

제437회국회
(임시회)

국회 본회의 의회 의록

제 3 호

(임시회의록)

국회사무처

2026년7월30일(목) 오후 3시

[국회법 제106조의2의 규정에 의한 무제한토론 실시로 7월30일 개의하여 7월31일 산회하였음]

의사일정

1. 성평등가족위원장 선거
2. 제437회국회(임시회) 회기결정의 건(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220306)
3. 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220258)
4. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220309)
5. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건(제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원장 제출)(의안번호 2220308)
6. 형사소송법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220257)
7. 국회법 일부개정법률안(대안)(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220259)

상정된 안건

1. 성평등가족위원장 선거 2
- o 상임위원장(성평등가족 김정재) 인사 3
2. 제437회국회(임시회) 회기결정의 건(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220306) 3
3. 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220258) 4
4. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220309) ... 4
5. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건(제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원장 제출)(의안번호 2220308) 6
6. 형사소송법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220257) 7
 - 무제한토론 의원(주호영) 9
 - 무제한토론 의원(김승원) 31
 - 무제한토론 의원(박형수) 67

- 무제한토론 의원(이상식)	109
- 무제한토론 의원(나경원)	135
- 무제한토론 의원(朴芝源)	192
- 무제한토론 의원(김태규)	228
o 무제한토론 종결동의의 건(천준호 의원 등 161인 서면동의)	285
6. 형사소송법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220257)	286
7. 국회법 일부개정법률안(대안)(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220259)	286
- 무제한토론 의원(김미애)	287
- 무제한토론 의원(문금주)	332
- 무제한토론 의원(김민전)	357

(15시18분 개의)

○의장 조정식 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제3차 본회의를 개의하겠습니다.

오늘 본회의를 방청하러 오신 국민들이 있어 소개하겠습니다.

여기구 의원실 소개로 S-OIL 임직원 자녀, 김문수 의원실 소개로 순천시민 진실님과 가족분들, 강명구 의원실 소개로 명예보좌관 분들이 오셨습니다.

국회 방문을 환영합니다.

보고사항은 회의록에 게재하도록 하겠습니다.

(보고사항은 끝에 실음)

1. 성평등가족위원장 선거

○의장 조정식 의사일정 제1항 성평등가족위원장 선거를 상정합니다.

이 안건은 국회법 제112조제6항 및 제9항에 따라 전자 무기명투표 방식으로 표결하겠습니다.

국회법 제114조제2항에 따라 감표위원을 지명하겠습니다.

백승아 의원, 정준호 의원, 유용원 의원, 임종득 의원 이상 네 분이 수고해 주시겠습니다.

감표위원께서는 감표위원석으로 나와 주시기 바랍니다.

의사국장으로부터 투표 방법에 관한 설명을 들은 다음 투표를 시작하겠습니다.

○의사국장 김승묵 투표 방법에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 카드형 명패를 받은 후 기표소에 입장하여 좌측 명패 투입구에 카드형 명패를 투입하면 위원 명단이 화면에 표시됩니다. 성평등가족위원장으로 선출할 위원의 성명을 선택하고 확인 버튼을 누르면 되겠습니다.

다음 화면에서 투표 결과 확인 후 화면 우측에 있는 확인 버튼을 누르고 투표용지투입 버튼까지 눌러야 투표가 종료된다는 점을 유념해 주시기 바랍니다.

이상으로 설명을 마치고 투표를 시작하겠습니다.

(전자 무기명투표)

(15시20분 투표개시)

○의장 조정식 투표를 다 하셨습니까?

그러면 투표를 마치겠습니다.

(15시40분 투표종료)

투표 결과는 그동안의 관례에 따라 당선된 의원의 득표수만 발표하고 다른 의원들의 득표수는 회의록에 게재하도록 하겠습니다.

성평등가족위원장 선거에 대한 투표 결과를 말씀드리겠습니다.

총 투표수 247표 중 211표를 얻은 김정재 의원이 성평등가족위원장에 당선되었음을 선포합니다.

(투표 결과는 끝에 실음)

○ 상임위원장(성평등가족 김정재) 인사

(15시41분)

○의장 조정식 그러면 당선 인사를 듣도록 하겠습니다.

성평등가족위원장으로 선출되신 김정재 의원 나오셔서 인사해 주시기 바랍니다.

○성평등가족위원장 김정재 존경하는 조정식 의장님을 비롯한 선배·동료 의원 여러분!

먼저 성평등가족위원장으로 선출해 주셔서 감사의 마음을 드립니다.

저는 사실 오늘 민폐를 끼친 것 같아서 죄송한 마음이 컸습니다. 그래서 ‘이것 70%가 안 되면 어떡하지’ 하고 걱정을 많이 했습니다. 그런데 그래도 80점은 넘겨서 다행이라는 생각이 들고 너무 감사한 마음으로 더욱더 열심히 일하도록 하겠습니다.

다들 아시다시피 성평등이나 가족의 문제는 진영을 뛰어넘어서 우리 사회가 진짜 어떤 사회인지 그 국가의 품격을 말해 주는 지표라고 생각을 합니다. 그래서 그런 만큼 여야 의원들이 한마음 한뜻으로 마음을 모아서 일할 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 특히나 우리 사회에서 소외받은 사람들이 손을 내밀 때 바로 즉각 응답하는 그런 위원회가 될 수 있도록 열심히 하도록 하겠습니다.

다시 한번 위원장으로 선출해 주셔서 감사드립니다. 고맙습니다.

○의장 조정식 김정재 위원장 수고하셨습니다.

축하드립니다. 80점을 훨씬 넘으셨어요.

2. 제437회국회(임시회) 회기결정의 건(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220306)

(15시42분)

○의장 조정식 그러면 의사일정 제2항 제437회국회(임시회) 회기결정의 건을 상정합니다.

이 안건은 제437회국회(임시회) 회기를 국회운영위원회에서 제안한 대로 7월 6일부터 7월 31일까지 26일간으로 하려는 것입니다.

그러면 제437회국회(임시회) 회기결정의 건을 의결하도록 하겠습니다.

투표해 주시기 바랍니다.

(전자투표)

투표를 다 하셨습니까?

그러면 투표를 마치겠습니다.

투표 결과를 말씀드리겠습니다.

채석 229인 중 찬성 142인, 반대 87인으로서 제437회국회(임시회) 회기결정의 건은 가결되었음을 선포합니다.

(찬반 의원 성명은 끝에 실음)

(의사일정은 끝에 실음)

3. 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220258)

(15시44분)

○의장 조정식 의사일정 제3항 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안을 상정합니다.

국회운영위원회의 천준호 위원 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.

○국회운영위원장대리 천준호 존경하는 조정식 국회의장님 그리고 선배·동료 의원 여러분!

국회운영위원회 천준호 위원입니다.

지금부터 국회운영위원회가 제안한 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안에 대해 제안설명드리겠습니다.

동 규칙안은 교섭단체 간 합의에 따라 일부 상임위원회의 위원 정수를 조정하려는 것으로 제정경제기획위원회의 위원 정수를 26명에서 22명으로, 기후에너지환경노동위원회의 위원 정수를 22명에서 26명으로 각각 조정하였습니다.

보다 자세한 내용은 좌석 단말기의 회의자료를 참조하여 주시고, 우리 위원회에서 제안한 대로 의결해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

(위원회안은 부록으로 보존함)

○의장 조정식 천준호 위원 수고하셨습니다.

그러면 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안을 의결하도록 하겠습니다.

투표해 주시기 바랍니다.

(전자투표)

투표를 다 하셨습니까?

그러면 투표를 마치겠습니다.

투표 결과를 말씀드리겠습니다.

채석 223인 중 찬성 218인, 기권 5인으로서 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안은 국회운영위원회에서 제안한 대로 가결되었음을 선포합니다.

(찬반 의원 성명은 끝에 실음)

4. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220309)

(15시48분)

○의장 조정식 의사일정 제4항 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참

정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)을 상정합니다.

법제사법위원회의 김남희 위원 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.

○**법제사법위원장대리 김남희** 존경하는 조정식 국회의장님 그리고 선배·동료 의원 여러분!

법제사법위원회 김남희 위원입니다.

우리 위원회에서 제안한 1건의 법률안에 대하여 주요 내용 위주로 보고드리겠습니다.

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안은 김은혜·백혜련·유상범·한병도 의원이 각각 대표발의한 4건의 법률안을 통합 조정한 것입니다.

지난 2026년 6월 3일 시행된 제9회 전국동시지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생하여 투표가 중단·지연되거나 유권자가 투표권을 행사하지 못하고 발길을 돌리는 등 헌법이 보장한 국민의 참정권이 심각하게 침해당하는 초유의 사태가 발생하였습니다.

이는 단순한 행정 과실을 넘어 주권재민의 헌법적 가치를 훼손한 중대한 사안이나, 중앙선거관리위원회는 헌법상 독립된 별도의 기관이라는 점을 방패 삼아 외부의 객관적인 감시와 통제를 거부해 오고 있어 독립적인 지위를 가지는 특별검사를 임명하여 선거관리 부실 사태와 관련한 직무유기, 직권남용, 은닉·은폐 의혹 등 선거관리 전반의 위법행위 전모를 신속하고 철저하게 수사하도록 함으로써 훼손된 국민의 참정권을 회복하고 선거관리시스템의 근본적 혁신을 도모하고자 하려는 것입니다.

주요 내용을 보고드리면 수사 대상으로는 제9회 전국동시지방선거에서 투표용지 부족으로 국민의 참정권 행사가 침해되었다는 의혹 사건, 중앙선관위 및 각급 선관위가 공식 의결 절차를 거치지 아니하고 본투표용지 인쇄물량 하한 기준을 축소하는 등 의사결정 과정에서 저지른 절차적 위법 및 직권남용 등 범죄 혐의 사건, 투표율 집계 조작 등 선거관리시스템 전산 입력 오류 및 선거 통계 조작 의혹 사건, 선관위 전현직 직원·위원·관계자의 외유성 출장, 자녀 승진 특혜, 부정 채용, 채용 특혜, 수의계약 특혜, 업체 유착 등 기관 운영 전반의 방만 운영과 직무 관련 비리사건 등을 규정하였고.

특별검사의 임명 절차와 관련하여서는 교섭단체가 각각 3명씩 추천한 사람을 위원으로 하는 특별검사후보국민추천위원회에서 대한변호사협회장과 법학전문대학원협의회 이사가 각각 3명씩 추천한 후보자 6명 중 2명을 합의하여 대통령에게 서면으로 추천하고 대통령이 그중 1명을 특별검사로 임명하도록 하였습니다.

조직 규모와 관련하여서는 특별검사보 5명, 특별수사관 70명, 파견검사 20명 이내, 파견공무원 70명 이내로 규정하였고 수사기간과 관련하여서는 준비기간 20일, 기본수사기간 90일, 연장 30일, 재연장 30일로 최대 170일로 규정하였습니다.

보다 자세한 사항은 단말기의 회의자료를 참고하여 주시고, 여야 합의로 마련된 법안인 만큼 아무쪼록 우리 위원회에서 제안한 대로 의결하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

(대안은 부록으로 보존함)

○**의장 조정식** 김남희 위원 수고하셨습니다.

그러면 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규

명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)을 의결하도록 하겠습니다.

투표해 주시기 바랍니다.

(전자투표)

투표를 다 하셨습니까?

그러면 투표를 마치겠습니다.

투표 결과를 말씀드리겠습니다.

제석 228인 중 찬성 226인, 반대 2인으로서 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)은 가결되었음을 선포합니다.

(찬반 의원 성명은 끝에 실음)

이 법안에 일부 오탈자가 있습니다. 이 부분은 국회법 제97조 의안 정리 규정에 따라 의결 후에 오탈자를 정정해서 정부로 이송하도록 하겠습니다.

5. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건(제9회 전국동시지방선거투표용지 부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원장 제출)(의안 번호 2220308)

(15시54분)

○의장 조정식 의사일정 제5항 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건을 상정합니다.

제9회 전국지방동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회의 윤상현 위원장 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.

○제9회 전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원장 윤상현 존경하는 의장님과 선배·동료 의원 여러분!

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사위원장 윤상현입니다.

우리 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

우리 국정조사특별위원회는 2026년 6월 18일부터 2026년 8월 1일까지 활동할 계획이었으나 송과구 개표소 등 공개 재검표를 실시하고 현장 검증, 관련자 추가 조사 등을 통한 진상규명 및 실효적인 선관위 개혁방안 마련을 위하여 우리 위원회의 활동기간을 2026년 8월 31일까지 30일간 연장하려는 것입니다.

보다 자세한 내용은 좌석 단말기의 회의자료를 참고해 주시고, 아무쪼록 우리 특별위원회가 제안한 대로 승인해 주시길 바랍니다.

감사합니다.

(위원회안은 부록으로 보존함)

○의장 조정식 윤상현 위원장 수고하셨습니다.

그러면 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및

선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건을 의결하도록 하겠습니다.

투표해 주시기 바랍니다.

(전자투표)

투표를 다 하셨습니까?

그러면 투표를 마치겠습니다.

투표 결과를 말씀드리겠습니다.

재석 225인 중 찬성 225인으로서 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건은 가결되었음을 선포합니다.

(찬반 의원 성명은 끝에 실음)

6. 형사소송법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220257)

(15시57분)

○의장 조정식 의사일정 제6항 형사소송법 일부개정법률안(대안)을 상정합니다.

법제사법위원회 김승원 위원 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.

○법제사법위원장대리 김승원 존경하는 조정식 국회의장님 그리고 선배·동료 의원 여러분!

법제사법위원회 김승원 위원입니다.

우리 위원회에서 제안한 1건의 법률안에 대하여 주요 내용 위주로 간략히 보고드리겠습니다.

70년 만에 국민 기본권을 더욱 두텁게 보호하는 이번 형사소송법 일부개정법률안(대안)은 본 의원과 김용민·박은정·차규근·김한규·홍기원·서영교·김남희·손술·김예지 의원이 각각 대표발의한 10건의 법률안을 통합 조정한 것으로 2026년 10월 2일 시행 예정인 검찰청법 폐지 및 공소청법, 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률의 시행에 따라 우선 수사와 기소를 분리하고 수사기관과 공소기관의 각 권한과 상호 관계를 새롭게 정립하였으며 범죄에 대한 실효적인 대응은 물론 국민의 인권 보장을 강화하여 범죄피해자의 절차적 권리 또한 확대하려는 내용입니다.

대안의 주요 내용을 말씀드리면 첫째, 수사와 기소의 분리 원칙에 따라 검사의 직접수사권을 폐지하고 사법경찰관을 수사의 주체로 일원화하였습니다.

둘째, 수사의 책임성과 완결성을 강화하고 사건 지연, 이른바 핑퐁 현상을 방지했습니다. 책임수사제와 책임공소제를 도입하여 원칙적으로 담당 사법 경찰관과 검사가 각각 그리고 함께 사건 처리를 완결토록 하였습니다.

검사는 영장 신청 단계부터 수사 종결 단계까지 사법경찰관에 대한 의견 제시와 보완수사 요구 등을 통하여 함께 범죄에 대응하도록 했습니다. 이에 검사에게 보완수사요구권과 시정조치요구권, 재수사요구권을 부여하여 수사의 적정성과 실효성을 확보할 수 있도록 하였고 필요한 경우 상급 수사관서나 다른 수사기관을 지정하여 보완수사 또는 재수사를 요구할 수 있도록 하는 제도 보완도 하였습니다.

셋째, 수사의 책임성과 투명성을 높였습니다. 수사의 모든 과정을 시간 순서대로 빠짐

없이 형사사법정보시스템에 기록하고 그 대상을 증거와 양형자료까지도 확대하였으며 단계별로 수사 진행 상황을 피의자는 물론 피해자 측에게도 통지하도록 하였습니다. 나아가 압수, 수색, 검증, 집행의 경우 전 과정을 영상 녹화하도록 하고 피의자 또는 변호인의 요청이 있는 경우 피의자의 진술을 녹음하도록 함으로써 수사 과정의 투명성과 인권 보장을 강화하였습니다.

넷째, 고소인 등 범죄피해자에 대한 권리 보장을 강화하였습니다. 사법경찰관이 불송치 결정 시 이의신청 절차를 피해자에게 안내하도록 하고 수사 지연이나 권리 침해 등에 대하여는 수사관서에 이의를 제기할 수 있으며 수사기록의 열람등사와 검사에 대한 의견 진술 기회를 확대하였습니다. 한편 아동학대, 가정폭력, 성폭력, 스토킹 등 사회적 약자를 대상으로 한 주요 범죄는 반드시 검사에게 송치하도록 했습니다.

다섯째, 검사의 불기소처분에 대한 재정신청 대상을 아동·청소년 대상 성범죄, 가정폭력, 노인학대, 아동학대, 장애인학대 등 사회적 약자를 대상으로 한 범죄까지 확대하고 재정신청의 관할 법원을 지방법원 본원 합의부로 변경하여 신속한 권리구제를 도모하였습니다.

공소기각 개정조항에 대하여 한 말씀드리겠습니다.

중대한 위법수사에 기하여 공소가 제기된 경우, 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기된 경우 각 법원이 공소기각 판결을 할 수 있도록 한 이번 개정 내용은 대법원이 수십 년간 확립한 법리를 개정안에 반영한 것으로 중대한 위법수사와 공소권 남용으로부터 국민을 보호하기 위한 헌법적인 안전장치입니다.

위와 같이 확립된 대법원 판결이 김용민·박은정 의원의 법안으로 제출되었고 여덟 차례 소위 심사 과정에서 충분히 논의하였으며 올해 10월 2일부터 시행된다면 현재 재판 중인 모든 피고인에게도 공평하게 적용됩니다. 특정인을 위한 졸속 개정이라는 악의적 프레임에 기한 정치적 공세는 결코 사실이 아님을 다시 한번 말씀드립니다.

보다 자세한 내용은 단말기의 회의자료를 참고하여 주시고, 아무쪼록 우리 위원회에서 제안한 대로 의결하여 주시기를 바랍니다.

감사합니다.

(대안은 부록으로 보존함)

○의장 조정식 김승원 위원 수고하셨습니다.

이 안건에 대해 정점식 의원 등 109인으로부터 무제한토론요구서가 제출되었으므로 국회법 제106조의2제1항에 따라 무제한토론을 실시하겠습니다.

무제한토론에 앞서 몇 가지 안내 말씀 드리겠습니다.

국회법 제106조의2제4항에 따라 무제한토론을 실시하는 본회의는 토론 종결 선포 전까지 산회하지 아니하고 회의를 계속하도록 하고 있습니다. 따라서 무제한토론 중에는 자정이 경과하여도 차수를 변경하지 아니하고 계속 본회의를 진행하게 됩니다.

또한 국회법 제106조의2제3항에 따라 의원 한 분당 1회에 한정하여 무제한토론을 하실 수 있으며, 같은 조 제6항 및 제7항에 따라 더 이상 토론할 의원이 없거나 무제한토론 종결동의가 가결되면 무제한토론의 종결을 선포하고 해당 안건은 지체 없이 표결하게 됩니다.

그리고 같은 조 제8항에 따라 무제한토론을 실시하는 중에 회기가 종료되는 때에는 무

제한토론도 종결되는 것으로 간주하며 해당 안건은 바로 다음 회기에서 지체 없이 표결하게 됩니다.

그러면 무제한토론을 실시하겠습니다.

- 무제한토론 의원(주호영)

(16시04분)

○의장 조정식 먼저 주호영 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○주호영 의원 이 법을 발의하신 민주당 의원님들 좀 들어 주시면 좋겠습니다. 왜 저러는지 좀 들어 주세요.

존경하는 국민 여러분!

조정식 국회의장과 선배·동료 의원 여러분!

대구 수성갑 출신의 주호영 의원입니다.

저는 잘못된 것을 보고 방관하거나 침묵하는 것은 동조하는 것이라는 생각, 그리고 해도 해도 너무 한다 싶어서 보다 못 해서 나왔습니다. 제가 이 필리버스터를 한다고 이 법안을 막을 수 없다는 사실을 잘 알고 있습니다.

(영상자료를 보며)

기록을 보면 22대 들어서 서른두 번의 필리버스터가 있었고 민주당은 스물여덟 번을 강제 종료시켰고 나머지 네 번도 짧은 회기 종료로 마무리시켰습니다.

상임위와 소위에서 일방 표결하는 횟수도 민주당이 과반을 확보한 21대부터 대폭 늘었는데 22대 들어서 무려 전반기에만 320건이 민주당의 일방 처리로 통과됐습니다.

옛말에 ‘세불가사진(勢不可使盡)’이라는 말이 있습니다. 힘이 있다고 다 쓰지 말라는 말입니다. 힘을 다 쓰고 나면 반드시 후회할 일밖에 없습니다. 우리는 각자 헌법기관이라고 하면서 단체 뒤에 숨어서 문제가 생기면 책임지지 않는 일이 있습니다. 한 분 한 분이 모두 헌법기관으로 무엇이 국민을 위하는 것인지 잘 보시고 판단하면 좋겠습니다.

이 법이 통과되면 국민들과 나라가 망할 정도로 엄청난 어려움이 예상됩니다. 이 법이 통과되지 않으면 민주당이 시끄럽겠지요. 그럴 경우에 어떤 선택을 하셔야 하겠습니까? 당연히 국민과 나라에 도움이 되는 선택을 하셔야 하는 것 아니겠습니까?

지금 정부 여당은 입만 열면 나라가 엄중한 위기라고 이야기하고 있습니다. 이 엄중한 시기에……

○의장 조정식 주호영 의원님, 잠시 토론을 중지해 주시기 바랍니다.

한 가지 안내말씀드리겠습니다.

방금 16시 6분에 천준호 의원 등 161인으로부터 형사소송법 일부개정법률안(대안)에 대한 무제한토론 종결동의가 제출되었다는 점을 말씀드립니다.

국회법 제106조의2제6항에 따라 24시간이 경과한 후에 무제한토론 종결동의의 건을 무기명투표로 표결하도록 하겠습니다.

그러면 주호영 의원 계속해서 토론해 주시기 바랍니다.

○주호영 의원 이어서 계속하겠습니다.

지금 전세대란, 주택대란, 증권대란, 안보위기, 온갖 일들이 많은데 이런 국민 생활과 직결되는 일을 시간도 가지지 않고 이렇게 후딱 처리해야 되겠습니까? 흔히 기업들도

준비되지 않은 사업 하다가 망하는 수가 많습니다.

저는 민주당 의원들께 진정으로 충고합니다. 옆에서 보면 잘 보입니다. 광인이 자기가 광인이라고 인정한 경우는 없습니다. 옆에서 보면 광인입니다. 광인인 줄 알면 그런 짓을 하지 않겠지요.

광기의 시대입니다. 왜 이런 일을 하는지 아무리 생각해도 이해가 잘 되지 않습니다. 검찰에 감춰야 할 것이 무엇이 많아서 이런 것인지 그다음에 공소취소, 공소기각 판결 불과 이틀 만에 넣어서 왜 이러는지, 대통령 공소취소 하려고 하는 것인지 이해 안 되는 부분이 많습니다.

그런데 큰 제방도 개미구멍 하나로 무너집니다. 저는 민주당 정권이 이 일로 큰 위기를 맞을 것이라고 감히 단언을 합니다. 일이 년 지켜보면서 한번 살펴보도록 하겠습니다.

‘군주민수(君舟民水)’라는 말이 있습니다. 임금은 배요 백성은 국민이라는 뜻이지요. 띄우기도 하지만 옅는 것도 잠시입니다. 정권의 흥망사나 나라의 흥망을 보면 아차 하는 순간에 민심이 떨어지면 다시 돌아오지 않습니다.

오만이 가장 경계해야 될 일입니다. 지금 왜 이런 일을 하고 있습니까? 뒤에 말씀드리겠지만 모든 언론, 모든 국민들이 대부분 반대하는 이런 일을 왜 이렇게 전당대회 앞두고 표 얻기 위해서 하는 것입니까?

하나하나 차분차분 살펴보도록 하겠습니다.

저도 술을 마십니다마는 술과 매는 가장 정직한 도구입니다. 술 마신 만큼 자기 몸이 몽땅 해결을 해야 하는 것이고 매도 맞는 만큼 아프고 자기 몸이 해결해야 됩니다. 저는 민심도 마찬가지로 생각합니다. 선거가 2년 남았으니, 4년 남았으니 이번에 하고 치우면 다 잊어버리겠지 하지만 민심은 술과 매와 마찬가지로 하나하나 꼬박꼬박 새겨 놓았다가 선거 때 반드시 심판할 것이라고 생각합니다.

더구나 기존의 민주당의 실패는 흔적이 남지 않지만 이 실패는 다음 선거 때까지 그대로 후유증이 남아서 국민들이 반영하지 않을 수 없는 그런 사건이라고 생각합니다.

한 나라의 형사사법제도는 단순히 조직도 몇 개 바꾼다고 되는 일이 아닙니다. 조문 한 줄이 바뀌면 전국 수천 개 수사팀의 업무가 뒤집어지고 수십만 건 사건의 이동경로가 엉키며 경찰서를 찾아간 피해자가 진실을 확인받기까지 걸리는 시간은 피를 말리는 정도입니다. 오늘 우리 국회가 설부른 선택을 한다면 그 막대한 비용과 피해는 모두 여기 있는 국회의원이 아니라 사기당한 서민, 폭행당한 약자, 학대받은 아동, 성피해 범죄자 그리고 전세보증금을 잃은 청년들이 고스란히 치르게 됩니다.

검찰개혁 물론 필요합니다. 검찰 잘못된 것 많습니다. 저도 재판하면서도 겪었고 국회 와서 겪은 일도 많습니다. 그러나 검찰이 잘못했다고 해서 모든 권한을 박탈하는 것은 잘못된 것입니다. 화재의 위험이 있다고 불을 몽땅 없앨 수는 없는 일 아닙니까?

더구나 이번 조치는 화재의 위험성이 있다고 해서 불을 없앨 뿐만 아니라 그 불을 훨씬 더 인화성이 강한 위험한 곳에 옮겨 놓는 어리석은 것입니다. 흔히 샤프실의 바보라고 있습니다. 물이 뜨겁다고 바로 찬물 틀었다가 또 뜨신 물 틀었다가, 민주당이 하는 일이 바로 이것인 것 같습니다.

검찰개혁을 하더라도 검찰 권력을 서서히 줄여 가면서 필요한 부작용을 줄여 가면 될 텐데 왜 이렇게 한두 분, 제가 기억하기로는 정청래 의원, 김용민 의원 이런 분들이 앞장

서서 하는데 모두 이렇게 따라가서 말 한마디 제대로 못 하는 것입니까?

제가 국회에 와서 검찰의 잘못을 대표적으로 세 가지 겪었습니다. 하나는 작고하신 제주도 김재윤 의원 사건 그다음에 우리 당 사무총장을 했던 김해 김정권 의원 사건, 그다음에 청원경찰들 로비사건인 권경석 의원 사건입니다. 저는 이 세 사건이 모두 처음부터 무죄라고 이야기를 했습니다. 아니나 다를까 모두 무죄 났습니다. 이런 짓을 검찰이 했습니다.

김재윤 의원 사건은 체포동의안이 국회에 올라왔었는데 제가 그때 수석부대표를 하면서 검찰에 왜 체포가 돼야 되는지 구속 사유를 물었습니다. 저는 5분 만에 이 사건 무죄라고 이야기했습니다. 그래서 그 당시 김형오 국회의장에게 이 사건은 체포동의안을 본회의에 올리면 안 된다고 해서 끝내 체포동의안을 올리지 않았습니다. 그리고 검찰이 가지고 가서 비회기 중에 구속도 못 한 채 1년 6개월을 끌었습니다. 그 당시에 민주당 정모 대표께서 우리 당의 박희태 대표에게 이 사건 불구속처리 해 주면 법안 협조하겠다고 했습니다. 그래서 검찰에 요청했더니 체포동의안까지 청구했던 사건을 불구속할 수 없다고 했습니다. 그런데 영장이 기각되고 끝내 무죄 났던 사건입니다.

김정권 의원 사건, 김정권 의원 이야기를 들어 보니까 무죄가 확실했습니다. 그래서 감히 제가 대통령실에 이 사건 김정권 의원은 혐의가 없으니 빼 달라고 했습니다. 그런데 대검 쪽에서 온 연락이 여야 숫자를 맞춰야 하고 이미 야당 쪽 친한 검사가 들어 있기 때문에 빼 줄 수 없다고 했습니다. 이 사건 바로 무죄 났습니다. 심지어 그 과정에서 검사가 김정권 의원에게 ‘돈을 줬다는 사람 법정에서 진술을 들었는데 당신 돈 줬습니까?’ 하니까 ‘준 일이 없습니다’ 그랬습니다. 그러면 왜 이렇게 이야기했습니까? 검사가 내 보스가 이전의 수사를 받으면서 이미 누구를 통해서 돈을 줬다고 진술했다는 진술서를 보여 줬다고 했습니다. 막상 법정에 그 진술서가 없었습니다. 검찰이 가짜 피의자 진술조서를 만들어서 자백을 강요했든지 아니면 그 서류를 없앴든지 둘 중의 하나였습니다. 이것도 무죄 났습니다.

청목회 사건, 권경석 의원께서 이 돈은 받으면 문제가 있으니 후원금을 돌려주라고 메모해서 돌려줬습니다. 수사 과정에 그 서류가 나왔습니다. 그러면 그 서류는 이번 문제 됐을 때 써 넣은 것인지 사건이 처음 문제 됐을 때 써 넣은 것인지 보기만 하면 구분되는 것 아니겠습니까? 끝내 검찰이 그것을 외면하고 기소해서 법원에서 비겁하게도 무죄를 하지 않고 선고유예 판결이 났습니다. 그런데 동료 의원들 유죄 판결 난 사람 중에 벌금 받은 사람들이 있었는데 검찰이 당신이 항소를 하지 않으면 나머지 사건도 항소하지 않겠다 그래서 선거를 앞두고 벌금 좀 받았던 여야 의원들이 우리 좀 살려 달라고 해서 선고유예 받고도 항소조차도 못 했던 그런 사건들입니다. 이런 짓을 검찰들이 했습니다.

그러나 그럼에도 불구하고 정치적인 사건들은 전체 사건의 1%도 채 되지 않습니다. 나머지 사건들은 모두 검찰이 성실하게 수사하고 조사해서 억울한 사람을 없애고 유죄판결을 받아 냈던 그런 경우입니다.

우리가 여기에서 지켜야 할 경우는 단 하나입니다. 어느 것이 국민들에게 사법 비용을 가장 적게 들이고 진실을 찾을 수 있을 것이냐. 그리고 모든 권력기관·수사기관의 설치원리는 권한이 한곳에 모이면 남용되고 부패하고 잘못을 하니까 누군가는 지켜보고 보충

하고 보완하고 견제해야 된다는 것입니다.

검찰이 권한이 많아서 부패하고 문제 있다고 하면서 그보다 더 많은 권한을 경찰에게 주고 감독 체계도 없고 보완할 체계도 없다면 누가 경찰권의 남용과 오버를 견제하겠습니까?

여러분, 역사에 나오는 많은 경찰국가 보지 않았습니까? 그리고 지금까지 검찰이 감독·감시하고 있음에도 불구하고 경찰이 저질렀던 많은 과오들 보지 않았습니까? 박종철 고문치사 사건을 비롯해서 이번에 장윤기 사건부터, 이런 것들을 부작용 없이 제대로 볼 수 있는 기관을 없애는 이런 일을 왜 하는 겁니까?

저는 짐작건대 민주당이 하도 검찰에 책잡힐 일이 많아서 정권 끝나고도 검찰 손발을 묶으려고 이러는 것인가 이런 생각밖에 들지 않습니다.

지금부터 왜 보완수사권 폐지가 국민을 위한 개혁이 아니라 국민 방치이자 사법과괴인지 조목조목 말씀드리겠습니다.

수사 잘못은 부실수사와 부당수사로 나눌 수가 있습니다.

부당수사는 절차적인 정당성이 결여된 수사. 법령위반, 인권침해, 별건수사 이런 것들이 있겠지요. 수사권력이 특정기관에 집중돼서 발생했던 문제입니다. 검찰의 보완수사권마저 폐지하면 앞으로의 경찰은 과거의 검찰처럼 비대한 권력을 가지게 돼서 부당수사가 더 늘어날 것입니다.

부실수사가 있습니다. 전문성이 부족하고 게을러서 생기는 일입니다. 수사 품질이 기준에 미달되는 것이지요. 증거 확보 미흡, 법리 검토 부실, 법적 절차 미이행 등으로 사건 처리가 부적절하게 진행되는 경비다. 이것은 역량과 자질의 문제입니다. 경찰의 수사 역량이 성장하게 되면 자연스럽게 검찰의 보완수사도 줄어들 텐데 이런 것이 제대로 되지 않은 채로 부실수사 방지를 위한 보완수사권을 박탈하고 있는 것입니다.

현재 법안의 내용을 보면 김한규 의원 외 22명이 발의를 했는데 핵심 내용은 검찰의 직접수사권과 보완수사권을 폐지하는 것입니다. 검찰의 직접수사권을 없애는 데 관해서도 의견이 달라질 수 있지만 일단 지금까지의 검찰 잘못을 보면 직접수사권 주는 것은 배제할 필요가 있다고 생각합니다.

다음, 수사의 주체를 사법경찰관으로 일원화했습니다. 이것은 헌법원리에도 맞지 않고 위헌 가능성이 높습니다.

그다음에 검사는 공소제기와 공소유지에 전념하게 했습니다. 공소제기, 수사는 공소제기를 위해서 하는 것인데 수사를 하지 않은 사람이 공소제기만 하게 하는 것은 국가권력 작용상의 커다란 미스매치와 비효율성을 야기합니다.

진행 경과를 보면 더 가당치가 않습니다. 물론 그전에 논의가 있다고 했지만 국회에서의 공식 논의는 이달 7월 10일 법사위 상정, 7월 13일 소위 상정, 7월 28일 법사위 법안소위 통과. 더구나 더 가당찮은 것은 소위 논의 과정에서 법원의 공소기각 판결 사유 확대를 불과 이틀 전에 넣고 이틀 만에 이렇게 해치우려고 하는 것입니다.

이것이 몇몇하면 왜 처음 발의할 때부터 하지 않았으며 이제 와서 이틀 만에 이렇게 국민과 여론의 비판을 피하기 위해서 새치기 끼워 넣기 법안을 만드는 것입니까? 발의부터 본회의까지 단 3주도 걸리지 않았고 숙려기간도 거치지 않았을 뿐만 아니라 공소기각 판결 조항은 이틀 만에 새치기로 끼워 넣은 그런 법안인 것입니다.

저는 이 대목과 관련해서 조정식 국회의장의 책임을 따지지 않을 수가 없습니다. 다른 일에도 중립적이지도 않고 독립적이지도 않은 것처럼 보이지만은 국가 의전 서열 2위로 서의 지위만 누리지 말고 책임을 다하라고 강하게 요구합니다. 최소한의 숙려기간과 국민 공론을 들어야 합니다.

역대 이만섭 국회의장이나 김형오, 강창희, 정의화 의장, 여당이면서 직권상정 거부하고 얼마나 국회의 권위를 세우고 했습니까? 22대에 들어와서 국회의장이 정부와 다투었다는 걸 보지 못했습니다. 오히려 앞장서서 당의 입장을 대변하고 있습니다.

이틀 걸려서 온 사건, 왜 조정 요구하고 숙려기간 가지도록 요구하지 못하는 것입니까? 이 점에서 조정식 국회의장의 이번 상정 결정에 대해서 깊은 유감을 표시합니다.

법 시행 시 우려되는 피해를 나열해 보겠습니다.

첫째, 전세사기 피해자입니다.

임대인의 자금 흐름과 공범 관계가 복잡해서 경찰 기록만으로는 기소 판단이 어렵습니다. 검사가 계좌 한두 개를 추가 확인하면 공범을 특정할 수 있는 상황이라도 사건 전체를 다시 경찰로 되돌려 보내야 합니다.

아동학대 피해자 사건입니다. 아동의 진술은 시기와 조사 방식에 따라서 증거 가치가 달라집니다. 누락된 진술이나 의료기록을 신속히 보완하지 않으면 증거가 사라지고 기억이 흐려질 수 있습니다. 보완수사 요구 한두 번 사이에 증거 불충분으로 기소가 어려워지는 경우가 많습니다.

성폭력 사건 피해자의 경우입니다. 피해자가 반복 조사를 견디기 어려워합니다. 2차 피해 위험이 큰 사건, 사건 반환과 재조사는 최소화되어야 하지만 보완수사 요구가 거듭되면 수사 자체가 2차 가해로 피해자를 더 괴롭히는 상황이 됩니다.

보이스피싱 사건의 피해자입니다. 대포통장, 중계기, 해외 총책이 연결된 사건, 공범과 범죄수의 추적이 핵심입니다. 수사기관 사이의 단절은 자금이 사라질 시간을 벌어 주는 것밖에 되지 않습니다.

보완수사로 억울함을 풀어준 사례를 보겠습니다. 지금 진행되고 있습니다마는 전 국민의 공분을 샀던 여고생 살해 사건, 장윤기 사건입니다. 당초 경찰은 시간적 제약 등을 이유로 이 흉악범죄를 단순살인죄로 송치했습니다. 그것은 실력 부족 때문만인 것이 아니고 경찰 내의 인적관계 때문에, 소위 향찰들의 유착관계 때문에 이런 일이 생긴 것으로 보여지고 있습니다. 검찰은 기록에 얽매이지 않고 즉각적으로 직접 보완수사를 진행했습니다. 그 결과 경찰인 피의자의 아버지가 사건을 고의로 축소시키려 했던 범죄행위를 밝혀냈습니다.

차량 내 센서 데이터를 정밀 분석해서 범행 당시의 정황을 재구성하고 경찰 수사에서 누락됐던 핵심 결박 도구인 케이블 타이의 구매 및 보관 내역까지 추적했습니다. 자칫 영원히 축소될 뻔했던 강간 목적 살인이라는 극악무도한 실체를 세상에 드러낼 수 있었습니다. 보완수사권이 없었다면 수사경찰이 피의자 측과 결탁돼 있는 상황, 보완수사 요구만으로는 도저히 해결할 수가 없습니다.

교묘하게 축소된 범행을 바로잡은 역대 사기 사건이 있습니다. 지인에게 2억 5000만 원을 빌리고 갚지 않은 사건인데 경찰은 5000만 원만 사기죄로 인정하고 나머지 2억 원은 무혐의로 판단했습니다. 검찰은 가해자의 가족 계좌까지 샅샅이 추적하는 자금 보완

수사를 진행했고, 범행 당시 통장 잔고가 단 3만 원에 불과해서 애초에 돈을 갚을 능력이 없다는 사실과 은폐된 녹취록을 찾아내서 2억 5000만 원 전체를 사기로 완벽하게 입증했습니다.

다음은 억울한 살인 사건 누명을 벗겨준 사건입니다. 화물트럭 옆을 지나던 70대 자전거 운전자가 전복되어서 사망한 안타까운 사건이었습니다. 경찰은 트럭 운전자의 과실이 있다고 기소 의견으로 송치했습니다. 하지만 검찰은 블랙박스과 주변의 CCTV 영상을 화질 특수 개선하고 과학적인 재분석을 한 끝에 트럭 주행과 자전거 전복 사이에는 인과관계가 없음을 밝혀내서 무고한 시민이 살인범이 될 뻔 했던 사건을 잘 정리했습니다.

또 경찰이 덮으려 했던 거대한 범죄조직을 소탕했습니다. 허위 세금계산서로 3억 6000만 원의 대출을 가로챈 사건에서 경찰은 업체가 이미 폐업했다는 이유로 불송치 결정을 하고 채수사마저 거부했습니다. 이에 검찰이 사건을 직접 송치받아 수만 건의 금융거래 내역을 끈질기게 추적해서 주범의 자백을 받아낸 것은 물론, 송치 기록에 이름조차 없던 배후 공범까지 5명을 모두 처벌한 사건입니다.

악의적인 거짓 제보로 무너질 뻔한 기업을 구한 사례도 있습니다. 한 유명 5성급 호텔이 수입산 쇠고기를 한우로 속여 판다는 고발이었습니다. 경찰은 이를 기소의견으로 검찰에 송치했습니다. 그러나 검찰은 주방 현장을 직접 확인하고 관련자들의 스마트폰과 PC 디지털 포렌식으로 호텔에서 해고된 직원이 양심을 품고 치밀하게 조작한 양값음 목적 사건으로 밝혀냈습니다.

대표적인 사건만 몇 가지 했습니다만 이런 사건은 부지기수로 많습니다. 그것은 경찰에서 검찰로 송치 의견을 보낸 사건 중에 거의 50% 가까이가 결론이 뒤바뀐 것을 보면 알 수 있습니다. 경찰은 기소라고 그러는데 검찰은 불기소, 경찰은 불기소라고 그러는데 검찰은 기소가 전체 사건의 한때 통계가 50% 가까이 됐습니다. 이런 일을 두고 경찰에 수사를 완전히 맡긴다? 이게 말이 되는 이야기입니까?

그다음에 보완수사요구권이 있으니 괜찮지 않느냐? 아니, 길을 두고 왜 돌아갑니까? 보완수사하면 될 텐데 왜 요구만 하도록 하는 겁니까? 이미 자기들은 수사를 다 했다고 보냈는데 요구한다고 그것 제대로 듣겠습니까? 그렇지 않습니까?

뒤에 또 반복하겠습니다마는 1개월 이내에 보완수사를 해야 하고 1개월 연장이 가능합니다. 피해자는 고소·고발해 놓고 수사 결과를 기다리는데 검찰에 보냈다고 해서 이제 뭐가 결론이 나오는가 했는데 또다시 토스해서 두 달을 또 기다려야 된다?

그다음에 이의신청에 필요한 사건기록 다 열람, 등사 권한이 있다고 하는데, 이걸 어느 국민이, 생업에 바쁜 피해자가, 국가가 대신해서 처벌해 주고 해야 될 텐데 경찰서 찾아가서 기록 복사 요구하고 기다리다 기록 복사하고 그것을 법무사나 변호사에게 가져가서 ‘뭐가 잘못됐습니까?’ 묻고…… 이런 일을 왜 되풀이하도록 하는 것입니까?

예상되는 문제점은 평풍수사가 증가하고 보완수사요구 두세 번 하다 보면 사건 처리는 하세월입니다. 검사가 참고인에게 전화 한 통 해서 확인될 일도 경찰에 보완수사요구를 해서 회신이 올 때까지 얼마나 기다려야 할지 모릅니다. 검사는 누락을 발견할 때마다 매번 경찰에 다시 요구해야 됩니다. 경찰은 보완수사요구를 받은 사건과 새로 접수된 사건 사이에서 무엇을 먼저 할지 우선순위를 정해야 됩니다. 답변이 돌아오면 검사는 다시 기록을 검토하고 또 다른 누락이 발견되면 다시 요구해야 합니다. 경찰이 보완수사를 제

대로 이행하지 않으면 피해자의 구제는 영원히 불가능하게 될 것입니다. 공소시효가 압박하거나 구속기간이 제한된 사건, 증거인멸 위험이 큰 사건, 피해자의 반복 조사를 줄여야 하는 사건들에 대해서는 전혀 대책이 없습니다. 무엇이 부족한지 모르는 사람에게 요구를 해 본들 어떻게 충실한 보완이 될 것이며 직접 하면 되는데 왜 평생을 해야 하는 것입니까?

보완수사요구의 문제와 실패 사례들을 살펴보겠습니다.

검찰의 보완수사요구에 대한 경찰의 이행 소요 기간입니다. 1개월 이하 걸린 것은 30.9%밖에 되지 않습니다. 석 달까지 걸린 것이 45.6%, 석 달에서 6개월까지가 16.2%, 6개월 이상이 7.3%나 됩니다. 지난해 상반기 검찰이 경찰에 보완수사요구한 사건 4건 중에서 무려 1건이 장기 미제로 남아 있습니다.

(조정식 의장, 남인순 부의장과 사회교대)

이러한 결과, 2022년 성폭행 피해 미성년자 자살 사건이 생겼습니다. 춘천지검 원주지청이 수사기록 보완을 요구해서 경찰이 보완수사를 하세월 하던 중에 피해자가 극단적인 선택을 해 버린 경우입니다. 피해자가 숨진 후에 경찰은 피해자 사망으로 핵심 증거 추가 확보가 어려웠다는 이유로 불송치 결정을 했습니다. B씨의 어머니가 이의신청을 해서 받은 검찰이 보완수사 결과, 음성 파일을 복원하고 추가 증거를 확보해서 특수강간 혐의 유죄를 받아냈습니다.

초등학교 체육관 사지마비 사건이 있습니다. 초등학생이 낙법을 연습하던 중 바닥에 머리가 부딪혀서 사지가 마비된 사건입니다. 경찰의 수사에 대해서 검찰이 두 차례 보완수사를 요구했습니다. 경찰은 피해자의 사지마비와 체육관 관장의 관리 책임 간의 인과관계 입증에 어렵다고 무혐의로 보냈습니다. 법의학 박사 출신인 검사가 직접 보완수사를 통해서 가해자의 혐의를 입증하고 업무상과실치상으로 기소를 했습니다.

청주 형제 살해사건도 마찬가지입니다. 경찰이 검찰의 보완수사 요구를 아예 묵살한 사건입니다.

해당 사건이 불송치 처분되자 검찰은 법의학 감정 등 보완할 부분을 구체적으로 명시해서 보완을 요구했습니다. 경찰은 9개월 동안 기초 탐문조사도 하지 않은 채 깔아뭉개다가 보냈습니다. 검찰이 보완수사 끝에 단순 변사사건이라는 판단을 뒤집고 형제 간의 살인사건 전말을 밝혀 냈습니다.

다음은 공소시효 만료 사건입니다. 검찰의 재수사 요청에도 사건을 방치해서 공소시효가 지난 사건입니다. 권리행사방해죄 공소시효 7년이 지났다면 불송치한 사건을 공소시효 10년으로 재수사해서 처벌을 한 사건들입니다.

대표적인 사건만 이렇게 뽑아 봤지만 1년에 수십만 사건 중에서 이런 일들이 한두 건이 아닙니다.

다음은 경찰의 수사력과 독립성에 대한 의문입니다.

우선 독립성입니다.

검사는 신분이 검찰청법에 보장이 되어 있고 부장검사, 차장검사, 검사장, 심지어 상급기관인 대검까지 법률 전문가들이 철저히 통제하고 보완하고 합니다. 외부로부터의 압력이 있으면 상급 관청들이, 신분이 보장된 상급 관청이나 상관들이 보호해 주는 그런 관련 풍토가 있습니다.

경찰은 신분보장이 되지 않고 승진과 보직 인사에 모두 매달려 있습니다. 그다음에 감독하는 사람들이 전문가들도 아닙니다. 오히려 경찰 수사의 독립을 인사권자들이나 상관들이 청탁하고 간섭하고 침해할 가능성이 훨씬 높습니다.

경찰의 불송치 결정은 2021년 36.4%에서 2024년 41%로 증가했습니다. 6%나 사건 자체가 송치되지 않은 상황입니다. 2024년 한 해에만 무려 55만 건에 달하는 사건이 경찰에서 종결되고 사라졌습니다.

검정 수사권 조정 이후 경찰의 수사 역량이 훨씬 더 하락하고 있습니다. 형사사건 전체 평균 처리기간이 2020년에는 142일에서 2024년 312일로 2.2배 가까이 늘어나 있습니다.

대한변호사협회의 설문조사에 의하면 2022년 변호사의 73.5%가 수사 지연을 경험했다고 하고 있습니다. 원인에 대해서는 경찰의 수사 역량 부족을 72.5%나 꼽고 있습니다.

실제로 현장에서는 경찰이 법적 능력이 부족해서 피해자로 하여금 변호사에게 의견서를 받아 오라는 요구를 비일비재하게 합니다. 피해자가 변호사에게 가서 돈 주고 내 사건 어떻게 구성하면 될지 물어 와서 수사관에게 내는 이런 현실입니다.

2004년 선거법 사건 수사를 경찰에 맡겼습니다. 그때 국회에서 경찰들의 실력이나 횡포를 많이 봤습니다. 그래서 17대 의원들은 ‘경찰에 수사권 주면 안 되겠네’가 거의 합의된 여론이었습니다.

여러분, 경찰국가의 폐단 보지 못했습니까? 지금까지 경찰 과오는 왜 눈감고 있는 것입니까?

더구나 경찰은 수사뿐만 아니라 정보까지, 경비까지 온갖 권한을 다 가지고 있습니다. 정부 여당은 좋겠지요. 경찰청장, 수사본부장 인사권 가지고 있으니까 말 한마디면 승진에 약하고 인사에 약하고 한 경찰들 다 듣고 다시 편하게 되겠지요. 그러나 그 뒤에 피해 국민들의 피눈물은 어떻게 하려고 하는 것입니까?

다음, 수사인력의 문제입니다.

사건이 늘어나니까 ‘나 수사 안 하겠다’ 퇴직하는 사람 많습니다. 수사관 한 사람당 사건 접수 건수가 5년 새 20% 넘게 증가했고 같은 기간 수사부서를 떠난 인력은 1700명이 넘습니다.

그리고 여러분, 경찰 조사실 가 보셨습니까? 전부 공개된 장소에 의자 놓고, 인권에도 심각한 침해가 있습니다. 조사실이 별도로 없습니다.

그다음에 하도 보완수사권 없애려고 하니까 이런 장치로 보완한다고 하면서 사실관계 확인권이라는 되지도 않은 용어를 만들어서 넣어 놓고 있습니다. 보완수사하면 될 것을 사실관계 물어보라는 것입니다.

정청래 전 민주당 대표, 정청래 의원이 대표적인 것이지요. 검사가 수사하지 않은 범위 내에서 경찰에 확인해 달라고 할 수 있고, 권한 없는 확인을 경찰이 해 주겠습니까? 미진하니 보완수사해 달라고 할 수 있고 시일이 촉박하면 수사는 경찰을 불러서 확인할 수 있고 가해자 불러 확인할 수 있다. 수사와 확인은 증거 취득 방식이 다르기 때문에, 확인은 증거 자료로 쓸 수가 없습니다. 다른 말로 말하면 수사에 아주 무지한 거지요.

기소할 단계에서 검사가 잘 모르겠을 때는 수사권을 다시 주는 것이 아니라 피해자나 가해자를 다시 불러서 면담권, 확인권을 주면 된다. 아니, 수사권을 주면 이것 확인해서

증거로 쓸 수 있는데 면담 확인하는 것을 왜 이렇게 하는 겁니까? 궁해도 너무 궁한 겁니다.

법원행정처는 사실관계 확인으로 얻은 진술과 자료가 재판에 제출될 경우 증거 능력의 문제가 있고 임의수사 또는 임의제출물 압수를 구별하기 어렵다. 법무부는 강제 수사가 불가능해서 증거로서의 실용성이 부족하고 증거 능력이 없다. 이름이 무엇이든 공소제기와 공소유지의 기초 자료로 쓰이는 이상 실질은 수사다. 다 반대하고 논리에도 맞지 않습니다.

그다음에 한양대학교 박찬운 교수님이라고 있습니다. 본인 스스로 친민주당 인사라고 하고 있고 민주당의 추천으로 인권위원회 하신 분으로 알고 있습니다. 검찰 수사 개혁 TF 팀장 하면서 보완수사권 없애면 안 된다고 그렇게 강하게 이야기하다가 사퇴한 분으로 알고 있습니다.

현행 형사소송법은 경찰이 구속한 피의자를 검사에게 송치하면 피의자를 검사에게 인치하도록 하고 검사에게 다시 별도의 구속 기간을 인정하고 있습니다. 그래서 검사가 사건을 넘겨받아서 조사하고 보완수사를 한 뒤 기소 여부를 결정하기 때문이지요. 검사에게 보완수사권을 전혀 인정하지 않는다면 수사할 수 없는 검사에게 왜 피의자 신병을 넘겨줘야 되느냐? 답해 봐라.

그다음에 검사는 그 피의자를 10일간 인치 받아서 무엇을 하는가? 왜 검사에게 별도의 구속 기간을 주어야 하느냐? 답이 없습니다. 구속 제도 전반에 대한 재설계가 없이는 이것만으로는 되지 않는 것이지요.

다음, 영장 문제입니다.

헌법상 영장은 검사가 청구하도록 돼 있습니다. 검사에게 수사권이 없다면 검사의 영장 청구는 기존의 수사기관으로서의 행위와는 성격이 달라집니다. 경찰의 강제 수사를 심사해서 법원에 연결하는 통제기관 역할밖에 되지 않는 것이지요. 그렇다면 판사의 영장이 발부된 뒤에는 누가 집행합니까?

민주당 개정안은 검사가 경찰관에게 집행을 촉탁하도록 돼 있습니다. 촉탁한다는 말은 나에게 권한이 있는데 촉탁하는 기관에게 그 사무를 부탁하는 것입니다. 나에게 권한이 있는 것을 전제로 합니다. 수사권이 전혀 없는 검사에게 압수수색이나 체포 구속영장 집행권을 인정하는 것은 말이 됩니까? 보완수사권을 폐지하려면 영장 제도에 대한 재설계도 반드시 필요합니다.

선무당이 사람 잡는다는 말이 있습니다. 수사 제도나 영장 제도는 수백 년 심지어는 그보다 더 긴 기간 여러 가지 원칙과 잘못을 시정하면서 체계 정합성을 가지고 만든 제도입니다. 그것을 모르는 몇몇 얼치기 법조인들이 또 법을 좀 안다고 생각하는 사람들이 이렇게 누더기로 제도를 흔들고 있습니다.

모든 권력 제도는 운용하는 사람의 선의를 바라지 않습니다. 권력 분립 제도도 마찬가지입니다. 권력을 가진 사람은 남용한다는 인간성에 대한 비판적 전제 위에서 누군가는 지키고 보고 견제해야 된다는 원리이고 그것이 우리 헌법에도 그대로 반영돼 있습니다.

보완수사권 폐지론자들은 경찰의 선의에 기대고 있습니다. 문제적 상황은 극단적이어서 실제 일어나지 않을 것이라고 합니다. 보완수사 요구로 충분하고 검경 협력으로 잘 채워질 것이라고 합니다. 앞에서 보셨지 않습니까? 협력되지 않고 극단적인 일이 아닌

일들이 비밀비재하게 일어나고 있습니다.

운전하기 전에 안전벨트 왜 매고 보험을 왜 드는 겁니까? 안 좋은 상황을 대비하는 것 아닙니까? 검경 협력은 구호로 생기는 것이 아니라 제도로 생겨야 하고 권한이 있어야 협력이 되는 것입니다.

폐지론의 이중성은 헛갈리는 선의입니다. 검찰에는 지독한 불신, 경찰에는 한없는 신뢰를 주는 이중 잣대입니다.

경찰 수사에서 증거가 불충분한 경우 보완수사권이 없는 경우에 검사는 기소하든지 불기소하든지 2개 중에 선택을 해야 합니다. 기소하면 아마 법정이 수사기관이 될 것입니다. 확정이 없이는 유죄 판결을 못 하니까 판사가 증거를 요구하면 피해자와 검사는 자기가 나서서 증거를 찾아내야 합니다.

그다음에 증거가 불충분해서 불기소를 하면 피해자는 구제도 되지 않을 뿐만 아니라 항고, 재항고를 통해서 또 나서야 하는 이런 일들을 만들어 놓고 있습니다.

이번에 보니까 피해자 보호를 위해서 재정신청 사건을 늘렸던데 아마 법정이 수사기관이 될 겁니다. 기소하라 마라 하는 이 사건들이 모두 몰려서 불기소하면 항고, 재항고하고 재정신청을 해서 사건이 무한정 반복되는 순환 루프에 빠질 것입니다.

보완수사권의 역할은 협력이 잘될 때를 위한 장치가 아니라 협력이 안 될 때 하는 것입니다. 여러분, 같은 기관 안에서도 부서가 다르면 서로 경쟁하는데 경찰과 검찰의 관계에서 수사 협조하겠습니까, 권한 없으면?

다음은 전건송치제도를 반드시 도입해야 합니다. 여러분, 아까 말씀드렸습니다마는 한 해 55만 건이 경찰에서 종결됩니다. 여기에 유죄 되는 사건이 없습니까? 엄청나게 많습니다.

저는 판사 하면서 약식 사건 많이 봤습니다, 벌금 사건. 들여다보면 구속될 사건을 벌금으로 한 것 엄청나게 많습니다. 그다음에 무죄해야 될 것 적당히 벌금으로 때워서 국민이 재판 청구하기 귀찮으니까 벌금 내고 죄인 된 경우 허다했습니다. 그런데 이제는 이런 것보다도 훨씬 더, 55만 건이나 경찰이 무혐의로 종결하는 이런 사건입니다. 전건송치해야 합니다. 왜 무혐의 종결한 사건을 검찰이 보면 안 되는 것입니까?

입만 열면 수사와 기소의 분리 원칙이라고 하는데 수사와 기소가 분리되는 것이 원칙이고 헌법원리라는 말이 어디에 있습니까? 다른 나라도 그렇게 하지 않습니다. 수사와 기소의 분리가 원칙이라고 하면서 민주당은 왜 수사와 기소가 하나로 되어 있고 훨씬 더 통제가 되지 않는 특검을 남발하고 연장하고 하는 것입니까? 한번 답해 보십시오.

그다음에 이 문제에 관한 법조단체나 전문가들의 의견을 들어 보겠습니다. 변호사단체의 반대 의견입니다. 대한변협은 무려 83.4%가 법원, 검찰 등 공직근무 경험이 없었고 검찰 출신이 9.1%였습니다. 공소청 검사에게 어떤 권한을 주어야 하는가? 보완수사권과 보완수사요구권 모두 주어야 한다가 44.6%, 보완수사요구권과 기소 전 조사권을 줘야 한다 11.4%, 보완수사요구권만 줘야 한다…… 보완수사나 조사권을 주어야 한다가 무려 56%나 됩니다.

그다음에 민변…… 여러분, 민변이 어떤 성격의 사람들이 모인 데는 잘 알지 않습니까? 친민주당이고 민주당에 여러 가지 법적 논리를 제공해 왔던 단체라고 해도 과언이 아니지요. 여기에서도 보완수사권 전면 존치가 21.1%, 부분 존치가 45.9%나 됩니다. 전

면 폐지는 31%밖에 되지 않고 70% 가까이가 보완수사권의 존치 의견을 내놓고 있습니다.

국민 여론도 반대가 압도적 다수입니다. 경찰 견제와 부실수사 방지를 위해서 보완수사권을 유지해야 된다고 61%. 민주당 지지층에서도 유지 46%, 폐지 39%입니다.

부산 돌려차기 사건 피해자 말씀입니다. ‘내 불행은 이미 정해졌다. 하지만 타인의 불행은 아직 막을 수 있는지도 모른다. 그래서 내 불행을 팔아서 남들의 불행을 겨우 샀다. 하지만 보완수사권 폐지와 검찰개혁으로 내 불행은 아무것도 아닌 싸움이 되었다’ 이렇게 이야기하고 있습니다.

국민 여론에 민감한 민주당이 왜 보완수사권만은 이렇게 고집을 부리는 것입니까? 우원식 전 의장은 국회의사당 본관 정현관에 ‘모든 권력은 국민으로부터 나온다’는 헌법 1조 2항을 새겨 놓았습니다. 이 보완수사 폐지 건이 국민으로부터 나온 것입니까? 한번 답해 보십시오.

언론도 압도적으로 반대하고 있습니다. 국민일보 ‘이제는 민주당이 답해야 할 질문’ ‘검찰에 대한 적개심·응징 심리가 형사사법 체계 기준이 되어서는 안 돼’, 아마 검찰에 대한 적개심은 노무현 전 사건에 대한 수사, 조국 수사 이런 걸 말하는 것 같습니다. ‘경찰의 수사 오류, 피해자 구제는 누가 책임지나’. 세계일보 ‘보완수사권 폐지 누가 책임질 건가’, ‘민주당 끝내 당론 채택은 무리수, 서민·약자 피해구제 수단 사라져’ 이렇게 뽑고 있습니다. 조선일보는 ‘피해자 이용보다 더 나쁜 개혁’이다. 한국경제는 ‘보완수사 통제도 제대로 관리 안 하는 경찰’, 보완수사 기간 줄었다는데 건당 누적 기간은 집계조차 안 되고 있다고 합니다. 심지어 한겨레조차도 ‘검찰개혁 최종 책임은 대통령이 진다’, 민주당의 코어 지지층도 대신해 줄 수 없다고 합니다. 사설, 중앙일보·조선일보·한국일보·서울신문·한겨레·문화일보·경향신문 모두 이렇게 이야기하고 있습니다.

언론이 공통적으로 제기하는 질문들은 피해자는 누가 보호하는가, 경찰 수사는 누가 점검하는가, 사건 지연은 어떻게 막을 것인가, 대체 장치는 실제 작동하는가, 제도가 실패하면 누가 책임지는가입니다. 아마 책임을 지지 못해서 그런지 민주당 의원 지금 누가 계십니까? 한 두 분밖에 안 계시네. 책임 못 지니까 다 나가는 것 아닙니까?

정성호 장관님, 주무 부서이니까 잘 좀 들어 주십시오.

그다음에 공소기각 판결 사유 확대입니다.

앞에도 이야기했지만 이 중요한 일을 이틀 사이에 끼워 넣어서 본회의에 가지고 왔습니다. 도둑이 제 발 저린다는 말이 있습니다마는 그냥 슬쩍 날치기해 버리자는 작심을 한 것 같아요. 보완수사권의 핵심 이슈인 형사소송법을 논의하다가 갑자기 공소기각 판결 사유를 넣었습니다. 자신들이 낸 법안에도 있지 않은 것입니다. 이런 시도, 이재명 대통령의, 이재명 피고인의 재판을 중단하고 공소를 취소하고 공소를 기각하려고 하는 시도를 끊임없이 해 오지 않았습니까? 그러다가 앞뒤 단계가 안 되니까 이제는 법원으로 책임을 떠넘기는 것이지요.

중대한 위법 수사에 의해 공소제기, 소추 재량권을 현저히 일탈해 공소제기 됐을 때, 대법원 판결 요지를 요약했다고 합니다마는 공소제기 절차가 법률에 위반돼서 무효일 때, 이미 있습니다. 갑자기 공소기각 판결 사유를 되레 끼워 넣고 확대한 이유는 이재명 대통령 재판 공소기각 위한 것이 아닌가.

아니, 자신 있으면 무죄판결 받으면 될 것 아닙니까? 더구나 억울함 풀려면 빨리 재판 해 달라고 해야 될 것 아닙니까? 게다가 현재 진행 중인 재판을 제외하는 경과규정조차 없습니다. 이러면 법원도 망가지는 거지요. 사법부도 망가지는 거지요.

이재명 대통령 그간 입장을 보겠습니다. 올 신년 기자회견에 ‘보완수사를 원칙적으로 없애자는 방향에 동의하면서도 예외적으로 필요한 경우가 있다’. 예외적으로 지금 살려 놓았습니까? 6월 8일 취임 1주년 기자회견 ‘국민이 피해를 보는 안 된다’. 6월 19일 순방 성과보고 ‘아주 최소한의 엄격한 조건하에 하면 좋겠다’, 악용 여지가 있으면 악용하지 않게 만들면 되잖아요. 다 봉쇄해 놓으면 나중에 문제가 생길 수 있다.

아니, 1호 당원인 대통령이 이렇게 이야기하고 실제 수사기관을 관장하는 정부의 수반이 이렇게 이야기하는데 민주당은 이 말조차 듣지 않는 겁니까? 벌써 레임덕이 오고 권력 누수가 생긴 겁니까?

그간 대통령의 발언을 보면 제한적인 보완수사권 조치가 확실합니다. 무엇 때문에 지금은 침묵하고 있는 것이고 강성 지지자들의 눈치까지 봐야 하는 것입니까? 최종 책임은 대통령의 몫이고 저는 여기에 비추어 보면 재의요구권을 행사할 수도 있지 않겠나 이렇게 생각을 했는데 오늘 아마 끼워 넣기로 공소기각 조항이 들어가고 이 조항이 들어가면 대통령이 혜택을 볼 수 있어서 재의요구 행사는 안 할 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 자기 득 보는데 누가 이거 행사하겠습니까?

다음, 정성호 장관과 법무부의 입장을 보겠습니다.

올해 6월 12일 ‘검찰이 1차 수사에 대해서 아무 손도 안 대면서 피해자 보호를 어떻게 할 것인지 대안을 묻고 싶다’, ‘보완수사 요구를 하다가 몇 달씩 지나간다. 지연된 정의는 정의가 아니다’, ‘여성, 장애인, 노인 등 힘없고 뺨 없는 피해자들은 어떻게 구제할 것인가’. 7월 15일 법사위 전체회의, ‘억울한 피해자가 1%도 없도록 하는 것이 중요하다’.

법무부 사례집을 두 차례 발간했습니다. 보완수사를 통해서 피해자를 보호하고 억울한 피해자를 구제한 사례 77건을 우수 사례로 모았습니다. 올 6월에는 여성과 아동, 장애인 대상의 범죄 진실을 밝혀낸 보완수사 사례를 다시 20건 더 책으로 발간했습니다. 보완수사권이 없으면 대표적인 이런 사건 97건도 모두 결론이 달라지고 사장되는 것입니다. 그런데 갑작스럽게 입장 변화를 하고 침묵하고 있어요.

6월 25일, 별다른 설명 없이 전면 폐지를 최종 입장으로 정리하고 한편으로는 사례집으로 홍보하고 한편으로는 완전 폐지에 침묵하고 있습니다. 어느 쪽이 진짜입니까?

더구나 사퇴한다는 이야기까지 하시고 있는데 사퇴의 진정성도 알 수가 없어요. 누구는 합리적이고 잘할 것 같은 장관이 오히려 더 문제다, 알리바이를 만들고 있다, 이 제도가 가져올 폐단을 너무나 잘 알고 있기 때문에 내 법무부 장관 재직 시에 검찰의 보완수사권조차 없어지는 것에 대해서 역사적으로 나는 반대했다는 알리바이를 남기고 있는 것이다. 사퇴하면 사퇴하고 평소의 소신대로 보완수사권이 필요하다면 직을 걸고라도 관철을 하든지 의견을 내야 될 것 아닙니까?

죄송하지만 2004년 저와 같이 국회에 들어와서 23년 하고 장관까지 하셨는데 뭐를 더 하시려고 하는 겁니까? 이것이 진짜 국가에 필요한 제도라면 의원직 하나 던지고서라도, 장관직뿐만 아니라 의원직 하나 던지고서라도 국민들에게 외치고 알려야 되는 것 아닙니까?

조정식 국회의장 입장을 보겠습니다.

작년 9월 12일 언론에 나가서 ‘대통령께서 보완수사권 문제를 언급하신 건 보다 현실적인 접근들을, 균형 잡힌 접근들을 우리가 할 필요가 있겠다는 취지로 읽는다. 이 문제에 대해서 대통령께서 그런 점까지 충분히 감안하면서 충분한 논의와 꼼꼼한 점검들을 통해서 결론이 내려질 거라고 본다’. 올 7월 28일 취임 기자회견에서 ‘검찰개혁의 기본 방향에는 공감하면서도 사회적 약자 보호를 위한 보완책이 필요하다’. 이게 보완수사권 되어 한다는 취지 아닙니까?

지난 9월 보다 충분한 논의와 꼼꼼한 점검들을 통해서 결론이 잘 날 것이라고 했는데 단기간에 야당과 논의도 없는 일방적인 단독 처리에 용인하고 나서고 있습니다. 불과 이틀 전 기자간담회에서도 사회적 약자 보호를 위한 보완책 마련이 필요하다고 했는데 어떤 보완책이 마련됐는지 답변해 주십시오.

여당이 폭주하면 말리고 조정하고 중재해야 되는 것인데 오히려 그런 노력이 전혀 보이지 않습니다. 과거 이만섭 의장은 합의되지 않은 사건은 전혀 상정하지 않았습니다. 이때는 직권상정 권한이 있을 때였습니다. 강창희·김형오·정의화 의장은 대통령실과 여당의 직권상정 요청을 거부하고 저항했습니다. 저는 민주당 출신 의장 중에 그런 사람을 보지 못했습니다. 오히려 당파성을 드러내고 앞장서서 중립성을 파괴하고 국회의 권위를 해쳤습니다.

법사위 법안소위에서 공소기각 확대 조항이 추가된 것은 누가 봐도 대통령 공소기각이 목적인데 행정부를 견제해야 될 입법부 수장으로서 이런 거 묵인해서 되겠습니까? 이틀 만에 이렇게 올려서 숫자로 통과시켜서 되겠습니까?

김민석 전 총리 입장 보겠습니다.

올 6월 23일 기자간담회에서 ‘숙의하라는 것이 대통령의 일관된 입장이고 저는 그것을 전적으로 이해하고 대통령 뜻까지 포함해서 논의를 진전시켜야 한다는 책임감을 가지고 있다’.

총리실 산하 검찰개혁추진단 윤창렬 단장은 ‘보완수사요구 원칙하에서 국민을 위한 형사사법체계로서 어떤 실질적 방안이 있는지 논의하고자 한다’ 이렇게 이야기했습니다.

그런데 지난 6월 25일 전당대회 출마를 앞두고 돌연 보완수사권 폐지로 돌아섰습니다. ‘저는 검사의 보완수사권이 폐지돼야 한다는 입장을 일관되게 밝혀 왔고 정부에서 논의하고 청취한 다양한 의견을 감안해서 정부의 최종 입장으로 보완수사권 폐지를 정리했다’.

대통령의 뜻을 이해한다고 했는데 왜 관철시키지 못했냐는 질문에, 왜 못 했나? 강성 지지층의 눈치만 보는 사람이 어떻게 여당 대표나 총리를 제대로 할 수 있나? 이대로 두면 입장을 바꾸었을 뿐만 아니라 수사제도가 파괴된 데 대한 김민석 전 총리의 책임도 무겁다고 할 것입니다.

법무부장관을 지낸 박범계 의원 보겠습니다.

지난 14일 민주당 의총에 참석해서 구속기한이나 공소시효 만료가 임박했거나 증거 삭제가 쉬워서 신속한 수사가 필요한 범죄의 경우 보완수사권을 없앨 때 공백이 발생할 수 있다고 했습니다.

광주 여고생 살인사건 장윤기 사건으로 불거진 경찰관 유착 증거인멸 의혹과 관련해서

는 ‘보완수사권 폐지 문제는 굉장히 고도의 논의가 필요하다. 논의를 지금부터 치열하게 하되 서둘러는 말하면서 당대표선거 이후에 결론을 내리자’고까지 했습니다.

민주당의 강성지지층이 보완수사권 폐지를 요구한다고 당대표로 나선 사람들이 그 표를 얻으려고 이러는 것 같습니다. 당대표는 잠깐 2년 하지만 한번 망가진 수사제도를 복원하는 데는 엄청난 피해와 비용과 시간과 혼란이 소요됩니다.

조국 전 의원 입장은 공소시효 임박, 사법경찰관리가 검사의 보완수사 요구에 일정 횟수 이상 불응하는 등의 경우에는 인정할 수 있다고 했습니다. 그런데 여기조차도, 이런 분조차도 이렇게 이야기를 했는데 모두 없었습니다.

개인 입장과 당론이 불일치합니다. 당론은 완전 폐지를 주장하고 있습니다. 그리고 본인이 아마 검찰에서 수사받은 것에 대한 억울함 때문에 이런 입장을 가지고 있는 것으로 알고 있는데 형사법학자이고 전 세계의 수사제도, 수사기관의 구조를 많이 공부하고 연구했지 않습니까? 이것 이래서는 안 됩니다.

민주당이 정청래 전 대표와 김용민 의원 등 강경파들에게 끌려가는 것 같습니다. ‘보완수사권 폐지에 동의하는 모든 세력이 불가역적으로 뭉쳐야 한다. 속도전이다. 강력한 개혁에는 강력한 저항이 있다’, 이것이 무슨 강력한 개혁입니까? 개악이지요. ‘기소와 수사의 분리가 대원칙이다’, 이게 어떻게 대원칙입니까? ‘경찰이 잘못하는 부분은 더 철저하게’, 어떻게 철저하게 감시합니까? 그 수사기록을 제대로 들여다본 사람이 감시할 수 있는 것이지 외부 사람이 그 복잡한 수사서류를 보면서 전문가가 아닌 사람들이 어떻게 하라는 것입니까? 시종일관 다른 사람 의견을 듣지 않겠다는 강경한 입장입니다.

진짜 당파적으로 이야기하면 저나 우리 국민의힘은 나쁠 것도 없어요. 아마 이 제도가 시행되고 나면 국민들이 난리가 날 겁니다. 그렇지만 우리 당이 조금 득 본다 해서 국민에게 손해 보는 이런 일을 그냥 둘 수는 없는 것 아니겠습니까?

이석연 국민통합위원장, 이재명 대통령을 지지하고 국민통합위원장으로 취임해 있는 분입니다. 보완수사권 폐지에 대해서 ‘헌법에 위배될 소지가 있다. 검사의 보완수사권은 어떤 형태로든 인정돼야 한다’고 이야기하고 있습니다. 현 정부의 장관급으로 몸담고 있는 분입니다. 피해자의 보호와 실체적 진실 발견, 형사사법의 신속한 정의 실현뿐만 아니라 헌법정신을 지키기 위해서도 보완수사권은 어떤 형태로든 인정돼야 한다. 현행 헌법이 체포·구속·압수수색영장 신청권을 검사의 독점적·배타적 권한으로 규정하고 있다는 점을 거론하며 제3공화국 헌법 이후 일관되게 유지되어 온 헌법 체계라고 하고 있습니다.

민주당 내 반대 의견도 많습니다. 홍기원 의원, ‘사회적 약자를 보호하고 국민 피해를 막기 위한 최소한의 안전장치다. 보완수사를 전면 금지한 결과 단 한 명이라도 억울한 피해자가 생긴다면 그것을 개혁이라고 할 수 있느냐’.

보완수사권 존치 법안들을 고민정 의원님, 광상언 의원님, 김남희 의원님, 모경중 의원님, 문진석 의원님, 민홍철 의원님, 박균택 의원님, 박희승 의원님, 이소영 의원님, 주철현 의원님이 공동으로 발의했습니다. 이렇게 위세 등등한 전직 당대표가 몰아붙이는데도 법안으로까지 반대…… 단순한 반대가 아니라 법안까지 내고 있습니다.

존경합니다. 더 목소리를 내 주시고 더 힘써 주십시오.

한 분 한 분 일일이 말씀드릴 것도 없습니다. 김남희 의원님, ‘현재 개정안으로는 피해

자 구제가 어렵고 실체적 진실을 밝히기도 어렵다. 특히 성범죄는 초기 증거 확보가 중요하고 진술이 엇갈리는 경우가 많은데 보완수사마저 없으면 억울한 피해자 문제를 해결할 방법이 없다'고 경고하고 있습니다. 검사의 직접 보완수사권은 폐지하더라도 경찰의 수사종결권을 없애고 전건을 송치해서 다시 살펴봐야…… 당연한 말이지요. 보완수사권도 뒤야 하고 전건송치도 해야 됩니다.

고민정 의원도 마찬가지입니다, '사회적 약자가 피해자인 사건에서 수사기관의 크로스체크가 가능해야 된다'. 이소영 의원, '검사가 피의자 얼굴 한번 보지 못하고 서면으로만 기소 여부를 결정하게 하는 것은 전혀 말이 되지 않는다'. '간단한 계좌 확인조차 할 수 없어서 사건을 다시 경찰로 보내야 한다면 공소시효 안에 기소를 못 할 수도 있고 핵심 사실도 제대로 확인하지 않은 채 기소했다가는 돈 많고 힘 있는 피고인이 호화 변호인단을 앞세워 무죄만 받을 수 있다'. 맞는 말이지요.

광주고검장을 지낸 박균택 의원입니다. 자신의 오랜 형사사건 처리 경험을 근거로 검사가 직접 보완수사를 해야 하는 경우가 많다고 분명히 밝히고 있습니다. 구속기간이 얼마 남지 않은 사건, 공소시효가 임박한 사건, 경찰이 표적수사나 봐주기를 한 사건, 형식적으로 보완수사를 이행하거나 이행하지 않은 사건, 필요하다고 했습니다.

김동아 의원, '검사가 법률적으로 관여하고 점검할 수 있는 체계를 만들어야 한다'.

이에 반해서 검찰에서 평생 있었던 이성윤 의원, 강경한 폐지론자입니다. 정작 본인은 서울중앙지검장 재직 시 기소 여부를 결정하기 전에 보완수사를 지시한 것이 한두 건이 아닙니다. 경찰이 종결했던 이용구 전 법무부차관 택시기사 폭행 사건도 이성윤 지검장이 이끌던 중앙지검이 다시 수사했습니다. 기소했습니다. 경찰이 각하 의견으로 보낸 사건에 대해서도 보완수사를 요구한 사례도 있습니다.

이성윤 의원님, 법조인의 양심으로서 폐지가 맞습니까? 당신이 평생 검찰에서 살아 왔던 일을 다 부정하는, 자기정체성을 부정하는 이런 일을 하고 있습니까? 검사장 시절에는 불충분한 수사만으로 기소 여부를 결정해서는 안 되며 필요한 경우 추가로 사실을 확인하고 경찰의 판단을 다시 검증해야 된다는 형사사법 기본 논리로 술하게 지휘하고 명령했지 않습니까? 지금은 검찰에 티끌 만한 수사권도 남겨서는 안 된다고 폐지를 주장하고 있는데 본인은 인지사건 수사 보완수사 하지 않았습니까?

상명하복 체제고 조직문화가 엄격한 검찰에서 오죽하면 현직 부장검사가 7월 14일 검찰 내부망 이프로스에 '오송 지하차도 참사 3주기를 맞으며, 112의 침묵 그리고 보완수사라는 최후의 보루'라는 글을 게재했습니다. 단순한 권한이 아니라 범죄피해자의 권리가 최후의 보루라면서 검찰 보완수사권 폐지에 우려를 표시했습니다.

구자현 검찰총장직무대행을 비롯한 검찰 수뇌부 여러분, 참으로 비겁합니다. 검찰청이 폐지될 뿐만 아니라 수천 명 검사의 보완수사권이 없어지는, 헌법에 반한다고 보여지는 이때 목소리 하나 내지 않고 휴가 가고, 이려고도 몇십 년을 검사를 하고 살았습니까, 대한민국 검사를?

내가 집단행동을 부추기는 것은 아닙니다. 검사의 자존심이 있고 선비의 기개가 있지 않습니까. 국회에 맡긴다? 검찰이 망하기는 망했어요. 이런 일 하기 위해 가지고 검찰총장도 임명하지 않은 채 직무대행으로 연명해 가면서 힘 빼고 이려고 앉아 있지 않습니까? 그런데 이런다고 이재명 대통령 건이 해결되고 민주당이 잘못된 일 있으면 감춰지

겠습니까?

저는 이성의 간지라는 말을 믿고 있습니다. 권력을 피해 가려고 잔꾀를 부린 일들이 한 번도 그냥 넘어간 일이 없습니다. 오히려 더 큰 처벌로 돌아옵니다. 프랑스혁명 때 단두대 만든 장본인이 단두대에 목이 잘리지 않았습니까. 저는 경찰에 보내는 이 사건 수사의 피해자들이 민주당에서 많이 나올 거라고 봅니다. 우리가 그런 정의를 믿어야 살지 그렇지 않고 이렇게 해서 어떻게 살아 가겠습니까?

심지어 경찰 내부에도 반대 여론이 있습니다. 준비되지 않은 권한은 그것이 권한이 아니라 재앙으로 연결됩니다. 본인에게 사고로 연결됩니다. 충을 잘 모르는 아이에게 충을 맡겨 보십시오. 오발 사고 나지 않습니까?

현직 경찰관들의 익명 커뮤니티에 한 경찰관은 ‘검찰에 직접 보완수사권을 주지 않고 요구권만 남기면 수사경찰들은 죽어날 것이다. 검사가 직접 처리하는 사건 비중이 적더라도 보완수사권은 꼭 필요하다’고 남겼습니다. 지금 보완수사 없이 사건 퍼 넘기는데도 이렇게 사건이 밀리고 한테 사건 보내면 수사경찰 더 안 한다는 거지요.

다른 경찰관들도 경찰은 검찰의 보완수사권 폐지를 바라지 않는다는 취지로 의견을 밝혔습니다. 이는 경찰이 검찰 통제를 원한다는 것이 아니라 검사가 직접 처리하는 간단한 사실 확인과 증거 보완까지 모두 경찰에 내려 보내서는 안 된다는 현장의 우려를 반영한 거지요.

경찰 출신 변호사는 이렇게 이야기합니다, ‘경찰에서 검찰 보완수사 요구를 받으면 형식적으로 해서 보낸다. 보완수사요구권만 남기게 되면 기관 사이에서 기록이 오가면서 결국은 책임 소재가 사라질 것이다’. 수많은 사람이 이렇게 외치고 있습니다. 그런데 보완수사권 없애야 된다는 사람은 정청래 의원을 비롯해서 몇 명은 이렇게 하고 있는데 다 끌려가고 있습니다.

검찰과 특검의 피해는 민주당 몇 건 있다고 하는데 보수정당 쪽이 훨씬 더 많이 받았습니다. 특검으로, 특별수사로 인한 전직·현직 대통령들의 구속부터 얼마나 많은 보수인사들이 검찰에서 수사 과정에 목숨까지 버리고 처벌을 많이 받았습니까? 검찰로부터 받은 피해가 있다면 민주당보다 국민의힘이 훨씬 더 많습니다. 그런데 자신들은 전혀 잘못이 없는데 억울하게 당했다는 몇 건 가지고 이렇게 국가사법체계를 파괴하고 비트는 것입니다.

고기 한 마리 구해 내기 위해서 그물 자체를 다 찢어 버리는 것입니다. 국민들이 모르는 것 같지만 다 기다리고 있습니다. 선거 때 다 반영하지 않습니까? 지나고 나서 아차해 봐야 소용없습니다. 내가 권한을 쥐고 있을 때는 내가 칼끝으로 상대방의 목을 겨누고 있는 것 같지만 아차 하는 순간에 칼 뺏기면 그 칼은 바로 내 목을 향하는 것입니다. 민주당 꼭 명심하십시오.

다음, 아까 스스로 친민주당이라고 했던 박찬운 교수, 위헌 논란 제기하고 있습니다.

이석연 국민통합위원장뿐만 아닙니다. 2022년 헌법재판소가 권한쟁의 사건에서 수사권은 입법사항이라고 판단했으니 헌법적 논란 끝났다, 입법하면 끝이다 생각할 수 있지만 그때와는 상황이 다릅니다. 당시에는 검사에게 형소법 제196조제1항에 따른 일반적 수사권이 있었고 검찰청법 제4조가 수사개시 범위를 제한했을 뿐입니다.

이번 개정은 형사소송법 제196조제1항이 통째로 삭제되고 검찰청까지 폐지되면서 검사

의 수사권은 근거조항 자체를 잃어버린 것입니다. 수사권의 축소를 입법사항으로 정하는 것이 아니라 수사권을 아예 없앤 것입니다. 헌법에 검찰의 수사권을 조금이라도 인정한 것이 있다면 이건 바로 위헌이지요. 지난 2022년 헌재는 5 대 4로 반대의견의 핵심 논리는 앞으로 권한쟁의가 제기될 경우에 바뀔 수도 있습니다.

헌법 제12조 3항 ‘체포·구속·압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라서 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다. 다만, 현행범인인 경우와 장기 3년 이상의 형에 해당하는 죄를 범하고 도피 또는 증거인멸의 염려가 있을 때에는 사후에 영장을 청구할 수 있다’, 그다음에 16조는 ‘검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다’ 이렇게 하고 있습니다.

당시 위헌 의견은 검사의 영장 신청을 그 자체로 헌법상 수사권의 행사라고 보았습니다. 법관에게 영장 발부를 신청하는 행위가 범인을 발견하고 증거를 수집·보전하는 국가의 수사 기능을 실현하는 과정이기 때문입니다. 이 논리에 따르면 헌법 제12조 3항과 16조는 단순히 영장주의만 선언한 것이 아니라 헌법 자체가 검사를 수사 기능의 주체로 인정했다는 의미입니다. 수사 기능은 소추 기능을 실효적으로 수행하기 위한 수단이므로 수사권의 제한이 지나쳐서 소추 기능 자체를 형해화하는 수준에 이른다면 이건 위헌인 거지요.

그렇다면 검사의 소추 기능을 형해화하지 않기 위해 최소한 어느 정도 수사 기능이 보장돼야 하는가? 2022년 헌재 결정에서 수사권은 입법사항이라는 것은 바로 이 문제와 관해서 판단한 것이지 수사권 자체를 소멸시키는 판단이 아니라는 것입니다.

다음 헌법소원, 국민이 주체입니다. 2022년 위헌이 아니라는 헌재의 다수의견도 방론에서 입법으로 국민의 기본권이 제한되는 경우 법적 관련성이 있는 국민은 헌법소원을 통해서 다룰 수 있다고 했습니다.

기소는 개인이 받을 수 있는 가장 무서운 국가적 강제처분 가운데 하나인데 보완수사가 폐지되면 피의자는 기소 여부를 최종적으로 결정하는 검사 앞에서 자신에게 유리한 사실을 해명하고 필요한 조사를 요구할 수 있는 권한을 잃어버리게 됩니다. 이러면 국가적으로 얼마나 혼란이 오겠습니까? 또 집권했다고 자기편 헌법재판관 많이 넣어서 이것 위헌 안 만들게 하려고 하면 헌재가 망가집니다.

부실하거나 불완전한 기록에 기초한 기소는 불필요한 형사재판을 초래하고 공정한 재판을 받을 권리를 침해할 뿐만 아니라 법정 자체가 수사기관이 되어 재판이 하세월이예요. 유죄도 못 하고 무죄도 못 하고 증거 가져오라고 하고. 이건 피해자가 자신의 사건에 대한 적절한 형사절차를 보장받을 권리를 침해한 것입니다. 근대 사법은 원칙적으로 사적 보복을 금지하고 공익의 대표자인 검사가 피해구제를 하도록 돼 있는 것 아닙니까?

해외사례 술하게 많습니다. 입만 열면 수사과 기소 분리원칙이라고 하는데 수사과 기소가 완전 분리돼야 된다는 주장에 대한 해외사례들을 보겠습니다.

(영상자료를 보며)

독일 검찰청에는 수사관이 없다, 영국은 수사과 기소가 분리되어 있다, 미국에서는 검사가 직접 수사하지 않는다, 일본의 경찰은 독립적으로 수사하고 검사는 사실상 수사하지 않는다, 이라고 있습니다. 일부 사실이기도 합니다. 하지만 잘못된 부분도 굉장히 많습니다. 제도 전체를 확인하고 비교하는 것이 아니라 결론을 정해 놓고 조문만 찾아서

역지로 이유를 대고 있습니다.

해외에서 수사·기소의 분리는 기능의 단절이 아니라 수사·기소 협업관계를 구축하고 있습니다.

독일 형사사법체계에서 검사는 수사의 주재자로서 경찰을 지휘하는 구조를 함께 이해해야 됩니다. 독일 검찰은 유불리한 사건을 모두 조사하고 또 경찰에 수사를 요구합니다. 독일 형소법 제160조는 공소제기 여부를 결정하기 위해서 검찰이 사실을 조사하고 불리한 사정뿐만 아니라 유리한 사정도 확인하도록 하고 있습니다. 검찰이 스스로 조사하거나 경찰을 통해서 조사할 수 있도록 보완수사권을 인정하고 있습니다.

영국은 수사와 기소가 분리되어 있다는 사실 역시 경찰제도와 CPS의 성립 과정이나 전통을 살펴봐야 이해할 수 있습니다. 조직은 분리되어 있어도 중대하고 복잡한 사건은 초기부터 공동으로 설계하고 대응합니다. 왕립검찰청의 공식 지침은 사망, 강간과 중대한 성범죄, 복잡하고 민감한 사건에서 경찰이 수사 초기부터 검사의 조언을 구하도록 돼 있습니다. 검사는 필요한 증거, 추가조사, 법률 요건, 자산 환수, 수사 범위에 대해서 조언하고 경찰과 공동 행동하고 기한을 정하게 돼 있습니다.

영국을 근거로 보완수사 기능을 전면 차단해야 한다고 말하려면 영국식 조기조언과 공동사건 관리, 디지털 인터페이스 이행 책임까지 모두 도입해야 합니다.

미국도 마찬가지입니다. 검사의 역할은 연방제와 주별 검사제도, 대배심제도와 플리바게닝 그리고 기소 과정에서의 역할을 떠나서는 설명될 수가 없습니다. 연방 사건에서는 수사기관과 연방검사가 수사 초기부터 영장, 대배심, 증거 수집, 법률 적용을 협의하고 공동으로 진행합니다.

일본 검찰은 직접수사를 자제하는 법률문화를 가지고 있을 뿐이지 검사는 법률상 일반적 수사권과 경찰에 대한 지휘권을 그대로 가지고 있습니다. 그 유명한 동경지검 특수부가 거약을 잠들게 하는 직접수사를 하지 않습니까?

검사의 직무에 관한 국제적 원칙과도 반하고 있습니다. 국제적 원칙이 너무 길고 지루하겠습시다마는 좀 살펴보겠습니다.

검사의 직무에 관하여 유엔과 유럽평의회가 수년에 걸쳐서 정립한 국제기준이 있습니다. 보완수사권 폐지는 국제기준이 검사에게 부과하는 최소한의 의무조차 이행할 수 없게 만드는 것입니다. 검사의 권한을 줄이는 일이 아니라 적절한 기소권 행사와 경찰 수사에 대한 통제가 있어야 한다는 것은 검사의 고유기능을 해체하는 것과 같습니다.

유엔의 검사의 역할에 관한 지침, 기소를 모든 검사의 본질적 직무로 선언하면서 법률이 허용하는 경우 범죄의 수사와 그 수사의 적법성에 대한 감독까지 검사의 적극적인 역할에 포함시키고 있습니다. 수사 관여 형태는 나라마다 다를 수 있음을 인정하되 검사의 정상적인 직무로 보고 있는 것이지요. 나아가 검사는 피의자에게 불리하든 유리하든 모든 정황에 주의를 기울여야 하고 공정한 수사 결과 혐의가 근거 없는 것으로 드러나면 기소를 개시하거나 계속해서는 안 된다, 이런 것들이 한두 가지가 아닙니다.

유럽평의회 각료위원회 권고사항, 형사사법체계에서 검찰의 역할, 유럽판사자문회의와 검사자문회의 공동으로 채택한 보르도 선언, 유럽검사자문회의 로마헌장 의견 제10조, 이 네 가지 문서들을 관통하는 검사상은 검사가 경찰이 보낸 기록을 받아서 도장만 찍는 사람이 아니라는 것. 기소라는 중차대한 결정을 내리기 전에 수사가 적법했는지, 빠진 것은

없는지, 피의자에게 유리한 정황은 없는지, 확인하였는지를 실질적으로 검증하는 기관이라는 것이지 어디에도 수사를 하지 마라는 조항은 없습니다.

연성독재라는 말이 있습니다. 선출된 독재라는 말이지요. 탱크와 총과 곤봉이 아니라 국민이 선택한 선거 결과에 의해서 형식적으로는 합법적 테두리 안에서 진행되는 독재입니다. 민주주의로 민주주의를 죽이는 것이지요. 위장술이 매우 뛰어나며 국민 일부는 열성적인 지지율을 보이거나 대부분은 무슨 일이 일어난지도 모르는 경우가 많다고 합니다.

차베스가 통치하던 2011년 베네수엘라 민주주의에 대한 국민 여론조사에서 응답자의 51% 이상이 10점 만점에 8점을 주었습니다. 실체는 시험관에 누워 있으면서도 행복한 삶을 살고 있다고 착각하는 매트릭스 민주주의입니다. 민주당은 이런 민주주의를 바라는 겁니까, 우리나라를?

지금 대한민국의 현실을 보면 진행되고 있는 형사소송법 처리를 비롯해서 그간 민주당이 통과시키고 일방 처리한 나름의 형식적·합리적 법안 중에서 민주주의 원리에 맞지 않고 헌법 원리에 맞지 않고 시장 원리에 맞지 않는 법안들이 얼마나 많습니까?

그리고 민주당이 의욕적으로 진행했던 사건들 중에서 사립학교법 개정안, 시행도 못하고 개정됐지요? 국가보안법 폐지, 그 난리 치다가 아직도 시행하고 있지요? 테러방지법, 처음 필리버스터 써 가며 울며불며 반대하던 법안 왜 지금 다수고 집권하면서도 글자 하나 고치지 않습니까?

이런 실태 사과하고 국민에게 용서를 구했습니까? 그런 사건들은 그냥 지나갈 수……. 이걸 지나갈 수가 없습니다. 이 법의 시행 효과가 그대로 국민에게 남아서 불편을 주기 때문에 이 사건은, 반드시 인과응보를 이 법안은 받을 것입니다.

안전조정위원회도 마찬가지입니다. 지난 20대인가요? 선거 끝나고 나서 우리 당이 앞장서서 약속을 지킨다고 소위 안전조정제도, 필리버스터제도 만들었습니다. 이거 한두 개 편법 방법을 쓰면서, 필리버스터도 쪼개기로 회기 하루 이틀 정해서 다 막고 안전조정제도라는 것도 숙의하라고 만든 제도인데 자기 당 의원을 탈당시켜서 무소속으로 만들어서 야당으로 치지 않나 늘 같이 행동하는 조국신당 의원을 야당으로 쳐서, 안전조정제도 없는 것보다 훨씬 못합니다. 하루 만에 후닥닥 해치우는 이런 짓들을 무시로 하고 있어요.

제가 우리 당 원내지도부에 요구했습니다, 민주당도 민주당이지만 이런 국회를 책임지고 있는 전현직 의장들에 대해서 백서를 만들어라. 우원식 전 의장과 조정식 현 의장이 어떻게 중립적이지 않고 민주주의를 파괴했는지 백서를 만들고 그 내용을 당사자들에게 보내서 의견을 구하고 책으로 만들어서 남겨라.

이번 형사소송법 개정안에 대한 안전조정위 역시 민주당과 뜻을 같이하는 조국혁신당 박은정 의원을 참여시켜서 안전 조정이 아닌 안전 날치기로 하루 만에 통과시켰어요. 너무한 거 아닙니까?

민주당은 합법을 가장해서 진짜 이렇게 하고 있습니다. 입만 열면 내란, 내란이라고 하는데 이것이야말로 연성 쿠데타고 연성 내란 아닙니까? 대한민국헌법 체계를 파괴하고 대한민국 건국 이후에 쌓아 왔던 이런 정교한 제도를 조금의 문제가 있다고 다 뺏고 파괴하는 것 아닙니까?

민주당 의원들께 간곡히 요구합니다.

낙엽이 하나 떨어지면 그저 떨어지는 것이 아닙니다. 가을이 옵니다. 제비 한 마리 날

아오면 그것이 봄을 알리는 겁니다. 역대 정권들 자세히 관찰해 보면 망조로 들 때 망조 드는 조짐들이 다 있습니다. 개별적으로 모여서는 ‘이것 안 되는데’ 이야기합니다. 그러나 워낙 광풍이 불고 휩쓸려 가니까 혼자서 이거 안 되는데 하다가 결국 그 일이 돼서 망하면 ‘봐라, 내가 그때 그 이야기하지 않았느냐’ 다 이런 짓을 되풀이하고 있습니다. 우리 당도 그런 실패를 몇 번 되풀이했습니다. 이거 아닌데 하고 혼자 말하고 몇 명 이야기하다가 결국 일이 생기고 정권이 무너지고 합니다.

우리 국민들 바보 같습니까? 공소기각, 재판 중단시키고, 유죄판결 나면 대통령 등록 자격조차도 없을 사람을 재판 중단시켜서 아직도 미정인 상태로 집권하고 있고, 공소 취소해 보려고 그렇게 노력하다가 안 되니까 이제 공소기각으로 넣어서 법원 도움을 받아서 처리하겠다? 법원 도움 받으려면 무죄하면 되지 않습니까, 무죄.

흔히 일 저질러 놓고 그 일을 끝이곧대로 수습하지 않고 편법으로 수습하려고 하다가 저지른 일보다도 훨씬 더 큰 벌을 받는 경우 많이 봤습니다. 이거 이리하지 마십시오.

민주당 의원들, 특히 반대 의견을 낸 의원들 행동해 주십시오. 아무 일도 일어나지 않는 것이 아닙니다. 그런 우려가 그대로 다 일어납니다.

특히 정성호 장관, 소신 관찰하십시오. 이제 무슨 사표 내니 이러면 안 되니 이리하지 마십시오. 강하게 이야기하십시오. 인심 안 잃고 어떻게 대의를 세울 수 있습니까? 내 אלי바이, 나는 반대했다 그리고 민주당과 척지지 않겠다 이거 안 됩니다.

역사와 국민은 여러분들이 한 일, 비겁한 일 다 기억하고 기록하고 할 것입니다. 적어도 역사와 국민 앞에 우리 자식들이나 지역구 유권자들에게 비겁한 일은 하지 않아야 될 것 아닙니까?

다시 한번 말씀드립니다. 술과 매와 민심은 정직합니다. 술 마시면 마신 만큼 내 몸 안에서 다 해결해야 됩니다. 매 맞으면 내가 아프고 매 맞는 만큼 내 몸이 상처를 입고 나야 합니다. 민심 똑같습니다. 술이나 매처럼 눈에 당장 보이지는 않지만 하나하나 다 기록하고 기억하고 새깁니다.

그러나 그때 민주당이 심판 받아 본들 뭐 합니까? 피해 입은 국민들 망가진 제도 회복할 방법이 없는데요. 그 매몰 비용은 얼마 합니까? 수사청 곧 시행한다고 하면서 수사관도 제대로 확보하지 못하고 이런 짓 하고 있지 않습니까? 문제가 생기면 보완한다, 문제 생길 게 뻔한데 왜 보완하지 않습니까?

지금쯤 호박이 클 때 보면 계속 뻗어 갈 것 같습니다. 이제 8월 지나면 호박 더 이상 못 큼니다. 민주당 집권 이것 계속하고 이렇게 덮고 넘어갈 것 같아요? 검찰이 문제 있다고 너무 뜨겁다고 온수 조절하지 않고 바로 찬물 트는 이런 짓 좀 하지 마시다. 검찰 인지수사권 없애고 보완수사권 뒀다가 보고 문제 있으면 없애고 하면 될 것 아닙니까? 왜 이렇게 나라 전체를 시험에 넣고 혼란에 빠뜨리려고 하는 것입니까?

정말 할 말 많습니다. 한 이십몇 년 해 오면서 각 정권의 성공과 실패를 많이 봐 왔습니다. 앞장서서 설치하는 몇 사람, 광기 어린 몇 사람, 저게 아닌데 하는 걸 알면서도 사람 관계 해치기 싫어서, 불화하기 싫어서, 조금 더 의원 더 하고 싶어서 비겁했던 일들 저도 겪었고 많이 봤습니다. 이것 아닙니다.

경찰도 반대하는 의견이 많지 않습니까? 경찰 이것 권한 가져간다고 좋지 싶습니까? 당장 보십시오. 향경, 향찰 경감 이상 인사 이동한다고 하니까 난리 나지 않았습니까? 이

뒷감당 어떻게 하려고 합니까?

저는 국민들이 알기 위해서 제가 지금까지 한 일을 몇 번이라도 더 되풀이할 자신이 있습니다. 이 제도 국민들에게 피해만 끼치는 제도다. 1%도 채 되지 않는 정치적 사건 그것 때문에 민주당이 몇몇 사건에서 조국 전 의원이 몇몇 사건에서 본인이 스스로 억울하다고 법원의 유죄 판결 나고 증거들이 있지 않습니까? 그것 가지고 일시적으로 선거 때 다수 의석을 얻었다고 마구잡이로 수사제도 망치고 헌법제도 망치고 말하자면 실질적인 연성 내란을 하고 있는 겁니다.

부디 반대 의견을 내고 우려했던 민주당 의원님들 몇 분씩이라도 민주당 의원들께 더 이야기해서 이 법 막아야 합니다. 그러지 않으면 민주당 정권의 실패로 바로 연결될 것입니다. 그때 되면 모두 단체 뒤에 숨어서 나는 반대했다 이려고 있을 겁니까?

여기 지금도 자리에 앉아 계시는 민주당 의원님들 부디 좀, 이것이 무슨 민주당과 우리 국민의힘 사이의 당리당락 문제입니까? 시에 그런 게 있지 않습니까? ‘꽃이 피기는 어려워도 지기는 잠깐이더군’. 이 제도 구축하고 거기에 맞는 사람, 시설 만드는 데 얼마나 많은 노력과 그것이 있었습니까? 부작용이 있으면 조금씩 고쳐야지요. 물이 뜨거우면 찬물을 조금만 섞어야지요. 물이 좀 덥다고 온수 나오는 것 잠그고 찬물만 틀어 쫓혀서야 되겠습니까? 그리고 강성 당원 몇 명이 주장한다고 전당대회 앞두고 그 표 얻기 위해서 이런 비겁한 짓을 해야 합니까?

국민 여러분!

민주당이 앞장서서, 민주당 출신 의장이 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 적고 있습니다. 그러면서 국민들이, 전문가들이, 언론이, 심지어 민주당 진영에 몸담고 있는 사람들까지도 우려하고 반대하는 이것들을 밀어붙이고 있습니다. 그 속내는 좋게 해석하면 지금까지 검찰의 일부 잘못된 행태에 대한 자신들의 반격이라고 생각하지만 달리 보면 자신들의 죄를 덮고 인사라든지 보직이라든지 이런 걸로 마음대로 통제 가능한 경찰에 사건을 쥐서 덮고 막고 하려고 하는 것입니다.

경찰, 이것 가지고 간다고 절대 축복받을 일 아닙니다. 아까 했지 않습니까? 일 많아서 죽어 나고 일 잘못 처리해서 민원 받고 경찰은 아마 술하게 수사 잘못으로 소송당할 일이 많을 것입니다. 일본 법률 서적을 보면요 경찰과 검사들의 수사 오류로 인한 국가 손해배상 사건 책이 몇 권입니다, 우리나라에는 없지만. 이 권한 가지고 간다고 절대 경찰에 좋은 것 아닙니다. 그러니까 심지어 누가 좀 봐 줬으면 좋겠다는 것 아닙니까? 그리고 모든 국민에게 사건 밀리는데 경찰관이 전문가가 아니어서 이것 당신이 처벌하려면 변호사 자문서 받아 오너라, 이것 말이 되는 겁니까?

그다음에 이재명 대통령 공소기각 노리고 이들 사이에 끼워 넣는 이런 짓을 하는 겁니까? 자기들끼리 거래지. 그리고 대통령, 법무부장관, 총리 다 비겁하잖아요. 보완수사권도 있어야 된다고 그렇게 하다가 이제 꼬리 딱 내리고 있는 것 아닙니까? 보완수사권 이야기 다시 하면 당선되기를 원하는 당대표에게 불리하다고 이러는 것 아닙니까? 우리 국민들이 민주당 당대표 불쏘시개입니까?

조정식 의장님이나 정성호 의원이나 저나 다 2004년에 의원 돼서 잘 압니다. 이렇게 의원 생활을 마치고나 해서는 안 되는 것 아닙니까. 예비군복만 입으면 멀쩡하던 사람들이 이상해지잖아요. 혼자선 책임진다 하면서도 여러 명이 모이면 그 뒤에 숨어서 나중에

구구한 변명 할 겁니다. 내가 대통령이지만 당에서 안 되는 것 어떻게 하느냐.

이 법안 발의한 김승원 의원님 오셨네. 판사 하시지 않았습니까? 수사 현실 보시지 않았습니까?

제가 오늘 나온 이유는 분명합니다. 이 법 통과 못 막는 것 압니다. 그리고 이 법이 어떻게 될지도 압니다. 그런데 여기에 앞장선 사람이나 비겁하게 막지 않은 사람들 제가 역사나 지역구민이나 자기 자식들에게 이름 남기려고 나와서 이렇게 외치는 겁니다.

(「70년 동안 집중된 검찰권력의 폐해 아시잖아요」 하는 의원 있음)

폐해를 뭐를 알아? 폐해 이야기했잖아요. 법조인이 최소한 기본적으로 가지는 법조인의 양심은 있지 않습니까? 앞으로 내가 여기에 이름 올렸던 사람들 이 법 시행되고 부작용 나올 때 무슨 이야기 하는지 일일이 내가 물어볼 겁니다.

(「그것 6선, 7선 하셔야 되는데요」 하는 의원 있음)

국민이 해도 물어볼 수 있지 그것 왜 못 물어봐요. 의원 안 하면 더 세계 물을 수 있어. 매일 집 앞에 가서 따져 묻고 책임지라고 할 수 있어.

조정식 의장님 안 계시네.

입만 열면 수사와 기소 분리, 그것 원칙 아닙니다. 외국의 예도 봤고 보완수사권이 없을 때 어떤 일이 생기고 검찰에 어떤 일이 생기고 국민에게 어떤 일이 생기고 경찰에 어떤 일이 생기고 잘 봤지 않습니까? 뻔히 보이는 일을 이렇게 가고 있는데 정말 국민 여러분, 언론인들 이것 좀 잘 알려 주십시오. 모든 언론들이 사설에서 이것 안 된다고 쓰고 있지 않습니까? 이런 오만이 어디 있습니까? 정청래, 박은정, 김 모, 이 서너 사람이 나서서, 조국.

제가 집중도를 높이기 위해서 시간은 짧지만 이 정도로 마치겠습니다. 뒤에 우리 당에도 여러 분들이 준비하고 있고 또 많은 분들이 계시기 때문에……

예? 어떻게 해요?

(「6시까지 해 주시면 안 돼요?」 하는 의원 있음)

6시까지? 아니, 민주당이 와서 한번 해 봐요. 준비가…… 그렇게 오래 준비했는데 그걸 안 해서 어떡해요?

여러분, 오래 계신 우리 국민의힘 의원님들도 참 고마운데 이것 진짜 문제입니다. 우리 당협별로나 이런 데도 열어서 국민들에게 알리고, 모든 언론이 앞장서고 있어요. 시행되면 결과는 불을 보듯 뻔합니다. 이것 우리 계속 이어 가야 됩니다. 막지는 못하지만 우리에게 불리한 것도 아니에요. 그런데 나라가 절단 나고 국민이 절단 나니까 제가 이러는 것 아닙니까?

나는 똑똑히 볼 겁니다. 이 법안 발의한 사람들, 앞장서서 주장한 사람들, 관계 자리에 있으면서 막지 못한 사람들. 특히 법무부·검찰의 고위 간부들, 비겁하기 짝이 없는 자들이에요. 자기들 평생 살아왔던 발밑을, 한 일을 다 부정하고 하는데 말 한마디 못 하고 비겁하게 ‘국민이 피해 본다’, ‘우려한다’ 이게 할 짓입니까? 언필청 민주화운동 할 때 법조인들, 일제 때 법조인들 칭송하면서 남아 있는 자들이 그 정도밖에 안 되면 검찰이 당해도 싸, 이것.

(「검찰은 당해도 쏠데 국민이 당하니까 문제지요」 하는 의원 있음)

그게 문제지요. 그게 문제지요.

다시 한번 정리하겠습니다.

이 법안, 국민에게 전혀 도움이 되지 않습니다. 민주당 범죄를 덮기 위한 의도가 보입니다. 대통령 공소기각해서 처벌 안 하기 위한 의도가 보입니다. 국민들에게 전혀 도움이 되지 않습니다. 몇몇이 하는데 민주당, 국민·언론·전문가 모두 반대하는데 밀어붙이고 있습니다.

여러분, 표로써 응징해 주셔야 됩니다. 민주당 의석 많으니까 진짜 별의별 짓 다 하고 있습니다.

우리 당 잘못된 것 많습니다. 선거 때 여러 번 응징받았습니다. 그러나 이대로는 안 됩니다. 권력은, 국민은 힘 있는 권력을 상시적으로 감독하고 하셔야 됩니다. 부디 민주당에 대해서 엄중하게 나무라고 다음 선거에서 민주당을 심판해 주시기를 바라겠습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.

마치겠습니다.

○부의장 남인순 주호영 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(김승원)

(17시38분)

○부의장 남인순 다음은 김승원 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

(「김승원 의원님, 몇 시간 하실 거예요?」 하는 의원 있음)

(「넉넉하게 하세요」 하는 의원 있음)

○김승원 의원 3시간 정도……

한번 해 보겠습니다. 감사합니다.

아이고, 다 나가셨네.

존경하는 국민 여러분 그리고 남인순 국회부의장님과 현재 본회의장에 계시는 박정현 그리고…… 가만있어 봐, 우리 의원님 성함이 갑자기……

(「송옥주요」 하는 의원 있음)

송옥주 위원장님, 문금주 의원님 감사합니다. 그리고 국민의힘에는 김승수 원내운영수석께서 함께 계십니다.

저는 더불어민주당 법제사법위원회 간사 수원시갑 국회의원 김승원입니다.

오늘 저는 대한민국 형사사법의 새로운 전환점이 될 형사소송법 일부개정법률안에 대한 찬성토론을 위해 이 자리에 섰습니다.

어제는 대한민국 형사사법의 큰 전환을 이루는 역사적인 결정이 내려졌습니다. 70년 동안, 정확히는 78년 동안 유지되어 온 형사절차를 국민의 기본권 중심으로 다시 설계하는 형사소송법 일부개정법률안이 의결된 것입니다.

이번 개정안은 오는 2026년 10월 2일 시행되는 검찰청법 폐지와 공소청법, 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행에 맞추어 새로운 형사사법체계를 완성하기 위한 마지막 입법입니다.

이제 검찰개혁 완수까지는 단 한걸음만 남았습니다. 오늘 이 법안이 본회의 문턱을 넘는 순간 대한민국은 마침내 78년 동안 이어져 온 그 지긋지긋하고 가진 자, 기득권 중심의 검찰 형사사법체계가 국민 중심의 기본권이 보장되는 형사사법체제로 전환되는 역사

적 첫걸음을 이루게 됩니다.

존경하는 국민 여러분!

이 법안은 결코 하루아침에 만들어진 법이 아닙니다. 누군가의 즉흥적인 발상도, 어느 한 정당만의 독단적인 결정도 아닙니다. 수많은 토론과 숙의, 치열한 고민 끝에 국민과 함께 만들어 낸 결실입니다.

저 역시 국회의원으로서는 이미 2021년 수사와 기소를 분리하는 법안을 제출하였습니다. 그로부터 벌써 6년이 지났습니다. 올해는 법제사법위원회 간사이자 법안심사제1소위원장으로서 그리고 국민주권정부를 함께 만들어 가는 민주당의 일원으로서 국민께 드린 약속은 반드시 지켜야 한다는 사명감 하나로 밤낮없이 달려왔습니다.

7월 초 후반기 법제사법위원회가 출범한 이후 불과 한 달 남짓 동안 법사위는 모두 열 네 차례의 공식적인 논의를 이어 갔습니다. 전체회의 다섯 차례, 법안심사소위원회 아홉 차례, 단 한 번의 회의도 형식적으로 진행되지 않았습니다.

국민과 당원의 목소리를 경청했습니다. 검찰과 경찰의 의견도 들었습니다. 변호사와 학계, 시민사회와 피해자단체의 목소리도 빠짐없이 검토했습니다. 검찰개혁추진단은 물론 법무부, 경찰청, 공수처, 법원행정처 등 관계기관과도 끊임없이 협의했습니다. 민주당뿐만 아니라 조국혁신당과 진보당의 의견도 반영했고 국민의힘에서 대표발의한 법안에 대해서도 심도 있게 논의를 했습니다. 그러나 국민의힘 법안은 생각도 달랐고 방법도 달랐습니다. 그들 주위에는 힘 있는 자만이 있는 듯 보였습니다.

저희는 국민을 위한 형사사법체계를 만드는 그 하나의 목표를 위하여 그리고 단 하나의 대의를 위하여 머리를 맞대고 수없이 토론했고 조문 하나하나를 끝없이 다듬었습니다. 그렇게 오랜 숙의 끝에 오늘 국민 여러분 앞에 당당히 보고드릴 수 있는 형사소송법 개정안을 완성했습니다.

존경하는 국민 여러분!

이제 이번 형사소송법 개정안의 핵심 내용을 말씀드리겠습니다.

저는 이 법의 또 다른 이름을 형사사법 정상화법이라고 부르고 싶습니다. 이번 개정안은 검찰개혁 그 자체를 위한 법이 아닙니다. 물론 검찰이 해방 이후 78년 동안 수사권, 기소권, 불기소권, 형집행권, 영장청구권, 가석방권 그리고 몰수·추징·환수까지 모든 형사사법 권한을 독점하면서 수많은 폐해를 일으킨 것 역시 사실입니다.

그래서 그중에 수사권만큼은 사법경찰관 중심으로 하고 나머지는 검찰이 아직도 보유하고 있되 영장청구권과 기소권을 가지고 사법경찰관의 수사가 적법하고 인권에 맞도록 제도를 설계하고 서로 협력하는 취지로 이번 형사소송법 개정안을 마련하게 된 것입니다.

즉 수사권과 공소권을 합리적으로 분산하여 적법절차를 확립하고 피해자의 권리를 강화하며 공정한 재판을 받을 권리를 더욱 두텁게 보장하기 위한 국민의 법으로서 형사소송법 개정안을 만들게 된 것입니다.

지금부터는 형사소송법 3대 원칙을 중심으로 법안의 내용에 대해서 간략히 우선 말씀드리겠습니다.

첫째, 이 법은 피해자 보호를 획기적으로 강화했습니다.

그동안 형사절차에서 상대적으로 소외되었던 피해자와 사건관계인의 절차적 권리를 대

폭 확대했습니다. 불송치 결정에 대한 안내와 이의신청 절차를 명확히 하고 수사기록에 대한 열람·등사 및 피해자 측의 자료제출 그리고 의견 진술 등 권리구제 절차를 제도적으로 보장했습니다. 국민께서 억울한 피해를 입었을 때 국가가 그 목소리를 듣고 더욱 두텁게 보호하려는 형사절차를 마련한 것입니다.

두 번째, 수사의 전문성과 완결성을 높였습니다.

검찰의 직접수사권과 보완수사권은 폐지되었지만 이에 대한 탄탄한 보완 제도를 마련했습니다. 보완수사 요구와 재수사 요구 절차를 명확히 규정했고 사건 관계자에 대한 사실관계 확인 절차를 체계화했습니다. 검사에게는 객관 의무를 뒤 진실을 왜곡하지 말도록 했고 피의자는 피해자는 어느 한쪽에 치우치지 말고 공정하게 업무 처리를 하도록 법에 명시했습니다. 또한 검사의 강제수사 절차와 증거법 체계도 함께 정비하여 수사의 완결성과 법적 안정성을 높였습니다.

셋째로 수사 모든 과정을 기록하게 하고 그 수사의 책임성을 강화했습니다.

수사와 공소 업무를 전산시스템으로 체계적으로 관리하고 압수수색 검증 과정에서 미국 등 주요 선진국 사례를 참고해 수사관에게 보디캠 착용을 의무화했습니다. 피의자 신문 등 주요 조사 과정에 녹음 근거도 마련하여 수사의 투명성과 책임성을 한층 높였습니다.

이처럼 이번 개정안은 국민의 기본권을 더욱 두텁게 보장하기 위한 형사사법체계의 근본적인 개혁입니다. 피해자는 더욱 두텁게 보호하고 수사는 더욱 책임 있게 이루어지며 공소는 더욱 공정하게 행사되도록 하는 것 바로 이것이 이번 형사소송법 개정안이 지향하는 새로운 형사사법의 모습입니다.

다시 한번 말씀드립니다. 이번 법안의 이름은 형사사법 정상화법입니다. 그것도 78년 만에 이루어진 것입니다. 검찰은 기소에 전념하고 수사는 사법경찰관의 책임 아래 이루어지며 피해자는 더욱 두텁게 보호받는 나라, 기형적으로 권한이 검사에게 집중되어 있던 대한민국 형사사법체계를 헌법이 요구하는 견제와 균형의 원리에 맞게 바로 세우는 역사적인 이정표가 바로 이 법안입니다.

형사사법 정상화법이 본회의를 통과한다면 대한민국은 더 이상 권력이 국민 위에 군림하는 형사사법체계가 아니라 국민의 기본권을 가장 먼저 지키는 형사사법체제로 나아가게 될 것입니다. 무소불위 권력은 견제를 받게 될 것이고 법 앞에 평등은 더욱 굳건해질 것입니다. 국민주권의 원칙은 형사 영역에서도 비로소 온전히 실현될 것입니다.

지난 76년간 자행되었던 무소불위의 검찰권력의 역사에 대해서 말씀을 드리겠습니다.

혹시 의원실에서 PPT 준비되었나요?

우선 쌍방울그룹 친윤석열 사외이사 자료화면을 띄워 주시기 바랍니다.

(영상자료를 보며)

쌍방울그룹은 주가조작을 통해서 수천억대 불법 수익을 창출했다라고 하는 의혹이 있고 그에 대하여 검찰이 압수수색 등 수사를 통해 상당한 혐의를 입증했음에도 불구하고 쌍방울 김성태 회장에 대한 주가조작 범죄 혐의로는 기소하지 않고 외국환관리법이라고든가 다른 가벼운 범죄로만 기소했던 그런 사실이 있습니다.

자료 화면 보실까요?

저게 쌍방울그룹 내에 있는 검사 출신 사외이사 혹은 이사 명단입니다.

쌍방울의 사외이사, 쌍방울 계열 미래산업의 사외이사, 이남석 전 검사가 취임하였고, 이남석 전 검사는 윤석열 검찰 중수부 후배입니다. 나중에도 얘기하겠지만 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물사건의 변호인으로 윤석열의 소개 아래 뇌물사건을 비틀어 버린 장본인이기도 합니다.

이건령 검사, 쌍방울그룹 아이오케이 전 사외이사로서 추미애 법무부장관 시절 검찰 인사를 앞두고 사직한 윤석열 라인의 검사입니다. 역시 김성태 주가조작 사건과 관련된 조재연 전 변호사와 함께 사무실을 운영하고 있습니다.

오현철 검사, 쌍방울 광림 사외이사입니다. 2013년 윤석열과 원세훈 수사팀의 일원이었고 윤석열 특별수사팀장, 오현철 검사로서 채동욱 개인정보유출 사건의 주임 검사이기도 했습니다. 쌍방울그룹 김성태 회장의 동생 주가조작의 변호를 맡고 있습니다.

홍경표 윤사모 회장, 아이오케이 전 사외이사, 윤석열을 사랑하는 모임의 회장으로 쌍방울의 사외이사로 근무한 적이 있습니다.

양재식 검사, 쌍방울 전 사외이사였습니다. 특검보로 윤석열과 함께 근무를 했고 박영수와 남욱과 함께 조우형의 변호를 맡기도 했습니다.

김영현 검사, 쌍방울 계열 비비안의 전 사외이사입니다. 2017년도부터 2018년까지 윤석열이 서울중앙지검장 때 외사부장으로서 역시 국정원 수사팀을 지휘를 했습니다. 2014년도 서울남부지검 합수단에서 당시 쌍방울 김성태 회장이 그 이전에도 주가조작 사건으로 수사를 받고 재판을 받았는데 당시 수사팀장으로 수사를 맡았습니다. 당시 수사단장은 조금 전에 언급했던 조재연 검사였습니다. 김성태 동생 주가조작 재판의 2심 공판검사와 관계가 있다고 합니다.

송찬엽 검사, SBW에서 역시 쌍방울 생명과학(전 나노스)의 전 사외이사로서 2013년 윤석열과 원세훈 전 국정원장 수사팀의 일원으로 활약을 했습니다. 쌍방울 김성태 전 회장의 대부업법 위반 변호인으로 활동한 바가 있습니다.

김영일 검사, 수원지검 평택지청장 2차장 직무대리를 맡았었고 쌍방울 수사를 총괄 지휘했었습니다. 윤석열 대통령이 추미애 전 장관 앞에서 김영일 검사의 능력을 극찬했다고 하는 그런 검사입니다.

이 PPT를 보시면 쌍방울그룹 사외이사에 유달리 검사 출신 변호사들이 많이 포진되어 있습니다. 이들은 사외이사로서 매년 수천만 원 혹은 억대에 이르는 사외이사 연봉을 받고 있습니다. 그리고 쌍방울이 또 쌍방울 관련 기업들이 주가조작으로 수사를 받을 때 선봉장으로 나서서 수사를 무마하거나 왜곡하거나 그런 일을 한 것으로 보여집니다.

쌍방울 김성태 회장이 왜 검사 출신 저런 변호사들을 이사로 수천만 원씩 돈을 주며 임명을 했겠습니까? 다 검찰에게 수사기소권이 집중이 되어 수사를 하는 검사와 인연이 닿는 사람을 평소에도 사외이사로 하여 관리를 하면 자신들에 대한 주가조작 사건이 무마되거나 약한 것으로 처벌받아 빠져나갈 수 있는 것을 기대하고 있기 때문입니다.

제가 쌍방울그룹 예를 들었지만 우리 76년 형사사법 역사상 이러한 일들이 비일비재했습니다. 서울남부지검 금융조사부, 우리나라 주가조작 사건을 총괄하는 그런 유일한 조사부인데요. 거기에 2년 정도 근무했다 나왔던 검사 출신 변호사가 있습니다. 일명 박재벌이라고 합니다. 금조부 검사를 사직하고 1년 만에 수십억 원, 그 후로도 몇 백억 원을 벌었다고 하는 그런 소문이 날 정도로 굉장히 주가조작 혹은 M&A를 통해서 돈을 많이

번 변호사입니다.

그런 박재벌이 나타난 것은, 검사가 사직한 후 1년 만에 수십억 원을 번 것은 또 모 검사가 사직하고 1년 만에 오피스텔 100채를 살 정도로 그렇게 돈을 번 것은 수사와 기소 모든 권한이 검사에게 집중되어 있고 그 검사에게 로비를 잘하면 사건을 해결할 수 있다는 믿음 또 실제로 해결되었기 때문에 불법 수익의 떡고물을 받아먹은 그 결과라고 보여집니다. 그것들이 수십 년 동안 그렇게 되어 왔습니다. 이것도 수사와 기소가 한꺼번에 집중된 검찰의 폐해라고 볼 수 있습니다.

그런데 이런 것만 있을까요? 저희 의원실에서 검찰 수사를 받는 도중 극단적인 선택을 하거나 혹은 강압 수사로 병원에 실려 간, 119 구급차에 실려간 피해자 인원을, 그 자료를 달라고 요청을 했습니다. 검찰은 그런 자료 없다고 하면서 주지를 앓았습니다. 그런데 저희 의원실에 들어온 제보는 한두 분이 아니었습니다. 그래서 저희 의원실이 검찰청 옆에 있는 119 소방센터, 소방청에 검찰에서 119를 호출한 건수와 대상자들을 달라고, 그 자료를 달라고 했습니다.

그 자료를 통해서 검찰 수사를 받다가 생을 달리하는 선택을 하려고 했거나 혹은 강압 수사로 실신, 호흡곤란 또 심부전 등의 호소를 한 그런 사람들이 상당히 많다는 것을 알게 되었습니다. 그걸 근거로 검찰과 법무부에 다시 한번 검찰청에서 수사를 받다가 119에 실려 간 사람들 통계를 달라고 했습니다. 아직까지도 주지 않고 있습니다.

PPT를 한번 보실까요?

이것은 검찰청 자료가 아니라 119 구급대, 소방청을 통해서 저희 의원실에서 다른 루트로 받은 통계 자료입니다. 전국 검찰청 119 구급대 출동 현황 보시면 2013년도에 12건, 2014년도에 24건, 2015년도에 31건, 2016년도에 46건, 2017년도에 71건, 2018년도에 78건, 2019년도에 88건, 2020년도에 60건, 2021년도에 23건, 2022년도에 29건, 2023년 8월까지 37건입니다. 이것은 119 구급대로만 저희가 접수받은 것이기 때문에 검찰청에서 아마 본인들의 승용차나 공무원 차량으로 실어 간 그런 피해자들도 꽤 많이 있을 것으로 보여집니다.

주요 출동 사유를 살펴보니 역시 저의 예측대로 자해, 자살 시도, 심정지, 실신, 쓰러짐, 경련, 발작, 공황장애 그리고 낙상, 추락, 머리 부상 등등으로 119 소방청에서 보고를 하고 있습니다.

(남인순 부의장, 조정식 의장과 사회교대)

최근에도 모 시에서 시장에 대한 뇌물사건 수사를 받던 당사자가 극단적인 선택을 해서 생을 달린 그런 일이 올해에도 벌어졌습니다. 역시 검찰의 수사를 받다가 일어난 일입니다.

제가 아직까지도 잊지 못하고 제일 가슴 아파하는 그런 사안이 있습니다. 2010년도 초기로 기억이 되는데 역시 모 시장에 대한 뇌물 건을 수사받고 있던 기업인이 간암 말기로 판정되었음에도 불구하고 병원에 가지 못하고 구속된 상태에서 매일같이 검찰의 호출을 받아 구치감실에 대기하고 있던 중 결국 몇 달 만에 돌아가신 그런 사례도 있습니다.

가족들은 오열하였고 강압수사를 한 검사에게 이의를 제기하며 그에 대한 책임을 묻겠다라고 분노했지만 검사들의 대답은 ‘그렇다면 아들을 수사하겠다. 아들은 기업 운영하면서 횡령한 돈 없겠냐’라고 오히려 협박을 했습니다. 그 피해자의 부인과 아들은 결국 눈

물을 머금고 모든 것을 포기한 채 사건이 묻혀진 그런 사례를 제가 직접 목도를 한 적이 있습니다.

그런데 이런 일들은 언론에 보도가 안 됩니다. 언론들도 검찰로부터 단독 혹은 특종, 아니면 평소에 검찰과 유대관계를 맺으면서 국민의 아픈 부분을 보도하기보다는 검찰의 설명만을 표면적으로 들으며 분노하지 않기 때문에 그러한 보도가 되지 않고 있습니다.

이번에 청주 모 시의원 사건도 있었습니다. 모 시의원이 13살 미만 여자아이의 성을 착취했다는 것으로 미성년자의제강간에 해당하는 중범죄입니다. 무기징역이나 5년 이상의 유기징역에 처하는 아주 큰 범죄입니다. 그 청주의 모 시의원은 그 여자아이를 만나기 위해 대전 혹은 세종시까지 자기 차량으로 이동을 했고 아직 어린 그 아이를 유혹해서 돈을 주겠다고 꼬셔서 그런 의제강간, 성착취를 한 것입니다.

그런데 그 시의원에게 공천을 준 국민의힘 당협위원장이 검사 출신 김 모 씨로서 이명박 정권 때 아주 검찰에서도 잘나가는, 황태자 같은 그런 지위를 누렸던 사람이었고 그에 대한 수사가 진행될 때마다 청주지검에서 압수수색영장을 반려하거나 통신영장, 즉 범죄자의 통신기록을 보겠다는 것을 기각한 그런 일들이 있었습니다. 참으로 분노하지 않을…… 그런 사건인데 역시 이것도 보도가 되지 않고 있었습니다.

이에 대해서 저희 민주당 서영교 법사위원장과 법사위원들이 검찰·경찰로부터 상황을 설명을 듣고 여러 가지 의문을 제기하여 그 진실을 하나하나 밝혀 가고 있자 드디어, 어제인가요 모 시의원에 대한 구속영장이 발부되었고 추가 범죄와 또 추가 피해자를 확인할 수 있는 통신기록이 보전조치가 되었다고 합니다.

이처럼 아직도 수사와 기소권을 갖고 있는 검찰은 약자를 위해서, 피해자를 위해서 자신들이 갖고 있는 막대한 권력을 공정하게 행사하는 것이 아니라 자신의 상관 혹은 자신과 인연이 있는 사람 혹은 아까 쌍방울그룹처럼 돈이 있는 사람들의 편에 서서 수사권을 남용하거나 오용하거나 그로 인해 사건을 덮는 일들이 계속 있어 왔습니다. 그 피해는 오로지 사회적 약자나 일반 국민들의 몫이었고 그로 인해서 피눈물을 흘린 피해자들의 원성이 쌓이고 쌓여 책으로도 몇 권이나, 몇십 권이나 나왔는지 모릅니다.

이렇게 권한이 집중되면 반드시 그 집중된 권한으로 인한 남용과 오용 등 폐해가 있고, 특히나 수사권이야말로 가장 강력한 국가권력이기 때문에 한 치라도 소홀함이 있거나 한 치라도 잘못 사용된다면 그 피해는 너무나도 막심하고 아까 말씀드린 것처럼 한 사람의 인생이 생을 달리하거나 한 가족이 완전히 망가지는 그런 피해도 많다는 것을 아마 상식적으로도 넉넉히 추측할 수 있을 것입니다.

저는 이번 형사소송법 개정안에 있어서 그렇다면 수사권을 사법경찰관한테 주었을 때 사법경찰관도 남용할 위험이 있지 않은지에 대한 깊은 고민을 했습니다.

수사권만 사법경찰관이 갖는다면 역시 광주의 장윤기 사태처럼 살인사건을 덮을 수는 없겠으나 일종의 인연으로 어느 정도 편의를 봐주거나 일부 사실을 덮을 수 있는, 은닉할 수 있는 그런 유혹에 빠질 수 있고 사건을 잘못 처리할 수 있는 가능성, 분명히 있을 수 있다라고 저는 생각을 합니다.

그래서 나중에 자세히 설명하겠지만 이번 형사소송법 개정안에 그렇다면 수사권 혹은 기소권이 국민을 위해 사용되려면 어떻게 해야 되는가? 저희는 수사의 모든 과정 그리고 공소 제기 여부 등 형사사법 절차의 모든 과정을 하나도 빠짐없이 순서대로 기록하여

전자화시킨다면, 모든 것을 담아 놓는다면 그리고 사건관계인, 즉 피의자나 피해자나 혹은 나중에 전문가에 의한 검증을 받게 한다면 그러면 수사권을 가진 사법경찰관이 자신의 수사권을 남용할 수 있을까? 오용할 수 있을까? 아마 그러지는 못할 것이다.

아마 그런 시도가 현격하게 줄어들 것이라는 판단하에 이번 형사소송법 개정안에 수사권의 행사로 인한 모든 과정을 다 기록하게 하고 수사 과정에서 획득한 증거자료 또 양형자료, 간접사실 또 범행 현장 등등을 다 전자화로 데이터센터에 넣도록 해서 언제든지 사후 검증이 일어날 수 있는, 사후 검증을 할 수 있는 투명하고 객관적인 시스템을 갖추도록 이번에 개정안에 넣었습니다.

그래서 수사권을 가진 사법경찰관도 또 공소권을 가진 검찰도 사후에 투명하게 객관적으로 검증이 된다면 자신들이 가진 권한을 최대한 공정하게 사용할 것이라는 그런 확신을 갖게 되었습니다.

그런데 이 부분은 사실 잘 보도가 안 됩니다. 보완수사권 존폐 여부, 보완수사권 유무만 언론에서 혹은 국민의힘에서 계속 그 부분만 부각하고 있는데 사실은 이게 근원적이고 예방적인 수사권 남용의 대책이 될 것이라고 생각이 됩니다.

더 나아가서 향후 저희는 각 범죄 유형마다 필요한 수사행위를 체크리스트로 구체화해서 수사한 사법경찰관이 그 모든 체크리스트를 다 점검하도록 그래서 그것을 수사기록과 함께 전부 검찰에 송부하도록 혹은 송치하도록 하는 것도 곧 만들 계획입니다.

수사가 어떤 개인의 수사관의 역량에 의존하는 것이 아니라 시스템에 의해서 혹은 체크리스트와 같은 아주 상세한 기준에 의해서 이루어진다면 상향 평준화가 이루어질 것이다.

어떤 수사관 개인의 역량보다는 시스템에 의해서 기준에 의해서 이루어지는 수사가 될 것으로 기대가 됩니다. 피의자든 피해자든 어느 곳에 있든지 혹은 누구에게 수사를 받든지 또 기소 여부를 결정을 하든지 상세하게 기준이 되는 체크리스트와 규범으로서 수사 와 기소를 통제하는 것이 맞다라고 보여집니다.

그러면 사법경찰관에게만 수사가 다 이루어지고 검사는 수사 과정에 아무것도 못하느냐? 근데 그건 아닙니다. 이번 형사소송법에는 사법경찰관과 검사가, 사법경찰관은 수사권을 검사는 기소권을 각 주체자로서 공정하게 행사하고 또 서로 함께 수사 과정에 협력하도록 하는 조항을 두었습니다.

검사는 수사 과정에서 이루어지는 압수수색영장 신청, 또 구속영장 신청 등의 사법경찰관의 요구부터 수사에 같이 참여하게 됩니다. 사법경찰관이 수사를 위해서 할 수 있는 강제 수사인 압수수색영장 신청을 검사에게 신청하고 검사가 압수수색 신청을 검토해서 압수할 곳과 압수할 대상과 사람을 서로 협력해서 가장 효율적이고 정확한 압수수색 절차가 이루어지게 한다면 검사도 사법경찰관의 수사에 함께 참여해서 더 공정하고 또 서로 객관적인 수사 절차가 이루어질 것이기 때문입니다.

구속영장도 마찬가지입니다. 이렇듯 검사는 수사로부터 완전히 분리되어서 떨어져 있는 존재가 아닙니다. 압수수색영장 청구부터 구속영장 청구까지 검사가 사법경찰관과 함께 협력해서 할 수 있는 수사 과정은 이미 그 앞에서부터 시작이 되고 있는 것입니다.

다만 검사는 인권의 보호자로서 수사 과정에서 일어날 수 있는 인권 침해라든가 적법절차 위반에 대해서 수사와는 좀 더 떨어져 있는 자리에서 좀 더 객관적으로 또 적법절

차를 준수하도록 하는 역할을 해야 하는 것으로 형사소송법은 개정하고 있는 것입니다.

수사와 기소를 집중하게 되면, 수사를 하다 보면 본인이 과도하게 수사할 수 있게 되고 또 의욕이 지나친 나머지 압수수색을 또 과도하게 하게 되고 그러다 보면 객관성을 잃고 또 그렇게 수사를 하다 보면 뭔가 결과를 남겨야 되니까 어떻게든 기소하려고 A도 털고 B도 털고 C도 털고 그래 왔던 것이 지금 70년 동안의 우리 형사사법체계하에서 이루어진 검사의 수사 방법이었습니다.

이제 이것을 분리해 놓는다면 검사가 그런 확증편향이라든가 또 유혹에 빠지지 않고 좀 더 객관적이고 공정한, 수사에서 한 걸음 떨어져서 효율적이면서도 가장 최소한도의 수사가 될 수 있도록 하는 그런 인권옹호자로서의 기능을 충분히 할 수 있을 것으로 생각이 됩니다.

이와 같이 보완수사권이 폐지되었다고 해서 검사가 수사에 절대 관여하지 못하고 수사를 절대 하지 못한다라고 하는 주장은 사실이 아닙니다. 검사는 말씀드린 바와 같이 압수수색영장 청구서부터 수사에 관여해서 사법경찰관과 함께 협력하여 수사를 진행할 수 있는 그런 위치에 있다는 것을 다시 한번 말씀드립니다.

공소기각에 대해서 먼저 얘기를 드리고 싶습니다.

지금 국민의힘에서는 그리고 무소속 한동훈 의원은 이번 형사소송법 개정안 중 327조 공소기각 판결 조항을 두고 연일 거짓 선동과 흑색선전을 이어 가고 있습니다. 국민의힘은 공소기각 조항에 2개 조항을 개정안에 담은 것을 두고 ‘새로운 법리를 만들었다’ 또 ‘한밤중에 몰래 끼워 넣었다’, ‘범죄자를 풀어 주는 독소조항이다’ 또 ‘특정인을 위한 그런 왜곡된 조항이다’라고 주장을 합니다.

자료 화면 한번 띄워 주실까요, 327조 공소기각 관련된?

공소기각 판결을 할 수 있는 사유를 현행안 2호 ‘공소제기의 절차가 법률의 규정을 위반하여 무효일 때’ 이것을 저희가 개정안에 다음과 같이 담았습니다. 2호를 ‘중대한 위법수사에 기하여 공소가 제기되었을 때’, 3호를 ‘소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기되었을 때’ 그리고 현행 2호를 8호로 ‘그 밖의 공소제기 절차가 법률의 규정을 위반하여 무효일 때’ 이렇게 개정안을 담았습니다.

국민의힘과 무소속 한동훈 의원은 저 2호, 3호가 ‘특정인을 위해 한밤에 기습적으로 개정안에 넣었고, 담겨졌고 그것은 불법이고 민주당의 입법 폭주다’ 이런 주장을 하고 있는데 이것은 사실이 아니고 허위 선동에 불과하다 그런 말씀을 드리겠습니다.

지금 2호, 3호는 대법원이 오랫동안 확립해 온 판례를 법률에 보다 명확하게 반영한 것입니다. 2호는 중대한 위법수사, 즉 수사가 중대하게 위법일 때 그래서 공소가 제기되었을 때 공소기각 판결을 할 수 있다라고 하는 수사에 대한 것이고요. 3호는 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기되었을 때, 즉 공소 자체에 큰 문제가 있어서 공소기각 판결이 된다는 것을 적시한 것으로서 이 2호와 3호의 내용 그리고 저 단어 자체도 대법원 판결문에 있는, 공소기각 판결문에 있는 그 단어와 문장 그대로입니다.

대법원도 오랫동안 판례를 확립해 왔고 그 내용은 위법한 함정수사나 소추재량권 남용처럼 저와 같은 경우에 공소기각 판결을 찍 해 왔습니다. 즉 법원이 이미 인정해 온 기준을 국민 누구나가 알 수 있도록 법률에 명확히 담은 것뿐입니다. 법률에 저 조항이 없다면 일반 국민들은 저럴 때 공소기각이 된다는 것을 아마 잘 모를 것입니다.

위 2호·3호 개정안 내용은 이미 대법원에 의해서 여러 번 선고가 되었는데 국민들께서 아마 아실 수 있는 대표적인 사례가 유우성 씨 사건입니다. 정치검찰의 대표적인 증거조작 사건으로 알려진 이 사건에서 검찰은 이미 기소유예 처분을 했던 동일한 사안을 다시 새롭게 기소했습니다. 유우성 씨가 검찰 수사에 협조하지 않는다는 것이고 검찰이 기소한 유우성 씨 사건에 대해서 아마 무죄 등이 나왔기 때문에 검찰이 이미 기소유예한 것을 다시 새롭게 기소를 했습니다.

그러자 사실심 법원에서는 이것은 공소권 남용이다, 즉 소추재량권을 검찰이 현저히 일탈했다라고 해서 공소기각 판결을 선고했고 대법원도 그런 사실심의 공소기각 판결이 맞다라고 하면서 검찰의 상고를 기각하고 공소기각 판결을 확정된 것입니다. 그 문장, 그 단어를 그대로 3호에 담은 것입니다.

또 다른 사례도 있습니다. 과도한 실적 압박을 받은 수사기관이 일반 자영업자를 상대로 반복적으로 범죄를 유도한, 그런 위법한 함정수사로 기소한 사건에서도 사실심은 물론 대법원에서도 이는 함정수사에 기한 공소제기로서 그 절차가 법률 규정에 위반했다라고 하면서 공소기각 판결을 했습니다. 대법원 2008년 10월 23일 선고된 판결문에 저 문장 그대로 담겨진 것을 법률 조항에 담았고 이 판결문은 유사한 사례에서 대법원에서 계속 공소기각 판결로 선고된 것입니다.

이게 어떻게 저희 민주당이 일부러, 아니면 자의적으로 만들어서 끼워 넣은 그런 내용입니까? 그리고 이것이 어떻게 범죄자를 살려 주는, 웃게 하는 그러한 개정 내용입니까? 말이 되지 않습니다.

국민의힘은 위 조항이 한밤중에 몰래 끼워 넣은 조항이라고 주장하지만 그것도 거짓입니다. 이 공소기각 조항은 처음부터 김용민 의원안에 포함되어 있습니다. 법제사법위원회에서는 전체회의 네 차례 그리고 법안심사소위원회 아홉 차례에 걸쳐서 이 내용을 논의했습니다. 첫 회의 공식적으로 검토한 자료에도 해당 내용은 명확히 기재되어 있습니다. 숨긴 적도 없고 몰래 넣은 적이 없습니다. 다만 국민의힘이 논의 과정에 참여하지 않았을 뿐입니다.

저희가 공소기각 관련된 개정안에 대해서 첫 번째는 독회, 법률의 개정안을 법안1소위에서 함께 읽었습니다. 1회독을 한 후에 두 번째, 쟁점토론, 법안1소위에 참여한 민주당·조국혁신당 의원들이 관련된 토론을 충분히 했습니다. 세 번째는 축조심사, 국회 전문위원실로부터 조문 예시안을 받아서 그 조문의 장단점, 문제점 등등을 또 한 번 토론을 했습니다. 넷째, 성안 그리고 마지막으로 이번 형사소송법 개정안에 위 공소기각 2호와 3호 조항을 담게 된 것입니다.

사정이 이러함에도 한밤중에 끼워 넣었다고 하는 국민의힘의 주장은 완전한 거짓말이며 그것은 법안1소위부터 여덟 번, 한 명도 참석하지 않은 국민의힘에게 그 책임이 있다고 볼 수 있습니다. 세비를 받고 일하는 공직자로서 국민의힘 의원들은 오히려 국민 앞에 사과해야 되는 것 아닙니까?

사과는커녕 국민을 위한, 국민의 기본권을 보호하기 위한 이런 형사소송법 개정안이 자의적으로 그리고 한밤중에 몰래 끼워 넣었다고 하는 것은 국민을 대상으로 한 거짓 선동입니다. 그리고 이와 같은 사실관계를 충분히 알아 보지 않고 그 주장 그대로 보도를 한 언론에게도 공정한 보도를 해야 될 언론의 사명을 방기한 책임 역시 있다라고 보여집니다.

니다.

공소기각 이 개정안은 국민을 보호하는 안전장치입니다. 국민의힘은 지금까지 계속하여 보완수사권이 폐지되면 국민이 피해를 본다고 주장해 왔습니다. 그런데 정작 이와 같이 위법한 수사와 또 소추재량권의 현저한 남용으로 인한 기소로부터 국민을 보호하는 이 개정안에는 반대를 하고 있습니다. 그렇다면 국민의힘은 검찰은 마음대로 기소해도 되고 또 수사가 위법해도 공소기각 판결을 하는 것이 안 된다는 것입니까? 법원의 판단을 통해 권력기관의 위법한 공소권 행사를 통제하자는 것이 어떻게 범죄자를 위한 제도가 될 수 있습니까? 이것이야말로 검찰은 되고 법원은 안 된다는 이중 잣대 아닙니까?

지금 국민의힘은 공소기각과 공소취소를 의도적으로 혼동하고 있습니다. 이번 개정안에 담긴 공소기각은 법원이 재판을 통해 내리는 판결입니다. 반면 공소취소는 검사가 스스로 공소를 철회하는 소송행위입니다. 주체도 다르고 요건도 다르며 법적 효과도 전혀 다릅니다. 이를 같은 제도인 것처럼 국민을 호도하거나 특정인을 위해서 만든 것처럼 왜곡하는 것은 법률가로서 또 법률적 양심이 있다면 해서는 안 될 주장입니다. 이와 같은 내용을 잘못 이해한 것이 아니라면 국민을 의도적으로 오인하게 만드는 허위적인, 악의적인 정치 공세에 불과합니다.

만약 이 형사소송법 개정안이 필리버스터를 마치고 본회의에 통과된다면 저 327조 공소기각 판결과 관련된 개정안은 2026년 10월 2일부터 시행되게 될 것입니다. 그렇다면 지금 현재 재판을 받고 있는 피고인들도 개정된 내용을 원용하여 자신의 권리를 주장할 수가 있습니다. 지금까지 대법원의 판결에 의해서 법리로 담겨져 왔지만 이제는 형사소송법에 담긴 구체적인 내용으로 중대한 수사 과정의 불법을 이유로 혹은 검사의 현저한 소추권의 남용을 이유로 공소기각 판결을 해 달라고 당장 10월 2일부터 재판을 받는 피고인도 주장할 수 있게 되는 것입니다.

이것이 어찌 특정인을 위한, 특정 목적을 위한 법 개정이라고 말할 수 있겠습니까? 말도 안 되는 주장입니다. 도대체 왜 이렇게까지 사실을 왜곡하는 것입니까? 왜 대법원 판례마저 부정하면서 국민을 불안하게 만드는 것입니까?

그 이유는 분명합니다. 이들이 지키려고 하는 것은 국민이 아니라 검찰 기득권이기 때문입니다. 아마 이 악의적인 선동을 맨 처음 혹은 가장 강하게 주장하고 있는 한동훈 의원에 대하여 살펴보면 한동훈 의원이야말로 윤석열 정권에서 정치검찰의 상징적인 인물 아니었습니까? 그래서 지금도 검찰개혁을 가장 반대하고 있는 것 아닙니까?

한동훈 의원은 윤석열의 법무부장관으로 재직하면서 검찰권한 강화를 일관되게 주장했고 검찰 중심의 형사사법체계를 유지하는 데 앞장섰습니다. 한동훈 의원은 장관 시절 법치주의를 위반하고 시행령 통치를 하지 않았습니까? 시행령을 바꿔서 검사의 수사개시범위를 다시 늘려 났고 인사정보관리단을 신설해 대통령의 고위공직자 인사검증 기능을 법무부로 이관하지 않았습니까? 또한 행안부에 경찰국을 신설해서 경찰국을 통제하려 했던 일에 국무위원으로서 함께했던 것 아닙니까?

한동훈 의원은 오늘도 대법원이 확립한 법리와 국회의 입법권까지 부정하며 검찰개혁을 막으려 하고 있습니다. 민주주의에서는 어떤 권력도 견제받지 않으면 안 됩니다. 검찰 역시 예외가 아닙니다. 대한민국 민주주의를 한 단계 성숙하게 하는 제도개혁을 통해서 검찰개혁이 이루어져야 하고 그리고 그 길은 이미 되돌릴 수 없는 그런 불가역적 단계에

이르렀다고 말씀드리겠습니다.

존경하는 국민 여러분!

지금 국민의힘은 검찰의 직접수사권 혹은 보완수사권이 사라지면 국민이 위험해진다고 말합니다. 저는 묻고 싶습니다. 정말 지금까지 국민을 가장 힘들게 한 것은 검찰권력 아니었습니까?

오늘 이 자리에서 분명히 말씀드립니다.

이번 개혁으로 사라지는 것은 국민을 보호하는 장치가 아닙니다. 사라지는 것은 검찰의 직접수사권이고 사라지는 것은 무소불위의 검찰권력입니다. 또한 사라지는 것은 선택적 수사와 선택적 기소가 가능했던 낡은 형사사법 구조입니다. 국민을 보호하는 장치는 오히려 더 강화됐고 피해자 권리는 더욱 확대되었으며 절차적 통제는 더욱 촘촘하게 만들었습니다. 수사의 책임성을 높였습니다.

아까 말씀드린 바와 같이 수사 과정 전 과정을 다 기록화하고 수사 과정에서 획득한 증거, 간접사실, 양형자료까지 모두 다 전자화하여 데이터센터에 시간 순서대로 빠짐없이 보관케 하였으며 피의자는 물론 피해자의 권리도 더욱 확대하여 피해자의 목소리가 외면되지 않도록 했습니다.

지금 집중된 검찰권력에 의한 피해 사례를 말씀드리겠습니다.

잘 아시는 바와 같이 첫 번째 사례는 쿠광 수사무마 의혹 사건입니다.

수백만 원의 퇴직금을 받지 못한 쿠광 노동자들이 있었습니다. 검찰은 그 억울함을 바로잡는 데 집중하기보다 사건을 종결하는 방향으로 처리했습니다. 그 수사를 맡은 담당 검사가 수백만 원의 퇴직금을 지급하지 않은 쿠광의 잘못이 분명하다 이렇게 주장했음에도 불구하고 쿠광 기업가, 쿠광의 대표들을 무혐의 처리하게 만든 것이 바로 엄희준 검사입니다. 대표적인 윤석열 사단이자 정치검찰입니다. 삼인성호 모해위증으로 한명숙 전 총리를 억울하게 누명을 씌워 형기를 살게 한 그런 나쁜 검사입니다. 엄희준의 외압과 수사무마 의혹으로 결국 피해를 본 것은 힘없는 노동자들입니다. 검찰에게 보완수사권이 인정이 된다면 이러한 일들이 없어지리라 기대할 수 있습니까?

제가 판사를 마치고 현직 변호사로서 일을 하면서 들은 내용도 검찰의 수사권, 기소권 남용 사례가 너무나도 많습니다. 만약에 보완수사권이 검찰에게 주어진다면 그 검사를 상대로 예를 들어 첫 번째 사건처리를 지연시켜 달라, 쉽게 말해서 사건 갖고 있어라라고 하는 전관 검사 출신 변호사의 요구가 있을 것입니다.

이것 역시 제가 경험한 사건이었는데요. A기업에서 성실히 일을 하다 여러 사정으로 B기업으로 이직을 한 노동자가 있었습니다. A기업 대표가 그 노동자의 이직으로 매출이 라든가 또 관계사들이 떨어져 나가자 그 노동자를 부정경쟁방지법 위반으로 고소·고발을 했습니다. 처음에 수사기관, 즉 검사는 그 노동자가 부정경쟁방지법 위반으로 볼 수 있는 영업비밀 이런 것들을 가져간 적이 없다라고 그 수사를 받는 노동자, 피의자에게 얘기를 했다고 합니다. 수사를 해 보니 범죄로 처벌할 만한 것이 없다라고 검사의 면담에서 그렇게 얘기를 했다고 합니다.

그런데 검사의 무혐의 결정이 그 후로도 한 달이고 두 달이고 석 달이고 여섯 달이고 흘러도 나지 않는 것입니다. 그 노동자는 자기의 어떤 인연, 인맥을 통해서 왜 그런 일이, 왜 무혐의가 안 나는지를 살펴보았다고 합니다. 검사 수사관이나 다른 루트로 알아보

있다고 합니다. 돌아온 답은 그 A회사의 사장, 대표가 검사 출신 변호사를 선임해서 그 수사 담당 검사에게 ‘무혐의, 좋다. 그럴 수 있는 것 인정하는데 결론은 바로 내지 말라. 또 가급적 A회사, 자기네 회사와 노동자가 합의할 수 있도록 시간을 달라, 기회를 달라’ 이런 요청이 들어와서 무혐의 결정이 되지 않고 지연되고 있다라는 답을 들었다고 합니다.

그 노동자, 그 피의자, 결국에는 수사받느라고 이직한 B회사에서 일하지도 못하고 계속 검찰청 들락날락하면서 고통 속에 있다가 결국은 B회사도 사직하고 그냥 포기했다고 합니다. 물론 당연히 그 노동자에 대한 무혐의 결정은 낫지요.

검사에게 수사권이 있으면 또 기소권이 있으면, 불기소권이 있으면 또 형 집행권이 있으면 그 권한을 공정하게 국민을 위해서 써야 되는데 사실은 많은 영역에서 전관 변호사나 혹은 가진 자, 기득권, 힘 있는 자, 자기가 검사직을 사임하고 변호사로 활동할 때 조금이라도 도움이 되는 그런 선택을 하는 경우가 정말로 많다고 합니다. 물론 정말 국민만 바라보고 열심히 일하는 검사들 많지요. 또 그런 검찰권을 오남용하는 검사들도 본성이 인성이 아주 못됐거나 그랬겠습니까? 자기가 가진 그런 집중된 막강한 권한을 주체하지 못하고 결국 술이면 술, 골프면 골프 아니면 직장의 인연이라면 인연 그런 것 때문에 조금씩 혹은 아주 많이 편의를 봐주다가 결국 그 피해는 없는 자, 약자 그런 사람이 보게 되는 경우가 있지 않습니까? 저희가 76년 동안 그런 경험을 수없이 목도하지 않았습니까?

결국에는 시스템의 문제고 제도의 문제라고 저는 생각을 합니다. 그래서 권한을 좀 나누어서 서로 견제하게 하고 또 형사사법절차는 견제만으로는 실제적 진실 발견 혹은 범죄피해자 구제라는 그 목적을 완벽하게 달성할 수 없으니 때로는 영장청구권을 통해서 혹은 기소권을 통해서 사법경찰관과 검사가 서로 협력하라고 저희가 이런 형사소송법 개정안을 마련한 것 아니겠습니까?

제가 참으로 답답한 것은 검찰권 남용으로 인한 수많은 사례들이 있음에도 불구하고 왜 아직도 검찰은 스스로 개혁하거나 자정 노력을 하지 않는 것인가, 도대체, 그 검찰의 문화는 76년 동안 고착되어 왔기 때문에 그래서 변하지 않는 것인가, 더 나아가 그런 검찰권의 오남용이 있더라도 옷을 벗고 변호사를 개업하면 1년에 수십억, 수백억을 벌 수 있는 그런 여건이 마련되어 있기 때문에 반성하지 않고 또 반성을 하면 자신들도 후에 변호사로 개업했을 때 그 수십억, 수백억의 선임비가 수임료가 성공보수금이 있기 때문에 개혁과 자정 노력을 안 하는 것은 아닌가 그런 의문이 들 정도로 답답하고 좀 참담한 그런 마음까지 들었습니다.

제가 왜 이런 말씀을 드리냐 하면 김학의 사건 여러분 다 아실 겁니다. 예전 법무부차관까지 올라가신 분인데요. 명백하게 사진, 동영상 다 촬영되었고 성폭력 범행이 분명함에도 불구하고 검찰은 오랫동안 제 식구 감싸기로 수사를 안 하거나 혹은 무혐의를 제 기억으로는 두 차례 한 것으로 알고 있으며 오히려 김학의의 도피를 막았던 정의로운 검사 혹은 감찰위원들을 수사하고 기소했던 그런 사실도 있지 않습니까?

성폭력범인 김학의를 무혐의 주었던, 그 범죄 현장의 동영상을 두 눈으로 보고 나서도 기소하지 않고 무혐의를 주었던 그 검사들 징계받았습니까? 아니면 수사받아서 처벌받았습니까? 그런 적 없지 않습니까? 권력 앞에서는 한없이 관대하고 국민 앞에서는 한없

이 엄격했던 권한이 집중된 검찰의 이중 잣대 이것이 바로 국민이 검찰 개혁을 요구한 이유입니다.

저는 걱정되는 바가 또 있습니다. 검찰이 지금은 영장청구권을 갖고 있는데 그것은 사법경찰관의 영장의 남용·오용을 막으라는 취지인데 만약 수십 년간 해 왔던 지금처럼 검찰이, 검사가 영장청구권을 오남용하는 경우가 또 발생할 수 있기 때문에 검찰에게 영장청구권을 남겨 둔 것에 대한 그런 불안감이 있고 그 영장청구권마저 앞으로의 형사소송법 개정을 통해서 국민의 통제를 받아야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.

왜 이런 말씀을 드리냐면 영장을 청구할 때 예컨대 범죄자가 3명인데 그중에 2명만을 청구해서 구속시키고 1명은 영장청구를 하지 않고 그 1명이 범죄로 인한 불법수익을 외부에서 관리하면서 그 2명의 구속된 범죄자들을 옥바라지하는 것을 제가 알고 있기 때문입니다.

또한 압수수색영장 청구 시 전관 변호사들의 요구에 의해서 불법수익이 담긴 곳은 압수수색영장 청구 대상지에서, 장소에서 빼 달라고 하는 그런 변호사의 요청이 있다는 얘기도 들었고 얼마든지 영장청구권을 통해서 검사가 범죄자나 가진 자의 기득권을 전관 변호사들의 요청으로 지켜 주는 그런 상황을 많이 들었고 보았기 때문에 이런 말씀을 제가 드리는 것입니다.

이번에 청주 최영중 시의원 사건도 구속영장, 통신영장, 압수수색영장 잇따라 기각하거나 반려를 했는데 상당히 이례적인 사안입니다. 13살이 안 된 피해 아동이 성착취를 당했음에도 불구하고 위와 같이 영장을 반려하거나 기각시킨 것은 정말로 이례적인 경우이며 수사를 했던 베테랑 수사관도 이런 경우는 처음이라고 그렇게 말했다고 합니다.

그 뒤에 누가 있습니까? 누구의 요청이 있었기 때문에 이렇게 이례적이고 13살 피해 아동을 외면하는 이러한 납득할 수 없는 결정을 한 것입니까?

저희는 검찰 출신 국민의힘 당협위원장이 있기 때문에 그런 것이라든 의혹을 제기할 수밖에 없습니다. 더더군다나 그 검찰과 검사 출신 당협위원장이 같은 검찰청에서 근무한 인연이 있다면 더더욱 의심해 봐야 되지 않겠습니까?

국민은 묻습니다. 국가권력은 누구를 위해 존재하는 것입니까? 피해자를 위한 것입니까? 아니면 절차 뒤에 숨어서 책임을 회피하기 위한 그런 자들을 위한 것입니까?

김건희 주가조작 봐주기 수사도 있지요. 주가조작의 피해자는 평범한 일반 투자자인 국민입니다. 주가조작 범죄가 제대로 처벌받지 못함으로써 주가조작 범행은 끊임없이 일어나고 그 피해는 오로지 일반 투자자인 국민에게 돌아갑니다.

주가조작 사건을 수사하면서 불법 수익을 낮추어 준다는가 불법 수익을 환수하는 추징을 구형해야 함에도 구형을 하지 않는다는가 혹은 바지사장을 내세워서 바지사장을 피고인으로, 피의자로 입건하여 기소한 후 그 바지사장이 2년·3년 형을 살다가 나오면 10억을 줄게 하고 나머지 불법 수익 수백억은 진정한 주가조작범이 갖도록 한다는가 그런 일들이 있어 왔습니다. 그런 것에 수사·기소 권한이 집중된 검찰이 아무 잘못이 없다, 자신들은 모른다고는 하지 못할 것입니다.

아까 말씀드린 바와 같이 서울남부지검 금조부에서 근무하고 사직한 박재벌이라는 사람이 1년 만에 수십억, 수백억을 벌 수 있는 것은 바로 이런 주가조작 범행을 무마시키거나 축소시키거나 아니면 바지사장을 내세워서 진정한 범인을 감추게 하거나 그런 것의

대가로 수십억, 수백억을 번 것은 아닌지 우리 국민은 똑똑히 지켜볼 것입니다.

결론적으로 형사사건으로 큰돈을 번다, 벌 수 있다라고 하는 그런 사실은 역사 속에 사라져야 되고 그런 기대는 하지 못하도록 해야 합니다. 형사사건으로 큰돈을 벌게 하지 못하도록 하는 그런 형사소송법 개정안이 바로 이번 내용에 담겼다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

왜냐하면 아까도 말씀드린 바와 같이 수사의 모든 과정을 다 기록하게 하고 또 수사 과정에서 얻은 모든 증거 자료와 양형 자료와 간접 사실까지 일단 전자화해서 데이터센터에 담아 두면 어느 때라도 사후 검증을 통해 그 수사의 잘못된 점, 왜곡된 점, 불법으로 감추려고 했던 점을 분명히 찾아낼 수 있고 또 그것을 법왜곡죄로 처벌할 수 있기 때문에 현직 수사관이라면 그것을 감수하면서까지 하기는 쉽지 않을 것입니다.

물론 수사 과정의 모든 과정을 기록화하고 증거를 전자화시키는 것은 당연히 의무화했고 그 의무를 위반한 경우에는 역시 처벌하거나 징계를 받도록 그렇게 제도가 완비되어야 이번 형사소송법 개정안의 내용이 국민을 위해 현실적으로 실현될 것입니다.

다음으로 윤우진 전 용산세무서장 사건도 있는데요. 이것은 윤석열 당선자가 후보 시절에 이와 관련된 거짓말을 해서 허위사실공표죄로 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 받은 그 판결의 내용이기도 하고 결국에는 이 불법도 윤석열·친검 검사들에 의해서 이루어졌으며 그들의 특수부 인연 윤석열 카르텔은 아직까지도 검찰 곳곳에 살아남아 있다고 저는 생각이 됩니다.

저도 이 건을 도저히 납득할 수가 없어서, 일어나서는, 있어서는 안 될 일인데 일어났기 때문에 이것이 왜 일어났는지 열심히 조사한 적이 있습니다. 아마 국민 여러분께서 모르시는 분도 계시기 때문에 조금 내용을 말씀드리면 윤우진이라고 하는 용산세무서장이—2012년도, 2013년도 일입니다—육류 수입업자로부터 뇌물을 받습니다. 아마 돈도 받고 골프 접대도 받고 이것저것 향응을 많이 받았는데 어찌 되었건 그것이 밝혀져서 뇌물죄로 수사가 시작되자 윤우진 세무서장이 해외로 도피를 합니다. 수사를 피해서 해외로 도피를 합니다. 그런데 도피한 이 세무서장이 한국에 다시 돌아옵니다. 그런데 도피한 범인들은 대개 미리 발부해 놓은 체포영장으로 공항이라든가 혹은 검찰청 인근에서 체포당하고 구속되는 것이 거의 상식입니다. 그런데 이 세무서장은 도피 후 몇 년 동안 해외에서 있다가 한국으로 귀국했음에도 불구하고 구속이 되지 않습니다. 그리고 수사도 제대로 이루어지지 않습니다.

왜 그런가 살펴보니 윤석열이 자신과 친한 특수부 출신 후배 이남석 변호사를 윤우진 서장에게 소개를 시켜 줬고 그로 인한 타인지 윤우진은 해외에 도피한 범인임에도 불구하고 불구속 상태로 또 수사가 제대로 이루어지지 않은 상태로 계속 특권을 누렸다는 것입니다.

그런데 윤석열 후보자가 언론 앞에서, 국민 앞에서 이렇게 얘기했다는 것 아닙니까? 자신은 윤우진 세무서장에게, 범죄 세무서장에게 이남석 변호사를 소개시켜 준 적 없다 이렇게 거짓말한 것이 윤석열 후보자의 2013년도 육성 녹음 또 인사청문회에서의 발언 등 확실한 증거 때문에 이번에 법원에서 허위사실공표죄로 징역 1년 6월에 집행유예 3년이 선고된 것입니다. 이 건은 2012년, 2013년도 일입니다. 그런데 정의는 10년이 지난 지금에서야 제대로 잡힌 것입니다.

김건희 주가조작 사건도 마찬가지입니다. 2010년도, 2011년도 일입니다. 그런데 정의는, 10년이 훨씬 지난 이삼 년 전에야 비로소 정의가 다시 바로 섰습니다.

생각해 보니 이명박 BBK 사건도 마찬가지로 당시 충분히 수사하여 기소할 수 있었음에도 불구하고 그 정의가 역시 10년이 흘러서 다시 바로잡혀 버린 그 일도 기억이 납니다. 이 모든 것이 수사권·기소권·불기소권·영장청구권 등이 집중된 정치검찰로부터 시작되었다는 것, 우리 국민은 잊지 않고 있습니다.

또 우리 국민은 이 일도 기억하고 있습니다. 윤석열 정권 시절 서울중앙지검과 수원지검은 야당 대표를 겨냥한 대대적인 수사에 막대한 수사 역량을 투입했습니다. 검사만 해도 100여 명 이상, 200명에 이르지 않는가라고 하는 추정을 할 정도였고 검찰수사관도 어마어마했습니다. 이런 전방위 정치수사가 집중되었던 서울중앙지법 그리고 수원지법 성남지원은 형사사건 접수 건수가 현저히 감소했습니다.

검찰이 민생에 집중하지 않고 이런 정치수사를 하느라고 민생수사를 외면한 결과 범죄자를 제대로 신속하게 수사해서 기소하여야 함에도 불구하고 하지 못하고 있으니 형사사건 접수 건수가 현저히 감소한 것 아니겠습니까? 만약에 검찰에 수사권을 남겨 두게 된다면 이러한 일들이 다시 벌어지지 않으리라 누가 장담할 수 있겠습니까?

제가 정말 지적하고 싶은 것은 이런 것에 대한 검찰의 반성 또 개혁 의지가 보인다면 국민들께서 먼저 그렇다면 보완수사권만큼은 검찰에게 줄 수 있는 것 아니냐라고 하는 요청이 있을 수도 있겠으나 지금까지 검찰이 제가 말씀드린 이와 같은 수많은 검찰권 오남용의 폐해에 대하여, 국민에게 피해를 끼친 것에 대하여 제대로 사과한 적이 있습니까? 그런 오남용을 한 검사를 처벌한 적 있습니까? 징계라도 한 적 있습니까? 반성 없는 검찰 문화가 아직도 지속되어 있고 저희는 76년 동안 완전히 고착화되었다, 체질화되었다, 상습화되었다라고 보는 것입니다.

예전에 제가 읽었던 책 중에 ‘브레이크 없는 벤츠’라는 책이 기억이 납니다. 검사를 빗대어서 또 검찰조직을 빗대어서 브레이크 없는 벤츠라고 비유한 것인데요. 그 책이 나온 이후로 검찰의 잘못이 개선된 적이 있습니까? 아마 그 책은 삼성 비자금 사건과 관련해서 나온 책인데 30년 전에 나온 책인 것 같습니다. 그렇게 검찰의 문제점을 검찰 출신 변호사인 저자가 지적했음에도 불구하고 30년 동안 지금까지 검찰의 문화는, 폐해는 한 번도 바뀐 적이 없습니다.

PPT 자료는 내려 주시기 바랍니다.

지금까지 말씀드린 것은 어떻게 보면 수사를 덮거나 기소하지 않아서 봐주기 수사로 범죄자에게는 웃음을, 불법 수익을, 돈을 준 경우이고 국민에게는 피해를, 눈물을, 통곡을 준 사례입니다. 반대로 정치검찰이 조작기소한 사실, 정황 지금 수없이 나온 거 아닙니까? 저희가 잘 알고 있는 쌍방울 대북송금 사건 조작, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 지난 국정조사를 통해 드러난 조작기소의 전말은 또 어떻습니까?

쌍방울 대북송금 사건 국민 여러분께 그래도 보고를 드려야겠습니다.

쌍방울 사건의 요체, 핵심은 주가조작입니다. 그런데 검찰은 쌍방울그룹의 주가조작을 대북송금으로 둔갑시켰습니다. 검찰에서, 정확히는 수원지검에서 금감원에 보낸 불공정거래 관련 정보 사항에 보면 쌍방울그룹사인 광림·나노스 등이 총 다섯 가지 혐의, 쌍방울

관련 네 가지 혐의, 비비안·인피니티엔티 등 관련 여섯 가지 혐의가 있다라고 하면서 검찰에서 먼저 금감원에 보냈습니다.

광림, 나노스 건을 보면 2018년도부터 2021년도까지 광림과 나노스에 입금된 자금 378억 원을 단기대여금 등 명목으로 쌍방울 회장 김성태 등이 임의로 사용했다라는 것이고 2018년 7월에서 9월경 사이에 제우스투자조합 조합원들의 출자지분을 임의로 감액하고 이를 쌍방울 김성태 회장 본인 지분으로 무단 변경하여 그 지분을 편취하였는데 피해액이 약 4500억에 이른다는 혐의 내용입니다. 또한 검찰이 금감원에 보낸 쌍방울 관련 범죄 자료에 따르면 2020년 2월경 마스크 공급 계약이라는 허위 공시를 통해서 쌍방울 주가를 급등시킨 후 최소 13억 원의 부당 시세차익을 편취했다. 2021년 6월경 쌍방울 계열사가 보유한 전환사채를 특정 조합에 넘겨서 17억 원의 시세차익을 몰아주고 회사에 동액의 손해를 끼쳤다. 그런데 이 부분은 검찰이 상당 부분 혐의를 확인하였다고 명시적으로 기재한 바도 있습니다.

또 쌍방울그룹 비비안, 인피니티엔티 등 관련 범죄 혐의를 살펴보면 2020년 12월 쌍방울이 계열사 소유의 주식을 시세보다 고가에 매수하도록 지시하여 67억 원의 부당이익을 몰아준 배임행위 또 그 무렵 비비안이 타사 주식을 시세보다 고가에 매수하여 324억 원의 부당이익을 몰아준 행위 등등의 범죄혐의를 검찰이 적시해서 금감원에 보냅니다. 이것이 쌍방울 사건의 첫 수사였습니다. 그런데 이 사건들은 다 묻히고 결국에는 김성태가 당시 이재명 경기도지사를 위해 북한에 송금했다라는 사건으로 뒤집혀서 수사가 되고 기소가 되고 그 혜택을 받은 김성태는 지금 불구속 상태로 거리를 활보하고 있습니다.

이 건은 수원지검에서 2023년 8월 달에 이 혐의를 가지고 있다가 2025년 1월 16일, 즉 대북송금 사건이 조작에 의한 유죄판결이 선고되자 김성태 등 쌍방울 관련 혐의를 조사 종결하고 다음과 같이 사건을 마무리 집니다. 주가조작 증거불충분 무혐의, 주식 대량보유 보고 의무 위반 각하, 쌍방울 등 주식 담보제공 미공시 공소권 없음, 쌍용차 인수 관련 자본시장법 위반 사건 증거불충분, 광림 보유 비비안 주식 담보제공 미공시 사건 공소권 없음. 일반인이라면 주가조작 시세조종에 참여해서 몇억의 불법수익만 얻었어도 징역 10년 가까이 실형을 선고받고 복역을 했을 것입니다. 그런데 아까 제가 말씀드린 바와 같이 수백억에 이르는 범죄행위들이 몇 차례 계속 진행되었음에도 불구하고 결국 이와 같이 증거불충분, 공소권 없음, 각하로 허무하게 끝납니다.

아까 처음 올려 드린 PPT 자료 한번 올려 보실까요?

쌍방울 그룹 계열사 사외이사들이 누가 있길래……

준비됐습니까?

저는 저거라고 봅니다, 저거. 쌍방울그룹 계열사에 사외이사로 웬 검사 출신 변호사들이 저렇게 포진하고 있는 것입니까? 저들이 뭘 했을까요? 추측건대, 저희가 주꿀야주라는 말이 있는데 낮 주, 골은 골프, 야는 밤 야, 주는 술 주. 저들이 평소에 후배 검사들을 낮에는 골프 치고 밤에는 술 먹고 관리해 오면서 친분관계를 유지하고 쌍방울 주가조작 건과 같은 불법행위가 있을 때 그 친분관계를 유지해서 제대로 된 수사, 불법 수익 환수 등의 일을 못 하도록 그렇게 한 것은 아니었을까요? 또 쌍방울 주가조작 사건이 대북송금으로 둔갑하도록 중간에서 다리를 놔 주고 김성태 등 관련자들을 설득하거나 권유하거나 혹은 약한 형, 가벼운 형을 약속하거나 그런 일들을 하지는 않았을까요?

더 나아가서는 쌍방울그룹 관련된 그런 사건만 이런 불법이, 이런 변호권 남용이 이루어졌을까요? 금조부 출신 박재벌은 그런 일들이 있어 왔다는 대표적인 사례 아닙니까?

이것 때문에 일반 투자자들은 피눈물을 흘리고 있습니다. 주가조작으로 손실을 본 일반 국민들은, 일반 투자자들은 아마 피눈물을 흘렸을 것입니다. 주가조작으로 수십억, 수백억을 번 범죄자들은 아마 변호사 비용을 10%만 써도 50억만 변호사 비용 쓰고 450억은 자기가 갖고, 남는 장사 아닙니까? 그러니까 주가조작 범행이 끊이지 않고 한판 뺑기자, 바지사장 내세워서 2년 살게 하고 바지사장한테 10억 주고 나머지 수백억은 내가 갖고 남은 인생 보장되고 화려한 생활 하고…… 그런 범죄자들이 계속 속출하는 것 아니겠습니까.

사법경찰관이 수사권을 갖는 경우에도 저희가 제도를 잘못 설계하면 그런 경우가 있을 수 있기 때문에 저희가 개정안에 그것을 방지하는 제도도 충실히 담았고 또 올해 법왜곡죄도 통과시켰으며 또 앞으로도 형사사법 절차가 제대로 정의롭게 운영될 수 있도록 하는 노력을 멈추지 않을 것입니다.

아무튼 이번 형사소송법 개정안은 형사사건으로 돈 벌게 하지 않는다, 큰돈 벌 수 없게 한다라는 그런 내심의 목표도 있었습니다. 형사사법이 불법한 돈에 의해서 거래의 대상이 되어서는 안 되지 않습니다.

혹시 정약용 선생님의 흠흠신서 내용 한번 띄워 줄 수 있습니까?

이게 우리 국회 법사위 회의장에 있는 정약용 선생님의 흠흠신서 내용입니다. 늘 법사위 회의장에 들어설 때면 저는 꼭 한번 읽어 보려고 하고 있습니다.

한번 내용을 말씀드리겠습니다. 읽어 보겠습니다.

‘오직 하늘만이 사람을 내고 또 죽이니 인명은 하늘에 매여 있다.

사목은 그 사이에서 선량한 사람은 편안히 살 수 있게 하고 죄지는 사람은 붙잡아 죽이니 이는 명백한 천권이다.

사람이 천권을 대신하면서 두려워할 줄 모르고 자세히 헤아리지 아니한 채 덮어 두고 모른 체 하며 살려야 할 사람은 죽이고 죽여야 할 사람은 살리고서도 태연하고도 편안할 뿐 아니라 돈에 흐려지고 여자에 미혹되어 비참함과 고통으로 울부짖는 백성의 소리를 듣고도 구제할 줄 모르니 화근이 깊어지는 것이다.

인명과 관련된 사건은 고을마다 있는 일이어서 목신이 항상 당면하는 것임에도 이를 심판함에 있어 종종 소홀히 하며 누락하거나 잘못 처리하는 일이 많다.

흠흠이란 무엇인가, 삼가고 또 삼가는 것으로서 형을 다스리는 근본인 것이다.’

정약용 선생님의 흠흠신서 핵심 내용을 정리해서 쓴 그런 글입니다. 비슷하지 않습니까? 그 옛날에도 돈에 흐려지고 여자에 미혹되어 비참함과 고통으로 울부짖는 백성의 소리를 듣고도 구제할 줄 모르고 태연하고 편안할 뿐 아니라, 그때 당시에도 그랬던 목민이 많았나 봅니다.

그래서 저희 형사소송법 개정안에는 사실은 효율성보다는 공정함 그리고 적법절차에 조금 더 중점을 두었습니다. 그것은 제가 재판을 진행해 왔던 판사로서 재판을 받는 피고인을 볼 때 이분들은 평생 재판정에 한 번 올까 말까 한 국민들이 대부분이어서 빨리 빨리해서 재판하는 것보다는 혹시 소홀함이 없는지 또 피고인이든 피해자든 그들의 목소리를 놓치는 것이 없는지 되게 조심스럽게 꼼꼼하게 살펴야겠다는 그런 경험에서 비롯

되었기 때문에 형사소송법에 조금 신속하지 못한 부분이 있을 수 있으나 제대로 공정하게 하는 것을 더 중요하게 여겨서 그런 부분을 조금 더 힘 있게 강조하고 보완했다라는 점을 말씀드리겠습니다.

이번 형사소송법 개정안의 내용을 국민 앞에 말씀을 드리겠습니다.

우선 첫 번째, 검사의 직접수사권을 폐지하고 사법경찰관을 수사의 주체로 일원화했습니다.

개정안에서는 검사와 사법경찰관의 책임을 구분했습니다. 검사는 공소제기와 공소유지를 책임지고 사법경찰관은 수사를 책임지도록 하였습니다.

검사는 국민의 인권을 옹호하기 위하여 사법경찰관의 수사에 관한 영장을 검토하고 적절하게 청구하며 미진한 사법경찰관의 수사에 대해서는 보완수사와 재수사를 요구하는 등 형사소송법이 정한 직무를 수행하게 됩니다. 사법경찰관은 수사의 주체로서 수사와 관련하여서는 검사에게 법률적인 판단이나 증거 수집의 적절성 등에 대한 의견을 요청할 수 있습니다. 검사는 특별한 사정이 없는 한 이러한 사법경찰관의 요청에 응해야 합니다. 검사와 사법경찰관은 각자의 직무를 수행하는 과정에서 서로 협력해야 합니다.

조금 쉬세요, 제가 가장 합리적인 내용 찾은 다음에 국민께 말씀드리도록 하겠습니다.

검사와 사법경찰관이 각자의 직무를 수행하는 과정에서 서로 협력해야 한다는 점을 말씀을 드렸고요.

그래서 검사가 범죄의 혐의가 있다고 사료되는 때 범인과 범죄사실, 증거를 수사하도록 하는 규정은 삭제되었고 이에 맞추어서 수사, 즉 피의자에 대한 출석요구, 체포, 구속, 압수수색, 검증, 피의자에 대한 신문과 참고인 수사 등 수사에 관한 각 형사소송법 조문의 주체를 사법경찰관으로 정비했습니다.

피의자에 대한 출석요구도 사법경찰관이 하도록 하고 체포영장도 사법경찰관이 검사에게 신청하고 검사가 법원에 청구하여 발부받도록 했습니다.

긴급체포는 사법경찰관이 하도록 했습니다. 사법경찰관이 피의자를 긴급체포한 경우에는 즉시 검사의 승인을 받고 긴급체포서를 작성해야 합니다.

지금 이 개정안의 내용에 대해서 국민의힘 측에서 저희가 논의한 자료 중에 확정되지 않은 것을 보고 긴급체포한 사법경찰관이 48시간 동안 체포자를 구금할 수 있다 이렇게 주장하고 계신데 그것은 사실이 아닙니다.

저희의 당론으로 정한 내용은 긴급체포한 사법경찰관은 즉시, 즉 12시간 이내에 검사의 승인을 받도록 하고 검사의 승인이 없으면 긴급체포된 사람을 풀어 주도록 하는 현행법을 유지했습니다.

개정된 형사소송법은 긴급체포로 인한 국민의 피해를 오히려 줄여 주었다라고 보셔야 합니다. 왜냐하면 그전까지는 검사가 긴급체포한 경우에는 48시간 동안 구금할 수 있고 구금이 필요하면 구속영장청구를 할 수 있도록 되어 있는데 일단 검사의 긴급체포는 삭제되므로 검사에 의한 48시간 구금은 없어지게 됩니다.

그러므로 오히려 국민은 사법경찰관에 의한 12시간 긴급체포에 의한 구금 그리고 현행과 같은 검사의 승인 등을 받도록 되어 있어서 더 빠른 시간 내에 긴급체포가 적법한지 여부를 판단받게 되는, 기본권이 더 보장되는 그런 새로운 개정안 제도가 시행되는 것입니다.

피의자를 구속하는 경우 역시 사법경찰관이 검사에게 구속영장을 신청하고 검사가 관할 지방법원 판사에게 영장을 청구하도록 했습니다. 검사는 사법경찰관이 신청한 영장의 필요성 등을 심사하기 위하여 피의자를 면담하거나 사법경찰관에게 의견 제시를 요청할 수 있습니다. 동일한 범죄사실에 관하여 같은 피의자에 대한 구속영장이 전에 청구되었거나 발부된 사실이 있다면 검사는 구속영장을 다시 청구하는 취지와 이유를 적어야 합니다. 사법경찰관이 구속영장을 다시 신청하는 경우에도 같은 기준이 적용됩니다.

검사가 사법경찰관으로부터 구속된 피의자를 인치하는 경우에는 10일 이내에 공소를 제기해야 됩니다. 다만 지방법원 판사는 공소제기 여부를 결정하기 위하여 보완수사 요구 등이 필요하다고 검사가 신청하여 인정하는 경우 한 차례에 한하여 구속기간 연장을 허가할 수 있고 그 연장은 10일을 초과할 수 없습니다. 즉 사법경찰관의 구속기간은 최대 10일, 공소청 검사의 구속기간은 원칙적으로 10일, 법원의 허가를 받으면 추가 10일, 즉 현행 제도가 유지된다는 점을 말씀드리겠습니다.

압수·수색·검증도 사법경찰관이 검사에게 영장을 신청하고 검사가 법원에 청구하는 방식으로 정비했습니다. 또한 사법경찰관의 압수·수색·검증 영장 신청을 심사하기 위하여 필요한 경우 검사와 사법경찰관은 영장 신청의 필요성, 대상과 범위 등에 관하여 서로 의견을 요청하고 제시할 수 있습니다. 이로써 검사는 사법경찰관과 협력하여 사법경찰관의 수사에 대해서 제시도 할 수 있고 조언도 할 수 있고 어찌 보면 지도할 수 있는 그런 위치에 있다라고 보시면 되겠습니다.

이와 같이 개정안은 사법경찰관이 수사를 담당하고 검사는 영장청구와 보완수사 요구, 채수사 요구 그리고 공소제기 및 공소유지를 담당하도록 역할을 구분했습니다.

두 번째로는 사법경찰관과 검사가 각각 수사와 공소에 관한 책임을 지도록 관련 절차를 구체화했습니다. 개정안에서는 사법경찰관이 수사를 책임지고 검사가 공소제기 여부와 공소유지를 책임지도록 규정했습니다. 검사는 송치된 사건에 대하여 공소제기 여부와 공소유지 하는 데 필요한 경우 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있습니다. 보완수사 요구 대상에는 다른 법률에 따라 송치된 사건도 포함됩니다.

또 시정조치 요구나 불송치결정에 대한 이의신청에 따라 송치된 사건에 대해서도 공소제기 여부의 결정, 공소유지를 위하여 필요한 경우 보완수사 요구를 할 수 있습니다.

그러나 막연히 보완수사를 요구하게는 할 수 없도록 했습니다. 검사가 보완수사를 요구할 때는 그 이유와 내용을 구체적으로 적은 서면을 사법경찰관에게 보내야 합니다. 형사사법정보시스템을 이용하여 작성·송부도 할 수 있습니다. 검사는 보완수사를 요구한 뒤에도 형사사법정보시스템의 사건번호를 유지하는 등의 방법으로 보완수사 이행 여부를 관리해야 합니다.

즉 수사를 담당했던 사법경찰관과 그 수사의 결과물을 받은 검사가 자신의 이름을 걸고 형사사법정보시스템을 통해서 서로 협력할 수 있도록 제도를 갖추어 놓았습니다. 평평 할 수 없도록 사건이 근무 태만으로 인한 지연으로 되지 않도록 그렇게 제도를 설계해 놓았습니다.

보완수사 요구를 받은 사법경찰관은 요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 보완수사를 충실히 이행하고 그 결과를 검사에게 통보해야 합니다. 이때 보완수사 결과만 통보하는 것이 아니라 보완수사 결과를 포함한 종합수사 결과와 사건 기록도 함께 송부해야 합니

다.

사법경찰관은 위와 같은 보완수사 결과를 통보하기 전에 미리 종합수사 결과와 사건 기록을 검사에게 보내어 상의를 해야 합니다. 검사는 이를 통해 보완수사 요구의 이행 여부를 확인할 수 있고 필요한 경우에는 보완수사 이행 결과에 대한 의견을 제시하며 법률이 정한 범위에서 보완수사 기간을 연장할 수 있습니다.

보완수사 기간 역시 원칙적으로 1개월입니다. 다만 검사가 사건의 긴급성이나 그 밖의 사정을 고려하여 보완수사 기간을 별도로 정했다면 사법경찰관은 그 기간 안에 결과를 송부해야 합니다.

사법경찰관이 정당한 이유 없이 보완수사 요구를 이행하지 않는 경우에 각급 공소청의장이 그 사법경찰관에 대한 직무 배제 그리고 징계까지 요구할 수 있습니다. 징계 절차는 징계 관련 법령에 따르며 경찰청에서는 징계 요구를 수용하겠다 이렇게 답변을 한 바도 있습니다.

한편 해당 사법경찰관에게 적정한 보완수사를 기대하기 어려운 경우 직무 배제에 그치지 않고 아주 통으로 그 사법경찰관이 소속된 수사관서의 상급 수사관서나 혹은 중수청 등 다른 수사기관을 지정하여 보완수사를 요구할 수 있도록 하였습니다.

시정조치 요구에 대한 절차도 보완했습니다. 검사는 사법경찰관이 수사 과정에서 법령 위반 또 인권 침해, 현저한 수사권 남용이 있다고 볼 만한 신고를 받거나 이를 알게 된 경우에는 사건 기록의 등본 송부를, 등본입니다. 등본 송부를 요구할 수 있습니다.

개정안은 이 과정에서 검사가 피의자, 피해자 등 사건 관계인, 전문가 또는 해당 담당 사법경찰관의 의견을 듣거나 관련 자료를 제출받는 방법으로 사실관계를 확인할 수 있도록 했습니다.

검사가 시정조치를 요구했음에도 불구하고 사법경찰관이 이를 이행하지 않는 경우에는 사건을 송치하거나 다른 수사기관으로 이송하도록 요구할 수 있게 하였습니다.

각급 공소청의장은 필요한 경우 해당 사법경찰관이 소속된 수사기관의 장에게 징계를 요구할 수 있습니다. 이 경우도 징계 절차는 징계 관련 법령에 따릅니다.

저희 간담회에서 경찰청 및 관련된 기관에서는 징계 요구를 적극적으로 수용하며 사법경찰관이 성실하게 보완수사 요구에 임할 수 있도록 그렇게 4단계의 시스템 체계를 갖추어 놓겠다 이렇게 대안을 제시하기도 했습니다.

이번 개정안에는 사법경찰관이 수사를 개시한 경우에는 고소인, 고발인, 피해자 혹은 그 법정대리인에게 미리 사전에 위와 같은 시정조치 신청 절차를 안내하도록 했습니다.

혹시 피해자가 범죄로 인해 사망한 경우에는 피해자의 배우자, 직계 친족 또는 형제자매도 안내 대상에 포함되도록 했습니다. 다만 피해자를 특정하기 어려운 경우에는 대통령령으로 정한 사유가 있어 안내하지 않을 수도 있게 하였습니다.

검사가 시정조치에 관한 신고를 받은 경우에는 사건 기록 송부 요구 여부를 비롯하여 법률에 규정된 절차의 진행 상황을 신고자에게 통지하도록 했습니다.

이와 같이 이번 형사소송법 개정안에는 피의자 혹은 고소인, 고발인, 피해자, 법정대리인 등에게 각 수사 단계마다 진행 상황을 통지하도록 해서 국민의 알 권리를 더욱 두텁게 보장했습니다. 그리고 단계마다 사건 관계자들이 자신들의 목소리를 담을 수 있는 또 요청할 수 있는 그런 제도도 보완을 했습니다.

검사는 사법경찰관으로부터 불송치 사건의 관계 서류와 증거물을 송부받습니다. 그리고 그것을 검토한 결과 불송치 결정이 위법하거나 부당하다고 판단되면 사법경찰관에게 재수사를 요구할 수 있습니다.

원래 개정안을 만들 때 저희는 불송치 사건의 기록이라도 검사가 의무적으로 다 검토하여 그 결과보고서를 남기는 것으로 검찰에 제안을 했으나 검찰의 답은 너무나도 업무 부담이 과중하다라고 하면서 그 제안, 그 제도 설계에는 반대를 하였습니다.

아쉬운 부분이기도 한데 그거는 향후 인력 보완이라든가 또 시스템 개선 등 여러 가지 시설의 기반이 마련된 후에 다시 한번 법무부와 검찰과 의논하도록 하겠습니다.

검사가 재수사를 요구할 때에는 송부받은 관계 서류와 증거물을 사법경찰관에게 반환하여야 합니다. 재수사 요구에는 그 이유와 내용을 구체적으로 적은 서면으로 해야 하며 형사사법정보시스템을 이용하는 경우도 마찬가지입니다.

검사는 본인이 재수사를 요구한 사실을 고소인 등에게 통지해야 합니다. 재수사 요구는 원칙적으로 불송치 사건의 관계 서류와 증거물을 송부받은 날로부터 3개월 이내에 하여야 합니다. 다만 해당 사건에 영향을 주는 새로운 증거가 발견된 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 3개월이 지난 후에도 재수사 요구를 할 수 있습니다.

재수사 요구를 받은 사법경찰관은 요구를 받은 날로부터 3개월 이내에 재수사를 마쳐야 합니다. 다만 검사가 사건의 긴급성 등을 고려하여 재수사 기간을 특별히 짧게 정한 경우에는 그 기간에 따라야 합니다.

사법경찰관은 재수사를 마친 뒤 그 결과를 검사에게 통보해야 하며 재수사 결과 범죄 혐의가 있다고 인정되면 사건을 검사에게 송치해야 합니다.

재수사를 했음에도 사법경찰관이 사건을 계속 송치하지 않기로 결정한 경우에는 그 사실을 검사에게 통보해야 합니다. 이 경우 사법경찰관은 검사로부터 반환받은 기존의 관계 서류와 증거물뿐만 아니라 재수사 과정에서 작성하거나 확보한 관계 서류, 증거물 모두를 검사에게 송부해야 합니다. 검사는 이렇게 송부받은 사건에 대하여 필요한 경우 다시 재수사 요구를 할 수 있고 이것은 1개월 이내에 하여야 합니다.

사법경찰관이 정당한 이유 없이 재수사 요구를 따르지 않는 경우에는 아까와 마찬가지로 각급 공소청의 장은 그 사법경찰관이 소속된 수사기관의 장에게 해당 사법경찰관의 직무배제와 징계를 요구할 수 있고 또 적정한 재수사를 기대하기 어려운 경우에는 아예 통으로 상급 수사관서나 다른 수사기관을 지정하여 재수사를 요구할 수 있습니다.

검사는 결정에 필요한 경우 사실관계를 확인할 수 있는 절차도 마련했습니다. 그러므로 피의자나 피해자가 검사와 한 번의 면담도 없이 사건이 결정된다고 하는 주장은 사실이 아닙니다. 검사가 피의자나 피해자를 면담할 수 있고 관계인을 전화를 통해서라도 만나 볼 수 있습니다.

반대로 피의자나 피해자 측도 검사에게 의견 진술이나 또 서면 제출을 요구할 수 있고 검사가 결정하면 언제든지 피의자나 피해자를 면담할 수 있습니다.

검사는 송치된 사건을 처리하기 위하여 필요한 경우 수사기관, 재판기관, 수형기관 등 공무소에 관련된 내용을 조회할 수 있습니다. 전산 조회나 공문 발송 등의 방법으로 자료를 송부받아 기록에 편철할 수도 있습니다.

다만 검사가 사실관계 확인을 통해 받은 진술 자료는 재판에서 증거로 사용할 수 없습

니다. 위 진술은 진술거부권이나 변호인의 조력을 충분히 받은 상태에서 한 진술이라고 보기 어렵기 때문에 재판에서는 그 진술을 한 관계자가 직접 나와서 증언을 하는 것이 공판 중심주의와 직접주의에 부합한다라고 판단했기 때문입니다.

개정안은 검사에게 명시적으로 객관의무를 부과했습니다. 검사는 공소를 제기하고 유지하는 과정에서 객관성 또 당사자 사이의 중립성을 지켜야 합니다. 한편 피의자나 피고인의 정당한 이익을 위해서 필요한 조치를 하여야 합니다. 고소나 고발에 따라 사법경찰관이 수사한 사건이 검사에게 송치되거나 송부된 경우 검사는 그로부터 3개월 이내에 공소 제기 여부를 결정해야 됩니다.

이번 개정안에는 사법경찰관에게 수사의 책임을, 검사에게 공소 제기와 공소의 책임을 부여하면서 해당 사건번호가 그대로 형사사법시스템에서 유지될 수 있도록 하고 담당 사법경찰관과 담당 검사가 책임지고 끝까지 사건을 함께 마무리하도록 하여 평평으로 인한 사건 처리 지연을 방지하도록 했습니다.

셋째, 수사와 공소 업무의 기록 및 관리 절차를 강화했습니다.

앞에서도 말씀드렸지만 개정안은 수사와 공소 관련 업무를 형사사법정보시스템을 통해 전자적으로 관리하도록 했습니다. 개정안 199조의2에 따라 사법경찰관리와 또 다른 법률에 따른 수사기관의 수사담당 공무원은 수사 관계 서류와 증거물을 작성·보관·처리할 때 그 내용을 시간 순서대로 빠짐없이 형사사법정보시스템에 기록하고 등재해야 됩니다. 기록과 등재는 지체 없이 이루어져야 합니다. 수사 관계 서류와 증거물을 작성·보관·처리함에 있어서 그 순서에 따라 시간 순서대로 기록해야 되며 관련 내용을 빠짐없이 등재해야 됩니다. 이 시간 순서대로 기록하는 것이 왜 중요하냐 하면 검사가 예컨대 목적을 갖고 수사하는 경우에 피의자에게 유리한 자료를 종종 캐비닛에 은닉하는 경우가 있었고 또 시간 순서를 임의로 편철해서 피의자의 고의라든가 인식에 대한 판사의 판단을 헛갈리게 하는 경우도 왕왕 있어 왔기 때문입니다.

아무튼 사법경찰관이 수사 과정에서 얻은 모든 자료·증거는 시간 순서대로 빠짐없이 기록된다 그리고 그것은 언제라도 사건관계인 혹은 사후적으로 검증의 대상이 된다. 그리고 소속 기관장은 빠짐없이 순서대로 기록이 되는지 관리 감독할 의무가 있다. 이것이 이번 형사사법 개정안의 핵심적인 내용의 하나라고 볼 수 있습니다.

검사의 업무도 마찬가지로 같은 형사사법정보시스템에 기록하도록 했습니다. 검사는 송치받거나 송부받은 사건에 대하여 보완수사를 요구하거나 공소를 제기하는 경우 그와 관련된 서류를 계속 순차적으로 연속되게 형사사법정보시스템에 지체 없이 기록하고 등재해야 됩니다.

그 결과 완성된 수사 기록과 증거 기록, 공판 기록은 수사기관의 장과 각급 공소청의 장이 제대로 이행되고 있는지를 정기적으로 점검하고 수사와 공소 업무의 전자적 관리에 필요한 행정적인 조치를 취해야 합니다.

또 이번 형사소송법 개정안에 담긴 중요한 제도는 압수수색 검증의 전 과정을 영상으로 기록하도록 했고 그 구체적인 내용은 시행령에 담도록 했습니다. 사법경찰관이 영장에 따라 압수수색 검증을 실시하는 경우 강제 수사를 시작한 때로부터 종료할 때까지 전 과정을 영상녹화장치로 촬영하고 녹화해야 합니다.

영상 없이 이루어지는 강제처분도 이러한 영상녹화 대상에 포함되며 이 녹화된 영상물

의 데이터센터의 기입은 따로 이 사법경찰관이 아닌 다른 직원이 하게 함으로써 데이터 센터에 기입하는 과정에 오류라든가 혹은 은닉·조작을 방지하도록 했습니다.

압수수색 검증 과정뿐만 아니라 마찬가지로 사법경찰관이 피의자를 체포하거나 구속하는 과정에서 영장 없이 피의자를 수색하거나 체포 현장에서 압수수색 검증을 실시하는 경우에도 전 과정을 영상으로 촬영하고 녹화해야 합니다. 긴급체포된 사람이 소유하거나 소지·보관하는 물건을 긴급하게 압수할 필요가 있어 영장 없이 압수수색 검증을 실시하는 경우에도 같은 영상녹화 의무가 적용됩니다.

영상녹화장치에는 신체에 착용하는 형태의 촬영 기기도 포함됩니다. 다만 영상녹화장치가 없거나 신속한 수사가 필요한 경우 등 상당한 이유가 있을 때에는 영상녹화를 하지 않을 수 있습니다. 사법경찰관은 압수수색 검증 과정을 촬영하고 녹화할 때 피의자, 피해자와 사건 관계인의 사생활의 비밀이라든가 인격권이 침해되지 않도록 노력하여야 합니다.

촬영하고 녹화한 영상 기록은 지체 없이 수사 기록에 편철해야 합니다. 형사사법정보 시스템에도 등재해야 합니다. 피의자와 피고인, 그 변호인 또는 압수수색 검증을 받은 사람은 보관된 영상 기록의 열람이나 복사를 신청할 수 있습니다. 그 열람이나 복사는 사법경찰관 또는 검사에게 신청할 수 있습니다.

사법경찰관 또는 검사는 법률에서 정한 사유가 있거나 수사의 상황을 고려하여 상당한 이유가 있는 경우에는 열람이나 복사를 허가하지 않을 수 있습니다. 열람이나 복사를 허가하면서 영상 기록의 사용 목적을 제한하거나 필요한 조건을 붙일 수도 있습니다.

영상 기록의 열람이나 복사를 허가하지 않거나 사용 목적을 제한하거나 조건을 붙여 허가한 경우에는 신청인에게 그 이유를 통지해야 합니다. 위와 같은 압수수색 검증의 영상 녹화에 필요한 구체적인 범위와 절차 방식은 대통령령으로 정하도록 했습니다.

이 부분에 대해서 추가로 말씀을 드리면 제가 민주당 법률위원장으로 일을 하고 있을 때 정치검찰에 의한 민주당 중앙당사 또 민주당 국회의원실에 대한 정말 여러 차례, 수십 차례의 압수수색이 있었습니다. 아마 국회사무처에도 여러 번 압수수색이 들어온 것으로 알고 있는데요. 그런데 그때마다 검찰은 이미, 보디캠이라고 하지요. 검사나 검찰수사관 몸에 그 현장을 또 그리고 영상을 담을 수 있는 보디캠 카메라를 착용하고 와서 압수수색 대상이 된 현장과 압수수색의 대상이 된 사람과 또 압수수색을 위해 논의하는 과정을 전부 다 영상에 담습니다. 그러면서 자신들의 뜻대로 압수수색이 이루어지지 않을 경우 혹은 항의하는 변호사에게 보디캠으로 촬영되고 있다라면서 공무집행방해 아니냐라고 이렇게 협박하는 것도 직접 목도한 사실이 있습니다.

어쨌건 그런 녹화물이, 영상물이 보관되게 된다면 검찰의 압수수색이 정당했는지 또 압수수색영장에 기재된 그 목록에 포함되는 압수수색물만 가져갔는지를 사후에라도 검증할 수 있고 당연히 법정에서 증거로 신청하여 그것을 피고인이나 변호인이 받아 보면 압수수색 과정에 위법을 발견할 수도 있고 그렇다면 증거 능력이 없어서 피고인의 인권 보호에 큰 역할을 하겠다 이런 생각이 들었습니다.

마찬가지로 이번 광주에서 일어난 장윤기 사건을 돌이켜 볼 때 만일 사법경찰관이 현장에 출동하여 범행 현장을 살펴보거나—수색이겠지요—수색하거나 또 압수할 때 그곳에 찍힌 타이라든가 혹은 무슨 인형이라든가 그 밖에 범죄자의 고의를 추단할 수 있는 그런

자료들을 빠짐없이 녹화함으로써 영상으로 보관되어 언제든 사건 관계인이나 또 전문가의 검증을 받을 수 있기 때문에 압수수색 검증에 영상 촬영을 의무화시킨다면 증거물의 은닉이라든가 또 인멸·훼손 등의 일은 없어질 것으로 그렇게 기대가 됩니다.

증거물의 인멸이라든가 훼손은 법외곡죄의 구성요건에 정확히 들어맞기 때문에 징역 10년 이하의 실형을 선고받을 수 있는 중대한 범죄라 누구의 부탁이라든가 어떤 사소한 일로 그런 법외곡죄를 저지를 사법경찰관은 없을 것이다라고 생각되기 때문입니다.

다음으로는 피의자 신문과 또 피의자 진술의 녹음 절차도 마련했습니다. 하여튼 모든 수사 과정에서 획득한 증거들은 가급적이면 전부 기록에 남겨 전자화시켜서 보관하게 한 다음 언제든 법정에 현출하거나 혹은 사후에 전문가를 통해 검증을 함으로써 수사 과정의 불법 그리고 지연 또 왜곡까지 다 잡아낼 수 있도록 하는 제도를 설계했다 그 말씀을 다시 한번 강조해서 드리고 싶습니다.

(조정식 의장, 남인순 부의장과 사회교대)

개정안에서는 피의자의 신문과 그 밖에 정식적인 신문이 아닌 조사·면담 과정에서 이루어지는 피의자 진술의 녹음에 관한 절차도 규정했습니다. 사법경찰관은 피의자 신문 과정에서 당사자의 동의가 있으면 영상녹화를 할 수 있고 또 당사자의 동의로 피의자 신문 전 과정을 녹음도 할 수 있습니다. 사법경찰관이 피의자 신문을 녹음하려는 경우에는 피의자에게 녹음 사실을 미리 알려야 합니다. 사실 이 부분에 대해서 추가적으로 말씀을 드리면 피의자의 녹음은 주로 수사 전 과정을 녹음하는 것이 되므로 대개 짧게는 두세 시간, 길게는 열 시간에 가까운 녹음이 될 것입니다. 그런데 이것을 예전에는 법정에 현출하여 증거로 쓰기가 참으로 어려운 것이 그것을 판사가 재판할 때 다 들어 봐야 되므로, 그래서 이것을 증거로 쓰기가 참으로 쉽지 않았는데 요새는 기술이 발달해서 이런 녹음도 예컨대 녹취록으로 바로 전환시킬 수 있고 그 녹음 내용을 1분이면 중요 내용을 갖다가 축약해서 받아 볼 수도 있고 등등 AI라는 새로운 기술이 탄생함으로써 이런 도움도 받을 수 있기 때문에 이런 녹음 절차를 하고 또 무조건 데이터에 보관하는 것이 가능해졌다 저는 이렇게 생각이 됩니다.

그러니까 예전에 제가 판사 시절에 교통사고의 경우에 있어서 누가 교통신호를 준수했느냐, 사거리 즉 교차로에서 발생한 교통사고에 있어서 누가 녹색불에 제대로 신호를 받고 운전했느냐가 굉장히 많이 다투어졌습니다. 그래서 스킵마크 갖고 차량의 속도도 추정하고 또 날씨가 어땠느냐 또 현장에 나가서 내리막길이나, 오르막길이나 또 주위에 어떤 차가 있었느냐 그런 등등을, 그 신호가 어떤 색깔이나 그것 하나 때문에, 그런 교통사고 재판을 1년이고 2년이고 했었고요. 또 상급심으로 가면 또 그것의 판단이 바뀌어져서 파기돼서 오기도 하는 등 그런 재판이 정말 많았고 판사로서도 되게 힘든 재판이었는데 그냥 블랙박스 하나 개발이 되어서 차마다 다 달고 다니니까 아마 요즘 누가 신호위반했느냐 그런 것 갖고 몇 년씩 그리고 관계자가 증인으로 나와서 이렇게 증언하고 저렇게 증언하고 하는 일은 아마 없어졌을 것입니다. 아마 없을 것입니다.

이렇게 세상은 빠르게 변하고 있고 발달된 문명의 이기를 우리가 또 형사사법절차에 도움을 받는다면 좀 더 객관적이고 또 공정하고 투명한 그런 형사사법체제로 전환할 수 있다 이렇게 생각이 들고요. 또 형사재판도 꼭 법정에 나와서 하는 것이 아니라 영상을 통해서, 모니터를 통해서 할 수 있는 것도 지금 시범적으로 시작이 되고 있다는데 여러

가지로 변화된 형사사법체계를 저희도 구현해야 되고 이번에 수사·기소 분리도 마찬가지로 마찬가지 다라고 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

지금 대개 검찰 측 입장을 옹호하시는 분들이 검사는 법률전문가고 사법경찰관은 법률 지식이 그들보다 떨어지기 때문에 검사의 도움을 받아야 된다 이런 주장도 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그렇지만 수백 페이지, 수천 페이지에 이르는 기록을 요새 AI가 갖추어진 무슨 기계 있지 않습니까, 거기에다 넣으면 준비서면을 5분 안에 쓴다는 것 아닙니까? 사람이면 그 기록을 다 읽어 보고 초안 잡고 구성하고 판례 찾아보고 그러던 일들을 하루 꼬박 걸려야 혹은 두께에 따라서는 일주일 동안 해야 할 일들을 AI가 10분이면 한다는 것 아니겠습니까? 그러면 그것과 대조하면서 그 AI가 한 것이 제대로 된 것인지 체크하고 또 그 AI를 또 검토할 수 있는 또 다른 AI시스템으로 또 검토하고 검증하고 체크하고 그런 것들이 지금 다 되어 있기 때문에 과연 사법경찰관이 검사보다 법률적인 지식이 모자라서 오판을 하거나 오류를 저지르는 일들이 계속 그렇게 될까요?

저는 바뀌어질 거라고 생각이 듭니다. 경찰에도, 물론 검찰도 마찬가지로 자체 AI시스템을 통한 도움을 충분히 받을 수 있고 또 받아야 한다고 생각이 됩니다. 그렇다면 법률지식의 혹은 암기력의 다과에 따라서 또 강약에 따라서 어느 누군가가 어느 누구를 지도하거나 조언하는 일은 맨투맨으로서는 이제 없어질 것이라라는 생각도 하게 됩니다.

그 내용을 조금 더 말씀을 드리면 피의자 신문의 전 과정을 녹음하는 것은 사법경찰관이 선택할 수 있지만 범죄 혐의를 밝힐 목적으로 이루어지는 조사나 면담에서 피의자 또는 변호인이 녹음을 요청한 경우에는 그 피의자 진술은 녹음해야 합니다. 대개 녹음이 중요한 것이 저희 법조인들 사이에는 오래전부터 통용되는 혹은 회자되는 얘기지만 ‘조서는 꾸미기 나름이다’라는 말이 있습니다. 사실은 피의자신문조서, 참고인 진술조서도 마찬가지로 수사관과 조사 대상자가 문답으로 하여 그 취지와 발언이 충분히 충실히 정확히 담길 것이라 그렇게 다들 예상을 하지만 사실 조서는 꾸미기 나름이라고, 수사관이나 조사자의 의도에 따라서 언제든 그 취지를 교묘하게 또 전문적으로 바꿀 수가 있습니다. 그것은 저도 법조인으로서 수차례, 수많이 경험한 사실이기도 하고요. 그래서 저는 이 녹음이 필요하다 보이고 해당 육성을 들어야만 아 다르고 어 다르든 경우 혹은 똑같은 단어와 문장인데 그 취지가 더 정확히 육성을 통해서 전달된다 이렇게 생각하기 때문에 녹음 과정은 반드시 필요하다고 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

이와 같이 개정안은 수사 관계 서류와 증거물, 보완수사 요구와 재수사 요구, 공소제기 관련 서류를 형사사법정보시스템에 모두 기록하도록 하고 또 사건을 송치하거나 관계 서류와 증거물을 송부할 때에는 수사 과정에서 생성한 문서와 기록, 입수한 자료 등의 목록도 함께 작성하도록 했습니다. 압수수색 검증은 원칙적으로 강제수사를 시작한 때부터 종료할 때까지 전 과정을 영상으로 촬영하여 녹화하도록 했고 피의자 신문 역시 영상 녹화하지 않는 경우에는 원칙적으로 전 과정을 녹음할 수 있도록 하고 피의자나 변호인이 요청한 경우에는 조사 전이라도 면담 과정에서 이루어지는 피의자의 진술을 녹음하도록 했습니다. 이와 같은 기록화와 전자화가 수사 과정의 투명성 그리고 객관성을 높이는 데, 완성시키는 데 큰 역할을 하리라 기대합니다.

넷째는 고소인 등 범죄 피해자의 권리보장을 강화했습니다. 개정안에는 고소인, 고발인 또는 피해자와 그 법정대리인을 포괄하여 고소인 등으로 규정했습니다. 피해자가 안타깝

게 사망한 경우에는 피해자의 배우자, 직계친족 혹은 형제자매도 고소인 등에 포함됩니다.

개정안은 고소인 등이 수사절차와 수사결과를 확인하고 수사 지연이나 권리 침해에 대해서는 이의를 제기할 수 있으며 불송치 결정을 할 때에는 고소인 등에게 이의신청 할 수 있다고 하는 안내를 필수적으로 하도록 해서 구체적으로 고소인 등의 권리를 보장하는 그런 절차를 마련했습니다.

수사개시를 할 때 시정조치 신청 절차를 미리 안내하도록 해서 고소인 등이 자신의 권리가 있음을 인지하고 수사에 임할 수 있도록 또 수사의 과정을 지켜볼 수 있도록 했습니다.

사법경찰관은 수사를 개시하는 경우 고소인 등에게 아까와 마찬가지로 시정조치 신청 절차를 안내해야 하고, 피해자를 특정하기 어려운 고발사건의 경우 대통령령으로 정하는 사유가 있을 때에는 안내하지 않을 수 있습니다.

검사는 사법경찰관리의 수사 과정에서 법령의 위반, 인권 침해 또는 현저한 수사권 남용이 있다는 신고를 받은 경우 관련 절차의 진행 상황을 신고자에게 통지해야 합니다. 어떻게 어떻게 진행되고 있다라고 그 신고자에게 알려 주도록 했습니다. 그 통지 대상에는 검사가 사건기록의 송부를 요구했는지 여부를 비롯해서 시정조치 절차의 진행 상황도 포함됩니다.

불송치 결정을 통지할 때는 이의신청 절차도 함께 안내하도록 했습니다. 사법경찰관이 사건을 검사에게 송치하지 않기로 결정한 경우에는 그 취지와 이유를 고소인 등에게 통지해야 합니다. 개정안은 이런 통지를 할 때 불송치 등의 결정서도 함께 보내도록 했고 이의신청에 대한 안내와 서식도 함께 보내도록 했습니다.

그러므로 고소인 등은 사법경찰관의 불송치 결정에 이의가 있으면 해당 사법경찰관이 소속된 관서의 장에게도 이의를 신청할 수 있고 고소인뿐만 아니라 일정한 요건을 갖춘 고발인도 이의를 신청할 수 있도록 했습니다. 고발인은 예컨대 형법상 무고죄 등과 같이 직접적인 이해관계가 있어서 범죄의 피해자에 준하는 경우로 대통령령으로 정하는 범죄에 관한 통지를 받는 경우의 고발인은 그 고발인에 한하여 이의신청을 하도록 했습니다.

이의신청은 불송치 결정에 관한 통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 해야 하고, 다만 상당한 사유가 있는 경우에는 6개월 범위 내에서 이의신청 기간을 연장할 수 있도록 했습니다.

이의신청이 이루어지면 사법경찰관은 지체 없이 사건을 검사에게 송치하고 관계 서류와 증거물을 보내야 합니다. 저희는 이러한 절차가 관계인에 대한 통지가 시스템에 의해서 자동으로 통지될 수 있도록 그렇게 주문을 하고 경찰에서도 그런 시스템을 마련하겠다고 답을 하였습니다.

그러므로 사건이 경찰 단계에서, 사법경찰관 단계에서 암장되는 일은 결코 있을 수 없으며 사건 자체를 암장하거나 일부의 증거 기록이라도 은닉하는 경우에는 사법정보시스템에 의해서 반드시 밝혀질 것이고 징역 10년 이하의 법왜곡죄로 처벌받을 수 있음을 다시 한번 국민 여러분께 보고드립니다.

검사가 이의신청에 따라 송치된 사건에 관하여는 필요한 경우에 사법경찰관에게 보완 수사를 요구할 수 있습니다. 수사가 지연된 경우에도 별도로 이의를 제기할 수 있도록

해서 장기간 수사가 미제 상태로 사건관계인이나 국민의 권리를 침해하는 일이 없도록 했습니다.

사법경찰관리가 형사소송법이나 다른 법령에 따라 보장된 고소인 등의 권리를 침해한 경우 고소인 등은 이의를 제기할 수 있고 수사관서의 장은 이의제기를 받은 날로부터 14일 이내에 필요한 조치 등을 하여 고소인 등에게 알려야 합니다. 고소인 등에게 알릴 수 있는 조치에는 수사공무원의 교체, 수사 경과와 수사계획의 제시, 권리 보호를 위한 대책 등도 포함이 됩니다.

수사관서의 장이 14일 이내에 위와 같은 조치를 하지 않거나 고소인 등이 그 조치에 이의가 있는 경우 상급관서에 다시 심사를 신청할 수 있습니다. 상급관서 역시 14일 이내에 자신이 한 조치 내용을 통지해야 합니다.

이의제기 절차에는 민원 처리에 관한 법률을 준용합니다. 이에 따라 반복된 이의제기는 일찍이 종결하거나 처리 결과를 통지할 수 있도록 했습니다.

불송치 결정에는 이의를 신청하기 위해 수사관계기록을 열람하거나 등사할 수 있도록 했습니다. 주로 약자인 피해자를 도와주시는 시민단체에서 이 제도의 도입을 강력히 요청했고, 그렇다면 불송치된 결정에 이의신청을 할 수 있는 범위 내에서 수사관계기록을 등사는 몰라도 최소한 열람을 하게 해서 제대로 된 이의신청을 할 수 있도록 그렇게 제도를 보완해 왔습니다.

시민단체에 종사하시는 분들 또 법적으로 고발할 수 있는, 고소할 수 있는 분들의 목소리는 왜 불송치 결정이 됐는지 납득할 수 있도록 수사관계기록을 열람이라도 하게 해 달라, 그래서 그 열람을 통해 타당한, 수궁할 수 있는 결과라면 본인들도 수궁하고 피해자, 고소·고발인을 설득하겠다는 호소가 있었습니다. 그래서 이와 같은 제도를 도입하게 되었습니다.

물론 이의신청을 하기 위한 수사관계기록을 전부 다 등사할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 열람이나 등사의 범위는 개인의 사생활이라든가 또 수사의 비밀성 등등을 침해하지 않는 범위 내에서 적절하게 수사관서가 결정할 수 있도록은 해 놓았습니다.

개정안은 고소인 등의 수사관계기록 열람·등사 절차도 역시 마련했습니다. 이 수사관계기록을 열람하거나 등사한 사람은 이를 통해 알게 된 사항을 사용할 때 관계인의 명예나 생활의 평온을 부당하게 해치지 않도록 해야 합니다. 수사와 재판에 지장을 주어서도 안 됩니다.

다음으로 고소인 등이 검사에게 직접 의견을 진술할 수 있는 절차도 마련했습니다. 아까 말씀드린 검사가 사건관계인 등에게 사실관계 확인을 할 수 있는 것과 마찬가지로 쌍방향으로 고소인 등도 검사에게 직접 의견을 진술할 수 있는 절차도 마련했습니다.

고소인 등은 검사에게 면담을 신청하여 의견을 진술할 수 있고 면담 신청을 받은 검사는 사실관계의 확인을 위해 필요하다면 이 신청을 받아들여 면담을 할 수 있습니다. 검사는 고소인 등과의 면담을 통해 진술이나 자료를 받을 수 있지만, 다만 면담을 통해 받은 진술 등은 재판에서 증거로 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 진술거부권이나 변호인의 조력을 받을 권리가 충분히 보장된 상태에서 진술이 이루어지지 않는 경우가 많기 때문입니다.

재수사 요구 사실도 고소인 등에게 통지하도록 했습니다. 검사가 불송치 사건에 대해

여 사법경찰관에게 재수사를 요구하는 경우 그 사실을 고소인 등에게 통지해야 합니다. 사법경찰관은 재수사를 마친 뒤 그 결과를 검사에게 통보해야 하며 재수사 결과 범죄 혐의가 있다고 인정되면 사건을 검사에게 송치해야 합니다.

재수사 후에도 사법경찰관이 사건을 송치하지 않기로 한 경우에는 기존의 관계 서류와 증거물, 재수사 과정에서 작성하거나 확보한 관계 서류와 증거물을 모두 검사에게 보내야 합니다. 검사는 송부받은 사건에 대하여 필요한 경우 다시 재수사를 요구할 수 있습니다. 사회적 약자를 대상으로 한 주요 범죄는 반드시 검사에게 송치하도록 했습니다.

개정안에는 위의 범죄를 일괄적으로 담을 것이 아니라 현재와 같이 특별법에 담을 수 있도록 했습니다. 아동·청소년 대상 성범죄, 아동학대범죄, 가정폭력범죄, 성폭력범죄, 스토킹범죄, 노인학대 관련 범죄, 장애인학대 관련 범죄를 검사에게 기록 전부를 송부하도록, 송치하도록 했습니다.

이미 2개 법안은 현재도 실시되고 있고 5개 법안에 대해서는 10월 2일 새로운 형사소송법이 시행되기 전까지 저희 법사위에서 이러한 절차가 담기도록 개정할 예정입니다. 반드시 개정하겠습니다.

이런 특별법에 따라 사법경찰관이 이와 같이 사회적 약자에 대한 범죄를 수사한 경우에는 사건을 검사에게 송치해야 하고 수사개시 단계부터 시정조치 신청 절차를 안내하고 불송치 결정을 할 때는 결정서와 이의신청 안내 서식을 함께 보내도록 한 것은 앞서 설명드린 바와 같습니다.

그 안에 제가 설명드린 것이 너무 절차가 복잡하고 또 번거롭지 않느냐 아마 이런 의문을 가지시거나 또 비판을 하는 분이 계실 것도 같습니다. 그러나 우리가 경찰청, 검찰, 법무부, 검찰개혁추진단, 담당 검사, 경찰관, 시민단체, 학계, 형사 전문 변호사, 그다음에 사건관계자 등등과 공식적으로는 열세 차례 면담 또는 간담회를 하고 비공식적으로는 그 몇 배에 이르는 대화를 하면서 소통을 한 결과 경찰에서도 또 법무부에서도 이러한 시스템이 절차에 따라서 자동적으로 이루어지거나…… 물론 사법경찰관의 선택에 따라서, 클릭에 따라서 자동적으로 이루어지거나 또 단계마다 예고등이 컴퓨터 화면, KICS 화면에 뜨도록 하여 이런 절차에 따른 진행이 누락되거나 혹은 잘못되는 일이 없도록 하는 시스템을 만들겠다고 하는 그런 답변을 받았습니다.

그래서 훨씬 더 나은 시스템에서 번거롭거나 혹은 헛갈림 없이 수사 절차가 진행된다 그리고 촘촘한 제도가 구현된다 이런 것을 보완적으로, 추가적으로 말씀을 드리겠습니다.

다섯 번째, 이번 형사소송법 개정안은 검사의 불기소처분에 대한 재정신청 대상을 확대했습니다.

개정안은 260조를 개정해서 검사의 불기소처분에 대한 재정신청 대상을 확대했는데 재정신청은 고소·고발한 사건에 대하여 검사가 공소를 제기하지 않기로 처분한 경우 법원에 그 처분의 당부를 판단해 달라고 신청하는 절차입니다. 개정안은 고소를 한 사람뿐만 아니라 법률에 열거된 범죄를 고발한 사람도 재정신청을 할 수 있도록 했습니다.

재정신청 대상이 되는 범죄는 다음과 같습니다.

첫째, 형법 123조의 직권남용죄, 123조의2 및 124조부터 126조까지의 범죄.

둘째, 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조 3호에 따른 가정폭력범죄.

셋째, 노인복지법 제1조의2제5호에 따른 노인학대 관련 범죄.

넷째, 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 제2조 2호에 따른 스토킹범죄도 생략한 것으로 기억이 납니다.

아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제2조 2호에 따른 아동·청소년 대상 성범죄.

일곱째, 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조 4호에 따른 아동학대 범죄.

장애인복지법 제2조 4항에 따른 장애인학대 관련 범죄입니다.

지금 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 2조에 따른 성폭력범죄와 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 제2조 2호에 따른 스토킹범죄는 제 기억에 의하면 원래는 재정신청 대상이 되는 범죄로 규정하였으나 법원에서 지금 사건이 수만 건에 이르고 또 재정신청 인용률이 0.4%에 불과하며 또 성폭력범죄의 피해자가 원치 않는 그런 재정신청으로 인해서 추가적인 가해를 받았다고 호소하는 분들도 많았다는 의견을 주어서 성폭력범죄와 스토킹범죄는 제외된 것으로 그렇게 기억이 납니다. 정확한 것은 저희가 제출한 법안을 보시면 되겠습니다.

아무튼 저희가 논의 과정에서 아까 말씀드린 바와 마찬가지로 법원행정처와도 논의를 했는데 현재 재정신청은 서울고등법원에서만 2개의 전담재판부가 운영되고 있고 그렇기 때문에 수만 건의 기록을 다 보기가 굉장히 부담되고 또 시간도 많이 지연된다는 답변을 들었습니다.

그래서 저희가 재정신청 범죄 대상을 확대하면서 재정신청을 기존 고등법원에서 지방법원 본원 합의부로 관할을 옮겼고 전국 곳곳에 있는 지방법원 본원 합의부에서 재정신청 대상이 된 사건 기록을 더 충실하게 보도록 하여 약자에 대한 범죄에 대해서는 한 치의 또 한 분의 누락이 없이 꼼꼼하게 그렇게 볼 수 있도록 그렇게 개정안에 담았고 당부까지 드렸다는 것 국민께 보고말씀 드리겠습니다.

아무튼 이에 따라 고소를 한 사람은 종전과 같이 재정신청을 할 수 있고 또 개정안에 열거된 범죄에 대해서는 고발을 한 사람도 재정신청을 할 수 있습니다.

이에 맞추어 재정신청서를 제출하고 법원으로 보내는 절차도 정비했습니다. 재정신청을 받은 지방공소청장은 신청이 이유 있다고 인정하면 사건을 다시 처리할 수 있고 지방공소청장이 이유 없다고 인정하면 재정신청서를 관할 지방법원에 보내야 합니다. 개정안은 종전의 고등검찰청 경우 절차를 거치지 않고 지방법원에 보내도록 관련 문구를 정비했습니다.

재정신청 기각 결정에 대한 불복은 고등법원이 아닌 대법원이 판단하도록 했습니다. 개정안은 재정신청 사건을 지방법원 본원 합의부가 심리하도록 변경하면서 그 결정에 대한 불복 절차를 대법원에 한정하도록 하여 즉시항고로서 신속한 결론이 날 수 있도록 했습니다.

여섯째, 개정안에는 진행 중인 특별검사와 고위공직자범죄수사처의 수사에 관한 경과조치를 마련했습니다.

개정안은 부칙 13조에 특별검사와 고위공직자범죄수사처의 수사에 관한 경과조치를 두었습니다. 이에 따라 개정법률이 시행될 당시 특별검사가 수사 중인 사건에는 종전의 형사소송법 규정을 계속 적용합니다. 특별검사와 특별검사보는 종전 규정에 따라 부여받은 직무와 권한을 계속 행사하여 개정법률 시행 전에 특별검사가 수사에 착수하여 진행한 사건은 개정된 수사 절차로 전환되지 않습니다. 그러므로 수사의 공백 상태는 일어나

지 않을 것입니다.

고위공직자범죄수사처가 수사 중인 사건에 대하여도 같은 경과조치를 부칙에 두었습니다. 즉 개정법률이 시행될 당시 고위공직자범죄수사처가 수사 중인 사건에는 종전의 형사소송법 규정을 계속 적용합니다. 역시 수사의 공백은 발생하지 않을 것입니다.

일곱 번째, 검사의 직접수사권 폐지는 현 헌법에도 부합합니다.

검사의 수사권은 헌법이 검사에게 부여한 고유하고 배타적이며 독점적인 권한이 아닙니다. 헌법은 체포·구속·압수수색을 할 때 적법한 절차에 따라 검사의 청구로 법관이 발부한 영장을 제시하도록 규정하고 있을 뿐입니다. 이는 검사가 법관에게 영장을 신청하는, 즉 법률상 청구하는 권한을 헌법에 규정한 것으로서 검사가 직접 범죄를 수사할 권한까지 헌법이 부여한 것은 아닙니다. 검사의 직접수사권과 소추권의 구체적인 범위, 행사 방식, 검사와 다른 수사기관의 관계는 법률로 정할 사항입니다.

헌법재판소도 다섯 차례의 결정례를 통해 검사의 수사권과 소추권 범위 및 행사 방식은 국회가 법률로 정할 입법사항이라고 판시했습니다. 따라서 국회는 법률을 통해서 형사사법기관의 권한을 배분하고 검사와 사법경찰관의 직무범위를 정할 수 있습니다.

이번 개정안은 검사라는 헌법기관을 폐지하거나 헌법에 규정된 검사의 영장신청권, 법률상의 영장청구권을 다른 기관에 이전하는 내용이 아닙니다. 검사는 여전히 사법경찰관이 신청한 영장의 필요성 등을 심사하기 위하여 피의자를 면담하거나 사법경찰관에게 의견 제시를 요청할 수 있습니다. 검사가 사법경찰관이 신청한 압수·수색·검증영장을 청구하지 않는 경우에는 그 이유를 구체적으로 적은 서면을 사법경찰관에게 보내도록 했습니다. 검사는 사법경찰관의 수사에 관하여 영장을 청구함으로써 또 보완수사와 재수사를 요구함으로써 수사에 협력할 수 있고 형사소송법이 정한 직무를 이로써 수행하게 됩니다.

이와 같이 개정안은 검사의 영장청구권 그리고 공소제기·공소유지 권한을 유지함으로써 검사의 직접수사권을 배제하고 수사의 주체를 사법경찰관으로 일원화시킨 것뿐입니다. 이는 검사의 헌법상 정한 영장신청권을 침해한 것이 아닙니다.

마지막으로 중대한 위법수사와 소추재량권의 현저한 일탈을 형사소송법 327조 개정안에 공소기각 판결을 할 수 있는 사유로 명시했습니다.

첫째는 중대한 위법수사에 기하여 공소가 제기된 경우입니다. 2008년도 판결인데요. PPT 자료에 2008년도 판결을 띄워 주세요.

관련 판결문을 출력해서 왔습니다.

2008도7362 대법원 판결입니다.

범의를 가진 자에 대하여 단순히 범행의 기회를 제공하거나 범행을 용이하게 하는 것에 불과한 수사방법이 경우에 따라 허용될 수 있음은 별론으로 하고 본래 범의를 가지지 아니한 자에 대하여 수사기관이 사술이나 계략 등을 써서 범의를 유발케 하여 범죄인을 검거하는 함정수사는 위법함을 면할 수 없고 이러한 함정수사에 기한 공소제기는 그 절차가 법률의 규정에 위반하여 무효인 때에 해당한다고 판시했습니다.

이 사안은 경찰관들이 단속 실적을 올리기 위해 손님을 가장하고 들어가서 도우미를 불러 줄 것을 요구한 사례로서, 아마 노래방인 것 같은데요. 피고인측, 즉 노래방 업주는 평소 자신들이 손님들에게 도우미를 불러 준 적도 없고 더군다나 이 사건 당일 도우미를

불러 달라는 다른 손님들이 있었으나 응하지 않고 모두 돌려보낸 바 있다고 주장하는데 위 노래방에서 평소 손님들에게 도우미 알선 영업을 해 왔다는 아무런 자료가 없는 점, 위 경찰관들도 그와 같은 제보나 첩보를 가지고 이 사건 노래방에 대한 단속을 했다고 주장한 것은 아닌 점, 위 경찰관들이 피고인 측으로부터 한 차례 거절당하였으면서도 다시 위 노래방에 들어가 도우미를 불러 줄 것을 강력히 요구하여 도우미가 오게 된 점 등을 종합해 보면 이 사건 단속은 수사기관이 사술이나 계략 등을 써서 피고인의 범의를 유발케 한 것으로 위법하고 이러한 함정수사에 기한 이 사건 공소제기 또한 그 절차가 법률의 규정에 위반하여 무효인 때에 해당한다고 하여 이 사건 공소를 기각한 제1심 판결, 제2심 판결은 적법하다 이런 내용입니다.

2008년도 사건인데 그 이전에도 사법경찰관이 단속 실적 올리기 위해 이런 불법 수사를 저지른 바가 있는 것으로 보입니다. 그래서 위법한 수사에 기한 그런 공소제기는 불법이어서 무효이다, 그러므로 공소기각 판결을 한다, 이 판결문 내용을 그대로 2호에 담은 것입니다.

아까 327조가 나온 2호 내용을 한번 띄워 주실까요?

327조 내용이 나온 자료화면 띄워 주실까요?

개정안 2호입니다. 현행안 ‘공소제기 절차가 법률의 규정을 위반하여 무효일 때’ 이것을 2호 ‘중대한 위법수사에 기하여 공소가 제기되었을 때’, 이게 판결문에 나온 그 단어, 그 문장 그대로입니다. 이게 무슨 불명확하다는 것입니까? 그리고 이게 무슨 기습적으로 했다는 것입니까? 2008년도에도 이미, 20년 전에도 이러한 사유로 공소기각 판결을 해왔고 그 후로도 이와 같은 내용의 판결이 계속 있어 왔는데 이것이 어찌 기습적인 불명확한 헌법 개정이라고 말할 수 있겠습니까? 국민의힘 주장은 사실이 아닙니다. 악의적인 허위·왜곡이며 악의적인 프레임입니다.

다음 자료화면 좀 보여 주시겠습니까?

이번 자료화면은 현저한 소추재량권 일탈로 인한 것인데요. 소추재량권을 현저히 일탈하여 한 경우, 저희가 3호에 담은 내용은 대법원 2016도14772호에 담긴 내용을 조문화한 것입니다. 소추재량권을 현저히 일탈한 경우로 현행 형사소송법 327조 2호에 따라 공소기각 판결을 한 것입니다. 이것은 위법한 기소권 오남용 근절을 위해서 마련한 것이고요. 기존 대법원 판결에도 위법한 기소에 대해서는 공소기각 판결을 한 경우가 있어 왔습니다. 역시 문장, 단어는 대법원 판결에 적시된 그대로 차용했다는 점을 말씀드리겠습니다.

이 사건에 대해서 대법원 판결을 말씀드리겠습니다.

이 판결은 피고인이 중국에 거주하는 갑과 공모하여 탈북자들의 북한 거주 가족에 대한 송금 의뢰 등 중국으로 송금을 원하는 사람들로부터 피고인 등 명의의 계좌로 입금받은 돈을 갑이 지령·관리·사용하는 계좌로 재송금하는 방법으로 무등록 외국환업무를 영위하여 외국환거래법 위반으로 기소된 사안에서, 일종의 환치기지요. 환치기로 기소된 사안에서 검사는 종전에 기소유예 처분을 하였다가 4년여가 지난 시점에 다시 기소하였고 종전 피의사실과 공소사실 사이에 이를 반복할 만한 사정 변경이 없는 점 등 여러 사정을 종합하면 위 공소제기는 검사가 공소권을 자의적으로 행사한 것으로 소추재량권을 현저히 일탈하였다고 보아 공소를 기각한 원심 판결은 정당하다고 대법원이 2021년도에 판시한 사례입니다.

다시 아까 327조 조항을 좀 띄워 주시겠습니까?

그렇습니다. 이 대법원 판결에 있는 문장을 그대로 차용하여 개정안 형사소송법 327조에 3호로 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기되었을 때 대법원 판결과 마찬가지로 공소기각 판결을 할 수 있도록 구체화하고 명확화 한 것입니다. 여기 어디에 기습적으로 끼워 넣은 흔적이 있습니까? 그리고 현행에 있던 2호 ‘공소제기 절차가 법률의 규정을 위반하여 무효일 때’를 8호에 ‘그 밖에 공소제기 절차가 법률의 규정을 위반하여 무효일 때’라고 담아서 두 가지, 수사일 경우와 기소권 남용일 경우를 제외한 다른 경우에도 공소기각 판결을 선고할 수 있는 길을 열어 놓았습니다.

결론적으로는 현행안 2호를 2호와 3호, 8호로 대법원 판결의 내용에 따라 구체화한 것이기 때문에 더욱더 명확해졌고 또 2호와 3호가 있음으로 인해서 당사자도 형사소송법 개정안 규정에 따라 자신의 권리를 보호하기 위해 공소기각을 요청할 수 있고 판사도 수사에 중대한 위법이 있는지 또 기소의 소추재량권을 현저히 일탈한 불법이 있는지를 살펴보고 공소기각 판결로써 국민의, 피고인의 권리를 신속히 구제할 수 있는 길이 열린 것입니다.

이것은 저희가 법사위 법안1소위 첫날부터 김용민·박은정 의원님 개정안에 담긴 이 내용을 독회를 했고 쪽 읽어 봤습니다. 그다음에 1회독이 다 끝난 다음에는 쟁점에 대한 토론을 했습니다. 이것도 쟁점으로 분류가 되어서 민주당·조국혁신당 의원들이 다 같이 토론을 했습니다. 그리고 모든 쟁점에 대한 토론을 다 한 후에 세 번째로 축조심사를 했습니다. 각각의 쟁점에 대한 국회 전문위원의 예시안을 조문으로 받아서 조문 하나하나의 장점 또 부족한 점을 면밀히 검토를 하고 토론을 했습니다. 마지막으로 성안, 드디어 형사소송법 개정안으로 만들 때 이 327조가 최종적으로 담기게 된 것입니다.

이러한 심도 깊고 진지한 토론 내용은 숨기고 국민의힘이 이 조항이 기습적으로 한밤에 들어갔다, 또 특정인을 위한 조항이다, 공소취소가 안 되니까 공소기각으로 한다, 이러한 거짓 주장은 악의적 프레임에 의한 허위 주장입니다. 만약에 그 사람이 법조인이라면 법조인의 양심과 지식을 팔아먹었다라고밖에는 볼 수가 없습니다.

생각해 보십시오. 형사소송법 개정안이 내일 필리버스터를 마치고 본회의에서 의결이 되면 올해 2026년 10월 2일부터 이 법안이 시행이 될 터인데 그러면 당장 지금 재판받고 있는 피고인들도 이 2호와 3호를 주장할 수 있습니다.

위법수사에 기해서 혹은 현저히 일탈된 소추재량권 때문에 억울한 재판을 받는 그런 피고인이 2026년 10월 2일부터 적용을 받는 것인데 이것이 어찌 특정인을 위한 형사소송 개정이라고 말할 수 있겠습니까? 국민의힘의 주장은 말도 되지 않습니다. 아니, 오히려 진실을 숨기고 악의적 프레임으로 국민의 기본권을 보장하고 더욱 넓히려는 이 형사소송법 개정의 취지를 왜곡하고 있는 것입니다.

국민 여러분께 확실히 보고드립니다.

이 형사소송법 개정안은 국민에게는 권리를 더 보장시키고 또 법관에게는 수사에, 기소에 위법이 없는지, 현저한 재량권 일탈이 있는지를 더욱더 면밀하게 살펴볼 수 있는 그런 근거가 될 것입니다.

언론인 여러분께도 말씀을 드립니다.

지금 오늘 아침 언론보도에 국민의힘의 악의적 프레임이 1면에 도배를 했다고 하는

얘기를 들었습니다. 국민의힘이 그런 주장을 했다면 그것이 진짜 맞는지 또 기습적으로 넣은 것인지 최소한 민주당, 조국혁신당 법사위 위원들에게 알아봐야 되는 거 아닙니까? 저에게도 전화 한번 해 주셔야 되는 거 아닙니까? 국민의힘 한동훈 의원의 악의적인 왜곡을 꼭 그대로 그렇게 보도해야만 합니까? 또 그걸 갖고 종편에서 하루종일 이거 갖고 떠들어야 됩니까? 기가 막힙니다. 결국 그런 왜곡과 또 그런 논의는 누구에게 도움이 되겠습니까? 기존의 기득권을 지키려는 그런 세력들에게 도움되는 거 아니겠습니까? 보도를 하려면, 비판을 하려면 정당하게 하여야 하고 최소한 양쪽의 의견을 동등하게 실어야 되는 거 아닙니까?

저희가 2021년 언론개혁을 할 때 가짜뉴스로 인한 피해구제 그때도 일부 보수 언론에서, 종편에서 얼마나 악의적인 프레임으로 공격을 했습니까? 그래 갖고 언론중재법 결국에는 좌초되게 만든 거 아닙니까? 가짜뉴스로 인해 생을 달리하는 피해자들이 아직도 곳곳에서 발생하고 있고 또 가짜뉴스로 인한 손해배상이 법원에서 고작 500만 원, 변호사 비용에도 못 미치는 평균 배상금액 500만 원인 상황에서 그 악의적인 보도로 광고 효과, 구독 효과 또 매체의 영향력을 유지하는 그런 언론이 아직도 가짜뉴스를 하고 있다면 국민 전체, 우리나라 공동체에 대한 피해 아닙니까?

다시 한번 말씀드립니다.

형사소송법 327조 개정안은 대법원이 그동안 계속하여 선언한 법리를 판결문에 담긴 문장과 단어를 그대로 차용하여 기존의 개정안을 2호, 3호, 8호로 더 구체화·명문화시킴으로써 국민의 권리를 보장한 것이지 국민의힘이나 한동훈 의원이 주장하는 그런 터무니 없는 왜곡된 프레임에 의한 것은 결코 아니라는 것을 다시 한번 말씀드리고, 우리가 요구하는 공정한 보도를 해 주시기를 다시 한번, 악의적 프레임을 보도하는 언론에게도 다시 한번 강력히 요구하는 바입니다.

다음에 의원님이신가요?

(「아니요, 박형수 의원님인데 대기하고 있습니다」 하는 의원 있음)

예, 그러시군요.

(「저희들 인터넷……」 하는 의원 있음)

감사합니다.

오늘 제가 준비한 사례라든가 그동안 제가 초선 때 법사위에 있으면서 국정감사를 통해서 문제 제기한 것들 등등 아직 그런 것들은 하나도 말씀을 드리지 못했는데 이런 것 다 말씀드리려면 10시간, 12시간, 하루종일도 부족할 것 같습니다.

이거는 꼭 말씀드리고 싶습니다, 주요 선진국들은 어떻게 하고 있나.

존경하는 국민 여러분!

일각에서는 수사와 기소 분리를 마치 대한민국만 시도하는 실험인 것처럼 이야기합니다. 그러나 사실은 정반대입니다. 우리가 가는 길은 새로운 길이 아닙니다. 오히려 세계 주요 민주주의 국가들이 이미 오래 전에 선택한 길입니다.

먼저 미국을 보겠습니다. 미국에서는 경찰이 독자적으로 수사를 수행합니다. 검사는 경찰을 지휘하는 기관이 아닙니다. 수사 과정에서 법률적 조언을 하거나 보완수사를 요청하고 수사 결과를 검토해 기소 여부를 결정하는 역할을 수행합니다. 연방 차원에서도 마찬가지입니다. 연방 검찰은 FBI를 비롯한 전문 수사기관의 수사 결과를 토대로 공소를

제기하며 전문 수사기관과 협력 관계를 유지합니다. 수사와 기소는 역할이 분명하게 구분되어 있습니다. 그리고 미국의 연방검찰과 같은 FBI가 우리나라에는 중수청으로 설립이 되며 그 중수청에는 검사와 검찰수사관들이 예상하기로는 한 1000여 명 들어올 예정입니다.

영국도 다르지 않습니다. 영국 검찰은 경찰을 지휘하거나 감독하지 않습니다. 영국 검찰 실무규범인 TCCP(The Code for Crown Prosecutors), 그것은 검사가 경찰에게 조언과 지원을 할 수 있지만 지휘·감독은 할 수 없도록 규정하고 있습니다. 실질적인 수사는 모두 경찰이 담당합니다. 영국의 대표적인 형사절차법, 페이스라고 읽어야 되나요? PACE, 폴리스 앤 크리미널 에비던스 액트(Police and Criminal Evidence Act) 역시 강제수사의 주체를 경찰로 규정하고 있습니다. 영장 신청, 압수수색, 체포, 유치, 피의자 신문 등 강제수사 권한은 모두 경찰이 행사합니다.

독일 역시 마찬가지입니다. 독일 검찰은 법률상 경찰에 수사를 요청하거나 위임할 수 있지만 이는 상명하복 관계가 아니라 협력관계를 전제로 한 제도입니다. 더욱 중요한 것은 독일 검찰에는 우리나라처럼 직접수사를 수행할 수 있는 인적·물적 기반이 사실상 존재하지 않습니다. 실제 수사는 대부분 경찰이 담당하고, 검찰은 이를 토대로 공소를 준비하고 유지하는 역할에 집중합니다. 때때로 언급되는 중점 검찰청 역시 직접수사기관이 아니라 특정 범죄에 대한 전문적인 공소유지 기능을 담당하는 조직입니다.

프랑스도 크게 다르지 않습니다. 프랑스 검찰 역시 법률상 일정한 권한은 가지고 있지만 실제 수사는 경찰에 의존하고 있습니다. 경찰이 작성한 수사기록은 재판에서 증거능력을 인정받기 때문에 검찰이 같은 사건을 다시 수사할 필요가 없습니다.

결국에는 미국도, 영국도, 독일도, 프랑스도 공통된 원칙 그리고 실무는 하나입니다. 수사는 수사기관이 담당하고, 검찰은 기소와 공소유지에 전문성을 발휘합니다. 권한은 분산하고 책임을 명확히 하며 상호 견제와 협력을 통해 국민의 권리를 보호합니다. 이것이 오늘날 민주주의 국가들이 선택한 형사사법의 표준입니다.

존경하는 국민 여러분!

우리가 가는 길은 결코 낯선 길이 아닙니다. 대한민국만의 위험한 실험도 아닙니다. 오히려 오랫동안 미뤄 왔던 정상화를, 선진화를 이제 시작하는 것입니다. 수사와 기소 분리는 특정 정당의 구호가 아닙니다. 권력이 국민 위에 군림하지 못하도록 하기 위한 민주주의 원칙입니다. 국민의 기본권을 더욱 두텁게 보호하기 위한 헌법의 요구입니다. 그리고 대한민국 형사사법 체계를 선진 민주국가 수준으로 정상화하기 위한 시대적인 과제입니다. 오늘 우리는 그 역사적인 길 위에 서 있습니다.

존경하는 국민 여러분!

개혁에는 언제나 저항이 따릅니다. 역사를 돌아보면 그랬습니다. 민주화도 그랬고 권력기관 개혁도 예외가 아니었습니다. 기득권은 언제나 변화보다 현상을 유지하며 달콤한 그 이익에 빠져 있습니다. 개혁의 순간마다 두려움을 조장하며 국민을 흔들었습니다. 지금도 마찬가지입니다. 국민의힘은 이번 형사소송법 개정안을 두고 연일 거짓선동과 흑색선전을 이어가고 있습니다. 민주당이 입법을 독주했다면서 국민을 호도하고 있습니다. 그러나 과연 누가 국회를 외면했습니까? 누가 토론을 거부했습니까? 누가 입법 과정에 참여하지 않았습니까?

국민은 국회의원에게 일하라고 국회로 선출하여 보냈습니다. 국민의 대표라면 법안을 읽고 토론하고 대안을 제시해야 합니다. 그것이 국회의원의 책무입니다. 하지만 국민의힘은 달랐습니다. 민주당과 서영교 법사위원장은 국민의힘에 법사위원과 법안심사소위원 구성을 지속적으로 요청했음에도 끝내 응하지 않았습니다. 법안1소위에는 국민의힘 의원 세 분이 이미 배정돼 있었습니다. 그럼에도 회의에 참여하지 않았고, 토론도 하지 않았고, 대안도 제시하지 않았습니다. 한 달이 넘도록, 두 달이 가까워지도록 국회를 비워둔 채 논의를 거부했습니다. 그러더니 이제 와서 민주당이 입법을 강행했다고 주장하고 있습니다.

국민 여러분, 경기에 출전하지 않은 선수가 종료 휘슬이 울린 뒤 심판에게 항의하는 모습을 보신 적 있으십니까? 토론에 참여하지 않은 사람이 토론 결과를 부정하는 것이 과연 책임 있는 정치입니까? 입법 과정에 스스로 참여하지 않는 정당은 민주주의를 말할 자격이 없습니다. 국민 앞에 당당히 나와 토론하고 대안을 제시해야 했을 것입니다. 아쉬운 점을 말씀드렸고요.

제가 이제 마무리를 하겠습니다. 다음 준비하시는 분께 말씀을 드리면 감사하겠습니다.

아무튼 제가 법과대학에 들어오면서 법조인의 길을 거의 30년 넘게, 법조인으로서 업무도 하고 또 여러 가지 경험도 하면서 판사로서, 변호사로서 또 어떻게 보면 행정부의 일원으로서 또 국회 입법기관으로서 이런 경험을 했는데 그 결론은 76년 동안 이 수사, 기소, 불기소, 형 집행, 영장청구, 불법수익 환수, 추징, 수형한 사람에 대한 가석방 그다음에 기소중지, 인터폴 등등 모든 권한을, 또 모든 권한이 집중된 검찰체제 76년 동안 했으면 이제 바뀌어야 되는 거 아닙니까? 수십 년 동안 검찰로 인한 피해를 제가 여기 다 담아 왔는데 이루 말할 수 없을 정도였고 그 피해를 일반 국민, 서민들이 본다는 것 다 우리가 역사적으로 경험하지 않았습니까?

검사 하다가 옷 벗고 나와서 1년 변호사 하면 수십억 벌 수 있고 또 누구는 오피스텔 100채를 샀다고 하는데 그런 게 비정상이라는 것은 국민 여러분이 다 동의하는 거 아닙니까? 그런 전관 변호사들이 돈을 벌 수 있는 구조가 수사·기소가 집중된 이 검찰제도에서 비롯됐다는 거 다 상식적으로 인정하시는 거 아닙니까? 선택적 수사, 선택적 기소가 어느 누구에게는 승진할 수 있는 또 검찰권력의 핵심에 들어갈 수 있는 기회가 되기도 하고 어느 누구에게는 불법 수익으로 버는 수백억의 돈을 자기가 감추고 누릴 수 있는 수단이 되기도 하고 그 반면에 일반 국민들에게는 고통이 되기도 하고, 피눈물이 되기도 하고, 한 가족이 해체되는 슬픔이 되기도 하고 또 우리 국민들에게는 이상한 사람이 대통령이 되어서, 제대로 된 수사를 받고 그들의 죄상이, 그들의 거짓말이 밝혀졌으면 대통령이 되지 않을 사람이 대통령이 되어서 우리의 역사를 왜곡하고 국민을 위협에 빠뜨리고 국가 절차를, 국가의 시스템을 붕괴시키려 했던 그런 경험을 우리가 일이 년 전에 다 경험한 것 아니겠습니까?

그래서 이번만큼은 바꿔 보자고 하는 것입니다. 76년이나 그렇게 써 왔으면, 우리 노회찬 의원님이 생각이 나는데 같은 불판에 76년 동안 삼겹살을 구워 먹었으면 이 시커멓게 타 버린 불판 이제 바뀌어야 되는 거 아니겠습니까?

국민 여러분, 이것이 상식이고 공정한 거 아니겠습니까?

마무리 말씀만 드리고 마치도록 하겠습니다.

존경하는 국민 여러분!

이번 형사사법 정상화법은 특정 권력을 위한 그런 개정안이 아닙니다. 특정 정치인을 위한 법도 더더욱 아닙니다. 오히려 다시는 어떤 정권도 검찰권을 정치의 도구로 악용하지 못하도록 만드는 민주주의의 안전장치입니다.

그래서 사법경찰관이든 검사든 수사 과정, 공판 과정의 모든 증거자료와 수사기록들을 다 시간 순서대로 빠짐없이 담아서 전자화하여 보관시킨 다음 언제든 사건 관계인이나 국민이 요청을 하면 투명하게 또 공정하게 검증을 받도록 함으로써 그에 상응하는 왜곡의 책임을 지게 하는 그런 형사소송법으로 나아가는 것입니다.

검찰이 직접수사권을 내려놓는다고 정의가 사라지는 것은 아닙니다. 사라지는 것은 선택수사이고 표적수사이며 정치수사입니다. 살아나는 것은 적법절차이고 국민의 기본권이며 살아나는 것은 형사사법의 공정성입니다.

이번 개정안으로 검찰의 공소유지 기능, 인권보호 기능은 더욱 충실하게 되고 피해자 권리는 더욱 두텁게 보호되며 수사기관 간 견제와 균형을 제도화시키는 것입니다. 국민을 지키기 위한 개혁이지 범죄자를 웃게 하는 개혁이 아닙니다.

존경하는 국민 여러분!

하지만 형사소송법을 통과시키는 것으로 모든 과제가 끝나는 것은 아닙니다. 이제부터가 진짜 시작입니다. 공소청과 중대범죄수사청이 국민의 기대에 부응하도록 안정적으로 안착시켜야 합니다. 검찰권의 남용을 바로잡는 것만큼 경찰 수사의 오남용도 철저히 방지해야 합니다. 어느 한 기관에 권력이 다시 집중되지 않도록 견제와 균형의 원칙을 더욱 정교하게 설계해야 합니다. 형사소송법 개정안 역시 현장에서 제대로 작동하도록 지속적으로 점검하고 보완해야 합니다.

제가 볼 때는 약 200페이지에 달하는 그러한 매뉴얼을 꼼꼼하고 촘촘하게 영국의 사법 시스템처럼 마련하여서 수사기관 혹은 공소기관의 일탈행위를 미리미리 방지하고 또 사후적으로 체크를 다 해야 합니다. 그래야 이번 형사소송법 개정안이 제대로 현장에서 운영이 될 수 있습니다.

개혁은 법을 통과시키는 순간 완성되는 것이 아닙니다. 국민이 변화를 체감할 때 비로소 완성됩니다. 국민께서 ‘이제는 억울한 사람이 줄어들었다. 이제는 권력보다 법이 먼저다. 이제는 누구에게나 공정한 형사사법제도가 작동한다’라고 말씀하실 때 비로소 검찰개혁은 성공한 것입니다.

존경하는 국민 여러분!

지난겨울 우리는 민주주의를 지키기 위해 거리로 나섰습니다. 수많은 시민들이 응원봉 하나를 들고 차가운 광장을 밝혔습니다. 그 빛은 단지 한 사람만, 한 사람을 심판하기 위한 빛이 아니었습니다. 권력이 국민 위에 설 수 없다는 선언이었고 대한민국의 민주주의를 다시 세우겠다는 국민의 명령이었습니다.

빛의 혁명은 아직 끝나지 않았습니다. 권력기관을 국민의 품으로 돌려드릴 때, 검찰을 정치가 아닌 법의 자리로 돌려놓을 때, 국민의 기본권을 국가권력보다 앞세우는 형사사법체계를 완성할 때 비로소 우리는 빛의 혁명을 완수했다 말할 수 있습니다.

존경하는 국민 여러분!

검찰개혁은 민주당만의 과제가 아닙니다. 대한민국의 과제입니다. 어느 정당이 집권하

더라도 다시는 검찰권이 정치의 무기가 되지 않는 나라, 권력이 아니라 법이 지배하는 나라, 억울한 국민보다 억울한 권력이 먼저 걱정받을 일이 없는 나라, 그 나라를 만들어야 합니다.

이 구절을 말씀드리니 제가 생각나는 것이 있어서 잠깐 국민 여러분께 말씀드립니다. 예전에 국민의힘 의원님들도 수사·기소 분리에 대해서 여러 번 그 필요성과 당위성을 말씀한 적이 있는데요.

여기에 보면 이게 아마 광상도 의원님이신 것 같은데, 아마 검사 출신 의원님으로 알고 있는데요. 한국형사소송법학회에서 이렇게 말씀하셨습니다. ‘국가수사청이 신설이 되면 검찰과 경찰에서 여러 번 받던 수사를 한 번만 받을 수 있게 돼 국민의 편의성을 도모할 수 있을 뿐만 아니라 정보경찰과 권력층의 유착 및 이에 따른 인권침해 등 부작용도 방지할 수 있을 것으로 기대된다’라고 말씀을 하셨다고 합니다.

그리고 국민의힘 나경원 의원님도 이렇게 말씀하셨습니다. ‘우리 검찰은 오랫동안 수사권과 기소권을 함께 보유하며 막강한 사법적 권한을 가지고 있었다. 이를 악용한 비위들은 검찰에 대한 국민의 신뢰를 붕괴시키는 악수가 되기도 했다’ 그러면서 ‘검찰은 실질적 수사인력을 보유하며 때에 따라 수사를 주도하기도 해 경찰 수사와 더불어 이중 수사의 비효율성 문제도 해결해야 할 과제로 지목받아 왔다’ 이렇게 말씀하셨다고 합니다.

이외에도 많은 국민의힘 의원들께서 수사·기소 분리의 필요성, 검찰 수사권 폐지의 필요성을 수차례 말씀하신 걸로 알고 있고 또 우리가 알고 있는 윤석열도 전 검찰총장 인사청문회에서 검찰 수사 분리에 대해서 그렇게 하겠다고 답변한 적도 있는 것으로 저는 기억이 됩니다.

어쨌든 우리는 이제 정의가 살아 숨쉬는 대한민국을 우리 아이들에게 물려줘야 합니다. 오늘 우리가 통과시키는 법은 누군가를 처벌하기 위한 법이 아니라 미래 세대가 더 공정한 나라, 더 공정한 사법절차에서 보장을 받으며 안전하게 살아갈 수 있는 그런 길을 만드는 법입니다.

저는 확신합니다. 역사는 권력을 위한 검찰이 아니라 국민을 위한 검찰을 선택할 것입니다. 역사는 정치수사가 아니라 법치를 선택할 것입니다. 그리고 역사는 오늘 이 국회의 선택이 대한민국 형사사법체계를 정상으로 되돌린 역사적 전환점이었다고 기록할 것입니다.

국민 여러분께 간곡히 호소드립니다. 대한민국의 민주주의를 위해, 국민의 기본권을 위해, 공정한 형사사법체계를 위해 이번 형사소송법 개정에 힘을 모아 주십시오.

경청해 주셔서 감사합니다.

고맙습니다.

○부의장 남인순 김승원 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(박형수)

(21시14분)

○부의장 남인순 다음은 박형수 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○박형수 의원 존경하는 국민 여러분!

남인순 국회부의장님과 선배·동료 의원 여러분!

국민의힘 법사위 간사, 경북 의성·청송·영덕·울진의 박형수 의원입니다.

저는 오늘 민주당이 강행 처리하려는 보완수사권 폐지 형사소송법 개정안에 무제한 반대토론하기 위해 이 자리에 섰습니다.

국민 여러분!

지금 대한민국의 70년 형사사법체계가 무너지고 있습니다. 그동안 국민의 억울함을 풀어 주고 부실수사를 바로잡으며 범죄자를 끝까지 추적하기 위한 마지막 사법 안전망이었던 검찰의 보완수사권을 민주당이 무너뜨리려고 하고 있습니다. 오늘 저는 검찰의 보완수사권이 지금까지 어떤 역할을 해 왔으며 이것을 폐지했을 때 어떤 문제점들이 발생하는지를 설명하기 위해 이 자리에 섰습니다.

먼저 보완수사권 폐지는 국민 인권보호의 후퇴입니다. 검찰의 2차 수사권, 보완수사권은 경찰의 1차 수사에서 억울하다고 하는 피해자·피의자들이 다시 한번 구제받을 수 있는 길이었습니다. 재판을 3심을 하듯이 수사에서도 경찰의 1차 수사에 대해서 다시 한번 다투어 볼 수 있고 억울함을 호소할 수 있는 것이 검찰의 2차 수사, 보완수사권이었습니다. 그런데 민주당이 이것을 완전히 없애 버리려고 하고 있습니다. 검찰의 보완수사권은 검찰의 권한이라기보다는 국민의 안전을 위한, 인권보호를 위한 검찰의 책무였습니다.

최근 발생한 장윤기 사건, 이 사건이 검찰에 보완수사권이 왜 필요한지를 단적으로 보여 주고 있습니다. 증거를 은폐하고 가해자의 부모와 수사기밀 유출을 하고, 이 모든 문제를 파헤친 것이 바로 검찰의 보완수사권이었습니다. 만약에 보완수사권이 폐지된다면 제2의 제3의 장윤기 사건이 속출할 것입니다.

부산 돌려차기 사건 피해자 역시 마찬가지였습니다. 검찰이 DNA 분석을 하지 않았더라면 강간살인 범죄로 기소할 수 없었을 겁니다. 이런 인권보호와 국민의 안전에 큰 역할을 해 온 검찰 보완수사권을 민주당이 역사에서 완전히 지워 버리려고 하고 있는 것입니다.

두 번째로 검찰의 보완수사권 폐지는 국민의 뜻에 반합니다. 한 여론조사에 의하면 검찰의 보완수사권 폐지에 반대하는 국민이 61%입니다. 폐지에 찬성하는 국민은 23%입니다. 3배 정도 차이가 납니다. 도대체 민주당은 누구를 위해서 정치를 하는 겁니까? 이렇게 다수의 국민이 검찰의 보완수사권을 존치해야 된다고 생각을 하고 있는데 그 23%, 강성지지층 그분들만 보고 정치를 하실 겁니까?

더군다나 지금 민주당의 전당대회가 진행되고 있습니다. 그 전당대회 이전에 이 형사소송법을 처리한다는 것이 민주당의 목표입니다. 국민의 인권보호, 국민의 안전과 관련되어 있는 이 중대한 법안이 민주당의 전당대회 그 용도 때문에 졸속으로 처리되어서야 되겠습니까?

보완수사권이 이렇게 중요하다는 것을 국민들께서 알고 계시기 때문에 그래서 2021년의 검경수사권 조정 또 2022년의 검수완박이라는 그 국면에서도 보완수사권은 존치를 시켰던 것입니다. 그런데 민주당이 이제…… 그때와 우리 사회가 뭐가 달라졌습니까? 갑자기 검찰 수사권이 남용돼서 큰 문제가 생겼습니까? 검찰이 인권보호를 그전보다 아주 못하게 악화시켰습니까? 21년, 22년과 차이가 있다면 그사이에 이재명 대통령과 김용대장동 일당들이 부패 범죄로 기소됐다는 사실입니다. 그 기소된 것 때문에 검찰의 보완수사권 일체의 수사권을 폐지하는 보복을 감행하고 있는 겁니다.

세 번째로 민주당은 이렇게 중요한 형사사범의 체계를 허물어뜨리고 국민의 인권보장에서 이렇게 중요한 역할을 해 온 검찰의 보완수사권을, 일방적으로 밀어붙이고 있습니다.

민주당은 법사위원장 때문에 우리 당이 국회에 들어가지 못하고 있는 그 상황을 이용해서 1소위 모든 위원들을 선출하고, 1소위 간사까지 선출하고 8차에 걸쳐서 회의를 감행했습니다. 조금 전 민주당의 김승원 간사가 이렇게 얘기를 했습니다. 이미 그 당시에 우리 당의 1소위 위원 3명이 배치돼 있다고 얘기를 했습니다. 그 1소위 위원 3명은 어떻게 배치된 것인지 모르고 그렇게 얘기하는 것입니까? 국회의장이 강제 배정한 위원들이었습니다. 그런데 그분들이 법사위 회의에 응하지 않았다고 우리 당 보고 회의를 팽개쳤다고 그렇게 얘기할 수 있겠습니까?

저희들이 국회가 정상화되고 난 이후에 법사위에 들어갔더니 이미 차는 떠난 상황이었습니다. 앞에서 어떤 경과로 진행되었는지도 설명해 주지 않았습니다. 다만 우리들은, 국민의힘은 들러리였을 뿐입니다. 민주당이 짜 놓은 전당대회 전 처리라는 그 일정과 각본에 따라서 회의는 진행되었고 우리는 거기에 토론조차도 마음대로 못 했습니다. 국민의 안전에, 인권보호에 이렇게 중요한 법안을 이렇게 졸속 처리해도 되는 것입니까?

민주당에 다시 한번 강력히 촉구합니다. 이 법안 강행처리, 지금이라도 멈추십시오. 그리고 피해자, 학계, 전문가, 여야가 모두 모여서 공청회를 개최하고 도대체 어떻게 대한민국의 사법체계를 설계해 나갈지를 다시 한번 신중하게 논의를 합시다. 만약에 이 경고를 무시하고 민주당이 일방적으로 이 처리를 강행한다면 역사와 국민은 강력하게 응징할 것이라는 것을 경고합니다.

이제 이 보완수사권 폐지가 어떤 문제점이 있으며 앞으로 폐지됐을 경우에 예상되는 폐단들에 대해서 제가 설명을 꼭 상세하게 드리도록 하겠습니다.

이번 형사소송법 개정의 핵심은 검사를 일체의 수사 주체에서 제외하는 것입니다. 대한민국의 형사소송법은 대륙법계인 독일과 일본법을 계수했습니다. 그래서 수사의 주재자는 검사입니다. 그리고 그 수사를 보조하는 역할을 하는 것이 사법경찰관, 사법경찰이었습니다. 이 체계를 완전히 바꾸는 겁니다. 수사 주재자에서, 수사 주체에서 아예 검사를 빼 버리고 사법경찰관이 수사의 주체가 되도록 하는 법입니다. 다른 말로 표현하면 그 핵심은, 이미 직접수사권은 폐지가 되어 있기 때문에 보완수사권을 없애는 것, 그것이 이번 개정안의 핵심입니다.

지금까지 검사는 사건을 송치받았을 때 할 수 있는 방법이 여러 가지가 있었습니다. 또는 중간에 영장이 신청이 됐거나 과거에 수사 지휘를 할 때는 중간 지휘까지 했습니다. 할 수 있는 방법이 경찰로 하여금 수사를 하도록 하는 것, 지금 말로 하면 수사요구입니다. 수사요구 할 수 있습니다. 그리고 그것이 정말로 그렇게 해서는 못 믿겠다, 직접 수사 해서 그 심증을 형성해 봐야 되겠다라고 할 때는 직접수사를 할 수가 있었습니다. 이제는 이 형사소송법 개정으로 인해서 수사요구만 할 수 있도록 개정된 것입니다.

지금 국민들께서는 직접수사, 보완수사, 수사요구 이 용어들이 아마 헷갈리실 수가 있을 것 같습니다. 보완수사 역시도 검사가 직접 수사하는 것은 맞습니다. 그렇지만 우리가 통상적으로 직접수사라고 쓰는 것은 검찰의 직접수사 개시, 그 사건을 얘기를 합니다. 보완수사는 검사가 직접수사하지만 경찰이 수사한 사건을 송치를 받아서 추가로 수사하는

것 그걸 보완수사라고 그러니까. 보완수사요구는 경찰로 하여금 다시 수사하라고 경찰에게 요구하는 걸 보완수사요구라고 합니다.

직접수사개시는 이미 많이 달라졌습니다. 예전에는 모든 사건에 있어서 검사가 직접수사개시를 할 수 있었습니다. 그런데 그것이 2021년 검경수사권 조정으로 인해서 검사가 직접수사개시를 할 수 있는 범죄는 6개로만 한정됐습니다. 그것이 부패범죄, 경제범죄, 대형참사, 방위산업 이렇게 등등 해서 6개 범죄로만 수사를 할 수 있도록 개정이 됐습니다.

그리고 2022년에 검수완박이라고 하는 그 법률 개정 당시에 이 여섯 가지 범죄에 대해서 직접수사개시를 할 수 있던 것을 2개로만 줄였습니다. 그게 부패범죄와 경제범죄였습니다. 부패·경제 범죄 등 대통령령으로 정하는 사건에 대해서 직접수사개시를 할 수 있도록 이렇게 법률을 개정했습니다.

그래서 지금은 검찰청 자체가 없어지기 때문에 검사의 직접수사권은 모두 폐지가 됩니다. 직접수사는 중수청에서 하도록 그렇게 법안을 설계를 해 놔했습니다. 그러니까 검사가 직접수사개시를 할 수 있는 범죄는 10월 중수청이 출범하면 하나도 없어지게 되는 겁니다.

다만 보완수사를 할 수 있는 권한, 그것이 남느냐 남지 않느냐 그 문제입니다. 보완수사요구만 남기면 가장 중요한 심증 형성이 안 되는 것입니다. 이걸 민주당은 보완수사요구를 실질화하면 보완수사권을 폐지해도 상관없다라고 계속해서 강변을 하고 있는 것입니다.

보완수사요구권 이것만으로 왜 안 되는지를 제가 상세히 설명을 드리겠습니다.

첫 번째로 보완수사요구를 하게 되면 시일이 오래 걸립니다. 통상 예전에 검사가 수사지휘할 때도 1개월 단위 정도로 수사 기한을 줍니다. 그런데 그것이 3개월 넘어가기가 일쑤였어요. 왜냐하면 사건이 많고 그 보완수사 사항을 이행하는 것이 쉽지가 않습니다. 수사 관계자들이, 참고인이나 피의자나 증거물들이 항상 대기하고 있는 것이 아닙니다. 그래서 1개월 안에 이 수사지휘 한 것을 완료하기가 대단히 어려웠습니다. 그러니까 계속해서 경찰로 한번 갔다가 다시 올라오면 다시 재수사지휘를 또 합니다. 여러 번 왔다 갔다 하는 사이에 증거는 사라지고 공소시효는 완성돼 가는 것입니다. 그간에 증거는 또 변질됩니다. 참고인들의 진술이 그대로 유지되지가 않습니다. 수사는 시일이 갈수록 오염되고 변질될 수밖에 없습니다. 그렇게 됩니다. 그래서 초동수사가 중요한 것입니다. 이렇게 사건이 왔다 갔다 하다 보면 실체적 진실은 어디 가고 없어지는 것입니다.

두 번째는 이 수사지휘 또는 수사요구권, 보완수사요구를 강제할 방법이 없습니다. 과거에 강력한 수사지휘권을 가지고 있을 때도 이걸 강제할 방법이 없었어요. 그때도 지금 처럼 수사지휘 또는 수사요구에 제대로 응하지 않으면 수사 담당자를 바꾼다든지 체임요구권이 있었고 징계를 하라고 하는 징계요구권도 있었습니다. 수사지휘권도 있고 체임요구권, 징계요구권도 다 있었습니다. 그런데도 이게 작동이 안 됐습니다.

당시에 수사지휘를 할 때 검사들은 알 겁니다. 수사지휘할 때 이런 문구를 씁니다, ‘일단 귀견대로 송치하시기 바랍니다’. 이게 무슨 얘기냐 하면 수사지휘를 여러 번 왔다 갔다 합니다. 최소한 두 번 내지 세 번 이상 이렇게 이렇게 조사를 하라고 요청을 하거나 지휘를 했습니다. 그런데 그게 이행이 제대로 안 됩니다. 그러면 한 두 번, 세 번 정도

하다가는 계속 해 봤자 똑같은 결론만 나오기 때문에 그러면 일단 당신 의견대로 사건을 송치해라 그러면 검사가 직접수사해서 그 결론을 내야 되겠다, 그때 일단 귀견대로 송치하시기 바랍니다 이렇게 씁니다. 그때 강력한 수사지휘권이 있고 체임요구권, 징계요구권이 다 있는데도 그랬습니다. 그런데 지금 수사지휘권도 없어요. 협력 관계입니다. 그런데 보완수사요구를 하면 그것이 제대로 이행이 되겠습니까?

그다음에 이해충돌 이거는 제대로 된 보완수사가 될 수가 없습니다. 경찰은 A라고 결론, 혐의가 있다라고 결론을 내려 가지고 사건을 송치했는데 그 경찰관한테 혐의가 없는 것 같으니까 이러이러한 걸 더 조사해 보라, 자기 뜻을 꺾지 않습니다. 그것이 유착관계가 있으면 더 그렇겠지요. 유착관계가 없다고 하더라도 사람이 자신이 낸 결론을 그렇게 쉽게 바꾸지 않습니다.

그래서 그 수사지휘가 객관적이고 중립적으로 받아들여지는 것이 아니라 자신이 낸 그 결론을 맞추려고 수사지휘 자체가 왜곡되게 됩니다. 이렇게 해서 제대로 수사지휘가 잘 되지 않습니다. 결과 이행이 안 되는 것입니다.

특히 내부 유착이 의심되는 이런 사건에서 똑같은 조직에다가 다시 수사지휘를 하라고 하면 그 사람이 그 지시대로 따를 이유도 만무하고 또 하나는 그렇게 해서 결론을 냈을 때 당사자가 수증하지 않습니다. 그래서 다른 기관이 이것을 들여다볼 수 있도록 하는 거 그게 견제와 균형의 원리인 것입니다.

그래서 지금 경찰이 이런 문제에 대해서 스스로 쇄신, 태스크포스도 만들고 내부비리 수사대도 설치하겠다 이렇게 합니다. 물론 그거 하지 않는 것보다는 낫습니다. 그러면 똑같은 기준으로 검찰에서 이런 문제가 생겼을 때 이렇게 자정 노력을 하면 검찰에도 수사권을 인정해 줘야지요. 그런데 민주당은 절대로 검찰에는 인정할 수 없다고 그러니까.

이렇게 되면 책임이 또 분산이 됩니다. 검사는 이렇게 이렇게 지휘를 했는데, 이렇게 이렇게 보완수사요구를 했는데 경찰이 이것 제대로 알아듣지를 못하고 제대로 수사를 못해 왔다, 그러니까 내 책임이 아니라 경찰 책임이라고 그러니까. 그다음에 경찰은 또 뭐라고 그러냐, 결국 기소 여부를 결정하는 최종 결정권자는 검사인데 이건 검사에게 최종 책임이 있다고 합니다. 책임 소재가 불분명해지는 겁니다.

예전에 직접수사할 수 있을 때는 그렇게 애매한 경우에는 검사가 책임지고 기소 여부를 결정하는 겁니다, 직접수사를 해 보고 난 다음에. 그런데 검사도 이제는 수사요구만 하기 때문에 자신이 직접 결정할 수 있는 권한 또는 의지가 없는 겁니다.

만약에 나는 이 사건의 결론이 이런 것 같다고 검사가 기록을 보고 보완수사요구를 했는데 계속해서 다른 결론이 올라와, 그런데 검사가 직접수사도 할 수가 없으니까 그러면 경찰관 의견이 맞는 모양이다 그렇게 해서 처리를 해 버리면 기소 여부를 결정하는 사람이 다른 사람의 판단에 따라서 결정하게 되는 것입니다.

거꾸로 나는 이런 생각인 것 같은데 경찰이 자꾸 이렇다고 그러니까 그러면 기소하지 이렇게 해서 기소를 했다고 칩시다. 그러면 공소유지를 제대로 할 수가 있겠습니까? 공소유지 자체가 안 되는 겁니다, 본인의 생각에 반하는 결론으로 기소를 했기 때문에.

지금 이런 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 이 보완수사권 폐지는 많은 국민들께서도 또 많은 전문가들께서도 반대를 하고 있는 것입니다.

법사위에도 보완수사 폐지에 관한 법률들이 여러 가지가 올라와 있었지만 내용이 조금

씩 다 다른 법률들이 올라와 있었습니다. 전면적으로 보완수사권을 폐지하자는 법률도 있었고, 민주당 의원 중에서 보완수사권 폐지해서는 안 된다는 그런 법률도 있었고 한정된 범위에서 보완수사권을 인정하자는 의견도 있었습니다. 그리고 우리 당에서도 의견을 냈습니다. 법안을 냈지요. 정점식 원내대표가 대표자로 발의한 형사소송법 개정안도 냈습니다. 그런데 민주당이 최종 오늘 본회의에 올린 법안에는 우리 당이 제안한 형사소송법 조문은 하나도, 조항들은 하나도 반영되지 않았습니다. 본인들이 제출한 것만 모아가지고 이 형사소송법 개정안을 만든 것입니다.

검경수사권 조정에 대해서 잠깐 역사를 말씀드리겠습니다. 아까 제가 잠깐 설명을 드렸습니다만 2021년에 검경수사권 조정이 있었습니다. 70년간 전건 송치가 다 유지됐었는데 여기에서 불기소 사건에 대해서는 경찰에 일단 송치하지 않을 종결권을 줬습니다. 검사는 기소의견으로 송치되는 사건만 송치를 받아서 기소 여부를 결정하는, 다만 그 기소 여부 결정에서는 보완수사를 요구할 수도 있고 직접 보완수사를 시행할 수도 있었습니다.

그러면서 아까 얘기한 것처럼 검사가 직접수사개시를 할 수 있는 범죄, 그 범죄를 여섯 가지 범죄로 한정을 했습니다. 부패·경제·공직자 범죄, 선거범죄, 방위산업, 대형참사 이렇게 6개를 직접수사 할 수 있는 범죄로 남겨 두고 나머지는 경찰이 수사해 가지고 송치를 하면 2차로 검찰이 수사하도록 이렇게 제도를 만들었습니다. 그게 2021년의 검경수사권 조정입니다.

이걸 하고 났더니 어떤 문제가 생겼느냐, 사건 처리기간이 엄청나게 길어졌습니다. 검찰에 갔다가 다시 경찰에 내려오고 또 갔다가 어디로 갔는지 때로는 이송이 되기도 합니다. 관할이 어디냐 해서 이송이 됩니다. 고소를 하거나 피해를 입었다는 사람, 내 사건이 어디 가 있는지를 몰랐어요. 이 상황이 지금까지도 계속되고 있습니다. 누적되고 있는 것입니다.

그런데 직접수사할 수 있는 보완수사 직접 권한도 없어져 버리고 보완수사요구만 할 수 있게 되면 이 기한은 더 늘어나게 됩니다. 그래서 자기 사건이 몇 년을 기다려도 아무 소식이 없다는 그 피해자들, 변호인조차도 의뢰인의 사건이 어디 가 있는지를 모르는 경우가 허다하다고 합니다, 지금. 이것이 더 심각해질 것입니다.

그다음, 2022년에 소위 검수완박이라는, 이때 조정된 것은 아까 얘기한 직접수사개시를 할 수 있는 6개 범죄를 2개로 줄였습니다. 부패·경제 이 2개로 줄이고 나머지를 그대로 뒀습니다. 이때는 제가 이 협상 당시에 원내대변인이었기 때문에 직접 참여를 했습니다. 박병석 국회의장이 그때 중재안을 냈습니다. 민주당에서는 그때도 전체를 없애겠다라고 했어요. 그런데 우리는 안 된다, 이 중에서 서너 개를 남겨야 된다, 꼭 중요한 범죄들이 있다, 부패·경제 그다음에 공직자 중요하다, 이렇게 남겨야 된다고 했는데 민주당이 계속 겁박을 했어요. 무슨 겁박을 했느냐, 이거 안 들어주면 보완수사권마저도 다 없애 버리겠다.

그런데 그때는 민주당도 속내가 보완수사권을 없애 버리겠다는 게 아니었어요. 6개의 직접수사개시 이걸 2개로 줄이기 위해서 그 협박 수단으로 보완수사권을 없애겠다라는 걸 썼던 것입니다. 그래서 결국은 그것이 2개 범죄로 직접수사개시할 수 있는 범죄가 축소되고 보완수사권은 그대로 유지가 됐습니다. 그런데 오늘 드디어 본회의에 올라온

이 법률은 그렇게 존치됐던 보완수사권을 아예 없애 버리는 겁니다.

한 나라의 형사사법 체계가, 수사 체계가 2021년 달라집니다. 2022년 달라집니다. 그 후에 또 공수처 생기고 지금 또 중수청 생기고. 뭐가 이렇게 복잡하게 달라집니까? 이렇게 해서는 법적 안정성이 있을 수가 없습니다.

과거의 사람들은 경찰에 가서 내가 조사받고 억울한 거 있으면 검찰에서 다시 한번 얘기하고, 이렇게 단순했어요. 이제는 경찰에 가서 조사받고 어떤 거는 중수청 가서 조사받아야 되고 어떤 거는 공수처에 가서 조사를 받아야 되고. 그다음에 내가 이의신청을 하면 공수처에 갔다가…… 지금 공소청이지요, 검찰청이 이제 공소청으로 바뀌니까. 공소청에 갔다가 다시 경찰로 또 내려올 수도 있고 중수청으로 갈 수도 있어요, 지금. 이게 어디 가서 무슨 조사를 받아야 될지를 전혀 모르게 되는, 예측 가능성이 없어져 버리는 거예요, 이렇게 자주 바꾸면.

우리가 70여 년 동안 이 형사사법 체계를 유지해 온 것은 그대로 유지해 온 것이 아닙니다. 거기서 문제가 있었던 부분을 개선을 하고 그래야 그 제도가 유지가 되는 것입니다. 제도가 한 번 형성되면 거기에 수많은 법률 관계들이 새로 생깁니다. 그리고 거기에 문제가 있으면 그걸 해결할 수 있는 또 다른 대안을 만들어 내고 그렇게 해서 이 제도가 70여 년 유지가 되어 왔던 겁니다. 그걸 어느 순간에 오늘 보완수사권 전체를 완전히 폐지해 버린다, 그리고 수사과 기소의 분리는 절대 진리다 이렇게 얘기를 합니다.

그건 이따가 다시 제가 설명드리겠습니다마는 각국은 수사와 기소의 분리를 어느 한쪽으로 보지 않습니다. 이럴 때는 이렇게 가고 저럴 때는 저렇게 가고, 나라에 따라서 이런 나라도 있고 저런 나라도 있고 그런 것입니다.

환자를 예로 들겠습니다. 형사사법 체계가 이렇게 달라지면 환자로 보면 어느 날 갑자기 옆구리가 아프다고 수술을 하더니 이번에는 배가 아프다고 해요. 그다음에 심장이 안 되겠다, 심장을 도려내야 되겠다고 합니다. 이렇게 의사가 수술을 한다고 그러면 그 환자가 어떻게 견뎌 내겠습니까? 대한민국이, 대한민국 국민이 버텨 내지 못하는 것입니다.

이 법안이 통과되면 앞으로는 피해자 또는 고소인이 어떻게 사건이 진행될 거냐? 내가 무슨 피해를 봤습니다. 전세보증금을 사기당하는 그런 피해를 봤다고 합시다. 피해를 봤으니까 고소장을 접수할 합니다. 그러면 경찰에서 수사를 합니다. 경찰에서 수사를 해서 송치가 됐을 수도 있고 불송치가 됐을 수도 있습니다.

그러면 불송치됐을 때, 경찰이 혐의없음으로 자체 종결하면 당사자로서는 이의신청을 해야지 이 사건이 검찰로 가게 됩니다. 이의신청을 했습니다. 그래서 검찰로 갔습니다. 그런데 검사가 보니까 이게 좀 문제가 있는 것 같아요. 그래서 다시 보완수사요구를 합니다. 이렇게 이렇게 보완수사요구를 해라. 어디로 오느냐, 그 수사한 경찰관한테 다시 오는 겁니다. 당사자로서는 내 사건을 혐의없음으로 조사한 사람이 또 나를 조사한다고 그러면 거기에 신뢰가 생기겠습니까? 그 신뢰가 생기지 않기 때문에 마지막 장치로 검사가 직접수사하는 것, 다른 기관에서 수사하는 것을 남겨 놓은 것입니다.

그다음에 이의신청은 고소인 또는 피해자가 이의신청을 해야 됩니다. 그런데 예를 들어서 피해자가 이미 사망해 버렸다든지 아동이라든지 지능이 모자란 분들이라든지 이러면 이의신청권 자체를 행사하지 못합니다. 그러면 이 사건들은 그냥 암장되는 것입니다.

사건이 기소의견으로 송치가 됐다고 칩시다. 기록을 검토해요. 검사가 기록을 검토했다

니 이 부분이 빠졌다, 이 부분만 보완을 하면 기소할 수 있겠다, 그러면 과거에는 간단하게 그것만 보완을 하면 됐습니다. 그런데 이제는 간단한 거든 복잡한 거든 몽땅 다 경찰에 수사요구를 해야 됩니다. 보완수사요구를 해야 됩니다.

이렇게 보완수사요구를 한 것이 경찰이 예를 들어서 참고인이 누락됐는데, 목격자가 누락됐는데 이 목격자만 조사해서 보내라 또는 CCTV 증거가 있는데 그것만 확보해서 보내라 그러면 쉽지요. 그런데 대부분의 사건은 그런 것들이 아닙니다. 각 증거의 신빙성이 문제가 될 때 그때 이 보완수사요구를 하게 되고 직접수사를 해야 되고 할 필요성이 생기고 그런 것입니다. 그 신빙성 여부를 결정해야 되는데 보완수사요구를 받은 사람이 그 지휘를 한 사람, 보완수사요구를 한 사람의 의도를 어떻게 정확하게 알 수가 있겠습니까?

그래서 이게 비효율성이 증대가 되는 겁니다. 그 보완수사요구를 한 사람은 이러이러한 의도를 가지고 보완수사요구를 했는데 받아들인 사람은 그걸 잘못 받아들일 수도 있고 완전히 이해를 덜 한 상태에서 보완수사요구를 이행할 수도 있습니다. 그렇게 보내면 다시 또 보완수사요구가 내려옵니다. 이러한 과정들을 수없이 반복을 해야 되는 문제점들이 생기는 것입니다.

그다음에 아까 제가 말씀드린 대로 수사한 경찰한테 다시 그걸 보완수사요구를 하게 되니까 그 자체가 사리에 맞지가 않습니다. 그리고 당사자도 거기에 수궁을 하지 않습니다. 그랬더니 민주당에서 지금 어떤 보완책을 가지고 왔느냐? 중대범죄수사청, 그러니까 중수청에다가 앞으로, 이것 아직 출범도 안 했어요. 10월 돼야지 출범합니다. 중수청에다가 보완수사 전담 부서를 설치하겠다, 그다음에 7대 범죄, 사회적 약자라고 보이는 7대 범죄에 대해서는 전건송치를 하겠다라는 것을 지금 대안으로 내세웠습니다.

물론 중대범죄수사청, 중수청에서 보완수사 지휘를 하는 것이 경찰이 하는 것보다는 객관성이 유지가 되고 중립성이 유지되는 것은 사실입니다. 그런데 그렇게 되면 어떻게 되느냐? 경찰이 수사를 합니다. 공소청 검사에게 사건이 옵니다. 공소청 검사가 문제가 있다, 그런데 이것은 경찰에 다시 맡겨서는 안 되겠다 그러면 중수청으로 보냅니다. 그러면 중수청의 수사관이 이 기록 전체를 다시 다 검토하고 수사를 새로 해야 돼요. 그걸 수사하고 난 다음에 어디로 가느냐? 다시 공소청으로 옵니다.

결국 공수처 검사는 자신이 아닌 경찰이나 중수청에 근무하는 다른 수사관의 의견에 따라서 내가 결정을 해야 되는 겁니다. 똑같은 문제가 여전히 남아 있게 되는 겁니다. 그 과정에서의 비효율성은 이루 말할 수가 없습니다.

물론 수사를 효율성만으로 따질 수는 없습니다. 그렇다고 해서 무작정 수사를 억울하다고 그러면 계속해서 보완수사를 해 주고 할 수는 없는 것입니다. 그건 재판도 마찬가지입니다. 한 사람의 억울한 피해자라도 안 생기게 하려면, 오판을 방지하려면 왜 3심제로 합니까? 4심제, 5심제 해도 되지요. 그런데 그렇게 하면 당사자의 비용, 사회적 비용이 너무 많이 들기 때문에 적당한 수준에서 다룰 수 있는 걸 제한한 것이 3심제입니다. 마찬가지로입니다, 수사 역시.

그런데 지금 이 법안은 두 번째 2차 수사기관에서 수사할 수 있는 그것을 아예 박탈해 버리는 겁니다.

그다음에 7대 사회적 약자 범죄에 대해서는 전건송치를 하겠다, 물론 이게 없는 것보

다는 낫습니다. 그런데 이게 근본적인 해결책이 될 수가 없습니다. 아까도 얘기한 것처럼 그렇게 해서 전건송치된 기록을 보더라도 다시 또 보완수사요구를 할 수밖에 없기 때문입니다.

그다음에 또 한 가지 중대한 문제는 이 일곱 가지 범죄에 속하지 않는 범죄의 피해자들 어떻게 할 겁니까?

이 일곱 가지 범죄는 아동학대, 가정폭력, 성범죄, 아동성범죄, 스토킹, 장애인학대, 노인학대 이런 사건입니다. 물론 이 사건의 피해자들은 사회적 약자인 것은 분명합니다. 그렇지만 살인도 여기 빠져 있어요. 서민들 가장 많은 피해를 당하고 있는 보이스피싱 같은 것도 여기 다 빠져 있습니다. 살인 사건으로 인해서 한 가정이나 한 집단 전체가 삶을 유지하지 못하게 되는 경우 허다합니다. 보이스피싱 역시 마찬가지입니다. 전 재산으로, 정말 온갖 노력을 해서 모아 났던 전 재산이 보이스피싱으로 한순간에 다 날아가 버립니다. 그것도 대부분 어르신들이 그러지요. 그러니까 이런 범죄는 전건송치 대상에서 빠지는 겁니다.

물론 사회적 약자를 더 두텁게 보호해야 되는 것은 맞지만 범죄에서는 가해자와 피해자가 있는 것이지 사회적 약자가 있는 것이 아닙니다. 어떤 범죄의 피해자라도 자신의 피해를 제대로 처벌받을 수 있도록 해 달라는 요구를 할 수 있고 그 요구가 정당하게 받아들여지는 그 사법시스템이 옳은 사법시스템인 겁니다.

그리고 아까도 얘기한 것처럼 중수청에 보완수사 전담 부서를 만들겠다는, 중수청 아직 출범도 안 했습니다. 10월 돼야지 출범합니다. 그리고 그것이 출범을 해서 제대로 기능을 하려면 얼마가 걸릴지 모릅니다. 그러면 그사이에 이 사각지대에 있는 사람들은 어떻게 할 겁니까? 경찰에 다시 보낼 수밖에 없잖아요.

그리고 아까 7개의 사회적 약자 범죄에 대해 가지고 전건송치를 하게 하겠다는 것도 형사소송법에 담겨 있는 것이 아닙니다. 각 개별 법률에 담겨 있습니다. 두 가지는, 가정폭력과 아동폭력은 지금 현재 개별법에 있지만 나머지는 앞으로 개정을 해 가지고 하겠다라는 겁니다. 이 전건송치 역시도 앞으로 한참 언제 될지 모르는 그런 미비한 제도입니다.

보이스피싱, 산재 사건 등등 이 굉장히 중요한, 우리 사회에서 문제가 될 수 있고 또 산재 사건 같은 경우에는 대통령이 집중적으로 이걸 얘기한 그런 범죄 아닙니까? 이 범죄에서도 보완수사권이 없으면 어떤 문제가 생기느냐? 이런 일이 있었다고 그래요. 관리사무소 직원이 사다리에서 추락을 했습니다. 그래서 산업안전보건법으로 조사를 받지요. 그랬더니 안전모 안 썼는데 썼다고 피 묻은 안전모를 거기다 갖다 놓고 이런 사건도 있었습니다. 이것도 보완수사로 해서 다 밝혀진 그런 경우입니다.

이것뿐만 아닙니다. 정말 수없이 많은, 이따가 제가 보완수사를 통해서 밝혀낸 사건의 실체적 진실 그걸 규명한 사건의 예를 제가 몇 가지 말씀드리겠습니다마는 제가 말씀드리는데 그 사건이 아주 드문 그런 사건이 아닙니다. 검사는 기록을 송치받으면 항상 그런 사건들이 있는지를 살펴봅니다. 그래서 매달 그런 건들이 검사 1인당 해도 여러 건이 있을 수 있고 검찰청 전체로 하면 굉장히 많습니다.

물론 검사가 법률적인 지식이 지금까지는 경찰보다 더 나은 측면이 있었지만 앞으로 그런 보장은 없습니다. 그렇지만 그것은 역할이 달라지면 동일하게 됩니다. 차라리 그러

면 검찰이 1차 수사를 하게 하고 경찰이 2차 수사를 해도, 그런 제도를 만들어 놔야 되는 겁니다. 그 제도 자체를, 1·2차 수사기관 제도 자체를 없애 버리면 권한이 집중되고 그로 인한 부패가 생겨날 수밖에 없는 것입니다.

보완수사를 폐지하니까 도대체 그러면 검찰은, 검사는 뭐 하는 거냐? 예를 들어서 어떤 사건이 구속이 돼 갖고 송치가 됩니다. 그런데 검사는 그 기간 동안 아무것도 못 해요, 일체 수사를 못 하니까. 그러면 기록만 보면서 기소를 할지 말지만 결정을 하는 겁니다. 이렇게 하면 안 되니까 그래서 그 보완 방법으로 피의자 면담, 사실 확인 이런 것은 할 수 있다, 피의자나 피해자 면담, 사실조회할 수 있다 해 봤어요. 그런데 거기다가 이것은 수사가 아니다 이렇게 해 봤어요.

피의자 면담하고 그다음에 피해자 면담하고 사실관계 확인하고 이것은 임의수사의 한 방법입니다. 이렇게 해서 기소 여부를 결정한다고 칩시다, 예를 들어서. 피의자가 내가 불리하고 그럴 것 같으면 검사가 오라고 그러는데 강제성도 없는데 가겠습니까? 우연히 그 사람이, 피의자가 옴으로 인해서 결과가 이렇게 달라지고 오지 않음으로 인해서 이렇게 달라지고, 수사는 그렇게 하면 안 됩니다. 오지 않았을 때 오도록 강제하는 강제수사 방법이 있어야지 수사가 제대로 수사로서의 기능을 하는 것입니다. 그랬더니 아무것도 없으니까 지금 이렇게 만들어 봤어요.

그리고 여기서 나오는 진술이나 임의 제출받은 이것은 증거로 쓰지 못한다라고 해 놔줍니다. 그러면 피의자가 면담하는 과정에서 정말로 범행의 결정적인 증거를 얘기했는데 진술을 했는데 그것을 증거로 쓰지 못하면 그러면 이 사람 다시 조사하라고 경찰에 보완수사 요구를 해야 됩니다. 그 사람이 그대로 경찰에 가 가지고 다시 그 진술대로 하리라는 보장이 어디 있습니까? 가는 동안에도 사람 마음이 변합니다. 그런데 며칠 지나고 당사자로서 회의도 있고 그러면 그 진술이 그대로 유지될 수가 없습니다. 그래서 수사는 즉시성이 필요한 겁니다. 때로는 밀행성도 필요합니다. 그런데 이 보완수사 요구를 하는 걸로는 아무것도 담보할 수 없습니다. 즉시성도 안 되고 밀행성도 보장이 안 됩니다.

보완수사로 살려 낸 여러 사건들이 있습니다만 일단 장윤기 사건 하나만 먼저 얘기할 하겠습니다. 이 사건은 정말로 보완수사가 왜 필요한지를 단적으로 보여 주는 것입니다.

경찰이 수사를 하면서 증거가 있는데도 그 증거를 압수하지 않고 가해자의 부친과 연락을 함으로 해 가지고 수사기밀이 다 새어 나가고 그 가해자의 아버지는 증거를 인멸해 버리고, 그것을 보완수사로 밝혀 낸 것입니다.

이런 사건들이 아까도 얘기한 것처럼 한두 건이 있는 것이 아닙니다. 대검찰청이 올 3월부터 4월까지 두 달 동안 전국의 12개 검찰청에서 보완수사를 한 건수가 몇 건인지 발표를 했습니다. 송치 사건이 5만 5174건, 이 가운데 2만 5000여 건 그러니까 약 45.59%, 거의 절반 정도를 보완수사를 했습니다. 기소를 하기 위한 보완수사든 불기소를 하기 위한 보완수사든 절반가량의 송치 사건을 보완수사를 거쳐서 결정을 한 것입니다.

그런데 이렇게 보완수사를 절반 이상 해서, 직접 수사해서 결정을 해도 지금 사건 처리는 엄청나게 지연되고 있습니다. 그런데 이 모든 건을 보완수사 요구를 해 가지고 경찰로 갔다가 다시 올라오고 또 판단하고 또 왔다 갔다, 지금보다 2배, 3배 처리기간이 더 늘어질 겁니다.

그 피해는 어디로 갑니까? 결국은 범죄로 인한 피해를 본 그 피해자한테 또 피해가 가

게 되는 것입니다. 지연된 정의는 정의가 아니라고 했습니다. 적시에 수사하지 못하면 수사하지 아니함만 못 한 것입니다.

보완수사를 통해서 해결한 사례는 여러 건이 있습니다. 그 사례를 제가 잠깐, 그것은 이따가 시간이 되면 말씀을 드리고.

이렇게 보완수사를 폐지하고 경찰에 수사권을 다 줬을 때 어떤 문제들이 생기는지. 경찰 권한이 집중되면 어떤 문제가 생기는데는 검찰에서 보면 잘 알 수 있습니다. 지금까지 민주당이 검찰개혁을 추진해 온 이유, 검찰을 악마화한 이유가 뭐니까? 검찰에 무소불위의 권한이 있다는 거였어요. 검찰이 무소불위의 권한이 있다고 해서 그 무소불위의 권한을 그대로 경찰에다가 주면 경찰은 절대선이고 검찰은 절대악입니까? 그걸 어떻게 보장을 합니까? 모든 제도는 잘못 운영되리라는 걸 가정하고 그렇게 되지 않도록 제도를 설계하는 겁니다. 절대권력은 절대 부패하는 법입니다.

경찰에 대한 견제장치가 지금 전혀 없습니다. 경찰은 13만 명이 넘습니다. 거기다 정보력도 가지고 있어요. 행정력도 가지고 있어요. 이 엄청난 권력에 집중이 되면 어떤 폐해가 드러날지, 경찰국가로 인한 폐해 여러분 잘 아시지 않습니까?

(남인순 부의장, 조정식 의장과 사회교대)

이 제도 설계를 하던 때 경찰은, 장운기 사건에 있어서도 경찰이 이렇게 얘기를 합니다. 할 말이 없어야 돼요, 거기는. 우리가 무슨 할 말이 있겠습니까 이렇게 백배사죄해도 모자랄 판에 이걸 검찰에 수사권을 남기는 그런 걸로 이용해서는 안 된다 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 경찰에 집중된 이 권한을 어떻게 통제할 것인지 대책이 있어야 될 것 아닙니까?

아까 민주당 의원님께서 토론을 하시면서 검찰의 폐해에 대해서 여러 번 얘기를 하셨어요. 심지어는 앰블런스가 검찰청에 몇 번 왔다 갔는지 그것도 얘기하시던데 그 앰블런스 온 것이 검찰의 강압수사로 왔다라고 어떻게 단정할 수 있습니까?

저는 수사를 하면서 가짜로 그렇게 넘어진 사람 수없이 봤습니다. 수사를 피하려고 일부러 쓰러진 사람 수없이 봤습니다. 물론 그 과정에서 강압적인 걸 못 이겨서 그런 분도 계시겠지만요. 그런데 일률적으로 앰블런스가 왔다고 해서 몽땅 다 그게 검찰의 강압수사다 그렇게 단정하는 것은 문제가 있다고 보입니다. 그렇게 검찰 수사의 폐해가 있다고 해서 그것이 그 권한을 그대로 경찰로 주는 근거가 되서는 안 되는 것입니다.

기본적으로 검찰은 무소불위의 권한을 가진 조직이라고 민주당에서는 여러 번 얘기를 해 왔습니다. 그런데 우리 사법시스템이 어떻게 되어 있느냐? 검찰의 모든 권한 행사는 법원이 통제하도록 설계가 돼 있습니다. 인신을 구속할 때, 압수수색영장을 할 때, 법원의 재판에 의해서 유무죄가 가려질 때, 이게 다 법원을 통해서 통제를 하도록 그렇게 설계를 했습니다.

그다음에 경찰의 수사활동에 대해서는 검사가 통제를 하도록 그렇게 설계를 해 봤습니다. 그래서 형사소송법 책에 보면 ‘경찰의 활동에 법률의 옷을 입히는 것이 검사다’ 이런 구절이 있었던 것으로 기억합니다. 경찰의 사실상의 여러 활동들이 법률에 어긋난 부분도 있고 적절하지 못한 부분도 있으니까 그것을 가려내도록 하는 것, 그걸 적절하게 지적해 주고 통제하는 것 그것이 검찰의 큰 역할이었습니다. 그런데 이제 그 통제장치 자체가 없어지려고 하고 있는 겁니다.

다음으로 검찰과 경찰의 정치적 중립에 대해서 한 말씀 드리겠습니다.

수사기관에 있어서 가장 중요한 것은 정치적 중립성·독립성입니다. 검찰이 정치적 중립성·독립성이 없다고 여러 번 비판을 받아 왔습니다. 그러니까 정권과 관련된 사건, 정권의 하명 사건도 있을 수 있고 거꾸로 된 사건도 있을 수 있고 보복 사건도 있을 수 있습니다. 이런 부분에 취약했기 때문에 검찰이 엄청나게 공격을 받았습니다. 지금도 받고 있습니다.

그런데 이걸 그대로 경찰한테 주면 경찰이 중립성과 독립성이 더 담보된다고 누가 얘기할 수 있습니까? 일단 검사는 신분이 보장돼 있습니다. 법률에 의해서 신분이 보장되어 있습니다. 탄핵이나 징계에 의하지 않고는 파면되지 않는다, 이렇게 신분 보장이 돼 있습니다. 그런데 그걸 자꾸 검사징계법으로 징계하려고 지금 행정공무원하고 똑같이 하려고 하는 게 이 정부 들어와서 하고 있습니다라는 어쨌든 경찰보다는 신분보장이 확실하게 되어 있습니다.

그다음에 두 번째, 검찰은 오랫동안 정치적인 사건들을 해 왔기 때문에 그 중립성이나 독립성을 담보하기 위한 제도도 있고 그런 문화도 정착이 돼 있습니다. 그런데 경찰에는 그게 없어요. 지금까지 정치권력과 일선에서 부딪친 것은 검찰이었기 때문에 경찰에는 그런 문화가 없습니다. 조직원들한테도 마찬가지입니다. 구성원들한테도 그런 소명감 이게 저는 오랫동안 그런 걸 겪어 왔던 검찰에 더 있다라고 생각합니다.

또 한 가지는 사실상의 문제인데, 검사는 변호사 자격이 있습니다. 그래서 내가 이 사건을 소신대로 처리하지 않으면 나는 검사를 그만둬도 된다는 그런 결기가 있을 수가 있습니다. 그게 사람이 결기가 있어서 그런 것이 아닙니다. 가족들이 다 있을 겁니다. 경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 검사도 그렇고 그 가족들을 부양해야 되는데 내가 이 직장에서 나가면 아무것도 할 게 없다라고 하면, 그러면 어떻게 소신 있게 할 수 있겠습니까? 그것이 어떻게 보면 가장 밑바닥에 깔려 있는 정치적 중립성과 독립성에 관한 문제입니다.

이런 여러 가지 측면에서 경찰이 정치적 중립성·독립성 문제에 있어서 검찰보다 결코 낫다고 할 수가 없습니다. 그런데도 거기에 대한 아무런 대책 없이 이 보완수사권마저도 다 폐지하려고 하고 있는 것입니다.

그래서 이렇게 경찰에 권한이 집중되니까 이제 경찰에서 검토하고 있는 게 지역 순환 보직을 주겠다. 많은 경찰들이 지금 거기에 반발하고 있습니다. 그런데 이것 역시도 제도가 오래 운영되어 오면서 나름대로 다 이유가 있습니다. 경찰이 한곳에 오래 근무하는 이유가 있습니다. 강도 사건이 발생했습니다. 절도 사건이 발생했습니다. 경찰은 눈 감고도 어디에서 발생했고 어디로 가면 어떻게 하면 잡을 수 있다는 걸 훤히 알아야 됩니다.

검사는 그럴 필요가 없어요. 그래서 실제로 움직이는 거는 경찰이 움직이면서 수사를 하고 법률상의 지휘를 하거나 조언을 해야 될 때는 검사가 하는, 그래서 검사는 순환배치를 해서 1년, 2년마다 계속해서 다른 곳으로 돌아다니게 합니다.

그런데 경찰은 민생 현장에서 직접 범죄를 진압해야 되고 하기 때문에 그 지역에 오래 근무를 해야 돼요. 지리적인 것도 그렇지만 사람에 대한 것도 마찬가지입니다. 어떤 사람들을 만나면 어떤 부분에 대한 정보가 있구나, 도박장에 대한 정보는 누구를 찾아가서 얘기하면 잘 아는구나, 폭력 사건은 어디어디로 가면 누가 어떻게 한다더라, 절도 사건에

대해서는 흠치면 어디로 와서 팔기 때문에 어디에 물어보면 절도범들을 잡을 수 있겠구나 이걸 훨씬 다 머릿속에 꿰고 있어야 됩니다. 그래야지 초동수사, 현장수사가 되는 겁니다.

그러니까 무턱대고 지금 이 권한이 집중된다고 해서 순환근무제로 무조건 바꾸겠다 이런 근시안적인 생각입니다. 그렇게 해서 민생치안에 대한 역량이 더 높아지는지 저는 결코 장담할 수 없다라고 생각합니다.

헌법에서, 우리 헌법은 영장신청권자, 영장청구권자를 검사로 규정을 해 놔했습니다. 그리고 그것이 검사의 수사권이 인정된다는 헌법적 근거다라는 주장들을 해 왔습니다. 그런데 그것을 헌법재판소에서 받아들이지 않았습니니다. 다수의견은 입법사항이다. 수사권을 어떤 기관에 배분하느냐는 입법사항이다라는 겁니다. 그런데 그 반대의견도 만만치 않습니다. 4명이 반대의견을 냈습니다. 이미 이거는 지난번 검수완박 그 법률 때 헌법재판소가 판단을 한 부분입니다.

그런데 저는 이번에 보완수사권마저도 완전히 없애는 이 법률, 그때는 직접 수사할 수 있는 개시권에 대한 게 대상이었습니다. 그런데 보완수사마저도, 보완수사권마저도 없애는 이 법률이 헌법에 합치된다고 볼 수 있을 것인지 저는 다시 한번 생각해 봐야 된다고 저 나름대로는 그렇게 생각합니다. 그리고 그런 판단도 한번 받아 봐야 되지 않겠느냐, 헌법재판소는 그렇게 결정을 했습니다마는 모든 법률에는 적법 절차와 실체적 진실을 발견하기 위한 기본적인 구조가 있어야 됩니다.

그런데 보완수사권을 완전히 폐지하는 것이 적법절차 규정에 맞는 것인지, 영장신청권, 영장청구권과 압수수색영장 신청권을 단순히 가지고 있다라는 것, 행사한다라는 그것이 권한을 제대로 행사할 수 있는 것인지, 그것이 명목상으로만 가지고 있고 형해화되어 있다라면 헌법상의 영장신청권, 청구권을 침해하는 것 아닌가. 그러면 이 보완수사권을 폐지하는 것은 헌법상의 원칙들에 부합하지 않는 것이 아닌가 이런 생각도 저는 하고 있습니다.

그리고 보완수사권을 완전히 폐지하는 문제는 비례의 원칙 측면에서 볼 때도 문제가 굉장히 큽니다. 아까도 얘기한 것처럼 경찰 수사의 공정성을 담보할 수 있는 아무런 저게 없는데 검찰에 있던 권한을 몽땅 다 경찰에다가 준다. 그런데 경찰에는 이러이러한 자정 노력을 하고 있으니까 그 권한을 줘도 된다 그래요. 그러면 애초에 검찰한테도 그런 자정 노력을 하도록 하고 그 권한을 그대로 유지하도록 하는 것, 그게 비례의 원칙에 맞는 것이지요.

예를 들어서 남용이 우려가 된다 그러면 그 남용을 방지할 수 있는 장치들을 마련하면 되는 것입니다. 별건 수사를 하는 것이 문제였다 그러면 별건 수사를 금지하는 조항을 넣으면 되고 수사기한을 무작정 늘리고 가지고 있는 것이 문제였다 그러면 수사기한을 제한을 하면 되는 것입니다.

이렇게 적절한 통제를 함과 동시에 그 권한을 가지고 있도록 하는 것, 그것이 아까도 얘기한 것처럼 1차 수사기관, 2차 수사기관으로 국민의 인권을 더 두텁게 보장할 수 있는 거라면 그렇게 해야 되는데 그 방법으로, 검찰 수사권을 완전히 아예 없애 버리는 걸 선택했다라면 비례의 원칙에 어긋나는 것 아닌가 저는 그렇게 생각이 됩니다.

다음으로는 민주당에서 계속해서 이런 프레임을 국민들께 얘기를 하십시오.수사와 기

소는 분리하는 것이 대명제이다, 외국에서도 검사가 수사하지 않는다, 수사와 기소는 분리되어 있다 이렇게 얘기를 합니다. 세계적 표준이라고 얘기를 하는데 그렇지 않습니다.

우리과 같은 법체계를 가지고 있는 독일은 여전히 우리가 종전에 가지고 있던 똑같은 법률체계를 그대로 가지고 있습니다. 수사의 주재자는 검사입니다. 사법경찰관은 거기에 보조하는 역할을 합니다. 수사지휘권도 여전히 가지고 있습니다. 직접수사권도 가지고 있습니다. 그런데 제도를 운영할 때는 때에 따라서 수사 지휘를 많이 하는 경우가 있고, 때에 따라서는 직접수사를 많이 하는 경우도 있습니다. 그것은 어떤 경우냐, 직접수사를 많이 하다가 문제가 생기면 그다음에는 수사 지휘 쪽으로 많이 하게 됩니다. 그런데 수사 지휘만 하다가 문제가 생겨서 실제 죄가 있는 자를 처벌하지 못한다든지 이런 문제가 생기면 직접수사를 또 하게 됩니다.

이렇게 제도의 근본은 유지를 하면서도 때에 따라서 운영을 달리함으로써 그 묘를 살리고 있는 겁니다. 우리처럼 문제가 있다고 해 갖고 아예 없애 버리고 다른 기관 만들어서 거기다 권한 주고 이렇게 하지 않습니다. 그러면 법원이 오판을 많이 한다고 해서, 항소가 많다고 해서 법원 아예 없애 버릴 겁니까?

다음은 일본입니다. 일본도, 기본적으로 독일과 일본은 비슷한 법계를 가지고 있기 때문에 일본 역시 크게 차이가 없습니다. 전건송치를 다 합니다, 일본은. 그리고 보충수사, 독자수사까지 다 합니다. 다만 검찰이 직접 인지하는 수사는 동경지검 특수부와 오사카지검 특수부 등 이렇게 한정돼 있습니다. 권한은 다 가지고 있지만 행사하는 방법을 적정하게 유지를 하는 것이지요. 우리도 충분히 그렇게 할 수 있습니다. 그런데 우리는 완전히 제도를 이렇게 고쳤다가 저렇게 뜯어 고쳤다가 그렇게 하고 있습니다.

미국은 소추와 기소가 분리되어 있다고 다들 얘기를 합니다. 물론 기본은 그렇게 맞습니다. 그런데 미국 역시도 금융범죄나 이런 데 있어서는 처음부터 검사를 중심으로 해서 수사팀이 구성이 됩니다, 경찰관과 같이. 그렇게 해서 수사 지휘도 하고 수사도 하고 그렇게 합니다.

영국 역시 마찬가지입니다. 미국과 영국은 영미법계라서 대륙법계의 계통과는 완전히 다릅니다. 맨 처음에는 검사 제도가 없었지요. 그런데 영국에서 검사 제도를 만들었습니다, 미국도 지금은 있습니다마는. 영국에서 검사 제도를 왜 만들었느냐, 영국은 기본적으로 사인소추 국가입니다. 그런데 이 사인소추를 할 수 있는 능력이 안 되는 국민들한테는 경찰이 소추를 대신해 줬습니다. 그러니까 어떤 결과가 되느냐, 수사를 하는 것도 경찰이고 소추하는 것도 경찰, 경찰이 수사와 소추를 동시에 하게 됐습니다.

그런데 잘못된 수사가 나온 겁니다. 유죄로 해 가지고 다 자백도 받고 해 가지고 기소를 해서 유죄가 났는데 나중에 보니까 전혀, 진범이 다른 데 있었고 이런 게 밝혀졌습니다. 그래서 이것 안 되겠구나 그래서 85년인가요? 85년에 검찰청과 경찰을 분리를 했습니다. 그래서 기소는 검찰에서 하는 걸로 하고 수사는 경찰이 하는 것 이렇게 분리를 했습니다.

그런데 그 후에 또 어떤 문제가 생겼느냐, 이렇게 분리를 해 놓으니까 금융범죄 같은 데서 제대로 처벌이 안 되는 겁니다. 대형 금융사건이 발생이 됐는데 주범들이 다 빠져나가고 하나도 처벌을 받지 못한 겁니다. 이게 영국 사회를 발칵 뒤집어 놔줍니다. 그랬더니 영국에서 중대비리수사청이라는 걸 만들었습니다. 여기에다가 수사권과 기소권을

다 했습니다. 검사들이 여기서 일합니다.

그러니까 영국도 그렇고 다른 나라도 마찬가지입니다. 때에 따라서 수사와 기소를 분리하는 것이 철칙이고, 원칙이 아니라 필요성에 따라서 수사·기소를 분리할 때도 있고 같이 줄 때도 있습니다. 그런데 우리는 수사·기소 분리하는 것이 대명제이고 그것이 지고지순한 진리다 그렇게 계속 얘기를 하고 있습니다.

제가 지금까지 쪽 얘기한 것 중에서 아마 얘기가 나온 부분도 있고 그렇지 않은 부분도 있을 텐데 민주당이 예전부터 지금까지 주장해 왔던 수사권 조정, 검수완박, 지금 보완수사권 완전 폐지까지 주장해 왔던 여러 주장들이 타당치 않다라는 걸 제가 말씀드리겠습니다.

조금 전에 얘기했습니다. 검사는 수사하지 않는 것이 대원칙이다 그러는데 그것 그렇지 않습니다. 각국 모두 사정에 따라서 달리 운영을 하고 있습니다. 그다음에 보완수사요구권을 실질화하면 충분하다라고 계속 얘기를 합니다. 그런데 이거는 아까 제가 얘기한 것처럼 보완수사 요구로 안 되는 부분들이 있기 때문에 그래서 보완수사권 자체는 남겨둬야 된다, 전면 폐지해서는 안 된다 여러 번 얘기를 했습니다.

이것도 얘기를 했습니다. ‘검찰 권한을 남용한 것이 검찰을 폐지하는 이유다’라고 얘기를 합니다. 검찰 권한을 남용했다고 해서 그 권한을 그대로 경찰에 주면 그 남용은 어떻게 할 것인지 제가 이미 얘기를 했습니다.

이의신청과 재수사 요청 제도 남아 있는데 이것도 아까 다 설명을 했습니다. 이의신청, 재수사 요청 이것 다 당사자가 해야 되는 것입니다. 그걸로 다 커버가 안 됩니다. 결국 그것도 문제가 있다고 생각되면 또 보완수사 요구를 해야 되는 상황입니다.

민주당은 2021년 수사권 조정 때 기소·수사 분리, 검사의 보완수사권 완전 폐지 이것이 이미 합의됐다고 그러합니다. 그렇지 않습니다. 아까 제가 설명을 드렸습니다. 검경수사권 조정 때도 보완수사권 남겨 뒀고 그 이후에 검수완박 때도 보완수사권 남겨 뒀습니다. 그때는 검찰이 직접수사 개시하는 그 범죄의 숫자를 줄이는 것이 쟁점이었지 보완수사권을 박탈하는 건 쟁점이 아니었고 그것은 다 존치하는 것에 공감대가 있었던 것입니다.

이제 민주당 주장에 대해서 제가 말씀을 드렸고, 이재명 대통령에 대해서 제가 한 말씀드리겠습니다.

이재명 대통령도 보완수사권 폐지에 대해서 문제가 있다는 걸 여러 번 얘기를 했습니다. 6월 8일 1주년 취임 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다. ‘권한을 배제해서 위험성을 제거하는 것은 맞지만 그것 때문에 국민이 피해를 보면 되겠느냐’ 이게 보완수사권에 대한 얘기였습니다.

그다음에 또 이런 얘기도 했습니다. ‘검찰에 많은 권한을 쥐 놔더니 그걸 악용해서 온갖 사건을 조작하고 왜곡했다. 예외적 보완수사권에 문제가 있다면 문제를 막으면 되지 악용할 여지가 없는 아주 예외적인 경우까지 다 봉쇄해 놓으면 나중에 문제가 될 수 있다’ 또 ‘보완수사권 폐지가 이미 정치적 슬로건으로 활용되는 측면이 없지 않다’ 이런 얘기까지 했습니다. 이게 강성 지지층에만 휘둘리면 안 된다 그런 뜻으로 얘기한 것 아닙니까?

이런 얘기도 했습니다. ‘무조건 보완수사권 폐지가 진리라거나 이걸 가지고 정치적 이

익을 한번 챙겨 봐야지 하는 식으로 접근하지 않는다면 충분히 논의해 해결할 수 있다' 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 지금 이재명 대통령 말이 어떻게 달라졌습니까? '국회에서 결정하면 따르겠다' 이렇게 얘기를 합니다. 갑자기 왜 이렇게 달라졌습니까? 그간에 달라지는 무슨 사정이 있었습니까?

저는 이렇게 달라진 이유는 딱 하나, 전당대회 때문입니다. 민주당의 전당대회가 8월 17일에 있기 때문에 보완수사권 폐지 문제를 8월 17일 이후로 넘기자고 얘기를 하면 그 후보는 강성 지지층한테 소위 말해서 찍힙니다. 그래서 그 이전에 처리하겠다는 것에 반대하지를 못하는 겁니다.

그럼 민주당 전당대회에 왜 이렇게 대통령이 목을 매고 있습니까? 그것은 2028년 총선에서 공천권 때문에 그렇다라는 것은 누구나 다 아는 사실이지 않습니까? 결국은 2028년의 공천권 때문에 국민에게 엄청난 피해가 돌아갈 수 있고 국민의 인권 보호를 후퇴시키는 이 법안을 그 희생양으로 삼고 있는 것입니다.

정성호 장관님 저기 계십니다. 정성호 장관님도 보완수사권 폐지에 대해서 그렇게 하면 안 된다는 뜻을 여러 번 피력을 하셨어요. 정성호 장관님께서 1%의 피해자도 억울해서는 안 된다 이런 얘기도 했고, 그것 다 무슨 뜻입니까? 보완수사권 폐지하면 안 된다는 거였어요. 그리고 아까 제가 말씀드린 보완수사를 통해 가지고 밝혀낸 실체적 진실 그 책도 꺼내셨어요. 책, 뭐 하려고 그냥 갑자기 꺼내겠습니까? 이런 효용성이 있기 때문에 보완수사권을 폐지하면 안 된다는 것을 말씀하시기 위해서 그 책을 꺼낸 거예요.

그러시다가 정성호 장관님도 지금은 국회에서 논의해 달라. 오히려 야당 의원들한테 국회에서 제대로 얘기를 해 달라, 우리 당 원내대표 만났을 때 그렇게 얘기를 하셨습니다.

저는 그런 후퇴하면 안 된다고 생각을 합니다. 직을 걸고서라도 보완수사권이 필요하다 그러면 그걸 막아야지요. 국무총리가 국회 논의에 따르겠다고 했다고 해서 정부위원이 그대로 따라갑니까?

결국은 저는 정성호 법무부장관도 28년의 공천권에, 대통령이 거기에 어떻게 보면 매몰돼 가지고 그것 때문에 보완수사권 폐지 문제에 대해서 종전의 뜻을 접었고 그 대통령의 뜻을 정성호 장관님도 지금 따라가고 있는 겁니다.

지금이라도 정성호 장관님께서 '이것은 정말 안 됩니다. 이 법안이 만약 통과된다라면 거부권 행사해야 됩니다'라고 건의를 해야 됩니다. 그래야지 국민의 인권과 실체적 진실 발견을 위해서 그걸 지킨 법무부장관이 되는 겁니다. 제가 장관님과 문답하는 시간이 아니기 때문에 의사를 묻지는 않겠습니다마는 한번 정말로 곰곰이 신중하게 생각을 해 주시길 부탁드립니다.

그리고 정성호 장관님께서 지난번에 법사위 회의에 나오셔서 가지고 몸이 아프다고 그랬습니다. 그래서 제가 뭐라 그랬냐, '이렇게 폐지해서는 안 되는 검찰의 보완수사권을 당에서 폐지하겠다고 가니까 울화병이 난 것 아니냐' 내가 이렇게 얘기를 했습니다.

물론 그 심정도 이해를 합니다. 근데 저는 거기에 오늘 한 가지 더 울화병이 생긴 게 있다고 생각해요. 대통령도 그전에는 보완수사권 필요하다고 얘기를 했는데 장관도 그렇게 같이 얘기를 했고, 근데 어느 순간에 대통령이 바뀌어 가지고 국회에서 하는 대로, 당에서 하는 대로 따르겠다고 그러니까 그게 또 새로운 울화병이 된 것 아닌가.

저는 정성호 장관님께서 울화병을 털어내시려면 정말로 진짜 범조인으로서 이 보완수사권 폐지가 정말 맞는 것인지 심사숙고하셔서 대통령께 재의요구권 행사를 건의해야 된다고 생각을 합니다.

제가 좀 전에 정성호 장관님께서 펴낸 보완수사 성공에 대한 사례들 말씀드렸습니다. 그런데 아까 좀 전에 앞에 반대토론을 하신 주호영 의원님께서 그 사례에 대해서 몇 가지를 말씀하셨기 때문에 저는 먼저 다른 것을 소개를 해 드리겠습니다.

제가 지금 소개를 해 드릴 부분은 범죄피해자들의 보완수사권 폐지에 대한 입장입니다. 범죄피해자가 바라보는 바람직한 형사소송법 개정 방향 토론회가 있었습니다. 이 토론회, 국민의힘 의원들이 개최한 것이 아닙니다. 민주당 의원들께서 개최한 이 토론회에 범죄피해자들이 나오서 가지고 하신 말씀들이 있습니다.

그 말씀을 제가 우리 국민들께 소개를 해 드리려고 읽어보도록 하겠습니다. 구구절절이 제가 지금 말씀드리는 것보다, 어떤 국회의원들이 얘기를 하는 것보다 훨씬 더 설득력이 있습니다. 구체적입니다. 한번 들어 주십시오.

황산 테러 사건의 피해자, 성함은 말씀드리지 않겠습니다. 황산 테러 사건의 피해자였습니다. 이분은 이렇게 얘기를 했습니다.

안녕하십니까? 저는 범죄 피해를 직접 경험한 피해자이며 지난 10여 년간 범죄피해자 지원 현장에서 수많은 피해자들과 함께해 온 실무자입니다. 피해자로서 국가의 형사절차와 피해자 지원시스템을 직접 경험했고 실무자로서는 그 제도가 현장에서 어떻게 작동하는지 또 어디에서 한계를 드러내는지를 지켜봐 왔습니다.

오늘 저는 검찰을 위해 이 자리에 선 것이 아닙니다. 경찰을 위해서도 아닙니다. 저는 국민을 위해 그리고 지금도 국가를 믿고 형사사법 절차에 의지할 수밖에 없는 수많은 범죄피해자를 대신해서 이 자리에 섰습니다.

최근 여당에서는 보완수사권 전면 폐지를 최우선 과제로 제시하며 야당의 반대에도 불구하고 밤을 새워서라도 형사소송법 개정을 신속하게 추진하겠다는 입장을 밝히고 있습니다. 언론에서는 8월 전당대회 이전 처리를 목표로 한다는 보도도 나오고 있습니다.

그렇다면 저는 먼저 묻고 싶습니다. 누구를 위한 폐지입니까? 누구를 위한 개정입니까? 그리고 그 책임은 누가 지겠습니까? 국민의 권익과 인권 보호를 위한 것이라고 말씀하십니다. 그렇다면 국민의 목소리는 충분히 들으셨습니까? 무엇보다도 이 제도의 영향을 가장 크게 받게 될 범죄피해자의 목소리는 충분히 들으셨습니까?

오늘 이 자리가 단순히 피해자의 의견도 들었다는 절차를 남기기 위한 자리가 아니라면 오늘 제기되는 의견들이 입법 과정에 어떻게 반영될 것인지 국민에게 분명히 설명해주시기 바랍니다. 그것이 진정한 피해자 중심 입법이고 민주적인 입법 절차라고 생각합니다. 하지만 지금의 논의는 국민의 권리가 아니라 기관의 권한을 중심으로 이루어지고 있습니다. 검찰의 권한을 줄여야 한다는 이야기만 들립니다.

그러나 정작 아무도 묻지 않는 질문이 있습니다. 그 권한은 어디로 갑니까? 권한은 사라지지 않습니다. 한 기관에서 다른 기관으로 이동할 뿐입니다. 검찰의 보완수사권이 폐지되면 그 권한은 결국 경찰에 집중됩니다.

권력은 분산될 때 견제가 가능합니다. 권한이 한 기관에 집중될수록 오류를 바로잡을 기회는 줄어듭니다. 결국 검찰의 무소불위 권력을 해소하겠다는 추진하는 제도가 오히려

경찰에게 견제받지 않는 권한을 집중시키는 풍선효과를 가져오는 것은 아닌지 우리는 냉정하게 따져 봐야 합니다.

그렇다면 우리는 지금 검찰의 권력을 줄이고 있는 것입니까, 아니면 견제받지 않는 또 다른 무소불위 권력을 만들고 있는 것입니까? 국민은 검찰공화국도 경찰공화국도 원하지 않습니다. 국민이 원하는 것은 어느 기관이든 잘못하면 바로잡을 수 있는 형사사법제도입니다. 국민이 원하는 것은 국가가 진실을 제대로 밝혀 주는 것입니다.

저는 보완수사권을 특정 기관의 권한으로만 보지 않습니다. 국가가 진실을 끝까지 밝히고 국민을 보호하기 위해 반드시 갖춰야 할 최소한의 안전장치라고 생각합니다. 국가는 국민에게 사적 복수를 허용하지 않습니다. 대신 국가가 범죄를 수사하고 처벌하겠다고 약속하며 형벌권을 독점했습니다.

형벌권을 독점했다는 것은 단지 처벌할 권한을 가진 것이 아닙니다. 실체적 진실을 밝히고 억울한 피해자와 억울한 피의자가 발생하지 않도록 끝까지 책임질 의무를 함께 진다는 의미입니다. 그렇기 때문에 수사의 오류를 바로잡을 수 있는 장치는 국가의 선택 사항이 아니라 국가의 책임입니다.

저는 현장에서 수많은 피해자를 만났습니다. 범죄로 한 번 울고 수사 과정에서 또 한 번 울고 재판 과정에서 다시 한번 무너지는 피해자들을 보았습니다. 최근 언론을 통해 알려진 장윤기 강간살인사건과 경산 살인사건 역시 우리에게 같은 질문을 던지고 있습니다.

경찰의 초동수사와 수사 방향에 대한 논란, 증거 확보와 진실규명의 지연은 특정 기관을 비난하기 위한 이야기가 아닙니다. 오히려 어느 기관도 완벽할 수 없다는 사실 그리고 그렇기 때문에 오류를 다시 검토하고 바로잡을 수 있는 제도적 견제장치가 반드시 필요하다는 사실을 보여 주는 사례입니다.

문제는 경찰이나 검찰이냐가 아닙니다. 문제는 어느 한 기관도 완벽하지 않다는 것입니다. 그렇기 때문에 오류를 다시 확인하고 바로잡을 수 있는 장치는 선택이 아니라 필수입니다. 그런데 지금 우리는 그 안전장치를 없애려 하고 있습니다. 더 우려되는 것은 폐지를 주장하는 목소리는 크지만 폐지 이후의 대안은 보이지 않는다는 점입니다.

보완수사권이 폐지되면 경찰 수사가 잘못되었을 때 누가 그것을 바로잡겠습니까? 중요한 증거가 누락되면 누가 다시 찾아냅니다? 피해자가 억울하게 사건이 종결되면 어떤 절차로 권리를 회복할 수 있습니까? 경찰 수사의 오류를 바로잡을 새로운 장치는 무엇입니까? 이 질문에 대한 답을 아직 저는 듣지 못했습니다. 국민은 제도 개편의 실험 대상이 되어서는 안 됩니다.

그리고 저는 더 큰 우려가 있습니다. 국가는 형벌권을 독점하면서 국민에게 사적인 복수를 금지했습니다. 그렇다면 진실을 밝힐 책임 역시 국가가 끝까지 져야 합니다. 그런데 지금 수사의 오류를 바로잡을 장치인 보완수사권마저 폐지하는 방향으로 제도를 바꾸려 한다면 그 책임은 누가 지게 되는 것입니까?

국가의 보호를 받아야 할 피해자가 직접 증거를 찾기 위해 사비를 들여 탐정을 고용하고 변호사를 선임하며 스스로 수사의 빈틈을 메워야 하는 구조가 과연 국가가 책임을 다하는 형사사법제도라고 말할 수 있습니까? 형벌권은 국가가 가져가고 진실을 밝히기 위한 부담은 피해자 개인에게 떠넘기는 제도라면 그것은 국가가 책임을 다하는 형사사법이

아니라 국가의 책임을 피해자에게 전가하는 형사사법입니다.

피해자의 이야기는 입법이 끝난 뒤 듣는 것이 아닙니다. 정책을 결정하기 전에 들어야 합니다. 피해자와 피해자의 경험은 입법의 명분이 되어서는 안 됩니다. 입법의 출발점이 되어야 합니다. 피해자의 목소리를 듣는 것과 피해자의 목소리를 반영하는 것은 전혀 다른 문제이기 때문입니다. 진정한 피해자 중심 정책은 피해자의 목소리를 듣는 것만으로 완성되는 것이 아니라 그 목소리가 실제 정책에 어떻게 반영되었는지를 설명할 수 있을 때 비로소 시작됩니다.

저는 오늘 어느 기관의 권한을 지켜 달라고 말씀드리는 것이 아닙니다. 형사사법제도의 주인은 검찰도 경찰도 아닙니다. 국민의 권리를 지켜 달라고 말씀드리는 것입니다. 보완수사권은 특정 기관을 위해 존재하는 제도가 아닙니다. 보완수사권은 검찰의 권한이 아니라 국가가 국민에게 약속한 책임을 다하기 위한 최소한의 안전장치입니다.

제도를 없애는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 그 제도가 지켜 왔던 국민의 권리까지 함께 없애서는 안 됩니다. 그럼에도 불구하고 폐지를 추진한다면 지금보다 더 강력한 진실규명체계와 피해자 보호체계를 먼저 국민에게 제시해야 합니다. 그것이 선행되지 않는다면 그 피해는 결국 국민 모두에게 돌아갈 것입니다.

저는 반대만 하기 위해 이 자리에 선 것이 아닙니다. 제도를 더 나아지게 만들기 위해 이 자리에 섰습니다.

첫째, 보완수사권을 유지하되 더욱 투명하게 운영하십시오. 보완수사권은 유지하되 수사 과정의 기록과 공개, 사후평가를 통해 투명성과 책임성을 강화해야 합니다.

둘째, 수사 결과를 독립적으로 검증할 수 있는 장치를 마련하십시오. 수사 결과에 대한 재검토는 최초 판단 기관으로부터 독립적이고 객관적인 절차를 통해 이루어질 수 있도록 개선해야 합니다.

셋째, 피해자가 혼자 국가와 싸우지 않도록 권리구제 절차를 국가가 실질적으로 지원하십시오. 피해자가 이의신청이나 항고제도를 형식이 아니라 실제 권리구제 수단으로 활용할 수 있도록 국가가 법률 지원과 절차 지원을 강화해야 합니다. 그것이 국민의 신뢰를 높이는 개혁입니다. 그것이 진정한 피해자 중심 형사사법입니다.

국민은 검찰을 지켜 달라고 말하는 것이 아닙니다. 국민은 경찰을 지켜 달라고 말하는 것도 아닙니다. 국민은 국가가 끝까지 진실을 밝혀 달라고 말하는 것입니다. 그 책임을 다할 수 있는 제도를 없애려 한다면 그보다 더 나은 제도를 먼저 국민에게 제시하십시오. 그것이 국가의 책무이고 국민에 대한 약속입니다.

이렇게 얘기를 했습니다. 오늘 제가 국민들께 드린 얘기보다도 훨씬 더 정치하고 논리적인 문장입니다. 이 피해자들이 이렇게 얘기를 하고 있는데 피해자들 목소리를 듣지 않고 누구의 목소리를 듣고 이 보완수사권 폐지를 강행하려고 하는 것입니까?

다음으로 부산 돌려차기 사건의 피해자의 말씀을 소개해 드리겠습니다.

저는 윤 좋은 피해자입니다.

안녕하세요? 강간살인미수로 징역 20년 판결을 받은 부산 돌려차기 사건의 피해자입니다.

먼저 말씀드리고 싶습니다. 저는 이 개혁으로 얻을 것도 잃을 것도 없는 사람입니다. 재판은 다 끝났습니다. 저는 보완수사권이 살아 있을 때 피해를 당한 윤 좋은 피해자입

니다. 그럼에도 이 자리에 선 이유는 앞으로 저 같은 피해자가 다시는 나오지 않기를 바라기 때문입니다. 10년이 지나면 강산도 바뀐다고 하는데 이 나라가 16년이 지난 이후에도 바뀌지 않을 거라는 불안감이 생겨서 이 자리에 있습니다.

제 사건은 보완수사가 왜 필요한지를 보여 줍니다. 저는 전치 16주의 부상으로 두 달간 입원해 있었습니다. 그동안 가해자가 잡혔는지 무슨 주장을 하는지조차 알 수 없었습니다. 경찰은 이 사건을 단순상해로 접수했습니다. 기억을 잃은 제게 성범죄를 당한 것 같냐고 묻고 제가 아마 아닐 거라고 답하자 그냥 넘어갔습니다. 제가 입고 있던 바지도, 속옷도 성범죄와 관련된 감식 없이 캐비닛에 넣어 두었습니다.

그 사건을 강간 등 살인미수로 바로잡은 것은 검찰의 보완수사였습니다. 가해자는 성범죄에 대해 일체 부인했었습니다. 지퍼나 단추 같은 것은 일체 만지지 않았다고 했었습니다. 하지만 검찰의 집념으로 수많은 구멍을 낸 청바지 안쪽에서 가해자의 DNA가 추출되어 형량은 20년이 됐습니다.

만약 보완수사가 없었다면 저는 지금도 제 사건을 단순 중상해로 알고 살았을 것입니다. 형량은 훨씬 가벼웠을 것이고 어쩌면 가해자는 이미 출소해서 제 곁을 지나다니고 있었을지도 모릅니다. 진실은 그대로 묻혔을 겁니다.

보완수사권이 폐지되면 피해자에게 이런 일이 벌어집니다. 저는 운이 좋았을 뿐입니다. 앞으로의 피해자들은 다릅니다.

보완수사권이 사라지면 피해자에게 구체적으로 이런 현실이 닥칩니다.

첫째, 수사기관의 실수를 바로잡을 기회가 사라집니다. 경찰이든 검찰이든 사람이기에 누구나 실수를 합니다. 운이 나쁘면 어느 피해자든 겪을 수 있는 일인데 그것을 보완할 단 한 번의 기회조차 없어집니다. 저처럼 상해로 접수된 사건은 상해인 채로 끝납니다. 장애 판단을 받을 거란 소견서로 중상해가 되었고 이로 인해 재판 검색을 처음 했을 때 중상해였다면 재판장에 나갈 생각도 하지 못했을 겁니다. 소견서도 다 낸 마당에 제가 더 이상 해명할 건 없을 테니까요. 그렇게 전 성범죄 피해자임을 영원히 알지 못했을 겁니다. 판결문도 자동으로 송부받지 못하는 지금의 현실에서요.

둘째, 피해자가 경찰 단계에서부터 변호사를 선임해야 합니다. 수사 단계에서 바로잡지 못하면 재판이 제대로 흘러갈 수 없기 때문입니다. 최소 300만 원이 넘는 선임비를 이제 막 피해를 입은 사람이 어떻게 감당합니까?

셋째, 기울어진 운동장이 완성됩니다. 한쪽 기관만 설득하면 유리한 방향으로 사건을 끌고 갈 수 있게 됩니다. 견제가 사라진 자리에서 피해자는 그 판단을 되돌릴 방법이 없습니다.

넷째, 신고 자체가 줄어듭니다. 스토킹, 교제폭력처럼 보복이 두려워 신고를 망설이는 피해자들이 실수를 바로잡을 장치도 없는 수사기관을 믿고 피해 사실을 알릴 수 있겠습니까? 이미 성폭력 피해 경험자 2124명 가운데 수사기관을 통해 대응한 사람은 2.6%에 불과합니다. 신뢰가 무너지면 이 숫자는 더 내려갈 수밖에 없습니다.

다섯째, 국가배상 청구가 쏟아질 것입니다. 부실수사를 보완할 기회가 없어지면 그 피해를 국가에 묻는 소송이 늘어날 수밖에 없습니다. 저 역시 초동수사 부실로 국가배상 일부 승소를 받았지만 사건 발생 3년 8개월 만에 청구액의 일부 1500만 원만 인정됐고 그마저 예산이 없어 제 차례는 쉽게 돌아오지 않았습니다. 지금의 개혁에서 눈덩이처럼

불어난 실수들은 곧 온 나라가 국가배상으로 뒤덮이는 미래로 다가올까 두렵습니다.

경찰도 검찰도 절대 선이 아니고 절대 악도 아닙니다. 분명히 말씀드리고 싶습니다. 사람은 누구나 실수합니다. 경찰도 검찰도 법원도 실수합니다. 경찰의 직감과 검찰의 법리적 검토는 어느 한쪽이 부족해서가 아니라 보는 위치가 다르기에 잡아내는 오류도 다릅니다. 그래서 한 기관의 판단을 다른 기관이 한 번 더 검증하는 것은 선택이 아니라 의무입니다.

정치수사가 문제라면 그 정치수사를 견제하는 법을 만들면 됩니다. 그것으로 충분한데 한 나라의 사법기관 전체를 없애겠다는 것은 상식적으로 납득이 되지 않습니다. 진정으로 검찰이 잘못했다면 이를 견제하는 제도를 만들면 됩니다. 기관을 통째로 없애는 것은 한쪽만 설득하면 유리한 대로 나아갈 수 있는 환경을 만들 뿐입니다.

뒤에도 얘기가 있습니다만 이 얘기는 2차 수사기관이 없어지고 경찰로 집중됐을 때 어떻게 될 것인지 그것을 잘 얘기를 해 주고 있습니다. 한쪽만 설득하면 유리한 대로 나아갈 수 있다, 이것이 수사권이 집중된 경찰만 설득하면 유리한 대로 나아갈 수 있다 이런 뜻인 것 같습니다.

한 분 더 말씀드리겠습니다.

안녕하십니까? 저는 오늘 범죄피해자라는 이름으로 평범했던 일상을 빼앗긴 채 이 자리에 섰습니다.

최근 정치권에서는 검사의 보완수사권 폐지를 두고 거창한 개혁입법을 논하고 있습니다. 수사권이 어디로 가든 기소권이 어디로 가든 그것은 법을 만드는 분들의 명분일 뿐입니다. 정작 삶이 무너진 우리 피해자들이 원하는 것은 단 하나입니다. 내 억울함이 지연 없이 공정하게 밝혀지는 것입니다.

야당의 개정안은 경찰에게 1개월의 시한을 줄 테니 수사를 끝내라고 합니다. 야당이 아니라 여당인 것 같습니다. 얼핏 들으면 신속한 수사가 이루어질 것 같지만 현장의 현실은 다릅니다. 지금도 인력 부족과 과중한 업무로 숨이 넘어가는 현장 경찰들에게 시한만 압박한다면 어떻게 되겠습니까? 기한을 맞추기 위해 사건을 깊이 파헤치기보다 형식적인 수사로 면피성 무혐의 처분을 내려 사건을 틀어 버릴 위험이 큼니다. 결국 신속한 수사가 아니라 신속한 부실수사로 이어져 피해자들의 피눈물이 될 뿐입니다.

우리가 검사의 직접 보완수사권을 유지해야 한다고 목소리를 높이는 이유는 명확합니다. 그것이 피해자를 지킬 최소한의 안전망이기 때문입니다. 경찰이 미처 발견하지 못한 증거가 있거나 역량의 한계로 사건이 겉돌 때 그러면 이 억울한 사정은 우리가 직접 가져와서 제대로 마무리를 짓겠다고 나설 수 있는 구원투수가 필요합니다. 단순히 경찰에게 서류만 보내 수사를 다그치는 통제 조항은 기다림에 지친 피해자들에게 아무런 실효성이 없습니다.

진정으로 바람직한 형사소송법 개정은 기관의 권력 다툼이 아니라 피해자의 회복과 신속성이 중심이 되어야 합니다. 단순하고 명확한 사건은 경찰이 책임지고 신속하게 처리하되 복잡한 민생사기 사건이나 강력범죄는 검찰이 즉시 개입해 보완할 수 있는 절충의 지혜가 필요합니다. 현장 경찰의 인력과 예산 확충이라는 본질은 외면한 채 책상 위에서 시한만 못 박는 법 개정은 피해자를 두 번 울리는 일입니다.

법을 만드는 의원님들께 간곡히 호소합니다.

권력의 저울질을 멈추고 수사 지연과 부실수사의 공포 속에서 하루하루를 버티고 있는 피해자들의 잔인한 현실을 단 한 번이라도 바라봐 주십시오. 지연된 정의는 정의가 아닙니다. 피해자의 억울함을 제대로 풀 수 있는 실질적인 사법제도를 만들어 주시기를 강력히 촉구합니다.

여수 해튼이 사건 피해아동의 담당 공무원도 이 자리에 나온 것 같습니다. 이 분은 이렇게 얘기를 했습니다.

저는 여수 해튼이 사건을 담당하였던 지자체 아동학대 전담 공무원으로 이 자리에 참석하였습니다.

제가 처음 해튼이를 마주했을 때 아이는 창백한 얼굴로 누워 있었고 얼굴에는 생후 4개월된 영아가 스스로 다쳤다고 보기 어려운 멍이 남아 있었습니다. 의료진은 즉시 상급병원으로의 이송이 필요하다고 판단했고 저는 아이의 친모를 대신해 상급병원까지 동행했습니다. 그 과정에서 친모는 아이의 위중한 상태에도 특별한 감정의 동요를 보이지 않았고 저는 아이가 제발 스스로 숨을 쉬어 주기만을 간절히 바랄 뿐이었습니다. 상급병원의 의료진 역시 아이의 상태가 매우 위중하다는 소견을 밝혔습니다.

저는 이러한 상황을 즉시 경찰 수사팀과 공유해야 한다고 판단했고 검사 결과와 의료진의 소견을 실시간으로 전달했습니다. 이후 병원에 도착한 친부를 면담하는 과정에서도 여러 의심스러운 정황을 확인하여 수사팀에 전달했습니다.

저는 경찰이 여러 사건을 동시에 처리해야 하는 현실을 충분히 이해하고 있습니다. 따라서 초기 수사 과정에서 확보된 방대한 증거를 모두 완벽하게 분석하는 데 현실적인 어려움이 있을 수 있다는 점 또한 이해합니다. 그러나 이 사건은 검찰의 보완수사를 통해 새로운 증거가 보다 면밀하게 분석되었고 그 결과 경찰이 송치한 아동학대치사 혐의는 아동학대살해 혐의로 변경되어 기소되었습니다. 결국 법원 역시 이를 인정하여 중한 책임을 물었습니다.

저는 지금도 생각합니다. 만약 당시에 검찰의 보완수사가 이루어지지 않았다면 해튼이가 겪었던 참혹한 고통과 사건의 실체가 충분히 밝혀졌을까 하는 점입니다. 이 사건의 쟁점은 어느 한 기관의 잘잘못을 따지기 위한 것이 아니라 중요한 것은 피해 아동의 억울함이 남지 않도록 수사와 증거 분석이 끝까지 이루어질 수 있는 제도를 갖출 필요가 있다는 점입니다.

아동학대 사건은 피해자가 자신의 피해를 직접 증명하기 어려운 경우가 대부분입니다. 그렇기에 의료기록, 영상자료, 디지털포렌식, 전문가의 판단 등 모든 증거를 끝까지 확인할 수 있는 수사체계가 반드시 필요합니다. 해튼이와 같은 아이들이 다시는 발생하지 않도록 그리고 억울한 죽음이 끝까지 진실로 밝혀질 수 있도록 수사기관 간 상호 보완과 견제 그리고 충분한 보완수사가 가능한 제도적 기반은 반드시 유지되어야 한다고 생각합니다.

하늘의 별이 된 해튼이를 비롯한 모든 아이들이 우리 사회에 남긴 마지막 메시지를 결코 잊지 않겠습니다.

범죄의 피해자들이 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 목소리를 왜 듣지 않는 것입니까? 이분들 검찰을 편들기 위해서, 경찰을 편들기 위해서 이렇게 얘기하는 것이 아니라고 분명히 얘기를 하고 있습니다. 1차 수사기관만으로 수사가 끝났을 때 그 폐해에 대해

서 저보다도 훨씬 더 정확하게 사실적으로 얘기를 하고 있습니다. 물론 검찰이 보완수사를 통해서 경찰이 미진했던 상황을 밝혀낸다고 해서 검찰이 우수하다라고 얘기하는 것이 아닙니다. 그 역할은 아마 거꾸로 해도 마찬가지일 겁니다. 검찰이 1차 수사를 담당하고 경찰이 2차 수사를 담당한다 그러면 거기 역시 1차 수사기관에서 놓친 오류들이 발견될 겁니다. 그것을 지금 얘기하고 있는 겁니다.

그래서 2차 수사를 할 수 있는 검찰의 보완수사권은 없애면 안 된다. 그것이 남용된다라면 남용을 방지할 수 있는 제도를 만들어서 존치시켜야 된다고 얘기를 하고 있는 것입니다. 이분들이 생생히 실제로 자신들의 몸으로 겪은 일들을 증언하고 있는 것입니다. 이 목소리를 듣지 않고 도대체 누구의 목소리를 듣고 이렇게 법안을 만듭니까?

좀 전에 민주당 의원님께서 예전에 자유한국당 소속 의원들이 수사·기소 분리를 주장했었다는 얘기를 했었습니다. 저는 그럴 수 있다고 생각을 합니다. 지금도 어떻게 보면 우리 당 의원들 중에서도 다양한 생각들이 있기 때문에 수사·기소 분리가 맞다라고 생각하실 수도 있습니다. 일정 정도는 저도 거기에 동의를 합니다, 필요한 부분에 있어서는 분리하는 것도 필요하단.

그렇지만 검찰이 그동안 모든 것을 잘못했기 때문에 그 권한을 모조리 다 없애야 된다 거기에 동의할 수가 없는 것입니다. 검찰이 가지고 있던 여러 권한 중에서 가장 폐해가 컸다고 생각하는 것이, 민주당이 그렇게 주장하는 것이 검찰의 직접수사 개시 아니었습니까? 그 직접수사 개시로 인해서 표적수사가 가능했다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 직접수사 개시권이 아예 없어져 버렸습니다. 표적수사가 불가능합니다. 그 권한을 없앴으면 이렇게 피해자들의 눈물을 닦아 줄 수 있는 보완수사권, 오류를 다시 한번 걸러낼 수 있는 이 보완수사권을 왜 없애려고 하는 것입니까?

저도 검사로 근무하면서 여러 번 이런 오류를 발견했습니다. 이 오류를 발견하기 위해서는 기관의 분리가 필수적입니다. 지금 형사소송법에는 경찰과 검찰을 협력 관계로 규정하고 있습니다. 그런데 경찰과 검찰이 반드시 협력 관계여야 되는 것이 아닙니다.

검찰은 경찰의 사실적인 활동에 법률의 옷을 입힌다고 했습니다. 통제를 하는 것입니다. 진범을 발견하고 실체적 진실을 발견하기 위해서는 경찰의 수사를 도와줘야 되고 조연해 줘야 합니다. 그런데 잘못된 수사에 대해서는 그것을 통제할 수 있고 시정할 수 있도록 하는 것이 검찰의 역할이고 검사의 역할입니다.

그런데 이 형사소송법 개정안에 의하면 그 통제 기능이 아예 없어져 버렸습니다. 통제 기능이 살아 있는 게 뭐냐? 보완수사 요구권밖에 없는 것입니다. 왜 통제 기능을 그것만 하려고 합니까? 보완수사권 살려 놓고 그것을 남용하지 않도록 장치를 마련하면 될 것 아닙니까? 그것이 이미 우리 법률에 들어와 있어요. 경찰에 송치된 사건을 검사가 보완수사를 할 때는 동일한 범죄 사실관계 내에서만 조사할 수 있도록 돼 있습니다.

사실 이 부분도 굉장히 문제입니다. 수사를 하다가 다른 큰 별건 범죄를 발견했는데 그것은 수사하지 말아야 된다? 물론 그것을 경찰에 다시 수사 요구를 할 수 있는, 수사 의뢰를 할 수 있는 방안을 마련해 봤습니다. 그런데 아까도 얘기했다시피 수사는 즉시성, 밀행성이 있어야 되는 경우가 종종 있습니다. 그럴 때는 그 길을 열어 놔야지요. 급박하거나 밀행성이 필요할 때는 직접수사할 수 있다 이렇게 열어 놔야지요. 제도라는 것을 그렇게 설계해야 되는 것이지 한쪽 면만 보고 이게 문제가 있으니까 이것을 없애 버리고

여기 문제 있으니까 이것을 때서 저쪽으로 쫓 버리고 그렇게 제도를 만들 수 있다면 얼마나 편하겠습니까? 그렇게 제도를 만들 수 있다면 국회의원들 필요도 없지요. 다양한 의견을 듣고 제대로 된 제도를 만들기 위해서 국회의원이 있는 것 아니겠습니까?

몇 가지 민주당이 불편해하는 얘기를 좀 하겠습니다.

민주당이 왜 이렇게 보완수사 폐지를 서두르는 것입니까? 시간표를 정해 놓고 짜여진 일정대로 작전하듯이 이렇게 착착 진행하는 것입니까? 이것 아까 얘기했습니다. 민주당의 전당대회 일정 때문입니다.

그 일정 때문에 법사위 일정이 일사천리로 진행이 됐습니다. 제가 아까도 말씀드렸습니다만 처음 3명의 법사위 1소위 위원들은 국회의장이 강제 배정한 그 위원들이었습니다. 그 위원들이 어떻게 1소위에 들어갑니까? 그리고 국회 원구성이 제대로 안 된 이유가 무엇입니까? 법사위원장 때문 아니었습니까?

1987년 이후로, 1987년 김대중 대통령이 평민당 총재였을 때 그 이후로 상임위원장을 의석수에 따라서 배분해 왔습니다. 그리고 97년에 김대중 대통령이었을 당시에 그때 1당과 2당이 국회의장과 법사위원장을 나누어 가지는 관행이 확립돼서 지난 20대 국회까지 그렇게 해 왔습니다. 21대 국회에서 그것이 무너졌지요. 독식했습니다. 그러다가 1년 후에 법사위원장을 다시 2당에게 돌려줬습니다. 왜 그랬느냐? 그 독주 때문에 서울시장과 부산시장의 보궐선거에서 패했기 때문입니다.

민심이 그런 겁니다. 물론 그때 부산시장과 서울시장은 전임 시장들의 성비위 행위로 선거가 치러진 측면도 있습니다만 그때 민주당의 오만과 독선이, 상임위원을 독식하고 마음대로 운영한 것이 원인이 돼서 그 선거에 패배했습니다. 그리고 법사위원장을 돌려줬습니다.

그런데 이 전통을 깨고 법사위원장을 이번 전반기에도 민주당이 차지하고 후반기에도 또 법사위원장을 그대로 차지하겠다고 하니까 우리가 어떻게, 국민의힘이 그 원구성에 순순히 응할 수가 있겠습니까? 그렇게 해서 국민의힘이 정상적인 국회 활동을 못 한 것입니다. 그런데 그것은 국민의힘 탓이니까 우리는 우리 일정대로 진행한다? 그렇게 졸속으로 일사천리로 진행해야 될 법률입니까, 이게?

이것은 아까도 설명했듯이 형사사법 체계의 근간을 바꾸는 겁니다. 형사소송법의 주체를, 형사소송법에 나와 있는 수사의 주체가 검사였던 것을 사법경찰관으로 바꾸는 겁니다. 거기에다 수많은 조문들이 바뀝니다.

그리고 70여 년 동안 이게 유지가 되어 왔기 때문에 거기에 따른 다른 법률에도, 행정법, 여러 법률에도 이 체계를 기본으로 해 가지고 법률관계가 형성돼 왔습니다. 그것을 바꾸려면 충분한 검토를 해야 되고 그 나머지 법들까지도 다 검토를 해야 되는 겁니다. 그런 것 없이 이렇게 일사천리로 법안을 밀어붙일 사안이 아닙니다, 이것은.

그런데 아까도 설명한 것처럼 전당대회 일정 때문에, 이것을 늦추면 소위 강성 지지자들한테 이것을 늦추는 사람은 개혁이 아니다, 그 사람은 척결의 대상이다 이렇게 낙인 찍힐까 봐 전당대회 전에 이것 빨리 끝내야 된다. 이 형사소송법 개정안이 거기에 종속될 사안입니까?

우리 국민의힘은 대안을 제시하지 않는다고 민주당 의원들이 얘기를 합니다. 우리의 대안은 근본적으로 보완수사권의 유지입니다. 폐지가 아닙니다. 그런데 폐지를 전제로 해

서 대안을 자꾸 내놓으라고 그래요. 어떻게 대안을 내놓습니까?

그래서 우리가 내놓는 대안은 보완수사권은 유지하되 그것을 통제할 수 있는 합리적인 제도를 마련하자. 지금으로도 부족하다 그러면, 또 검사가 또 검찰이 권한을 남용할 가능성이 있고 우려가 있다고 그러면 그것을 없앨 수 있는 장치를 더 마련하고 더 촘촘하게 만들어 놓고 그래서 이것을 유지하도록 해 주자, 그래야지 국민의 인권이 보호되고 억울한 피해자가 한 번 더 호소할 수 있는 기회가 생기지 않겠느냐.

그래서 아까도 제가 설명을 드렸습니다. 그 통제의 범위 뭐냐? 현재 법률에도 있지만, 동일한 범죄 사실의 범위를 넘지 못하도록 하는 게 현재 법률에 있습니다. 그것이 별건 수사로 갈 수 있다면 별건 수사를 금지하는 법률을, 조항을 새로 신설하든지 아니면 아까 얘기한 것처럼 기한이 무작정 길어지는 것 그것 때문에 문제가 많다 그러면 그것을 통제할 수 있는, 기한을 통제할 수 있는 조항도 만들면 됩니다.

그리고 압수수색 그다음에 소환, 모든 기록을 다 전자화해서 남기자. 민주당 의원들께서 이번에 이 소송법 개정안에 경찰 수사에 이것을 도입했다고 굉장히 자랑을 합니다. 저는 잘했다고 생각합니다. 압수수색 현장을 동영상으로 다 촬영을 하고 그다음에 수사의 소환, 그 소환되고 난 이후의 과정, 다 전자 문서로 남기자. 좋습니다. 그 제도를 보완 수사권에도 그대로 도입을 하고 보완수사권을 존치하면 될 것 아닙니까?

경찰의 권한에 대해서는, 남용할 가능성에 대해서는 이렇게 이렇게 통제 장치를 마련했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러면 똑같은 논리로 검찰 보완수사권에도 그런 통제 장치를 다 마련하고 존치하면 될 것 아닙니까? 왜 양쪽 기관 논리의 구성이 다른 겁니까? 검찰은 무슨 제도든지 주면 그것을 악용할 가능성이 있고 경찰은 그렇게 악용할 가능성이 전혀 없습니까? 무슨 생래적인 범죄인들입니까, 검사들이?

다음은 공소기각 규정에 대해서 한말씀드리겠습니다.

조금 전에 김승원 민주당 법사위 간사께서 나오셔서 이 조항에 대해서 여러 번 설명을 하셨습니다. 저는 도둑이 제 발 저린 것 아닌가, 왜 저 조항을 가지고 저렇게 설명을 할까?

물론 그 취지는 맞습니다. 경위도 맞아요. 애초에 공소기각 판결의 사유로 두 가지를, 김용민 의원안과 박은정 의원안에 있었습니다. 그런데 그 이후에 민주당에서 TF를 만들었잖아요. 그게 김한규 의원의 안입니다. 김한규 의원이 만든 TF 안에는 이 규정이 없었어요. 그런데 논의를 하면서 최종 안에는 이것을 넣은 겁니다. 그래서 왜 이것을 넣었을까?

기존에 공소기각 판결의 사유로 공소제기 절차가 법률의 규정에 위배했을 때가 있습니다. 그리고 이 규정을 해석을 하면서 대법원은 지금 얘기하듯이 중대한 위법수사에 기해서 공소가 제기됐을 때 또는 공소권이 남용됐을 때, 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소제기했을 때 이것을 공소기각 사유로 삼고 있습니다. 맞습니다. 대법원 판결 따른 것을 법률 사항으로 올린 겁니다.

그런데 법률에 없는 부분을 대법원 판결로 판시한 것이 수없이 많이 있어요. 그것을 다 법률 사항으로 올립니까? 그렇지 않습니다. 그것은 대법원 판결이 있으면, 만약에 공소제기 절차가 법률에 규정한 절차에 위배돼 가지고 위법한 기소다 또는 남용해서 기소가 됐다 그러면 법원이, 판사가 알아서 공소기각 판결을 합니다. 그런데 굳이 왜 이것을 법률 사항으로 올렸을까?

저는 대단히 의심스럽습니다. 이것 법왜곡죄를 적용하기 위해서, 법왜곡죄를 가지고 법원을 겁박하기 위해서 이렇게 만든 것 아닌가. 법왜곡죄가 뭐니까? 기존에 있는 법률을 마음대로 자의적으로 적용해 가지고 결론을 달리 내면, 유죄인 것을 무죄로 한다든지 무죄인 것을 유죄로 한다라면, 그러면 법왜곡죄로 처벌됩니다.

이것을 법률 사항으로 올려 놓으면 법왜곡죄의 구성요건 명확해집니다. 이 법률 사항이 이렇게 있는데 여기에 위배돼 가지고 잘못 적용했다. 그러니까 판사가 공소기각 판결을 하지 않으면 법왜곡죄로 당신 고소된다라는 겁박을 할 수가 있습니다, 이 규정을 가지고.

공소취소 특검법을 여러분들이 발의를 해 놓으셨습니다. 그것이 안 됐을 경우에 그 안전장치로 다시 한번 이런 것을 마련해 놓은 것 아닌가. 어떤 판사라도, 1·2·3심이 있습니다. 그중에 누가 이런 생각을 하는 분이 있을 수 있어요. 그런데 이렇게 법률에 규정을 하고 난 다음에 공소기각 판결을 하면 그 파장은 엄청납니다. 그것 결론을 달리 바꾸는 사람들에게는 법왜곡죄를 적용해 갖고 고소를 한다, 또는 은연중에 이렇게 판결하지 않으면 법왜곡죄로 당신 고소될 수 있다라고 겁박을 하고 있는 겁니다. 이 장치 이미 수없이 만들어 놨잖아요.

법왜곡죄 만들어서 수사하고 재판하는 판사들한테 ‘당신 판결 잘못하면 언제든지 법왜곡죄로 처벌받을 수 있어’라고 겁박하고 있습니다. 그 법왜곡죄 우리나라에는 없어도 됩니다. 독일에 있지요. 독일은 직권남용죄가 없기 때문에 독일에 있는 것입니다. 우리는 직권남용죄가 있어요. 법왜곡죄보다 더 포괄적이고 더 큰 범위에서 처벌하는 법률이, 처벌하는 조항이 직권남용죄예요. 그게 있는데도 이 법왜곡죄를 또 만들어 놨어요.

이렇게 해서 이재명 대통령과 그 주위에 있는 사람들, 대장동 일당들 이걸로 함부로 처벌하지 못하게 만드는 겁니다. 법왜곡죄 그것 때문에 만들어 놨다고 우리는 충분히 의심할 수 있습니다.

거기다가 대법관 26명으로 증원한다라고 법도 만들었잖아요. 지금 12명의 대법관이 하고 있는 것을 26명으로 만들었어요. 임기가 만료되는 대법관까지 합치면 이재명 대통령이 임명하는 대법관이 22명이 됩니다.

법왜곡죄 만들고 1·2·3심 지금 진행되고 있는 이 재판들이 최종적으로 대법원에 갔을 때 26명의 대법관 중에서 22명의 이재명 대통령이 임명한 그 법관들이 마지막 상고심 3심을 담당하게 되는 겁니다. 이것 우리 의심 안 들겠습니까, 그렇게 하려고 늘렸다고? 충분히 의심할 수 있습니다. 거기다가 4심제까지 또 만들었잖아요, 재판소원까지 허용을 해서. 그래도 대법원에서 또 유죄 한다 그러면 헌법재판소에다 다시 해 갖고 4심제, 한 번 더 받아 보자. 물론 재판소원은 오랫동안 논의해 온 대상입니다. 그리고 그것 때문에 일부 국민들의 권리가 지금 불분명한 점들이 있어요. 그것은 입법적으로 해소해야 됩니다.

그런데 그것 때문에 재판소원을 허용했다고 우리는 생각하지 않습니다. 이재명 대통령의 재판 때문에 그거 만들었다고 생각하는 겁니다. 거기에다가 공소취소 특검법까지 발의해 놨잖아요. 그렇게 이중·삼중 장치를 마련해도 그래도 불안한 겁니다.

그래서 공소취소 모임이라는 나는 참 희한한 이런 모임을, 듣도 보도 못 한 공소취소 모임을, 그거 만들고 거기서 결국은 특위 만들고 해 가지고 공소취소 특검법 발의해 놨지 않습니까? 그 공소취소 특검법에 의해서 공소취소가 되지 않을 경우 그것을 대비해

서 공소기각 판결 이 규정까지 만든 거다, 충분히 이렇게 해석할 여지가 있습니다. 왜 이런 것을 합니까? 의심받을 것을 하지 말아야지요. 그래 놓고 그게 아니라고 설명하고 강변하면 국민들이 그것을 믿겠습니까? 우리가 그것을 믿겠습니까?

자, 제가 공소기각 이 규정에 대해 가지고 공소기각 판결에 대해서 지금 말씀을 드렸습니다마는 저는 기본적으로 국정을 이렇게 운영하지 않았으면 좋겠습니다. 오히려 이런 의심이 있으면 이것을 넣으려고 해도 안 넣어야지요, 스스로. 이게 필요하다고 하더라도 ‘아, 그 규정이 들어가면 괜히 이렇게 오해될 수 있어. 그러니까 이게 안 들어가는 게 맞아’ 그런 정치 좀 못 합니까?

저는 이재명 대통령한테도 정말로 요청합니다. 그렇게 좀 정치해 주십시오. 검찰한테 ‘잘못했으면 공소취소 해야지’ 그런 얘기하지 말고 ‘그것은 일반 사람, 다른 사람들에게 해당되지만 내 경우에는 그렇게 하면 안 된다’ 정말로 그 말을 하고 싶다면, ‘검찰이 잘못하면 스스로 시정해야지, 공소취소 할 수 있지’ 그 얘기가 정말로 하고 싶다 그러면 그 얘기를 하되 ‘나한테는 그것을 하면 안 된다. 내가 당당하게 법원에 가서 무죄를 받겠다’ 그렇게 얘기를 해야지요.

아까 공소취소 모임도 제가 이런 얘기를 했습니다. 왜 공소취소 모임을 만드느냐. 아니, 정말로 무죄라고 자신을 하면 무죄판결을 받기 위한 모임으로 만들어야 될 거 아니냐. 지금 재판받고 있는 거 다 무죄라면서요. 그러면 대통령이 ‘아, 내가 임기 끝나고 나서 이거 다 재판 받으면 무죄가 되니까 아예 이것은 그런 법 만들지 말라’ 그런 대통령 좀 볼 수 없습니까?

정성호 장관님, 그렇게 좀 건의하실 수 없습니까, 크게 좀 정치하자고? 모든 법률이 대통령 구하기 그걸로 다 귀결되는 이런 정치 언제까지 해야 됩니까? 정성호 법무부장관님께서 이재명 대통령과 그렇게 오랫동안 가깝게 지내셨다고 하니까 그런 것 좀 건의하십시오. 국민들한테 좀 속이 뻘히 보이는 거, 야당으로부터 뻘히 공격받을 게 보이는 거 그런 거 좀 하지 말고 통 크게 대한민국의 대통령으로서 정말 할 수 있는 그런 거 좀 했으면 좋겠습니다. 너무 무리한 걸 제가 요구를 했습니까?

자, 제가 이 보완수사 폐지를 둘러싼 각 언론사의 반응을 한번 말씀드리겠습니다. 이게 언론사가 꼭 국민의 의사를 그대로 대변하는 것은 아니겠지만 이것은 국민을 또 대표를 해서 그 의견들을 받아서 언론사들이 이렇게 자신의 의견을 피력하는 것이기 때문에 이것을 우리가 알아보는 것도 의미가 있겠다 싶어서 한번 죽 나열을 해 봤습니다.

잠깐 읽어드리겠습니다.

조선일보는 이렇게 했습니다. 민주당의 보완수사권 폐지 추진은 형사사법 체계를 당내 정치와 강성 지지층의 요구에 종속시킨 결정이라고 규정했습니다. 아울러 경찰 수사를 다른 기관이 교차 검증해야 하며 보완수사권 폐지는 권력자, 중대범죄자에게 유리하고 평범한 피해자에게 불리하다 이렇게 얘기를 했습니다. 대안도 내놓지 않고 강경파의 전면 폐지론은 무조건 수용했다. 검경 상호 견제의 붕괴 이것을 지적했습니다. 장윤기 사건도 언급했습니다. 이러한 부분들이 모두가 다 제가 아까 얘기를 했고 피해자들도 다 얘기하고 있는 부분입니다.

그다음에 중앙일보도 역시 마찬가지입니다. 폐지에 반대한다, 필요하면 재의요구권까지 검토를 해라.

동아일보도 역시 마찬가지입니다. 보완수사 존치해야 된다. 실무상 위험을 고려해 갖고 충분히 고려해 사건 적체, 공소시효, 구속기간, 경찰 수사 압장, 별의별 문제가 다 있기 때문에 이거 충분히 논의하고 신중하게 결정해라.

문화일보 역시 마찬가지입니다.

한겨레는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 보완수사권 폐지가 원칙이다, 그렇지만 보완은 해야 된다, 지금의 이 법률 가지고는 부족하다 그런 내용입니다.

경향신문도 수사권 남용 막는 개혁 취지는 지지하지만 경찰의 자의적 수사와 권한 독점을 방치해서는 안 된다. 보완수사 요구권 이첩, 전건송치—여기는 전건송치를 얘기합니다—여러 가지 아까 제가 말씀드린 그런 대안들을 같이 얘기를 하고 있습니다.

한국일보, 서울신문, 세계일보 등등 거의 모든 언론에서 지금 이 보완수사권을 이렇게 가면 안 된다고 얘기를 하고 있습니다.

보완수사권을 폐지했을 때 그 문제점, 부작용 금방 드러날까요? 저는 참 어렵다고 생각합니다. 왜냐하면 이 수사나 재판은 이렇게 표현을 합니다, 적대적 고객이라고 표현을 합니다. 어느 쪽도 만족하지 않습니다. 양쪽 다 적대적 고객입니다. 조사를 받는 사람, 원고나 피고 마찬가지입니다. 가해자와 피해자, 가해자는 내가 한 행위보다도 나는 죄가 없는데 처벌받는다 이렇게 주장하는 사람도 있고 내가 한 행위보다 더 처벌을 많이 받는다 그래서 난 억울하다 또 그런 사람도 있습니다. 피해자는 그러면 ‘아, 그래 충분히 벌을 받았으니까 나는 만족한다’ 그럴까요? 그렇지 않습니다. 피해자도 내가 받은 피해보다도 받는 형벌이 더 적다라고 피해자는 항상 얘기를 합니다. 그래서 항상 이게 섞여 있기 때문에 정말로 보완수사권을 폐지해 가지고 발생한 문제인지, 원래부터 그렇기 때문에 발생한 문제인지 구별이 쉽지가 않습니다. 그런데 이게 쌓이고 쌓이면 어느 순간에 아마 폭발이 될 겁니다. 제도는 그것을 막아야 되는 겁니다, 그런 사태가 오는 것을.

오늘 정말로 저는 우리 민주당 의원님들께서 이것을 중단하고 다시 한번 논의를 해야 된다 그렇게 부탁을 하고 싶습니다. 만약 이대로 통과된다 그러면 빠른 시일 내에 다시 이 법을 바꿀 수 있는 최소한의 보완수사권을 존치하고 그 대신에 통제할 수 있는 장치들을 마련하면서 이 법을 최소한이라도 살려 놓을 수 있는, 보완수사권 살려 놓을 수 있는 그런 방법을 다시 한번 우리 정치권이 모색을 해야 된다.

아까도 얘기했습니다마는, 제가 죽 읽어 드렸습니다, 범죄피해자들의 목소리 정말 구구절절이 좋습니다. 제가 법률상으로 표현하는 이 말들보다도 훨씬 더 설득력이 있습니다. 그분들 목소리를 들어야지요. 보완수사권을 폐지해야 된다고 생각하는 피해자 누가 있겠습니까? 한 번 더 내 억울함을 호소할 수 있는데 왜 그걸 폐지해야 된다고 하겠습니까? 폐지해야 된다고 주장하는 사람들은 검찰의 보완수사로 인해 가지고 처벌받은 사람들, 더 중한 처벌받은 사람들, 그 사람들이 보완수사권 폐지해야 된다고 하겠지요. 왜 민주당이 그 가해자들 편을 드는 겁니까? 이해할 수가 없습니다. 다시 한번 피해자들의 목소리에 귀를 기울이십시오.

매번, 저도 필리버스터가 지금 몇 번째인지 잘 모르겠습니다마는 필리버스터를 할 때마다 가장 인기 있는 책, 가장 많이 인용되는 책이 ‘민주주의는 어떻게 무너지는가’라는 책입니다.

민주주의가 군사독재나 이렇게 무너질 수도 있지만 대부분 요즘은 연성독재에 의해서

무너집니다. 그 첫 번째가 심판을 바꾸는 겁니다. 우리 사회에서 심판의 역할을 하는 사람, 법원이지요, 검찰, 경찰, 선거관리위원회 들어갈 수 있습니다. 그 구성원을 바꾸고 권한을 뺏고 그렇게 해서 민주주의가 서서히 무너진다고 얘기를 하고 있습니다.

우리가 지금 그렇게 가고 있지 않습니까? 검찰의 힘을, 직접수사 개시할 수 있는 힘을 다 빼 버렸습니다. 부패를 감시하는 기관이잖아요. 이제 남은 보완수사권마저도 또 빼 버렸습니다. 부패를 감시하는 기관의 힘을 다 빼 버린 겁니다. 그걸 경찰에 다 줬어요. 그걸 경찰에 주는 것도 문제지만 왜 그렇게 우리가 범죄에 대해서 대비할 수 있는, 총량으로 보면 수사 총량이 더 높아지는 게, 많아지는 게 좋은 거잖아요, 범죄에 대해서 더 잘 대응할 수 있으니까. 그런데 왜 그걸 약화시키는 겁니까?

그다음에 심판 역할을 하는 법원을 바꾸는 것, 법원을 얼마나 공격했습니까? 다시 대표 한다고 나와 있는 정청래 대표, 참 할 수 없는 말로 법원을 공격했습니다. 대법원장에 대해서 ‘대법원장이 뭐라고’ 이런 얘기까지 했습니다. 상식에 어긋난 발언입니다. 설사 그 분이 그런 평가를 받는 사람이라고 하더라도 대법원장의 지위에 있는 분이라면 그렇게 얘기하면 안 되는 겁니다. 그런데 그분의 인격이 그렇게밖에 평가 안 되는 그런 분입니까? 단지 공직선거법 파기환송 했다는 그 이유만으로 그렇게 취급받아도 되는 겁니까? 그것은 개인적인 모욕이기 이전에 대한민국 정치의 수준을 얘기하는 겁니다.

과거에 독재정권 시절에도 사법부의 판결에 대해서 정면으로 비판하지 않았습니까. ‘사법부의 판결은 존중하되 이러이러한 점에서 유감이다’ 이 정도 표현했습니다. 지금은 어떻게 됩니까? 이것은 여야 구분할 것 없습니다. 우리도 마찬가지입니다. 법원의 판결에 대해 직접 공격합니다. 이렇게 함으로 인해서 우리의 삼권분립, 사법부의 권위 다 무너지는 겁니다. 우리가 수십 년 동안 사법부의 독립을 위해서……

정치도 다 그런 겁니다. 권력분립이 제대로 설 수 있도록 하기 위해서 정치를 해 온 것이지 그 권한을 다 한꺼번에 행사하려고, 통합해서 내가 다 가지려고 그렇게 정치하는 것 아니지 않습니까?

그런데 최근에 우리 세대에서 진행돼 온, 우리 세대 중에서도 약 10여 년 정도 진행돼 온 이 정치는 그동안에 쌓아 온 대한민국의 법치주의, 삼권분립 무너뜨리는 방향으로 거꾸로 가고 있습니다.

그게 저는 진영 정치의 폐해라고 생각합니다. 양쪽 다 강성지지층에 휘둘려서 정치를 하다 보니까 이런 현상이 발생하는 겁니다. 선악이 없습니다. 내 편이나 네 편이나, 옳고 그름도 없고 그것만 있습니다, 내 편이나 네 편이나. 내 편이라 하면 뭐든지 다 옳고 저 쪽이 하면 뭐 얘기 하더라도 다 틀린 겁니다. 이렇게 정치를 해 왔기 때문에 오늘의 이런 현상이 지금 벌어지는 겁니다.

오늘도 정말 필리버스터가 제대로 되기 위해서는 필리버스터를 신청한 그쪽이 듣는 것이 아니라 거꾸로 민주당 의원들이 들어야지요. 그래서 좀 더 숙의할 수 있는 그걸 위해서 필리버스터라는 제도가 있는데 우리는 전혀 다르게 지금 운영을 하고 있습니다.

매번 필리버스터를 한다고 필리버스터 권한을 제한한다고 민주당에서 얘기를 하고 있습니다. 매번 필리버스터를 왜 하게 만듭니까? 우리가 120석이 안 돼서, 필리버스터를 24시간 만에 끝낼 수 없도록 만드는 그 120석이 안 돼서 지금 이런 상황입니다. 24시간만 지나면 끝나잖아요. 우리가 24시간 지나도 계속할 수 있는 120석 이상이라면 그러면 필

리버스터 이렇게 자주 안 합니다. 왜? 그 전에 서로 협상을 하고 양보하고 타협을 하기 때문입니다. 우리가 120석 안 된다고 이렇게 일방 독주로 운영을 합니까?

그전에는 소위 합의의 원칙이라는 것도 있었습니다. 지금 소위 합의로 운영합니까? 소위 합의 운영의 원칙을 다 버려 버리면 국회의원이 헌법기관으로서 의미가 없어지는 겁니다. 그냥 당론에 따라서 정당의 한 구성원만 되는 겁니다. 다른 의원들이 다 반대한다, 같은 헌법기관으로서 내가 이것을 이 법안은 이렇게 가면 안 되겠다라고 얘기를 하면 그분을 설득할 수 있어야 됩니다. 그래야지 그 법안이 정당성을 가지게 되는 겁니다. 그렇게 소위를 운영했었는데 지금 그것 하나도 없어졌습니다. 21대 국회 처음에, 아마 제 기억에 첫 번째 원내대표 간 합의에 그 문장이 있었습니다. 그 이후로 없어졌습니다. 민주당이 일방 독주하면서 없어졌습니다. 그런 정치를 복원했으면 좋겠습니다. 매번 이렇게 일방 독주하는 법률 가지고 서로 싸우고 하지 말고 이 시간에 좀 더 법률 정치하게 만들 수 있는 그런 제도적 장치를 만들 수 있는 정치를 했으면 좋겠습니다.

제가 아까 검찰수사로 밝혀진, 보완수사로 밝혀진 실체적 진실을 규명한 그런 사례들을 몇 가지 말씀드리겠다고 했는데 몇 가지만 말씀을 드리겠습니다.

사실 이 부분은 검찰에서는 우수 수사 사례 이런 것들을 매달 이렇게 선정을 합니다. 그전에도 강력한 수사지휘권을 가지고 있을 때도 이런 문제가 계속 생겼어요. 사람이 사는 세상에 이런 문제가 안 생길 수가 없습니다. 그래서 아까도 얘기한 것처럼 기관을 거꾸로 놓더라도 2차로 다시 검증할 수 있는 기관은 반드시 존치시켜야 된다 그 말씀을 다시 한번 드립니다.

검찰의 보완수사로 실체적 진실이 제대로 밝혀진 대표적인 사례가 아까 말씀드린 것처럼 최근에 발생한 장윤기 사건이고 또 부산 돌려차기 사건이고 여러분들도 다 아시는 계곡 살인 사건도 있습니다.

이 계곡 살인 사건, 처음에는 단순 부작위에 의한 살인 이렇게 기소가 됐었습니다. 그런데 이 행위를 계속 반복했다라는 것이, 수영을 못하는 전남편을 계곡에다 밀어 넣어서, 수영 못하는 것 뻔히 알면서도 그렇게 했습니다. 그런데 한 번이 아니고 그전에도 또 그런 적이 있었다는 걸 밝혀냈습니다. 그래서 이것은 부작위에 의한 살인이 아니라 고의, 작위에 의한 살인이다.

그다음에 이것은 한번 읽어 드리겠습니다.

보험사기 사건인데요, 교통사고를 내고 보험금을 받아 갖고 챙기는 여러 사건들이 지금 많습니다. 아마 한 검찰청에 몇 건씩 이런 사건들이 있을 겁니다. 한 건, 한 건씩만 보면 이 사건이 밝혀지지 않습니다. 그런데 여러 건을 모아 놓고 보면 이 사람이 교통사고를 몇 번 당했고 또 그 기록을 요즘은 다 조회할 수 있습니다. 보험감독원에 하면 몇 번 보험금을 탔고 이런 걸 다 조회할 수 있고요. 그것을 종합하면 이게 보험사기다 이런 게 밝혀지는 겁니다. 이런 예는 여러 경우가 많기 때문에 제가 굳이 읽지는 않겠습니다.

이것은 한번 읽어 드리겠습니다.

보이스피싱 피해금, 범죄수익 2496억 원을 세탁해 준 기업형 조직과 뒷돈을 받고 이들을 비호해 온 현직 경찰서장 등 경찰 간부들이 검찰의 철저한 보완수사 끝에 구속되어서 재판에 넘겨졌다. 보이스피싱사기 범행의 현금수거책에 대해서 구속 송치하였으나 상품

권 업체로 위장한 자금세탁 업체 대표 A씨에 대해서는 사기방조로 입건하였으나 혐의가 인정되지 않는다고 보아 불송치 결정하였다.

기록을 넘겨받은 검사는 여러 번 검토를 했습니다. 그래서 불법 사설 코인 환전소 차려 놓고 이 2496억 원을 환전해서 해외로 빼돌리는 전문 자금세탁 조직인 것이 드러났습니다. 그런데 이들을 뒤에서 봐준 사람이 있어요. 경찰서장이었어요. 현직 경찰서장이 이 돈을 받고 이걸 뒤를 봐줬습니다. 이런 사건들이 발각돼서 처벌받은 사안입니다.

이 사건을 한번 제가 읽어 드리겠습니다.

이것은 보이스피싱 조직을 처음으로 범죄단체조직죄로 의율을 해 가지고 그래서 그걸로 처벌한 사례입니다.

대표적인 서민생활 침해 범죄인 보이스피싱에 단순 사기죄를 적용하던 관행을 끊고 범죄단체조직활동죄를 적용하게 된 것도 검찰의 보완수사였다. 40대 총책 A씨와 관리 책임을 맡은 8명의 주범들이 2012년 보이스피싱 범죄를 목적으로 범죄단체를 구성하고 중국과 한국에 콜센터를 설치한 뒤 100명 가까운 조직원을 모집해서 5개 팀으로 역할을 분담해서 보이스피싱 범죄를 벌였다. 중국 내 콜센터 한 팀은 전화로 신용도를 높여 주겠다고 속여서 범행에 사용될 계좌번호와 비밀번호가 적힌 피해자의 체크카드를 받아 냈다. 2팀과 3팀 그리고 국내 콜센터팀은 대출에 필요한 법무사 비용 등을 편취한 계좌로 송금하라고 속여서 금원을 가로챘다. 마지막으로 현금인출팀은 이 금원을 체크카드로 인출해서 현금화했다.

경찰이 2014년 3월 제보를 받고 1년 동안 계속해서 끈질기게 수사해서 국내 총책 등 3명을 단순 사기죄로 구속 송치했습니다. 그런데 이 사건을 송치받은 검찰에서는 이 보이스피싱 범죄단체에 범죄단체 가입 및 활동죄를 적용할 필요가 있다고 판단했습니다. 엄중한 처벌효과도 발생할 뿐만 아니라 단순 사기 범행을 적용할 경우에는 범죄수익 몰수 및 추징을 할 수가 없게 됩니다. 그런데 범죄단체 가입 및 활동으로 처벌하게 되면 범죄수익에 대한 추징보전이 가능해져서 이 돈으로 피해자들에게 피해액을 반환할 수 있는 길이 열리기 때문입니다.

그래서 검찰은 보완수사에 나서서 네 가지를 밝혀냈습니다. 이게 범죄단체조직죄가 되기 위해서는 이러이러한 요건들이 있어야 됩니다.

그게 뭐냐 하면 세분화된 역할을 담당해야 됩니다. 이걸 다 규명을 내렸습니다. 100명의 조직원들이 각자가 다 어떤 역할을 맡도록 했다 그걸 밝혀내고, 그다음에 위계질서가 있어야 됩니다. 조직 체계가 있어야지 범죄단체조직죄가 되거든요. 직책에 따른 위계질서가 있었다. 그리고 조직원의 여론 압수와 감시로 조직 이탈을 방지하고 조직 이탈자에 대한 응징 사례 등 조직 결속 강화를 위한 내부 질서 유지, 장기간 범행으로 사무실까지 치밀하게 준비한 이런 것들을 다 밝혀내서 범죄단체조직활동죄로 기소를 했습니다. 자금세탁한 과정도 다 밝혀내고.

그래서 사기죄를 적용하면 피해 금원을 차명계좌로 입금받아 범죄수익이 아닌 것처럼 세탁하는 것을 처벌할 수가 없었지만 범죄단체 가입 및 활동죄를 적용하면 자금세탁 범죄로도 처벌이 가능했습니다.

검찰은 이를 토대로 해서 총책 A씨와 구속된 주범 3명에 대해서 범죄단체 조직 가입 및 자금세탁 혐의를 처음으로 적용해서 기소를 함으로써 그 이후로는 범죄수익을 이런

식으로 환수를 했고 보이스피싱 조직에 대해서는 이렇게 의율하는 것이 관행화되었습니다. 이것도 다 검찰의 보완수사를 통해서 밝혀낸 것들입니다.

그다음에 검찰의 보완수사권이 꼭 피해자한테만 유리한 것이 아닙니다. 피의자도, 억울한 피의자를 구제하는 기능도 합니다.

이런 사건도 있었네요. 초등학교 의붓딸들의 증언을 믿고 의붓아버지를 성추행범으로 단정한 경찰수사가 검찰의 보완수사로 뒤집힌 사례도 있었습니다.

40대 남성 A씨는 초등학교이던 두 의붓딸 B양과 C양을 성추행한 혐의로 구속되었습니다. 그런데 A는, 이 사람은 계속 범행을 부인했고 경찰은 딸의 진술이 일관되다면서 강제추행 혐의로 구속 송치를 했습니다.

그런데 검찰에서 보완수사를 하다가 의문점을 발견했습니다. 진술에 상충되는 측면이 있었고 DNA 검사를 했는데 그 DNA에서, 의붓딸들의 옷에서 계부의 DNA도 발견됐는데 또 다른 사람의 DNA도 발견되었습니다. 그래서 이 사건을 다 수사를 해 보니까 결과는 아버지의, 계부의 DNA는 옷가지를 세탁하고 난 다음에 정리하는 과정에서 이 DNA가 묻었던 것이고 실제로는 옆집 다른 사람이 강제추행한 것으로 그렇게 밝혀졌습니다.

그런데 왜 의붓딸들이 이렇게 했냐 그랬더니 아버지가 하도 간섭을 하니까 의붓아버지가 간섭하는 것이 싫어서 그 아저씨한테 당했는데 아버지한테 당했다고 이렇게 자백을 했습니다. 그래서 이 사건은 계부를 석방하고 실제 추행한 사람을 구속한 그런 사례였습니다.

외국인인 경우도 있는데요, 외국인이 누명을 썼던 것을 보완수사로 밝혀낸 사례도 있었습니다.

우즈베키스탄 국적의 26세 남성 A씨는 이종사촌 형 B씨의 목을 과도로 찔러서 과다출혈로 사망케 한 혐의로 경찰에 구속되었습니다. 이 사람은 B씨가, 죽은 사람이 과도를 휘두르다가 스스로 목을 찔렀다 이렇게 얘기를 했는데 이 말이 설득력이 없잖아요. 그래서 이걸 경찰에서는 구속을 해 갖고 이 사람이 거짓말을 한다고 해서 송치를 했는데 검찰에서는 착안한 점이 뭐냐면 돌아가신 B씨의 목에, 사망한 사람의 목에 주저흔이 있었다라는 부검 결과에 주목을 하고 그래서 다시 수사를 시작한 겁니다.

그랬더니 가해자의 옷에서 죽은 사람, 사망한 사람의 혈흔이 전혀 발견이 안 됐어요. 만약에 찔렀더라면 그 혈흔이 손이든 옷가지든 어디든지 묻어야 되는데 전혀 발견이 안 되었습니다. 그 얘기는 피해자와 구속된 사람이 떨어져 있었다는 얘기가 되거든요. 그렇게 되니까 가해자가 스스로 자해를 했다는 것이 증명이 된 겁니다. 그렇게 해서 이 사람을 석방한 그런 경우도 있었다고 합니다.

그 이외에도 아까 제가 말씀드렸습니다마는 정성호 법무부장관께서 장관 취임하시고 난 이후에 보완수사로 실체적 진실을 발견해 낸 이런 사례를 책자로 죽 발간을 한 게 있습니다. 그 책자를 보시면 검찰의 보완수사가 왜 필요한지를 정말 잘 알 수 있다고 생각을 합니다.

검찰에 근무를 했던 사람, 검사로 근무했던 저 같은 사람은 수십년 동안 그 일을 해왔기 때문에 당연히 그런 사례가 얼마만큼 있고 또 그걸 위해서 검사들이 얼마나 노력하고 있는지 이걸 알 수가 있는데 일반분들은 그걸 잘 모르시거든요, 국민들께서는. 그래서

제가 아까 피해자들의 증언도 읽어 드렸고 법무부에서 발간한 ‘보완수사 성공 사례집’ 거기에 있는 내용도 일부 소개를 해 드리는 겁니다.

이런 기록도 있네요, 10대의 집단 성폭력을 검찰이 입증했다.

그 내용은 이렇습니다. 중학생 시절 또래 중학생을 집단 성폭행하고 불법촬영해서 신고하면 유포하겠다는 협박했던 남녀 일당 4명이 보완수사로 법의 심판을 받게 됐다는 내용입니다.

2018년 8월 14세였던 A씨는 동성 친구의 사주를 받은 또래 남학생들에게 집단 성폭행을 당했습니다. A씨의, 피해자의 동성 친구인 B씨는 이것을 불법촬영하고 신고하면 유포하겠다는 협박하고 폭행까지 저질렀습니다. 그 후에 A씨는 힘겨운 후유증에도 보복에 대한 두려움으로 신고를 하지 못하고 있다가 5년 7개월 뒤에 경찰에 신고를 했습니다. 경찰에서 이 사건을 10개월 동안 수사를 했는데 피의자들이 혐의를 부인하고 5년 7개월 후에 이걸 신고하니까 증거도 없어지고 해서 그래서 결국은 불송치 결정을 내렸습니다.

그런데 검찰에서 이 기록을 검토하다가 경찰에 재수사를 요청했습니다, 기록 검토해 보니까 조금 미심쩍은 부분이 있다고 해서. 그래서 직접 보완수사를 해서 사건의 전모를 밝혀냈습니다.

이렇다고 합니다.

피해자 A씨의 기억이, 피해자의 기억이 정확하지 못한 점만 문제 삼고 과거 행적이나 교우관계 등을 파악할 수 있는 보호관찰 기록과 교도소 접견기록 등 유관기관 자료를 수집해서 분석을 해 봤습니다. 그랬더니 검찰은 그 이후에 관련자 십여 명을 소환조사해서 경찰수사 단계에서 진술을 거부했던 핵심 목격자의 상세한 진술을 확보해서 혐의를 부인하던 피의자의 범행 일체를 자백받았다. 그리고 보호관찰소와 교도소의 협조를 받아서 범죄 정황에 대한 객관적 자료를 확보해서 분석했다. 그 과정에서 특수강간과 보복협박 등 여죄도 밝혀냈다. 그리고 피해자에게는 국선변호사를 선임해서 진술권을 보장하고 피해자지원센터와 연계해서 학자금 긴급 지원 등을 받도록 했다 이런 내용도 있습니다.

이외에도 여러 가지, 보완수사 건으로 실체적 진실이 발견된 경우는 많습니다. 이걸 일일이 다 소개를 하기는 그렇고 그래서 이 정도로만 제가 말씀을 드리고.

요지를 다시 한번 간략하게 설명을 해 드리겠습니다.

이번 형사소송법 개정의 핵심은 보완수사권 폐지입니다. 보완수사권이 보완수사요구권으로 대체될 수 있는가? 저는 그것이 불가능하다고 봅니다. 그래서 보완수사권을 유지해야 된다고 오늘 계속 얘기를 했습니다.

보완수사요구권을 발동하면, 예를 들어서 보완수사요구를 하는 검사는 A라는 생각을 가지고 보완수사요구를 합니다. 그런데 사람의 생각이라는 걸 정확하게 그대로 전달하기가 어렵습니다. 서류로 전달해 가지고 가능한 부분이 있고 또 그렇지 않은 부분이 있습니다.

우리 의원도 직접 대면해 가지고 얘기하는 경우와 서류로 가능한 부분이 다르거든요. 검사도 마찬가지입니다. 그런데 왜 내가 이 지휘 또는 이 요구를 하는지를 정확하게 전달하는 게 사실상 어렵습니다. 과거에 수사지휘를 할 때는 그런 경우에 경찰관을 직접 불러서 지휘를 하는 경우도 많았습니다. 그런데 지금은 그런 지휘 관계도 아니고 협력 관계인데 그걸 불러서 하는 것도 무리입니다. 그러면 결국 서면으로 써서 지휘를 할 수

밖에 없습니다. 지휘가 아니에요, 지금은. 서면으로 써서 보완수사요구를 하는 거지요. 그렇게 서면으로 써서 보완수사요구를 하는 것이 정확하게 전달이 잘 안 됩니다. 그래서 아까 얘기한 것처럼 다시 올라오면 또 가고 또 가고 반복되고 하는 겁니다. 이 문제를 해결할 수 있는 근본적인 방법이 없다라는 겁니다.

물론 과학적인 수사기법이 발견돼서, 아까 김승원 간사님이 AI도 얘기를 하던데 아무리 AI가 많은 활약을 한다고 하더라도 재판을 AI가 할 수는 없지 않겠습니까. 수사를 AI가 할 수는 없습니다. 수사는 정말로 서면으로 안 되는 부분이 많습니다. 내가 이 질문을 했을 때 서면에는 ‘아닙니다’라는 한 줄만 있지만 그 아닙니다라고 말할 때의 표정과 얼굴색 이런 것까지도 다 고려를 해야지 제대로 수사가 되는 겁니다. 그런데 그런 것들이 확인이 안 될 때 아까 얘기한 것처럼 일단 그러면 경찰에서는 사건을 검찰로 보내라, 검사가 직접 수사해 보고 결정하겠다 그렇게 하는 경우가 많다고 제가 얘기를 했습니다.

그러면 결국 검사의 보완수사가 없어지면 이게 어디로 가느냐? 경찰이 처음 했던 그것이 법원에 그대로 갑니다. 법원에서 실체적 진실이 발견될 수 있느냐? 저는 대단히 어렵다고 생각합니다. 왜냐하면 법원의 구조상 진실을 자유롭게 할 수 있는 그런 구조가 안 됩니다. 저기 멀리 떨어져 있는 증인을 신문하면서 거기서 실체적인 진실을 발견한다? 그것 사실 대단히 어렵습니다.

아까도 얘기한 것처럼 수사는 가까운 곳에서 얘기를 하면서 그 얼굴 표정도 보고 말이 나오는 속도도 보고 그래야지 진실을 판단할 수가 있거든요. 법정에서 그렇게 진실을 규명해 내지 못한다면 결국은 검사가 직접 수사를 했더라면 기소할 수 있는 사건을 기소 못 하는 경우가 생깁니다.

검찰에서는 나는 이런 의미로 보완수사 요구를 했는데 경찰에서 계속 그것과 달리 올라옵니다. 그런데 검사는 직접 수사할 수 있는 권한이 없기 때문에 경찰의 조서를, 기록을 믿느냐 안 믿느냐의 문제입니다. 그 기록을 믿지 않는다면 불기소를 결정하게 될 겁니다. 그러면 만약에 대면해서 피해자나 피의자를 조사할 수 있었더라면 기소할 수 있던 사건이 불기소 처분되겠네요. 피해자가 피해를 당하게 되는 거지요.

(조정식 의장, 이재정 문화체육관광위원장과 사회교대)

거꾸로인 경우도 마찬가지로 생깁니다.

피의자가 억울하다고 하는데 그 피의자를 조사할 수 있었더라면, 그 말에 따라서 다른 증거를 수집할 수 있었더라면 불기소 처분을 할 수 있었던 사건을 기소하게 되면 결국은 법원에 가서 무죄로 나오든지 아니면 억울하게 유죄가 되든지 할 겁니다. 그러니까 그런 가능성이 1%라도 있으면 줄여야 된다는 것이 보완수사권을 유지해야 된다는 입장입니다.

물론 그렇다고 해서 아까도 얘기한 것처럼 무한정 그걸 반복할 수는 없습니다. 1차 수사 2차 수사 3차 수사, 계속해서 억울하다고 하는 피의자 말 들어서 수사할 수도 없고 더 수사해 달라는 피해자의 말에 따라서 계속 수사할 수도 없습니다.

그거는 한 명의 억울한 피해자라도 안 생기려고 그러면 4심제, 5심제 하는 것이 더 타당하지만 사회적인 비용이나 개인적인 비용 때문에 3심제로 하고 있는 것처럼 수사에서는 그걸 지금까지 두 단계로 걸쳐서 했습니다. 경찰 수사와 검찰 수사 두 가지로 했습니

다. 그래서 과거에 경찰들이 피해자나 가해자한테 가장 많이 얘기한 것 중의 하나가 무슨 말이나 하면 ‘검찰에 가서 얘기해라, 검사한테 가서 얘기하세요, 검사한테 가서 충분히 얘기하세요’ 이런 말이었어요. 그게 2차 수사기관으로서의 검찰 또는 검사의 역할이었습니다.

그런데 이제 국민들 사이에서는 그것이 수사에서는 내가 1차 경찰 수사에서 억울한 점이 있으면 2차로 검찰에 가서 다시 한번 더 얘기할 수 있구나 이 인식이 우리 국민들한테 지금 다 있는 겁니다. 그게 인권 보호하는 기능을 지금까지 해 왔던 것이고요. 그런데 그걸 지금 없애 버리겠다는 거예요.

그러면 그걸 보완할 수 있는 게 뭐냐? 그러니까 보완수사요구권으로 충분하다라는 것인데 저는 아까 얘기한 수사의 밀행성도 있고 여러 가지가 있기 때문에 그걸 요구권만으로는 해결할 수 없다라는 겁니다. 그래서 제한된 범위 내에서라도 직접 보완수사를 할 수 있는 길은 열어 놔야 된다, 그것이 오늘 제가 얘기한 핵심이었습니다.

그리고 권한이 한 곳에 집중됐을 때 여러 가지 문제에 대해서도 얘기를 했습니다. 권한이 집중되면 절대 권력은 절대 부패한다는 것은 진리지 않습니까? 그런데 경찰에 권한이 집중됐을 때 그걸 견제하고 분산할 수 있는 것에 대한 아무런 대책이 없는 상황에서 단순히 검찰의 보완수사권마저도 싹, 경찰에다가 수사 종결까지 다 쥐 버렸을 때 그때 폐해를 어떻게 하겠느냐, 그것이 피해자들의 피해로 가장 직접적으로 나타날 것이 다 이렇게 제가 오늘 얘기를 했습니다.

그래서 민주당 내에서도 여러 생각을 가진 분들도 계시고 또 법안들도 지금 단일한 법안만 나온 게 아니었습니다. 그래서 우리 당에서도 보완수사권을 존치하자라는 법률도 있었고 일정 범위에서는 전건송치를 하자라는 그런 의견도 있었고 그러다가 어떤 작용이든…… 제가 아까 전당대회 얘기도 하고 여러 얘기를 했습니다마는 어쨌든 지금 이 단일한 형사소송법 대안이 마련됐습니다.

그런데 그 대안에는 보완수사요구권만 있을 뿐이지 보완수사권 자체를 아예 없애는 것이기 때문에 이것은 피해자의 권리 보호를 위해서 적절하지 않다라는 것이 제 논지였습니다.

그리고 이렇게 보완수사요구권만 있을 경우에 지금 사건 처리가 지연돼서 피해를 보면 이것이 더 가중될 것이다. 검경 수사권 조정으로 인해서 수사 종결권을 경찰에게 줬습니다. 그랬더니 경찰에서 의의가 있는 사건만 검찰로 오게 됩니다. 그러다가 다시 검사가 봐서 문제가 있다고 생각한 사건을 경찰에—지휘가 아니지요, 지금은—보완수사요구를 했습니다. 그게 다시 올라오고 가고 하는 동안에 사건은 어디 가 있는지도 모르고 거기다 이송 한 번 갔다 오면 예전에는 수개월이 지연이 돼도 이게 지연됐다고, 3개월 초과가 되면 큰일 나는 것으로 했는데 요즘은 몇 년 동안 사건이 처리 안 되는 거는 다반사입니다. 이 현상이 더욱더 심화가 될 것이다 저는 그렇게 보입니다. 그래서 지연된 정의는 정의가 아니다라는 이 말이 정말 실감나게 될 것이다, 앞으로는.

(7월30일 24시 경과)

그리고 민주당에서 지금 마련하고 있는 그 보완책이 실질적인 효과가 없을 것이라라고 얘기를 했습니다. 그러니까 보완수사권과 보완수사요구에 대해서 제가 설명을 드렸고 지금 중대범죄수사청에 보완수사 전담 부서를 설치한다 이것과 그다음에 7대 사회적 약자

범죄에 대해서는 전건송치를 한다. 이 두 가지가 물론 없는 것보다는 나은 제도이기는 하지만 이것으로 근본적으로 보완수사권이 폐지되는 것에 대한 대안이 될 수는 없다라고 생각을 합니다.

근본적으로 보완수사요구권이 가지는 한계는 뭐냐 하면 그 수사를 한 경찰관에게 다시 사건을 돌려보낸다는 겁니다. 그렇게 되면 부당하니까 그래서 상급기관 또는 다른 기관에 이 보완수사를 맡기겠다 그래서 지금 중수청에다가 보완수사 전담 부서를 설치하겠다는 것인데 상급기관인 경우에는 중수정보다도 더 객관성이 떨어지지요, 아무래도 같은 조직 내에 있으니까. 그래서 중수청을 예를 듭니다.

중수청의 경우에도 저는 보완수사권을 폐지하는 여기에 이걸 대체할 수가 없다. 왜냐 하면 기본적으로 공소청 검사가 경찰이 수사한 기록을 공소청 검사한테 보냅니다. 그러면 공소청 검사가 그 기록을 보고 이게 문제가 있다, 그런데 이거는 원래 수사했던 경찰에게 보내면 안 되겠다 그래서 중수청으로 보냅니다. 그러면 중수청 수사관은 이 기록을 다시 새로 다 검토를 해야 됩니다. 그래서 그 검토한 걸 가지고 공소청으로 또 보냅니다. 그러면 공소청 검사가 그걸 보고 판단을 해야 되는데 결국은 똑같습니다. 자신이 직접 수사를 한 것이 아닌 다른 사람이 수사한 것 가지고 판단을 해야 됩니다. 만약에 양쪽이 틀리면 어떻게 할 겁니까? 누구 말을 믿을 겁니까?

같다고 하더라도 내가 원래 보완수사 요구한 취지와 다르다라면 어떻게 할 겁니까? 그래서 이러한 경우에는 결국은 검사가 직접 보완수사를 할 수 있는 방안을 열어 봐야 된다, 그것이 오늘 제가 얘기한 겁니다.

그다음에 7대 사회적 약자 범죄에 대해서 전건송치한다고 했는데 이것도 지금 아직 개별 법률로 할 수 있도록 돼 있는데 두 가지밖에 안 났습니다, 다섯 가지는 지금 해야 되는 거고. 이렇게 한다고 하더라도 이 7대 범죄 이외의 사건들을 어떻게 할 겁니까? 거기의 피해자들은 어떻게 할 겁니까? 이 7대 범죄에는 살인사건도 들어가지 않습니다. 강간 목적의 살인이라면 전건송치 대상인데 일반 살인사건은 전건송치 대상이 아니거든요. 그러면 살인에서 이런 문제가 생기면 또 확대를 할 겁니다. 그러면 차츰차츰 확대하다 보면 결국 전체 다 전건송치하는 그런 상황이 벌어질 겁니다.

그리고 7대 범죄에 대해서 사회적 약자라고 해서 전건송치를 하게 되면 다른 피해자들의 경우에는 그 범죄 피해자들을 보호할 수 없는 문제가 생깁니다. 그래서 이 7대 범죄를 전건송치한다는 것도 역시 보완수사권을 폐지하는 것을 대신할 수는 없다라고 생각을 합니다.

그다음에 보완수사권을 폐지를 하니까 그러면 검사는 뭘 하느냐 이런 문제가 생깁니다. 구속이 됐다, 구속된 피의자를 조사할 수도 없고 아무것도 할 수가 없어요. 수사권을 전면, 보완수사를 다 금지를 했기 때문에. 그러니까 뭘 만들어 냈느냐? 피의자 면담은 가능하다, 피해자 면담은 가능하다, 사실 확인은 가능하다 이렇게 법에다 만들어 뒀어요. 이거는 임의 수사의 한 방법이거든요. 임의 수사를 할 수 있으면, 임의 수사에 응하지 않으면 어떻게 할 겁니까? 그러면 강제 수사를 할 수 있어야지 수사가 실효성이 있는 겁니다. 그런데 그거는 아무것도 없어요.

더군다나 여기에 또 어떤 걸 넣어 뒀냐 하면 이 면담을 하는 과정에서 발견된 증거는 증거로 쓸 수 없다라고 해 뒀습니다. 피의자와 면담하는 과정에서 사건을 자백을 했다고

칩시다. 또는 다른 증거가, 중요한 증거가 어디 있다라고 얘기를 했다고 합시다. 그런데 이걸 즉시 증거로 쓸 수 없다 그러면 경찰에 이 사람을 다시 보내야 돼요. 가는 동안에 사람 마음이 달라집니다. 그 사람이 거기 그대로 간다는 보장이 있습니까, 중간에 어디로 가 버리면?

그래서 즉시성이 필요하기 때문에 이 보완수사를 할 수 있는 걸 폐지를 해 버리면 그러면 범죄가 암장되는 겁니다. 범죄자만 좋아지는 겁니다. 억울한 피해자가 더 많이 생기는 거지요.

그다음에 하나의 기관에, 검찰에 문제가 많다고 해서 경찰에 모든 권한을 다 줬을 때 그 폐해는 어떻게 할 것이냐에 대한 대책이 없다는 것을 제가 말씀을 드렸습니다.

민주당 의원님들께서는 검찰이 지금까지 권한이 집중되고 무소불위의 권한을 행사했기 때문에 이렇게 문제가 많다 그래서 검찰을 해체를 해야 된다, 검찰의 보완수사권도 인정하지 못하겠다고 그러합니다. 그런데 그 권한이 그대로 경찰에 가면 경찰은 그 권한을 제대로 행사하고 절대로 악용하지 않을 것이라는 그런 보장이 어디에 있습니까?

그래서 우리 사법의 기본 구조는 검찰에 대해서는 법원이 통제하는 걸로 만들어 왔습니다. 검찰에 대해서는 영장을 청구하거나 또는 압수수색 영장을 청구하거나 할 때 다 법원의 허가를 받아서 하도록 돼 있습니다. 그다음에 경찰의 활동에 대해서는 검찰이 통제를 하도록 만들어 왔습니다. 때로는 협력해야 되지만 때로는 통제를 하도록 만들어 왔습니다. 그게 우리 사법의 기본 구조입니다.

그런데 이 보완수사권을 아예 없애고 경찰에 모든 권한을 행사할 수 있도록 한다면 이 기본 구조가 무너지는 겁니다. 그러니까 이게 없어져 버리니까 우리 법률에다가, 형사소송법에 경찰과 협력 관계에 대해서 규정을 해 놔어요. 경찰과 항상 협력을 한다고 그러면 검찰이 존재하는 이유가 없습니다.

검사에게는 객관의무가 있습니다. 피의자에게 유리한 증거도 수집해야 되는 겁니다. 수사기관이 피의자를 공격하기만 하기 위해 가지고 권한이 행사된다고 그러면 그거는 안 되는 겁니다. 그래서 검사에게 객관의무를 부여를 해서 피의자에게 유리한 증거도 수집하도록 그렇게 해 놔습니다, 그 얘기도 들어 주도록.

그런데 그게 안 될 때는 검사가 그렇게 하라고, 경찰을 감시·감독하라고 통제의 기능도 같이 하고 있는 것이 우리 형사소송의 기본 수사 구조였습니다. 이걸 근본적으로 지금 다 바꿔 버리는 겁니다. 그러면 그게 없어지면 어디서 통제를 할 것인지 통제 기관을 만들어야 되는 겁니다. 그런데 거기에 대한 아무런 기구가 없고 대책도 없습니다.

그러면서 예전에 있던 체임 요구권, 징계 요구권 이런 것 지금 얘기를 합니다. 그런데 그것 수사지휘권이라는 강력한 권한이 있을 때도 체임 요구권이나 징계 요구권이 행사된 적이 거의 없습니다. 그런데 이걸 지금 규정을 해 놓는다고 해 가지고 수사요구권이 실효적으로 행사가 될 수 있겠습니까?

다음으로 중요한 것은 권한의 배분의 문제가 아니라 그 권한을 어떻게 적정하게 행사하느냐입니다. 수사기관의 권한의 적정성을 판별할 수 있는 가장 중요한 기준은 뭐냐 하면 정치적 중립성과 독립성입니다. 그거는 꼭 정치적이 아니어도 마찬가지입니다. 사건당사자로부터의 중립성·독립성도 마찬가지입니다.

이 중립성과 독립성을 경찰에 수사권을 다 줌으로 인해 가지고 지금보다 더 나아질 것

인가 여기에 대한 확신이 저는 전혀 없습니다. 오히려 저는 더 나빠진다고 생각을 합니다. 그거는 현실적인 이유입니다.

그 현실적인 이유는 뭐냐? 여러 가지가 있습니다. 검사의 신분 보장 규정이 있고 경찰에게는 그 신분 보장 규정이 없습니다. 그다음에 검사에게는 자격 규정이 있습니다. 변호사 자격이 있습니다. 그런데 경찰에는 그런 자격이 있는 게 없어요. 그러면 권력이 경찰에게 어떤 요구를 했을 때 이거를 물리칠 수 있는 장치가 아무것도 없습니다.

지금까지는 그 권력으로부터의 독립성·중립성을 확보하기 위한 장치를 대부분 다 검찰에다가 만들어 놔서요. 왜냐하면 검찰이 직접적으로 최종 결정을 하기 때문에. 그래서 권력으로부터의 압력도 검찰이 직접 받았습니다. 그렇기 때문에 그 중립성을 담보할 수 있는 여러 장치들을 검찰에다가 만들어 놔서요. 검사한테 만들어 놔습니다. 그런데 여기에 대한 아무런 대책도 없이 모든 권한을 다 경찰로 이관을 한다? 그러면 경찰의 정치적 중립성과 독립성을 어떻게 담보를 할 겁니까?

그리고 또 하나, 검찰은 오랫동안 이 문제를 가지고 사회적 비판도 엄청나게 받아 왔고 또 거기에 굴복한 측면도 있기 때문에 그거를 정치의 중립성과 독립성을 가져야 된다는 그런 문화가 있습니다. 우습습니까? 그렇게 안 했다고 공격을 받지만 그걸 위해서 노력한 사람도 수없이 많이 있습니다. 그래서 검찰의 독립성·중립성이 예전보다 더 나아졌다고 하는 것은 그런 노력들이 있었기 때문입니다.

법원 역시 마찬가지입니다. 법원이 저절로 사법부의 독립이 됐겠습니까? 여러 차례의 사법 파동을 거치면서 그렇게 내부의 노력과 외부의 활동들이 합쳐져서 사법부의 독립이 달성되는 겁니다. 마찬가지입니다. 검찰도 그런 비판을 많이 받지만 검찰이 비판을 많이 받는 이유가 있습니다. 정치적인 사건들이 오니까 그걸 결정하지 않을 수가 없어요. 그건 양쪽으로부터 공격을 받을 수밖에 없는 거예요.

이 공격들이 앞으로 경찰로 다 갈 겁니다. 경찰이 그걸 막아 낼 수 있는 장치가 있는지, 그렇게 할 수 있는 역량이 있는지 저는 이걸 진짜로 고민을 해 봐야 될 부분이라고 생각을 합니다.

(「대책을 마련해야지요」 하는 의원 있음)

어떻게 한다고요? 대책 마련한다고요? 이미 이 제도는 폐지한 제도이고 시행하고 앞으로, 대책은 앞으로 마련하겠다고요?

수사와 기소를 분리하는 것이 절대 진리인 것처럼 민주당에서 여러 번 얘기를 해 왔습니다. 그리고 이 형사소송법 개정안도 거기에 지금 바탕을 두고 있습니다. 수사와 기소가 분리되는 것은 뭐가 절대 선이고 뭐가 절대 악이고가 없습니다. 그거는 각 나라가 어떤 법체계를 가지고 있느냐. 어떻게 보면 대륙법계를 계수를 했느냐, 영미법계 계통의 국가냐 여기에 따라서 기본적으로 달라지는 거고 영미법계 국가나 대륙법계 국가에서도 운용하는 것에 따라서 달라집니다.

선진국들이 다 그러면 검찰은 수사하지 않고 경찰만 수사합니까? 그렇지 않습니다. 독일은 여전히 우리 형사소송법 예전에 가지고 있었던 그 구조를 그대로 가지고 있습니다. 수사의 주재자는 검사이고 검사는 직접수사할 수 있는 권한도 있고 수사 지휘를 할 수 있는 권한도 있습니다. 다만 때에 따라서 수사지휘권을 행사하는 그런 시대가 있고 어떨 때는 직접수사권을 더 행사하는 그런 시대가 있고 그렇습니다. 그거는 사회적인 큰 사건

들이 생겼을 때 그렇게 했습니다.

지금 독일은 직접수사할 수는 있지만 가능하면 수사를 하지 않고 수사 지휘를 하고 있지요, 우리로 보면 수사요구나 비슷한 거지요. 그 지휘를 하고 있습니다. 그게 법률이 어떻게 규정돼 있어서 그런 것이 아니라 그걸 운용하는 것을 어떻게 운용하느냐에 따라서 달라진다는 겁니다. 그래서 저도 우리가 지금 가지고 있는 이 제도 하에서도 충분히 그렇게 운용할 수 있다.

그리고 검찰의 보완수사권을 완전히 폐지했을 때 이런 문제가 생기니까 그걸 존치해주되 그걸 적절하게 통제할 수 있는 또는 자제할 수 있는 여러 가지 방안들을 마련하자라는 게 제가 얘기했던 거고요. 그런데 일본은 지금 보면 전건송치 다 하고 있지요. 일본 역시 우리하고 지금 동일한 형사소송 구조를 가지고 있었습니다. 바꾸지 않았습시다. 전건송치 다 되고 있고 직접수사도 할 수 있고 모든 걸 지금, 보충수사도 할 수 있고 보완수사도 할 수 있고 다 할 수 있습니다. 다만 특수 수사는, 직접 인지하는 수사는 동경지검 특수부와 오사카지검 특수부 등에서, 한정된 곳에서만 행사하도록 그렇게 운용을 하고 있는 거지요.

그다음에 미국은 영미법계 국가이니까 여기는 기본적으로 검사제도가 사실은 없었지요. 사인소추 또는 공중소추를 했었는데 미국도 지금은 금융범죄 수사 같은 경우에는 검사가 직접수사를 합니다. 팀을 다 꾸립니다. 경찰과 같이 팀을 꾸려서 수사를 직접 하고 있습니다.

영국 역시 마찬가지입니다. 영국이 지금은 수사와 기소를 분리해 놓은 것은 예전에 사인소추를 대신해서 공중소추를 하면서 경찰이 소추를 했습니다. 그렇게 되니까 경찰이 수사를 하고 경찰이 기소를 하는 이런 문제가 생깁니다. 그래서 그거를 분리하는 것이 맞겠다고 해서 이 법을 만들었는데 거기에 계기가 있습니다.

유죄로 판결까지 다 받은 사건이 나중에 무죄로 판명되는 그런 경우가 있었습니다. 그래서 그게 왜 그런 현상이 생겼느냐. 수사와 기소를 같은 기관인 경찰에서 하니까 이런 문제가 생겼다 그래서 분리하는 것으로 법안을 만들었습니다. 그렇게 운용을 하다가 보니까 금융범죄 같은 대형 범죄에서 죄를 지은 사람을 제대로 처벌하지 못하는 문제가 생겼습니다. 그래서 중대비리수사청을 따로 만들었습니다. 그리고 여기서는 수사도 하고 기소도 하고 같이 합니다.

그러니까 영미법계라고 해서 다 기소·수사가 분리되어 있는 것이 아닙니다. 때에 따라서 필요할 때는 수사·기소를 분리하고 필요할 때는, 수사와 기소를 같이 하는 것이 효율적이라고 판단될 때는 그렇게 하고, 그거는 뭐에 따라서 결정되느냐? 범죄에 따라서 결정되는 겁니다. 범죄에 대응하는 방법이 어느 쪽이 더 효율적이냐에 따라서 결정되는 겁니다.

그래서 모든 선진국가에서 수사와 기소는 분리돼 있다, 검사는 수사하지 않는다 이 논리는 허구라는 점을 제가 말씀을 드립니다.

새로 오셨으니까 제가 요약을 좀 더 해 드려야 되겠네요.

저는 이 보완수사권에 대해서 이재명 대통령이 더 이상 침묵해서는 안 된다고 생각을 합니다. 이재명 대통령이 처음에는 이 보완수사권을 존치해야 된다는 취지로 여러 번 얘기를 했어요. 그러다가 어느 순간에 국회 논의에 맡기겠다고 했습니다. 그게 언제냐?

민주당의 전당대회가 다가오자 그렇게 했습니다.

이 보완수사권 문제에 대해서 전당대회 이후에 논의하자라고 하면 그 사람은 민주당의 강성 지지층으로부터 소위 말해서 찍힙니다. 좌표가 찍혀 가지고 당선 안 됩니다. 그래서 할 수 없이 그 말을 접고 당에서 하는 대로 하겠다라고 한 겁니다. 그런데 그거 왜 그렇게 했을까요? 왜 전당대회가 그렇게 중요합니까? 이번에 선출되는 이 당대표가 2028년 총선에 공천권을 행사하기 때문입니다.

이재명 대통령 입장에서 이거 전당대회에서 선출되는 당대표 그다음에 그 당대표가 행사하는 공천권, 거기에 영향력을 미칠 수 있는 대통령 이게 검사의 보완수사권 폐지보다 더 중요하다고 생각을 한 겁니다. 정말로 그렇게 생각을 하고 있는지 대통령이 다시 답을 해야 됩니다. 거부권 행사 고려하지 않고 있다라고 얘기를 합니다. 왜인지 설명을 해야 됩니다. 대통령이 자기 말로 이 보완수사권 존치해야 된다는 취지로 여러 번 얘기를 했는데 갑자기 그게 아무 이유도 없이 바뀌어 가지고 거기에 대해서 아무런 말도 하지 않고 거부권도 행사하지 않겠다? 그런 무책임한 대통령이 있어서는 안 된다고 생각을 합니다.

그리고 거기에 오랫동안 고생하고 있지만 정성호 법무부장관도 얘기를 했습니다. 법무부장관 역시도 이 보완수사권 폐지하면 안 된다는 취지로 법사위에서도 여러 번 얘기를 했습니다. 1%라도 가능성이 있다면 그 길을 열어 줘야 된다, 억울한 사람이 다시 한번 호소할 수 있는 그 길을 열어 줘야 된다고 얘기를 했습니다. 그리고 보완수사로 실제적 진실을 발견해 낸 그런 사례를 수집해 가지고 책자까지 만들었어요. 그거 왜 만들었겠습니까? 이렇게 때문에 보완수사권을 존치해야 된다는 법무부의 생각이었습니다.

그런데 어느 순간 법무부장관도 보완수사권에 대해서는 정부의 입장은 국회에서 정하는 대로 가는 거다 이렇게 말을 바꿨습니다. 그게 결국은 대통령의 입장 변화를 법무부장관도 그대로 수용하고 있는 겁니다. 저는 법무부장관이 그렇게 하면 안 된다고 생각을 해요. 법무부장관은 진짜 직을 걸고 보완수사권이 필요하다고 생각했으면 이게 국민의 인권보호와 실제적 진실 발견을 위해서 반드시 필요하다고 자기 의견을 관철해야지요. 처음에는 그렇게 하다가 전당대회가 중요하고 공천이 중요하다고 해서 그렇게 슬그머니 뒤로 빠집니까?

저는 정성호 장관이 지금이라도 대통령께 ‘이 법안이 통과된다 그러면 거부권을 행사해야 된다’라고 건의를 해야 된다고 생각을 합니다. 그게 아니라면 지금 법무부장관 사임해야 됩니다. 법무부장관이 지금 몸이 아프대요. 나는 왜 몸이 아플까? 나는 화병이라고 생각합니다. 법무부장관으로서 보완수사권 폐지하면 안 되는데 이 당이 완전히 정반대로 지금 가고 있으니 거기서 말도 못 하겠고 국무총리도, 대통령도 다 그냥 국회 논의에 따르겠다고 하니 말도 못 하겠고 그게 화병이 된 겁니다.

저는, 정성호 장관이 정말 그 화병을 극복하려고 그러면 제대로 법무부장관으로서의 역할을 해야 된다. 그게 뭐냐? 이 법 통과되면 정말 국민을 위해서, 국민의 인권 보호를 위해서, 실제적 진실 발견을 위해서 범죄자를 유리하지 않도록 하는 그런 제도를 만들기 위해서 거부권 행사를 해야 된다 이렇게 건의를 하는 것이 저는 맞다고 생각을 합니다.

공소기각 규정에 대해서 제가 좀 전에 설명을 드렸습니다. 이전에 민주당 의원님께서 나오셔서 가지고 이 공소기각 규정이 들어간 것에 대해서 장황하게 오랫동안 설명을 했습

니다. 저는 도둑이 제 발 저린 거라고 생각합니다. 이 공소기각 규정이 들어간 것은 물론 판례에 있던 것을 법률상으로 올려놓은 것입니다. 그런데 판례에 있는 모든 것을 다 우리가 법률상으로 올립니까? 지금 하필 이때 왜 이것을 공소기각 사유로 법률에 올립니까? 그것은 저는 의도가 보인다고 생각을 합니다. 공소취소와 공소기각 어느 하나라도 걸려라라는 겁니다. 공수처에서 특검 해 가지고 공소취소하면 좋고 그것 안 되면 이거라도 만들어 놓자.

이 법안이 원래 애초에 없었던 건 아니지요. 김용민 의원안과 박은정 의원안에 있었습니다. 그런데 민주당의 공식 형사소송법 개정안은 형사소송TF에서 만든 김한규 의원이 만든 안입니다. 그런데 그 안에는 이 규정이 안 들어가 있어요. 그런데 소위에서 논의하면서 여기에다 넣은 겁니다.

이렇게 이 규정을 넣은 이유가 뭘까? 그것은 저는 공소기각 판결을 법원의 판사가 하면 좋고 이런 의미가 아니라고 생각합니다. 공소기각 판결하지 않으면 법왜곡죄로 처벌받을 거야라는 겁박입니다. 판례에 의해서 공소기각 사유가 확립되어 있는데 그것을 적용하지 않는 것과 법조문에 들어가 있는데 그 법조문대로 적용하지 않은 건 다릅니다. 법왜곡죄도, 우리나라에는 직권남용죄가 있기 때문에 법왜곡죄 만들 필요가 없어요. 그게 없는 독일에 법왜곡죄가 있는 겁니다. 우리는 직권남용죄가 법왜곡죄보다 훨씬 더 범위가 넓은데, 그게 있는데 왜 법왜곡죄를 만듭니까? 단어를 그렇게 만들어서 수사하고 재판하는 판사들을 겁박하는 겁니다.

이것도 이 규정이 들어가 있으면 이 공소제기 절차가 법률에 위반했을 때라는 기존의 규정이 있었어요. 그런데 그것을 해석하면 공소권 남용했을 때와 이것 했을 때는 그래서 공소기각 판결할 수도 있어요 그런데 이것을 법률로 올려놓으면 적용하지 않으면 ‘법에 이렇게 돼 있는데 왜 적용 안 해? 그러니까 너는 법왜곡죄로 처벌받을 수 있어’ 이것을 겁박하는 겁니다.

저는 그래서 이게 그렇지 않다고 하더라도 지금 이것을 하면 안 되지요. 그렇게 오해를 받을 짓을 왜 지금 합니까? 저는 대통령이 통 크게 형사소송법 이 규정은 혹시 나한테 공소기각 판결할 수도 있기 때문에 이것은 안 된다, 거부권 행사하겠다 이렇게 좀 남자답고 큰 정치 좀 대통령이 해 줬으면 좋겠습니다. 그렇게 할 리가 없을 것 같아요, 그런데.

이 공소기각 규정을 넣어 놓은 것은 2중·3중이 아니라 지금 4중·5중의 장치입니다. 법왜곡죄 만들어서 수사를 하고 재판을 하는 판사들한테 겁박을, 겁을 주는 거지요. 제대로 판결 못 하게 할 겁니다.

그다음 두 번째 장치 뭐냐, 대법관을 12명에서 26명으로 늘렸어요. 그중에서 임기가 만료되는 재판관까지 하면 이재명 대통령 임기 동안에 22명을 임명합니다. 대법관 26명 중에서 22명이 이재명 대통령이 임명한 대법관입니다. ‘혹시 유죄가 나와서 대법원까지 갔을 때 내가 임명한 22명의 재판관이 설마 날 어떻게 하겠어?’ 이렇게 해 갖고 저는 이 제도를 만든 거다라고 생각을 하고 그게 아니라고 하더라도 그렇게 의심될 여지가 충분하다면 그러면 이 법을 그렇게 개정해서는 안 되는 겁니다.

그것만 있습니까? 재판소원을 헌법소원 대상으로 만들어 갖고 사실상 4심제까지 만들어 뒀어요. 자기가 임명한 22명의 재판관이 포함된 26명의 대법관이 그래도 유죄 인정하

면 한 번 더 기회를 갖자 그래서 재판소원을 받아들이게 해 가지고 헌법재판소에 또 한 번 하겠다는 겁니다. 그것도 불안합니다.

그러니까 공소취소 모임을 만들었지요. 공소취소 모임 만들어 가지고 결국은 공소취소 특검법까지 발의했습니다. 그래서 거기서 공소취소하면 좋고 국민들이 너무 저항을 해서 이것은 정말 안 된다, 그래서 공소취소 특검이 공소취소를 못 하거나 또는 법무부장관을 통해 갖고 공소취소를 해야 되는데 법무부장관이 못 한다고 하거나 그랬을 때 그 안전장치 또 하나 만들어 놓은 게 이 공소기각 규정입니다.

아까 얘기했어요. 1심·2심 중에서 어느 한 분이라도 법원의 판사 중에서 공소기각 판결을 합니다. 만약에 한다면, 만약에 공소기각 판결을 한다면 대법원 가면 어떻게 됩니까? 26명 중에 22명이 이재명 대통령이 임명한 그런 대법관들입니다. 1·2심에서 공소기각 판결하지 않아도 대법원에 가서 할 수도 있습니다. 그런데 1심이나 2심이나 어느 판사 중에 한 명이라도 공소기각 판결을 하면, 대법원 가면 공소기각 판결로 확정될 가능성이 대단히 높다고 저는 생각을 합니다.

그래서 이 규정이 지금 여기 이렇게 들어가는 것은 정말 잘못됐다, 그래서 정말로 대통령이 무죄가 자신 있다고 그러면 임기 끝나고 나와서 무죄 받으면 될 것 아닙니까? 무죄판결 모임을 만들든지, 공소취소 모임 만들지 말고. 저는 이 공소기각 규정이 들어왔기 때문에 이게 혹시 나한테 적용될 수도 있기 때문에 이 법안은 거부권 행사한다, 그렇게 좀 통 큰 정치를 해 줬으면 좋겠습니다.

이제 제가 좀 마무리를 해야 되겠네요.

존경하는 국민 여러분!

오늘 본회의에 상정된 이 형사소송법 개정안은 조문 몇 개를 수정하는 그런 개정안입니다. 대한민국 70년 형사사법체계를 송두리째 바꾸는 그런 개정안입니다. 우리 형사소송법은 76년 동안 수사의 주재자를 검사로 규정했습니다. 그리고 사법경찰관리는 그 수사의 보조자였습니다. 그런데 이것을 뒤바꿔 놓는 겁니다. 수사의 주재자를 사법경찰관으로, 검사는 아예 수사를 하지 못하도록 이렇게 만드는 법안입니다. 대한민국 형사사법 수사체계를 완전히 바꾸는 법안입니다. 이것을 이렇게 졸속으로 밀어붙일 수가 있습니까? 그것도 제가 아까 말씀드린 것처럼 민주당의 전당대회 때문에 일정을 다 짜 놓고 전당대회 전에 처리해야 된다고. 국민의 인권 보호, 실체적 진실 발견을 위한 이 형사소송법이 민주당의 전당대회보다 못합니까? 있을 수 없는 일이라고 저는 생각을 합니다.

민주당에 다시 한번 촉구합니다. 지금 이 절차 멈추십시오. 그리고 다시 한번 숙고를 합시다. 숙의를 합시다.

대한민국의 형사사법체계를 송두리째 바꿔 놓고 국민의 인권 보호, 실체적 진실 발견 여기에 중대한 영향을 미치는 이 법안을 제가 아까 여러 번 소개해 드린 피해자들의 목소리에 귀를 기울이지 않고 처리한다는 게 말이 됩니까? 여야가 다시 모여서 논의를 하고 전문가, 학계 또 현장에 있는 분들, 피해자들 목소리 다 담아서 다시 한번 이 법안을 논의해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 최소한 검찰의 보완수사권은 남겨주는 두되 그것이 남용되지 않도록 하는 그런 장치를 같이 만들어서 이 법안 처리를 다시 해야 된다고 생각을 합니다.

제가 오늘 이 필리버스터를 함으로 인해서 결론이 바뀔 가능성 저도 없다고 생각을 합

니다. 그렇지만 저는 오늘 왜 이 보완수사권을 폐지하면 안 되는지, 폐지했을 때 국민들과 피해자들에게 어떤 불이익이 오는지 그것을 기록으로 남기고 싶었습니다. 그리고 그 책임을 묻고 싶었습니다. 역사가, 국민이 반드시 기억을 할 것입니다. 그리고 그 책임이 어디에 있는지 분명히 기억할 거라고 생각합니다.

국민 여러분께 다시 한번 말씀드립니다.

이 형사소송법 개정안은 국민의 인권 보장을, 인권 보호를 후퇴시키게 하는 법률입니다. 그리고 이 법률은 국민들의 의사에 반하는 법률입니다. 국민들의 60% 이상이 보완수사권 존치를 요구하고 있고 24%만이 폐지를 원하고 있습니다. 2배, 3배가 더 많습니다. 도대체 민주당은 어떤 국민들의 목소리에 귀를 기울이는 겁니까? 민주당을 강성 지지하는 그분들 목소리, 그 목소리에만 귀를 기울이고 정치를 그렇게 할 겁니까?

다시 한번 촉구합니다.

심사숙고해서 제대로 된 형사소송법, 국민의 인권 보호 철저히 하고 실제적 진실을 제대로 발견해서 범죄를 저지르는 사람이 숨지 못하도록 하는 그런 형사소송법을 다시 만듭시다.

경청해 주셔서 감사합니다.

○의장대리 이재정 박형수 의원님 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(이상식)

(00시33분)

○의장대리 이재정 다음은 이상식 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○이상식 의원 존경하는 이재정 위원장님, 선배·동료 의원 여러분!

그리고 국민 여러분!

행정안전위원회 소속 용인갑 출신 더불어민주당 국회의원 이상식입니다.

저는 오늘 역사적인 검찰개혁의 완성을 목전에 두고 오늘 오후 표결하는 형사소송법 개정안의 국회 본회의 통과를 위해 찬성토론, 즉 그 당위성을 국민 여러분께 말씀드리기 위해서 이 자리에 섰습니다.

조금 전에 반대토론을 하셨던 박형수 의원님께서 본인이 발언한다고 해서 결론이 바뀌지는 않을 것 같다, 그렇지만 자신이 반대했다는 증거를 남기고 싶어서 발언을 했다고 하셨습니다. 저는 반대편 입장에서 역사적인 알리바이를 남기고 싶어서 이 자리에 섰습니다.

저는 수사기관인 경찰 출신입니다. 청춘을 곤색의 경찰 제복에 바쳤고 누구보다도 정의로운 형사사법제도가 실현되기를 갈망해 왔습니다. 검찰개혁의 역사적 여정을 마무리 짓는 형사소송법 개정안 국회 통과를 앞둔 지금 저는 누구보다도 가슴이 벅차오릅니다.

1985년 봄, 청운의 꿈을 안고 경찰대학에 입학하고 나서부터 저는 경찰 최대의 숙원이었던 수사구조 개혁과 검찰개혁에 대한 강렬한 열망을 가졌습니다. 그러나 세상은 변할 듯, 변할 듯하면서도 변하지 않았습니 다. 검찰의 권력과 위상은 강고하기 그지없었습니다.

제가 초급간부 경정으로 경찰청 수사기획과에 근무하던 시절 경찰서 유치장을 검찰이 구치소로 대신해서 사용함으로써 우리 경찰이 많은 불편과 피해를 입고 있었습니다. 그

래서 그 대응 감방을 본래 그것을 책임져야 할 검찰로 이관하기 위해서, 그 업무 협의를 하기 위해서 처음 서초동 대검찰청을 방문했을 때 느꼈던 그 위압감을 지금도 기억하고 있습니다. 검찰이 오라고 해서 간 것도 아니고 우리가 필요해서 부탁하러 간 것입니다.

그런데 제가 듣기에 검찰은 역사 이래 한 번도 자기 것을 다른 부처에 먼저 양보해 본 적이 없다고 들었습니다. 원래 검찰이 자신들이 해야 할 일을 우리가 대신해 주고 있음에도 불구하고 그것을 개선하기 위해서 찾아가는데도 그렇게 주눅이 들었습니다. 경찰 간부인 제가 그렇게 느꼈을진대 일반 국민들이 검찰에 대해서 느끼는 위압감과 그 공포는 다 말해서 무엇하겠습니까.

검찰은 무소불위의 권력을 가지고 있는 막강한 집단이었습니다. 그러나 오늘 주호영 의원께서 말씀한 바와 같이 세불가사진, 힘이 있다고 해도 다 쓰지 말아야 한다는 것이 만고의 진리임에도 불구하고 검찰은 무지막지한 무소불위의 권력을 그 극한까지 행사했습니다.

검찰의 과잉·편파 수사, 권한 남용, 선택적 정의 사례를 이 자리에서 일일이 거론하지는 않겠습니다. 국민들 모두가 다 알고 계시는 일입니다.

저는 주로 경찰의 수사 기능에서 많이 근무했습니다. 그러면서 열심히 국민을 위해서 봉사했고, 그러면서 한편으로 불합리하고 부정한 대한민국의 검찰제도가 바뀌기를 손꼽아 기다렸습니다. 그러나 화무십일홍, 권불십년의 세상 이치는 검찰권력에는 통하지 않았습니다. 검찰의 위세는 80년 동안이나 이어졌습니다.

그래도 세상만사에는 다 끝이 있는가 봅니다. 검사 출신 윤석열에 이르러 극에 달했던 검찰의 위세는 재작년 12월 3일에 발생했던 반헌법적이고 반민주적인 계엄과 내란이 실패해서 내란수괴 윤석열이 몰락하자 반지의 제왕 마지막 장면처럼 검찰권력도 한꺼번에 무너져 내리기 시작했습니다.

평소에는 정의의 수호자, 민주주의의 수호자라고 자처하던 검찰은 내란수괴 윤석열이 법원의 잘못된 판단으로 석방되었음에도 불구하고 항고하기를 포기했고 내란잔당 김성훈·전광훈에 대해서는 영장을 이유 없이 기각했습니다. 김성훈에 대해서는 구속영장 세 차례, 전광훈에 대해서는 압수수색영장 두 차례를 기각한 것으로 알고 있습니다. 국민의 공분을 샀습니다. 이렇고도 검찰이 내란의 공범이 아니라고 이야기할 수 있습니까?

이제 올 10월 2일이면 검찰청은 공소청과 중수청으로 나누어져서 검찰이라는 이름은 역사 속으로 사라지게 됩니다. 자업자득, 이 모든 것이 검찰 스스로 자초한 일입니다. 무소불위의 검찰을 해체해 공소청과 중수청으로 나눔으로써 수사와 기소를 분리하는 것은 시대의 정신이자 세계적 조류입니다. 저는 우리가 가고 있는 길이 올바른 길이라는 자부심을 가지고 있습니다.

저는 검찰개혁의 주요 이슈마다 제 생각을 분명히 밝혀 왔습니다. 중수청의 소속을 놓고 행안부로 가야 할 것이냐 법무부로 가야 할 것이냐라는 격론이 벌어졌습니다. 저는 행안부로 가야 한다고 강력하게 주장했습니다.

그 이유는 검찰을 공소청과 중수청으로 나눈다 하더라도 같은 법무부 안에 두게 된다면 같은 DNA를 공유한 공소청 검사와 중수청 수사관들이 마치 자식의 양극이 서로 끌어당기는 것처럼 결탁될 가능성이 매우 크다고 보았습니다. 지금의 검찰청에서 갈라져 나온 인력이 중수청으로 가게 돼 중수청 수사인력의 대부분을 차지하게 될 것입니다.

결국 초록이 동색입니다. 똑같은 DNA를 가지고 있습니다. 검사동일체라는 일사불란한 조직문화를 공유하고 있는 그들입니다. 그래서 그들은 경찰 수사를 견제하기 위해서 어떠한 방법을 사용할지도 모릅니다. 그래서 가령 경찰이 신청한 영장은 기각하고 그 사건을 중수청이 대신 수사하게 만드는 그런 폐단이 나타날 가능성이 매우 크다고 보았습니다.

두 번째는 당시 중수청법안 제45조였습니다. 중수청의 수사개시 시 검사 통보 조항이 들어 있었습니다. 저는 대표적인 악법이고 독소조항이라고 반대했습니다. 지금의 경찰과 검사 사이에도 없는 보고 업무를 왜 중수청 수사관과 검사 사이에 생기게 하는 것입니까? DNA가 같은 중수청과 기소청의 결탁 가능성이 불 보듯 뻔하다, 둘이 서로 공모하고 결탁할 수 있는 튼튼한 보이지 않는 파이프라인을 가설해 놓았다, 저는 이렇게 생각을 했습니다.

더 큰 폐단도 있습니다. 수사 초기부터 수사의 주요 사항을 공소청 검사와 공유하게 된다면 수사기밀 유출은 불 보듯 뻔합니다. 그리고 이러한 정보를 가지고 변호사들과 결탁할 가능성도 매우 높습니다. 법조 비리로 이어질 가능성이 농후하다고 생각을 합니다.

지금 현재 대한민국의 법조 카르텔은 안 그래도 먹이사슬의 최정점에 포진하고 있는 막강한 집단입니다. 중수청과 공소청 검사 사이에 보이지 않는 튼튼한 정보의 파이프라인을 개설하는 것은 법조 카르텔을 이롭게 하고 결국 그들만 배 불리게 할 가능성이 매우 높다고 생각합니다.

두 가지 사항이 모두 현실화되어서 중수청은 행안부 소속으로, 중수청법 제45조는 통째로 삭제되어 매우 다행으로 생각하고 있습니다.

제가 이런 주장을 의원총회 때 또 기회가 있을 때마다 SNS를 통해서 여러 차례 반복을 했습니다. 그러다 보니까 저희 민주당 동료분들 중에서도 제가 경찰 출신이기 때문에 경찰의 입장을 대변하는 것으로 생각하는 분들도 계신다고 생각합니다.

그러나 단언코 감히 말씀드리건대 저는 결코 경찰의 편을 들어 일방적으로 어느 한쪽에 유리한 주장을 펼친다고 생각하지는 않습니다. 저는 검찰개혁의 대의에 따라 정의로운 형사사법체도가 실현되도록 제 소신을 주장할 뿐입니다. 그래서 경찰의 권한과 책임이 부쩍 커진 오늘날에 있어서는 오히려 경찰 수사의 민주적 통제가 중요하다고 생각하고 여러 가지 관련 입법을 준비하고 있습니다. 이 이야기는 나중에 따로 하도록 하겠습니다.

이번 형소법 개정에서 핵심은 보완수사권입니다. 저희 당 내부에서도 보완수사권의 존폐를 두고 많은 논쟁이 있었습니다. 사실 이번 형소법 개정에서 보완수사권만큼 중요한 것들도 많았지만 그러나 많은 국민들은 보완수사권에 큰 의미를 부여했습니다.

이제 검찰은 보완수사권이 국민을 위해서 필요하다고 이야기하고 있습니다. 얼마 전 검찰총장직무대행은 보완수사권이 없어지면 형사사법체계가 무너진다고 이야기하고 있습니다. 저는 되묻고 싶습니다. 검찰 자신이 스스로 남용한 보완수사권으로 생긴 피해는, 그 억울한 피해는 누가 보상해 줄 것인가. 그들 자신이 무고한 시민들에게 끼친 패악은 모두 잊었나 저는 묻고 싶습니다.

검찰은 보완수사권 존치 이유로 장윤기 사건을 대표적인 사례로 들고 있습니다. 장윤기 사건은 너무 어처구니없고 잘못된 사건입니다. 관련자들을 모두 엄벌에 처해야 합니

다. 이에 대한 대책과 반성으로 저도 법률을 한 가지 발의했습니다. 지금은 법원에만 적용되는 제척·회피·기피 의무를 수사기관에도 똑같이 적용하고 위반 시 2년 이하의 징역에 처하도록 하는 형법 개정안을 발의해 놓은 상태입니다.

경찰관들의 장기 근무도 문제가 많습니다. 그러나 무조건 경찰관들이 한 지역에 오래 근무한다고 해서 일정한 기간이 지나면 모두 다른 경찰서로 보내는 식의 획일적인 제도 운용은 안 된다고 생각합니다. 생활안전이나 교통 기능 같은 경우에는 지역 사정을 더 잘 알수록 주민 보호에 더 철저해지는 측면이 분명히 있습니다.

순찰하는 경찰관들은 그 지역의 지리에 밝아야 하고 어느 지역에 횡단보도가 어디 있고 교차로가 어디가 가장 붐비며 사람들이 아니면 여학생들이, 어린 학생들이 저녁 늦게, 밤늦게 취락지대 어디를 배회한다는 것을 알고 있어야지 효과적인 주민 보호가 가능할 것입니다.

그러나 수사경찰의 경우에는 장기 근무가 분명히 문제가 있습니다. 특히 인지사건을 담당하는 지능팀, 고소·고발을 담당하는 경제팀의 경우에는 더더욱 그렇습니다. 그들도 사람인지라 오랫동안 지역주민들과 밀착하게 되고 형님·동생으로, 지인으로 지내게 되면 분명히 엄정한 수사를 기대하기 어려운 측면이 있습니다.

그러나 향피제도는 일정 부분 필요한 부분이 있습니다. 어제와 오늘은 경찰청 직장협의회에서 이 향피제도에 반대한다고 강하게 반발하고 나섰습니다. 그분들의 이야기도 경청하는 한편, 이번 장윤기 사건이 가져온 이 과장에 대한 반발 때문에라도 향피제도의 부분적이고 또 지역 실정에 맞는 그런 적용은 필요하다고 저는 보고 있습니다.

그러나 저는 우리 국민들이 검찰의 수사권, 특히 검찰이 보유하고 있는 이 보완수사권을 활용해서 얼마나 그동안 많은 폐악을 끼쳐 왔는지, 나쁜 일을 해 왔는지 모르고 계시거나 아니면 당대에는 알았더라도 지금은 잊어버리고 계신다고 생각합니다. 그래서 제가 지금 그 기억을 하나씩 떠올려 드리려고 합니다.

검찰의 직접 보완수사권은 경찰수사의 빈 곳이나 허점을 채우는 몸매에 쓴 약이 아니라 별건수사, 표적수사의 길을 활짝 열어 주는 탈법의 통로이자 전관 변호사를 매개로 사건을 뒤집는 수단으로 변질되었습니다.

검찰수사권 오남용 사례를 유형별로 정리하면 네 가지 정도가 있겠습니다.

첫째, 우회적 표적·별건 수사 및 수사범위의 무한 확대. 둘째, 전관예우 및 제 식구 감싸기형 사건 은폐와 뒤집기. 셋째, 고의적 수사지연 및 평풍수사로 인한 피해자 피해 방지. 넷째, 직접수사권 우회를 통한 기소편향 강행입니다.

첫 번째, 우회적 표적·별건 수사 및 수사범위 무한 확장입니다.

수사개시권이 없는 지금의 한계를 우회하기 위해서 경찰이 넘긴 사건의 보완수사라는 명목으로 피의자와 관련자의 계좌와 통신을 먼지털이 하듯 별개의 혐의나 정치적 목적의 수사로 확대하는 유형입니다.

슬라이드 한번 띄워 주십시오.

(영상자료를 보며)

그 첫 번째 예가 바로 성남FC 사건입니다.

저는 이 사건을 좀 압니다.

처음에는 경찰이 이 사건에 대해서 확고한 불송치 방침을 가지고 있었습니다. 그러나

윤석열 정권이 들어서자마자 그 결론이 뒤집어진 사안입니다.

이 사안의 핵심은 공소사실의 동일성 범위를 벗어나 보완수사권을 무한히 악용했습니다. 경찰이 수사 후 불송치 처분했던 사건을 검찰이 고발인의 이의 신청을 빌미로 그리고 보완수사 요구를 계기로 재수사하고 보완수사하면서 압수수색, 관련자 조사를 무한정으로 무제한으로 확장한 대표적인 사례입니다.

단순한 행정 절차나 대가성 여부를 확인하는 수준을 넘어 당시 야당대표를 포토라인에 세우기 위해서 보완수사를 본래 목적 외의 정치적 표적수사로 악용했다는 비판을 받고 있는 사건입니다.

저는 이 사건의 판결이 매우 궁금합니다.

두 번째, 민주당 전당대회 돈봉투 관련 수사입니다.

이 사건은 민주당의 국회의원들과는 아무런 상관이 없는 원외 지역위원장 한 분에 대한 사건 수사에서 비롯되었습니다. 그러나 검찰은 보완수사와 정보수집 과정에서 확보한 압수물, 이 경우에는 녹음파일이었습니다. 이 녹음파일을 바탕으로 본인, 맨 처음의 수사 대상, 민주당 원외 지역위원장…… 이 사건의 본질은 금품수수인 것으로 저는 생각하고 있습니다.

그런데 특정인끼리의 제한된 사건이었는데 이 사건을 본안과 무관한 인사들까지 살살이 별건수사하여 구속 및 기소를 이어 간 사례입니다. 여기에 연루되었던 우리 민주당의 여러 의원님들께서 수사를 받고 기소를 당하고 재판을 받느라고 대단한 고초를 겪으셨지만 다행히 무죄가 선고되고 있습니다.

이 사건의 포인트는 보완수사 범위를 벗어났는지, 이 문제 자체를 다룰 절차가 부재하다는 것입니다. 지금 검찰에 대해서는 견제장치가 없습니다. 구속영장을 신청할 때, 압수수색영장을 신청할 때, 영장을 신청할 때 법원이 들여다보는 것 외에 검찰에 대한 통제장치는 거의 전무합니다.

경찰이 신청한 영장을 검찰이 불청구하는 데 대한 제도적인 구제장치가 없습니다. 그러니 내란 잔당, 김성훈에 대한 영장을 검찰이 특별한 이유 없이 세 번이나 기각을 하고 전광훈에 대한 압수수색영장을 경찰이 두 번이나 신청했음에도 불구하고 검찰이 계속 기각한 것 아니겠습니까? 향후 저는 검찰의 영장 불청구에 대한 제도적인 불복수단도 마련해야 된다고 생각을 합니다.

이상 두 가지 사건은 공소사실의 동일성 범위를 벗어나 보완수사권을 악용한 그런 사례입니다.

둘째는 전관예우 및 제 식구 감싸기형 사건 은폐와 사건의 뒤집기입니다.

경찰이 혐의를 입증하여 기소의견으로 송치한 사건을 검찰이 수년간 쥐고 있다가……

저것은 이제 꺼 주십시오.

전관 변호사 수임이나 검찰 내부 인사가 관여하는 것으로 나타나게 될 경우 보완수사 권한을 악용해 무혐의로 결론을 뒤집거나 피해자나 제보자의 지위를 바꾸어 버리는 그런 메커니즘입니다.

여러분들, IDS홀딩스 1조 원대 사기자금 은닉 사건은 들어 보셨습니까? 이 사건은 1조 원대 다단계 사기범이 옥중에서 범죄수익을 은닉하고 형집행 로비를 벌이자 제보자가 관련된 증거를 수집해서 경찰에 고발한 사건입니다.

서울경찰청 반부패수사대는 1년 반 동안 수사하여 로비 혐의자, 전관 변호사, 제보자 전원을 기소의견으로 송치했습니다. 그러나 검찰은 이 사건을 5년 동안 장기미제로 방치하면서 그동안 주임검사를 10명이나 교체했습니다. 그러다가 공수처장직무대행 출신 등 검찰 출신 거물급 전관 변호인단이 들어오자 검찰의 조직 본능, 조직중심주의가 다시 발동되었습니다.

검찰은 그 이후에 보완수사를 명목으로 사건의 결론을 완전히 뒤집었습니다. 정작 돈을 건네고 로비를 벌인 핵심 사기꾼과 전관 변호사는 불기소처분하고 위험을 무릅쓰고 증거를 제출한 제보자만 사기 혐의로 역으로 기소당한 사안입니다.

다음은 윤우진 전 용산세무서장 뇌물수수에 대한 영장 기각 및 무혐의 처리 사건입니다.

이 사건은 윤석열이 사건 담당 변호사를 소개해 준 혐의로 최근에 허위사실유포로 유죄를 받은 그런 사건입니다.

사건은 윤우진 전 용산세무서장이 육류수입업자 등으로부터 뇌물을 수수한 혐의로 경찰의 수사를 받습니다. 경찰은 압수수색영장과 구속영장을 신청했으나 검찰은 여섯 차례에 걸쳐 영장을 기각하고 보완수사를 요구하며 경찰 수사를 차단했습니다.

그때 당시 저는 경찰의 수사부서에서 현직으로 근무하고 있었습니다. 당시의 울분은 지금도 기억합니다.

그리고 문제는 이 윤우진의 친동생이 현직 검사, 그것도 잘나가는 검사, 친운 검사였다는 사실입니다. 물론 그때 당시 저희들은 그 배후에 윤대진이 있다는 건 알았지만 윤석열이 그 배후에 있고 변호사를 소개해 줬다는 사실까지는 몰랐습니다.

검찰은 경찰이 신청한 영장을 여섯 차례에 걸쳐 기각을 하고 보완수사라는 명목으로 경찰의 수사를 차단했습니다.

여러분, 이렇게 해서 되겠습니까?

더 기가 막힌 것은 윤우진 전 세무서장이 해외로 도피했다가 국내에 잠깐 들어와서 체포돼 가지고 송치되었음에도 불구하고 검찰은 보완수사 끝에 2015년 불기소처분을 내렸습니다. 물론 세월이 지나서 결국에는 기소가 되었습니다. 그렇지만 사건 초기 단계 검찰의 보완수사권과 독점적 영장청구권이 제 식구 감싸기였음이 입증되고 있습니다.

그다음 사건은 김학의 전 법무부차관 성 접대 사건입니다. 이 사건은 아마 의원님 여러분들도 잘 알고 계시리라 생각합니다.

사건은 2013년 경찰이 성 접대 동영상 등 결정적 증거를 확보하여 김학의 전 차관을 기소의견으로 검찰에 송치한 사건입니다.

여러분들도 그때 방송에 어떤 사진이 나온 것을 보았을 것입니다. 어떤 남성이 어떤 여성을 껴안고 있는 사진입니다.

검찰은 사건을 송치받은 뒤 보완수사를 거쳐 동영상 속의 인물을 특정할 수 없다는 이유로 2013년과 2014년 두 차례 연속으로 무혐의 처분을 했습니다. 경찰은 검찰에 기소의견으로 송치를 했습니다. 그러나 검찰은 2013년, 2014년 두 차례나 연속적으로 무혐의처분을 했습니다. 자신들 스스로 보완수사를 거쳐서 동영상 속 인물을 특정할 수 없다 이렇게 무혐의 처분을 했습니다.

이 사건 때도 저는 경찰 현직에 있었습니다. 무력감과 절망감을 느꼈습니다.

검찰 고위직 출신이라는 이유로 검찰 자기들 스스로 진행한 보완수사를 통해 사건을 은폐하고 봉인했다가 2019년 국민적 공분이 일자 3차 수사 끝에 뒤늦게 기소를 했습니다.

국민 여러분!

과연 검찰이 이러한 패악을 저지르고도 아직도 보완수사권·직접수사권을 자신들에게 남겨 달라고 할 이유와 명분이 있는 것인지 판단해 주시기 바랍니다.

세 번째, 고의적 수사지연 및 핑퐁수사로 인한 피해자 피해 방지.

서울 송파경찰서와 서울동부지검 간의 3년간 핑퐁수사 사건이 있습니다. 그동안에 피해자는 사망했습니다.

이 사건은 간단한 사실관계 확인이면 될 일, 즉 검사가 직접 확인하고…… 저희들이 보완수사권의 대안으로 검찰에 부여한 사실확인권이 있습니다. 그 사실확인권을 지금도 검찰이 행사할 수 있습니다. 간단하게 확인하고 결정을 내리면 될 사건에 대해서 검찰은 사소한 서류 미비에 꼬투리를 잡아 보완수사를 요구하고 경찰은 그에 대한 반감으로 사건을 쥐고 버티는 핑퐁수사가 3년간 이어졌습니다. 그 사이에 사기 피해자는 재산도 못 찾고 정신적 고통 속에서 사망했습니다. 검찰의 보완수사권 남용과 경찰의 반발이 낳은 비극입니다.

2023년 2월 친인척 관계인 피해자 3명이 15억 부동산 사기 혐의로 피의자 A씨를 경찰에 고소했습니다. 2024년 초 송파경찰서는 1년의 수사 끝에 혐의를 인정해 동부지검으로 송치했습니다. 그러나 검찰이 단순한 사실관계 확인을 이유로 1차 보완수사 요구했습니다. 경찰로 사건을 반송했습니다.

경찰은 1년 동안의 보완수사 후에 검찰에 재송치했습니다. 검찰이 또다시 2차 보완수사 요구를 내리며 사건을 경찰로 재반송했습니다. 2025년 10월 경찰과 검찰 사이에 2년 8개월 동안 사건이 핑퐁되는 사이에 핵심 피해자 B씨가 결국 사망했습니다. 경찰은 피해자 사망 후 6개월이 지나서 세 번째로 검찰에 재송치했습니다.

저는 이 사건의 경우 검찰의 잘못은 분명하지만 경찰도 분명히 잘못된 부분이 있다고 생각합니다. 이제 보완수사요구권의 이행력을 담보하기 위한 여러 가지 장치가 마련되었기 때문에 이러한 폐단은 없어질 것으로 기대합니다. 특히 3년이라는 장기간 동안 서로 사건을 핑퐁하는 일은 없을 것입니다.

부산지검과 경찰 간에는 보완수사요구를 거부하고 17년간 사건이 공전된 사례가 있습니다. 이 사건은 서울송파경찰서와 서울동부지검의 사건과 유사하기 때문에 더 이상 말씀드리지 않겠습니다.

그다음은 전세사기, 다단계사기 사건입니다. 이 사건은 수많은 피해자가 있고 국민들의 공분을 샀던 그런 사건입니다. 빌라왕의 전세사기 및 각종 민생 금융사기 사건에서 경찰이 공범 관계와 피해액을 입증해서 검찰에 송치했습니다. 피해자가 너무 많았습니다. 검찰이 시간이 급한 나머지 빨리 송치해서 검찰이 빨리 기소를 해야지 이 사건 피의자가 유죄를 받고 유죄를 받아야 그럼으로써 피해자들의 피해가 복구될 수 있다고 판단을 하고 모든 피해자, 수백 명에 해당되는 모든 피해자들의 진술을 다 받지 못했습니다. 여러분, 그렇다면 검찰이 어떻게 해야 되겠습니까? 검찰이 보완수사권이 있으면 자기들이 불러 가지고 피해자 진술을 받으면 될 일입니다. 그러나 개별 진술이 누락되었거나 형식적

인 절차 미비를 이유로 검찰은 사건 전체를, 모든 피해자에 대한 사건 전체를 다시 경찰로 반송시켰습니다. 이런 사건의 경우에는 신속히 기소해야 기소 전 피해 보전 절차를 진행할 수 있습니다. 사소한 수사 미진을 이유로 수많은 피해자들이 너무 많은 피해를 받았습니다.

저는 지금 검찰이 그렇게 강력하게 요구하는 보완수사권을 이때 왜 자신들이 스스로 행사하지 않았는지 매우 궁금합니다. 이때는 본인들에게 보완수사권이 있었고 스스로 수사의 주체임을 자처하고 있던 그런 시기였는데도 국민들의 공분이 그렇게 컸음에도 불구하고 왜 그때는 보완수사권을 자신들이 스스로 행사하지 않고 이 사건을, 수백 명의 피해자가 있는 이 사건을 하루 빨리 기소해서 피해자들의 피해를 보호해야 하는 이런 위중하고 시급한 사건에서 왜 검찰이 스스로 보완수사를 하고 신속히 기소하지 않고 그 사건을 다시 경찰로 되돌려 보냈는지 저는 정말로 이해가 되지 않습니다. 그러면서 기소 전 담기관으로 자신들의 포지션을 전환해야 함에도 불구하고 그때 행사하지 않았던 보완수사권을 지금의 검찰은 강력하게 요구하고 있습니다. 저는 그 이유를 모르겠습니다.

수개월 간의 보완수사 기간 동안에, 경찰 보완수사 기간 동안에 피의자는 범죄수익을 대포통장이나 암호화폐로 은닉하거나 해외로 도주했습니다. 여러분, 사기 사건은 피해 보전이 매우 어렵습니다. 제가 경찰 출신이기 때문에 여러 분들이 사기 사건을 가지고 저한테 민원을 가져오는 경우가 있습니다. 그러나 대부분의, 사기라고 생각하는 대부분의 사건은 채무불이행이기도 하지만 정말 사기의 구성 요건을 충족한다 하더라도 그 피해를 복구하기에는 매우 어렵습니다. 그래서 범은 멀고 주먹은 가깝다는 말이 생긴 것입니다. 대포통장이나 암호화폐로 은닉하는 재산을 찾아내는데 얼마나 많은 수사력이 소비되었습니까? 그동안 피해자들은 집이 경매로 넘어가서 길거리에 나앉게 되는 것입니다.

지금도 검찰은 국민의 권익보호를 위해서 보완수사가 필요하다고 주장하고 있습니다. 여러분, 그러나 이런 전세사기 사건, 빌라왕 사기 사건에서 보는 바와 같이 검찰은 국민들의 권익은 안중에도 없이 권력을 쫓기에만 급급한 것으로 볼 수밖에 없습니다.

마지막으로 쿠광 일용직 노동자 퇴직금 미지급 불기소 사건이 있습니다. 특사경인 고용노동청이 쿠광의 취업규칙 변경을 통해 퇴직금을 체불한 의혹을 수사해서 기소의견으로 검찰에 송치했습니다. 그런데 당시의 지청장이 무혐의 가이드라인을 중용하고 대검 보고 시에 핵심 압수수색 결과를 누락시켰습니다. 최종 결과는 불기소였습니다. 여러분들이 사건 잘 아실 겁니다. 한 부장검사, 문지석 부장검사의 용감한 내부고발이 아니었으면 암장될 사건이었습니다. 검찰 수사가 얼마나 자의적이고 편의적이며 불공정하고 부정의 한지를 보여 주는 사건입니다. 그들은 퇴직금을 받지 못한 수많은 노동자들의 눈물은 안중에도 없는 사람들입니다. 참고로 이때 무혐의 가이드라인을 제시한 지청장은 대표적인 친윤 라인 엄희준 검사였습니다.

이상 사건에서 보는 바와 같이 검사들은 보완수사권과 보완수사요구권을 자신들의 주관적 판단과 유불리에 따라 행사하면서 형사사법 정의를 심하게 왜곡해 왔습니다. 그런데도 최근 검찰은 자신들의 수사권, 보완수사권을 잔존시킬 목적으로 ‘검찰 보완수사 우수사례집’을 잇따라 출간했습니다. 대형 금융 비리나 현직 경찰관 비리를 검찰 보완수사로 밝혀냈다고 브리핑을 연달아 개최했습니다. 저는 만약에 검찰이 수사한 사건을 거꾸로 경찰이 제대로 들여다볼 수만 있다면 이보다 훨씬 더 많은 비율, 훨씬 더 많은 사건

을 경찰이 밝혀낼 수 있다고 생각합니다.

지금도 검찰은 보완수사권에 미련이 많은 것 같습니다. 그 이유는 아마도 보완수사권이라는 불씨를 살려 두고 수많은 수사인력을 그대로 보존시켜 두면은 언젠가는—‘언젠가’는 정치적 상황이 변동하거나 하는 그런 기회를 말하겠지요—수사권을 다시 전면적으로 부활할 수 있다는 생각이 바탕에 깔려 있는 것이 아닌가 저는 의심합니다.

여러분, 참고로 공소청에 남게 될 검찰 수사인력의 문제를 한번 제기해 보겠습니다.

제가 알기로 지금 검찰에는 7000명에서 8000명가량의 검찰수사관이 있습니다. 이 중에서 제가 알기로 정확한 숫자는 가늠할 수 없지만 맥시멈 중수청에 넘어오는 검찰수사관은 3000명 정도밖에 되지 않는다고 생각합니다. 그러면 나머지 최대 5000명의 검찰수사관은 어떻게 되는 것입니까? 이들이 금방 수사업무에서 기소업무로 그 역할이 바뀌는 것입니까? 제가 알기로 지금의 검찰수사관들 중에서 기소업무에 관여하고 있는 사람들은 극소수라고 생각을 합니다.

국민 여러분, 한번 생각해 보시기 바랍니다.

보완수사권이라는 불씨를 살려 두고 거기에다가 영장 독점 청구권이 있고 기소 독점권이 있는데 여기에 만약에 5000명의 검찰수사관이 그대로 공소청에 남아 있다면 어떻게 되겠습니까? 저는 매우 우려스럽다고 생각을 합니다. 그래서 저는 보완수사권이라는 그 불씨를 마지막 한 톨까지 다 꺼트려야 한다고 생각을 합니다.

어떤 분들께서는 ‘수사개시권이 없어진 마당에 보완수사권만으로 무슨 일을 할 수 있겠느냐?’ 이렇게 반문하는 분들이 계십니다. 그러나 여러분, 윤석열 정권하의 모 법무부장관은 ‘등’이라는 글자 한 자를 확대 해석해서 수사권을 무한대로 팽창시켰습니다. 검찰은 그런 조직입니다.

한동훈 당시 법무부장관은 국회가 검찰청법을 개정하여 검찰의 직접수사 범위를 기존의 6대 범죄에서 ‘부패·경제범죄 등’으로 축소 한정된 입법 취지를 법률보다 하위에 있는 시행령, 그 제목이 ‘검사의 수사개시 범죄에 관한 규정’입니다. 법률로 규정한 수사 범위를 하위 시행령으로 무력화시키고 수사 범위를 대폭 확대했습니다. 마약범죄, 조폭범죄를 민생경제를 침해하는 범죄라는 논리로 경제범죄로 재분류했습니다. 여러분 마약범죄, 조폭범죄가 민생범죄라고 생각하십니까? 전세사기 같은, 보이스피싱 같은 범죄가 전형적인 민생범죄 아니겠습니까?

여러분, 그리고 직권남용, 직무유기 등 공직자범죄를 부패행위의 일종으로 묶어서 검찰 직접수사 대상에 편입시켰습니다. 여기 공무원 출신도 계실 텐데요. 직권남용과 직무유기에 금품수수가 들어간다고 보고 있습니까? 공무원의 직무에 관한 범죄입니다. 그런데 이 범죄를 뇌물수수와 같은 부패범죄로 같이 묶어서 검찰의 직접수사 대상에 다시 편입시켰습니다.

무고와 위증, 이런 범죄는 사법질서를 저해하는 범죄입니다. 그런데 그 법을 한동훈 장관은 중요 범죄로 해석해서 수사권을 복원시켰습니다. 무고와 위증이 검찰이 직접수사권을 행사해서 수사해야 할 중요 범죄인가? 저는 무고와 위증 같은, 특히 위증 같은 범죄는 정치인들 수사에 악용될 수 있다고 생각을 합니다. 야당 탄압과 정적 제거를 목적으로 한 수사권의 복원이 아니었나 저는 매우 의심하고 있습니다. 입법부가 법률 개정을 통해서 제한한 검사의 수사 권한을 행정부의 하위 규정인 시행령으로 무력화한 시행령

쿠데타이자 헌법상 삼권분립 위반이라는 비판이 비등하고 있습니다.

마지막으로는 수사준칙 개정을 통해서 직접 보완수사권을 복원시키고 재수사권을 강화 하였습니다.

2023년 10월 검경수사권 조정의 핵심이었던 보완수사는 경찰이 전담한다는 원칙을 대 통령령인 수사준칙 개정을 통해서 폐지했습니다. 검찰이 경찰 송치 사건에 대해 사법경 찰관에게 보완수사를 요구하는 대신 검사가 직접 보완수사를 맡아서 진행한다. 경찰이 불송치한 사건에 대해서 검찰이 다시 재수사를 요청했으나 경찰의 이행이 미흡하다고 검 사가 판단할 경우 사건을 검찰로 직접 송치받아 수사와 기소를 마무리할 수 있도록 변경 했습니다. 저는 이러한 검찰수사권의 무한 확장이 국민들의 권익을 보호하기 위한 것이 라기보다는 정치인 수사, 정적 제거, 야당 탄압을 위해서 우회적 직접수사, 별건 수사를 벌일 수 있는 제도적 통로를 다시 확보한 것이 아닌가 강하게 의심하고 있습니다.

보완수사권은 폐지돼야 마땅합니다.

여러분, 그러면 지금 이 시점에서 주요 선진국에서는 수사를 어떻게 행하고 있는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다.

조금 전에 존경하는 박형수 의원께서 미국, 영국, 독일, 일본의 사례를 거론했기 때문 에 저도 그 네 나라의 사례를 중심으로 그러면 도대체 선진 주요 국가에서는 기소와 수 사를 어떻게 하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다.

첫째, 미국은 수사기관과 기소기관의 완전한 분리입니다. 기소도 시민적 통제를 받고 있습니다. 연방과 각 주의 모든 범죄 수사는 전문 수사기관이 담당합니다. 미국에는 특별 사법경찰관이 많습니다. FBI 외에도 DEA, ATF, 시크릿서비스 등등이 마약과 총기, 알 코올, 담배 그리고 위조지폐 같은 범죄를 담당하는데, 특별사법경찰기관이 많습니다.

검사는 사건을 소추하고 공소를 유지하는 법률 당사자의 역할에 집중한다. 일부 주 검 찰청에 수사관이 소속된 경우는 있다고 합니다. 그러나 이것은 검사의公所 유지 지원을 위한 보조 인력이자 검사가 일반 경찰조직에 대해서 수사지휘권이나 수사 독점권을 가지 지는 않습니다.

그리고 미국에서 검사와 경찰관의 관계는 대등한 협력 관계입니다. 연방 형사소송규칙 및 주 법제상 검사는 수사관의 상급자가 아니라 인사명령 권한이 없습니다. 증거의 법률 적 입증 가능성에 대하여 자문 및 협의를 하는 대등적 관계입니다. 형사사법의 대원칙은 수사를 주도한 자가 기소까지 판단하게 되면 확증편향에 빠져 억울한 피해자를 양산한 다는 원칙을 견지하고 있습니다. 그래서 수사와 소추의 한 기관 집중을 방지하고 있습니다. 그러면서도 Grand jury(대배심)을 통해서 시민들이 기소에 관여하고 있습니다. 연방 수 정헌법 제5조에 따라서 연방 형사절차에서 무작위로 추출된 시민들로 구성된 대배심의 승인을 얻어야만 형사 소추가 가능합니다.

그다음 영국의 사례를 보도록 하겠습니다.

저는 2006년 2월부터 2008년 8월까지, 우리 김건 의원님은 대사를 하셨지만, 주영대사 관에 경찰영사로 근무한 적이 있습니다. 주경야독으로 낮에는 대사관 일을 하면서 밤에 는 영국의 발전된 형사사법제도를 공부하기 위해서 대학원에서 MA 자격도 취득을 했습 니다. 그때 공부한 내용입니다.

영국 경찰 특히 런던경시청은 1829년 당시의 내무부장관이던 로버트 필 경에 의해서

창설되었습니다. 근대 경찰의 효시로 평가되고 있습니다. 이때 로버트 필이 런던 경찰을 창시하면서 견지한 몇 가지 기본 원칙이 있습니다. 그것은 경찰은 군도 아니고 정보기관도 아니고 국민을 보호하기 위한 법 집행기관이라는 대원칙이었습니다. 이 원칙에 따라서 파생되는 몇 가지 원칙이 있었습니다.

첫째, 경찰은 군인이 아니므로 원칙적으로 무기를 휴대하지 않는다. 그래서 영국 경찰의 비무장 원칙이 이때부터 정립이 되었습니다.

그러나 지금은 영국이 테러의 위협으로부터 심각하게 위협받는 국가이기 때문에 영국 경찰도 총기를 휴대하는 사람들이 있습니다. 제가 알기에 영국 경찰은 20% 정도만 총기를 휴대하는데 영국 경찰의 순찰차량을 보면 총기 무장 경찰관이 탄 순찰차는 그 바탕색에 빨간 색깔이 들어가 있습니다. 그렇지 않은 색깔은 제가 기억하기로 노란색과 파랑색의 연합이었던 것 같은데 빨간색이 들어간, 또 특별한 글자도 있었던 것 같은데 아무튼 영국 경찰은 전 경찰의 20% 정도만 무장하고 있다. 그리고 지금도 국민들에게 여론조사를 해 보면 영국 시민들은 영국 경찰이 무장하는 것을 원치 않습니다.

두 번째 원칙, 계급을 군과 달리했습니다.

군은 커널(Colonel), 제너럴(general) 이렇지요. 그러나 경찰은 새로운 계급을 만들었습니다. 순경은 컨스터블(constable), 경위는 인스펙터(inspector), 중간 간부인 경정 계급은 슈퍼인텐던트(superintendent) 그리고 제너럴에 해당하는 계급은 커미셔너(commissioner)라는 계급을 창설했습니다. 이것은 영국 경찰이 군과 구별된다는 원칙입니다. 그리고 정보기관과 구별하기 위해서 정복을 착용하는 것을 원칙으로 했습니다.

그리고 외국 경찰은 과거 우리나라 경찰처럼 동네북도 아니고 그리고 지금의 미국 경찰처럼 위압적이지도 않습니다. 제가 영국에서 근무하던 시절 밤늦게 귀가할 때 역에서 집까지 15분 정도 걸어야 했습니다. 그때 저 어두움 속에서 키 큰 경찰관이 바비(bobby)라는 그 모자를 쓰고 저한테 다가오면서 'Hello, sir' 이렇게 말하면, 인사를 하면 저는 웬지 안도감과 함께 친근감을 느끼곤 했습니다.

영국 경찰은 수사와 소추를 모두 전담했습니다. 검찰이 창설된 1985년 이전까지는 경찰관이 소추와 수사를 모두 담당했습니다. 제가 2006년도에 영국대사관에 근무할 당시 나이 드신 고참 경위급들은 저에게 그런 경험을 직접 이야기해 준 적이 있습니다.

수사와 소추를, 기소를 같이 전담하다 보니 지금의 검찰과 같은 부작용이 생겨났습니다. 무리하게 자백을 강요하고 증거를 조작해서 대형 사법 파동이 일었습니다. 길퍼드 4인, 버밍엄 6인 사건들이 잇따라 발생했습니다. 길퍼드와 버밍엄은 모두 영국 도시 지명입니다.

1974년 길퍼드 4인 사건이 발생했습니다. 1974년 펄 폭탄 테러 사건 당시—호프집이지요—경찰이 무고한 시민 4명에게 고문과 폭행과 협박을 가해서 거짓 자백을 강요하고 이들의 무죄를 입증할 결정적인 알리바이 증거를 은폐함으로써 이 4명이 모두 15년 이상 억울한 옥살이를 했습니다.

역시 같은 1974년 버밍엄 6인 사건이 벌어졌습니다. 역시 펄 폭탄 사건 직후에 경찰이 피의자 6명을 가둬 두고 가혹행위와 불안정한 감정을 통해서 허위 자백을 유도하고 이들 6명이 모두 옥살이를 하다가 16년 후에야 무죄로 석방된 대형 수사농단 사건입니다.

이러한 결과가 있게 되자 1981년 왕립위원회인 필립스 커미션(Phillips Commission)은

보고서를 제출합니다. 그 보고서의 핵심 내용은 ‘수사를 담당한 기관이 기소 여부까지 결정하는 구조야말로 사법 오판과 인권침해의 근본이다’ 이렇게 적고 있습니다. ‘수사기관과 소추기관은 조직적·기능적으로 엄격히 분리되어야 한다’ 이렇게도 말하고 있습니다. ‘수사기관과 기소기관은 기능적으로뿐만 아니고 조직적으로 분리돼야 한다’ 이것이 제가 중수청을 법무부에서 떼어 행안부에 두어야 한다는 논리적 근거였습니다.

이 결과 1985년 범죄소추법과 왕립검찰청이 신설이 됐습니다. 경찰로부터 기소권을 분리하여 크라운 프로시큐션 서비스(Crown Prosecution Service), 즉 영국 검찰이 탄생했습니다.

영국 검사는 경찰에 대한 수사지휘권이나 직무명령권이 없으며 경찰이 독립적으로 수사해 넘긴 사건에 대해 객관적인 사법 기준 및 공익성을 적용해서 공소 제기 여부만 판단하고 공소유지만 하고 있습니다. 영국 검사는 사법적 파수꾼의 역할만 합니다. 검사는 수사를 이끄는 지휘관이 아니라 경찰 수사의 법적 완성도를 객관적으로 검증하고 억울한 피의자를 구제하는 사법적 통제자의 역할만 수행합니다.

다음은 대륙법계인 독일과 일본의 검찰을 한번 보겠습니다.

독일 형사소송법 제160조 이하에서는 검찰을 관념적으로는 수사 절차의 주재자라고 칭하고 있습니다. 그러나 이것은 독일 검찰이 실무상 수사를 직접 집행한다는 의미가 아니라 법률적 적법성의 통제자이고 공소제기 주체자로서 학술적·교리적 지위를 뜻한다고 해석되고 있습니다.

실무 현황을 보면 독일 경찰 폴리차이(polizei)는 형사사건의 대부분을 독자적으로 인지수사 처리하고 검사는 송치된 수사기록을 바탕으로 공소장을 작성하고 법정에서 공소를 유지하고 불기소 결정을 하는 사법적 판단에 집중을 하고 있습니다. 그리고 독일 검찰청 내부에는 직접수사 인프라가 매우 제한적이다. 따라서 수사는 대부분 경찰에 의존하고 있습니다.

일본 검찰은 미국, 영국 또는 독일 검찰보다는 직접수사를 더 많이 행하고 있는 것 같습니다. 그러나 일본에서도 일차적 수사 주체는 경찰입니다. 일본 형사소송법 제189조 2항에 따라 경찰이 일차적 수사권을 담당하며 검사는 사건 송치 후 보충적, 2차적 수사를 진행한다고 규정하고 있습니다.

그러나 일본 경찰도 현재에 들어오면서 많은 문제를 내포하고 있습니다. 특수부에 직접수사가 폭주되고 있다 보니까 그 부작용이 많이 나타나고 있습니다.

첫 번째가 2010년 오사카지검 증거조작 사태입니다.

2010년 우편할인제도 관련 허위공문서 작성 혐의 사건을 수사하고 있던 오사카지검 특수부 검사 마에다 마쓰 씨가 피해자인 보건복지노동성 국장인 무라키 아쓰코의 무죄를 입증할 결정적인 플로피디스크 데이터의 수정 시각을 직접 자신이 조작했다. 이 사건으로 무라키 국장은 무죄를 선고받았고 검찰총장이 사퇴하고 담당 검사가 구속되는 참사가 발생했습니다.

그런데 이보다 더 큰 사건도 있었습니다.

참고가 될 만한 우리나라와 일본 검찰과 관련된 의미 있는 칼럼 하나를 소개하겠습니다.

PPT 띄워 주십시오.

제목은 ‘가혹한 검찰은 호랑이보다 무섭다’입니다. 여기에 나오는 용어가 극장식 수사, 트럭 수사라는 말이 나옵니다. 극장식 수사는 영화를 상영하듯이 수사 전 과정을 언론에 다그 그대로 생생하게 노출시킴으로써 자신들의 수사 방향으로 이끌어 간다, 자신들에게 유리한 방향으로 이끌어 간다 이런 뜻이고요. 트럭 기소는 수사 서류가 한 트럭이다 이런 말입니다.

제가 한번 읽어 보도록 하겠습니다.

일본 검찰 특수부는 한동안 명성이 자자했다. 1970년대 후반 록히드 스캔들 수사로 살아 있는 권력이던 다나카 가쿠에이 전 총리를 법정에 세운 도쿄지검 특수부의 수사 비화를 엮은 책이 우리나라에도 소개됐다. 일본 언론 특유의 과장 어법이 조금 섞여 있겠지만 법조 취재 기자 출신인 저자는 도쿄지검 특수부에 최강의 수사집단이라는 수식어를 붙였다. 수사를 지휘한 이토 시게키 당시 검사총장의 모토—우리나라로 치면 검찰총장입니다—이 사람의 모토는 거약을 잡들게 하지 말라. 이때의 거약 체결은 한국 검사는 물론 정치인들이 여전히 즐겨 쓰는 말 가운데 하나다.

그런데 일본 언론은 더 이상 최강의 수사집단 특수부를 이야기하지 않는다. 10년 전 또 다른 법조 기자가 쓴 책 제목이 특수부의 붕괴였다. 이제 특수부가 붕괴하는 겁니다.

저자는 수사 배테랑들의 입을 빌려 특수부 신화 붕괴의 현장을 전했다. 언론에 정보를 흘려 여론을 조작하는 극장식 수사에 골몰한다. 여기 극장식 수사라는 말이 나옵니다.

정보의 이면을 꿰뚫어 보지 못하는 아마추어리즘, 수사의 고수는 사라지고 추정과 의심을 버무려 사건을 짜 맞추기만 한다.

책이 나오고 몇 해 뒤에 오사카지검 특수부에서 터진 증거조작 사건—제가 조금 전에 이야기한 이 사건을 말합니다—도쿄지검 특수부의 카를로스 곤 닛산 CEO 수사 때 불거진 인질 사범 논란까지, 특수부의 추락은 끝이 없다.

그다음 내용은 생략하겠습니다.

일본 검찰의 화양연화 시절을 열었던 록히드 사건 주임검사 요시나가 유스케, 이분이 나중에 검사총장을 역임했다고 합니다. 이분이 하신 말씀은 ‘검찰은 도랑에 고인 오물을 청소할 뿐 그곳에 맑은 물이 흐르게 할 수는 없다’, ‘검찰은 도랑에 고인 오물을 청소할 수 있을 뿐 그곳에 맑은 물이 흐르게 할 수는 없다’라는 말을 남겼습니다.

민주주의의 존속을 가능케 하는 핵심 규범 중의 하나가 제도적 자제라고 합니다. 수사권 행사의 요체는 절제라는 것을 일깨워 주는 말입니다. 주호영 의원께서 말씀하신 세불가사진(勢不可使盡), 세력이 있으나 권한은 절제해야 한다 이 말과도 상통하는 것 같습니다.

실력은 아마추어이면서 절제할 줄 모르고 권한을 남용하는 수사기관은 호랑이보다 더 무섭다라는 말로 이 글은 끝을 맺고 있습니다.

이를 계기로 검찰의 자의적 수사권의 위험성이 세상에 알려지게 되었습니다. 이를 계기로 조사 과정에 대한 영상녹화와 수사 통제 장치가 대폭 강화되었다고 합니다. 그중의 한 사례가 검찰심의위원회의 강제기소입니다.

제가 생각할 때 이 검찰심의회는 검찰의 수사심의위원회 또는 경찰의 수사심의위원회와 같다고 볼 수 있는데요. 무작위 선출된 일반 시민 11명으로 구성된 검찰심의회가 검사의 불기소처분에 대해서 2회 이상 기소 의견을 내릴 경우 법원이 지명한 지정 변호사

를 통해 강제 기소할 수 있는 권한을 부여했습니다. 2009년에 이 법이 개정되었다고 합니다.

그러나 우리나라의 수사심의위원회는 이러한 기속력이 없어서 실효성이 없는 것인데요. 저도 이것 관련해 가지고 경찰수사심의위원회를 법률로 법정화하는 법안을 제출했다는 말씀을 드리고 상세 내용은 나중에 말씀드리겠습니다.

이러이러한 이유, 검찰의 수많은 보완수사권 남용 사례 그리고 외국의 법제도 이런 것을 볼 때 수사과 기소를 분리하는 것은 시대적 조류이고 세계적인 추세이다. 그래서 보완수사권은 한 톨도 남김없이 다 폐지해야 된다. 왜? 검찰은 언제든지 다시 보완수사권을 빌미로, 불씨로 해서 모든 수사권을 전면적으로 부활시킬 가능성이 있다. 이런 전제에서 저는 보완수사권의 전면적 폐지를 주장하고 있습니다.

그러나 저 역시 한편으로 이번 형소법 개정으로 보완수사권을 전면 박탈하는 데 대한 국민들의 우려를 잘 알고 있습니다. 경찰 출신인 제가 왜 그것을 모르겠습니까? 장윤기 사건으로 인해서 그 우려는 더욱 커졌습니다. 그래서 저희 더불어민주당 많은 의원들께서도 걱정을 하십니다. 특히 여성, 장애인 등 사회적 약자에 대한 피해를 많이 우려하고 계십니다.

그래서 홍기원 의원님 같은 경우에 법안을 내셨고 대안을 제시했습니다. 역시 서로 토론하고 논쟁하는 것이 민주주의의 장점인 것 같습니다. 이러한 토론과 논쟁을 통해서, 치열한 논쟁을 통해서 그 덕분에 국민들이 우려하는 많은 부분들이 해소되었다고 저는 생각하고 있습니다.

앞서 존경하는 박형수 의원님, 검찰 출신이지요. 박형수 의원님께서 말씀하셨다시피 누군가 경찰 수사를 한 번 더 들여다보고 잘못된 부분을 시정할 수 있다면 그것은 국민을 위해서 좋은 일입니다. 이제는 공소청 검사들이 그 일을 담당해야 합니다. 당연한 이야기지만 이 일을 하기 위해서는 권한이 필요합니다. 일을 하기 위해서는 권한이 필요합니다, 그 일을 하는 사람에게 권한을 주는 것이 이재명 정부의 철학입니다.

그러나 그 권한이 수사권이 되어서는 안 된다는 것이 저의 확고한 생각입니다. 검찰이 보완수사권을 통해 저질렀던 수많은 폐악을 생각할 때 검찰에 어떤 형태로든지 직접수사권을 주어서는 안 된다는 것이 저와 더불어민주당의 결론입니다.

그러나 국민 권익 보호를 위해서는 여러 가지 장치들이 필요합니다. 이번에 저희 민주당에서 치열한 논쟁을 통해서 그리고 많은 국민들이 우려하는 부분을 반영해서 여러 가지 제도적 장치를 마련했습니다.

그중에 첫 번째는 보완수사요구권과 채수사요구권의 실효성 보장입니다.

많은 검사들이 그리고 많은 국민들이 보완수사요구권과 채수사요구권의 실효성에 대해서 의문을 제기하고 있습니다. 그래서 보완수사요구권과 채수사요구권의 실효성 보장이 매우 중요합니다.

형소법 개정안은 검사의 보완수사 요구가 단순한 지시에 그치지 않고 신속하고 실질적으로 이행하도록 구체적인 절차와 제재 수단을 마련했습니다. 기존의 송치 사건뿐만 아니라 시정조치 요구 등에 따라 송치된 사건에 대해서도 보완수사를 요구할 수 있도록 사유가 추가되었습니다.

검사가 보완수사를 요구할 때 형사사법정보시스템의 사건번호를 그대로 유지하도록 한

다 이것이 굉장히 중요합니다. 사건의 동일성을 유지한다. 사건번호를 그대로 유지할 수 있도록 한다. 그래서 보완수사 이행 여부를 철저히 관리할 수 있도록 했다. 사건번호가 동일하게 유지된다는 것은 관리 가능성을 크게 한다는 것입니다.

구체적인 이행 기한과 기한 연장을 명시했습니다.

사법경찰관은 요구를 받은 날로부터 1개월 내에 보완수사를 충실히 이행하고 결과를 통보해야 합니다. 보완수사 결과를 포함한 수사 결과와 사건기록을 검사에게 송부해야 합니다. 상당한 이유가 있을 경우에 사법경찰관의 신청이나 직권으로 한 달의 범위 내에서 보완수사 기간을 연장할 수 있다. 따라서 보완수사 기간은 아무리 늦어도 두 달을 초과할 수 없다. 그래서 저번에 여러 가지 사건을 통해 본 바와 같이 3년이나 사건을 서로 핑퐁하다가 생긴 어느 피해자의 죽음과 같은 참혹한 결과를 방지할 수 있을 것이다 이렇게 생각을 합니다.

이보다 더 중요한 것이 있습니다. 해당 사법경찰관이 걱정된 보완수사를 할 것으로 기대하기 어려운 경우 검사는 해당 사법경찰관 소속의 상급 수사관서나 전혀 다른 수사기관—이 경우에는 중수청을 말합니다—중수청을 직접 지정하고 보완수사를 요구할 수 있는 강력한 우회 수단을 갖추었습니다. 저는 이게 가장 중요한 실효성 확보 수단이라고 생각을 합니다.

거기에다 더하여 정당한 요구 없이, 정당한 이유 없이 검찰의 보완수사요구에 따르지 않으면 각급 공소청의 장이 해당 수사기관의 장에게 사법경찰관의 징계를 요구할 수 있습니다.

그다음으로 재수사요구권의 실효성 확보입니다. 경찰 간부 출신인 제가 최근에 가장 많이 받는 민원이 재수사와 관련된 것입니다. 그래서 재수사요구권의 실효성을 확보하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다.

첫째, 검사는 관계서류를 송부받은 날로부터 3개월 이내에 재수사를 요구해야 합니다. 검사가 사건을 1년, 2년 동안 붙잡아 놓을 수 없습니다. 새로운 증거 발견 등 예외적인 사유가 있으면 3개월 후에도 가능합니다. 그리고 재수사요구 사실을, 검사가 재수사를 요구했다는 사실을 사건관계인, 고소인 등에게 반드시 통지해야 합니다.

사법경찰관은 요구를 받은 날로부터 3개월 이내에 재수사를 마쳐야 합니다. 재수사 결과 혐의가 인정된 경우에는 반드시 검사에게 사건을 송치해야 합니다. 재수사 후에도 계속 송치하지 않기로 통보할 경우 사법경찰관은 모든 관계서류와 증거물을 검사에게 송부해야 합니다. 검사는 이를 검토하여 필요한 경우 통보받은 날로부터 1개월 내에 다시 재수사요구를 한 번 더 할 수 있습니다.

그리고 보완수사와 마찬가지로 걱정된 재수사를 기대하기 어려운 경우 상급 수사관서 또는 다른 수사기관, 특히 중수청을 지정하여 재수사요구를 할 수 있습니다.

저는 이것이 굉장히 실효적일 것으로 판단하고 있습니다. 사실 사법경찰관이 자신이 맡은 사건을 불송치할 경우에 검찰이 다시 재수사요구를 한다고 해서 그 결론을 바꿀 가능성은 매우 낮습니다. 즉 불송치할 사건을 송치할 그 가능성은 매우 낮습니다.

그러나 수사관서를 상급 경찰관서로 할 경우, 다시 말해서 강남경찰서에서 불송치한 사건에 대해서 검사가 서울지방경찰청에 재수사를 요구하거나 중수청 서울지청에 수사를 요구할 경우에는 문제가 완전히 달라집니다. 중수청에도 재수사 전담기구를 두듯이 제

생각에는 지방경찰청에도 재수사 전담기관을 두는 것이 필요하다고 생각을 합니다.

또 정당한 이유 없이 재수사요구에 따르지 않으면 각급 공소청의 장이 해당 수사기관의 장에게 사법경찰관의 직무배제나 징계를 요구할 수 있습니다. 그리고 검사의 시정조치 요구가 이행되지 않았을 경우 사법경찰관에게 사건 송치를 요구하는 것뿐 아니라 다른 수사기관으로의 이송도 요구할 수 있도록 정비되었습니다.

다음, 국민들이 많이 우려하시는 사회적 약자 피해 보호를 위한 부분, 이 부분은 재정신청 범위도 확대되고 법원 관할도 바뀌고 하는 등으로 피해자 보호에 여러 가지 장치를 두었지만 보완수사권과 관련해서도 형사소송법 개정안에서는 아동학대, 가정폭력, 성폭력, 아동성범죄, 스토킹, 장애인학대, 노인학대 등 7개 범죄에 대해서는 검찰에 전건송치를 허용하고 중수청에 7대 범죄에 대한 보완, 범죄를 전담하는 부서를 신속 신설키로…… 이 부분은 형사소송법이 아니고 개별법을 개정해야 되는 문제이기 때문에 형사소송법이 개정되고 난 이후에는 이러한 방향으로 법 개정을 할 것입니다.

세 번째, 사실확인권의 부여입니다. 사건관계인의 의견을 청취하고 공무소에 대한 전산 조회 등을 할 수 있는 권한을 말합니다. 형사소송법 개정안 제245조의13에 규정돼 있습니다.

검사는 공소제기 여부의 결정, 재수사요구 여부의 결정 및 공소유지에 필요한 때에는 사건관계인, 전문가 또는 사법경찰관으로부터 의견을 청취하거나 의견서 등 관련 자료를 제출받는 방법으로 사건관계를 확인할 수 있다.

고소인 등은 검사에게 면담을 신청하여 의견진술을 할 수 있다. 이 경우 검사는 사실관계 확인의 필요성을 검토하여 해당 신청의 수리 여부를 결정할 수 있다.

그러나 검사는 제1항에 따른 사실관계 확인 및 제2항에 따른 고소인 등의 면담을 통해 취득한 진술·자료를 재판에서 사용할 수 없다, 이것은 정식 수사가 아니기 때문에 그렇습니다.

4항, 검사는 송치된 사건의 처리를 위하여 필요한 경우 수사기관, 재판기관, 수용기관 등 공무소에 대하여 전산 조회 또는 공문 발송 등의 방법으로 관련된 내용을 조회하거나 송부받아 기록에 편철할 수 있다.

이러한 권한을 통해서 검찰은 공소제기와 유지에 필요한, 특히 공소제기에 필요한 여러 가지 권한을 행사할 수가 있습니다.

마지막으로 저는 대립적 검경 관계를 협력적 검경 관계로 전환시켜야 된다고 생각합니다. 이 사항은 지금 개정 형소법 안에는 충분하게 담겨 있지 않습니다. 물론 검사와 사법경찰관의 상호 협력 의무를 명시하는 조항은 있습니다. 그러나 대립적인 검경 관계를 협력적인 검경 관계로 전환시키고 그 관계를 제도화시키고 정착시켜야 된다 그리고 관련된 법 규정을 마련해야 된다, 저는 이렇게 생각하고 있습니다.

이것이 저는 앞선 세 가지 장치보다 보완수사권 폐지 시에 국민의 권리를 보호할 수 있는 더 근원적인 조치라고 생각합니다. 수사 초기부터 경찰과 검사가 머리를 맞대고 사건에 대해서 상의하고 증거 문제와 향후 기소방안을 숙의한다면 지금 우리가 우려하는, 시민들이 우려하는 많은 문제가 해소될 수 있다고 생각합니다. 그러나 우리나라는 오랫동안 검경 관계가 대립적·갈등적 성격을 지녀 왔습니다.

최근에 형사소송법이 개정되어서 검사의 수사지휘권이 폐지되기 전에는 검사가 수사의

주체자였고 경찰은 검사의 수사지휘권에 복종하여야 했습니다, 복종하여야 했습니다. 이런 상태에서 긍정적이고 건설적인 협력관계가 형성될 가능성은 애초부터 없었습니다.

그리고 검찰과 경찰의 관계가 성립되는 것도 분위기가 이렇다 보니 송치하거나 불송치한 경우로 일단 사건 처리가 일단락된 이후였습니다. 그러나 사건 수사가 송치하거나 불송치해서 일단락된 경우에 애초부터 잘못된 수사를 나중에 바로잡는 것은 여러모로 어렵다고 보는 것이 타당할 것 같습니다.

자, 이러한 협력적·건설적·긍정적 검경 관계를 저는 제가 근무했던 영국에서 발견했습니다. 제가 경찰 형사로 근무했던 영국에서는 중심지 경찰서, 영국에서는 이것을 버로우(borough)급 경찰서라고 부릅니다. 한인들이 밀집해 사는 킹스톤이라는 도시가 있는데 그 킹스톤 경찰서가 버로우급……

버로우라는 것은 우리나라의 시 또는 군에 해당하는 행정 용어인데요. 킹스톤 버로우 폴리스 스테이션(Kingston Borough Police Station)에 검사가 한 분 파견되어 있었습니다. 이 검사는 경찰관과 소통하면서 공소제기와 유지를 위한 법률적인 자문을 제공합니다. 영국과 미국 등 주요국 검사는 수사권이 없지만 이러한 방식으로 경찰수사 사건의 공소제기와 공소유지에 문제가 없도록 하고 있습니다. 우리나라도 이제부터 경찰과 검사가 사건 초기 단계에서부터 머리를 맞대고 서로 협력할 수 있도록 그런 구조를 만들어 내야 합니다.

검사와 사법경찰관은 수사에 관하여 협력하여야 한다는 형소법 조항이 이미 있기 때문에 근거는 마련되어 있습니다. 이 근거를 더욱 확장하여 검사와 사법경찰관의 협력 의무를 구체화시키고 법제화해야 합니다.

첫째, 전국의 검찰관서와 경찰관서 간 검경 수사협의체 구성을 법제화해야 합니다. 둘째, 협의 대상 사건도 법으로 정해야 합니다. 구속영장 신청 사건, 공소시효 임박 사건, 사회적 약자 피해 사건 등이 그 우선 대상이 될 것입니다. 구체적인 협의 내용도 범죄 유형별로 경찰이 자주 범하는 법률 적용 조항 등 정형화할 필요가 있습니다. 이런 법률도 발의를 준비해야 할 것 같습니다.

저는 이렇게 사건 초기부터 검사와 경찰관이 유기적으로 소통하고 협력한다면 지금 국민들이 걱정하는 많은 부분이 해소될 것이라고 기대합니다. 검찰과 경찰이 어떤 관계를 유지하느냐에 따라서 형사사법 정의의 실현과 국민권의 보호에 지대한 영향을 끼친다는 것이 저의 소신입니다.

지금 이제 2시로 들어가고 있는데요. 조금 졸립기도 하고 그래서 선진국의 검경 관계와, 특히 미국의 검경 관계와 대한민국의 검경 관계가 어떻게 다른지를 매우 의미 있게 관찰해 볼 수 있는 우리나라 영화 한 편 그리고 미국 할리우드 영화 한 편을 한번 소개하도록 하겠습니다. 픽션이라고 해서 현실과 아주 동떨어진 것은 아닙니다. 제가 오늘 소개하는 두 작품 모두 작품성과 대중성을 동시에 인정받은 영화입니다. 상당 부분 현실을 묘사한다고 생각합니다.

첫 번째 영화는 ‘부당거래’입니다. 검사와 경찰의 불평등한 갈등적 구조가 가져온 결과가 어떤지를 나타내는 영화입니다. 기형적 검경의 종속관계와 검찰의 권력 사유화의 극치를 보여 주는 작품입니다. 이 사건에서는 연쇄살인 사건 수사 과정에서 대국민용 가짜 피의자를 내세웁니다. 그리고 이 과정에서 류승범이 주양 검사로 그리고 경찰관이 최철

기, 황정민 배우가 나옵니다. 이 검사와 경찰관이 은밀하게 거래하고 협박하고 스폰서의 비리를 덮어 두는 등 권력남용의 극단적인 단면을 형상화했습니다.

이 영화에서 우리는 수사지휘권과 영장청구권, 기소독점권이라는 3개의 독점적인 권한을 가진 검사가 현장 수사를 담당하고 있는 경찰을 압박해서 어떻게 하는지를 보여 주고 있습니다. 경찰은 사법적 독립성을 잃고 검사의 사적이익이나 비리를 수호하는 하수인으로 전락할 수밖에 없는 비대칭적인 구조를 묘사하고 있습니다.

저 장면에서도 검사는 이렇게 팔을 어디에 걸치고 있고 검사는, 열중쉬어를 하고 있는 그런 장면이 보입니다. 견제와 균형의 부재가 초래하는 사법 부패, 검사는 경찰의 약점을 틀어쥐고 자의적으로 수사를 통제하며 경찰은 자신의 실적과 신분보장을 위해서 법적 절차를 무시한 강압수사나 증거조작의 유혹에 손쉽게 노출됨을 묘사하고 있습니다. 검사 본연의 비리나 스폰서 관련 사건은 셀프 불기소와 무단 덮기로 완벽히 방어하면서 자신에게 저항하는 경찰수사관의 약점을 찾아 조종하는 기형적 사법 실태를 고발하고 있습니다.

이 영화에서 우리가 영화이기는 하지만 시사점을 찾을 수 있습니다. 수사를 담당하는 기관과 기소를 판단하는 기관이 권력적 사다리 관계, 즉 상하 종속 관계에 놓여 있을 때 수사 과정의 오류나 비리는 내부에서 자정되지 못하고 외부 통제는 불능에 빠진다. 그래서 상하 종속에서 대등한 견제 관계로 전환시킬 필요가 있습니다. 검사가 상급자로서 경찰을 지휘·조종하는 구조를 탈피하여 경찰은 독립적 수사 주체로서 수사 결과에 책임을 지고 검사는 제삼자적 위치에서 객관적인 법률의 적법성만 검증하는 대등한 사법적 견제 모델로 전환돼야지 사법의 신뢰 회복이 가능하다. 한 기관이 영장청구와 기소 여부를 모두 독점할 경우 표적수사와 정치적 거래의 수단으로 전락한다는 것을 정확하게 우리에게 반면교사로 보여 주고 있습니다.

다음에는 할리우드 영화 ‘다크 나이트’입니다. 이 영화는 ‘부당거래’와는 완전히 반대되는 내용을 다루고 있습니다. 수사와 기소의 기능적 분업을 다루고 있습니다. 고담시의 신임 지방검사인 하비 덴트와 경찰 짐 고든 경위가 거대 범죄조직을 단죄하기 위해서 공조관계로 등장합니다. 경찰은 수사, 검사는 기소라는 역할 분담이 유지되면서도 하나의 조직범죄 사건을 위해서 서로 긴밀한 모습이 영화의 중요한 축입니다.

이때 하비 덴트 검사가 굉장히 유의미한 상징적인 발언을 합니다. 범인을 잡는 것은 경찰이고 나는 법정에서 이들의 유죄를 입증한다, ‘The police catch criminals, I convict them’이라고 말합니다. 조직범죄 처벌법을 활용해서 549명을 동시에 체포하고 소추하는 장면이 나옵니다. 하비 덴트는 법정에서 거대 마피아조직 전체를 엮어 낼 수 있는 정밀한 법리적인 틀인 조직범죄 처벌법을 동원하고 기소 대상 549명의 범죄 혐의를 완벽히 구성하는 공소장을 준비합니다. 경찰관 짐 고든은 검사의 법률적 가이드라인에 따라서 고담시 전역에서 동시다발적인 현장 급습과 피의자 체포, 신변 확보 등 물리적 수사를 신속하게 집행합니다.

이 장면은 하비 덴트 검사와 짐 고든 경위가 경찰청 옥상에서 또는 검찰청 사무실에서 비밀리에 만나서 사건 수사 방향을 논의하는 장면을 보여 주고 있습니다. 고든은 경찰 내부의 부패수사를 위해서 검찰의 기록 공유와 영장 협조를 요청하고 덴트는 경찰수사가 법적 테두리, 즉 적법절차를 벗어나 위법수사가 되지 않도록 법률적 자문과 엄격한 사법

적 검토 역할을 충실히 수행하고 있습니다.

검찰과 경찰은 명확하게 전문적인 역할을 분담합니다. 범죄 혐의를 추적하고 증거를 수집하며 피의자를 체포하는 일은 수사 전문인 경찰의 고유 영역임을 보여 주고 있습니다. 그에 반면 검사의 임무는 수사기관이 모아 온 증거를 객관적 법리기준으로 평가하여 법정에서 유죄 입증책임을 다하는 소추관임을 보여 줍니다. 검찰과 경찰은 어느 한쪽이 다른 한쪽의 상급자이거나 하수인이 아니라 사회정의 실현과 법치주의의 수호라는 공통적 목표를 위해서 각자의 영역에서 전문성을 발휘하며 협력하는 대등적·수평적 파트너임을 이 영화는 보여 주고 있습니다.

저는 이 두 편의 영화를 통해서 앞으로 우리나라의 검찰과 경찰 관계도 이 같은 대등적·수평적·협력적 관계로 재설정돼야지 국민의 권익 보호에 빈틈이 없는 형사사법 제도가 완성될 수 있다고 생각하고 후속 입법을 통해서 이를 법정화하고 제도화할 것을 제안하고 제가 그 선두에 서겠다는 말씀을 드리겠습니다.

자, 그러면 이번에는 보완수사권 폐지 시 제기되는 문제점과 이에 대한 대응 논리 또는 대응 방안에 대해서 한번 첫 번째 문제를 제기하고 그에 대한 답을 제공하는 형식으로, 문답식으로 제가 보완수사권 폐지에 대한 찬반 프로 앤드 콘(pro and con)을 한번 이야기해 보도록 하겠습니다.

먼저 보완수사권을 폐지하게 되면 범죄 대응력이 약화되고 수사 전문성이 저해된다는 주장이 있습니다. 검사의 보완수사권이 폐지되면 중대범죄 수사 노하우가 사장되어서 국가 전체의 범죄 대응 능력이 후퇴되었다는 주장입니다.

그러나 첫째, 수사의 완결성과 전문성은 검사의 직접 수사가 아닌 정교한 보완수사권으로 인해서 달성될 수 있다고 생각합니다. 수사의 완결성 그 핵심은 검사가 직접 뛰어 들어서 수사하는 것이 아닙니다. 법률전문가로서 검사는 객관적인 지위에서 수사 미진요소를 정확하게 적시하고 사법경찰관이 이를 충실히 이행하도록 하는 정교한 보완수사요구의 설정 및 협력 관계에 있습니다. 오히려 검사가 직접 보완수사에 뛰어드는 순간 사법적 통제자 및 객관적 관청으로서의 중립성을 잃고 수사의 당사자 및 확증편향에 빠지게 되어서 오판과 인권침해의 위험성이 극대화됩니다. 정치적 편향성을 가진 검사일 경우에는 그 위험성이 훨씬 더 배가되는 것을 우리는 충분히 봐 왔습니다.

둘째, 보완수사권 폐지로 인해서 국가 수사 역량의 저하를 이야기하고 있습니다. 그러나 검찰이 축적해 온 수사 노하우의 핵심은 검사와 수사관이 축적한 수사 노하우에 기반한 것입니다. 그러면 많은 검사들, 능력 있는 검사와 검찰수사관이 중수청으로 이전하면 됩니다. 수사를 하고 싶은데 왜 꼭 검찰청에 있어야 합니까? 수사를 하고 싶으면 엘리트 수사기관, 화이트칼라 전문 수사기관인 중수청에 가서 자신들의 역량을 마음껏 발휘할 수 있지 않습니까? 왜 꼭 기소권까지 권 검찰청이라는 조직에서만 그들의 수사 역량이 발휘되고 보완수사 역량이 발휘되는 것입니까? 수사를 하고 싶으면 중수청에 가서 본인들의 수사 역량을 발휘할 수 있을 것입니다.

저는 능력 있는 검사와 검찰수사관들이 많이 중수청으로 가야 한다고 봅니다. 또한 검사와 검찰수사관뿐만 아니고 경찰관들, 특별사법경찰관리 그리고 외부의 변호사, 로스쿨 출신 등 많은 전문인력들이 중수청에 가서 같이 근무를 해야 한다고 생각합니다. 중수청이라는 수사기관의 다양성이 높아질수록, 그 구성원의 다양성이 높아질수록 그 조직의

민주성이 확보될 수 있다고 저는 생각하고 있습니다.

그리고 사건 암장과 부실수사 위험 주장이 있습니다.

이들은 경찰의 불송치 결정권 및 단일 수사 구조하에서 사건이 은폐되고 암장되고 피해자 구제가 어려워진다고 주장합니다. 그러나 사건 암장의 진정한 원인은 검찰의 직접 보완수사권 오남용에 있다고 합니다. 검사가 직접 수사해야 경찰의 사건 은폐를 막을 수 있다고 주장합니다. 그러나 현실은 다릅니다. 경찰이 진실을 규명해 기소 의견으로 송치한 사건을 검찰이 직접 보완수사 권한을 악용해 장기미제 사건으로 방치하며 몽개거나 결론을 완전히 뒤집어 은폐해 온 사례들이 이미 존재합니다.

제가 이전에 설명해 드린 IDS홀딩스 1조 원대 사기 사건 및 정관 로비형 은폐 사건, 윤우진 전 용산세무서장 사건, 김학의 전 차관 성 접대 사건이 그 대표적인 예입니다. 피해자 보호는 공소권 본인의 통제권 및 절차적 권리 강화로 해결할 수 있습니다. 피해자 보호는 검찰의 직접 수사권 존치가 아니라 불송치 결정에 대한 이의신청권의 유지·확대, 수사기관 내 수사인권보호관 신설, 피해자의 절차 참여권 및 기록열람권 강화 등을 통해서 더욱 두텁게 보호할 수가 있습니다.

보완수사권을 폐지하면 수사 및 재판이 지연된다는 주장이 있습니다. 그러나 첫째, 수사 지연의 본질은 검사의 책임 회피성 사건 반려 관행에 상당 부분 그 책임이 있습니다.

사건 지연의 주요 원인은 검찰이 직접 수사나 주체적 처리를 피하면서 사건 전체를 경찰로 완전히 돌려보내는 결정 방식의 보완수사 요구를 남용하고 인력 지원을 배제해 온 관행 때문입니다. 검찰에도 이미 많은 수사인력이 있습니다. 그 많은 수사인력을 왜 활용하지 않고 경찰에 완전히 돌려보내는 것입니까? 그 대신 검사가 사건을 자신의 사건 관리 목록에 계속 보유하면서 미진한 부분만 추가 요청하는, 즉 추완 방식을 채택한다면 핑퐁 현상을 즉시 차단하고 책임성 있는 수사 관리가 가능해집니다.

결정 방식과 추완 방식 이 두 가지 방식 중에서 결정 방식을 택하면 사건을 완전히 경찰로 되돌려 보내게 됩니다. 그러면 수사와 재판이 지연됩니다. 그러나 추완 방식, 자신의 사건 관리 목록에 계속 보유하면서 미진한 부분만 추가 요청하는 추완 방식을 원칙으로 하면 핑퐁 현상을 차단하고 책임성 있는 수사 관리가 가능해진다고 말하고 있습니다.

둘째, 디지털 형사사법 시스템과—KICS를 말합니다—KICS의 고도화 및 절차 표준화로 절차 지연을 대폭 해소할 수 있습니다.

차세대 형사전자소송 및 KICS 시스템을 통해 수사기록과 보완수사요구 사항이 실시간으로 공유·관리되므로 과거 종이 기록 보유 시절과 같은 물리적 절차 지연은 대폭 해소됩니다. 보완수사요구 시 이유와 대상과 이행 기간을 구체적으로 서식으로 명시하는 표준화된 보완수사요구서 작성을 의무화하고 3개월 등 이행 기간을 철저히 관리함으로써 지연을 예방할 수 있습니다. 이번 법 개정을 통해서 3개월보다 더 빠르, 더 짧은 2개월 이행 기간을 명시했습니다.

셋째, 사법적 비상 상황에 대한 신속 대응 체계를 구축하면 됩니다.

공소시효 임박 사건이나 디지털 증거의 휘발 우려가 있는 사건은 사전 수사 협의, 핫라인 구축, 긴급 보완수사요구 제도를 통해서 지체 없이 대응하도록 조율할 수 있습니다. 구속사건의 경우에도 검사가 법리 및 공소장 작성을 정교화하고 필요한 증거 수집은 사법경찰에 신속히 요구하거나 구속 전 보석 제도를 활용함으로써 장기 구금 없이 인권을

보장할 수 있습니다.

마지막으로 경찰 권력이 집중되고 공룡경찰이 탄생한다는 주장이 있습니다.

그러나 검사는 아직도 강력한 사법 통제권인 독점적 영장청구권과 기소권을 유지하고 있습니다. 기소와 수사가 분리되더라도 헌법상 강제수사의 관문인 영장청구권은 헌법에 대못처럼 보장되어 있고 최종 재판 회부를 결정하는 기소권은 여전히 검사에게 전속되어 있습니다.

따라서 경찰이 강제수사를 남용하거나 무리한 수사를 진행할 수 없도록 충분한 통제 장치가 지금 현재도 고안되어 있습니다. 그러나 저는 국민들이 경찰 권력 집중과 경찰수사의 비대화에 대해서 우려하는 분이 많다고 생각을 합니다. 수사와 기소의 완전한 분리 그리고 검찰 폐지라는 개혁의 과정에서 우리가 반드시 직시해야 할 또 하나의 엄중한 명제는 바로 국민들이 우려하는 바와 같이 비대해진 경찰의 권력을 어떻게 민주적으로 통제해서 국민의 기본권을 지킬 것인가 하는 문제입니다.

검찰의 직접수사권이 폐지되고 경찰이 국가수사의 거의 대부분을 담당하게 되면서 많은 국민들께서는 과연 경찰수사의 중립성을 담보할 수 있을지, 혹여라도 사건이 은폐되거나 사적 이해관계에 따라 불공정한 수사가 이루어지는 건 아닌지 깊은 우려를 표하고 계십니다.

그리고 이러한 국민 여러분의 우려는 지극히 정당하다고 생각합니다. 절대권력은 절대 부패합니다. 통제되지 않은 권력은 반드시 부패하며 견제받지 않은 수사권은 국민의 인권을 침해하기 마련입니다. 검찰의 권력남용을 막기 위한 개혁이 또 다른 형태의 공룡 수사기관을 낳는 결과로 이어져서는 안 됩니다.

검찰 폐지 및 수사권 재편과 동시에 이루어져야 할 필요 불가결한 전제조건은 경찰수사의 불공정성과 권력남용 우려를 원천적으로 차단할 수 있는 안전장치를 구축하는 일이라고 생각합니다.

그래서 저는 국민의 눈높이에 맞는 민주적 통제시스템을 확립하기 위해서 세 가지 핵심 법안을 대표발의했습니다.

슬라이드 보여 주십시오.

제가 최근에 대표발의한 경찰수사 민주적 통제 방안은 네 가지입니다.

첫째, 수사심의위원회의 법제화입니다.

수사기관 외부에서 민주적 통제를 강화하기 위해서 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 개정안을 발의했습니다. 현재에도 각 경찰관서에서 수사심의위원회를 운영하고 있지만 그 근거가 법률이 아닌 경찰청 내부 규칙에 머물러 있어서 독립성을 담보하기가 어려웠습니다. 그래서 수사심의위원회를 법률상 정식 기구로 격상시키는 법안을 발의했습니다. 이렇게 수사심의위원회가 법제화되면 경찰 내부지침만으로 운영되던 위원회를 민주적 독립성과 운영의 안정성을 확보하는 기대효과를 거둘 수가 있다고 생각합니다.

외부 전문가 인력 풀을 구성하고 매 회의마다 무작위 추첨으로 15명의 위원을 선정하도록 규정했습니다. 이를 통해서 특정 위원에게 외압이나 로비가 들어갈 가능성을 근원적으로 차단하여 심의의 객관성과 공정성을 극대화할 수 있도록 고안했습니다.

나아가서 피의자나 피해자 등 사건관계인이 수사의 적정성이 침해되었다고 판단할 때

직접 심의를 신청할 수 있는 권리를 신설했고 국가수사본부장과 시도경찰청장이 수사심의위원회의 의결을 존중하도록 의무화했습니다.

사실 저는 이 수사심의위원회에 기속력을 부여하고 싶지만 다른 여러 가지의 법률과의 형평성이나 법의 일반 제도적 원리에 따라서 이것은 지금은 조금 어렵다는 판단이 듭니다. 그러나 이것은 후술하는 다른 기구를 통해서 해결하도록 그렇게 하겠습니다.

수사기관의 셀프 검증을 넘어서 이 수사심의위원회가 법제화되면 억울한 국민이 수사단계에서 바로 구제받을 수 있는 실질적인 민주적 권리구제 창구라고 생각하고 있습니다.

둘째, 상피제를 도입하는 형사소송법 개정안을 발의했습니다.

지금 현재 재판 단계에서는 법원에 대한 제척·기피 제도가 엄격히 적용되지만 정작 인권침해 우려가 가장 큰 수사 단계에서는 법률상 명확한 제척·기피·회피 규정이 없었습니다. 이에 따라서 법률 개정을 통해 수사관 본인이 피해자거나 친족관계인 경우는 물론 퇴직 2년 이내의 범무범인이나 피의자의 범인 관련 사건까지 수사관 제척 사유로 명시했습니다.

아울러 수사기관 종사자에게 해당 사유 발생 시 소속 기관장에게 신고하고 직무집행을 즉시 회피하도록 하는 의무를 부과했습니다.

나아가서 불공정 수사가 우려될 때 국민이 직접 수사관 기피를 신청할 수 있게 함으로써 국민들이 스스로의 권리를 지킬 수 있는 사법 방어권을 실질적으로 보장하도록 하였습니다.

현행법상 제척이나 회피 의무를 위반하고 수사를 강행하더라도 솜방망이 징계에 그치는 한계가 있었습니다. 이에 따라서 제척·회피 의무 위반죄를 신설해서 제척 사유가 있음을 알면서도 회피하지 않거나 기피 결정을 위반하여 직무를 수행한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 2년 이하의 자격정지에 처하도록 하는 개정안을 발의했습니다.

세 번째, 국가수사본부장에 대한 청문회 도입입니다.

경찰수사를 총괄하는 국가수사본부장은 공무원 직급상 정무직이 아닙니다. 그러나 전국의 모든 경찰수사를 지휘하고 통솔하는 막강한 자리입니다. 그러나 현행 제도하에서는 이처럼 막중한 권한을 가진 국가수사본부장에 대한 검증 절차가 부재했습니다. 이에 따라 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률에 국가수사본부장 임명 시 국회의 인사청문회를 거치도록 명문화하고 국회법상 인사청문 대상에 국가수사본부장을 추가하는 개정안을 추진했습니다. 이 법안을 통해서 수사 최고책임자를 임명하는 과정에서부터 국회의 엄격한 검증을 거치게 할 수 있습니다. 국가수사본부장후보자의 도덕성과 전문성, 무엇보다 수사의 중립성에 대한 의지를 국민의 눈높이에서 평가함으로써 수사기관이 외압에 흔들리지 않고 오직 법과 원칙에 따라 독립적으로 수사할 수 있는 제도적인 토대를 완성하게 될 것으로 생각합니다.

마지막으로 경찰청장 직위의 외부 개방입니다.

내란의 그날 밤 윤석열은 조지호 경찰청장과 김봉식 서울경찰청장을 안가로 불렀습니다. 국회 봉쇄를 지시했습니다. 두 사람은 안가 밖으로 나와서 서로 이야기합니다, 아무래도 대통령이 제정신이 아닌 것 같다. 그러면서도 그 둘은 대통령의 불법한 명령을 그대로 이행했습니다.

그 이유는 첫 번째로는 제왕적 대통령에 대한 본능적인 공포감 때문이라고 저는 생각합니다. 그것을 해소하기 위해서라도 개헌이 필요하다고 저는 생각하고 있습니다.

둘째, 만약 그때의 경찰청장이 외부에서 직위 개방을 통해 들어온 사람이었다면 어땠을까 저는 생각해 봅니다. 조지호 경찰청장과 김봉식 서울경찰청장은 19살의 젊은 나이에 경찰대학에 들어가서 30년 이상을 경찰에만 봉직한 경찰 간부들입니다. 바깥의 넓은 세상을 경험해 보지 못했습니다. 헌법수호에 대한 확고한 의지가 없었습니다. 만약 경찰관이거나 변호사였거나 교수였거나 외부에서 민주주의에 대한 충분한 철학과 가치를 함양한 사람이 외부개방형으로 경찰청장이 되었다면 그날 밤 경찰은 다르게 행동하지 않았을까, 다르게 행동할 가능성이 조금이라도 더 높지 않았을까 저는 아쉬운 생각을 합니다. 경찰청장 직위의 외부 개방도 경찰 수사의 독립성과 중립성 확보를 위해서 꼭 필요한 일이라고 저는 생각하고 있습니다.

경찰 수사의 민주적 통제를 위해서 정부와 경찰에서도 자체적으로 수사 개혁을 추진하고 있습니다.

첫째, 지역 온정주의 차단 그리고 경찰관 배우자, 존·비속 상피제를 도입하려고 하고 있습니다. 사건 관계인이 수사관서에 근무하는 경찰관의 배우자거나 또는 직계 존·비속일 경우 즉시 관서장과 시·도경찰청 지휘부에 보고하도록 의무화하여 사건 은폐를 원천에 방지하려는 방안을 추진하고 있습니다.

경찰청에서 실제로 최근에 전수조사를 실시한 결과 지금 현재 총 117건의 경찰관 가족 관련 사건이 있다고 합니다. 경찰은 이 중에서 44건은 시·도경찰청이나 타 경찰서로 즉시 이동 조치했다고 보고하고 있습니다. 이송하지 않은 사건 역시 매월 수사의 적절성을 재점검하고 있으며 나아가서 연고지 유착을 근절하기 위해서 순환인사제 등 인사제도 쇄신을 통해서 이해충돌 방지 체계를 정비해 나가겠다고 합니다.

그다음은 내사과의 신설입니다. 국가수사본부장 직속으로 내부비리수사대, 즉 내사과를 신설하여 전국 경찰수사 비위와 부패에 대해서 신속하고 엄정한 수사를 실시합니다.

국가경찰위원회 소속으로 독립된 경찰수사인권·감찰 조사기구를 설치합니다. 행정안전부 소속 국가경찰위원회를 실질적인 행정위원회로 개편하고 그 산하에 독립기구인 경찰수사인권·감찰 조사기구를 설치하는 방안을 추진하고 있습니다. 민간 출신의 개방형 조사국장과 민간조사관들을 배치하여 경찰로부터의 완전한 독립성을 확보하고 부당한 수사지휘나 인권침해, 부실 수사 의혹을 직접 조사하고 국가경찰위원회의 의결을 거쳐서 경찰청에 징계나 인사 조치, 제도 개선을 요구할 수 있도록 기속력도 부여한다고 합니다.

행정안전부와 경찰에서는 이 독립된 조사기구를 영국의 사례와 홍콩의 사례, 즉 영국의 인디펜던트 오피스 포 폴리스 컨덕트(Independent Office for Police Conduct), 홍콩의 엄정공서 ICAC, 인디펜던트 커미션 어겐스트 커럽션(Independent Commission Against Corruption)으로부터 착안했다고 듣고 있습니다. 이 두 기구 모두 인디펜던트라는 수식어가 앞에 있다는 걸로 봐서 독립성을 강조하고 있습니다.

영국의 IOPC는 경찰의 부패나 사건 은폐가 발생했을 때 이를 견제하는 가장 강력한 무기로 작용하고 있습니다. IOPC의 3대 핵심 요소는 첫째 경찰과 완벽하게 분리된 독립성, 둘째 부패나 비리가 발생했을 경우 사건의 무조건 IOPC 이송 그리고 독자적 수사권, 이 3대 요소가 그 핵심이라고 합니다.

(이재정 문화체육관광위원장, 김영진 행정안전위원장과 사회교대)

여기에 대하여 경찰은 현행 운영 중인 수사심의위원회에 사회적 약자 전담 소위원회를 신설하고자 합니다. 경찰에서 수사심의위원회의 법제화와 더불어 수사심의위원회 내에 여성이나 청소년, 장애인과 같은 사회적 약자를 대상으로 한 성폭력, 가정폭력, 아동학대 그리고 스토킹 범죄 사건 등 사회적 약자 사건, 즉 취약 사건에 대한 전담 소위원회 신설을 추진하고 있습니다. 사실 지금까지는 수사 과정에서 이러한 사회적 약자 피해자가 억울함을 호소하더라도 그 목소리가 제대로 전달되지 못하거나 배려를 받지 못한 안타까운 일들이 많았습니다. 하지만 앞으로 이 전담 소위원회가 만들어지고 수시로 개최되게 되면, 억울한 피해자가 나와서 자신의 피해 상황과 의견을 직접 다시 한번 들어 놓고 진술할 기회가 생긴다면 그리고 그 분야의 전문성을 갖춘 위원들이 사건을 섬세하고 공정하게 다시 판단할 수 있다면 사회적 약자의 보호에 큰 도움을 줄 수 있다고 생각합니다.

지금까지 제가 이야기한 사항을 한번 요약하도록 하겠습니다.

검찰은 보완수사권을 국민 권익 보호를 위해서 필요하다고 하지만 정작 검찰 그 자신은 보완수사권을 통하여 수많은 폐악을 저질렀습니다. 성남FC 사건, 민주당 전당대회 돈봉투 사건은 검찰이 보완수사권을 악용한 대표적인 정치적 사건입니다. 피의자의 입장에서 보완수사 범위를 벗어났는지 다룰 절차가 없음을 악용한 사건입니다. 본안 사건과 무관한 인사들까지 살살이 별건수사하여 수사하고 기소한 사례입니다.

그리고 검찰은 보완수사권을 이용하여 전관을 예우하고 제 식구를 감쌌습니다. 사건을 은폐하고 심지어 뒤집기 했습니다. IDS홀딩스의 1조 원대 사기자금 은닉 및 제보자 역기소 사건이 그 대표적인 사례입니다.

윤우진 전 세무서장 뇌물 수사 영장 기각 및 무혐의 처리 사건은 검찰이 여섯 차례에 걸쳐 영장을 기각하고 보완수사하면서 경찰 수사를 차단해 국민의 공분을 샀습니다.

김학의 전 법무부차관의 성 접대 사건은 경찰이 기소 의견으로 송치한 사건을 검찰에서 보완수사를 통해 동영상 속 인물을 특정할 수 없다는 이유로 두 번이나 연속으로 무혐의 처분한 사건입니다.

그리고 서울 송파경찰서와 서울동부지검의 3년간 사건 떠밀기 그리고 부산지검과 경찰간의 17개월에 걸친 사건 떠밀기, 전세 사기, 다단계 사기 사건에 대한 피의자 도주와 재산 은닉을 가능케 한 사건, 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 등은 보완수사권이 악용된 대표적인 사례입니다. 그러면서도 검사들은 보완수사권을 줄기차게 요구하고 있으며 지금도 보완수사권에 대한 미련을 버리지 못하고 있습니다.

그러나 만약에 이 보완수사권을 남겨 두게 되면 이것이 불씨가 되고 수사 인력이라는 인화물질이 쌓이면 언젠가는 다시 수사권을 전면 부활시킬 위험성이 매우 크다고 생각하고 있습니다. 그 사례로 윤석열 정권 당시 한동훈 법무부장관이 ‘등’이라는 한 자를 무한 확장해서 수사범위를 대폭 확장한 사례를 말씀드렸습니다. 검찰은 그런 조직입니다.

보완수사권에 대해서 주요 선진국이 어떤 제도를 취하고 있는지에 대해서도 말씀드렸습니다. 미국과 영국은 수사와 기소의 완전한 분리를 시행하고 있고 미국은 기소를 시민들이 통제하고 있기도 합니다. 영국은 이에 더하여 1985년까지는 경찰이 수사와 기소를 독점해 왔으나 수사와 기소에 대한 독점의 폐해에 따라서 길퍼드 4인 사건, 버밍엄 6인 사건 등 수사와 기소를 독점한 그 폐해에 대한 반성으로 1985년 비로소 검찰이 창설되어

수사와 기소가 분리되었습니다. 이때 법안을 주도한 왕립위원회는 이렇게 이야기했습니다, ‘수사기관과 소추기관은 조직적·기능적으로 엄격히 분리돼야 한다’. 수사기관과 기소기관은 조직적·기능적으로 엄격히 분리돼야 된다, 저는 이것을 중수청이 행안부에 가야 하는 논리적 근거라고 생각을 했습니다.

그리고 독일과 일본의 경우, 특히 일본의 경우에는 도쿄지검과 오사카지검 등에서 일부 비리 사건을 수사해 왔지만 도쿄지검과 오사카지검에서 각각 발생한 대형 수사 스캔들로 인해서 지금은 검찰의 직접수사가 현저히 줄어들고 있다 이렇게 말씀드렸습니다. 그리고 가혹한 검찰은 호랑이보다 무섭다라는 사실에서 여론을 몰아가는 극장식 수사의 폐악에 대해서 말씀드렸습니다.

일본의 유명한 검사들이 했던 말, ‘검찰은 도랑에 고인 오물을 청소할 뿐 그곳에 맑은 물이 흐르게 할 수는 없다’라는 말과 또 한 가지, 일본 검찰총장이 한 이야기가 있는데요, 이것은 지금…… 소환 인원이 수백 명이라는 대기업 회장 수사에 대해서 위법 수집 증거 문제로 1·2심 무죄가 선고되자 검찰 교본에 남겨 두고두고 반면교사로 삼으라라는 말이 있었습니다.

그러나 우리나라 검찰은 본인들이 스스로 자행한 권력 남용에 대해서 진정하게 사과하고 자신들의 반성을, 스스로 고친 사례가 없다는 말씀을 드렸습니다.

그리고 국민들이 걱정하시는 부분, 특히 보완수사권의 폐지로 인해서 국민이 겪게 될 권익 침해에 대해서 현행 형사소송법이 담은 여러 가지 제도적 장치, 특히 보완수사요구권과 재수사요구권의 실효성 확보, 사회적 약자의 피해 보호를 위한 부분 그리고 검사의 사실 확인권, 마지막으로 대립적 검·경 관계를 협력적 관계로 전환시켜야 한다는 말씀을 드렸습니다.

그리고 검사와 사법경찰관의 협력적 의무, 이 둘의 관계가 어떠냐에 따라서 국민 권익 보호와 형사사법 정의 실현에 어떠한 다른 결과를 가져오는지에 대해서 영화 부당거래와 다크 나이트를 소개하면서 시사점을 찾으려고 노력을 했습니다. 이때 하비 텐트 검사가 했던 상징적 발언, ‘범인을 잡는 것은 경찰이고 나는 법정에서 이들의 유죄를 입증한다’. ‘The police catch criminals, I convict them’이라는 말도 소개시켜 드렸습니다.

그리고 보완수사권 폐지에 대한 찬반, 각자의 주장과 이에 대해서 보완수사권을 폐지해도 국가 수사 능력의 약화를 가져오지 않고 유지할 수 있다. 수사와 재판 지연 주장에 대해서는 디지털 형사시스템 고도화와 절차 표준화, 사법적 비상 상황에 대한 신속 대응 체계를 구축하여 해결할 수 있다. 그리고 경찰 권력 집중 및 공룡경찰 탄생 주장에 대해서도 경찰 수사에 대한 민주적 통제 방안을 제가 발의한 법안과 정부와 경찰이 추진하고 있는 수사 개혁 방안을 설명하면서 말씀드렸습니다.

이제는 제 이야기를 정리하고자 합니다.

1998년 8월 김대중 정부의 초창기로 기억합니다. 종로경찰서 수사과장이었던 저는 MBC 인터뷰에서 경찰이 국민 권익 보호에서 검찰보다 못한 게 어디 있느냐라고 반문하면서 수사권 독립의 의지를 밝혔습니다. 검찰을 조금이라도 비난하는 데 용기가 필요했던 시절이었습니다. 여러 선배님들의 격려를 받았습니다. 그러나 김대중·노무현 정부를 거치면서 여러 차례의 검찰개혁 시도가 있었지만 검찰의 강고한 권력은 철옹성처럼 꿈쩍도 하지 않았습니다.

2005년 영월경찰서장 시절에 영월, 태백, 평창, 정선 4개 경찰서의 경감 이상 경찰관들이 모두 모여서 당시 지역 국회의원이었던 선배 의원이신 이광재 의원님을 모시고 수사권 독립에 대한 강의를 듣기도 했습니다. 이런 노력들이 모여서 문재인 정부 때 비로소 검찰개혁은 의미 있는 진전을 이루었습니다. 경찰이 비로소 수사의 주체로 인정받게 되었고 검사의 직접수사권은 제한적인 범위로 축소되었습니다.

그러나 이미 말씀드린 바와 같이 윤석열 정권 들어 검찰은 상위법으로 규정한 검찰의 제한적인 수사 범위를 하위법인 시행령을 통해 마구 확장시켰습니다. 그리고 정적과 야당에 대해서 무자비한 칼날을 휘둘렀습니다. 그러면서도 윤석열과 김건희라는 살아 있는 권력에 대해서는 한없이 움츠러들었습니다. 그 위세가 극에 달했던 윤석열의 검찰공화국은 12·3 내란과 함께 종말을 맞이하기 시작했습니다.

그리고 이제 국민들은 과연 80년 동안 익숙해져 있었던 대한민국의 형사사법체계를 갑자기 바꾸는 것이 옳은가 묻습니다. 경찰에 이렇게 많은 권한을 쥐도 되는지 걱정하십니까.

그러나 국민 여러분, 적어도 경찰은 자신들의 잘못을 인정하고 바로잡을 줄 아는 조직입니다. 장윤기 사건에 있어서도 마찬가지였습니다. 그러나 검찰이 언제 스스로 자신들의 죄를 인정하고 바로잡는 노력을 기울인 적이 있었습니까? 검찰이 검사동일체의 원칙으로 똘똘 뭉쳐진 폐쇄조직이라면 경찰은 다양한 인적 구성원들로 이루어진 개방조직입니다. 경찰의 웬만한 잘못은 다 드러나게 되어 있습니다.

비난을 무릅쓰고라도 말씀드리다면 경찰의 비리는 개인적이고 생계형입니다. 그러나 검찰의 비리와 패악은 구조적이고 제도적이며 권력적인 것입니다. 사람의 선의는 기대할 바가 못 됩니다. 제도를 바꾸지 않고는 해결할 수 없는 것입니다.

그러나 이제 경찰의 책임과 권한이 커진 만큼 저는 경찰수사의 민주적 통제가 중요한 과제로 떠올랐다고 생각합니다. 지금은 검찰이 수술대에 올랐지만 경찰 역시 국민이 부여한 사명을 완수하지 못한다면 우리가 예상하는 것보다 더 빨리 지금의 검찰 같은 운명을 맞이할지 모릅니다. 국회가, 국민이 눈을 부릅뜨고 지켜볼 것입니다.

국민 여러분!

그리고 동료 의원 여러분!

저희는 한 번도 가 보지 않은 길을 가고 있습니다. 두렵기도 하고 걱정도 됩니다. 우리를 주저하게 만드는 일들이 계속 생겨나고 있습니다. 그러나 용기를 내야 합니다. 역사는 결국 용기 있는 자에 의해서 발전돼 왔습니다. 저는 우리가 가는 길이 올바른 길이라는 확신을 가지고 있습니다.

검찰이 가진 권한 하나, 보완수사권을 없애는 대신 국민과 사회적 약자를 촘촘하게 보호하기 위한 수많은 장치를 여러 겹 마련했습니다. 그리고 개혁은 신속하게 해내야 합니다. 병문졸속 미도교지구야(兵聞拙速 未睹巧之久也)라는 말이 있습니다. 조금 미완성이라도 신속하게 추진하는 것이 완전한 것을 추구하다 실기하는 것보다는 낫다는 것입니다. 그리고 세상에 완전한 것은 없습니다. 일단 결행하고 문제가 있으면 고치면 될 일입니다.

30년 넘게 논의해 왔습니다. 이제 결단의 시기가 다가왔습니다. 역사가 우리를 평가할 것입니다.

경청해 주셔서 감사합니다.

○의장대리 김영진 이상식 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(나경원)

(02시50분)

○의장대리 김영진 다음은 나경원 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○나경원 의원 존경하는 국민 여러분!

나경원입니다.

오늘 이 자리에 서면서 정말 참담하다는 생각이 듭니다. 또 자괴감도 듭니다. 저는 필리버스터를 시작하면서 대한민국 국회의원으로서 국민 여러분들께 죄송하다, 도와 달라고 또다시 읍소합니다. 대한민국 사법을 파괴하고 이제 검찰 보완수사권 폐지로 범죄자 천국을 만들며 이재명 대통령 범죄세탁까지 담은 이 악법을 꼭 저지해 달라고 국민 여러분들께 송구한 말씀을 드립니다.

이재명 대통령의 민주당, 도대체 어떤 세상을 살고 계시는 겁니까? 민주당 의원님들, 헌법을 준수하고 국민의 자유와 복리의 증진 그리고 조국의 평화적 통일을 위하여 노력하며 국가이익을 우선하겠다는 국회의원의 직무를 양심에 따라 성실히 수행하겠다고 한 그 선서를 잊지 않지 않으셨습니까? 약자가 존중받는 사회, 정의가 살아 있는 사회, 공정이 마지막 선을 지키는 사회, 그것이 우리의 책임이 아닐까요?

범죄자 대통령과 범죄 혐의를 받는 여권 정치인들의 무죄 만들기를 위해 이렇게까지 해야 하는 것입니까? 아니면 당권 경쟁 승리에만 집착하며 범죄자에게는 천국을, 피해자와 선량한 국민에게는 지옥을 만들려고 작정한 것입니까? 정녕 대한민국 역사에 죄인이 되고 싶습니까?

이번 형사소송법, 악취가 나는 부당거래이자 추악한 거래입니다. 검찰청 해체와 조작기소 운운하던 당시 이재명 대통령 범죄 공소취소와 검찰 보완수사권 유지를 거래한다는 그런 이야기가 나오더니 이제는 민주당 강성 지지층 입맛에 맞게 이재명 대통령 범죄 공소기각과 검찰 보완수사권 폐지를 거래합니다. 정상적인 대한민국이 맞습니까?

국민 여러분, 지금 이 순간 국회에서 우리가 논의해야 될 것이 무엇일까요? 가장 시급한 일이 무엇일까요? 정녕 대통령 범죄 지우기일까요? 검찰 보완수사권 폐지일까요? 아닙니다. 국회가 할 일, 정치가 할 일은 국민의 생명과 안전과 그리고 재산을 지키는 일입니다. 그럼에도 오늘 이 국회에서는 공정과 정의는 흔적도 없이 사라진, 사회적 약자에 대한 존중은 철저히 무시된 형사소송법 개정안을 위해 밤을 지새우고 있습니다.

무너지는 증시, 반도체 호황에 상승하던 증시임에도 이재명 정권이 내 덕처럼 자화자찬하던 코스피가 급속도로 추락하고 있습니다. 코스피 6000선과 코스닥 700선이 붕괴되었고 코스피는 한 달 사이 30% 폭락했습니다. 7월 월간 코스피 하락률이 1997년 10월 IMF 외환위기 당시보다 높아 월간 기준 역대 최고치입니다. 이번 사태, 무엇이라고 명명할 것입니까? IMF에 이은 JMF, 리먼 브라더스에 이은 JM 브라더스, 코로나 팬데믹에 이은 잼로나 잼데믹?

물론 증시 하락에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그러나 다른 국가보다 급격히 떨어지는 이유 중의 하나로 지목되는 단일 종목 레버리지 ETF, 누가 이렇게 졸속으로 밀어붙였습니까? 시장을 도박판으로 만들었다는 분석이 국내외 상관없이 나옵니다. 개미들이

넣은 돈 10조 원 팔지도 못한 채 묶여 있습니다. 명백한 인재이자 정책 실패입니다.

왜 그렇게 서둘러 발행했는지, 연금을 동원해 부당한 개입은 없었는지 오늘 국회 본회의에서 할 일은 긴급현안질의라도 열어서 그 책임을 물었어야 하는 것입니다. 그것이 국민의 재산을 지키는 국회입니다. 청년의 종잣돈, 신혼부부의 결혼자금 그리고 어르신의 노후자금이 증발되고 있는데 지금 대한민국국회는 무엇을 하고 있습니까?

여야 합의로 특검법이 통과되었습니다. 짓밟힌 참정권, 선관위 조작 문제 정말 시급합니다. 두 달 가까이 청년들이 올림픽공원에 나가 있습니다. 하루라도 빨리 그들이 일상으로 돌아갈 수 있도록 해야 합니다.

6월 3일 국민들이 투표를 못 하고 발길을 돌렸고 또 이도 모자라서 투표자 수를 잘못 입력하고 께맞춘 정황까지 곳곳에서 드러나고 있습니다. 100명을 1000명으로 입력해 놓고 그 어긋난 숫자를 주변 투표소에 나눠 붙였다고 합니다. 공모까지 했다고 합니다. 전국 65개 투표소 투표자 수가 사후 수정되었다고 합니다. 공전자기록위작이자 공무집행방해이며 중대한 헌정파괴 범죄입니다.

국민의 신뢰를 잃은 선관위와 부패한 선거시스템은 고쳐 쓸 수 없습니다. 선관위는 사실상 해체하고 국민 분열·갈등만 낳은 사전투표제도는 전면 폐지해야 합니다.

또한 국회 패스트트랙 법안이 법사위에서 통과되고 본회의에 올라와 있습니다. 도대체가 국회법 개정, 의회민주주의의 사망선고, 반의회민주주의의 선언 아닙니까? 패스트트랙이 뭐니까? 극도로 쟁점이 있는 법안, 극도로 대치된 법안을 그래도 330일가량은 논의하라는 것입니다. 그런데 이것을 슬로트랙이 됐다고 하면서 비쟁점 법안보다 시간이 더 걸린다 하는 그런 궤변까지 늘어놓으면서 이 기간을 대폭 단축하려고 합니다.

이유는 딱 하나입니다. 국민의힘이 상임위원장으로 있는 상임위의 법안이 혹여나 늦어질까, 그것조차 참지 못하고 국민의힘 상임위원장을 무력화시키는 법입니다. 이거야말로 민주당이 의회독재를 완성하는 법 아닙니까? 참으로 뻔뻔하다는 말밖에 생각나지 않습니다.

그런데 오늘도 그런 이야기를 합니다. 의장이 강제 배정한 법사위에 우리 의원들이 나타나지 않았다, 그러고서 이제 댄 이야기를 한다…… 우리가 참석할 수 있습니까, 여당이 우리를 들리리만 세우고 있는데?

어쨌든 정말 저희가 논의해야 될 이 많은 사안들을 제쳐 놓고 형사소송법 개정안을 붙들고 있습니다. 왜일까요? 우리 법안 상정 순서는 운영위 안전이 먼저 올라와야 됩니다. 그런데 법사위 안전인 형사소송법 개정안이 지금 먼저 와 있습니다.

이유는 딱 하나입니다. 바로 대통령 법률안거부권 행사 못 하는 마지막 시한이 오늘 본회의이기 때문입니다. 그게 무슨 말이나? 전당대회 이전에 민주당은 반드시 형사소송법 개정안을 통과시키는 대못을 박아야 하기 때문에 오늘 이 날짜에 형사소송법 개정안을 논의하고 있습니다. 바로 민주당 당권을 노리는 이들이 강성 지지층의 표를 잡으려면 친청, 친명과 관계없이 이 법을 제물로 바쳐야 하기 때문입니다.

이들이 보완수사권 폐지라는 대못의 마지막 시한이 오늘이기 때문에 이렇게 서두른다는 것은 민주당이 하는 이야기를 들어 보면 알 수 있습니다. 조금 전에 이상식 의원도 자세한 이야기를 했습니다. 피해자 보호를 위한 촘촘한 그런 장치를 마련했다라고 말하는데 아무것도 이루어진 것이 없습니다.

이렇게 얘기합니다. 사회적 약자 대상 7대 범죄, 아동학대 가정폭력 성범죄 아동성범죄 스토킹 장애인학대 노인학대에 한해 예외적 보완수사를 검토하겠다. 하겠다는 겁니다. 아니, 보완수사권을 완전히 폐지한다면, 피해자를 진짜 두텁게 보호한다면 이 조항들 다 만들고 같이 해야 되는 것 아닙니까? 이러한 내용들 차차 논의하겠다, 한마디로 전당대회로 시간이 촉박하니 일단 통과시키겠다는 자백이 아닙니까? 민주당에게 사회적 약자, 국민 피해보다 전당대회 일정이 우선입니까? 법이 지우개로 지워집니까? 국민이 실험 대상입니까?

게다가 대통령 거부권 행사하지 못하도록 대통령에게 유인책 하나 넣었습니다. 대통령 범죄 없애 주는 공소기각까지, 중대한 위법수사, 현저한 소추재량 일탈. ‘중대한, 현저한’, 매우 모호한 개념을 끼워 넣은 공소기각 규정입니다. 민주당의 이러한 야비함에 정말 소름 돋습니다.

국민 여러분, 이것이 바로 민주당이 말하는 검찰개혁 마지막 퍼즐입니다. 공수처 설치, 검경수사권 조정, 중수청 설치, 검찰청을 공소청으로 전환, 그 긴 여정의 마지막 퍼즐로 오늘 보완수사권 완전 폐지를 들이미는 것입니다.

그동안 대통령과 당 사이에 명과 청의 이견이 있어 보였습니다. 피해자 보호를 함께 고민하자던 양심적인 민주당 의원의 목소리도 있었습니다. 저기 걸어 나가시는 박희승 의원님도 거기에 함께하신 것으로 알고 있습니다.

그런데 전당대회를 앞두고 강성 지지층을 향해 그 모든 목소리가 온데간데없이 사라지고 일사불란하게 오늘 이 자리에 보완수사권 완전 폐지법안이 떡하니 올라와 있습니다. 야당이 아무리 논리적으로 문제점을 지적해도 내일이면 통과될 것입니다. 국민께서 아무리 존치해야 한다 외쳐도 민주당은 그냥 갈 것입니다.

이것이 여러분들이 그토록 말하는 국민의 명령입니까? 이것이 국민의 생명과 안전을 지키는 것입니까? 이것이 국가의 형사사법 책임을 다하는 것입니까? 이것이 범죄 피해로 고통받는 피해자를 구제하는 것입니까? 아닙니다. 보완수사권 폐지는 민주당 세력의 이념적 강박이 낳은 산물이고 극단적 야집이며 감정적 한풀이의 결과일 뿐입니다.

노무현 대통령부터 이재명 대통령에 이르기까지 민주당 여러분의 도덕적 우월성이라는 신화를 만들고 그 그늘에 가려진 불법을 덮기 위한 서사의 완성 도구일 뿐입니다. 그 서사를 완성하려면 검찰은 무조건 나빠야 하고 무조건 악의 축이 되어야 하기 때문입니다. 그 서사 속에 국민은 없습니다. 국민이 죽어 가도 국민이 신음해도 국민이 고통받아도 안중에 없습니다. 범죄자에게만 천국을 열어 주고 피해자는 철저히 외면하는 법 그것이 바로 오늘 이 법의 민낯입니다.

존경하는 국민 여러분!

그리고 선배·동료 의원 여러분!

정치란 무엇을 위해 존재합니까? 국가는 무엇을 위해 존재합니까? 저는 이렇게 믿습니다. 정치는 정의를 세우기 위해, 국가는 사회적 약자까지 보듬고 국민을 지키기 위해 존재합니다. 죄지은 자가 그 죄에 합당한 벌을 받고 억울한 자가 그 억울함을 풀 수 있는 것 그것이 정의입니다. 돈이 없어도 힘이 없어도 변호사를 살 형편이 안 되어도 국가가 끝까지 진실을 밝혀 주는 것 그것이 공정입니다. 힘 있는 자가 힘 없는 자를 짓밟지 못하도록, 반칙한 자가 정직한 자를 앞지르지 못하도록 그 공정의 마지막 선을 지키는

것 그것이 정치의 책임이고 국가의 존재 이유입니다.

그런데 오늘 이 법은 그 정의와 공정을 정면으로 배신합니다. 죄지은 권력자에게는 공소기각이라는 탈출구를 열어 주고 억울한 피해자에게는 마지막 안전장치마저 빼앗습니다. 강자에게는 비상구를 약자에게는 벼랑을 안기는 법입니다.

학대받는 아이, 가정폭력에 떠는 배우자, 성범죄와 스토킹에 무너진 피해자, 차별과 소외되는 장애인과 방치된 노인, 7대 범죄의 피해자들이야말로 스스로 증거를 찾을 힘도 변호사를 살 돈도 국가와 홀로 싸울 여력도 없는 우리 사회의 가장 약한 고리입니다. 바로 그들에게 검찰의 보완수사권은 마지막 대변인이었습니다. 경찰이 놓친 진실을 경찰이 덮은 증거를 국가가 끝까지 파헤쳐 주겠다는 최후의 약속이었습니다. 그런데 하필 이 법은 그들을 가장 약한 사람들로부터 벼랑 끝으로 밀어냅니다.

오늘 이 국회는 가장 강한 한 사람을 지키기 위해 가장 약한, 수많은 국민을 버리려 하고 있습니다. 약자가 존중받는 사회, 정의가 살아 있는 사회, 그것을 지키는 것이 우리의 책임입니다.

‘검찰 보완수사로 억울함을 풀 운 좋은 피해자입니다’, 강간살인미수로 가해자가 징역 20년을 받은 일명 돌려치기 사건의 피해자가 자신을 소개할 때 쓴 말입니다. 오죽 답답했으면 언론에 자신의 신상이 공개되는 그 자리에 나서서 외쳤겠습니까?

경찰은 끔찍한 사건을 단순 상해로 접수했습니다. 성범죄 감식도 없이 피해자의 옷을 캐비닛에 넣어 두었습니다. 그 잘못된 수사를 강간 등 살인미수로 바로잡은 것이, 청바지 안쪽에서 가해자의 DNA를 찾아낸 것이 바로 검찰의 보완수사였습니다.

피해자는 말합니다, ‘보완수사가 없었다면 자신은 지금도 단순 중상해피해자로 알고 살았을 것이고 가해자는 이미 출소해 자신의 곁을 지나다니고 있었을지도 모른다’고. 끔찍하고 절망스럽지 않습니까?

가해자가 출소하는 20년 뒤에는 지금보다 나은 세상이 오리라 믿었다는 그분은 지금 세상이 거꾸로 가고 있어 언론 앞에 섰다고 했습니다. 저는 그 외침이 가슴을 후벼 파듯 강렬히 들립니다. 민주당과 이재명 대통령에게는 정녕 피해자들의 목소리가 닿지 않는 것입니까? 아니면 듣고도 외면하시는 것입니까? 왜 입을 꼭 다무십니까?

형사사법시스템은 무엇을 위해 존재할까요? 형벌권은 국가에게 독점되어 있습니다. 사적 복수를 허용하지 않습니다. 그래서 국가는 진실을 찾아야 될 고도의 책임이 있습니다. 형사사법시스템의 최종 목적은 실체적 진실 발견 그리고 인권 보호일 것입니다. 그런데 지금 이 형사사법시스템의 최약자는 바로 피해자입니다. 그런데 그 피해자에 대해서는 외면하고 있는 법이 이 형사소송법입니다.

민주당은 특하면 스스로를 민생 정당, 서민 정당, 책임 있는 정당이라고 부릅니다. 그런데 말씀드린 것처럼 이 법에 서민이 있습니까? 검찰에 대한 복수심과 이재명 대통령 범죄 세탁밖에 보이지 않습니다. 그래서 젊은이들이 말합니다, 민주당이야말로 가장 강력한 기득권이자 끝대 정당이라고, 본인들의 권력을 유지하기 위해 국민과 피해자의 외침을 외면하는 정당이라고 그리고 이재명 대통령 범죄를 세탁하는 세탁기로 국회를 전락시킨 정당이라고.

저는 이 법의 본질이 두렵습니다. 국민의 안전이 목적이 아니라 민주당 대대로 이어진 검찰 악마화의 서사를 완성하고 오래 묵은 감정을 푸는 것, 더군다나 보완수사권 폐지와

더불어 이재명 범죄 세탁이 목적인 것 아닙니까? 정말 악취가 진동하는 부당거래입니다.

법사위에 야당을 강제 배정해 보이콧시키더니 슬그머니 하는 것이 바로 검찰 보완수사권 폐지로 국민 시선을 돌려 놓고 대통령 범죄 없애는 공소기각 사유를 신설한 것입니다. 국민을 대표하는 국회의원으로서는 부끄러운 일입니다.

공소기각이 무엇입니까? 유죄인지 무죄인지 따지지 않고 바로 재판을 문 앞에서 끝내 버리는 것입니다. 실체를 심리하지 않고 사건을 통째로 탈출시키는 비상구입니다.

이재명 대통령 공소취소, 범죄 세탁을 위해 이재명 대통령 범죄를 조작기소로 둔갑시키고 검찰의 공소취소를 중용하더니 이것이 여의치 않은 것입니다. 법원의 공소기각이라는 뒷문까지 열어 준 것입니다. 앞문으로 못 빠져나가면 뒷문으로라도 나가라는 것 아닙니까? 그런데 그 피해의 몫은 바로 정치인이 아닌 평범한 국민이 되고 있는 것입니다. 민주당과 이재명 대통령 정말 반성해야 되는 것 아니겠습니까?

작년부터 민주당은 이 형사사법 파괴 악법을 온통 통과시키면서 늘 국민의 뜻이라고 호도해 왔습니다. 검찰청 폐지도 대법관 증원도 4심제도 법왜곡죄도 오늘의 보완수사권 완전 폐지까지 정말 국민의 뜻일까요?

문재인 정권 때 공수처 설치를 시작으로 검경수사권 조정을 시작으로 이재명 대통령, 이재명 정부 이후에 민주당은 검찰에 대한 불신 선동에 앞장서면서 검찰청을 폐지하고 공소청과 중수청을 신설했습니다. 정권과 관계없이 일부 정치 검찰의 일탈, 일부 검사들의 악행은 비난받아 마땅하며 꼭 사라져야 합니다. 그러나 검찰은 몽땅 악이고 경찰은 몽땅 선입니까? 민생과 국민을 위해 실제 일하는 경찰과 검찰은 끝까지 잘할 수 있게 하는 것이 우리의 역할 아닙니까? 한 조직이 싫다고 복수하겠다고 없애 버리는 것은 국민의 뜻을 반영하는 정치가 아닙니다.

자, 대법관 증원부터 한번 봅시다.

대법관 증원 국민 뜻이었을까요? 작년 10월 한국갤럽조사에서 현행 유지 43%, 증원 38%였습니다. 한마디로 현행 유지가 증원을 앞섰습니다.

법왜곡죄는 어땠습니까? 또 다른 여론조사에서 이 법을 정치압박 수단으로 본 응답이 43.1%, 적절한 통제장치라는 응답이 37%, 역시 국민의 뜻은 법왜곡죄 신설을 반대했습니다.

법왜곡죄 시행 이후 불과 넉 달 만에 812건이 접수되었고 약 1만 3000명이 수사 대상에 올랐습니다. 483건의 9326명은 불송치로 종결되었고 301건에 3506명의 수사가 진행 중입니다. 이 법왜곡죄 결국은 사건 처리만 길어지고 돈 있고 백 있는 권력자에게만 유리하게 되고 있는 것입니다.

오늘의 형사소송법 개정, 보완수사권 폐지 역시 국민의 뜻이 아닌 것은 더더욱 명확합니다. 불과 2주 전 한국갤럽조사에 따르면 경찰 견제, 부실 수사 방지를 위해 유지해야 한다가 61%, 수사·기소 분리 원칙에 따라 전면 폐지해야 한다가 23%. 유지가 폐지를 무려 38%p 앞섭니다. 더 뼈아픈 대목은 민주당 지지층마저 유지 46%, 폐지 39%입니다. 여당의 지지자들조차 이 법에 확신이 없습니다.

썸트렌드라는 인터넷상의 트렌드를 보여 주는 조사에도 이렇게 나옵니다. 지금 인터넷 상에서 많이 찾아지는 단어는 피해 우려, 범죄, 안전, 사회적 신뢰, 결국 각종 데이터에서 국민의 뜻이라는 민주당의 주장에 반대되는 지표가 나오고 있습니다. 그러면 결국 이 보

완수사권 폐지라는 것은 국민의 뜻이 아니라 진영의 뜻 아니겠습니까?

그런데 이것이 통과되면 여러분께서 검찰의 권력이라고 하던 그 권한이 사라집니까? 아니요, 그 권한은 사라지지 않습니다. 한 기관에서 다른 기관으로 이동할 뿐입니다. 검찰공화국을 없앤다면 결국 경찰공화국, 특검공화국을 세우는 것 아니겠습니까?

국민의 뜻은커녕 그런데 민주당 내에서 민주당 내의 의견 역시 묵살되는 광경을 우리는 목도하고 있습니다. 저는 민주당 내에 민주성이 정말 작동하는지 묻고 싶습니다. 아까 말씀드린 대로 지난 7월 23일 ‘범죄피해자가 바라보는 바람직한 형사소송법 개정 방향’이라는 토론회를 주최하신 13명의 민주당 의원님들, 비록 현장에는 4명의 의원님들밖에 참석하지 않으셨지만 그 위험성을 누구보다도 잘 아시기에 토론회를 주최하신 것 아닙니까? 홍기원, 남인순, 맹성규, 백혜련, 주철현, 이소영, 박희승, 정진욱, 박해철, 이연희, 박균택, 김남희, 곽상언 의원께서 주최하셨습니다.

맹성규 의원님, 축사에서 이런 말씀 하셨습니다. 약자를 보호할 수 있는 경찰의 수사 역량과 제도적 통제 방안이 완벽히 자리 잡을 때까지는 사각지대를 방지하기 위한 보완 수사체계를 단계적이고도 신중하게 다듬어 나가는 유연한 접근이 필요하다고 말씀하셨습니다.

박균택 의원님, 공소시효 임박, 구속 사건, 증거 소멸 우려, 경찰 불이행, 직접 보완수사가 필요한 예외 상황을 스스로 네 가지나 열거했습니다.

주철현 의원님, 일단 제도를 완전히 없애 본 뒤에 부작용이 생기면 그때 고치자는 접근은 더욱 위험하다는 경고를 하였습니다.

홍기원 의원님 이렇게 말씀하셨습니다. 저 역시 과거 노무현 대통령의 서거를 계기로 정치인의 꿈을 꾸게 된 한 사람으로서 수사권과 기소권의 분리라는 대다수 국민의 열망과 검찰개혁의 대원칙에는 전혀 이견이 없습니다. 권한을 독점 남용하며 형사사법체계의 근간을 흔드는 정치검찰의 부활은 저 역시 결코 바라지 않습니다. 그러나 우리는 집권 여당입니다. 우리의 움직임이 바꿀 제도가 어떤 변화를 만들어 낼지 부작용은 없는지 충분히 숙의하고 그 변화로 나타난 결과에 책임을 져야 합니다. 그러기에 우리가 추진하는 개혁은 단순히 무소불위 권력을 휘둘렀던 정치검찰의 권한을 박탈하는 것이 아니라 국민과 범죄피해자들을 두텁게 보호하는 방향으로 촘촘히 설계되어야 합니다.

김남희 의원님도 이렇게 말씀하십니다. 개혁의 기준은 권한을 어디에 둘 것이 아니라 국민의 권리를 얼마나 두텁게 보호할 것인가가 되어야 합니다. 최근 여성폭력 피해자와 아동·장애인 피해자 지원단체를 만나 현장의 목소리를 들었습니다. 억울한 사건이 묻히지 않는 것, 피해자가 제대로 보호받는 것 그리고 실체적 진실이 끝까지 밝혀지는 것이 중요하다는 목소리였습니다.

형사사법 절차는 결국 국민 한 사람의 삶과 직결됩니다. 범죄피해자는 수사절차를 잘 알지 못하고 기록을 확인하기도 어렵습니다. 경제적 이유로 변호사의 도움을 받지 못하는 경우도 많습니다. 이러한 현실을 외면한 채 제도만 바꾼다면 그 부담은 피해자와 사회적 약자에게 돌아갈 수밖에 없습니다. 국회는 이러한 우려를 무겁게 받아들여야 합니다.

형사소송법 개정은 어느 한 기관의 권한을 확대하거나 축소하는 문제가 아니라 피해자의 권리를 실질적으로 보장하고 국민이 신뢰할 수 있는 형사사법체계를 만드는 과정입니

다. 맞습니다. 민주당 의원님들이 하신 이 말씀들 하나도 틀린 바가 없습니다.

그런데 묻고 싶습니다. 이러한 두터운 보호 제도 마련하셨습니까? 신중하게 논의하셨습니까? 법부터 덜렁 만들면 보호되지 않는다는 이 주장들이 지금 실현된 것입니까? 아닙니다. 여러분들 아시다시피 이 모든 의원님들 그 주장을 접고 오늘 이 형사소송법 개정안에 찬성하기 위해서 조금 있다들 오실 겁니다. 왜 그들이 법률적 양심·소신, 정치적 소신을 접어야만 할까요? 민주당에 더 이상 민주성은 저는 없다고 봅니다.

저는 이 열세 분 의원님들이 하신 말씀을 똑같이 드리고 싶습니다. 지금의 형사소송법 개정안은 이러한 보완책이 전혀 마련되어 있지 않다. 결국 피해자의 보호는 외면한 형사소송법이다. 그래서 오늘 이 형사소송법 개정안은 통과되어서는 안 되고 만약에 통과된다면 대통령은 거부권을 행사해야 한다라는 말씀을 드리고 싶습니다.

정성호 장관은 어떻습니까? 정성호 장관 그동안 보완수사권에 관해서 술한 발언을 했습니다.

2025년 7월 16일 법무부장관후보 시절에 이런 말씀 하셨습니다. 수사와 기소의 분리는 지켜져야 하고 국민의 요청이라고 믿고 있다. 그러나 보완수사권은 분명한 입장을 갖고 있지 않다. 2025년 8월 27일에는 이런 말씀을 하셨습니다. 검찰이 수사권한을 갖는 것은 안 된다는 확고한 입장을 갖고 있으나 보완수사권 전면 폐지보다는 논의가 필요하다. 2025년 9월 8일에는 이렇게 말씀하셨습니다. 1차 수사기관이 수사권을 남용·오용하지 않도록 어떻게 제도적 장치를 만들 것인지에 대한 논의가 필요하다고 말씀하셨습니다.

그리고 2025년 9월 15일에 이런 말씀 하셨습니다. 검찰이 보완수사를 통해 사건을 인지하거나 새로운 사건 수사를 개시하는 것은 절대 있어서는 안 된다. 검찰 수사로 인해 억울한 피해자가 나오지 않게 하는 것도 중요하지만 범죄자가 처벌받지 않으면 국민은 거기에 또 더 큰 불만을 갖게 된다. 공소유지를 충실하게 하기 위한 제도적 장치로 무엇이 있는지 생각해 보겠다라는 발언을 했습니다. 결국 공소유지를 위해서 수사권이 있어야 한다라는 그러한 함의를 내포하고 있는 발언이었습니다.

2026년 1월 14일에는 이런 발언을 했습니다. 보완수사 문제는 추후 시간을 갖고 어떤 문제점들이 있는지 살피면서 형사소송법 개정안을 만들겠다. 그리고 6월 12일 이런 말씀을 하십니다. 1차 수사기관 결과에 검찰이 아무 손도 대지 못한다면 어떻게 피해자를 보호할지 대안과 고민이 있는지 묻고 싶다고 말했습니다. 가장 많이 보완수사가 이루어진 부실 사건이 성범죄다. 권력관계에 일어난 성범죄는 입증이 어렵고 진술에 의존해야 하지만 보완수사 요구로는 시간이 지연되고 그렇게 되면 덮이고 만다. 말 못 하는 아동·장애인·노인 같은 사회적 약자를 어떻게 구제하겠느냐. 경찰의 불송치결정에 대해 피해자가 이의신청을 하려면 변호사 선임 비용 등이 필요해 사실상 사법의 민영화로 이어질 수 있다고도 지적했습니다. 그리고 법을 우선 시행한 뒤 문제가 생기면 다시 개정해야 된다는 주장에 대해서 단 한 명이라도 억울한 피해자가 나오면 안 된다, 그것은 무책임이다라는 이야기도 했습니다.

그리고 7월 8일 정점식 원내대표를 예방해서는 보완수사권 폐지는 정부의 기본 입장이지만 최종 입법권은 국회에 있다, 여야가 충분히 협의해 달라, 야당도 법사위에 적극적으로 참여해서 국민적 우려와 대안을 제시해 달라라고 이야기를 했습니다.

7월 15일 법사위 전체회의에서 다시 한번 피해자를 강조합니다. 억울한 1%의 피해자

가 없도록 하는 게 중요하다는 말을 합니다. 다만 향후 검찰청이 공소청으로 개편되고 수사 개시 기능이 완전히 사라지면 과거와 같은 검찰권 남용 문제가 발생하지 않을 것이라고 강조했습니다. 그러면서 경찰 사건 처리를 스크리닝해서 피해자의 권리가 최대한 보장될 수 있도록 세밀한 제도를 만들어 달라고 호소하기도 했습니다. 경찰이 수사한 모든 사건을 검찰이 넘겨받아 검토하는 전건송치제도의 필요성을 주장하면서 검찰이 다시 리뷰할 수 있다는 그 자체만으로도 경찰의 자의적 수사를 제어할 것이라는 그런 언급도 했습니다.

그리고는 마침내 7월 28일 사의 표명을 합니다. 검찰개혁 대부분이 완료됐기 때문에 새 술은 새 부대에 담아야 되지 않겠냐 하면서 사의를 표명했습니다. 저는 정성호 장관의 사의 표명을 보면서 이재명 대통령 30년 지기 정성호 장관이 오죽했으면 사표를 던졌을까 하는 생각을 해 봤습니다. 청와대는 부인했지만 정성호 장관의 사의 표명은 확실했습니다. 이재명 대통령과 측근들의 범죄 세탁, 공소 취소와 맞물린 검찰 보완수사권 완전 폐지, 참혹한 국민 피해가 불 보듯 뻔한 민주당 당론 앞에서 법무부장관 자리를 지키는 것 어려웠을 것입니다. 역사에 죄를 짓는 엄중한 결정으로부터 도망가고 싶었을 것이라고 보입니다. 법무부장관마저 감당 못 하고 등을 돌린 법, 이 법이 감당 불가능한 법이라는 그런 무거운 신호 아닙니까?

그럼에도 정성호 장관에게 실망스러운 것은 보완수사권 폐지 문제점을 야당이 법사위에서 제기해 달라는 것입니다. 이것은 검찰·법무, 인권 옹호의 최고책임자가 할 말이 아닙니다. 스스로 문제를 더 강하게 열심히 주장하고 막아야 할 것이 법무부장관의 책임 아니겠습니까? 야당에게 이런 것 맡기려면 정권도 내놓으십시오.

그리고는 거부권 행사에 대해서는 이제 와서 이렇게 이야기하십니다. 이 대통령에게 거부권 권유는 하지 않겠다, 충분히 우려를 전달했다 이렇게 이야기하십니다. 국회에서의 의결된 사항이고 법안 논의 과정에서 여러 우려를 전달했고 많이 반영됐기 때문에 따로 거부권을 권유할 사항은 아니다라고 이야기합니다. 저는 이러한 말씀은 도망가는 말씀이다, 정성호 장관이 그 책무를 다하지 않는 비겁한 말씀이다라고 지적합니다. 정성호 장관, 사퇴만 하실 것이 아니라 대통령에게 거부권을 적극적으로 건의해 주십시오.

제가 재미있는 글이 하나 있어서 읽어 드립니다.

우리 당의 김재원 최고위원이 쓴 정성호 장관의 사직 상소입니다.

신 형조판서 정성호 삼가 죽음을 무릅쓰고 전하께 아뢰옵니다. 신이 듣건대 예로부터 죄인이 옥을 부수고 나와 곤룡포를 입었다는 말은 있어도 곤룡포를 입은 뒤에도 여전히 옥리의 그림자만 보아도 몸을 떠는 자가 있었다는 말은 듣지 못하였나이다. 전하께서 일찍이 여러 죄목으로 형조의 추국을 받으시다가 나라에 큰 변고가 남에 마침 그 틈을 타 옥을 벗어나시고 마침내 보위에 오르셨음을 신은 잘 알고 있습니다. 이는 하늘의 뜻인지 사람의 술수인지 신은 감히 논하지 못하오나 보위에 오르신 이후로 전하께서 밤낮으로 근심하는 바는 오직 하나, 형조가 다시 나를 국문하면 어찌할까 하는 그 두려움인 줄로 신은 짐작하옵니다. 하여 전하께서는 마침내 형조의 손과 발을 아예 끊어버리고자 하시니 세간에서는 이를 일러 검수완박이라 부르나이다. 온 조정의 대신들이 앞드려 간하고 팔도의 유생들이 상소를 올려 만류하여도 전하께서는 귀를 막고 눈을 감으시니 이는 옛적 송우암이 상소에 이르기를 말이 아무리 간절하여도 임금의 마음이 이미 정해져 있

으면 소용이 없다고 탄식한 바와 조금도 다르지 아니하옵니다. 신은 감히 묻사옵니다. 전 하께서 두려워하는 것이 참으로 형조이옵니까, 아니면 전하 스스로의 지난 죄상이옵니까? 율곡 선생께서 일찍이 상소에서 몸에 병이 있는 자는 약을 미워하고 허물이 있는 자는 바른말을 미워한다고 하셨으니 전하의 오늘 이 처사가 바로 그 짝이 아니고 무엇이겠습니까? 죄가 없다면 국문을 두려워할 까닭이 없고 두려움이 있다면 그것이 곧 죄가 있다는 증좌이오니 전하께서는 어느 쪽을 택하시렵니까?

저는 이 상소문 굉장히 재미있게 봤습니다. 맞습니다. 지금 이재명 대통령께서 이렇게 본인의 죄를 두려워하고 이것을 없애려고 하는 것에 이른 형소법 개정이라는 그런 국민들의 추측이 가능한 행태를 보이고 있지 않으십니까? 안타깝습니다.

이재명 대통령께 말씀드립니다. 이 법안 통과 즉시 거부권을 행사하셔야 합니다. 저는 대통령의 정치 반대편에 서 있습니다. 그러나 오늘은 대통령 말씀을 그대로 인용해 호소하겠습니다.

올해 1월 신년회견에서 대통령께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 공소시효가 이틀밖에 안 남았는데 보완수사가 전면 금지되면 어떻게 하느냐 그리고 감정적으로 하지 말자고 말씀하셨습니다. 언젠가는 대통령께서 이런 말씀도 하셨습니다. 보완수사가 예외적으로 필요한 경우가 있다. 구속기한, 공소시효, 가정폭력, 아동학대 등 이러한 필요한 경우를 언급하기도 했습니다.

6월 취임 1주년 회견에서는 이렇게 말했습니다. 검찰이 초대형 사고를 쳤으니 견제를 위해 권한을 배제하는 것은 맞지만 이 때문에 국민이 피해를 보면 되겠냐라고 이야기했습니다.

6·3 지방선거 이후에 이재명 대통령과 정청래 대표의 설전이 오고 갔습니다. 그리고는 이 형사소송법 개정안은 당에 일임하기로 했습니다. 그리고 김민석 전 총리도 당대표로 출마했습니다.

그러나 이재명 대통령님 그 우려 지금도 유효하지 않습니까? 오로지 바뀐 것은 딱 하나 있습니다. 형사소송법 개정안에 공소기각 조항이 함께 들어갔다는 것뿐입니다.

오늘 통과되려는 법, 지금 이 법이 대통령께서 걱정하신 그 전면 금지, 국민 피해입니다. 감히 본인의 공소취소, 범죄 세탁과 절대로 바꿀 수 없는, 바꾸지 말아야 할 국민의 안전과 생명입니다.

헌법은 국가와 국민을 위해 존재합니다. 그리고 헌법은 대통령에게 재의요구권을 부여했습니다. 그것은 권리이기 이전에 국민을 지킬 헌법상 책무입니다. 대통령 스스로 경고한 위험을 대통령 스스로 막아 주십시오. 그것이 감정과 사익이 아니라 이성과 국익을 위한 것입니다.

이제부터는 보완수사권 폐지의 법적·헌법적 문제점을 좀 보겠습니다.

아까 말씀드린 것처럼 형사사법의 목적은 무엇입니까? 형사사법의 목적은 실체적 진실을 발견해서 피해자의 억울함을 보호하고 또 피해자와 피고인의 인권침해가 없도록 하는 것입니다. 그래서 피고인의 방어권을 보장하고 피해자를 보호하기 위해 형사사법시스템은 작동되어야 합니다.

그런데 대한민국의 형사사법시스템에서 피해자 보호는 참으로 안타까운 부분이 많이 있습니다. 매우 부족합니다. 수사에 있어서도 그리고 재판에 있어서도 피해자는 자신의

진술을 할 기회와 제도가 마땅치 않습니다. 피해자 참가제도도 아직 완성되지 않았습니
다. 피해자의 국선번호인 지금 전국에 44명 있을 뿐입니다. 매우 미미합니다. 어떻게 보
면 정말 형사사법시스템의 가장 약한 고리가 바로 피해자 보호 문제입니다.

그런데 이 검찰 보완수사권 폐지가 검찰청 폐지와 함께 민주당이 말하는 검찰개혁의
마지막 퍼즐로 지금 언급되고 있습니다. 민주당은 이 검찰개혁을 오래전부터 주장해 왔
습니다. 과연 이 검찰개혁이 검찰청 폐지로 가는 것이 맞을지 한번 생각해 봅시다.

검찰권 오남용의 한 세 가지 유형이 있습니다. 첫 번째가 무리한 수사입니다. 공안사건
같은 경우에 무리한 수사들이 왕왕 있었습니다. 두 번째, 자기편은 봐주기 수사입니다.
세 번째, 남의 편은 먼지떨이 하듯이 먼지떨이 하는 수사입니다.

그런데 검찰청을 폐지하는 것이 과연, 그러면 30년 전부터 요구되는 검찰개혁의 핵심
이 되어야 될지 보면 검찰개혁이라는 것은 이런 검찰권의 오남용으로부터 정말 국민의
인권을 보장해 줘야 되는 것이고 국민의 인권이 보장되고 수사가 적법하게 이루어져야
하는 것인데 이 검찰청의 검찰 오남용은 과연 어디서 생겼느냐 하고 보면 결국 대통령의
개입, 권력의 개입에서 생긴 겁니다.

대통령 권력의 측근들은 정권에 따라서 계속 바뀌어 왔습니다. 제1공화국 당시 이승만
정권에서는 경찰이 권력의 측근이었습니다. 박정희 대통령 정권과 전두환 정권에서는 중
앙정보부·안기부가 권력의 측근이었습니다. 민주화 이후에는 검찰이 권력의 측근으로 부
상되어 왔습니다.

그런데 검찰이 권력의 측근이 된 것은 바로, 검찰권 오남용의 뿌리는 검찰 그 자체의
비리보다는 대통령의 영향력 때문이라는 점을 의도적으로 외면해 왔기 때문이라고 봅니
다.

검찰 권한의 오남용을 막아 보자고 검찰개혁 논의가 30년 이상 되면서 뭘 했느냐? 검
찰총장 인사청문회 제도도 도입했고 검찰총장 임기제도 도입하고 그리고 공수처까지 설
치했습니다. 그러나 몸통은 안 보고 깃털만을 얘기하면서 이 기관을 정상화하기보다는
폐지만을 주장했기 때문에 검찰개혁이 완성되지 않는다고 봅니다.

저는 폐지가 답이 아니라는 말씀을 드립니다. 왜 폐지가 답이 아니냐? 검찰은 실질
적으로 나라마다 조직체계는 좀 다르지만 우리가 검찰은 준사법기관이라고 합니다. 법원
과 같은 독립된 사법기관은 아니지만 법원에 준하는 정도로 사법절차의 중요한 기능을
담당하고 있습니다. 검찰은 정부조직법상 법무부 산하에 있지만 그러나 검찰은 독립성
있고 신분이 보장되어 있습니다. 그래서 경찰과는 달리 취급됩니다.

검찰의 조직체계는 나라마다 다릅니다. 대륙법계가 다르고 영미법계가 다르고 독일, 프
랑스 다 다릅니다. 그러나 실질적으로 이 검찰제도가 프랑스에서 왕의 대리인으로 시작
된 다음에 경찰과 법원의 구조에서 경찰·검찰·법원 구조로 가면서 현대 형사사법시스템
은 더욱 정교해진 것입니다. 그러면서 검찰은 교과서에 나온 대로 범죄 수사 및 기소를
통한 국가형벌권 행사를 담당하는 준사법기관이며 법원의 재판을 통해 결정된 형벌의 집
행을 관리 감독하며 공익의 대표자로서 법률이 정하는 바에 따라 각종 공적 업무를 처리
하는 국가기관으로서 여러 가지 인권 보장이라든지 또는 형사사법시스템의 법률 전문가
로서의 역할을 해 왔던 것입니다.

그러나 검찰권력이 오남용됐다는 것은 바로 아까 말씀드린 것처럼 검찰이 대통령의 측

근이 되면서 대통령이 행사할 수 있는 세 가지 힘 인사권·재정권·사정권, 이 사정권의 도구가 되었기 때문입니다. 검찰이 권력의 측근이 되면서 수사의 객관성과 공정성에 심각한 구멍이 난 것 때문입니다.

그런데 이 구멍이 난 것에 대해서 원인은 대통령이 수사권에 관여하는 것이기 때문에 그것을 통제하는 것이 올바른 문제 해결인데 대통령의 압력에 의해 수사권을 오남용한 수사기관에만 책임을 지는 방향으로 지금 검찰개혁이 있기 때문입니다. 몸통은 외면하고 깃털만 잡는 엉터리 개혁이라는 것이지요.

그래서 어느 순간 검찰개혁의 방향이 어떻게 됐느냐? 대통령의 영향력 차단이 아닌 검찰권의 무력화로 바뀌기 시작한 것입니다. 그 결과가 검수완박이 된 것입니다.

저는 이러한 검찰 무력화의 방향은 한쪽으로는 지금 개혁의 방향을 잘못 잡은 그런 게 있지만 그 개혁의 방향을 잘못 잡은 것의 의도도 사실은 있다. 그 의도가 제가 아까 말씀드린 민주당 정권의 서사의 완성에 있지 않나 이렇게 보는 것입니다.

그래서 제가 드리는 말씀은 이렇게 검찰을 무력화하는 것은 여러분들이 말씀하시는 이 서사의 완성이라는 그 내심을 제치고 진정 검찰 개혁을 한다면 이렇게 가면 안 된다. 그래서 폐지를 할 것이 아니라 좀 더 검찰이 세심하게 일할 수 있도록 법적 보완을 하는 것이 맞지 않느냐, 그것이 여러분들이 말씀하시는 인권을 보호하고 그리고 더 나은 사법 체계를 만드는 그러한 결과를 만들 것이라는 말씀을 드립니다.

그래서 말씀드리는 것은 검찰 폐지는 결국은 국민을 위한 것이 아니라 민주당을 위한 것이고 그렇기 때문에 검찰 개혁의 본래의 목적과는 거리가 있다라는 말씀을 드리면서, 검찰청 폐지가 국민을 위한 것인가를 한번 자세히 보도록 하겠습니다.

검찰청 폐지가 국민을 위한 것인가. 첫 번째, 검찰청 폐지에 대해서 민주당은 국민의 의사를 수렴하는 절차를 밟지 않았습다. 정부 부처를 개편할 때마다 국민의 의사를 직접 확인해야 하는 것은 아니지만 그러나 여성부를, 여성가족부를 창설하는 것보다 국가보훈처를 보훈부로 승격하는 것과 검찰청을 폐지하는 것은 정말 그 의미와 비중이 매우 큰 것입니다. 그런데 검찰청 폐지에 있어서 공론화 과정을 전혀 거치지 않았습다.

그리고 두 번째, 검찰청 폐지가 어떤 파급효를 가져올지에 대한 충분한 검토도 없었습니다. 그리고 세 번째, 검찰청 폐지가 범죄 피해자인 국민들의 인권에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 점에 대해서도 이견을 찾기 어렵다는 점에서도 검찰 폐지는 국민을 위한 것이 아니라는 것을 명백히 알 수 있습니다.

검찰청 폐지는 결국 국민의 인권 보장 수준을 후퇴시킬 거라는 평가가 학계의 일반적인 평가라는 말씀을 지적드립니다. 이러한 검찰청 폐지가 실질적으로 검찰 개혁의 본래의 목적과는 달리 인권 보장을 후퇴시키고 실질적인 형사사법 절차의 진전을 가져오지 못한다는 점에 대해서는 많은 분들이 공감하기 때문에 그리고 몸통과 깃털이 거꾸로 된 개혁이라는 점에서 검찰청 폐지와 이에 따른 보완수사권 완전 박탈도 마찬가지로 말씀드립니다.

검찰 보완수사권 완전 폐지에 법리적 헌법적 문제를 다시 한번 짚어보도록 하겠습니다. 지금부터 짚어보도록 하겠습니다.

민주당은 이 법의 명분으로 수사기소 분리라는 여섯 글자를 반복합니다. 마치 그것이 헌법에 새겨진 대원칙인 것처럼 말합니다. 그러나 수사기소 분리라는 면에서 저는 전건

송치 없는 불기소 결정을 경찰이 마음대로 하는 것, 이것 자체가 벌써 수사기소 분리라는 대원칙에 반한다는 점을 말씀드립니다. 불기소 결정 그것은 바로 기소의 영역이기 때문입니다.

수사기소 분리는, 그런데 이것이 대원칙이라고 얘기하는데 사실 한국사회가 겪은 정치적 사건들에서 나온 정치적 구호일 뿐 어떤 헌법적 규범적 근거를 갖는 형사사법의 대원칙은 아닙니다. 수사와 기소는 왜 칼로 두부로 잘라내듯이 단칼에 잘라낼 수 없는 개념입니다. 수사와 기소는 한마디로 연결되어 있다는 거지요. 기소가 수사의 결론이고 수사는 기소를 위한 준비 과정입니다. 기소권을 가진 주체가 수사 결과를 법리적으로 검증하고 재판에서 공소를 유지하기 위해 부족한 부분을 메우는 보완수사는 사법 정의를 완성하고 억울한 국민을 구제하기 위해 필수불가결한 법적 안전장치인 것입니다.

이와 관련해서 여러 교수들의 의견을, 전문가들의 의견을 한번 살펴보도록 하겠습니다.

고려진 교수는 이렇게 얘기를 합니다. 수사의 역할은 공소 제기 이전 단계에 한정되지 않는다. 실제 재판 과정에서는 피고인이나 증인이 기존 진술을 변경하거나 새로운 주장을 하는 경우, 새로운 목격자나 문서·영상자료가 뒤늦게 확인되는 경우, 기존 증거의 신빙성에 의문이 제기되는 경우가 발생한다. 공판 절차는 이미 형성된 증거의 단순한 평가 단계에 그치지 않고 새로운 증거의 형성과 기존 증거의 보장이 계속적으로 요구되는 과정이다.

한마디로 공판 과정에 들어간다고 해서 있는 증거만 갖고 재판할 수 없다는 겁니다. 새로운 증거 형성도 필요하고 기존 증거를 계속해서 보장하는 것도 요구되는 과정이다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 단칼로 무 자르듯이 자를 수 없는 것이라라는 것이 수사와 기소라는 것입니다.

새롭게 드러나는 사실관계나 증거에 즉각적이고 능동적으로 대응할 수 있는 수단이 없게 된다면, 한마디로 보완수사권이 없게 된다면 공소유지의 실효성이 저하되고 입증실패의 위험이 증대될 수밖에 없다. 그리고 보완 수단이 제한되면 증인신문을 통한 입증 기능도 약화되고 공판 단계의 입증은 기소 전 수사 단계에서 형성된 증거의 범위와 내용에 의존할 수밖에 없다. 그렇게 되면 결국 공판 절차가 기존 증거를 평가하는 단계에 머무르고 새로운 사실 발견 가능성도 구조적으로 축소될 수밖에 없다. 그러니 수사와 기소는 조직적으로는 구분될 수 있지만 형사절차 전체 흐름에서는 상호 긴밀하게 연결되어야 본래의 기능을 충분히 수행할 수 있다라고 이야기하고 있습니다.

또 다른 전문가인 정종현 교수 역시 이렇게 이야기하고 있습니다. 검사의 보완수사권을 전면적으로 폐지할 경우 실체적 진실 발견과 적법 절차 보장이라는 형사소송의 대원칙을 구현하는 과정에서 심각한 통제 공백이 발생할 우려가 있다. 형사사법 체계는 사법경찰의 수사, 검사의 소추, 법원의 재판이라는 단계적 구조를 통해 각 기관이 이전 단계의 판단을 검토하고 통제하도록 설계되어 있다. 검사가 사법경찰의 수사 결과를 검토하고 미비점을 보완하는 것은 경찰 수사에 대한 사법 통제의 성격을 가진다. 수사기소 분리의 본질은 수사를 개시한 주체가 자신의 최초 판단을 정당화하려는 확증편향을 통제하는 데 있다. 따라서 범죄 혐의를 인지하고 수사를 처음 시작하는 수사 개시와 이미 진행된 수사의 미비점을 보충하여 기소 여부 판단의 정확성을 높이는 보완수사는 구별할 필요가 있다.

민주당이 제일 무서워하는 수사 개시하고는 전혀 다른 것이라라는 점을 강조하고 있습니다.

보완수사는 새로운 범죄를 인지하거나 새로운 피의자를 만들어내는 활동이라기보다는 수사 기록을 검증하고 확인하는 과정에 가깝다. 보완수사권이 폐지되면 검사는 사법경찰관이 작성한 서류 기록만을 토대로 기소 여부를 결정하게 된다. 그러나 이 수사 서류 자체도 이 사건을 그대로 재연하는 것이 아니라 수사관의 인식과 관점을 거쳐서 재구성된 자료이다. 결국 질문의 방식과 순서, 진술의 강조와 생략에 수사관의 관점이 개입될 수 있고 진술자의 표정, 목소리, 망설임 등 비언어적 요소는 기록에 온전히 담기 어렵다.

결국 이것은 법원조차도 조서재판의 한계를 극복하기 위해서 공판중심주의, 직접심리주의를 강조하고 있는데 한 개인을 기소한다는 것은 이 개인을 형사 피의자로 전환시키는 아주 중요한 결정인데 이 처분을 검사로 하여금 기록만 보고 판단하게 해라, 이것이 타당한지는 정말 신중하게 검토해야 된다고 이야기했습니다.

검사의 보완수사권은 결국 피의자에게 불리한 증거뿐만 아니라 유리한 증거에도 주목해야 하는 객관 의무를 이행하기 위해서도 필요한 수단이다. 그래서 보완수사요구권만으로는 이러한 여러 가지 이유, 직접 대면해서 해야 되는 부분 또 법원의 공판중심주의·직접심리주의하고 비교했을 때 특히 기소 결정 역시 중대한 처분이라는 점, 이런 면에서 직접 보완수사권과 보완수사요구권만으로는 보완수사권을 대체하기 어렵다는 점을 지적하고 있습니다.

결국 보완수사 요구는 이미 수사를 진행하고 있고 결론을 내린 1차 수사기관의 오류를 시정하도록 요구하는 구조이기 때문에 실질적으로 보완수사 요구를 한다고 해서 이미 1차 수사기관이 여러 가지 확증편향도 가지고 있는 그러한 기관이 자기 방어기제가 발동하기 때문에 실질적으로 보완수사 요구를 한다고 해서, 재요구를 한다고 한들 결국은 평평 현상과 절차 지연만 가져올 수 있다라는 점을 지적했습니다.

이 특별검사와 고위공직자범죄수사처에는 수사권과 기소권을 통합적으로 인정하면서 검찰에 대해서만 완전한 분리를 요구하는 것은 또한 원칙의 일관성 측면에서도 의문이 제기된다는 점을 지적하기도 했습니다. 보완수사권의 남용 가능성은 권한을 전면 폐지하기보다는 송치된 사건의 동일성을 해치지 않는 범위와 공소 제기 여부 결정에 필요한 최소한 범위로 제한하고 별건수사와 무분별한 소환을 금지하는 방식으로, 통제하는 방법으로 보완수사권은 살려 두어야 한다라는 주장입니다.

결국 검찰의 보완수사권은 불완전한 수사 결과를 보완하고 실체적 진실을 향한 마지막 확인의 기회를 보장하는 최소한의 안전 장치이다라고 언급하고 있습니다.

또 다른 전문가의 의견을 좀 보도록 하겠습니다.

홍진영 교수도 이렇게 얘기를 합니다.

수사와 기소의 분리가 형사사법의 공정성과 수사에 대한 민주적 통제를 확보하기 위한 중요한 원칙이라고 하더라도 기소권자에게 보완수사권까지 완전히 배제하는 완전 분리는 형사절차의 정상적 작동을 심각하게 저해할 수 있다. 그러니까 이렇게 하는 경우에는 형사절차가 정상적으로 작동하기 어렵다.

검사의 보완수사는 수사와 기소를 잇는 불가결한 연결고리이자 경찰 수사에 대한 교차 검증 장치로서 적법절차 보장과 실체적 진실 발견에 기여한다라고 이야기합니다. 확증편

향은 자신의 견해에 유리한 증거는 적극적으로 찾는 반면 이를 반박하는 증거는 찾지 않거나 무시하는 경향입니다. 수사 초기의 가설에 부합하는 증거만 수집하고 반대 증거를 평가 절하하면 무고한 피의자를 범죄인으로 판단하는 오류뿐만 아니라 실제 범죄를 발견하지 못하는 오류도 발생할 수 있다라고 언급합니다.

수사와 기소의 분리는 의사결정의 주체를 달리하여 확증편향을 통제하는 방법이다. 그러나 경찰의 송치·불송치 의견은 검사의 기소 판단에 최초의 가설로 작용함으로 검사가 경찰의 판단을 그대로 따르지 않고 대안적 가설을 검토하려면 경찰이 충분히 탐색하지 못한 증거를 직접 확인할 수 있어야 한다라고 언급합니다. 그렇지 않으면 수사와 기소가 형식적으로만 분리될 뿐 실질적으로는 수사권자의 판단에 따라 기소 여부가 결정될 수 있다라고 이야기합니다.

이미 유죄·무죄 결론을 내린 수사관에게 그 결론과 반대되는 증거를 수집하도록 요구하면 결국 신념 고수로 인해 실질적 이행을 기대하기 어렵고 이것은 사건 지연과 평풍으로 반복된다는 말씀을 드리고, 결국 검찰·경찰 모두 이 보완수사요구권만 있을 때는 사건에 대한 책임을 회피하는 구조로 이어질 거라는 점도 지적하고 있습니다.

그러면서 외국의 입법례를 얘기합니다. 독일·미국·영국 등도 사실 검찰은 기소권만 있다, 영국의 경우, 아까 그렇게 말씀하시고 경찰이 수사권을 완전히 갖는다고 하지만 그러나 자세히 들여다보면 검사의 직접 보완 그리고 검찰 소속 수사관을 통한 수사 그리고 경찰에 대한 보완 요구와 긴밀한 협력이 모두 인정되고 있다라는 말씀을 드립니다.

결국 각국이 수사와 기소의 분리라는 것을 일정 부분 채택하면서도 그 수준과 범위가 각각 다르고 또 수사와 기소가 완벽하게 분리된 구조가 일반적 기준이다라고 보기는 어렵다는 점을 말씀드립니다. 그래서 보완수사권은 경찰 수사의 확증편향을 통제하고 수사 결과를 검증하기 위해 검사가 필요한 최소한의 수단이라는 점을 말씀을 드립니다. 검사의 수사개시 권한을 축소하거나 폐지할 수 있으나 보완수사권의 폐지는 실증적 조사와 합리적 토론을 거쳐 단계적으로 점진적으로 검토할 필요가 있다는 점을 이야기하고 있습니다.

맞습니다. 이렇게 수사와 기소가 완전히 분리된 나라라고 우리가 흔히 알고 있는 나라도 완전히 분리되어 있지 않고 일정 부분 검사에게 권한을 주고 있습니다. 그래서 수사와 기소는 무 자르듯이 자를 수 있는 것도 아니고 공소제기 유지를 위해서도 보완수사는 필요하고 그렇게 되지 않은 경우 실질적으로 공소 유지가 제대로 되지 않아서 죄를 입증하기 어려운 경우도 왕왕 있고 그것이 피해자의 권리보호가 이루어지지 않는 결과도 초래한다는 점을 말씀을 드립니다.

한편 그러면 검찰의 수사권을 완전히 박탈하는 것, 완전 폐지되는 것의 위헌성은 없는지 한번 보도록 하겠습니다.

헌법학자이자 이명박 정부의 법제처장 그리고 현 정부의 국민통합위원장을 맡고 있는 이석연 위원장은 이렇게 이야기하고 있습니다. 검사의 보완수사권 완전 폐지가 헌법에 위반된다고 이야기하고 있습니다.

맞습니다. 우리 현행 헌법 12조 3항하고 16조는 체포·구속·압수수색영장의 신청권을 검사의 독점적·배타적 권한으로 규정하고 있습니다. 이는 제3공화국 헌법 이래 국민의 기본권을 침해하는 수사 권력의 남용을 통제하기 위해 일관되게 유지해 온 헌법적 결단

입니다.

헌법이 검사에게 영장청구권을 줬다, 그 이유는 무엇입니까? 수사의 적법성을 검사가 최종 점검하라는 것입니다. 그런데 수사할 권한이 없는 검사가 대체 무엇을 근거로 영장을 청구합니까? 영장신청권을, 영장청구권을 검사에게 독점적으로 부여하는 헌법정신 자체가 검사를 수사의 핵심 통제자이자 주체로 인정하고 있음을 뜻하는 것입니다. 양보해서 법률로 검찰을 폐지하여 권한을 분산시킬 수 있을지언정 수사의 주체로서 검사가 가진 수사권을 완전히 박탈하는 것은 헌법의 체계정당성의 원리에 정면으로 반하는 위헌인 것입니다. 여기에 대해서는 이미 대한변협, 한반도 인권과 통일을 위한 변호사모임도 이러한 부분을 지적했습니다.

검사의 수사권을 완전히 박탈하는 것은 사실상 헌법 조항을 형해화하는 것이고 정 그려고 싶다면 그래서 법 개정을 할 것이 아니라 국민의 의견을 충분히 모으고 공론화하고 그리고 보완수사권 폐지로 인한 피해자의 권리가 침해되지 않도록 여러 가지 보완책을 마련한 다음 법률이 아니라 개헌으로 하는 것이 정도일 것입니다.

여권과 폐지론자들은 이런 얘기도 합니다. 2022년 검수완박 입법을 다룬 헌법재판소 결정을 이야기하면서 이런 주장을 합니다. 헌재가 수사권 배분은 헌법사항이 아닌 국회의 입법사항이라고 결정했으니 보완수사를 없애는 것도 국회가 알아서 할 입법의 문제일 뿐이라고 얘기합니다. 그러나 이것은 헌재 결정을 왜곡하고 오독한 이야기입니다.

2022년 헌라4 결정의 본질은 이겁니다. 당시 헌재가 판단한 사건은 검사의 보완수사권 문제가 아니라 검찰청법이 검사의 직접수사 개시 대상 범위를 2대 범죄로 제한한 것에 대한 권한쟁의 사건이었습니다. 즉 헌재의 결론은 국회가 검사의 직접수사 개시 대상을 법률로 좁힐 수 있는 것인가에 국한되며 그 한 가지 질문에만 대답을 했을 뿐이고 검사의 보완수사권에 대한 대답은 없습니다.

그래서 사실 이재명 민주당 정권과 가까운 국무총리 산하 검찰개혁추진단 자문위원장을 맡았던 박찬운 교수도 이 부분을 명확히 지적합니다. 보완수사권 폐지는 국민의 기본권 침해라는 완전히 다른 위헌성이 있다. 보완수사권 폐지 위헌론은 단순히 검사의 권한이 침해되었는가를 다루는 기관 간의 권한쟁의 차원에서 머무는 것이 아니다. 보완수사가 폐지되는 순간 피의자는 기소 전 검사 앞에서 자신의 억울함을 호소하고 해명할 마지막 기회를 박탈당한다. 피해자는 또 부실·편파 수사로 묻힌 진실을 규명할 사법적 통로를 빼앗긴다. 부실하고 왜곡된 경찰 수사기록이 검사의 법리 검토 없이 그대로 기소와 재판으로 넘어가 국민이 피해를 보는 것, 이것은 헌법 제12조의 적법절차 원칙과 헌법 제27조의 공정한 재판을 받을 권리를 정면으로 짓밟는 국민 기본권 침해이자 명백한 위헌이다.

또 박찬운 교수님이 이런 얘기도 합니다. 보완수사권 폐지가 조문 몇 개 뜯어고친다고 해결이 안 된다. 왜냐하면 이것은 근본적인 형사사법체계를 고치는 것이기 때문입니다. 이 보완수사권 폐지하면 현행 형사소송법상 구속제도와 영장제도 전체가 뿌리째 흔들린다고 이야기합니다. 현행법은 경찰이 구속한 피의자를 검사에게 인치하고 검사에게 별도의 구속기간을 부여합니다. 검사가 사건을 넘겨받아서 필요한 보완수사를 거쳐서 기소 여부를 결정하라 해서 구속기간을 부여하는데 그러면 보완수사까지 폐지해서 수사를 할 수 없는 검사에게 별도로 구속 피의자의 신병을 넘겨주고 구속기간을 주는 게 맞을까

요? 그러면 검사는 수사도 할 수 없는데 피의자를 인치받아서 무엇을 하는 것입니까?

또 영장 문제도 있습니다. 헌법상 검사가 청구한 영장이 발부되면 민주당 개정안은 검사가 경찰에게 집행을 촉탁하라고 되어 있습니다. 물론 ‘촉탁’이라고 했다가 마지막에는 ‘지휘’로 단어를 바꾸기는 했습니다. 그러나 촉탁이든 지휘든, 촉탁은 권한이 있을 때 촉탁하는 거고 지휘 역시 검사가 영장집행을 지휘한다면 그것은, 지휘라는 단어를 쓴다면 그것은 바로 수사권이 있음을 전제로 하는 것입니다. 결국 구속제도, 영장집행 문제에 있어서도 역시 지금 헌법이나 법리적으로는 수사권이 있는 것을 전제로 하고 있다는 말씀을 드립니다.

그런데 문제는 사실 2021년 검경수사권 조정 이후에 형사사법체계는 이미 망가졌다는 것입니다. 특히 검찰해체법이 통과되고 10년 차 내외 검사들의 사직 행렬이 이어지고 있습니다. 지난해에만 해도 약 175명의 검사들이 일괄 사직했습니다. 그리고 올해 1월부터 6월까지 80명의 검사가 퇴직, 휴직한 검사가 또 80명 정도 됩니다. 또 특검 사정 정국으로 대규모의 검사들이 특검에 파견되어 있는데 보완수사권 없애면 검사 엑소더스가 대단할 것이라는 말씀을 드립니다.

그런데 이런 와중에 지금 민생사건 적체가 계속해서 심화되고 있습니다. 전국 검찰 미제 사건은 2023년 5만 7000건에서 2026년 5월 기준 13만 건으로 폭증했습니다. 서울 중구, 수원, 대전 등의 일선 지점은 물론 남양주지청 등에서 검사 1인당 미제 사건이 1000건에 육박해서 수사 기능이 사실상 마비된 파산지청이라는 소리가 나오고 있습니다. 그러면 검찰청은 이렇게 적체됐는데 경찰은 어떻습니까? 경찰 역시 미제 사건이 지난해에 22만 건이 넘었습니다, 22만 건. 검찰이 경찰에 요구하는 보완수사 요구는 연간 11만 건 정도를 넘었는데 이 중 10건 중에 4건이, 38.8%가 3개월이 지나도록 경찰이 이행하고 있지 않은 그런 사건들입니다.

이런 상황 속에서 검찰의 직접 보완수사를 완전히 박탈하면 어떻게 될까요? 검찰이 직접 처리하던 그 수많은 보완수사가 전부 경찰로 평풍 됩니다. 어떻게 될까요? 대한민국 형사사법이 완전히 멈춰 서게 될 거라고 봅니다. ‘지연된 정의는 정의가 아니다’라는 말처럼 사건이 1년, 2년 방치되는 동안 범죄자는 웃고 피해자는 눈물 흘리게 됩니다. 또한 학계가 수사·기소를 분리해야 하는 이유 중의 하나는 체크 앤 밸런스, 견제장치의 상실입니다. 법학계의 수많은 학자들과 한국형사소송법학회 발표문들은 일관되게 이것을 경고합니다. 경찰이라는 단일한 거대 독점 수사기관이 1차 수사권, 종결권 그리고 보완수사권까지 독점하게 될 경우 그 수사 권력을 통제할 사법적 차원의 2차 견제장치가 완벽히 사라진다고 경고합니다. 독일 형사소송법 학자들의 연구에서 강조하듯 검사는 관료화된 경찰권력이 오남용되지 않도록 제동을 거는 법률적 파수꾼 역할도 합니다.

그런데 검사의 보완수사권을 빼앗으면 경찰 수사에 오류나 위법 그리고 과오가 있어도 검사는 눈을 뜨고 바라볼 수밖에 없지 않겠습니까? 기소 여부를 결정해야 하는 검사가 경찰이 가져온 부실한 기록만 보고 이것 이상하니 다시 해 오라며 서류를 평풍평풍 돌리는 사이에 영장 청구와 증거 확보의 골든타임은 흘러가고 권력형 비리나 복잡한 금융·경제 범죄자들은 범망을 유유히 빠져나가게 됩니다. 견제 없는 경찰권력의 권력 독주는 권력형 비리의 성지가 되고 그 피해는 오롯이 국민에게 돌아갑니다.

그리고 이 법안의 가장 무서운 것 중 하나는 바로 사건 암장입니다. 보완수사권 폐지

는 곧 경찰이 한 번 물어 버린 사건은 영원히 밝힐 수 없게 만드는 것과 같습니다.

그런데 이런 이야기를 하면 민주당이 이렇게 얘기를 해요. 보완수사권에 대해서, 보완수사권 폐지해도 다 방법이 있다 하면서 이런 얘기를 해요.

정청래 대표는, 정청래 의원은 이렇게 얘기합니다. 사실관계 확인권으로 문제를 해결할 수 있다. 무슨 말이나? 검사가 수사하지 않는 범위 내에서 경찰에게 확인해 달라고 할 수 있고 미진하니 보완수사를 해 달라고 할 수 있고 시일이 촉박하면 수사하는 경찰을 불러 확인할 수 있고 피의자나 가해자를 불러 확인할 수 있다 이렇게 얘기합니다.

또 김용민 의원은 이렇게 얘기를 합니다. 피해자가 관여하고 들여다봐라라고 얘기를 합니다. 범죄피해자들에게 수사 절차에 관여할 수 있는 권한을 부여하면 된다고 얘기합니다.

그다음에 박은정 검사는 KICS에 그 사건 번호를 그대로 둔다, 그래서 보완수사 요구를 해도 KICS로 책임감을 부여하면 된다는 얘기를 합니다.

또 최강욱 의원은 검사가 직접 언론에 알리면 된다 이런 얘기를 합니다.

또 서영교 의원은 멍동멍동, KICS로 보내자라고 얘기를 합니다.

정말 이렇게 하면 사건 암장 해결할 수 있을까요? 보완수사권 폐지, 곧 경찰이 한 번 물어 버린 사건을 영원히 없게 만드는 것과 같은데 이렇게 검사가 언론에 제보하고 범죄 피해자가 수사 절차에 관여하고 KICS에 사건 올리고 공소시효가 임박하면 멍동멍동 하면 되고 사실관계 확인하면 사건 암장을 밝혀 낼 수 있을까요?

과연 이게 가능한 것이냐? 법률 지식도 없고 변호인 선임할 형편도 없는 그런 국민, 아동, 장애인, 성폭력 피해자가 완벽한 이의신청서 쓸 수 있겠습니까? 그리고 천신만고 끝에 이의신청을 했다고 합시다. 그러면 검사가 직접 수사도 못 하고 사건을 다시 경찰에게 내려보내는데 이미 혐의 없음, 불송치라고 결론을 낸 경찰이 셀프 재수사로 스스로 자기 잘못을 인정하겠습니까?

장윤기 사건 한번 봅시다. 오늘 많은 분들이 이야기하셨지만 이 장윤기 사건 하나에 우리가 오늘 왜 이 자리에 쏘는지가 전부 담겨 있습니다. 장윤기 사건 보기 전에……

그래서 이러한 보완수사권 폐지에 대해서는 진영을 불문하고 모두들 우려를 쏟아 냅니다.

대한변협, 당연히 우려를 쏟아 내고 있습니다. 뭐라고 말을 하냐? 최근 초동수사의 부실, 수사기밀 유출, 증거인멸 정황 등이 문제 된 사건들이 잇따르면서 수사기관에 대한 견제와 형사사법체계 개선의 필요성이 더욱 분명해지고 있다. 어느 수사기관이든 그 판단이 외부의 견제와 검토를 벗어났을 때 사건의 실체가 묻히고 국민에 대한 부당한 기본권 침해가 발생할 수 있다. 이러한 위험을 줄이기 위해서는 수사기관 사이의 견제뿐만 아니라 수사 절차 전반에서 변호사 등 법률전문가가 국민의 방어권과 피해자의 권리 구제를 실질적으로 뒷받침할 수 있어야 한다고 이야기를 합니다.

그래서 첫째, 실체적 진실 발견과 죄에 상응하는 처벌이 가능하도록 검사의 직접 보완수사 허용 범위는 합리적으로 설계를 해야 된다. 그래서 대다수 국민 삶과 직결되는 비정치적 성격의 민생사건에 그 범위를 한정하여 인정할 필요가 있다고 얘기를 합니다.

둘째, 국민을 위한 사건의 이중 점검과 부실수사로 인한 사건 암장 차단을 위해 전건 송치 도입 여부도 긍정적으로 검토되어야 한다고 이야기하고 있습니다.

셋째는 고도의 전문성이 요구되는 특별사법경찰관 수사에 대해서도 법률전문가의 지휘 감독권이 확보되어야 한다고 이야기하고 있습니다.

이 특사경에 대해서 아까 많이 말씀을 안 하신 것 같은데요. 지금 이 특사경 수사 지휘가 한마디로 완전히 펑크가 나게 생겨 있습니다. 전국적으로 특사경은 한 2만 명이 됩니다. 식품·환경·노동 등 전문 행정 영역을 담당하는 특사경이 한 2만여 명 되는데 이 특사경을 누가 지휘할 것이냐? 결국은 각 지자체장 또는 각 부처의 장관이 지휘를 합니다. 이 특사경들이 2만 명이나 되는데 과연 수사 전문성이나 적법성, 공정성을 가지고 있을 것이냐, 국민의 방어권 보장을 할 수 있는 그런 방법을 아느냐, 이렇게 보면 특사경 전담 법률관 제도라도 신설해야 되지 않느냐 이런 이야기가 나옵니다.

넷째는 형사사법체계의 변경 논의가 자칫 수사기관 간의 권한 배분에만 매몰되는 것을 경계하며 수사 과정의 투명성 확보와 범죄피해자 권익 보호를 위한 제도적 장치도 대폭 강화해야 된다는 이야기를 합니다. 그래서 피해자 변호사 선임을 명문화해야 된다는 얘기를 하고 피해자 변호사가 구속 전 피의자 신문, 증거보전 절차, 공판 준비기일 및 공판 절차에 참여해서 의견을 진술할 수 있도록 해야 된다는 것을 언급하고 있습니다.

다섯째는 수사권 조정 등 형사사법체계의 급격한 개편 과정에서 발생할 수 있는 수사의 공백과 지연을 방지하고 국민의 방어권을 두텁게 보호하기 위해 변호인의 조력권을 획기적으로 강화해야 한다고 이야기하고 있습니다.

한마디로 대한변호사협회도 국민 피해 방지와 실체적 진실 발견을 위해서 보완수사권을 완전히 폐지하는 것에 대한 우려를 언급하고 있습니다.

그다음 또 한번도 마찬가지로 합니다. 한번은 위헌적 보완수사권 폐지와 형사소송법 개정안을 즉각 철회하고 정부는 재의를 요구하여 헌법수호 책무를 다하라고 성명서를 내고 있습니다.

한번은 무엇을 주장하냐면 수사기록의 왕복만 반복되어 사건 처리만 지연되고 책임 소재가 실종된다는 점을 지적합니다.

그리고 서류중심주의의 형사사법은 실체적 진실을 발견하고 피의자의 방어권을 보장하려는 직접주의 이념에도 어긋날 뿐만 아니라 졸속 기소와 무죄 양산을 초래하거나 범죄자를 무책임하게 방면하는 결과로 귀결되어서 중국적으로는 무고한 시민이 법정에 서거나 범죄자가 활개 치는 세상을 만드는 대가를 치르게 할 것이라라는 점을 지적하고 있습니다.

또 한국여성단체협의회 역시 일련의 47만 명 이상의 여성이 범죄피해자가 되고 있는 것이 현실인데 여성과 사회적 약자가 보완수사권 폐지의 가장 큰 피해자가 될 것이다. 가해자는 제대로 처벌되지 않고 피해자는 국가로부터 외면당하는 현실을 마주하게 될 것이라라는 점을 지적하고 있습니다.

또 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 여성인권위원회에서는 이러한 점을 지적합니다. 우리는 오랫동안 바라 왔습니다. 권력에 대한 통제와 분산, 시민에 의한 감시와 견제, 과정에 대한 참여와 법에 의한 보장, 사회적 약자에게 불평등을 누적하지 않고 해소할 수 있는 제도 설계 이것은 민주주의의 기본 원칙입니다. 검찰개혁도 이런 기준하에 논의되어야 합니다.

그러나 여성폭력 피해자들의 목소리는 경청되거나 반영되지 못했습니다. 2021년 검경

수사권 분리 때도, 2025년 정부조직법 개정 때도 마찬가지였습니다. 형사사법은 그동안 여성폭력에 대해 무지했고 무능했습니다. 권위주의적이었으며 불평등했습니다. 역사상 강고한 가부장적 사고는 가정폭력, 스토킹, 디지털 성폭력, 교제폭력, 강간 피해를 정상화하거나 사소화했습니다. 약자의 입장이 누락된 채 설계된 제도는 텅 비어 있거나 제도만 있을 뿐 제대로 작동하지 않았습니다.

여성폭력 피해자와 지원단체는 형사사법 절차의 성편향성을 지적하고 피해자 권리를 추구하고 있습니다. 1987년 헌법상 형사 피해자의 재판진술권이 기재되어 있습니다. 이 기본권은 피해자가 피해와 의견을 진술함으로써 실체 진실 발견, 적절한 형벌권 행사, 절차에 참여함으로써 피해 회복을 할 수 있는 권리입니다. 이는 재판에 국한되어서는 안 되고 수사 절차에도 보장되어야 합니다.

그런데 검찰개혁에 따른 형사소송법이 개정되어도 피해자 권리가 제대로 실현될 수 있을까 하는 부분에 대해서는 의문이 든다는 점을 이야기하고 있습니다. 왜냐? 실체적 진실을 발견하는 과정이 축소되게 되어 있기 때문이다라는 점을 지적합니다.

이 적절한 형벌권 행사가 왜 종료되었는지, 왜 부당하게 멈춰졌는지 피해자가 알려면 수많은 단계를 거쳐야 한다. 절차 참여권은 헌법상 실현되어야 할 기본권임에도 불구하고 수사, 수사종결, 이의신청, 보완수사, 기소 여부, 재정신청, 공소제기, 공소유지에 대한 전 과정이 복잡하여 사실상 접근이 제한될 것이 우려된다고 이야기했습니다.

현재 여성폭력 피해자에게 형사사법 절차는 해결책이고 기댈 언덕이라기보다는 오히려 족쇄이고 함정이며 또 다른 국가폭력으로까지 일컬어지고 있습니다. 수사 과정에서 증거가 유실되거나 피해자가 직접 증거를 확보해야 하며 변호사 시장의 무분별한 확대로 법률비용이 높아지고 이의신청 과정은 피해자에게 낙인이 되었고 피해자들은 오랜 시간 지체되는 사법 절차를 감당하기 어렵다라는 점을 지적했습니다.

그 밖에 착한 법을 만드는 변호사모임 역시 이런 부분을 지적했고 또 전국 형사법 전공학자 62인도 수사와 기소의 분리가 단절을 의미해서는 안 되고 경찰 수사의 통제 및 보완의 수단으로 검사의 보완수사권은 유지되어야 한다라는 점을 언급하고 있고, 그리고 검사의 보완수사권을 남겨 두면 공소청이 과거의 검찰로 돌아갈 수 있다는 염려는 보완수사권 폐지의 명분이 될 수 없다는 점을 지적하고 있습니다.

그 밖에 특사경의 문제 같은 것을 지적하면서 형사법 전공학자 62인은 지금 검찰개혁과 보완수사권 문제를 정치공학의 논리가 아니라 사법 절차의 법리에 따라서 결정되어야 한다라는 점을 지적하고, 그리고 속전속결로 이렇게 개혁이라는 이름으로 밀어붙이는 부분에 대한 심각한 우려도 어제 표시하고 있습니다.

한마디로 보완수사권을 폐지하는 것에 대해서는 진영을 막론하고 모든 전문가 집단에서 이런 우려를 얘기하고 있습니다. 특히 졸속으로 아무런 대책도 마련하지 않고 오로지 정당대회 전에 보완수사권 폐지라는 대못을 박기 위해서 덜렁 형사소송법 개정부터 하는 지금 민주당의 행태에 대해서 이것은 결국 국민 피해만을 양산한다는 점을 모두 다 지적하고 이러한 부분 보완 없이 속전속결로 이루어지고 있는 형사소송법 개정안에 대해서 비판하고 있다는 점을 말씀드립니다.

특히 이러한 비판적인 생각이 국민들에게 널리 알려지게 된 것에는 장윤기 사건이 역시 많은 시사점을 보여 주고 있기 때문이라고 봅니다. 장윤기 사건, 오늘 여러 번 벌써

언급되었지만 여기에는 우리가 왜 여기 서 있는지에 대한 내용이 전부 담겨져 있다 이렇게 볼 수 있습니다.

그 피해자 이채원, 열일곱 살이었습니다. 응급구조학과에 진학해 사람을 구하는 일을 하고 싶다면서 입시 상담을 스스로 찾아다니던 아이였습니다. 사춘기도 없이 부모에게 한 번도 화를 낸 적이 없는 착한 딸이었습니다.

유족은 딸의 이름과 얼굴을 공개하며 이렇게 호소했습니다. ‘다시는 이런 비극이 반복 되지 않기를 바라는 마음에서 딸의 이름을 공개하기로 했다. 여고생 살인사건 피해자가 아니라 열일곱 살 이채원으로 기억해 달라’. 저는 오늘 그 부모의 뜻을 받아 채원의 이름을 이 본회의장 속기록에 남깁니다.

그날의 일지를 시간 순서로 보겠습니다.

5월 3일 장윤기는 아르바이트 동료였던 외국인 여성을 상대로 성범죄를 저지른 혐의를 받습니다. 그 여성은 그날 장윤기를 스토킹으로 경찰에 신고하고 몸을 피했습니다. 장윤기는 이틀간 그 여성을 찾아 거리를 배회하다 찾지 못하자 5월 5일 새벽 공부를 마치고 홀로 귀가하던 열일곱 살 이채원 양에게 그 분노를 쏟아 내었습니다. 비명을 듣고 다가온 다른 학교 남학생에게까지 흥기를 휘둘렀습니다. 여기까지 보면 경찰이 처음 본 대로 묻지마 살인입니다.

그런데 국민 여러분, 이 사건의 문제는 그다음 경찰 내부에서 벌어진 일입니다. 초동수사를 맡은 광주 광산경찰서의 형사과장, 최소형량이 무기징역으로 높은 강간 목적 살인 대신에 단순 살인 혐의를 적용하도록 부당한 영향력을 행사한 혐의로 입건되어서 수사를 받고 있습니다.

이 형사과장은 사실은 성범죄와 살인을 병합해서 수사해야 한다고 주장했지만 병합수사 의견을 상급기관인 경찰청 국가수사본부가 분리해서 수사하라며 반복해서 지시했다는 정황이 드러나고 있습니다.

국가수사본부 어떤 기관입니까? 경찰 수사의 독립성과 전문성을 내세우며 만든 바로 그 조직입니다. 경찰 수사의 상징입니다. 그런데 바로 그 조직이 일선 경찰의 옳은 판단, 올바른 판단을 위해서 눌렀다라는 의혹을 받고 있는 것입니다.

근데 문제는 결국 경찰서 내의 은폐 정황입니다. 장윤기 원룸에서 심하게 훼손된 리얼돌이 발견되고 휴대전화에서 여학생 불법촬영물이 나왔습니다. 그런데 CCTV에는 그 리얼돌이 대형 쓰레기봉지에 담아 치워지는 장면, 그 아버지, 장윤기의 아버지 현직 경찰에 의해서 치워지는 장면이 찍혀 있습니다.

경찰 수사팀과는 내비게이션과 블랙박스를 보러 가겠다 하면서 수사 상황을 주고받은 정황이 나왔습니다. 정작 경찰 수사기록에는 블랙박스 조사 결과는 없습니다.

피 묻은 장윤기 차를 사건 다음 날 아버지에게 넘겨주고도 수사보고서에는 단 한 글자도 남기지 않았습니니다. 가장 결정적인 증거, 케이블타이 장윤기 차에서 발견하고 압수하지도 않았습니니다. 일곱 차례나 피의자를 조사하면서 단 한 번도 케이블타이에 대해 묻지 않았습니니다. 경찰 수사기록 어디에도 케이블 타이는 없었습니다.

이 모든 것을 파헤친 것이 바로 검찰의 보완수사였습니다. 광주지검의 한 검사는 열한 차례의 보완수사를 통해 성범죄의 증거는 물론 경찰의 사건 축소, 은폐 단서까지 찾아내었습니다.

경찰이 판독 불가로 넘긴 화물트럭 블랙박스 영상을 보고 또 보며 장윤기가 채원 양을 납치하려 미리 열어둔 차문을 피 묻은 손으로 닦는 장면까지 밝혀냈습니다. 그 결과 이 사건은 단순 살인에서 강간 등 살인으로 바로잡혔습니다.

국민 여러분 상상해 보십시오.

만약 검찰의 이 보완수사가 없었다면 이 사건은 어떻게 되었습니까? 케이블타이의 존재도, 블랙박스 속 진실도 전부 경찰의 서랍 속에서 쓰레기봉지 속에서 영원히 묻혔을 것입니다. 채원이는 묻지마 살인의 피해자로 남아 있었을 것이고 성범죄의 진실은 세상에 나오지 못했을 것입니다. 우리는 이 잔인하고도 참혹한 사건을, 한 소녀의 억울한 죽음을 왜 검찰 보완수사권 유지를 설명하기 위한 사건으로 기억해야 합니까?

현 정부의 대검찰청조차 이렇게 밝혔습니다. 광주 여고생 살인 사건과 같이 사법경찰이 의도를 가지고 증거를 은닉하고 기록에 남기지 않는 경우 직접 보완수사를 하지 않고는 은닉 사실 자체를 알 수 있는 방법이 없다. 경찰이 작심하고 묻은 사건은 검사가 서류만 봐서는 묻혔다는 사실조차 알 수 없다는 것, 이것이 바로 사건 암장의 정체입니다.

아까 이상식 의원님이 이런 말씀하십니다, 경찰의 이런 것은 개인 일탈이고 검찰의 수사권 남용은 조직적이기 때문에 검찰의 수사권은 철저히 뺏어야 한다고. 근데 일탈이든 조직적이든 인권이 침해되는 것은 똑같지 않습니까?

보완수사권을 남기면 검찰이 그것을 빌미로 수사권을 가져온다…… 지금 철저하게 얘기하고 있습니다. 보완수사권은 수사개시권은 아니다. 보완수사권을 여러 가지 견제하면 됩니다, 새로운 수사를 개시하지 않게 하는 것 그리고 동일성이 인정되는 범위 내에서 하는 것. 그런데도 민주당은 보완수사권을 주지 못하게 한다고 합니다. 그러면서 이렇게 얘기합니다, 시행착오가 있어도 지금 이 보완수사권을 완전히 폐지하는 것이 가장 바람직한 개혁안이라고.

저는 묻고 싶습니다. 당신 혹은 당신의 가족이나 지인이 그 시행착오 안에 있어도 그런 말이 나오겠습니까? 채원이의 죽음이 누군가에게는 그저 시행착오입니까?

유족의 절규를 그대로 전하겠습니다. 채원 양의 부모는 법정에서 이렇게 말했습니다. ‘저희는 하루아침에 하나뿐인 소중한 딸을 잃고 매일 지옥 속에서 하루하루를 살아 내고 있습니다. 죽은 딸은 다시 돌아올 수 없는데 살아 있는 가해자가 세상 밖으로 나온다면 그것은 남겨진 저희에게 또 한 번의 사망 선고를 내리는 것과 같습니다’.

그리고 이 사건을 파헤친 검사는 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. ‘채원이가 마지막 피해자가 되기 위해서라도 우리가 할 수 있는 모든 걸 다하려 했다’. 저는 이 말을 오늘 이 자리의 제 각오로 삼겠습니다. 채원이가 마지막 피해자가 되도록 제2, 제3의 채원이가 나오지 않도록 이 법안은 통과되어서는 안 됩니다.

검찰의 보완수사가 있었기에 경찰이 조직적으로 덮으려 한 장윤기 사건의 진상이 세상에 드러났고, 지적장애인이 가해자로 억울하게 몰렸던 사건의 진실이 규명되었으며, 부산 돌려차기 사건의 단순 상해가 강간 등 살인미수로 바로잡혔습니다.

보완수사권을 없앤다는 것은 바로 그 실체적 진실을 밝히는 마지막 길을 영원히 봉쇄하는 것입니다. 앞으로 제2, 제3의 장윤기 사건이 경찰의 서랍 속에서 조용히 묻혀도 우리는 그런 일이 있었다는 사실조차 알 수 없게 됩니다.

한번 살펴보겠습니다.

여권의 논리대로 검찰을 빼고 경찰에 사건을 맡기면 모두 안전한가? 경찰을 폄훼하려는 것이 아닙니다. 열심히 일하는 경찰, 헌신하는 경찰이 많이 있습니다.

그러나 지금 구조상 경찰의 독립성은 보장되기 어렵고 경찰은 지금 밀려오는 사건으로 인해서 수사경찰의 전문성도 부족한 마당에 수사경찰을 하는 것을 꺼린다는 통계도 나오고 있습니다.

사람이 하는 일에는 반드시 오류가 있고 오류를 바로잡을 때는 두 번째 눈이 필요합니다. 경찰의 불송치 결정에 대한 국민의 이의신청은 2021년 2만 7000건에서 지난해 5만 6000건으로 2배 넘게 늘었습니다. 국민께서 검찰이 다시 봐 달라고 호소하는 건수가 지금 이 순간에도 폭증하고 있다는 뜻입니다.

7월 28일 경찰청이 발표한 내용이 또 충격적입니다. 장윤기 사건을 계기로 경찰관 가족이 연루된 사건을 경찰청이 전국적으로 전수조사 했습니다. 그랬더니 무엇이 나왔느냐? 무려 117건의 사건이 경찰관 본인의 가족인 배우자나 부모, 자녀가 얽힌 사건이라는 것이 밝혀졌습니다. 경찰관이 근무하는 혹은 최근 3년 안에 근무했던 경찰서가 수사하고 있었던 사건이 117건이나 된다는 것입니다.

경찰은 이 중 44건을 공정성을 위해서 상급 시도경찰청이나 다른 경찰서로 옮겼습니다. 다시 말해서 경찰 스스로 이 44건은 우리가 그대로 수사하면 안 되겠다 하고 인정했습니다. 그런데 나머지 73건은 폭행이나 음주운전 같은 단순사건이거나 수사에서 큰 문제가 발견되지 않았다 하면서 셀프수사 했습니다.

저는 73건이 다 부실 수사라고 말하지는 않겠습니다. 제가 묻는 것은 경찰이 문제없다고 스스로 판단한 73건, 그 판단이 정말 맞는지 누가 검증하느냐는 것입니다. 지금까지는 검찰이 봤습니다. 경찰이 ‘문제없다’ 하며 넘긴 사건도 검찰의 보완수사라는 두 번째 눈이 한 번 더 걸러 냈습니다. 그런데 보완수사권을 없애면 앞으로는 경찰이 ‘문제없다’ 하면 그냥 끝납니다. 자기 식구 사건을 자기가 문제없다고 판단하고 아무도 그 판단을 다시 볼 수 없는 구조, 이게 정상입니까?

최근 또 다른 기사를 봤습니다. 전주에서는 한 파출소 소속 경감이 본인 아들이 교사를 불법촬영한 사실을 알고 아들의 휴대전화를 폐기했다라는 혐의로 입건이 되었습니다. 이런 일이 지금도 실제로 벌어지고 있습니다. 경찰이 경찰 자신을 그리고 경찰의 가족을 공정하게 수사하리라 어떻게 장담합니까? 저는 단언합니다. 이게 단순한 개인 일탈이 아닙니다. 감시받지 않는 수사기관에서 반드시 나타나는 구조적 병증이다.

견제하는 눈이 없으면 팔은 안으로 굽습니다. 그래서 어느 조직이든 외부의 견제하는 눈이 필요합니다. 그런데 지금 이 법은 그 눈을 뽑아내겠다는 거 아닙니까? 묵묵히 헌신하는 대다수 경찰을 지키기 위해서라도 저는 견제장치, 검찰의 보완수사권은 반드시 남겨 놔야 된다는 말씀을 드립니다.

의장님, 잠깐 화장실 좀 갔다 와도 되는 거지요?

○의장대리 김영진 다녀오세요.

○나경원 의원 검찰 보완수사권으로 진실이 밝혀진 다른 사례들도 많이 있습니다. 한번 살펴보도록 하겠습니다.

앞서 설명드린 부산 돌려차기 사건, 2022년 5월 부산에서 귀가하던 한 여성이 뒤에서 무차별 폭행을 당했습니다. 가해자는 피해자를 CCTV 사각지대로 끌고 가서 7~8분간

머물렀습니다. 그런데 발견 당시에 하의 단추가 풀려지고 이러한 정황이 있었음에도 불구하고 경찰은 성범죄 수사를 하지 않았습니다. 피해자는 기절해서 기억을 잃었기에 자신이 성폭행을 당할 뻔했다는 사실조차 알지 못했습니다.

1심은 단순 살인미수로 징역 12년을 선고했습니다. 여기서 끝났다면 이 사건은 성범죄가 아닌 단순 살인미수 사건으로 영원히 기억되었을 겁니다.

그러나 피해자가 재판 과정에서 성범죄 가능성을 의심하고 수사를 요청했고 검찰이 보완수사에 나섰습니다. 그 결과 방치되었던 피해자의 청바지 안쪽에서 가해자의 DNA가 발견되었습니다. 결국 검찰의 보완수사가 진실을 밝혀낸 것입니다.

2023년 5월 공소장이 강간살인미수로 변경되었고 2심과 대법원은 징역 20년을 확정했습니다. 검찰 보완수사 하나가 형량을 12년에서 20년으로 바꿨습니다.

피해자는 말합니다. 보완수사가 없었다면 자신은 지금도 단순 중상의 피해자로 알고 살았을 것이고 가해자는 이미 출소해 자신의 길을 지나다니고 있었을지도 모른다고.

두 번째, 여수 해든이 사건.

생후 4개월 된 아이입니다. 얼굴에 스스로 만들 수 없는 멍이 있었습니다. 경찰은 이 사건을 아동학대치사로 송치했습니다. 그런데 검찰의 보완수사로 증거가 다시 분석되면서 혐의가 아동학대치사에서 아동학대살인으로 변경 기소되었습니다. 법원도 이를 인정했습니다.

이 사건을 담당한 공무원은 이렇게 증언했습니다. 만약 검찰의 보완수사가 없었다면 해든이가 겪은 참혹한 고통과 사건의 실체가 밝혀졌을까. 자기 피해를 스스로 증명할 수 없는 아기에겐 검찰의 보완수사는 유일한 대변인이었습니다.

세 번째, 고 김창민 영화감독 집단폭행 사건.

경찰은 처음 가해자를 1명으로만 특정했습니다. 유족이 직접 목격자 녹취와 CCTV를 확보해 검찰에 보완수사를 요청했고 그제야 공범이 추가로 드러났습니다. 유족은 증언합니다. 공범이 6명인 것을 확인했는데도 나머지 4명에 대한 수사가 이루어지지 않은 것은 검찰에 수사권이 없어서 생긴 문제라고. 검찰의 보완수사권이 없었다면 이 사건은 단순 폭행으로 끝났을 것이라고.

네 번째, 스토킹 피해자입니다.

24년 차 조선일보 기자, 사회적 자원이 많은 피해자입니다. 그런데도 6년의 시간을 싸웠습니다. 가해자가 온라인에 올린 글을 두고 경찰은 이런 글 정도는 칭찬이다, 모욕이 아니다라면서 불송치했습니다. 검찰이 다시 들여다보고 죄명을 바로잡았고 대법원에서 유죄가 확정되었습니다.

피해자는 이야기합니다. 저 같은 피해자도 변호사 도움 없이는 아무것도 할 수 없었을 것이라며 왜 피해자가 발을 동동 구르며 스스로 가해자를 처벌토록 증거를 모아야 하는지 정말 모르겠다고.

국민 여러분, 이 네 사건에는 공통점이 하나 있습니다. 경찰의 첫 판단이 최종이 아니었다는 것 그리고 그것을 바로잡은 유일한 장치가 검찰의 보완수사였다는 것입니다. 만약 그때 보완수사권이 없었다면 이 사건들은 지금 어떻게 됐겠습니까? 돌려차기 피해자는 성범죄 피해자인 줄도 모른 채 살았을 것이고 해든이의 죽음은 치사로 남았을 것이고 김창민 감독의 공범 넷은 지금도 거리를 걷고 있을 것이며 스토킹 피해자는 여전히 칭찬

받았다는 말을 들었어야 했을 것입니다. 이 피해자들과 그 가족의 운명을 가른 보완수사권 바로 오늘 밤 민주당이 없애려는 그 법입니다.

저는 이번에 민주당 의원님들이 하신 그 토론회 자료집을 보면서 정말 민주당 의원님들께서 준비를 잘하셨구나 하는 생각을 했습니다. 그런데 왜 이런 자료를 준비하시고 해놓고 이렇게 엉터리같이 형사소송법 개정안을 속전속결로 통과시키려고 합니까?

제가 민주당 의원님들이 하신 범죄피해자가 바라보는 바람직한 형사소송법 개정 방향에 나온 토론자들의 토론을 다 읽어 봤습니다. 오늘 여기서 다시 읽어 드리겠습니다. 왜 범죄피해자들은 이 보완수사권이 필요한지를 조목조목 토론자들이 다 설명하고 있습니다.

첫 번째 토론자, 권현유 변호사가 한 이야기입니다.

검사의 보완수사권은 민생범죄의 신문고와 같은 역할을 해야 한다. 최근 형사소송법 개정과 관련하여 검사의 보완수사권 존치 여부에 대한 논의가 뜨겁다. 모든 것의 판단 기준은 힘없는 민생범죄의 피해자들을 어떻게 더 잘 보호할 것인지에 있어야 한다. 다른 이유로 보완수사권 폐지에 따른 부작용을 민생범죄 피해자들에게 감수하게 해서는 안 된다.

검사라고 하여 억울한 피해자들을 모두 구제할 수 있는 것이 아니고 때로 오류도 있고 실망스러울 때도 많다. 그리고 경찰에서도 힘없는 피해자들의 억울함을 많이 풀어 주고 있다. 그러나 경찰에서 풀지 못한 힘없는 민생범죄 피해자들의 억울함을 풀어 줄 장치는 한 단계 더 있다고 하여 절대 과하지 않다.

또한 때로 아래에 소개한 사례와 같이 검사의 보완수사권이 없으면 힘없는 피해자의 억울함을 절대 풀 수 없는 경우도 있다.

피해자는 직장 상사로부터 유사강간을 당했다고 고소했으나 경찰은 화간이라는 가해자의 주장을 받아들여 혐의가 없다고 판단했다. 피해자는 경찰이 혐의 없다고 판단한 것을 알고 크게 상심해서 극단적인 선택을 하였다. 피해자가 약혼자와 한 마지막 통화 내용을 보면 피해자는 경찰의 혐의 없음 판단으로 더 이상 어떻게 해야 할지 몰랐고 자신의 억울함을 푸는 것은 극단적인 선택 외에 달리 방법이 없다고 판단한 것으로 보였다.

이의신청할 권리가 있음에도 검경수사권 조정 후 절차의 복잡함으로 피해자는 이의신청으로 구제받을 수 있는 가능성이 있다는 것도 제대로 알지 못했다. 피해자 사망 후 유족들이 주변 사람들에게 원통함을 토로하다가 이의신청을 할 수 있는 것을 알게 되었다.

유족으로부터 이의신청을 통해 억울함을 풀어 달라는 의뢰를 받고 변호사는 매우 난감했다. 성폭력 사건은 흔히 피해자와 가해자 둘만 있는 상황에서 발생하기 때문에 이를 입증하는 것은 매우 어렵다. 그런데 이 사건은 피해자가 극단적인 선택을 한 상태라서 피해자의 진술조차 들을 수 없었다. 진실이 무엇인지, 피해자가 정말 억울한 것인지, 억울하다면 어떻게 수사기관을 설득할 수 있는지, 누구로부터 억울함을 들을 수 있을지 사실 답이 나오지 않는 상황이었다.

처음부터 차분히 주변 사람들의 진술을 들으면서 객관적인 자료가 있는지 찾아보기도 했다. 먼저 피해자의 약혼자를 면담하였다. 이 사건 발생 후 피해자의 약혼자는 피해자를 지근에서 위로해 주었지만 피해자는 결국 억울함을 해결할 방법을 몰라 약혼자가 야근하는 사이 약혼자의 집에서 극단적인 선택을 했다. 피해자의 약혼자는 피해자와의 마지막

통화 그리고 현장에서 발견된 피해자의 모습을 떠올리며 오열하였다.

면담 과정에서 피해자가 이 사건과 관련해 작성한 자료가 보관된 아이패드, 사건 초기에 가해자와 통화한 내용, 피해자가 고소 전후 경찰 조사를 받는 과정에서 작성한 일기 등 다양한 자료를 확인할 수 있었다.

그런데 이와 같은 조사 과정에서 매우 이상한 점을 발견했다. 통상 성폭력 사건에서는 거짓말탐지기 검사를 하지 않음에도 이 사건은 이례적으로 거짓말탐지기 검사를 하였고 거짓말탐지기 검사 과정에서 경찰은 피해자에게 가해자의 거짓말탐지기 검사 결과가 진실이라고 알려 주며 거짓말탐지기 검사를 받게 하여 불안을 유발하는 등 거짓말탐지기 검사 규칙을 위반한 사실, 질문의 내용이 객관적이지 못하게 피해자에게 불리하게 만들 어져 있었던 점 등 납득하기 어려운 정황이었다.

피해자가 이 사건 발생 후 가해자와 대화하는 녹음파일에 대하여 경찰은 일반인의 상식 판단과 전혀 다르게 가해자에게 일방적으로 유리하게 판단하여 혐의 없음 이유로 받아들이던 것도 의문이었다. 조사 과정에 편향성이 있었던 것은 아닌가 하는 생각과 피해자가 경찰 조사 과정에서 얼마나 힘이 들었는지, 경찰의 조사 결과에 피해자가 극단적인 선택을 할 만큼 좌절할 수밖에 없었던 이유가 무엇인지 알 것 같았다.

경찰은 이 사건에 대해서 이미 편향적인 판단을 하고 있어 경찰의 보완수사를 통해서 는 절대 진실이 밝혀질 수 없다는 생각이 들었다. 결국 검찰에서 직접 보완수사 후 구속 기소하였고 그리고 가해자는 1심에서 징역 8년이 선고되었다. 그리고 항소심에 이어 대 법원에서도 피고인의 주장은 모두 기각되어서 징역 8년이 확정되었다.

이 사건을 경찰에 보완수사 요구를 하였다면 경찰은 동일한 의견을 제시하였을 것이 명백했다. 이 사건 재판 중 조사를 진행한 경찰이 직접 증인으로 나왔는데 피해자와 가해자의 이 사건 발생 후 통화 내용에 대하여 상식에 반하는 의견을 고집했고 재판장조차 의아하게 생각하며 반문하였지만 여전히 같은 의견을 유지했다. 징역 8년이 선고될 중한 사건에 대해 경찰은 이러한 태도를 보여 검찰에서 직접 보완하지 않았다면 어찌 되었을 지 아찔한 생각이 들었다. 변호인이 어떠한 주장을 하고 어떠한 증거를 제출하더라도 경찰에서는 전혀 들으려 하지 않았을 것이다.

이 사건을 진행하며 과거 힘없는 민생들이 억울함을 고할 수 있는 신문고가 떠올랐다. 신문고를 두드린다고 하여 모든 문제가 해결되지는 않는다. 그러나 억울하면 신문고라도 두드릴 수 있다는 가능성이 있어야 힘없는 피해자들은 희망을 포기하지 않고 견딜 수 있다. 제도는 힘없는 피해자들을 촘촘하게 구제할 수 있는 방향으로 개선되어야 한다. 검사의 보완수사권 폐지의 부작용을 힘없는 민생범죄 피해자들에게 갖게 해서는 안 된다. 검사의 보완수사권을 민생범죄로 인한 피해자들이 억울함을 알릴 신문고와 같은 역할을 할 수 있도록 해야 한다고 토론문이 되어 있습니다.

두 번째 토론문 보겠습니다.

이것은 전다운 변호사가 쓴 것입니다.

현재 국회에서 추진되고 있는 형사소송법 개정안은 과거 수사권 조정이 야기한 심각한 부작용과 피해자들의 고통을 전혀 돌아보지 못한 채 사법 절차에서 보호받아야 할 피해자들의 권리 침해에 대한 진지한 고민이나 대책도 없이 무리한 속도전에 내몰리고 있습니다.

검사가 정치적인 목적으로 수사권을 남용하는 폐해는 검찰의 독자적인 수사개시 권한을 제한하고 별건수사를 엄격히 금지함으로써 확실하게 막아야 합니다. 그러나 일반 시민이 범죄 피해를 입었을 때에는 경찰과 검사가 모두 성실히 수사하여 실체적 진실을 발견할 수 있도록 하는 엄밀하고 치밀한 제도 설계가 필요합니다. 어떠한 정치적 목적도 이러한 형사사법제도의 근본적인 목적에 선행되어서는 안 됩니다.

그러나 정작 현재 발의된 대부분의 개정안들은 어떻게 수사를 충실화하여 실체적 진실 발견이라는 형사사법의 대원칙과 범죄 예방, 피해자 보호라는 형사소송법의 기본적 목적을 달성할 수 있을 것인지에 대해서는 전적으로 무관심하며 이러한 목적을 모두 포기하고서라도 남용 가능성이 있는 검사의 권한을 모두 삭제하는 것만이 개혁이라고 외치는 형국이다. 이에 형사사법의 기본적 원칙과 입법 목적에 입각하여 범죄수사를 내실화하고 피해자 구제를 위한 권리 보장을 강화하는 입법 방향을 이야기하겠다.

첫째, 범죄수사를 보다 더 충실하게 누구도 억울한 피해자로 남지 않도록 해야 될 것이다. 지금 시민들에게 필요한 것은 검사가 어떤 범죄수사에도 관여하지 못하도록 막는 것이 아니라 국가기관 간 상호 견제와 감시, 통제하에서 보다 성실하고 충실하게 수사하여 범죄의 실체적 진실을 발견하는 것이다. 수사·기소의 분리는 한국 사회가 겪은 일련의 정치적 사건들에 기인한 정치적인 혹은 정책적 목표이자 구호일 뿐 그 어떠한 헌법적·규범적 근거를 갖지 않는 것이다. 검사가 국가를 대신하여 기소와 공판 유지의 역할을 하는 이상 그 역할을 충실하게 하기 위한 수사 및 수사지휘권은 박탈시킬 것이 아니라 강화되어야 한다. 이를 삭제하는 것은 국가가 스스로 시민을 보호해야 할 역할을 포기하겠다는 선언과 다를 바 없다고 기술하고 있습니다.

현재 공소청법에 의한 수사지휘권이 삭제된 상황에서는 형사소송법상의 마지막 안전장치인 전건송치와 보완수사에 기댈 수밖에 없습니다. 경찰이 독자적인 수사개시권과 수사종결권까지 몽땅 갖고 있는 이런 상황에서 경찰이 최소한의 견제를 받지 않는다면 경찰의 수사권은 공정하게 행사될 수 없다. 특히 경찰의 수사권 남용, 부실수사에 대해서는 두 가지 장치를 통한 이중적 통제가 필요하다고 기술합니다.

첫 번째, 먼저 국가적 차원에서의 검사의 수사지휘와 보완수사권 그리고 전건송치 제도를 통해 경찰 수사를 철저히 통제해야 된다. 그러니까 수사지휘권도 주고 보완수사권 그리고 전건송치제도를 다 주자는 겁니다. 이와 동시에 가장 직접적인 이해관계 당사자인 피해자로 하여금 경찰 및 검찰의 모든 수사를 견제하고 통제할 수 있도록 수사기록에 대한 접근권과 재판참여권을 확실하게 보장해 주어야 한다고 주장합니다. 수사기록이 피해자에게 공개될 것을 예정하는 것만으로 1차 수사의 내실화를 간접적으로 유도할 수 있으며 다른 한편으로는 수사기록에 온전히 접근할 수 있어야만이 피해자는 수사기관의 불송치·불기소 결정에 대해서 실질적인 불복권을 가질 수 있다는 이야기입니다. 불송치·불기소 이유 기재도 증거관계를 포함하여 구체적이고 상세히 하여 실효적인 이의신청 또는 항고, 재정신청이 진행될 수 있도록 소송 경제를 도모해야 된다고 합니다. 국가가 책임져야 할 역할을 생략한 채 취약한 피해자 개인에게 모든 부담과 대가를 떠넘겨서는 안 된다.

두 번째는 피해자 권리 보장은 검찰개혁의 필수적 조건이고 별개의 문제가 될 수 없다고 주장합니다. 피해자는 형사사건의 가장 직접적인 이해관계자로서 피해자를 형사사

건의 주체로서 지위와 권한을 보장할 때 가장 확실하게 경찰과 검사 모두의 수사권 남용이 통제될 수 있습니다. 피해자의 권리 보장이 삭제된 현재 발의된 형사소송법 개정안들은 수사권을 또 다시 남용할 수 있는 주체를 검사에서 경찰로 변경시키는 것뿐 근본적으로 수사기관의 정상화를 도모할 수 없다. 특히 지금 현장은 민사의 형사화가 진행되고 있다. 형사 절차에서 완전히 소외되어 있는 피해자는 자신의 권리구제를 위해서 자신이 민사소송의 당사자가 되어 가해자를 상대로 손해배상청구를 할 수밖에 없다라고 이야기합니다.

이러한 구조에서 피해자는 범죄 피해에 대한 모든 입증책임을 부담하는데 형사수사기록이 피해자에게 제공되지 않고 그마저도 부실해진다면 이는 민사소송을 통한 피해자의 구제, 회복 가능성 역시 차단되는 것이 됩니다.

수사가 지연되고 종국적인 처분이 늦어진다는 것은 증거 확보의 지연이나 부실수사로 권리구제를 못 받을 가능성, 민사상 소멸시효가 완성될 위험까지도 피해자가 감내하고 있다는 것을 의미합니다.

이런 차원에서 신속하고 충실한 수사는 피해자의 권리구제와 직결되며 그것이 형사사법체도의 정의입니다. 경찰이 현장을 놓쳤을 때 그 빈틈은 수사기간 동안에는 검사의 수사지휘로 바로 점검되어야 되고 기소에 충분한 것인지를 검사가 검토하여 미진한 수사를 보완하는 것입니다. 이러한 국가의 의무를 해태하도록 법률로써 허용하겠다는 것은 피해자의 권리에 대한 직접적인 침해입니다.

2021년 수사권 조정이 실패한 이유에 대해서는 이렇게 기술하고 있습니다. 2021년 수사권 조정의 결과가 형사사법 현장이 사실상 마비 상태에 있는 현실에 대한 아무런 진단이나 대책도 없이 현재의 법률안들은 이미 확인된 실패를 더욱 견고히 강화하는 방향으로 향하고 있다.

당시 정부와 국회는 수사권 조정 이후 경찰의 수사 역량이 강화되고 피해받는 피해자는 없겠다라고 선언했으나 이는 더욱더 심각한 수사 지연과 부실수사만 가져왔으며 경찰의 수사권 독점의 위험성을 직접적으로 확인시켜 주었습니다.

특히 대부분 형사 사건에서 일반적인 수사 방법으로 자리잡은 보완수사요구제도의 실패를 돌아보아야 합니다. 현행 보완수사요구제도는 검경 간의 비효율적 이원화 구조로 인해 수사 지연을 제도적으로 고착화하고 있습니다.

수사권 조정 이후로 사건이 경찰로 더욱 쏠리게 되면 경찰은 업무 부담을 덜기 위해 상대적으로 쉽고 부담이 없는 불송치 결정을 선호할 수밖에 없습니다. 더욱이 직접수사 대신에 요구권만 행사하는 검사들과 경찰 사이에서 피해자는 양 기관을 맴돌며 불안과 고통만 장기적으로 가중시키는 실정입니다.

실제 보완수사요구 사건의 평균 회신기간은 53일에 달하지만 실증조사에 따르면 요구사항의 80%가 단순 사실관계 확인이나 서류 보완 등 즉시 확인 가능한 수준에 불과한 것으로 드러났습니다.

이러한 형식적인 서면요구 방식은 수개월의 시간낭비를 초래해 현장 DNA, CCTV, 블랙박스 등 증거 확보의 골든타임을 무참히 놓치게 만드는 결정적 원인이 되고 있습니다.

보완수사 기간에 제한을 두는 임시방편 역시 실질적인 지연을 해결하지 못하고 증거가 사라질 시간만을 제공할 뿐이므로 피해자 고통을 방지할 근본적인 수사 구조 개선책이

시급합니다. 이러한 문제를 해결하는 것이 검찰개혁의 방향이 되어야 합니다.

검사의 수사권 박탈은 공판 기능 정상화에도 역행합니다. 검사가 수사를 할 수 없다는 것은 경찰이 만든 서류만 보고 기소한다는 뜻입니다. 피해자를 한 번도 만나 보지 않고 피의자를 직접 조사해 보지도 않은 검사가 오직 기록만으로 사건을 이해한 채 공소를 제기하고 유지하게 됩니다.

지금까지도 검찰은 수사검사와 공판검사를 분리해서 중요 사건이 아닌 사건들의 수사 내용을 기록으로만 검토한 공판검사가 법정에 들어와 구형 의견만 형식적으로 말하는 등 불성실한 공소유지가 사실 비판받아 왔습니다.

그런데 검찰의 공소제기 및 유지를 정상화하자고 공소청 만든 것이 지금 민주당이 한 개혁인데 정작 검사가 기소를 함에 있어서 결정적으로 미비한 논리와 증거 관계를 직접 보완하면서 사건을 이해할 권한과 책무는 주지 않고 그나마 같은 청 구두소통이라도 가능했던 수사검사와의 소통이 아닌 경찰과의 소통을 통해서만 사건을 파악하라는 것은 사실상 검사의 공판 기능을 강화하겠다는 검찰개혁의 취지와도 전혀 맞지 않는 발상이다.

검사가 법정에서 피해자를 실질적으로 대변하려면, 그래서 국민들이 사법을 불신하는 가장 큰 이유 중 하나인 가벼운 양형 문제를 해결하려면 검사의 수사권은 강화되어야 한다고 이야기하고 있습니다.

네 번째, 피해자를 형사재판의 주체로 참여시키는 패러다임의 전환이 필요하다고 이야기합니다.

현재 형사소송 구조는 검사와 피고인 간의 대립구도로 짜여 있다. 이 구조 속에서 피해자는 직접적인 당사자임에도 불구하고 실질적으로는 법정에 부르는 증거물, 증인 중 하나로 취급받고 있고 이러한 한계가 형사소송법을 바라보는 관점으로 그대로 이어지고 있다. 그래서 피해자를 소외시키는 형사재판 구조가 검사의 불성실 관행을 가능하게 했던 이유 중의 하나라고 이야기합니다.

바람직한 형사소송법 개정의 출발점은 그래서 피해자를 단순히 보호해야 할 대상을 넘어서 소송의 독자적 한 축이자 주체로 인정하는 패러다임의 전환이 필요하다. 우리나라 헌법에서 특별히 피해자의 재판절차진술권을 기본권으로 선언한 취지를 우리가 새겨야 한다.

현재 법원은 피해자의 의견진술을 제한하거나 소송기록에의 접근권마저 제한하는 등 피해자의 기본권 행사를 재판부 재량에 의존하게 함으로써 권리로 인정하지 않습니다. 그러나 형사재판에서 피해자가 절차의 객체에 머물지 않고 스스로 증거를 신청하고 의견을 진술하며 검사의 공소유지 활동을 보완할 수 있도록 참여의 통로를 열어 주는 참가제도 도입이 필요하다고 주장합니다.

저는 이 피해자참가제도 도입에 굉장히 적극적으로 공감하고 있습니다. 특히 우리나라 형사사법체계가 피고인과 검사의 대립구조로 인해서 피해자가 소외되었던 것이 그동안 검찰의 여러 가지 부작용을 만들었고, 그래서 지금 형사소송법 개정은 검찰의 보완수사권 폐지의 문제가 아니라 피해자참가제도 등 피해자의 권리 또 피해자를 중심으로 하는, 피해자의 인권을 보호하는 이러한 형사사법체계로 바뀌어야 된다. 그런 점에서 피해자참가제도는 그 시사하는 바가 크다고 볼 것입니다.

그래서 우리나라 헌법에서 피해자의 재판절차진술권을 기본권으로 선언한 취지를 새긴

다면 현재 법원이 피해자의 의견진술을 제한하거나 소송기록접근권을 제한하는 등 이러한 것을 권리로 인정하지 않는 것은 고쳐야 된다는 생각이구요.

여기서 또 이렇게 마저 기술하고 있습니다.

형사재판에서 피해자가 절차의 객체에 머물지 않고 스스로 증거를 신청하고 의견을 진술하며 검사의 공소유지 활동을 보완할 수 있도록 참여의 통로를 열어 주는 참가제도의 도입이 필요한데 피해자 참관인은 단순한 검사의 보조자에 그치는 것이 아니라 독자적 지위를 인정받아 검사의 권한행사에 대한 의견을 진술할 수 있고 이 경우 검사는 그 권한을 행사하거나 행사하지 않는 이유를 피해자에게 설명해야 한다.

나아가 법원의 허가를 얻어 증언의 신빙성을 다투기 위한 증인신문을 하거나 피고인신문을 요청할 수 있고 변론기일에 사실관계에 관한 의견을 진술하게도 하자 이런 이야기입니다.

결국 피해자참가제도를 통해서 검사의 보조자가 아니라 독자적 지위를 인정받아서 의견진술을 하게 하고 그리고 이런 의견진술에 대해서 검사는 이유를 설명해야 되고 또 법원 허가를 얻어서 증인신문을 하거나 피고인신문을 요청할 수 있게 하는 것을 하게 해주자라는 주장입니다.

검찰개혁 논의 속에서 정작 범죄로 가장 큰 고통을 받은 피해자는 절차적 권리가 또다시 소외되고 있습니다. 그러나 검찰개혁이 성공하려면 단순한 수사기관의 권한 나누기에 그쳐서는 안 됩니다. 검사의 권한이 축소되는 만큼 국가가 미처 다 대변하지 못하는 피해자의 방어권, 참여권을 제도적으로 보장하는 피해자 참가제도가 필연적으로 결합해야 한다. 피해자의 권리보장은 검찰개혁을 완성시킬 수 있는 필수적 조건이다라고 오늘 이 토론회에서 토론하고 있습니다.

결국 피해자 참가제도를 비롯한 피해자 권리보장이 필요함에도 불구하고 오늘 우리가 보고 있는 형사소송법은 그 어디에서도 이러한 부분은 찾아볼 수 없다는 점을 다시 한번 알려드립니다. 오늘 우리가 마주하고 있는 형사소송법은 단지 검찰의 보완수사권을 폐지하고 그리고 대통령의 죄를 세탁할 수 있는 길을 열어준 공소기각 규정의 개정에 그치고 있습니다.

세 번째, 조병호 인천범죄피해자지원센터 사무처장의 토론문을 보도록 하겠습니다.

지난 20년간 범죄피해자지원센터에서 범죄피해자 보호·지원 종사자로서 일선 현장에서 수천 명의 범죄피해자를 만나고 그분들의 목소리를 듣고 있습니다. 이 과정에서 일명 층간소음 흥기 난동 사건, 부산 돌려차기 사건 그리고 고 김창민 감독 사건 등에서 경찰 송치 후 검찰에서 보완수사를 통해 실제적인 진실이 밝혀지는 것을 직접 보고 들었습니다.

검찰의 보완수사가 폐지되는 경우 수사가 부실한 상태로 사건이 종결될 우려가 있고 기소가 되더라도 재판에서 무죄가 선고될 가능성이 커져 범죄피해자 입장에서는 마땅히 받아야 할 보호 및 지원을 받을 수가 없습니다. 저와 같은 범죄피해자 보호·지원 종사자의 입장에서도 수사는 범죄피해자 보호 및 지원과 직접 관련된 매우 중요한 영역입니다. 현재까지도 이슈가 되고 있는 광주 여고생 살인 사건을 지켜보면서 왜 검찰의 보완수사권이 인정되어야 할지 그 존재를 여실히 느낄 수 있었습니다. 범죄피해자 보호 지원은 범죄피해자에게 단순히 신속한 지원을 하는 것만이 전부는 아니라고 생각합니다. 사건이

기소되지 않거나 법원에서 무죄가 선고된다면 범죄피해자에게 지원한 치료비, 생계비 등 금원을 환수해야 하는 상황이 발생할 우려가 있습니다. 즉 수사기관의 완결성 있는 수사를 통해 범죄피해 사실이 특정되지 않는다면 신속하고 적절한 보호·지원도 이루어질 수 없습니다.

검찰의 보완수사가 폐지되고 보완수사요구권만이 있는 경우 보완수사요구권을 통해 경찰이 그 수사를 보완하고 다시 검찰에 송치하는 동안 수사는 지연될 수밖에 없고 그 경우 범죄피해자 보호 및 지원 또한 지연되며 최악의 경우 가해자의 처벌이 늦어져 피해자에 대한 보복범죄가 발생할 우려도 있습니다. 따라서 검찰이 경찰 수사가 충분히 이루어졌는지 한 번 더 검토하고 제반 증거와 법리에 따라 정확한 판단을 하여 실체의 진실을 밝혀 준다면 범죄피해자가 받는 고통은 줄어들 것이며 이를 통해 실질적인 회복을 할 수 있을 것입니다.

또 다른 토론자의 이야기를 보겠습니다.

김혜정 전국성폭력상담소협의회 상임대표의 토론문입니다.

전국성폭력상담소협의회는 2001년 활동을 시작했습니다.

성폭력을 추방하고 성차별이 없는 사회를 만들기 위해 노력하고 성폭력 피해자의 인권 보호와 지원을 위한 정책과 제도 및 사회 변화를 도모하는 협의체이며 전국 9개 권역 133개 상담소가 소속되어 있습니다.

검찰개혁으로 인해 바뀌는 형사소송법, 그로 인한 체감을 현장에서 바로 느끼고 있기 때문에 전성협은 2025년 9월 25일 검찰개혁안에 대한 의견서를 발표했습니다. 국회에서 2026년 3월 20일 검찰청 폐지, 공소청 설치법 제정을 가결하였고 해당 변화를 전제로 하고 26년 6월 26일 형사소송법 개정을 앞두고 입장문을 또 발표하게 된 것입니다.

범죄피해자를 위한 형사사법절차 신속 정확해야. 전성협이 지난 11월에 발표한 2024년 지원현황 분석보고서에서는 2024년 전성협이 지원했던 3만 4562인, 18만 1759건에 대한 분석이 있었습니다. 2023년에 비해서 상담 명수는 줄었는데 상담 건수는 늘어났습니다.

2021년 검경수사권 조정 이후에 초조하고 늦어지고 알 수 없고 복잡해졌다는 것이 현장의 체감입니다. 경찰과 검찰에서는 사건 평균 처리기간이 늘었다고 말하기도 하고 줄었다고 말하기도 합니다. 대검찰청 통계는 수사권 조정 이전보다 이 사건 평균 처리기간이 2.2배 증가했다고 했습니다. 반면 경찰은 검경수사권 조정 이후 사건 처리기간이 단축됐다고 했습니다. 그런데 내용을 살펴보면 경찰 처리기간은 두 트랙으로 나뉘어 있다. 송치까지는 49.8일이고 보완수사요구가 있으면 82.3일이었다. 두 기관의 메시지는 달랐지만 짧아지면 무조건 좋고 시간이 길어지면 무조건 나쁘고는 아닙니다. 어떻게 하면 사건을 정확하고 신속하게, 그러니까 이런 면에서 지금 민주당이 계속해서 보완수사요구를 하면 2개월 안에 반드시, 1개월 안에 반드시 그 결과를 보여 줘야 된다 이런 것은 사실은 신속한 줄속수사를 강행하는 거나 마찬가지로 생각도 합니다. 그러니까 무조건 기간을 단축하는 것만이 중요한 것이 아니라 정확한 수사가 돼야 되는데 지금의 수사인력, 구조 이런 상황에서 보완수사 요구하면서 무조건 한 달 안에 해라, 지금 계속해서 사건 적체수는 늘어나는데? 그런 면에서 저도 이런 부분에 있어서는 동의합니다.

어떻게 하면 사건을 정확하고 신속하게, 신속하고 정확하게 수사하는지 그에 대한 체감과 믿음을 피해자에게 주는 것이 중요합니다. 신속·정확한 수사는 피의자에게도 필요

한 시스템입니다. 그런데 현재 형사소송법 개정안은 그렇게 설계되는지 궁금합니다. 경찰과 특별사법경찰은 수사 종결을 하게 되는데 공백에 대해 우려가 제기되면 검찰이 모두 리뷰할 수 있다라고 답변이 이어집니다. 보완수사요구를 무제한 할 수 있다는 답변도 있습니다. 경찰이 수사를 종결하는데 검사는 무제한 리뷰할 수 있는 시스템은 누구에게 최종 수사 결과에 대한 책임이 있는지가 궁금합니다. 누가 수사의 정확성에 대한 책임이 있는 것이며 누가 신속성에 대한 책임이 있는지 이를 어떻게 실현할 수 있는지가 궁금합니다.

형사사법절차는 간명해야 합니다. 그래서 범죄피해자가 고소 여부를 고민할 때 또 신고를 하고 난 후 정보가 없어 상담을 할 때 전체 형사사법절차에 대해 안내를 할 수 있습니다. 걸리는 기간도 대략 안내할 수 있고 각 단계가 의미하는 바가 무엇이며 어떻게 신뢰를 가지고 기다리거나 통지받거나 의견을 제출할 수 있는지 설명해야 합니다. 적어도 형사사법절차에서 결과는 몰라도 과정은 예상할 수 있어야 합니다.

2021년 이후 경찰은 불송치를 할 수 있고 검사는 보완수사 혹은 보완수사요구를 할 수 있었습니다. 그런데 불송치와 이의신청, 보완수사 혹은 보완수사요구라는 과정이 매우 애매했습니다. 얼마의 시간이 걸리는지 불분명했고 누가 어떤 판단을 해서 무엇을 책임지려고 하는 것인지 파악되지 않았습니다. 따라서 국선변호사도 이의신청서를 곧바로 제출하고 사임하거나 불송치까지 역할이라고 하고 떠나는 일이 많았습니다. 어떤 형사사법의 한 단계로 인식되지 못했고 어떤 성격인지 뭘 해야 하는지 하지 않아도 되는지 몰랐습니다. 지금도 어느 사람은 '이의신청함' 다섯 글자만 쓰면 검사가 알아서 들여다봐 줄 것이라고 안심하고 어느 사람은 경찰 수사종결권이 경찰의 권한이니 거기서 수사는 끝나는 것이고 그러니 이의신청을 하려면 이유를 자세히 적어 설득해야 하는 게 피해자가 해야 할 일이라고 합니다.

과정이 복잡하면 단계 단계를 만날 때마다 무너지는 피해자와 공공기관 절차를 크게 두려워하지 않는 피해자가 나뉩니다. 단계가 복잡해질수록 변호사 법률시장이 커지고 비용이 높아집니다. 단계가 많아질수록 가해자의 위협, 증거인멸, 목격자 및 참고인 회유가 많아집니다. 이 부분도 굉장히 동의되는 부분이 있습니다.

지금 민주당이 하는 소위 검찰개혁이라는 이름으로 수사권·기소권을 완전히 분리하고 보완수사권을 폐지하고 이런 각종 이의신청제도를 두고 한 것이 전부 다 변호사들 좋은 일만 만든다라는 말이 있습니다. 너무 제도가 복잡하기 때문에 피해자 혼자 또는 피고인 혼자서 헤쳐 나가기 어렵다는 것이지요. 사건이 어디 가 있는지, 보완수사 요구를 하면 사건번호 새로 부여받고 사건이 어디 처박혀 있는지도 알 수 없습니다. 그래서 이러한 과정이 복잡한 것 이것 자체도 지금 민주당의 개혁이 실패하고 있다는 것을 보여 주고 있는데 여기서 마지막 보완수사권까지 박탈하면 어떤 결과가 오겠습니까?

복잡하게 느껴지는 과정, 이에 대한 질문이 있습니다.

현재 2026년 10월 2일부터 시행되는 공소청법 57조에 따르면 검사의 불기소처분에 불복하는 고소인이나 고발인은 광역공소청장에게 항고할 수 있다고 되어 있고 항고가 이유 있다고 인정하면 광역공소청장은 소속 검사에게 지방공소청 또는 지청 검사의 불기소처분을 직접 경정하게 할 수 있습니다. 항고했던 자는 검찰총장에게 재항고할 수 있습니다. 광역공소청의 검사는 이유 있다고 인정하면 처분을 경정해야 합니다.

항고·재항고의 이유를 인정한 검사가 기존 처분을 경정할 때 필요하다면 할 수 있는 것은 무엇입니까? 피해자가 항고·재항고를 하며 열심히 작성한 이유서에는 기존 불기소 처분한 검사가 살피지 않은 증거, 상황, 실체, 진실이 정리되어 있을 것입니다. 항고·재항고를 받은 검사는 이에 대해 확인하기 위해서 다시 경찰에게 보완수사 요구를 하여 피해자 추가 진술을 받으라고 해야 할까요? 이 부분이 알 수가 없습니다.

이러한 질문은 검찰개혁을 반대하기 위해서 하는 게 아닙니다. 검찰조직의 그동안의 문제에 대해 문제의식이 없어서 하는 질문이 아닙니다. 피해자에게 설명할 때, 형사사법 절차를 안내할 때 꼭 알아야 하는 것입니다. 그런데 매우 복잡하고 질문이 많아집니다.

세 번째, 범죄피해자를 위한 형사사법 절차는 피해 당사자가 알고 참여할 수 있어야 합니다.

수사 절차가 독립적으로 가동된다면 피해자의 수사 진행 상황 통지받을 권리도 법의 조항으로 확정될 필요가 있습니다. 현재 열람·등사 권리는 공판기록에 대해서만 있는데 수사, 불송치, 송치, 기소, 불기소…… 복잡하고 불안해진다면 불기소 시 불복 절차에서 수사기록을 열람·등사할 수 있는 권리가 최소한 필요합니다. 기소 여부 결정이 공소청이라는 기관으로 분화되는 게 뚜렷하다면 공소청 단계, 즉 검사가 결정하기 전에 피해자에게 진술권이 보장되어야 합니다.

수사 진행 상황 및 증거자료를 열람하고 의견을 개진할 때 피해자의 권리가 보장되어야 하며 성폭력 피해자 국선변호인제도, 신뢰관계인 진술 동석제도 등 이미 절차상 보장된 피해자의 권리에 대한 적극적이고 충분한 정보가 제공되어야 합니다.

공판에서 공판검사가 공소를 제기하고 입증해야 하는데 사건을 정확히 파악하고 공소 유지할 수 있을지도 걱정이 됩니다. 기존에도 수사검사와 공판검사가 분리되어 공판검사가 사건 내용을 잘 파악하지 못하고 피고인 측에 공격적인 변론이나 심문에 검사가 대응하지 못하는 모습도 많았습니다. 그런데 이러한 가능성이 훨씬 높아지는 것이라면 피해자 참가 제도를 보장해야 한다고 주장합니다.

2011년 법무부는 피해자 보호법 시작 이후 피해자 공판 참가 제도를 형사소송법 개정안으로 입안한 바 있습니다. 그러나 당시 통과되지 못했고 이후 법무부에서 적극적인 노력을 지속하지는 못했으나 이미 독일, 프랑스, 일본에서 시행이 되고 있다. 일본은 2008년부터 시행되고 있습니다. 그래서 피해자 참가 제도가 형사소송법에 반영되기를 바란다 이런 토론문입니다.

제가 이렇게 죽 이 토론문을 읽어 보면서 결국 범죄피해자가 바라보는 바람직한 형사소송법 개정 방향 토론회에 나온 토론자들은 한결같이 민주당의 이번 형사소송법 개정안이 피해자의 권리, 피해자의 인권, 피해자의 피해를 제대로 보호하지 못한다는 점을 지적하고 피해자가 적극적으로 참가하고 그리고 검찰의 보완수사를 통해서 이 사건의 실체적 진실 발견이 필요하다는 점을 지적하고 있습니다. 그러나 이러한 토론까지 거친 민주당에서 내놓은 형사소송법 개정안은 설명드린 바와 같이 전혀 이러한 내용을 담고 있지 못하고 거꾸로 가는 개악이라는 말씀을 다시 한번 드립니다.

그리고 이 내용 중에서 저희가 유의해야 될 것은 앞으로 형사소송법 개정의 방향과 개혁의 방향은 지금의 형사소송법이 피고인과 검사의 대결 구도라면 이것을 오히려 피해자까지 참가시켜서 피해자의 재판진술권, 수사 과정에서의 진술 내지는 의견 반영권이 적

극적으로 실현될 수 있는 피해자 참가 제도를 두게 하는 것이고 그리고 수사·기소의 분리라는 그런 원칙을 구현하기 위해서는 오히려 그 기소권이 더 잘 실현될 수 있도록 실질적으로 보완수사권 같은 것을 인정해야 된다는 결론에 이르게 됩니다.

지금 범죄피해자들의 입장에서 본 형사소송법 개정 방안에 대해서 봤습니다. 민주당 의원님들은 이렇게 얘기하십니다. 보완수사권은 폐지되었지만 보완수사요구권이 있기 때문에 괜찮다라고 이야기합니다. 검사가 경찰에게 더 수사하라 요구하면 된다고 합니다. 정말 보완수사요구권이 대안이 될까요? 그럴 듯하게 보입니까? 현장을 아는 사람은 아닙니다, 이 보완수사요구권은 한마디로 핑퐁하다는 것밖에 안 된다는 것을.

어제 서영교 법제사법위원장이 이런 말을 했습니다, 법을 가결시킨 이후에. 사건 암장과 수사 지연 우려에 대해서 검사와 경찰이 서로 책임을 떠넘길 수 없도록 사건번호를 검사가 책임지도록 했다. 사건번호는 검사가 책임지라고 합니다. 그런데 검사에게 수사권은 빼앗아 놓고선 책임은 자꾸 검사한테 지라고 그러는데요 직접 증거를 확인할 수도, 사건 관계인을 불러 조사할 수도 없게 만들어 놓고선 책임만은 검사에게 지우겠다는 것이 이상하지 않습니까? 손발은 다 묶어 놓고 결과는 네가 책임져라 이것이야말로 무책임의 완성 아닙니까? 사건번호를 검사 앞으로 달아 둔다고 한들 정작 그 검사가 수사를 못 하는데 사건이 어떻게 제대로 처리가 됩니까? 그냥 책임질 사람만 하나 지정해 놓은 그런 꼴입니다.

위원장이 어제 스스로 책임을 떠넘길 수 없도록 했다 하는 것은 이미 이 보완수사요구권이 핑퐁이 될 수밖에 없다라는 것을 알고 있다는 자백이라고밖에 보이지 않습니다.

이 법안을 반복하면서 대검찰청이 낸 공식 설명자료를 좀 보도록 하겠습니다. 대검은 이렇게 밝힙니다. 경찰이 보완수사요구를 이행하지 않거나 부실하게 이행하면 검사는 다시 요구할 수밖에 없고 그마저 안 되면 반복적으로 요구하게 돼 사건 처리가 한없이 길어진다.

지금은 경찰이 요구를 안 따르면 검사가 직접 보완수사로 사건을 끝낼 수 있지만 이 법은 이제 직접수사를 없애기 때문에 이 악순환을 끊을 방법 자체가 사라진다는 것입니다. 사건은 두 기관 사이를 오고 가고 오가고를 계속할 것입니다. 그동안 피해자는 하염없이 기다리고 그리고 그동안 온갖 증거는 하염없이 사라지고 말 것입니다.

연간 검찰에 송치되어 오는 사건은 110만 건 정도라고 합니다. 그 가운데 45%에 대해서 검찰이 직접 보완수사를 하고 있고 10%는 검찰이 경찰에 보완수사요구를 합니다. 보완수사요구 시 경찰이 추가 수사를 해서 검찰에 회신하는 데는 평균 53일. 이재명·민주당의 이 법 때문에 앞으로 검찰이 직접 보완수사하는 45%까지 경찰이 떠안게 되면 그 기간은 지금보다 길어질 거라는 것이 명약관화합니다.

그런데 재미있는 것이 이 검찰의 요구사항의 80% 이상이 대부분 단순 사실관계 확인, 단순 서류 보완인데 이걸 다 보완수사요구를 통해서 한다면 부지하세월입니다, 부지하세월. 결국 피해자의 피해는 전혀 보호되지 않는 것입니다.

서면으로 보내 두 달을 기다리는 구조, 그 두 달 동안 현장의 DNA도 사라지고 CCTV 덮어쓰기도 되고 블랙박스 영상도 지워지고, 한마디로 골든타임이 그대로 날아가게 됩니다.

대검은 또 이런 이야기도 합니다. 근본적인 한계가 있다, 이 보완수사권을 폐지하면.

진술 신빙성은 검사가 사건관계인을 면전에서 직접 조사해야 명확히 확인할 수 있습니다. 그거 당연한 것 아니겠습니까? 우리도 사람을 보고 이야기를 들으면 이 사람이 거짓 말하는지 진실을 말하는지 더 잘 알 수 있는 것입니다. 서류로, 활자화된 것으로만 이해할 수 있을까요?

그래서 아까 설명한 것처럼 법원도 직접 심문하는 그런 원칙을 채택하고 있습니다. 그런데 서류로만 보라. 서류는 역시 수사관의 주관이 개입돼서 작성된 서류입니다. 아무리 객관적으로 작성했다고 하더라도 질문 순서라든지 방법이라든지 또는 서류 작성에 있어서의 어투라든지, 결국 수사관에 의해서 한번 걸러진 그 서류를 조사하고 판단해라……

일차 수사기관인 사법경찰관과, 사법경찰과 최종 판단기관인 법원은 사건관계인을 대면해서 진술 진위를 확인할 수 있는데 공소제기 여부 판단기관인 검사만 서면에 의존해 판단한다는 것은 불합리한 결과로 이어지지 않겠습니까? 사람 얼굴 한번 못 보고 서류만 보고 누구를 재판에 넘길지 정하라는 것, 이것이 실제적 진실을 밝히는 수사일까요?

정청래 대표가 얘기한 사실관계 확인권으로 문제를 해결할 수 있다 이렇게 얘기합니다. 그러니까 한마디로 검사가 수사하지 않는 범위 내에서 경찰에 확인해 달라고 할 수 있고 미진하니 보완수사를 해 달라 할 수 있고 시일이 촉박하면 수사하는 경찰을 불러 확인할 수 있고 피의자나 가해자를 불러 확인할 수 있다.

수사 못 하는 검사, 수사권은 없는데 확인권은 있다? 확인해서 알게 된 것이 증거가 될 수 있겠습니까? 증거 능력이 있겠습니까? 그러니까 불러서 확인한다는 그 절차조차도 복잡하고 불러서 확인하는 사실관계 확인권은 수사권하고는 전혀 다른 것입니다. 그러면 이 사실관계 확인권으로 얻게 되는 그 어떤 것도 재판의 증거가 되지 않는 것입니다.

또 개정안은 경찰이 1개월 내에 보완수사를 끝내도록 한다고 합니다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 현장의 인력·예산·조직은 그대로 놔둔 채 시한만 압박한다면 이게 신속한 수사가 아니라 신속한 졸속수사, 부실수사로 이어질 것입니다.

그러면 어떻게 할까요? 아마 기한 맞추려고, 미제 사건 줄이려고 무혐의로 사건을 많이 처분하게 되지 않겠습니까? 사건을 소위 털어 버린다고 하는 것이지요. 결국 기한 제한은 해결책이 아니라 이렇게 일단 무혐의된 것 나중에 이의하고 또는 나중에 항고하고 재항고해서 그때 가서 수사하면 결국 증거가 사라질 시간만 정해 주는 것입니다.

그러면 한번 봅시다. 보완수사요구권을 그래서 이렇게 좀 더 실질화했다, 보완수사요구권이 현장에서 잘 실현됐다고 하지만 저는 결국 이렇게 분석하면 보완수사요구권을 통한 이러한 제한들이 오히려 보완수사요구권을 형해화했다라고 보여집니다.

두 번째로 민주당에서는 이런 얘기를 합니다. 앞으로 차차 7대 범죄, 아동학대·가정폭력·성폭력·스토킹 이런 7대 범죄에 대해서는 차차 이 보완책을 논의하자고 하면서 이런 얘기를 합니다. 첫 번째, 중수처에 7대 범죄를 담당하는 전담 부서를 두겠다 이런 얘기를 합니다. 전담 부서를 두겠다. 그리고 또 7대 범죄에 대해서는 전진송치 하겠다 이런 얘기를 합니다.

먼저 중수처에 전담 부서를 설치하는 것을 한번 봅시다. 중수처가 뭐 하는 기관입니까? 중대한 범죄를 수사하기 위해서 만들어진 기관입니다. 기소와 수사를, 검찰 수사인력과 그리고 기존 수사인력이 함께하는 기관입니다. 그런데 소위 중대범죄를 수사하는 수

사처에 갑자기 아동학대·스토킹 이런 범죄의 전담 부서가 만들어지는 것이 어울린다고 생각하십니까? 과연 중대범죄수사처에서 이 7대 범죄를 그러면 더 잘 수사할 수 있을까요? 저는 이 중대범죄수사처에 전담 부서를 준다는 것이 정말 코미디 같은 발상이라고라고 생각을 합니다.

국수본은 또 이런 얘기를 합니다. 경찰의 감찰 기능을 강화하겠다. 그러나 그 감찰 기능을 강화하겠다는 것도 말뿐이지 구체적인 내용이 없습니다. 그리고 같은 기관에서 같은 기관을 감찰한다는 것, 그것 믿을 수 있겠습니까?

세 번째, 7대 범죄에 대해서는 전건송치 하겠다고 합니다. 그러면서도 이 전건송치라는 예외를 만들기 싫다고 형사소송법에는 규정을 두지 않고 각 개별법에서 만들겠다고 합니다. 그러면서 아동학대하고 가정폭력은 지금 개별법에 있고 나머지 법들만 전건송치 하는 것을 두면 된다고 합니다.

전건송치 한다는 것은 불기소로 사건을 암장한다는 것을 막을 수 있다고 얘기하지만 보완수사권이 없고 보완수사요구권만 가진 검찰로서는 사건을 암장하는 것을 밝혀내기 어렵습니다. 보완수사요구를 하면 뭐 합니까?

장윤기 사건을 한번 예를 들어 보겠습니다. 검찰의 초기 수사보고서에는 케이블 타이도 없었고 그리고 블랙박스도 없었습니다. 보완수사요구권을 발동한들 그것을 숨겼던 증거를 내놓겠습니까? 전건송치 아무런 의미가 없습니다. 사건 암장하는 경찰의 사건을 드러내게 하는 그런 수단이 되지 못합니다.

그래서 보완수사요구권만 있고 중수청에 7대 범죄 전담 부서를 두고 촌촌하게 전건송치를 해서 피해자를 보호하겠다. 지금 현재 같이 보호할 수 있는 모든 제도를 만들고 형사소송법 개정안을 통과시켜도 우리가 의심할 수밖에 없는데 앞으로 만들겠으니 이거 믿어 달라. 피해자 보호가 두렵다라고 말하는 민주당 의원님들 조금 양심 없는 얘기 아닙니까? 진짜 양심 없는 얘기 아닙니까? 정말 양심 없는 얘기들입니다. 그러니까 우리가 얘기하는 말이 맞는 거예요.

이 법 만드는 것은 두 가지, 본인들이 그렇게 얘기하는, 그들이 그렇게 미워하는 검찰. 왜 미워하느냐? 그들이 도덕적으로 우월하고 그들은 절대 불법하지 않았다는 노무현 대통령부터 이재명 대통령까지의 모든 관계자들의 범죄는 한마디로 검찰의 정치적 수사 때문에 생긴 것이다. 그래서 우리는 도덕적으로도 문제없고 불법하지 않았더라는 그 서사를 만들기 위해서, 검찰을 악마화하기 위해서 보완수사권을 없애는 것이고 두 번째는 결국 숨겨 있는 공소기각, 대통령 죄 지우겠다는 그겁니다.

너무 재밌는 게 그동안은 대통령 측에서 거래했다는 이야기가 나왔잖아요. 김어준 씨가 말한 거, 뭐예요? 공소취소 해 달라고 검찰한테, 니네가 공소취소 하면 내가 보완수사권 남겨 줄게 하고 보완수사권 유지와 공소취소 거래를 했다고 김어준 씨가 제기를 했고 그것으로 인해서 여권이 시끌시끌했는데 이번에는 무엇을 갖고 거래를 하느냐? 대통령 법률안거부권 절대 행사하지 말라고 보완수사권 폐지와 공소기각을 거래하고 있습니다.

자, 공소기각에 대해서 한번 보겠습니다.

결국 이 법은 그들의 서사 완성을 위해서 한마디로 피해자의 인권도, 피해자의 보호도, 국민의 눈물도 아무런 관심이 없는 법이다라는 말씀을 드리면서 민주당이 왜 이 법을 이렇게 밤새우면서 밀어붙이는 것이냐? 그 답이 이 법안에 숨어 있다는 말씀을 드립니다.

한마디로 우리는 온통 보완수사권 폐지라는 것에만 집중하고 있었습니다. 그래서 보완수사권 폐지가 얼마나 나쁜 결과를 가져오는지 모두 거기에 대해서 주장했었습니다. 그런데 우리가 모르는 사이에 형사소송법 개정안 제327조 공소기각 조항에 새로운 사유가 두 가지 들어갔습니다.

공소기각, 조문에 이렇게 되어 있습니다.

기존 조문은 327조(공소기각의 판결) 다음 각 호의 경우에는 판결로써 공소기각의 선고를 하여야 한다. 1호 피고인에 대하여 재판권이 없을 때, 2호 공소제기의 절차가 법률의 규정을 위반하여 무효일 때, 3호 공소제기된 사건에 대하여 다시 공소가 제기되었을 때, 4호 제329조를 위반하여 공소제기가 되었을 때, 5호 고소가 있어야 공소제기를 할 수 있는 사건에서 고소가 취소되었을 때, 6호 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소제기를 할 수 없는 사건에 대하여 처벌을 원하지 아니하는 의사를 표시하거나 처벌을 원하는 의사표시를 철회하였을 때. 즉 친고죄하고 반의사불벌죄에 대한 5호, 6호가 있고 그다음에 4호는 329조 위반한 공소제기를 얘기했습니다.

(김영진 행정안전위원장, 남인순 부의장과 사회교대)

여기서 공소기각 판결은 법원이 실체 판단을 하지 않고 형식적인 판단으로 재판이 끝나는 것인데 피고인에 대하여 재판권이 없을 때를 말하는 것이고.

두 번째, 공소제기의 절차가 법률의 규정에 위반하여 무효일 때라고 되어 있습니다. 즉 절차가 법률 규정에 위반해서 그 위반의 정도가 무효에 이르는 것을 말하는데요.

두 가지를 넣었어요. 뭘 넣었느냐? 소추재량을 현저하게 일탈했을 때 그다음 두 번째가 중대한 절차 위법이 있을 때, 이 두 가지를 넣었습니다. 소추재량을 현저히 일탈했다, ‘현저한’, ‘중대한’ 이런 내용들은 다 모호한 규정들 아닙니까? 법률 규정을, 형벌 규정을 또 형사절차에 관한 규정을 이렇게 모호한 규정으로 한다는 것 이것 자체가 결국 공소기각 사유를 마음대로 하겠다라는 그런 의도가 읽히는 것입니다.

그런데 민주당에서 자꾸 이런 주장을 합니다. 소추재량의 현저한 일탈과 그리고 중대한 위법은 그동안의 판례에 나온 내용을 갖다 정리한 것이라고 얘기합니다. 그러나 그 당시의 판례는 327조하에 있었던 판례입니다. 결국 판례의 구체적인 내용, 이러이러한 내용이 있다면 이러한 중대한 절차 위반에 해당해서 그것이 무효일 때에 해당한다 하는 실시 내용의 하나라고 봅니다. 따라서 그동안의 판례를 그대로 인용한 것이라면 대검에서 이 공소기각 규정에 대해서 동의했었을 텐데 대검에서는 이 법안이 논의될 때 반대했었습니다.

한번 이것 보십시오. 결국 327조를 이렇게 밀어 넣은 것은 이 형사소송법 개정을 하겠다고 하면서, 검찰개혁 하겠다고 하면서 대통령이 거부권을 행사하지 못하도록 대통령 범죄세탁 조항을 몰래 밀어 넣은 것입니다.

형사재판에는 사실 아까 말씀드린 것처럼 실체 판단이 있고 절차 판단이 있는데 뒷문을 하나 만든 거지요. 그래서 뒷문 공소기각을 하게 만드는 것입니다. 한마디로 대통령 죄에 대해서 비상구를 하나 만들어 주고 공소기각으로 빠져나가라는 건데요. 지금 이들이 왜 이렇게까지 공소기각 조항을 개정하면서 대통령에게 공소기각 판결이 가능하게끔 열어 주었느냐?

그것은 지금 현재 공소취소가 기록하지 않다고 본다고 봅니다. 왜냐? 작년부터 민주당

이 계속했던 게 뭐니까? 연어회 술 파티부터 시작해서 별별것 다 했습니다. 연어회 술 파티로 제가 작년에 고생 좀 했는데요. 1.5평에 해당하는 연어회 술 파티가 있었다는 피의자 조사실에 가 봤습니다. 소주병 한 병 열어 놓기만 해도 술 냄새가 폴폴 나는 데서 15분 만에 소주 먹고 치우고 창문 열어서 냄새 빼고가 가능해야 되는데 그것은 원천적으로 불가능했습니다. 그리고 관련된 증인들 다 나와서 그런 적이 없다고 진술했습니다. 결국 이화영 씨는 이 위증에 관해서 유죄판결을 받았습니다. 그래서 이 연어회 술 파티, 대북송금과 관련된 연어회 술 파티도 사실이 아니라는 것이 밝혀지고 이러이렇게 하다 보니까 아무리 봐도 조작기소로 몰아서 공소취소하기가 어려워진 것입니다. 그러니까 공소취소가 어려워졌으니 그러면 공소기각 판결이라도 한번 받을 수 있는 길을 만들어 보겠다고 327조를 이렇게 개정했습니다. 참 가지가지 합니다. 하다하다 별거 별거 다 합니다.

민주당에게 묻습니다. 이 327조 신설 사유, 도대체 누구를 위한 조항입니까? 했더니 어제 벌써 법률 전문가들이 난리가 났습니다. 중대한, 현저한 소추재량 일탈 이런 조항 넣어 놓으면 형사재판에서 이 실체판단 전에 이걸로 온통 싸울 것이다. 그 피해는 누가 보느냐? 결국 대한민국 최고의 권력자 한 명 때문에 또 수많은 피해자들이 울게 생긴 것입니다.

이런 조항 이것 뒷문 열리면, 한마디로 공소기각 판결 뒷문 열리면 가장 먼저 걸어 나갈 사람 누구입니까? 이 조항의 최고 수혜자 누구입니까? 전 국민은 알고 있지만 민주당에게 금기어인…… 거기까지만 얘기하겠습니다.

앞에서는 검찰 개혁을 외치며 국민을 선동하고 뒤에서는 이재명 대통령의 재판을 실체판단 없이 끝낼 장치를 심는 것 이것이 민주당이 추구하는 개혁입니까? 아니면 개혁의 탈을 쓴 한 사람을 위한 맞춤 입법입니까?

여기에 대해서 제가……

이런 발상을 한다는 것 자체가 참 창의적이라는 생각이 듭니다. 오죽했으면, 얼마나 고민했으면 이런 법을 만들었을까 하는 생각을 해 봤습니다.

국민 여러분, 견제 없는 권력은 반드시 썩습니다. 그리고 썩은 권력이 마지막으로 노리는 것은 언제나 하나입니다, 자기 자신을 심판대에서 빼 내는 것. 새로 들어갈 공소기각 사유인 중대한 위법 수사, 소추재량권의 현저한 일탈 같은 표현, 개념은 지나치게 모호합니다. 죄형법정주의의 명확성 원칙에 위배될 소지가 명백합니다. 무슨 뜻입니까? 어떤 경우에 재판이 문 앞에서 끝나는지가 법에 명확히 정해져 있지 않습니다.

또한 이것은 바로 헌법 위반입니다, 헌법 위반. 저명한 헌법학자가 검토한 바에 의하면 첫 번째, 권력분립주의 위반입니다. 사법부의 과도한 실체 개입입니다. 공소기각의 취지는 그동안 사망 등 객관적·형식적 사유가 발생했을 때 국가 행정력의 낭비를 막기 위해 실체판단 없이 절차를 종결하는 제도입니다. 그런데 개정안은 공소제기 과정의 절차적 문제를 이유로 사법부가 실체적 판단을 내려 공소를 기각하도록 했습니다. 한마디로 절차상 하자는 검찰의 공소취소, 별도의 고소·고발을 통한 사법처리 및 징계로 해결해야 할 문제이지 이를 본 사건과 병합해서 공소기각을 남발하는 것은 사법부가 행정부 업무에 과도하게 개입하는 권력분립 위반이라는 것입니다.

두 번째는 이것은 범죄피해자의 재판청구권을 침해하게 됩니다. 개정안은 피고인만을 억울한 당사자로 전제하는 오류를 범하고 있습니다. 피해자 구제불능 중범죄자를 피해자

가 어렵게 고소·고발하여 기소하였음에도 수사 과정의 일부 절차적 하자를 이유로 법원이 공소기각을 해 버리면 진짜 피해자의 재판청구권 및 권리구제가 완전히 박탈되게 되고 맙니다.

세 번째는 이것은 법률의 일반성이 결여되어 있습니다. 법률은 모든 경우의 수를 공평하게 포섭해야 하나 본 개정안은 억울한 피해를 당해 고소·고발한 사건을 전혀 포섭하지 못합니다. 실체판단이 배제되어야 할 공소기각제도를 통해 사실상 무죄 판결과 같은 효과를 내는 것은 법체계상 심각한 왜곡이라는 점을 지적합니다.

그래서 공소기각 조항은 실질적으로 의도도 그렇고 그리고 아까 말씀드린 것처럼 조항 자체가 모호한 규정으로 죄형법정주의에 위반될 뿐만 아니라 이러한 헌법위반의 사유도 있다는 말씀을 드립니다.

그런데 이렇게 조항이 모호할수록 그 모호함의 이득이 바로 힘없는 서민이 아니라 최고의 변호인단 그리고 전관예우 초호화 변호인단을 동원할 수 있는 권력자 또는 권력이 진짜 센 권력자에게만 갈 것입니다. 애매한 법의 틈은 언제나 강자의 비상 탈출구가 될 것입니다. 대검이 예측 가능성과 법적 안정성이 저해된다고 경고한 이 조항이 왜 하필 지금 이 법에 슬그머니 들어갔는지 저는 다시 한번 묻습니다. 이 뒷문의 최대 수혜자 누구입니까?

오늘 저희가 본 공소기각 부분 말고 지금 형소법 개정안에 대해서 제가 김예원 변호사가 쓴 글을 굉장히 소개하고 싶어서 한번 읽어 드리도록 하겠습니다.

민주당은 형사사법을 무슨 마법이라고 생각하고 있는 것 같습니다. 수리수리 마하수리 압 하고 새로운 기관 이름 하나 만들고 권리 몇 개 써 넣고 전담부서 하나 두겠다고 하면 실제 현장에서도 저절로 돌아갈 것이라고 믿는 것처럼 보입니다.

제가 이 안을 시스템이라고 부를 수 없는 이유는 간단합니다. 누가 그 자리에 앉아 사건을 처리하느냐에 따라 결과가 너무 크게 달라질 수 있기 때문입니다.

사회가 법을 만들고 그 내용을 굳이 법규에 명확하게 박아 두는 이유는 유능하고 선의 있는 사람만을 전제로 하기 위해서가 아닙니다. 경험이 부족한 사람이 오더라도, 소극적인 사람이 말더라도, 담당자가 바뀌더라도 가급적 비슷한 절차를 거쳐 일정한 수준의 결론에 도달하도록 만들기 위해서입니다. 그것이 시스템입니다.

그런데 지금 민주당 안은 정반대로 가고 있습니다. 법률상 권한과 책임, 불이행의 효과, 기관 사이의 통제 구조를 분명히 만드는 대신 경찰이 잘하겠지, 중수청이 다시 보면 되겠지, 피해자가 검사에게 말하면 되겠지, 기관들이 협력하겠지라는 기대를 쌓아 올리고 있습니다.

사람의 선의를 믿고 제도를 설계해서는 안 됩니다. 특히 형사사법처럼 잘못된 판단의 책임이 크고 잘못했을 때 담당자가 비난과 책임을 질 가능성이 높은 영역에서는 사람들은 적극적으로 움직이기보다는 보신주의적으로 일할 가능성이 큼니다. 이런 영역일수록 선의가 아니라 명확한 법적 의무와 책임 구조가 필요합니다.

첫째로 중수청 전담부서가 모든 문제를 해결한다는 발상부터 현실성이 없습니다. 중수청을 무슨 만능기관처럼 이야기하는데 중수청은 경찰수사를 상시적으로 통제하라고 만든 기관이 아닙니다. 본질적으로 중대범죄만을 직접 수사하는 수사기관입니다. 아직 중앙조직조차 안정적으로 자리 잡지 않은 상태에서 지역조직과 인력, 사건 배당 자체가 전국적

으로 정착하려면 상당한 시간이 필요합니다. 아시다시피 검사들 중에 중수청을 지원하는 검사도 극소수입니다.

그런데 지금 민주당은 중수청에 사회적 약자 사건 보완수사 전담부서를 두면 문제가 해결되는 것처럼 말합니다. 심지어 이 전담부서 설치하는 형사소송법에 들어가는 법적 장치도 아니고 향후 직제를 만들면서 행정적으로 추진하겠다 이런 수준의 구상을 해 놓고 피해자가 두텁게 보호된다고 말하는 겁니다. 법에 확정된 것도 아니고 인력 규모도 없고 배치 계획도 없고 사건 처리기한도 없고 예산도 제시되지 않았습니다.

사회적 약자 사건이라고 지금 얘기하는데 통계를 제대로 냈습니까? 도대체 연간 몇 건인지 잘 압니까? 어떤 범죄까지 포함할 것인지, 그 사건들을 다시 수사하려면 수사관과 법률검토 인력이 얼마나 필요한지에 대한 계산도 보이지 않습니다. 성범죄, 아동성범죄, 스토킹, 장애인학대, 노인학대, 아동학대, 가정폭력 사건을 모두 합치면 결코 적은 숫자가 아닙니다. 단순히 전담부서 하나 만든다고 해결될 수 없다는 이야기입니다.

결국 발상은 뭐냐, 경찰수사가 부실하면 중수청으로 보내면 알아서 하겠지 하는 수준입니다. 그러나 중수청은 본래 맡은 중대범죄만 수사하기에도 과중한 기관이 될 가능성이 큼니다. 그런 기관에 전국적으로 사회적 약자 사건의 보완수사까지 맡기겠다는 것은 사건 수와 필요한 인력에 대한 감도 없이 이름만 그럴듯한 새 창구를 하나 만드는 것입니다. 작동할 수 있는 제도를 만드는 것이 아니라 작동하지 않을 가능성이 매우 큰 조직에 책임을 떠넘긴 것입니다, 떠넘긴 것.

더구나 보완수사는 단순히 다른 수사기관에 사건을 한 번 더 보내는 문제가 아닙니다. 경찰수사의 법적 오류와 증거의 누락을 검토하고 공소제기 가능성을 판단하며 필요한 경우 즉시 부족한 부분을 보충하는 수사통제 기능입니다. 그런데 통제기관도 아닌 별도의 수사기관을 만들어서 사건을 다시 넘기겠다? 이것은 수사 통제가 아니라 그냥 핑퐁하겠다, 핑퐁하는 그런 기관 또 하나 더 만든 것입니다. 이게 민주당 특징 아닙니까. 공수처 만들고 중수청 만들고 계속 만들어요.

우리 공수처 때문에 관할권이 어디 있느냐, 재판권이 어디 있느냐 얼마나 시끄러웠습니까. 국가수사본부, 공수처, 중수청…… 7대 범죄 수사 어떻게 하냐 그랬더니 중수청으로 또 보낸답니다, 중수청으로.

이른바 7대 범죄 송치는 또한 사회적 약자를 보장하지 못합니다. 왜? 7대 사회적 약자 대상 범죄는 경찰 판단과 관계없이 검찰에 송치하겠다고 말하지만 실제 형사사건이 이렇게 간단하게, 죄명 하나로 깔끔하게 나뉘지지 않는다는 거지요. 하나의 사건에 폭행, 협박, 강요, 사기, 횡령, 성범죄, 학대 이렇게 막 함께 섞여 있는 경우가 많습니다. 경찰이 처음부터 장애인학대나 노인학대가 아니라 단순 폭행, 단순 사기, 횡령으로 판단하면 이 사건은 가져올 수가 없는 겁니다. 7대 범죄로 분류되지 않는 것입니다.

동일한 사실관계라도 수사관이 어떤 법률을 적용하느냐에 따라서 사회적 약자 대상 범죄가 될 수도 있고 아니 될 수도 있는 것입니다. 장애인에 대한 경제적 착취가 장애인학대죄로 평가되면 송치되고 일반 사기나 횡령으로 분류되면 경찰 단계에서 끝날 수 있습니다. 노인을 장기간 위협하고 재산을 빼앗은 사건도 노인학대로 보면 송치되지만 일반 공갈이나 강요로 보면 대상에서 빠질 수 있습니다.

그러면 이 분류 기준은 누가 정합니까? 경찰이 정합니까? 피해자가 이의를 제기하면

검사가 다시 판단합니까? 경찰과 검찰의 판단이 다를 경우 어느 기관이 최종적으로 결정합니까? 송치 대상 범죄인데도 일반 범죄로 잘못 분류되어 불송치됐을 때 피해자는 어떠한 절차로 다릅니까? 그 다툼이 해결될 때까지 사건과 증거는 누가 관리합니까?

이런 핵심적인 절차가 하나도 보이지 않습니다. 그저 사회적 약자 범죄는 검찰이 한번 더 보겠더라고 발표하면 무슨 보호장치가 생긴 것처럼 이야기합니다. 이것은 정교한 제도 설계가 아니다, 이것은 생색내기에 불과합니다.

더 근본적으로는 왜 사회적 약자를 죄명으로 골라 보호하느냐의 문제가 있습니다. 사회적 약자가 피해를 입은 사건이라고 해서 항상 장애인학대, 노인학대, 아동학대라는 이름으로 입건되는 것이 아닙니다. 장애인이 사기 피해를 당할 수도 있고 노인이 횡령 피해를 당할 수도 있고 아동이 일반 폭행이나 협박의 피해자가 될 수도 있습니다. 피해자의 취약성과 사건 수사의 어려움은 그대로인데 최초 수사관이 붙인 죄명이 목록에 들어 있지 않다는 이유로 보호장치에서 제외될 수 있습니다.

결국 사회적 약자의 보호 여부가 피해의 실질이 아니라 초기 수사관의 죄명 선택과 법률 해석에 달리게 됩니다. 이것이야말로 누가 사건을 맡느냐에 따라 결과가 달라지는 구조이고 시스템의 반대입니다.

그다음, 특사경 수사자료를 모두 KICS에 올리겠다는 말도 현장을 전혀 모르는 발상입니다. 특별사법경찰관을 공정거래위원회나 대형 중앙행정기관에 있는 전문 수사인력 정도로만 생각하는 것 같습니다.

그러나 특사경은 전국의 수많은 중앙부처, 지방자치단체와 현장 행정기관에 흩어져 있습니다. 산림, 환경, 식품, 노동, 철도, 출입국, 세무, 지자체 단속 등 담당 분야와 근무 형태가 매우 다양하고 전체 인원도 2만 명 규모입니다. 이 사람들은 모두 같은 기관에 소속되어 있지 않습니다. 같은 전산망을 당연히 쓰지 않습니다. 수사 경험과 정보보안 환경도 제각각입니다. 일선 행정기관에서 본래 행정업무를 하다가 특정 사건에 관해 특사경 업무를 병행하는 경우도 적지 않습니다.

이런 현실에서 모든 수사 과정 자료를 전자화하고 KICS에 기록하게 하겠다고 말하려면 최소한 뭐가 검토되어야 할까요? 어떤 기관을 어떤 방식으로 KICS에 연결할 것인지, 누가 어느 범위까지 접근할 수 있는지, 기관별로 접근 권한을 어떻게 차등화할 것인지, 전용 단말기와 보안망을 어떻게 설치할 것인지, 개인정보와 수사기밀은 어떻게 보호할 것인지, 기록 형식은 어떻게 통일할 것인지, 교육과 유지관리 비용은 누가 부담할 것인지가 모두 설계된 이후에야 할 수 있는 말입니다.

전국적으로 서로 다른 전산 환경과 업무 체계를 가진 특사경 조직을 실제 KICS에 연결하기 위한 기술적·법적·예산상 계획은 전혀 제시하지 않은 채 수사자료를 모두 전자화하겠다고 선언만 하고 있습니다.

현재 경찰 조직 내부에서도 역할과 보직에 따라 KICS의 특정 정보나 기능에 접근하지 못하는 경우가 있습니다. 제가 알기로는 APO·SPO도 KICS에 접근을 못합니다. 그런데 아무런 세부 설계 없이 전국의 다양한 특사경 조직이 갑자기 자료 올리고 공소청 검사가 이를 원활하게 열람하며 다른 범죄 단서까지 발견해 수사를 요청한다, 불가능한 것입니다.

넷째, 피해자에게 수사의 문제를 찾아 검사에게 알리라는 것은 피해자 보호가 아니라

책임 전가입니다.

민주당은 피해자의 자료제출권, 검사에 대한 의견진술권, 수사기록 열람·등사권을 확대 하겠다고 합니다. 이런 권리 자체는 필요합니다. 그러나 이것을 보완수사권과 수사 통제 의 공백을 메우는 대안으로 제시하는 것은 전혀 다른 것입니다.

피해자는 범죄 피해를 당한 것만으로도 이미 감당하기 어려운 상태에 놓여 있습니다. 그런데 그 피해자에게 수사가 제대로 되어 있는지 기록을 들여다보고 어떤 증거가 빠졌는지 찾아내고 어떤 법리가 잘못 적용되었는지 분석하고 경찰이 무엇을 부당하게 처리했는지 정리해서 검사에게 알리라, 말이 안 되는 일입니다.

일반 피해자도 하기 어려운 일입니다. 장애인, 아동, 고령자, 성폭력이나 가정폭력 피해 자처럼 진술과 절차 참여 자체에 큰 부담을 느끼는 사람에게는 더욱 불가능에 가깝습니 다. 수사기록을 열람할 수 있게 해 주면 피해자가 수사의 오류를 찾아낼 수 있을 것이라 는 전제부터도 비현실적입니다. 기록을 읽고 법적 문제를 찾아내려면 전문지식이 필요한 것 아닙니까, 체력도 필요하고? 이게 가능하겠습니까?

이것도 지금 수사기록열람권을 엄청난 권한처럼 얘기하는데요. 엄청난 무슨 피해자 보 호장치라고 얘기하지만 이것 해 봤자 피해자가 직접 할 수 없는 것은 자명한 것 아닙니 까? 결국 이렇게 되면 어떻게 돼요? 변호사를 선임할 수 있는 피해자와 변호사를 선임 하지 못하는 피해자 사이의 격차가 커지게 됩니다.

피해자의 의견진술권은 국가가 수사의 적정성을 스스로 점검해야 할 의무를 대신할 수 없는 것입니다. 피해자는 수사의 품질관리자가 아닙니다. 국가가 해야 할 일을 피해자에 게 떠넘기고 피해자가 문제를 제대로 찾아내어서 검사에게 알린 사건만 다시 살펴보겠 다, 이게 피해자 인권 보호고 형사사법제도가 하는 일을 잘하는 것일까요?

더구나 피해자가 특정되지 않거나 개인 피해자가 없는 범죄도 많습니다. 부패범죄, 환 경범죄, 경제질서 침해범죄, 공공안전에 관한 범죄에서는 누가 수사기록 봅니까? 누가 문 제점을 검사에게 알립니까? 피해자의 신청과 문제 제기를 중심으로 수사 통제 구조를 설계하면 목소리를 낼 수 있는 피해자 사건만 점검되고 그렇지 않은 사건은 그대로 묻힐 수 있습니다.

결국 같은 사건이라도 피해자가 법률지식이 있는지, 변호사를 선임할 돈이 있는지, 반 복해서 의견을 낼 체력이 있는지에 따라 처리 방향이 달라집니다. 이것이 바로 뭐냐? 사 람에 따라 달라지는 거, 그게 바로 시스템 파괴입니다.

국가가 균일하게 제공해야 할 수사 통제를 피해자 개인 역량에 따라 차등 제공하는 구 조이기 때문입니다. 피해자를 보호하겠다면서 피해자에게 또 하나의 노동과 책임을 부과 하고 있습니다.

다섯째, 정작 핵심인 보완수사요구의 구속력과 그리고 불이행 책임은 보이지 않습니다.

검사의 보완수사권을 없애고 보완수사요구권만 남기겠다면 정작 요구한 내용을 일부만 조사하거나 형식적으로 회신하면 어떻게 하지요. 담당 수사관이나 지휘 라인에게는 어떤 책임을 묻습니까? 현실성 없는 중수청 넘기기로 끝입니까? 현재 발표에는 이 핵심이 없 습니다. 실질화하겠다, 상급 수사관서나 다른 수사관에도 요구할 수 있게 하겠다, 전담 부서를 두겠다라는 말만 있습니다. 다른 기관에 다시 보완수사를 요구할 수 있다는 것으 로 수사를 완결할 수 있는 권한이 생기는 것이 아닙니다. 사건을 또 다른 기관에 한 번

더 보낸다, 이것은 뽕뽕이를 또 하나 더 할 수 있겠다는 것이지요.

경찰 수사가 부실하면 상급 경찰관서로 보내고 거기에서도 안 되면 중수청으로 보내고 다시 회신이 부실하면 또 요구하는 구조가 과연 실질적으로 통제입니까? 사건이 경찰과 공소청, 상급 경찰관서, 중수청 사이를 계속 이동하는 동안 증거는 사라지고 피해자는 지치며 공소시효 지나갑니다.

보완수사요구권의 실질화를 위해서는 불이행의 법적 효과, 처리 기한, 책임자, 사건을 다른 기관으로 이전할 요건, 반복 요구를 종결할 최종 권한, 지연이나 부실 이행에 대한 책임이 법률에 명확하게 들어가야 합니다. 그런데 지금은 그 무거운 입법적 부담을 제대로 감당할 준비도 없이 보완수사권부터 없애겠다고 합니다.

새로운 수사기관과 전담 조직을 만들고 여러 개별법을 고치고 특사경 전산체계를 연결하고 수사기관 사이의 사건 이송 구조를 다시 만들려면 엄청난 시간과 예산·인력이 필요 합니다. 그동안 발생하는 수사 공백과 사건 지연, 국민의 권리 침해를 어떻게 막을 것인지에 대한 설명이 없습니다. 한마디로 무책임 그 자체입니다.

잠깐 세면장 좀 갔다 올게요.

○부의장 남인순 예.

○나경원 의원 오늘 저희는 밤을 새워서 지금 민주당이 통과하려는 형사소송법 개정안에 대해서 토의하고 또 토의하고 있습니다. 그러나 시간이 되면 오늘 우리가 이렇게 외치고 있는 소리는 어디론가 사라지고 민주당은 그냥 통과시키고 말 것입니다.

저는 두렵습니다. 민주당이 왜 이렇게 서두르면서 왜 이 법안을 꼭 통과시키려고 하는가. 저는 또 화가 납니다. 왜 피해자에 대한 아무런 보호 대책 없이 이렇게 달랑 보완수사권만 폐지하고 말려고 하느냐. 그것이 민주당의 전당대회용이라는 점에서 분노합니다.

분명히 이 보완수사권마저 폐지하는 부분에 대해서는 민주당 내에서도 이견이 있었고 대통령도 다른 생각을 가지고 있었고 정성호 법무부장관도 다른 생각을 가지고 있었습니다. 민주당의 11명의 의원들은 이와 관련된 토론회를 하기도 했습니다. 아마 이 자리에 사회를 보고 계신 부의장께서도 생각이 크게 다르지 않을 거라고 봅니다.

그러나 이렇게 일사천리로, 속전속결로 이 형사소송법 개정안은 어제 본회의에 상정이 되고 오늘 오후에 표결 절차를 앞두고 있습니다. 전당대회 이전에 보완수사권 폐지라는 강성 지지층들이 그렇게 원하는 그 대못을 박기 위해서 오늘 본회의에 국회운영위 법안에 앞서서, 통상의 순서에 따르면 국회운영위 법안인 국회법 개정안을 어제 올리고 그것을 저희가 필리버스터 하면 오늘 이 법사위 법안인 형사소송법 개정안을 올렸어야 함에도 불구하고 순서까지 바꿔 가면서 오늘 통과시키려고 합니다.

이유는 딱 하나입니다, 전당대회 이전에 끝내자. 이 법은 민주당 전당대회의 강성 지지층에 대한 재물이 되고 만 것입니다. 친명이든 친청이든 김민석 후보든 정청래 후보든 너도나도 보완수사권 폐지에 대한 본인들의 이니셔티브를 전당대회 내내 이야기하고 있습니다.

대통령도 처음에는 다른 의견을 이야기하다 당에 일임한다고 했습니다. 이 대못을 박기 위해서 철저하게 대통령 재의요구권 기한까지도 따져 본 것입니다. 15일이라는 대통령의 재의요구권 기한이 끝나는 날 그것이 전당대회 날인 17일입니다. 오늘 법안이 통과되지 않으면, 다음 본회의면 전당대회 이후에 법안의 거부권이라도 혹시라도 행사할까

와 이렇게 서둘러서 아무런 피해자의 보호 대책 없이 형사소송법 개정안만 떡하니 올렸습니다.

그래 놓고 그것도 못 믿어서 대통령이 혹시라도 마음이 바뀔까 봐 대통령을 위한 미끼를 또 하나 올렸습니다. 바로 327조 공소기각입니다. 참 민주당이 법을 마음대로 만들 수 있는 지금 이런 행태이니 못 하는 게 없는 것 아닙니까?

민주당에서는 국회의장, 법사위원장을 다 갖고 그다음에 패스트트랙의 기한마저 축소시키는, 상임위에서 180일 동안 논의할 수 있는 것을 60일로 줄여서 우리 당이 상임위원장을 맡아도 본인들이 하고 싶은 법안은 무조건 통과시키겠다고 지금 패스트트랙 법안까지 고치고 있습니다. 결국 국회에서 민주당은 못 할 게 없는 것뿐만 아니라 그 못 할 것 없는 것에 모터도 달아서요 속도도 빠르게 가겠다는 겁니다.

패스트트랙이 끌어올린 법안이 일반 법안보다 속도가 늦어서 슬로트랙이라고 하는데 패스트트랙은 원래 쟁점 법안입니다. 속도가 늦어야 되는 것은 물론이고 때로는 패스트트랙에 올릴 만한 그런 쟁점 법안은 국회에서 여야 합의가 안 이루어지면, 서로 양보하고 타협할 부분이 없으면 통과되지 못하는 것이 원칙인 것입니다. 그러한 법안들을, 쟁점이 있는 법안들을 그래도 다수당이 설득해서 안 될 때 마지막에 통과시킬 수 있게 한 것이 패스트트랙 법안이고 패스트트랙 제도로 그렇기 때문에 패스트트랙에 태운 법안은 당연히 비쟁점 법안보다는 처리기한이 더 늘어지는 것이 당연한데 그것을 이유로 지금 개정한다고 합니다. 민주당의 정말 의회독재의 완성이라고 보는데요. 그 의회독재를 마음대로 할 수 있으니 이런 형사소송법 개정안을 떡하니 올리고 오늘 통과시키겠다고 합니다.

이 개정안의 문제점은 아시다시피 결국 이 개정안의 목적, 민주당의 전당대회용인데 왜 이런 전당대회용으로 보완수사권을 완전히 폐지해야 되느냐, 왜 민주당의 검찰개혁은 보완수사권 폐지로 완성되느냐, 그것은 민주당의 서사의 완성을 위한 것이라는 것을 누누이 설명을 드렸습니다.

그런데 결국 그것으로 이득 보는 사람은 누구고 피해 보는 사람은 누구냐 보면 이득 보는 사람은 오로지 민주당 지지자들이고 피해 보는 사람은 온 국민, 그것도 서민이고 그리고 약한 자, 약한 국민일수록 더 큰 피해를 본다는 것입니다. 그 서민이고 약한 분들의 피해 사례, 장윤기 사건을 비롯해서 몇 가지 살펴보았습니다.

그러한 피해 사례가 그래도 보완수사권으로 밝혀진 사안을 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 이것을 살펴보는 것이 왜 우리가 보완수사권이 유지되어야 되는 것인지에 대한 반증이 될 수 있기 때문에 보완수사 우수 사례 내용을 조금 더 말씀드리도록 하겠습니다.

첫 번째, 친부모가 생후 4개월 영아를 학대 살해한 해튼이 사건입니다. 해튼이 사건은 아까 대강을 말씀드렸지만 원래 경찰에서 올라오기로는 치사 사건이었습니다. 한마디로 고의로 인한 살인이 아니라 영아 치사 사건이었는데 이것이 영아 아동학대살해 사건임을 밝혀내서 구속기소된 사건입니다, 검찰의 보완수사 결과로.

어떻게 밝혀졌느냐? 원래는 생후 4개월 된 아기 해튼이를 친부모가 무차별 폭행 후 욕조에 방치해 사망에 이르게 하였다는 아동학대치사 혐의로 송치된 사건에서 검찰이 보완수사를 통해 해튼이의 집 홈캠 녹화파일 4800여 개를 압수한 후 파일에 담긴 소리까지 살살이 뒤져서 사고사로 문힐 뻔한 친모의 고의적인 아동학대살해 혐의를 밝혀낸 것입니다. 이 홈캠에는 친모 A씨가 ‘죽어, 제발 좀 죽어’라고 소리치면서 18분간 구타하는 소리

가 고스란히 담겨 있었다고 합니다. 친모 A씨는 처음에는 침대에서 떨어진 상처라고 주장했지만 의료진은 해든이의 멍, 골절, 출혈 등을 확인해서 경찰에 신고했고 경찰은 처음에는 이것을 치사로 했는데 나중에 검찰이 홈캠이 있을 것이라라는 것을 추측하고 뒤져내서 홈캠에서 이 목소리를 통해서 구타 소리를 알게 되고 그리고 기타 추가적인 학대 상황을 확인했고 그래서 A씨의 살해 고의가 있었다는 증거를 보완해서 밝혀냈습니다.

두 번째, 단순 스토킹으로 덮일 뻔한 계부의 의붓딸 성착취 사건입니다. 의붓딸에 대한 단순 스토킹 혐의로 송치된 사건에서 피의자가 의붓딸에게 여보라는 호칭을 사용하는 점에 의구심을 품은 검찰의 보완수사로 의붓딸이 중학생이던 때부터 약 20년간 이어져 온 계부의 성폭행과 임신, 낙태라는 끔찍한 친족 성폭력 범죄의 전모를 규명하여 계부를 엄벌에 처한 사례가 있었습니다. 이것도 역시 검찰의 보완수사로, 단순히 경찰은 A씨가 의붓딸에게 반복적으로 메시지를 보내고 물건을 배송한 스토킹 범죄 혐의만을 송치했는데 결국 여보라는 호칭에서 착안해서 이 피해자를 설득해서 진실을 밝혀낸, 피해자의 진술 확보를 하고 일기장의 피해 진술을 보강한 끝에 성착취 사건임을 밝혀내고 징역 25년을 선고하게 한 사건입니다.

세 번째, 3년간 스토킹 끝 직장 동료 살해한 신당역 스토킹 살인 사건입니다. 이거는 아마 많이 보도돼서 기억하실 것 같은데요. 이것은 피의자가 직장 동료인 피해자에 대한 스토킹 범행으로 재판을 받던 중 선고기일 전날 밤 피해자의 직장인 지하철 신당역 화장실에서 피해자를 살해하고 우발적 범행이라고 주장하는 상황에서 검찰이 보완수사를 통해 피의자가 범행을 결심하고 실행하기까지 약 한 달간의 동선, 범행 준비 및 실행 과정 등을 객관적인 증거로 세밀하게 복원해 철저한 계획 범행임을 입증, 무기징역을 이끌어 낸 사건입니다.

제가 이걸 읽으려고 가져왔는데요. 보니까 하나하나 읽을수록 너무 끔찍해서 저도 더 못 읽겠습니다. 보완수사 성공 사례로 한 20개 정도, 지적장애인 종업원 노예노동 사건, 지적장애 동급생 상대로 엽기 폭력 소년범 사건부터 시작해서 정말 제목만 봐도 끔찍한 사건들이 많이 있습니다. 이러한 사건들이 그냥 세상에 묻혔다면 그 피해자들이 그 억울함을 어디서 호소할 수 있었습니까?

어떤 수사기관도 절대적으로 완전하지 않습니다. 그 수사기관의 수사를 견제할 권한, 검찰에게 보완수사권을 주는 것은 너무나 당연한 일입니다. 민주당이 그렇게 검찰의 보완수사권을 통해서 검찰이 사실상 수사와 기소가 분리되어 있다는 대원칙을 깨고 수사권을 회복해서 다른 수사를 할 것 같으면 보완수사권 자체에 대한 여러 가지 제한을 두면 됩니다. 그런데 이것을 보완수사요구권만으로도 충분하다. 이것은 절대 가능하지 않고 어불성설이라는 점을 다시 한번 강조드립니다.

형사소송법이 법사위 1소위에 통과된 다음에 검찰청에서 보완수사권은 유지되어야 한다는 취지로 나온 Q&A를 여러분들께 좀 설명드리겠습니다.

‘이 법에 따르면 검사의 직접 보완수사가 전면 불가능한 것인가요?’ ‘예, 그렇습니다. 검사가 송치사건 검토 중에 공소제기 여부 결정 및 공소유지를 위하여 추가 수사가 필요하다고 하더라도 아무런 수사를 할 수 없다라는 것이 이 법입니다’.

수사·기소 분리라는 것은 원칙에 불과하지 수사·기소는 무 자르듯이 자를 수 없다고 분명히 말씀을 드렸습니다. 결국 수사가 기소의 전 단계고 기소가 수사의 결과입니다. 기

소를 유지하다가 새로운 증거가 발견될 수 있고 또 새로운 증거가 필요할 수도 있습니다. 그래서 기소 중에도 증거를 보강하기도 하고 또는 새로운 증거를 찾아내기도 합니다. 그런데 그것을 일체 하지 못하게 하는 것이 이번 형사소송법 개정안의 보완수사권 완전 폐지입니다.

그러면 어떻게 되느냐? 수사·기소를 분리해서 공소청과 중수청을 나눠서 공소청이 더 전문적이고 공소청이 더 기소유지를 잘하게 하겠다는 그 본래의 취지에도 반한다. 결국 검찰은, 이제 공소청의 검사들은 한마디로 공소유지를 하는 데 있어서 심각한 장애를 갖게 된다는 말씀을 드립니다.

두 번째, ‘검사의 직접 보완수사를 금지하는 것이 수사·기소 분리의 취지에 부합하는 것이 아닌가요?’라고 물어봤을 때 여기에 대해서 ‘아니다. 수사라는 것은 범죄 혐의 유무를 명백히 하여 공소제기 유지 여부를 결정하기 위해 범인을 발견·확보하고 증거를 수집·보존하는 것이 수사 활동이다. 즉 수사는 기소와 재판을 위한 사전 절차로 수사·기소·공소유지는 서로 유기적으로 연결되어 있어 이를 기능적으로 완전히 분리하기 어렵다’라고 이 Q&A에서 답합니다. 제가 조금 전에 설명드린 거랑 같지요.

다만 수사를 개시한 검사가 기소까지 담당할 경우에는 확증편향에 사로잡히거나 오류 가능성을 간과한 채 성과를 내기 위해 무리한 수사를 진행하고 기소함으로써 인권침해가 발생할 수 있다는 비판이 있어 이를 방지하기 위해 원칙적으로 검사가 아닌 사경이—사법경찰관이—수사를 개시하고 검사는 사경이 송치한 사건에 대해서 기소 여부 판단에 집중하도록 기관 사이의 역할을 나눈 것이 수사·기소 분리의 핵심이다.

그래서 검사가 직접 보완수사를 한다는 것은 검사가 수사개시한 사건이 아니라 사경이 수사개시해서 송치한 사건의 기소 여부 판단을 위해 보충적으로 이루어지는 것이기 때문에 수사·기소 분리 취지에 반하는 것이 아니다.

보완수사권을 주지 않겠다고 주장하는 그런 민주당의 안은 검사는 기소권만 가지니까 이거를 갖다가 줄 필요 없다, 일체의 수사권을 줄 필요가 없다고 하지만 보완수사권은 수사개시권과 다른 거고 실질적으로 송치된 사건에 필요한 경우에 한해서 보충적으로 이루어지는 것이기 때문에 이것이 보완수사권을 준다고 해서 수사·기소 분리의 원칙에는 위반되지 않는다는 말씀입니다.

세 번째, ‘검사의 직접 보완수사가 금지되더라도 사경에 대한 보완수사요구 및 검경 협력을 통해 충분히 실체 진실을 발견할 수 있는 것 아닌가요?’라는 Q&A에 대해서 ‘실체 진실 발견에는 한계가 있습니다’ 이렇게 답을 합니다.

맞습니다. 누누이 말씀드리지만 형사사법절차의 목적은 뭐냐, 형사사법제도의 목적은 뭐냐고 봤을 때 형사사법제도의 목적은 실체 진실 발견입니다. 과연 어떤 것이 진실인지를 발견해서 그 실체 진실에 반해서 피해자의 인권이 보호되지 않거나 피고인의 인권이 보호되지 않는 경우가 발생하지 않게 하는 것이 형사사법의 목적일 것입니다. 그런데 이렇게 되면 실체 진실 발견에는 한계가 있다.

왜? 첫 번째는 말씀드린 것처럼 직접 서류로만 하게 되고 직접 진술을 듣거나 추가 증거를 수집해서 판단할 수 없기 때문에 실체 진실을 발견하는 데 있어서 검사는 매우 제약을 갖게 된다. 진술 신빙성이라는 것은 결국 면전에서 직접 조사를 해야지 명확하게 확인될 수 있다는 것은 두 말 드리지 않아도 잘 아실 겁니다.

또 검사의 보완수사를 인정하지 않으면 검사가 궁금해도 이 보완수사요구만을 한다면 이 보완수사요구 역시 기록 형태로 오고 보완수사요구를 했을 때 요구의 대상인 상대방은 이미 1차 수사기관이고 그 1차 수사기관은 나름대로 자기의 수사 결과에 대한 확증편향이 있기 때문에 오히려 새로운 그런 증거를 발견하는 데 있어서는 한계가 있다라는 점입니다.

Q 네 번째입니다. ‘검사의 사실관계 확인제도가 신설되었기 때문에 검사의 보완수사권 폐지로 인한 부작용이 어느 정도 해소되는 것 아닌가요?’ 이것은 아까도 제가 사실관계 확인제도의 문제점은 말씀을 드렸지만 한번 읽어 보지요. ‘개정안이 허용되는 진술 및 의견 청취, 자료 요청 등 제한적인 사실 확인만으로는 공소제기 여부 판단이나 사경 수사의 적법성 및 적정성을 충실히 판단하기 어렵다’.

그러니까 진술 및 의견 청취, 자료 요청 이런 사실 확인만으로는 일단 수사의 적법성이나 적정성을 충실히 판단하기 어렵고 또한 이게 문제가 뭐냐 하면 사실관계 확인의 가장 큰 문제는 검사가 확인한 진술 및 자료 등이 재판에서 증거로 쓰이지 못하기 때문에 재판에서 아무리 우리가 이게 진실이라고, 여러 가지 정황상 인정이 된다고 하더라도 증거가 없으면, 증거재판 아닙니까? 증거가 없으면 그 실제 진실은 인정받지 못합니다. 결국 검사가 확인한 진술 및 자료 등이 재판에서 증거로 쓰이지 못한다면 역시 실제 진실 발견 등을 위해 활용하기도 어렵다라는 대답을 하고 있습니다. 만약 검사가 고소인의 요청에 따라 진술을 청취하고 보완수사가 필요하다고 판단하여 사경에 보완수사를 요구한다 하더라도 고소인의 진술은 증거로 사용하기 어렵기 때문에 고소인은 재차 사경에 출석하여 동일한 진술을 해야 하므로 사건처리 지연 및 인권침해 우려도 있다. 그러니까 검사한테 아무리 고소인이 내가 얘기하겠다고 해서, 진술한다고 하더라도 그게 증거로 채택하기 어려우니 다시 사경에게 가서 동일한 진술을 하라 이렇게 돼야 되니 사건처리 지연과 인권침해 요소가 있다. 특히 7대 범죄 같은 경우에는 항상 피해자는 진술을 하는데 있어서 꺼려하는 부분이 있기 때문에 여러 가지 인권침해 요소가 있다는 말씀을 드립니다.

‘검사는 영장을 직접 청구할 수 없나요?’라는 다섯 번째 질문이 있었습니다. ‘예, 그렇습니다. 개정안에 의하면 사경이 검사에게 영장을 신청한 경우에 한하여 검사는 법원에 영장을 청구할 수 있다.’ 헌법상 영장청구 권한은 검사에게 있습니다. 그런데 형사소송법상 영장을 사경이, 그러니까 검사의 인지수사라든지 이런 것이 불가능하게 하기 때문에 사경이 검사에게 영장 신청을 한 경우에 한해서 법원에 영장청구를 할 수 있습니다. 체포·구속영장뿐만 아니라 압수수색영장도 마찬가지로 검사는 사법경찰관이 신청하지 않는 한 영장을 청구할 수 없습니다. 결국 어떠한 수사권도 인정하지 않는 결과지요.

‘검사가 직접 영장을 청구할 수 없도록 하는 것은 헌법에 반하는 것이 아닌가요?’라는 Q에 대해서 위헌 소지가 있다는 말을 하고 있습니다. 맞습니다. 제가 보기에 이 것은 위헌 소지가 있다고 봅니다. 왜냐하면 헌법 12조 3항은 ‘체포·구속·압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다’라고 규정하고 있는데 문헌과 개헌 연혁을 종합하면 헌법은 검사의 영장 직접 청구를 예정하고 있기 때문입니다.

1954년 제정 형사소송법에는 법원에 대해 검사와 사경이 각각 영장을 청구할 수 있었

으나 법 시행 과정에서 사경의 구속 남발 등 인권침해 문제가 야기되자 1961년 형사소송법 개정으로 법원에 대한 영장청구 주체를 검사로 일원화하게 되었습니다.

한편 1962년 제5차 개헌 이전에는 헌법에 영장청구 주체에 대한 규정이 없었으나 1962년 제5차 개헌으로 당시 형사소송법에 규정되어 있던 검사의 영장청구권을 헌법에 규정하게 되었는데 이는 제정 형사소송법의 인권침해 부작용에 대한 반성적 고려로 개정된 1961년 형사소송법 내용을 국민의 기본권 보호를 위해 헌법으로 격상한 것입니다.

위와 같은 개헌 연혁에 비춰 보면 헌법상 검사의 영장청구권 조항은 사경 신청 영장에 대한 검사의 청구뿐만 아니라 검사가 직접 영장청구의 방식까지 포괄하는 의미로 해석함이 상당한데 법률에서 사경의 신청 없이 검사가 영장을 청구할 수 없도록 규정하는 것은 헌법상 검사의 영장청구권을 형해화하는 것이다.

그래서 영장청구를 직접 할 수 없게 한 것은, 아마 민주당의 생각은 일체의 수사권을 줄 수 없고 영장청구는 수사의 일부다라고 판단한 것 같지만 헌법상 검사의 영장청구는 직접 청구와 사경 신청에 의한 청구를 포함한다고 읽을 수밖에 없기 때문에 위헌 소지가 있다는 점을, 그래서 이렇게 수사권을 완전히 박탈하는 것에는 위헌 소지가 있다는 점을 지적합니다.

일곱 번째 Q입니다.

검사가 송치사건 기록 검토 중 피의자를 체포 또는 구속하거나 추가 증거 수집을 위하여 압수수색 필요가 있다고 판단되면 어떻게 해야 하나요?

검사는 아까 말씀드린 것처럼 사경의 신청 없이 영장을 청구할 수 없기 때문에 결국 추가적인 압수수색이 필요하다고 할 때도 직접 압수수색영장을 할 수는 없고 압수수색영장 신청을 사경으로 하여금 하게 해서 그런 보완수사를 요구해야 된다는 것이지요.

검사가 만약에 영장 신청에 대해 보완수사를 요구하였으나 사경이 이를 이행하지 않는 경우는 어떻게 하나요라고 하는 질문에는 각급 공소청의 장은 해당 사경에 대해서, 그러니까 한마디로 영장 신청하는 보완수사 하라는데 사경이 안 한다 그랬을 때 어떻게 할 수 있느냐? 각급 공소청의 장이 해당 사경에 대해서 직무 배제 또는 징계를 요구할 수 있다는 조항을 두기는 했습니다. 그리고 해당 사경이 속한 수사관서의 상급 수사관서 또는 다른 수사기관을 지정하여 영장 신청에 대한 보완수사를 요구할 수 있습니다.

그래서 이 부분은 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이다 이렇게 답을 하고 있는데, 저는 그러나 어쨌든 이런 제도라도 둔 것은 다행이지만 문제는 결국은 보완수사권이 없기 때문에 이러한 제도를 간다고 하더라도 시간은 더 걸리겠다라는 말씀을 드립니다.

사건을 송치한 사경이 아닌 다른 사경 또는 타 수사기관이 영장을 신청하는 경우 피의자 신병 확보 및 신속한 증거 확보에 차질이 생길 우려가 있을 것으로 예상되는데 이에 대한 대책이 있나요? 사건을 송치한 사경이 아닌 다른 사경이 신청을 하는 경우에 증거 확보나 이런 것에 우려가 있지 않느냐 이런 질문입니다.

여기에 대해서 이렇게 답합니다. 개정안에 따르면 해당 사경에 대한 직무 배제를 요구하고 다른 사경이 영장을 신청하거나 타 수사관서에서 영장을 신청하도록 요구하는 방법 이외에는 다른 방법이 없다. 더욱이 검사가 해당 사경에 대해 직무 배제를 요구하더라도, 그 요구를 하더라도 반드시 직무 배제하는 것이 아니라 소속기관장이 직무 배제를 안 할 수도 있습니다. 하면 검사는 타 수사기관에 영장을 신청하도록 요구할 수밖에 없다. 이런

경우에는 타 수사기관을 또 찾아야 됩니다. 위와 같은 과정에서 상당한 시간이 소요될 것이고 피의자의 도주 및 증거인멸 우려는 높아질 것이라고 이야기하고 있습니다.

그다음 검경 협력과 보완수사요구의 실효성 확보 방안에 대한 얘기도 있습니다. 개정안은 사경의 의견 요청권 및 검사의 회신 의무를 신설하였기 때문에…… 개정안에서 이런 걸 만들었어요. ‘사법경찰관은 수사와 관련하여 검사에게 법률적 판단이나 증거수집의 적절성에 대한 의견을 요청할 수 있고 검사는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다’는 사경의 의견 요청권을 두었습니다. 그리고 검사는 회신 의무가 있게 됩니다. 이것으로 검경 협력 관계가 강화된 것으로 볼 수 있나요?

이런 질문에 대해서는 사경이 먼저 의견을 요청한 경우에 한하여 이루어지는 이것은 임의적 의견 요청이다. 사경의 의견 요청이 필수적인 것이 아니라 의견을 요청할 수 있고 그래서 사경에게 임의적으로 의견 요청권을 줬습니다.

제도의 실효성을 확보하기 위해서는 오히려 검경 협력이 되려면 필요한 경우에 사경이 하고 싶으면 하고 말고 싶으면 마는 임의적 의견 요청이 아니라 중요 사건 등에 대해서 검사와 사경이 필수적으로 협의를 하게 한다면 법률적 판단이나 증거수집 적절성이 미리 담보되기 때문에 훨씬 원활한 수사가 될 것으로 보입니다. 그래서 실효성을 확보하기 위해서는 중요 사건에 대해서 필수적 협의, 임의적 협의가 아니라 필수적 협의를 하게 하는 것이 좋겠다 이런 의견입니다.

그다음 현행 보완수사요구 제도와 비교하여 개정안에서 변경된 내용은 무엇인가요라는 질의에 대해서는 이렇게 답합니다. 송치 사건에 대해서 검사가 보완수사요구를 한 경우 검찰 사건번호가 그대로 유지되고 검사는 사경의 보완수사 이행 여부를 관리하여야 합니다. 또한 검사의 보완수사요구에 대하여 사경은 정당한 이유 유무를 불문하고 이행하도록 하여 법적 이행 강제력을 부여함으로써 일정 부분 개선이 있었습니다.

사경은 검사의 보완수사요구에 대하여 1개월 이내에 보완수사를 완료하여야 하고 그리고 그 이행 내용을 포함한 종합수사 결과를 정리하여 사건기록과 함께 검사에게 송부해야 합니다. 검사는 상당한 이유가 있다고 인정을 하는 경우 직권 또는 사경의 신청에 따라 1개월 범위 내에서 보완수사기간을 연장할 수 있습니다. 검사의 보완수사요구에 대하여 해당 사경의 적정한 보완수사를 기대하기 어려운 경우 상급수사관서 또는 다른 수사기관을 지정하여 보완수사요구도 가능한 것으로 개정안은 규정하고 있다 이렇게 되어 있습니다.

그동안 보완수사, 아까 설명드린 것처럼 검찰이 송치받은 사건의 한 10% 정도를 보완수사요구를 했었는데 보완수사요구의 평균 회신 기간은 한 53일이었습니다. 그런데 보완수사요구를 했을 때 사건번호가 바뀌어 갖고 피해자나 피고인이 사건 찾아 삼만리를 했었어야 됐습니다.

그래서 개정안은 검찰 사건번호가 그대로 유지되게 한 개정을 했고 그리고 보완수사 완료일을 평균 53일이 걸릴 걸 1개월 이내로 단축하는 개정조항을 뒀는데 실질적으로 이것이 불가능할 것으로 보이는 것이 그동안 송치된 사건의 10%를 보완수사요구를 했고 나머지 40% 정도를 검찰이 직접 보완수사를 했습니다.

이제 보완수사권이 없어지기 때문에 보완수사요구를 산술적으로만 보면 50% 정도를 전부 보완수사요구를 해야 되는 겁니다. 그렇다면 오히려 53일보다 늘어지면 늘어졌지

단축될 수 없는데 지금 30일, 한 달 안에 보완수사를 완료하라고 하는데 이것은 결국은 졸속 수사로 만드는 것이 아닌가 하는 생각이 들고요. 이렇게 할 바에는 차라리 보완수사요구의 대부분이 상당 부분이 단순한 서면 확인 그런 것이기 때문에 이런 부분에 대한 새로운 길을 열어 주는 것이 맞지 않나 이렇게 봅니다.

개정안에 따라 검사가 보완수사요구를 한 경우 검찰 사건번호가 그대로 유지되고 검사가 사건의 보완수사 이행 여부를 관리한다면 수사지연 문제가 해소될 수 있는가요라는 질문에 대해서 이렇게 답합니다.

보완수사요구 사건에 대하여 검찰의 사건번호가 그대로 유지되더라도…… 2021년에 수사지휘권은 폐지되었습니다. 수사지휘권 폐지 이후에 검사가 사경 수사에 개입하거나 시정을 요구할 일반적 권한이 없고 개정안에 따라 검사에게 수사권이 없는 이상 사건번호 유지만으로는 사실상 검사의 실질적인 사법 통제 및 사건 관리를 기대하기는 어렵다. 이러한 상황에서 검사에게 사경의 보완수사 이행에 관한 관리 의무를 부과하게 되면 검사에게 권한 없이 책임만 부담시키는 결과를 초래할 우려가 있으므로 사건번호 유지와 함께 검사에게 사경 수사사건을 직접 관리할 수 있는 권한과 책임을 부여하여야 실질적인 사건 관리 및 수사 지연 해소가 가능할 것으로 보인다 이렇게 답하고 있습니다.

개정안에 따라 검사가 상급수사관서 또는 다른 수사기관을 지정하여 보완수사를 요구하면 사경의 부실 수사 또는 사건의 암장에 대한 충분한 대응이 가능한가요라고 질의를 했습니다.

여기에 대해서 이렇게 답을 합니다. 사경의 적정한 보완수사를 기대하기 어려운 경우는 사실 송치기록의 서면 검토만으로는 파악하기 상당히 어렵다. 그래서 사경 암장 사건에 대한 사법 통제를 위해서는 검사의 직접 보완수사권을 인정할 필요가 있다고 답을 합니다.

맞습니다. 이 부분에 대해서는 저는 100% 동의합니다. 실질적으로 서면 검토뿐만 아니라 사경 암장 사건에 대해서 사법 통제를 위해서는 검찰이 보완수사를 하지 않고 보완수사요구만으로는 절대로 밝힐 수 없습니다. 말씀드린 것처럼 보고하지 않았던 무슨 블랙박스를 갑자기 보고할 리도 없고 케이블타이를 보고할 리도 없습니다. 그래서 보완수사권을 요구하는 것만이 암장 사건을 밝히는 길이다라는 말씀을 드립니다.

그다음 질문입니다. 사건송치제도란 무엇이고 지금 왜 논의되고 있느냐.

사건송치제도는 사경이 수사한 사건을 검사에게 넘기는 절차와 범위를 정하는 제도입니다.

2021년 검경수사권 조정 이후에 사경은 혐의가 인정된다고 판단한 사건만 검사에게 송치하고 혐의가 없다고…… 이걸 무슨 말이나 하면 개정 형사소송법에서 여전히 불송치제도를 유지하고 있습니다. 전건송치는 도입하고 있지 않습니다. 그래서 이 전건송치 도입에 굉장히 민주당이 민감해서 아까 말씀드린 7대 사회적 약자 범죄도 절대 형사소송법에는 이 전건송치를 규정하지 않고 개별법에 전건송치를 두겠다는 것이고, 아동학대와 가정폭력은 이미 전건송치 조항이 있기는 합니다.

그래서 개정 형사소송법은 불송치제도를 유지하고 뭐 이런 블라블라…… 사건 송치에 대한 규정이 있는데 검경수사권 조정 이후에 사경은 혐의가 인정된다고 판단한 사건만 검사에게 송치하게 되어 있습니다. 혐의가 없다고 판단한 사건은 사경이 불송치 결정을

하는 겁니다. 한마디로 이 기소, 불기소에서 불기소처분권을 사경이 갖고 있는 거지요.

저는 이 부분은 기소와 수사를 분리한다는 지금 민주당의 형사사법의 큰 방향과 모순된다. 기소, 수사를 분리한다면 기소 안에는 기소와 불기소를 포함한다고 볼 수 있기 때문에 이 전건송치 하지 않고 혐의가 없다고 판단하는 것은, 경찰이 종국결정인 불송치 결정을 하게 한 것은 그 부분에 위반된다고 봅니다.

이번 형사소송법 개정안에는 이 불송치제도를 유지하되 고소인 등 이의신청 기간을 3개월로 제한하는 내용, 고발인에게 제한적 이의신청권을 인정하는 내용 뭐 블라블라…… 이러한 것이 담겨 있다 이렇게 답을 합니다.

현재처럼 사경이 혐의 없는 사건을 스스로 불송치로 종결하는 방식은 어떤 문제가 있을까요? 제가 조금 전에 설명한 얘기를 답으로 하네요. 2021년 개정으로 사경에 수사종결권이 부여되면서 사경이 수사하고 검사가 기소 여부를 판단한다는 수사·기소 분리원칙에 오히려 배치되는 구조가 만들어졌다. 이는 1차 수사기관인 사경이 사실상 기소할 사건인지 아닌지까지 함께 판단하게 되는 셈이어서 사경 스스로의 확증편향을 외부에서 바로잡을 방법이 마땅치 않고 검사의 사법 통제 기능도 그만큼 약화됩니다.

억울하다고 생각하는 고소인 피해자가 있어도 그 국민이 직접 나서서 이의신청이라는 별도의 절차를 밟아야만 비로소 검사의 재검토를 받을 수 있는 구조여서 시간과 비용, 법률지식이 부족한 사회적 약자에게는 사실상 넘기 어려운 장벽으로 작용한다는 것입니다. 이 고소인 등 명시적 이의신청권자가 아예 없는 인지사건은 사경의 자체 판단으로 절차가 종결되어도 외부에서 이를 확인하거나 재검토를 요청할 방법 자체가 없어 부실수사나 사건 암장의 위험이 크다는 것입니다.

이 이의신청제도를 만들어 놓긴 했는데 결국 이의신청을 못 하면, ‘이의신청함’ 이렇게만 써서는 안 되는 거거든요. 그러니까 법률전문가의 도움이 없는 한 이것이 바로잡기는 어렵고 그래서 사건 암장이 될 것이라라는 이야기를 합니다. 그래서 하나의 사건에서 일부 피의자 범죄사실은 송치되고 일부는 불송치로 나눈 경우에, 이런 경우에도 굉장히 여러 가지 불편이 있다 이런 것도 써 봤네요.

그래서 근본 대안으로 전건송치가 논의되었는데 이는 무엇이고 왜 필요한가? 전건송치는 아까 설명드린 것처럼 사경 등 1차 수사기관이 수사한 모든 사건을 예외 없이 검사에게 넘겨서 검사가 사법적으로 한 번 더 확인하는 것을 전건송치, 전부 모든 건, 사건을 송치, 검찰에 보낸다 이런 뜻입니다. 검사의 보완수사권이 폐지되면 구체적 사건에 대해 검사가 직접 시정할 방법이 없으므로 사경 수사에 대한 견제는 결국 사건 종결 단계에서의 상시적 견제시스템을 강화하는 방법밖에 남지 않습니다.

즉 이 영장청구권은 과잉수사를 견제하는 수단일 뿐 봐주기 수사를 견제하는 데는 아무런 역할을 하지 못하기 때문에 실제로 영장 없이 임의수사만으로 종결되는 대다수 사건에서 부실수사를 걸러 낼 수단은 검사의 사후적 기록 검토이니 모든 건을 송치하는 것이 유일한 사법사경의 수사에 대한 견제수단이 될 것이라라는 이야기입니다.

역시 수사는 한 번 더 보는 것. 지금 장윤기 사건 같은 것, 아까 해튼이 사건이든 모든 그런 암장할 수 있던 사건들을 제한하는 것은 다시 보게 하는 것이라고 봅니다.

‘고소인 등의 이의신청 기간을 3개월로 제한하는 개정안에는 어떤 문제가 있나요?’

현재는 이의신청 기간에 아무런 제한이 없는데 개정안은 이를 불송치 통지를 받은 날

부터 3개월 이내로 새로 제한하면서 정당한 사유가 있으면 관계 서류와 증거물의 검사 송부일로부터 6개월 범위 안에서 사경 소속 관서의 장이 이의신청 기간을 연장할 수 있습니다.

이의신청 기간을 두는 것 자체가 근본적인 문제가 있다. 이의신청이라는 게 사경의 결정에 대해서 검사가 한 번 더 볼 수 있게 하는 유일한 통로인데 그 기간이 지난 순간 사경의 불송치 판단에 사실상 최종적 효력을 부여하는 셈이니 그러니까 이 기간 하나로 최종적 결정 권한을 주는 것이 맞겠느냐. 그래서 이의신청 기간을 두는 것 자체가 맞지 않고 둔다고 했을 때 3개월은 너무 짧다 이런 것과 그리고 다른 항고나 재항고나 이런 경우에는 다른 불복제도들은 중요한 증거가 새로 발견되는 이런 식의 경우에는 기간이 지나도 예외적으로 다시 다룰 수 있는 여지를 두기 때문에 이의신청 기간에도 중요한 증거가 새로 발견된 경우 같은 그런 예외규정을 두어야 한다라는 그런 취지의 답변입니다.

‘고발인에게도 이의신청권을 인정하는 내용이 개정안에 도입이 되었나요?’, 이렇게 하는데 고발인은 이의신청권자에서 계속 제외하되 예외적으로 직접적인 이해관계가 존재하여 범죄피해자에 준하는 경우로서 대통령령이 정하는 범죄에 한해서만 고발인에게 이의신청권을 인정했다는 것입니다. 결국 고발인의 경우에는 이의신청권이 매우 제한적으로 인정되고 있다는 부분을 지적합니다.

‘검사의 재수사 요구 관련 절차가 크게 세분화되어 있는데 핵심 내용은 무엇인가요?’.

개정안은 현재 수사준칙에만 있던 재수사 요구에 기한, 이행기간, 후속절차를 형사소송법에 직접 규정하면서 최초 재수사 요구 후에도 사경이 계속 불송치 입장을 유지하는 경우 검사가 다시 재수사를 요구할 수 있도록 변경했습니다. 검사의 재수사 요구는 원칙적으로 관계 서류 증거물을 송부받은 날로부터 3개월 이내, 그러나 새로 증거 발견되는 경우에는 3개월이 지나서도 요구를 할 수 있다는 얘기입니다.

그런데 재수사 요구에도 불구하고, 재수사에도 불구하고 계속 불송치 입장을 유지하는 경우에 검사는 다시 재수사 요구를 할 수 있다. 그래도 적정한 재수사를 기대하기 어려운 경우에는 상급 수사관서나 다른 수사기관을 지정해서 재수사 요구를 할 수 있다는데요. 이렇게 하니까 걱정 아닙니까? 재수사를 하고 또 해도 안 하면 그 사이에 모든 증거는 없어지겠지요.

‘검사가 송치받은 사건을 검토하다가 다른 범죄를 발견하면 어떻게 되느냐?’.

검사에게 수사요청권이라는 것을 새로 부여는 했습니다. 검사는 수사를 할 수 있는 권한이 전혀 없기 때문에 송치받은 사건을 검토하다가 다른 범죄가 발견되면 무조건 수사요청만 할 수 있지 수사할 수 없는 것은 큰 대원칙이고요, 지금 개정 형사소송법에서. 그래서 이것을 또 요청받은 데에서 제대로 수사하지 않으면 아무리 의심한다고 해도 수사는 이루어지지 않게 되는 것입니다.

‘사경이 불송치 통지를 할 때 이의신청 방법도 함께 안내해 주나요?’.

우리가 아까 살펴볼 때 이의신청이 너무 어렵고 실질적으로 이의신청으로 구제되는 경우가 어렵다 그래서 이것은 이번에 개정안에 새로 넣은 것 같습니다. 그래서 이의신청 안내 및 서식을 보낸다고 합니다. 그런데 안내 및 서식을 보내면 뭐 합니까? 이의신청은 역시 법적 판단을 같이 해야 되는데 변호인의 조력을 받을 정도의 여력이 있는 사람의 경우에만 있을 수 있는 그림의 떡 같은 제도가 되기 십상이라는 말씀을 드립니다.

‘이의신청 외에 수사가 지연되거나 부당하게 진행될 때 활용할 수 있는 절차가 새로 생겼나요?’

예, 고소인 등의 이의제기권이 새로 신설되었습니다. 그래서 고소인 등은 수사를 개시한 후 6개월 이상 정당한 이유 없이 증거조사 등 실질적 수사가 진행되지 않는 경우, 사법경찰 관리가 법령상 고소인 등의 권리를 침해한 경우, 그 밖에 이에 준하는 위법·부당한 수사행위가 있는 경우에 해당 사건을 수사하고 있는 수사관서 장에게 이의를 제기할 수 있게 되어 있습니다.

그다음 특사경과의 관계에 대해서도 좀 설명을 드립니다.

특사경은 아시는 것처럼 검사의 특사경에 대해서는 수사지휘는 폐지하고 상호 협력관계로 전환을 시켰습니다. ‘특별사법경찰관은 무엇이고 왜 일반 사법경찰관과 다르게 검사의 지휘가 필요한가요?’라는 Q에 대해서, 특사경은 아시다시피 노동, 세관, 국세청, 식품의약품안전처, 환경처 등 각 행정기관에서 담당 분야의 범죄를 단속·수사하는 공무원입니다. 약 연간 한 7만~8만 건을 검찰에 송치할 만큼 우리 형사사법의 중요한 축인데 사실은 수사를 전문적으로 수행하지 않는 업무 특성상 수사 경험과 법률지식이 부족한 경우가 많아서 지금까지 검사가 특사경을 지휘해 왔습니다. 사실 특사경 입장에서는 검사의 지휘가 있는 것이 오히려 그들에게도 도움이 많이 되었습니다.

그런데 지금 개정안에 따르면 수사지휘권이 폐지됩니다. 다만 상호 협력한다 이렇게만 되어 있습니다. 그리고 지도·조언할 수 있다고 되어 있습니다. 그러면 지휘와 지도·조언은 어떻게 되느냐? 무슨 차이가 있느냐? 검사의 수사지휘권이 있을 때는 검사의 이야기가 구속력·기속력이 있다면 지도·조언은 특사경이 따르지 않아도 강제할 방법이 없게 되는 것입니다. 결국 특사경이 증거를 위법하게 수집하거나 무리하게 또는 부실하게 수사를 하더라도 검사가 이를 바로잡는 것이 기존보다 어려워지는 것이 지금 특사경에 관한 그런 제도이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 결국 특사경이 요청하지 않는 경우나 나는 필요하지 않다는 생각하면 검사가 특사경의 오류나 사건 암장을 바로잡을 기회조차 없어진다고 봅니다.

이렇게 특사경의 지휘권을 없애 버리고 오로지 지도·협력 이렇게 됐을 경우에 실질적으로 어떤 피해가 있을 것이냐? 한마디로 지휘가 아니기 때문에 특사경이 캐비닛에 기록을 방치해도 또 공소시효를 도과시켜도 검사가 캐비닛을 열어 볼 권한이 사라지게 된 건데요. 결국은 전문성이 부족한 행정공무원의 수사를 걸러 줄 국민 안전장치가 약해지는 것이지요. 그래서 특사경만은 조금 예외로 했어야 되는데 특사경의 수사지휘권까지 철저하게 박탈한 것이 민주당의 형소법 개정안입니다.

그래서 이러한 것을 보면 민주당의 형소법 개정의 목적은 검찰개혁이 아니라 보복이다, 보복. 오로지 보복이라는 생각밖에 들지 않습니다. 그리고 국민의 생명, 안전 이런 부분은 관심이 없다 이렇게 결론을 내릴 수밖에 없습니다.

공소청 직원은 무슨 일을 하는 것이냐? 공소청 직원은 공익의 대표자이자 사법통제권자, 인권옹호기관인 검사와 함께 공소청법뿐만 아니라 범죄수익 환수법, 국제사법 공조법, 범죄인 인도법 등 형사사법체계하에서 다양한 법령에 따라 주어진 직무를 수행하고 있습니다 이렇게 해 왔는데요. 공소청은 앞으로 출입국관리국이…… 아, 그것은 법무부 산하군요.

개정안에 의하면 무엇이 달라지게 되나요? 기존에는 공소청 직원이 수사 등 검사의 모든 직무를 함께 수행할 수 있었다면 지금은 공소청 직원이 어떤 직무를 할 수 있는지가 명확하지 않다. 지금 현재 법으로는 그렇다고 합니다.

앞으로 검사에게 고소나 고발을 할 수 없는 것인가요? 맞습니다. 이제 검사는 수사권이 없기 때문에 검사에게는 고소 고발을 할 수 없습니다. 그래서 형사소송법에서 규정하는 고소 고발의 방식에서 검사에 대한 고소 고발도 삭제되었습니다. 그래서 검사에게 고소 고발을 하더라도 공소청에서는 수리할 수 없다는 것을 말씀을 드리고.

결국은 고소 고발이라는 것을 어떻게 해석할 거냐의 문제인데 고소 고발은 원래 수사를 해 달라고 요구하는 것이냐 아니면 형사처벌을 해 달라고 요구하는 것이냐를 어떻게 해석하느냐에 따라서, 사실은 형사처벌을 요구하는 거라면 소추기관인 공소청에도 고소 고발이 가능할 텐데 그리고 그렇게 읽는 것이 합리적일 텐데 수사권이 없기 때문에 고소 고발의 대상자 청이 돼서는 안 된다고 해서 삭제하였습니다. 그래서 검사에게는 직접적인 어떤 호소를 할 수 있는 길은 막혔다라는 말씀을 드립니다.

공소기각 판결 사유를 추가한 것은 어떤 문제가 있나요? 공소기각 사유가 모호하다. 중대한 위법수사, 소추재량권의 현저한 일탈이라는 개념이 모호해서 명확성 원칙에 위배될 수 있다라고 봅니다. 이것은 아까 설명한 것과 같다는 말씀 드립니다.

제가 오늘 이렇게 토론을 쭉 하면서, 어제 모두에 시작할 때 말씀을 드렸지만 참 참담함을 넘어서 자괴감이 듭니다, 자괴감. 국민 여러분들께 정말 읍소하고 싶습니다. 이 잘못된 법을 막을 수 있는 힘 그리고 잘못된 법을 그래도 어떻게든지 고칠 수 있는 힘은 국민 여러분들께 있습니다.

그래도 11명이나 되는 민주당의 의원들이 범죄 피해자 입장에서 보는 형사소송법 개정안이라는 토론회도 하고 거기 축사에 정말 저도 공감할 수 있는 여러 가지 말, 한마디로 피해자의 보호를 위해서는 이러한 제도가 필요하다, 피해자 보호를 꼼꼼히 만들고서 형사소송법을 개정해야 된다, 우리가 형사소송법 개정만 덜렁 해서는 돌이킬 수 없다, 천천히 하자 이런 주장을 할 수 있었던 것은 바로 장윤기 사건으로 인한 국민의 여론이었습니다.

그런데 그럼에도 불구하고 민주당 전당대회 앞에 강성 지지층에 소구하기 위해서 오늘이 법안을 통과하려고 하고 있습니다. 이것은 바로 사법권을 파괴하고 검찰 보완수사권 폐지로 범죄자 천국을 만드는 것입니다. 이재명 대통령 범죄 세탁까지 담은 이 악법 절대 통과해서는 안 되는 것입니다.

저는 민주당 의원님들께 국회의원으로서는 선서에 대해서 다시 한번 생각해 봐 달라하고 호소하고 싶습니다. 헌법을 준수하고 국민의 자유와 복리의 증진 및 조국의 평화적 통일을 위하여 노력하며 국가이익을 우선으로 하여 국회의원의 직무를 양심에 따라 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서하였습니다, 우리는. 그런데 여기에 맞는 일일까요? 이렇게 하려면 약자가 존중받는 사회, 정의가 살아있는 사회를 만드는 것, 공정이 그 선을 지키는 사회를 만드는 것이 우리의 책임일 것입니다. 국가가 해야 될 일, 정치가 해야 될 일은 무엇입니까?

게다가 지금 오늘 국회에서 우리가 이러한 공소기각 그리고 검찰 보완수사권 폐지 이거 논의하기 위해서 밤을 지새워야 되겠습니까? 지금 국민들한테 가장 목전에 있는 안

전, 재산, 생명에 관한 이슈는 무엇일까요? 지난 한 달 사이에 코스피는 30% 폭락했습니다. 코스피 6000선과 코스닥 700선이 붕괴되었습니다. 오늘 국회 본회의장에서 할 일은 긴급현안질의 열어서 왜 이렇게 폭락을 했는지, 그 주범의 하나로 몰리고 있는 단일종목 ETF, 레버리지 ETF는 왜 그렇게 서둘러서 발행을 했는지 또 연금은 개입한 바가 없는지 이런 부분 따져 물어야 되는 것 아닌가 하는 말씀을 드리고 싶습니다.

이 돈이 다 뭘니까? 지금 이러지도 저러지도 못한 개미 투자자들의 10조, 바로 청년들의 종잣돈, 신혼부부 결혼자금, 어르신들의 노후자금들입니다. 그런데 우리는 지금 말도 안 되는 대통령 죄 지우고 그리고 이 보완수사권을 완전히 보복적으로 폐지하는 형사소송법 개정안을 논의하고 있습니다.

지금 우리가 논의해야 될 것은 이것이 아닙니다. 참정권 박탈된 사태에 대해서 특검만 할 것이 아니라 앞으로 장차 어떻게 선관위를 해체하고 어떻게 국민들의 갈등을 통합할 수 있는 선거제도를 개혁할 것이냐를 해야 될 때입니다. 민주당 전당대회에 때 맞춰서 만드는 보완수사권 폐지라는 형사소송법 개정안의 대못, 이 대못은 한마디로 졸속 그 자체입니다. 그리고 부당한 거래가 있는 법안입니다.

첫 번째, 졸속이라는 것은 법사위원장이 이 법을 통과시키고 나서 피해자를 두텁게 보호한다고 했지만 피해자 보호는 말 뿐이라는 것을 오늘 토론에서 하나하나 밝혀 드렸습니다.

그들은 이렇게 얘기합니다. 7대 사회적 약자 대상 7개 범죄, 아동 학대, 가정폭력, 성범죄, 아동 성범죄, 스토킹, 장애인 학대, 노인 학대에 대해서는 예외적으로 보완수사를 검토하겠다, 차차 논의하겠다고 얘기하면서 이 법안을 어떤 것도, 아무것도 확정되지 않은 중수청에 보내겠다고 합니다. 중수청에 보내겠다고 합니다. 중수청의 예산·인력, 아무런 규모가 확정되지 않았습니 다. 심지어 검사들은 중수청에 가지 않겠다고 합니다. 지원자가 극히 예외적으로 적습니 다. 그런데 여기에 보내겠다고 합니다. 전건송치, 개별법에 규정하겠다고 합니다. 언제 할지, 어떻게 할지 아무것도 논의되지 않습니다. 국민이 실험 대상입니까?

그리고 이 법은 또 담고 있는 것이 있습니다. 바로 대통령이 법률안 거부권을 절대 행사할 수 없도록, 오히려 대통령이 빠르게 법률안을 공포할 수 있도록 바로 공소기각 규정을 두었습니다.

형사소송법 327조의 공소기각 규정은 피고인 사망 등으로 재판을 할 수 없을 때, 피고인 사망 등으로 재판권이 없을 때 또는 절차 위반으로 무효일 때, 공소제기 절차가 법률에 위반하여 무효일 때에 공소기각을 했습니다. 그런데 민주당은 말도 안 되게 사실관계를 서술하고 그러한 사실관계가 있으면 327조의 공소제기 절차가 법률에 위반하여 무효일 때에 해당하는 것의 태양으로 표시한 앞에 써 있는 사실관계와 같이 서술해서 합을 이루어야지만 말이 되는 ‘현저한 소추재량 일탈’ 그리고 ‘중대한 위법 수사’라는 그런 모호한 개념을 붙여서 공소기각의 가능성을 열어 두었습니다. 이것은 많은 형사피고인들에게 이 절차, 절차 부분에 있어서 다투게 하는 그런 결과만 초래합니다. 그러나 이 수혜자는 뻔합니다. 그리고 이 조항을 갖고 법원을 얼마나 압박할지가 예상됩니다. 아시다시피 이 공소기각 규정의 최초의 수혜자는 이재명 대통령이 될 것입니다.

다시 한번 민주당에게 묻고 싶습니다. 민주당은 개혁이라는 이름으로 그들의 이념적

강박을 실현하려고 하고 있습니다. 그리고 극단적 아집을 보이고 있습니다. 민주당이 검찰의 보완수사권을 철저히 폐지시키는 것은 한마디로 민주당의 감정적 한풀이이며 민주당식의 서사의 완성입니다. 이것이 여러분들이 그렇게 말하던 국민의 명령입니까? 이것이 국민의 생명과 안전을 지키는 일입니까? 이것이 국가의 형사사법 책임을 다하는 것입니까? 이것이 범죄 피해로 고통을 받는 피해자를 구제하는 것입니까? 정치는 무엇을 위해서 존재하고 국가는 무엇을 위해서 존재하는지 다시 한번 생각하게 하는 오늘입니다.

결국 오늘의 형사소송법 개정안은 강자에게는 공소기각이라는 비상구를, 약자에게는 그 약자의 보호를 할 수 있는 마지막 권한까지도 빼앗는 약자를 벼랑 끝으로 몰아내는 법이라고 봅니다.

검찰 보완수사로 억울함을 풀 운 좋은 피해자라고 자기를 소개하는 그 돌려차기 사건의 피해자의 말이 맴돕니다. 그 피해자가 이렇게 얘기했습니다. ‘가해자가 출소하는 20년 뒤에는 지금보다 더 나은 세상이 오리라는 믿음을 가지고 있었는데 세상이 거꾸로 가고 있어서 언론 앞에 섰다’고 얘기합니다.

민주당은 늘 서민을 위한 정당이라고 얘기합니다. 그러나 민주당의 이러한 행태는 이미 민주당이 끈대 기득권 정당임을 보여 주고 있습니다. 민주당이 그동안 국민의 뜻이라고 국민의 명령이라고 통과시킨 모든 법들, 대법관 증원법, 4심제, 법왜곡죄, 검찰청 폐지 그리고 오늘의 보완수사 폐지까지 모두 국민의 뜻과는 거리가 멀었습니다. 오죽했으면 이재명 대통령의 30년 지기 정성호 장관이 사의를 표명했겠습니까? 최소한의 견제도 체크 앤 밸런스도 없애겠다는 민주당의 이러한 발상들, 저희는 민주당이 그 원하는 것이 무엇인지를 다시 한번 생각하게 합니다, 저희로 하여금.

존경하는 국민 여러분!

지금 이재명 민주당 정권은 이재명 죄 지우기에만 몰두하며 검찰 해체, 사법부 해체, 온갖 악법들을 속전속결로 통과시키고 있습니다. 이재명 민주당 정권 1년간 이들이 대한민국 형사사법에 무슨 일을 저질렀습니까? 과거 쿠데타라는 것이 총칼을 든 쿠데타였다면 지금은 이재명 민주당이 입법의 외피를 쓴 쿠데타를 하고 있습니다. 특히 민주당은 대한민국의 입법을 빙자해서 헌정질서를 완전히 파괴하고 있습니다. 그 참담한 궤적을 국민 여러분께 말씀드리겠습니다.

기억하다시피 시작은 특검공화국 건설이었습니다. 민생을 위해 경제범죄, 마약범죄, 서민 금융 피해를 수사해야 할 인력들을 정치보복 특검이라는 이름으로 몰아넣었습니다. 수백억 원의 예산과 막대한 수사인력을 쏟아부었지만 결과는 어땠습니까? 혐의 구성도 허술했고 범죄사실 입증도 부실했고 구속의 필요성과 상당성도 인정받지 못했습니다.

그러면서 민주당은 무엇을 했습니까? 본인들이 회두를 칼인 특검은 살리고 본인들의 말을 안 듣는 검찰청은 해체시켰습니다. 극소수의 사건으로 검찰 모두를 악마화하고 이재명 대통령을 수사했던 검사들을 줄 세워 질타했습니다. 논에 해충이 생겼다고 해충약을 치는 것이 아니라 논을 불태웠습니다. 그리고는 옆의 논에 새로운 씨앗을 뿌립니다. 해충이 다시 생기지 않을까요?

이제 헌법에 명시된 검찰총장이 공소청을 이끕니다. 공소청장은 없습니다. 헌법상 기관인 검찰청을 국회 의석수로 하위법률로 꿈수를 부려 없애 버렸습니다. 공소청과 중수청

으로 쪼개 경찰청과 중수청, 견제받지 않는 무소불위의 수사권력을 모두 행정안전부 손바닥 위에 몰아 놓았습니다.

다음은 법왜곡죄였습니다. 법과 양심에 따라 판결한 판사를, 사건의 진실과 실체를 좇는 수사관과 검사를 그 결과가 마음에 들지 않는다는 이유만으로 감옥에 보내겠다는 것입니다.

법왜곡죄 시행 첫날 대한민국 대법원장이 고발당했습니다. 그 어떤 수사관, 검사, 판사가 피해자를 보호할 수 있는 새로운 법 적용 판결을 내놓을까요? 방어적 사법이라는 명령이 대한민국 법정을 배회하기 시작한 것입니다.

법왜곡죄 시행 이후 불과 넉 달 만에 812건이 접수되어 약 1만 3000명의 경찰, 검찰, 법관이 수사 대상에 올랐습니다. 483건의 9326명은 불송치 등으로 종결되었고 301건의 3506명은 수사가 진행 중입니다. 결국 사건 처리만 길어지고 피해자 구제보다 돈 있고 백 있는 권력자의 시간 끌기만 유리하게 된 겁니다.

대법관 증원과 4심제는 어떻습니까? 14명이던 대법관을 26명으로 늘려 이재명 대통령 임기 중 무려 22명을 임명하게 만들었습니다. 2004년 베네수엘라 차베스 정권이 대법관을 12명을 늘려 사법부를 통째로 장악한 것과 소름 돋을 만큼 똑같습니다. 여기에 4심제까지 있어 대법원의 확정판결조차 헌법재판소에서 다시 뒤집을 수 있게 만들어 국민을 끝없는 소송 지옥으로 몰아넣고 있습니다. 그리고 오늘 이 검찰의 보완수사권 폐지가 바로 마지막 퍼즐입니다. 검찰청을 해체해 그림의 뼈대를 세우고 법왜곡죄로 판검사의 입을 틀어막고 대법관을 늘려 대법원을 접수하고 4심제로 확정판결마저 뒤집고 이제 보완수사권까지 없애면 이재명 민주당 독재의 그림은 완성됩니다.

민주당 백을 가진 자가 범죄를 저질러도 수사할 수 없고 힘없는 국민이 억울한 일을 당해도 구제받을 수 없는 나라, 범죄자에게는 천국이, 선량한 국민에게는 지옥이 되는 나라, 그것이 바로 이 정권이 마지막 퍼즐을 맞춰 완성하려는 그림입니다.

(남인순 부의장, 김정호 기후에너지환경노동위원장과 사회교대)

존경하는 국민 여러분!

그들은 말합니다. 검찰개혁이다. 적법하게 발의한 법률이다. 다수 의식으로 통과시킨 정당한 입법이다.

그러나 나치 시대를 온몸으로 겪은 독일의 법철학자 구스타프 라트브루흐는 이렇게 갈파했습니다. 절차와 형식상 입법 요건을 갖춘 법률로 포장되었으나 정의가 전혀 추구되지 않는 것은 법률적 불법이다. 극도로 부정의한 실정법은 법이 아니다. 지금 이 정권이 하고 있는 것이 바로 이것입니다.

합법을 가장한 불법, 다수결과 국회라는 민주주의 형식을 악용해 정작 민주주의의 실질을 완벽하게 해체하는 것, 검찰청을 없애고 판사를 겁박하고 대법원을 접수하고 이제 보완수사권까지 뜯어내는 이 모든 폭거가 오직 한 사람, 범죄 혐의로 재판받는 이재명 대통령의 죄를 지우기 위한 것이라면 그것은 개혁이 아닙니다. 아리스토텔레스가 최악의 정치 체제로 규정한 참주정 바로 그것입니다. 법률의 외피를 쓴 독재, 합법을 가장한 독재 이것이 지금 이 순간 대한민국에서 벌어지고 있는 일의 정체입니다.

보완수사권 폐지는 단순한 제도 개악이 아닙니다. 명백한 위헌입니다.

첫째, 헌법이 보장한 국민의 재판청구권을 무력화합니다. 지금까지 국민은 경찰이나 검

찰의 잘못된 처분에 대해 항고, 재항고, 재정신청으로 그 잘못을 바로잡을 길이 있었습니
다. 그러나 검사의 보완수사권을 없애면 경찰이 내린 무혐의 처분, 불송치 처분을 피해자
가 제대로 다룰 방법이 사라집니다. 범죄피해자의 권리는 수십 년 전으로 후퇴하고 헌법
제27조가 보장하는 재판청구권마저 꺾대기로 남게 됩니다.

둘째, 모든 권력에 요구되는 견제와 균형의 원리를 정면으로 파괴합니다. 헌법 제12조
3항, 영장청구권을 검사에게 부여한 본래 취지 중 하나는 검사로 하여금 수사기관의 인
권침해와 과잉수사를 통제하는 법률가적 거름망 역할을 하도록 한 것입니다. 경찰이 사
건을 몽개거나 거꾸로 과잉수사를 할 때 검찰의 보완수사가 바로 그 브레이크였습니다.
이 브레이크를 통째로 떼어 내면 경찰과 중수청은 누구의 견제도 받지 않는 무소불위의
권력이 됩니다.

검사는 영장 자판기로, 공소장 거수기로, 도장이나 찍어 주는 그런 식물 검사로 전락합
니다. 이는 헌법이 부여한 사법적 통제 기능을 실질적으로 무력화하여 수사권력에 대한
견제와 균형이라는 헌법원리를 정면으로 파괴하는 것입니다.

셋째, 이것은 국민의 생명과 안전에 직결된 기본권 침해입니다. 앞서 나열했던 사건이
증명하지 않습니까? 보완수사가 사라지면 힘없는 피해자와 유가족의 억울함은 영원히
땅속에 묻히고 말 것입니다.

도대체 이재명 정권은 지난 시간 국민을 위해서 무엇을 지켰습니까? 부동산, 경제, 안
보, 외교, 그 무엇 하나 국민께서 안심할 수 있는 것이 없습니다. 결국 제가 이곳에서 설
명드리는 이유는 이 정권이 국민을 위해 무엇 하나 제대로 지켜 내지 못했다는 이 냉엄
한 현실을 대통령께서 직시하라는 것입니다.

무너진 경제를 살리는 일이 어렵습니까? 폭등한 집값을 잡는 일이 어렵습니까? 무너
진 안보와 외교를 복원하는 일이 어렵습니까? 그 모든 것이 지금 당장 어렵다면 대통령
님, 지금 민주당이 밀어붙이는 이 악법, 대통령과 측근들의 범죄를 없애며 선량한 국민만
피해 보는 이 법 하나 막는 일 그것만이라도 해 주십시오.

만약에 이 법에 거부권을 행사하지 않는다면 훗날 역사는 어떻게 기록하겠습니까? 역
사는 이렇게 적을 것입니다. 경제를 살리지 못하고 집값을 잡지 못하고 안보를 지키지
못하고 국격을 세우지 못한 대통령이 유독 자신의 재판을 지우는 것에는 매우 빠르고 치
밀하게 진행시켰다고, 검찰의 보완수사권을 없애 억울한 피해자들의 마지막 안전장치를
뜯어낸 그 법이 하필 자신의 공소 취소와 맞물려 있었다고. 대통령님, 그 기록을 원하십
니까?

저는 대통령께 반드시 한 가지 사실을 상기시켜 드리고자 합니다. 지난 1월 대통령께
서 ‘논쟁이 두려워 검사의 모든 권력을 완전히 빼앗는 방식으로 해 놓으면 나중에 책임
은 어떻게 질 것인가’라고 말했습니다.

6월에는 구더기 무서워서 장을 못 담그면 안 되고 구더기가 생길 가능성이 있으면 그
걸 다 찾아서 막으면 된다고 국회와의 충분한 숙의와 국민의 의견 수렴을 요청했습니다.
저는 그것이 대통령께서 마지막으로 가지고 있던 최소한의 헌법적·법률적 양심이었다고
생각합니다. 그렇게 믿습니다.

아무리 검찰이 밋고 아무리 자신의 재판이 두렵다고 하더라도 일반 국민을 위한 최소
한의 장치마저 없애 버리면 형사사법시스템 전체가 무너진다는 것을 법률가 출신인 대통

령께서 모를 리가 없었기 때문입니다.

보완수사권 존치 이유와 국민 여론은 그때나 지금이나 바뀐 게 없습니다. 바뀐 것은 오로지 공소기각, 대통령 본인 죄 지우는 조항입니다. 이 법안 폐기하는 것이 마땅합니다. 보완수사권 폐지는 위헌입니다. 국민의 재판청구권을 짓밟고 견제와 균형을 파괴하며 억울한 피해자의 마지막 안전장치를 뜯어내는 이 법안은 애초에 대한민국국회에 존재해서는 안 될 악법입니다.

그리고 만에 하나 이 악법이 다수의 힘으로 기어이 국회를 넘는다면 대통령은 반드시 거부권을 행사해야 합니다. 이 위헌적 법률이 끝내 국회의 문턱을 넘는다면 그것을 막을 마지막 열쇠는 오로지 대통령 거부권뿐입니다.

대통령은 헌법 제66조에 따라 헌법을 수호할 책무를 지고 헌법 제69조에 따라 헌법을 준수하고 국민의 자유와 복리의 증진에 노력하겠다고 국민 앞에 엄숙히 선서한 사람입니다. 위헌임을 뻔히 알면서도, 국민이 흘릴 피눈물을 뻔히 알면서도 오직 자신의 공소취소를 위해 이 악법을 방치하고 끝내 공포한다면 그것은 헌법 준수 의무와 성실 의무를 정면으로 위배하는 것입니다.

거부권을 행사하십시오. 그것이 위헌 악법으로부터 헌법을 지키는 길이고 억울한 국민을 지키는 길이며 무너져 내리는 대한민국 형사사법의 마지막 숨통을 살리는 길입니다. 만약 끝내 거부권을 행사하지 않는다면 최소한의 양심은 그저 위선이었음을, 이 모든 사법 파괴가 결국 자신의 죄 지우기를 위한 셀프 면죄부였음을 스스로 만천하에 자인하는 것입니다. 그리고 이는 부인할 수 없는 탄핵 사유가 될 수 있음을 경고합니다.

경청해 주셔서 감사합니다.

○의장대리 김정호 나경원 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(朴芝源)

(08시07분)

○의장대리 김정호 다음은 박지원 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○朴芝源 의원 존경하는 국민 여러분!

그리고 김정호 위원장님과 선배·동료 의원 여러분!

지평선 너머 노을이 아름다운 곳 전북 군산·김제·부안을 지역구로 두고 있는 더불어민주당 박지원 의원입니다.

저는 오늘 형사소송법 일부개정법률안에 대해서 찬성토론을 하고자 이 자리에 섰습니다.

오늘 우리는 대한민국 민주주의와 법치주의 역사에 새로운 획을 긋는 중대한 자리에 있습니다. 지금 우리가 심의하고 있는 형사소송법 일부개정법률안은 단순히 한 기관의 권한을 일부 조정하는 법안이 아닙니다. 지난 수십 년 동안 우리 형사사법체계에 고착되어 온 권력 집중의 구조를 바로잡고 수사기관을 국민의 기본권을 보호하는 본연의 자리로 되돌려 놓기 위한 역사적인 개혁입니다.

그동안 검찰은 수사의 개시부터 진행, 종결과 기소에 이르기까지 형사사법절차 전반에 걸쳐서 막강한 영향력을 행사해 왔습니다. 수사권과 기소권이 하나의 기관에 집중되면서 검찰은 다른 국가기관이나 시민사회로부터 충분히 견제를 받지 않는 거대한 권력기관으

로 성장했습니다. 누구를 수사할 것인지 어떠한 혐의를 적용할 것인지 언제 압수수색에 나설 것인지 누구를 재판에 넘길 것인지, 이 모든 것을 사실상 하나의 기관이 모두 결정할 수 있는 구조가 오랫동안 유지되어 온 것입니다.

그러나 민주주의의 기본 원리는 분명합니다. 어떠한 국가기관도 과도한 권력을 독점해서는 안 되며 모든 권력은 분산되고 상호 견제되어야 합니다. 행정·입법·사법 이렇게 권력을 나누는 것도 권력의 남용을 막기 위한 것이고 수사와 기소를 분리하려는 것 또한 같은 헌법적 원리에 따른 것입니다. 수사를 담당하는 기관과 그 수사의 적정성을 심사해서 기소 여부를 판단하는 기관이 분리됐을 때 비로소 형사사법 절차의 객관성과 공정성이 담보될 수 있습니다.

검찰의 직접수사권 폐지는 검찰을 약화시키기 위한 조치가 아닙니다. 검찰을 정치적인 수사와 표적수사, 과잉수사의 논란에서 벗어나게 하고 공소제기와 유지, 수사 과정에 대한 법률적 통제, 국민의 인권 보호라는 본연의 역할에 더욱더 충실하도록 하기 위한 제도적 전환입니다. 검찰은 수사를 지배하는 기관이 아니라 수사의 적법성을 통제하고 법정에서 증거와 법리에 따라 공소를 수행하는 기관으로 거듭나야 합니다.

또한 이번 개정은 단순히 경찰과 검찰 사이에 권한을 옮기는 데 그쳐서도 안 됩니다. 수사기관의 권한은 더욱 투명하게 행사되어야 하고 수사 과정에서 피의자와 피해자의 권리는 철저히 보장되어야 하며 잘못된 수사에 대해서는 분명한 책임을 물을 수 있어야 합니다. 어느 한 기관이 수사를 담당하든 정치 권력이나 조직의 이해관계가 아니라 오직 법률과 증거에 따라 또 국민의 인권에 따라 움직이는 그런 형사사법체계를 만들어 가야 합니다.

우리는 검찰이라는 기관 자체를 부정하는 것이 아닙니다. 국민으로부터 위임받은 권력이 국민 위에 독점하지 못하도록 하려는 것입니다. 수사와 기소를 하나의 기관이 독점하면서 형성되었던 폐쇄적인 조직 문화, 특권적인 권력 구조를 해체하고 상호 견제와 책임의 원리가 작동하는 민주적인 형사사법체계를 확립하려는 것입니다.

오늘의 입법은 특정 정권이나 특정 인물을 위한 개혁이 아닙니다. 어느 정당이 집권하더라도, 누가 대통령이 되더라도 수사기관이 정치적인 목적에 따라 동원이 되거나 국민의 기본권을 침해할 수 없도록 만드는 지속가능한 제도 개혁입니다. 정권의 선의에 기대는 사법제도가 아니라 제도 자체가 권력의 남용을 방지할 수 있는 그런 나라를 만들기 위한 결단입니다.

따라서 형사소송법 일부개정법률안은 검찰의 직접수사권을 폐지하고 수사와 기소의 기능을 분리함으로써 비대해진 검찰 권력을 정상화하고 형사사법 절차의 공정성과 책임성을 높이기 위한 법안입니다. 검찰을 위한 형사사법체계가 아니라 국민을 위한 형사사법체계, 권력기관의 편의를 위한 수사가 아니라 국민의 인권과 정의를 위한 수사체계를 확립하기 위한 역사적인 출발점입니다.

오늘 우리가 내리는 결단은 대한민국의 형사사법체계를 과거의 권력집중 구조에서 민주적 견제와 균형의 체계로 전환하는 그런 결정이 될 것입니다. 수사기관은 국민 위에 존재할 수 없으며 모든 수사 권력은 국민의 통제 아래 놓여야 합니다. 그것이 민주주의이고 법치주의이며 오늘 우리가 이 법안을 통과시켜야 하는 가장 중요한 이유입니다.

우리가 검찰개혁을 왜 하려고 했었는지 그 이유를 출발점에서부터 다시 돌아보겠습니다.

다.

서기 1954년, 단기 4287년인데요. 1월 9일 국회 형사소송법 초안을 만들 때 국회에서 열린 공청회 속기록을 찾아보면 엄상섭 당시 의원께서 이렇게 말했습니다. 우리나라 실정으로 보면 검찰 기관이 범죄 수사의 주도체가 된다면 기소권만을 가지고도 강력한 기관이거늘 또 수사의 권한까지 플러스하게 되니 이것은 결국 검찰 파쇼를 가지고 온다는 것입니다. 우리나라는 경찰이 중앙집권제로 되어 있는데 경찰에다가 수사권을 전적으로 맡기면 경찰 파쇼라는 것이 나오지 않나. 검찰 파쇼보다 경찰 파쇼의 경향이 더 세지 않을까 이런 점을 보아 가지고 소위원회나 법제사법위원회에서는 오직 우리나라에 있어서 범죄 수사의 주도권은 검찰이 가지는 것이 좋다는 정도로 생각을 했던 것입니다. 그러나 장래에 있어서는 우리나라도 조만간 수사권하고 기소권하고는 분리시키는 이러한 방향으로 나가는 것이 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다.

이 말에 대해서 한걸만 당시 검찰총장은 ‘수사는 경찰에 맡기고 검사는 기소권만 주는 게 법리상 타당하다. 하지만 100년 뒤에나 가능하다’라고 말했습니다.

대한민국의 사법체계를 처음 만들던 그 당시에 수사과 기소의 분리는 법적으로 당연하다고 생각했던 것입니다. 그 당시에는 일제강점기 경찰이었던 순사의 악행을 기억하는 이들이 많았습니다. 친일경찰이 고위직에 포진해 있던 상황에서 경찰은 견제할 대상이었고 이것을 견제할 수 있는 기관이 검찰이라고 판단했기 때문에 일시적으로 검찰에 수사권을 주었던 것입니다.

실제로 경찰의 고문과 조작수사에 대한 걱정이 얼마나 많았었는지 국회 속기록을 보면 곳곳에 나타납니다. 1954년 2월 15일 열린 국회 본회의에서는 형사소송법안에 대한 법제사법위원회의 심사 결과 보고도 그렇습니다. 당시 299조에 대해서 이런 단항을 신설합니다. ‘단, 검사 이외의 수사기관에서 작성한 피의자의 진술 조서는 그 피고인 또는 변호인이 공판정에서 그 내용을 인정할 때에 한하여 증거로 할 수 있다’라는 부분을 신설했습니다. 검사는 믿어도 경찰은 못 믿겠다는 뜻의 말입니다.

그 당시 회의 말미에 김정실 법제사법위원장이 이렇게 말했습니다. 피고인의 자백만으로는 피고인에게 유죄판결을 할 수 없다. 피고인이 자기에게 불리한 자백만으로는 유죄판결을 하지 못한다는 것이 기준입니다. 또한 그렇지 않은 경우라도 그 자백이 어떠한 사유로 인해서 부자유한 자백이라고 인정될 때에는 그것을 증거로 할 수 없다는 그러한 기준을 세웠습니다.

그런데 아까 구속에 대해서 또 역시 말씀한 바와 같이 서로 둘이 합치가 되어서 참으로 인제 만일 이 법을 꼭 어느 정도에 음미하고 수사관이나 심판관이 이 법을 꼭 음미하고 잘 운영해 나간다고 할 것 같으면 이 나라에는 경찰이 고문을 했다든지 인권을 유린했느냐 하는 문제가 역시 없어질 것이고 큰 효과가 날 것으로 나는 믿습니다.

여기서도 검찰이 고문할 것이라는 염려보다는 오직 경찰이 고문하고 조서를 조작할 것이라는 우려가 가득합니다. 이런 우려와 제도적인 장치에도 불구하고 경찰은 이승만 정부와 박정희 정부, 전두환 정부 독재정권과 과도기였던 노태우 정부 동안 각종 고문 사건에 주도적으로 참여하면서 국민적 불신만 커졌습니다. 그 때문에 우리는 늘 경찰의 힘을 빼는 데 더 관심이 많았습니다.

그렇게 경찰을 견제하는 사이에 검찰은 조용히 독버섯처럼 자라났습니다. 그리고 무소

불위의 막강한 권력이 됐습니다. 사건을 수사할 것인지를 결정하고 용의자를 구속할 것인지를 판단하고 용의자를 재판에 넘기는 일 그리고 여기에 어떤 처벌을 내릴지 보는 형 집행권한까지 모든 것이 검찰에게 권한이 집중됐습니다. 이렇게 수사권, 기소권, 거기에 영장청구권, 형 집행권까지 다 독점해서 집중해서 받은 대한민국 검찰은 세계에서 손꼽히는 강력한 권력기관이 됐습니다.

그 안에 검사가 되어서 들어가면 제아무리 올바른 사고방식을 갖고 있던 사람이라고 하더라도 조직의 카르텔과 무한 권한이 주는 힘에 도취되어서 흐트러지고 끝내 권력의 시녀로 줄을 서는 이들이 늘어나게 됐던 것입니다. 진짜 문제는 그러한 힘으로 국민을 보호하며 기본권을 지키는 것이 아니라 정권을 보호하며 인권은 정작 유린하는 데 앞장섰다는 것에 있습니다.

검찰은 과거에 정권을 위해 자신들의 권한을 휘두르면서 수많은 조작 사건들을 만들어냈습니다. 간첩 조작 사건들 그리고 대공수사에서 수많은 조작 사건이 발생했었지요. 또 대공 사건뿐만 아니라 크고 작은 사회문제가 발생하면 없는 죄도 덮어씌워서 억울한 범죄자를 술하게 만들고, 그럼으로써 정권에 쏟아지는 비난의 화살을 사건에 돌리기도 했었습니다. 지금까지도 셀 수 없이 많은 피해자들은 피해를 구제받지 못한 채 끝없는 싸움을 하고 있고 일부는 구치소에서 떠돌고 있습니다.

이렇게 우리는 대한민국 현대사 속에서 검찰이라는 조직이 어떻게 성장해 왔고 그 막강한 권력이 국가의 민주적 시스템과 국민의 기본권을 어떻게 침해해 왔는지 똑똑히 목격해 왔습니다. 다시 말해서 국민은 검찰을 믿었는데 검찰이 국민을 배신했던 겁니다.

사실 유신정권과 5공화국을 거치면서 정점에 올랐던 검찰 권력은 이후에 조금씩 축소되거나 견제되어 왔습니다. 그럼에도 검찰이 어느 수사기관보다 막강한 권력을 갖고 있다고 느껴지는 것은 정치적 사정을 담당해 온 정보기관들, 이를테면 과거에 있었던 안기부나 보안사 같은 곳이 언제부터인가 예전의 역할과 권능을 잃어 감에 따라서 상대적으로 검찰이 전면에 나서기 시작했기 때문일 겁니다.

그래서 검찰개혁은 단순히 어느 한 정권의 이해관계에 따른 정치적인 흥정이 아니었습니다. 지금 검찰 권력을 견제하자는 이번 형사소송법에 대해서 반대를 하고 계시는 국민의힘 정당, 그 전신, 뿌리인 선배 정당들과 그 소속 대통령들도 마찬가지로 검찰개혁에 앞장섰었다는 것을 기억하셔야 합니다.

그래서 검찰개혁은 결코 어느 한 정권의 이해관계에 따라 갑자기 등장했던 정치적인 흥정이 아니었습니다. 특정한 정당이 특정 사건을 피하기 위해서 만들어낸 임시방편도 결코 아니었습니다. 검찰에 지나치게 집중돼 있던 권한을 분산하고 국민의 기본권을 침해할 수 있는 수사 권력을 민주적으로 통제해야 한다는 이 요구는 수십 년 동안 반복되어 온 대한민국의 오래된 국가적인 과제였습니다.

지금 검찰 권력을 견제하기 위한 형소법 일부개정법률안에 대해서 반대하고 계시는 국민의힘 의원 여러분께서도 이 역사만큼은 분명히 기억하셔야 합니다. 검찰개혁을 요구하고 검찰 권한을 제한하려 했던 것은 민주당 정부만이 아니었다는 겁니다. 국민의힘의 뿌리가 된 정당들, 그 정당에서 배출된 대통령들 역시 검찰이 국민 위에 군림하는 권력기관으로 변질되는 것은 똑같이 우려했습니다. 그리고 마찬가지로 검찰의 권한을 분산하거나 외부통제를 강화하려는 제도도 똑같이 추진했었습니다. 물론 과거의 정부들이 추진했

던 개혁의 내용이 오늘 우리가 추진하는 법안과 완전히 같다는 뜻은 아니지요. 각 정부가 처했던 시대적인 상황도 다 달랐고 개혁의 범위와 수준에도 저마다 차이는 있었습니다.

하지만 적어도 하나의 공통된 인식만큼은 분명히 있었습니다. 수사권과 기소권, 조직 내부지휘권과 인사권이 검찰에 지나치게 집중이 될 경우에는 검찰이 법집행기관을 넘어서 스스로 하나의 거대한 권력이 될 수 있다는 바로 그 문제의식 말입니다.

먼저 국민의 정부부터 돌아보겠습니다. 국민의 정부는 1999년에 대한민국 역사상 처음으로 특검, 특별검사제도를 도입했습니다. 당시 한국조폐공사 노동조합 파업 유도 의혹 그리고 전 검찰총장 부인 옷 로비 의혹 사건이 불거졌었습니다. 하지만 검찰이 자기 조직 및 검찰 고위직과 관련된 사건을 과연 제대로 수사할 수 있겠느냐 이런 국민적인 불신이 커졌습니다. 그래서 국회는 1999년 9월 30일 두 사건의 진상규명을 위한 특별검사법을 제정합니다. 검찰조직 외부의 독립된 특별검사가 수사를 담당하도록 한 것입니다. 우리나라에서 특별검사제도가 실제로 도입된 최초 사례였습니다.

특별검사제도의 도입은 매우 중요한 의미를 가집니다. 검찰이 모든 중요사건을 독점적으로 수사해야 한다는 관념에 대해서 처음으로 제도적인 예외를 만들었기 때문입니다. 검찰이 관련된 사건, 검찰의 공정성을 국민이 신뢰하기 어려운 사건에 대해서 검찰 말고 다른 수사 주체가 수사를 담당할 수 있다는 원칙을 국가가 인정한 것입니다. 이것은 검찰을 불신하자는 선언이 아니었습니다. 검찰이 국민의 신뢰를 받기 위해서라도 검찰을 견제하는 외부장치가 필요하다는 판단이었습니다.

수사기관의 공정성은 그 기관이 스스로 공정하다고 주장한다고 해서 확보되는 것은 아닙니다. 이해충돌이 발생했을 때 수사권을 외부기관에 맡기고 수사의 과정과 결과를 국민이 검증할 수 있도록 해야 비로소 제도적 신뢰가 만들어질 수 있습니다.

그래서 이후 참여정부는 검찰 외부통제뿐만 아니라 검찰 내부의 민주화까지도 추진했습니다. 2003년 3월 9일에 열린 감사와의 대화 기억하실 겁니다. 노무현 대통령께서는 취임한 지 불과 12일, 열이틀 만에 검찰인사를 둘러싼 일선 검사들의 반발이 이어지자 평검사들과 직접 마주하고 자리에 앉았습니다. 대통령과 평검사들 사이의 공개토론이라는 전례를 찾아보기 어려운 그런 자리가 마련됐었고 일선 평검사 40명이 참석한 토론 내용은 텔레비전을 통해서 국민들에게 공개됐었습니다.

일부 검사들은 현직 대통령을 앞에 두고 검찰 인사와 정치적 중립성 문제를 거침없이 따져 물었습니다. 대통령에게 과거 사건과 관련된 질문을 던지고 외압이 있었냐는 등 진화를 했느냐는 등 따졌던 것 기억하실 겁니다. 학번 운운했던 검사 다 기억하실 겁니다. 대통령의 검찰개혁 구상에 공개적으로 이의를 제기하기도 했었고요.

대통령의 권위에 도전하는 것 자체를 용납하지 않던 그 당시의 권위주의적인 시대 분위기를 생각하면 상상도 하기 어려운 장면들이 국민들 앞에서 생중계됐습니다. 당시 토론회 태도, 방식, 검사들 발언의 적절성 가지고 지금도 여러 평가가 존재합니다. 그것 가지고 여기서 한참 말씀드릴 수도 있지만 쟁점이 아니기에 넘어가겠습니다.

하지만 한 가지 사실만큼은 부정하기 어렵습니다. 노무현 대통령은 검찰의 집단적 반발을 인사권이나 권력으로 일방적으로 제압하지 않았습니다. 대통령과 검사들이 국민 앞에서 서로의 주장을 공개적으로 내놓고 토론하도록 자리를 마련했습니다. 검찰개혁을 밀

실의 지시나 정치권력의 명령이 아니라 공개적인 논쟁과 제도개혁을 통해서 추진하려 하셨던 겁니다.

참여정부는 말로만 검찰의 정치적 중립과 말로만 검사의 독립을 이야기한 것도 아닙니다. 2004년 1월 20일에 개정됐던 검찰청법은 검찰총장을 제외한 검사의 직급을 검사로 일원화했습니다. 그리고 법률에 명시돼 있던 이른바 검사동일체 원칙 또한 그 표현을 삭제했습니다. 그리고 검사가 구체적인 사건과 관련해서 상급자의 지휘·감독이 적법하지 않거나 정당하지 않다고 판단하면 이의를 제기할 수 있게 그 권리를 법률에 명문화했습니다. 검찰인사위원회도 단순 자문기구에서 인사 문제를 실질적으로 심의하는 기구로 강화했습니다.

하나 정확히 짚고 가겠습니다.

2004년 법 개정으로 검찰 내부의 모든 상명하복 관계가 완전히 사라진 것은 물론 아닙니다. 검사는 여전히 검찰사무에 관해서 소속 상급자의 지휘와 감독을 받도록 되어 있었지요. 다만 검찰총장을 정점으로 모든 검사가 한 몸처럼 움직여야 한다는 이른바 검사동일체라는 원리를 법률에서 삭제했고 구체적인 사건에서 상급자 지시가 부당하다고 판단되면 개별 검사가 공식적으로 이의를 제기할 수 있는 길을 마련했던 것입니다.

이것이 무엇을 의미하겠습니까? 검사는 검찰총장이나 검사장, 부장검사의 지시에 따라 아무런 본인 판단 없이 맹목적으로 복종하는 그런 행정조직의 부속품이 아니라는 것입니다. 검사 한 사람, 한 사람이 법률가로서 본인의 양심과 책임에 따라 사건을 판단해야 한다는 그런 뜻입니다. 정권의 부당한 압력으로부터 검사를 보호하는 것뿐 아니라 검찰 내부 상급자의 부당한 지시로부터도 개별 검사를 보호하겠다는 취지였습니다.

아시다시피 과거 검찰은 기수와 서열을 중심으로 움직이는 매우 수직적인 조직으로 평가받아 왔습니다. 사건에 관해 상급자 판단이 있으면 거기에 명시적으로 반대하기가 어려웠고 지휘부 방침과 다른 의견을 제시할 경우에는 인사와 보직에서 불이익을 받을 수도 있다는 우려도 끊임없이 제기됐습니다. 검사동일체 원칙 삭제 그리고 이의제기권 도입, 이 두 가지는 이러한 폐쇄적이고 수직적인 조직문화를 바꾸기 위한 제도적인 출발점이었습니다.

물론 법률의 문구를 바꾼다고 조직문화가 하루아침에 바뀌지는 않았습니다. ‘검사동일체’ 표현이 법률에서 삭제는 됐지만 검찰총장을 중심으로 한 강한 위계질서와 상급자의 사건 지휘 관행은 계속되었다는 비판은 끊임없이 이어졌습니다. 법률에 이의제기권이 마련되었지만 그럼에도 불구하고 절차가 지나치게 복잡하고 이의를 제기한 검사가 실질적으로 보호받을 장치가 부족하다 보니 제도가 제대로 활용되지 못한다는 지적도 나왔습니다.

결국 2019년 법무·검찰개혁위원회는 검사의 이의제기권을 실질적으로 보장하라며 관련 절차를 단순화하고 이의제기를 한 검사를 보호할 방안을 마련하라고 다시 권고하기에 이릅니다. 이렇게 법률이 마련된 지 15년이 지난 뒤에도 이의제기권을 실질적으로 보장하라는 권고가 또다시 나왔다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 제도를 만드는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다.

법률에 설사 권리가 규정이 돼 있더라도 그 권리를 행사하는 사람이 인사상 불이익을 걱정해야 한다면 그 권리는 종이 위에 잠자는 권리에 머물 수밖에 없습니다. 검찰 내부

의 지휘체계나 조직문화가 그대로 유지되고 인사와 보직을 상급자가 사실상 좌우하는 구조가 계속되면 개별 검사가 법률가적 양심에 따라 각자가 판단하고 지휘부에 맞선다는 것이 현실적으로는 대단히 어려운 일이 됩니다. 저는 바로 이 지점에서 검찰이 법을 두려워하지 않았더라는 국민적 비판이 제기됐다고 생각합니다.

검찰이 공개적으로 법률을 위반했다는 단순한 그런 뜻이 아닙니다. 국회가 법률을 개정해서 검사동일체 원칙을 삭제하고 이의제기권까지 만들어 주었음에도 불구하고 검찰의 내부 문화 그리고 실질적인 의사결정 구조는 좀처럼 달라지지 않았다는 것입니다. 법률의 형식은 받아들이면서도 법률이 지향했던 알맹이인 내부의 민주화와 권한 분산 그런 취지들은, 조직의 관행 속에서 입법 취지가 몰각되었다는 비판입니다.

법률 전문가들로 구성된 기관조차 법률의 문구만 형식적으로 껍데기로 여기고 그 법률의 취지와 정신을 조직 논리 속에서 형해화해 버린다면 국민들이 어떻게 그 기관을 신뢰할 수 있겠습니까? 다른 국가기관과 국민에게는 법과 원칙을 엄격하게 적용하고 준수하도록 요구하면서 정작 자기 조직의 권한을 제한하는 법률에는 소극적으로 대응한다고 하면 그것은 법치주의에 어긋난다, 선택적인 법 집행이다 이런 비판을 피하기 어렵습니다.

실상 노무현 대통령만큼 검찰의 정치적인 중립과 자율성을 존중하고 또 검찰이 살아 있는 권력의 눈치를 보지 않도록 존중하려고 했던 대통령도 드물었다고 생각합니다. 노무현 대통령께서는 검찰을 대통령의 명령에 따라 움직이는 그런 권력기관으로 두려워하지 않으셨습니다. 정권에 유리한 사건은 덮고 불리한 세력만을 수사하는 그런 검찰이 아니라 정권이 바뀌더라도 흔들리지 않고 법과 원칙에 따라 움직이는 그런 검찰을 만들고자 했습니다. 검사 개개인이 정치권력뿐만 아니라 검찰 지휘부로부터도 직무상 독립성을 보장받는 조직을 구상했습니다.

하지만 우리가 그 뒤에 바라보았던 역사는 정작 거꾸로 역설적인 결과를 나타냈습니다. 검찰의 정치적 자율성은 확대됐지만 그 자율성을 견제할 민주적인 통제 장치가 충분히 마련되지 못했습니다.

대통령의 부당한 개입을 줄이는 것과 검찰의 권한 자체를 분산하는 것은 서로 다른 문제였습니다. 검찰의 직접수사권과 수사지휘권, 영장청구권과 기소권이 하나의 조직에 집중돼 있던 그 기본구조가 그대로 남아 있었습니다. 외부 권력으로부터 독립된 검찰이 자동으로 국민에게 책임지는 검찰이 되는 것은 아니었던 거지요. 자율성은 확대됐지만 책임성은 그만큼 강화되지 못했습니다. 독립은 보장됐지만 권한은 충분히 분산되지 않았습니다. 검찰을 정권의 도구로 사용하지 않겠다는 대통령의 선의만으로는 견제받지 않는 검찰권력을 충분히 통제할 수 없었습니다.

그렇다고 해서 노 대통령이 검찰의 독립성과 자율성을 부여했던 선택 자체가 잘못됐다는 뜻은 물론 아닙니다. 검찰을 비롯한 모든 수사기관과 사정기관은 정치권력으로부터 철저히 독립돼야 마땅합니다. 사건의 수사과 기소가 대통령이나 집권 세력의 이해관계에 따라 좌우해서는 안 되겠지요.

문제는 정치권력으로부터의 독립과 국민에 대한 책임을 동시에 함께 제도화하지 못했다는 점입니다. 독립은 특권이 아닙니다. 자율은 무책임을 의미하지 않습니다. 수사기관이 대통령으로부터 독립돼야 한다면 그 수사기관은 마찬가지로 법률과 국민의 통제를 받아야 합니다. 어느 기관도 수사와 기소를 함께 행사하고 그 권한의 행사 과정을 스스로

감독하면서 잘못된 수사에 대한 책임까지 스스로 내부에서 알아서 판단하도록 우리가 그렇게 내버려둘 수는 없습니다.

더욱 주목해야 할 것은 검찰권력의 비대화를 우려하고 검찰 권한을 조정하려 했던 시도가 민주 정부에만 있었던 것은 아니라는 사실입니다. 국민의힘의 전신인 정당에서 배출됐던 대통령과 그 정부들도 검찰권력이 지나치게 커지고 있다는 사실을 인정했습니다. 그들 역시 검찰 권한을 조정하고 외부 통제와 인사 절차 투명성을 강화하며 검찰의 직접 수사 기능을 제한하는 제도를 추진했습니다.

이명박 정부 시기를 보겠습니다. 2010년에 이른바 스폰서 검사 사건이 불거졌습니다. 그러자 이명박 대통령은 검찰이 단순히 해당 사건만 조사하고 끝낼 일이 아니다, 내부 문화를 바꾸는 계기로 삼아야 한다 이렇게 공개적으로 지적했습니다. 관행화된 부조리를 바꾸고 유사한 일이 반복되지 않도록 제도적 보완책까지 마련해야 한다고 요구했습니다. 법을 집행하는 검찰과 경찰을 바라보는 국민의 시선이 곱지 않다는 사실도 직시해야 한다 이렇게 말했습니다.

이것은 당시 보수 정부의 대통령조차도 검찰의 자정 능력을 믿을 수는 없었다는 것이지요. 자정 능력만으로 문제를 해결하기 어렵다라는 사실을 인정한 겁니다.

검찰 내부의 비위가 일부 개인의 일탈에 그치는 것이 아니라 접대, 전관 관계, 폐쇄적 조직 문화 이런 것들과 결합된 구조적인 문제일 수 있기 때문에 제도적으로 개선이 필요하다는 점을 강조했던 것입니다.

이명박 정부 시기인 2011년 경찰과 검찰의 수사권 관계를 조정하는 형사소송법 개정이 이루어졌습니다. 사법경찰관이 모든 수사에서 검사 지휘만을 기다리는 단순한 보조기관으로 그치는 것이 아니라 사경이 수사를 개시하고 진행하는 주체라는 점이 법률에 보다 분명하게 반영됐습니다.

이어진 후속 대통령령에서는 검사의 수사 지휘를 원칙적으로 서면으로 하도록 하고 사법경찰관이 검사의 지휘가 위법하거나 부당하거나 불명확하다고 판단할 때에는 다시 지휘해 달라고 건의할 수 있는 절차도 마련했습니다. 경찰이 재지휘를 건의하면 검사가 필요한 조치를 하도록 하는 규정도 같이 두었습니다.

물론 당시의 조정은 매우 제한적이었습니다. 검사의 수사 지휘권은 여전히 강하게 유지가 됐고 경찰이 검찰과 대등한 수사기관으로 완전히 독립된 것은 아니었습니다. 오히려 대통령령을 통해 검사의 지휘 범위가 더 넓어졌다는 비판도 경찰과 일부 학계에서 제기됐습니다.

하지만 역사적인 의미는 분명합니다. 이명박 정부 또한 검찰의 수사 지휘가 아무런 기록 없이 구두로만 이루어져서는 안 된다고 판단했습니다. 검사의 지휘 내용을 문서로 남기고 지휘가 부당하다고 생각하는 경찰은 이의를 제기할 최소한의 절차를 두어야 한다고 인정했습니다. 검사의 판단도 기록과 책임, 다른 수사기관의 문제 제기로부터는 자유로울 수 없다 이런 원칙을 일부나마 제도에 반영했던 것입니다.

검찰총장후보추천위원회 또한 이명박 정부 시기에 도입됐습니다. 2011년 개정된 검찰청법에 따라 법무부에 후보추천위를 두고 위원회가 복수의 검찰총장후보자를 추천하면 법무부장관이 그중의 1명을 대통령에게 제정하는 절차가 마련됐습니다. 이 추천위원회는 2013년에 처음으로 실제 구성돼 운영이 됐습니다. 그 전까지는 대통령과 법무부장관 의

중에 따라서 검찰총장후보자가 사실상 결정된다는 비판이 끊임없이 이어져 왔었습니다.

이때 만들어진 후보추천위원회는 검찰총장 임명 과정에 있어서 법원행정처, 대한변호사협회, 법학교수와 외부전문가 등을 참여시킬 수 있도록 해서 인사 절차의 투명성과 검찰의 정치적 중립성을 높이기 위한 제도였습니다.

이명박 정부의 검찰개혁이 충분했다는 말씀은 아닙니다. 그 정부에서도 검찰의 정치적 편향성과 표적 수사를 둘러싼 논란은 계속됐습니다. 검찰 권한의 실질적인 분산 또한 제한적이었습니다.

하지만 최소한 당시의 정부와 여당도 마찬가지로 검찰 권력이 아무런 견제 없이 행사해서는 안 된다는 문제의식은 공개적으로 자인하고 제도개선에 나섰다는 사실을 부정할 수 없다 이 점을 지적하는 것입니다.

박근혜 대통령 때의 사례는 더 분명합니다. 박근혜 새누리당 당시 대선후보가 2012년에 검찰 비위 사건들이 잇따르자 검찰개혁을 핵심 공약으로 제시했었습니다. 당시 박근혜 후보는 검찰을 아예 새로 만들겠다는 각오로 개혁하겠다고 하면서 검찰과 같은 권력기관이 국민 위에 군림하지 못하게 하겠다고 약속했습니다.

박 후보가 지적한 당시 검찰의 모습은 참담했습니다. 검사들이 차명계좌를 이용해서 금품을 받았던 사건 또 검사실에서 사건 관계인과 부적절한 관계를 맺은 사건, 이런 사건들이 잇따라 드러났습니다. 박 후보는 누구보다 깨끗해야 할 검사들에게 상상하기 어려운 비위가 발생했다면서 검찰의 부패와 조직문화를 강한 어조로 비판했습니다.

그리고 박근혜 후보가 내놓았던 검찰개혁 방안은 단순히 검찰의 자성을 요구하는 수준으로 그치지 않았습니다. 정치적인 중립성 논란이 반복됐던 대검 중수부, 대검찰청 중앙수사부를 폐지하고 검찰의 직접수사 기능을 축소하겠다고 공약했습니다.

중요 사건의 기소 여부에 대해서는 검찰시민위원회의 심의를 거치도록 하고 검사장급 보직은 감축하고 비리 검사를 퇴출하며 검찰과 경찰의 수사권을 조정하겠다는 방안도 제시했습니다.

대검 중수부는 검찰총장의 직접적인 지휘 아래 정치인과 고위 공직자, 대기업과 관련된 주요 사건을 수사하던 조직이었습니다. 막강한 수사력을 바탕으로 권력형 비리를 밝혀 냈던 긍정적인 사례도 있었지만 검찰총장이나 정치권력의 의중에 따라서 수사의 대상과 방향이 달라진다는 비판이 끊이지 않았습니다.

박근혜 후보는 바로 그 대검 중수부의 직접수사 기능이 검찰의 정치적 중립성을 훼손할 수 있다고 판단했고 대통령에 취임한 뒤인 2014년 4월 23일 실제로 대검 중수부를 폐지했습니다. 1981년에 설치된 지 32년 만의 일이었습니다.

물론 중수부가 폐지됐다고 해서 검찰의 특별수사 기능이 사라진 것은 아닙니다. 대검에는 직접수사 기능이 없는 반부패부가 만들어져서 일선 검찰청의 특별수사를 지휘하고 감독하도록 했습니다. 그리고 서울중앙지검을 비롯한 일선 검찰청의 특별수사 부서가 중요 사건을 담당하게 됐습니다. 중수부 간판은 내려갔지만 그 기능이 다른 조직으로 분산·이전됐을 뿐이라는 비판도 제기됐습니다.

그럼에도 당시에 새누리당 정부가 대검 중수부의 직접수사 기능과 정치적 중립성 문제를 공식적으로 인정하고 대선 공약을 통해 해당 조직을 폐지했다라는 역사적인 사실은 남습니다.

박근혜 정부에서는 상설 특검 제도와 특별감찰관 제도도 법률로 마련했습니다. 2014년 제정된 특별감찰관법은 대통령의 친인척과 측근의 권력형 비리를 상시적으로 감찰할 수 있도록 직무상 독립성이 보장된 특별감찰관을 두는 내용을 담았습니다. 대통령 주변 비리를 기존 검찰의 수사와 대통령실의 내부 감찰에만 맡겨 둘 수는 없다라는 문제의식에서 비롯된 것입니다.

상설 특검 역시 매년 개별 사건이 발생한 뒤에 여야가 새로운 특검법을 협상하는 방식의 한계를 보완하고 일정한 요건을 갖춘 경우에는 독립된 특별검사를 임명할 수 있도록 일반적인 법적 절차를 마련한 것입니다.

이 제도들이 충분한 성과를 과연 거두었는지에 대해서는 별도의 평가가 필요합니다. 특별감찰관제는 이후에 장기간 공석 문제를 겪었고 상설 특검 역시 정치적 합의와 추천 절차를 둘러싼 논란에서 벗어나지 못했습니다. 대검 중수부 폐지 뒤에도 검찰의 직접수사 기능이 일선 특수부를 중심으로 계속됐다는 비판도 아까 말씀드린 것처럼 계속됐습니다.

하지만 제도가 미완성이었다는 사실과 그 제도를 만들 필요성이 있었다라는 사실은 구분되어야 합니다. 박근혜 정부의 개혁이 완전하지 않았다는 이유만으로 당시의 문제의식까지 없었던 것으로 만들 수는 없습니다.

당시 새누리당과 박근혜 후보 역시 검찰이 국민 위에 군림할 수 있다는 점을 우려했었습니다. 검찰의 직접수사 기능을 축소해야 하고 대통령 주변 비리는 독립된 외부 기관이 감찰해야 하며 중요 사건은 특별검사가 수사할 수 있어야 한다고 국민들께 약속했던 것입니다.

국민의힘 의원 여러분들께 묻습니다.

국민의 정부가 검찰 수사의 공정성을 믿기 어려운 사건에 대해서 특별검사 제도를 도입했을 때 그것이 과연 수사 역량의 파괴였습니까? 참여정부가 검사 동일체 원칙을 법률에서 삭제하고 개별 검사의 이의 제기권을 신설했을 때 그것이 과연 검찰 조직을 무너뜨리는 일이었습니까? 이명박 정부가 검사의 수사 지휘를 문서에 남기고 경찰에 재지휘권의 절차를 마련했을 때 그것이 과연 범죄자에게 유리한 제도 변경이었습니까? 검찰총장후보추천위원회를 도입해서 검찰총장 임명 과정에 외부 인사를 참여시킨 것이 과연 검찰의 독립성을 침해한 일이었습니까?

박근혜 후보가 검찰을 새로 만들겠다는 각오로 검찰을 개혁하겠다고 약속하고 대검 중수부를 폐지했을 때 그것이 과연 국가 수사 역량을 붕괴시키는 일이었습니까? 그때는 검찰개혁이고 지금은 검찰 탄압입니까? 그때는 권력기관의 정상화이고 지금은 수사 무력화입니까? 보수정부가 검찰 권한을 제한하면 합리적인 제도개선이고 민주당 정부와 국회가 검찰 권력을 분산하면 범죄자를 위한 입법이 되는 것입니까?

검찰개혁의 필요성을 말했던 것은 국민의힘 의원 여러분의 선배 정치인들이시기도 합니다. 검찰이 국민 위에 군림해서는 안 된다고 외친 사람도 박근혜 전 대통령이었습니다. 검찰 내부 문화를 바꾸고 제도적 보완책을 마련해야 한다고 요구했던 사람도 이명박 대통령이었습니다.

그렇다면 지금 국민의힘 의원들이 해야 할 일은 과거 자신들의 주장까지 부정해 가면서 검찰을 무조건 지켜 주는 일이 아닙니다. 검찰의 권한을 어떻게 분산하고 수사기관

사이에 견제와 협력을 어떻게 설계하며 국민의 인권과 피해자의 권리를 어떻게 더욱 두텁게 보장할 것인지 대안을 놓고 토론을 해야 합니다.

검찰개혁은 검찰을 없애기 위한 것이 아닙니다. 검찰을 본연의 임무의 자리로 돌려놓기 위한 것입니다. 검찰이 직접 사건을 발굴하고 대규모 수사팀을 구성하고 압수수색을 비롯한 강제수사를 진행하고 언론에 수사 상황을 실시간으로 보도되도록 홀리고 마지막에는 자기가 수행한 수사를 자신이 기소하는 이런 구조를 바로잡자는 것입니다. 수사기관은 증거를 수집하고 사실관계를 밝히는 역할에 충실해야 합니다. 기소기관은 수사 결과를 객관적인 시각에서 법률적으로 다시 검토하고 증거가 재판에서 유죄를 입증하기에 충분한지 또 수사 과정에서 위법이나 인권 침해는 없었는지 따져 보고 판단해야 합니다.

수사를 직접 했던 기관이 자기 수사가 잘못됐다고 스스로 인정하기는 매우 어렵습니다. 이미 많은 인력과 시간을 투입한 사건일수록 그 조직은 자신의 수사 결과를 정당화하려는 유혹에 빠질 수밖에 없습니다. 수사와 기소의 분리는 바로 이러한 조직적 확증편향을 줄이고 국가 형벌권의 행사 과정에 한 번 더 객관적인 심사 절차를 두는 것입니다.

오늘 우리가 추진하는 검찰의 직접수사권과 보완수사권 폐지는 과거 검찰개혁 논의와 단절된 갑작스러운 새로운 이야기가 아닙니다. 특별검사제 도입, 검사동일체 원칙 삭제, 검경수사권 조정, 검찰총장후보추천위원회 설치, 대검 중수부 폐지와 상설특검제 도입으로 이어져 온 일련의 권력 분산의 역사적인 흐름을 한 단계 더 진전시키는 것입니다.

과거의 개혁이 검찰 권력 일부만을 조정하는 데 머물렀다면 이제는 수사와 기소를 제도적으로 분리해서 견제와 균형의 원리를 완성해야 합니다. 대통령 한 사람 개인의 선의에 기대서도 안 됩니다. 법무부장관 한 사람의 개혁 의지에 의존해서도 안 됩니다. 검찰총장 한 사람이 스스로 권한을 내려놓기를 기다릴 수도 없습니다. 사람이 아니라 제도가 권력을 통제해야 합니다.

검찰개혁은 진보와 보수의 문제가 아닙니다. 검찰개혁은 민주주의와 법치주의의 문제입니다. 국가가 가진 막강한 수사권과 기소권을 어떻게 통제할 것인가를 따지는 문제는 법치와 민주에 직결돼 있습니다. 어떤 정당이 집권하든지 간에 수사기관을 정치적으로 이용할 수 없도록 하고 어떤 검찰총장이 임명되더라도 개인의 의지에 따라서 수사권력이 남용되지 않도록 합니다. 그리고 어떤 국민도 선택적 수사나 과잉 수사의 희생자가 되지 않도록 제도를 만드는 그런 일입니다.

검찰의 독립은 보장돼야 합니다. 하지만 독립이 무제한의 권한을 의미하지는 않습니다. 검사의 소신은 존중되어야 합니다. 하지만 소신이 국민의 통제까지 거부할 특권이 돼서는 안 됩니다. 검찰의 전문성은 활용돼야 합니다. 하지만 전문성이 수사와 기소를 영원히 한꺼번에 독점할 근거가 될 수는 없습니다.

독립에는 책임이 따라야 합니다. 그리고 자율에는 통제가 따라야 하고요. 권한에는 반드시 견제가 따라야 합니다. 이것은 우리 민주당만의 주장이 아닙니다. 국민의 정부와 참여정부뿐 아니라 이명박 정부와 박근혜정부까지도 저마다 각자의 방식으로 인정했던 대한민국 검찰개혁의 역사적인 원칙이자 근본 정신입니다.

국민의힘 의원 여러분께서는 부디 여러분들의 정당이 걸어온 역사와 선배 정치인들의 발언을 다시 돌아보고 곱씹어 보시기 바랍니다. 과거에는 검찰이 국민 위에 군림해서 안 된다고 외치고 지금에 와서는 검찰권력 분산에 반대하는 이런 모순에서 벗어나시기 바랍니다.

니다.

검찰을 지키는 것이 법치주의가 아닙니다. 국민의 기본권을 지키는 것이 법치주의입니다. 검찰의 권한을 보전하는 것이 정의가 아닙니다. 모든 수사권력이 법률과 국민의 민주적 통제 아래 놓이도록 하는 것이 바로 정의입니다. 이것이 오늘 우리가 형사소송법 일부개정법률안을 심의하고 통과시켜야 하는 이유입니다.

말씀드린 오랜 논의와 개혁의 축적을 바탕으로 문재인 정부에서는 검찰의 직접수사권을 실질적으로 축소하는 제도 개혁이 이루어졌었습니다. 2020년 검찰청법과 형사소송법 개정을 통해서 검찰과 경찰의 관계를 지휘·복종 관계에서 상호협력 관계로 전환하고 경찰에 일차적인 수사종결권을 부여하였습니다. 동시에 검사가 직접수사를 개시할 수 있는 범죄를 부패범죄, 경제범죄, 공직자범죄, 선거범죄, 방위사업범죄 및 대형참사 관련 범죄 등 이른바 6대 중요범죄로 제한했습니다.

모든 범죄에 대해 검찰이 직접수사에 착수할 수 있던 과거에서 벗어나서 검찰의 직접수사를 예외적인 영역으로 한정하기 시작했던 것입니다. 이것은 단순히 검찰의 사건 수를 줄이는 조치가 아니었습니다. 경찰은 일차적인 수사를 담당하고 검찰은 경찰 수사의 적법성과 충실성을 살펴서 기소 여부를 객관적으로 판단하도록 역할을 재설정한 것입니다. 수사과 기소 기능을 단계적으로 분리하고 하나의 기관에 집중되어 있던 형사사법 권한을 나누기 위한 중요한 진전이었습니다.

그리고 2022년 국회는 여기서 한 걸음 더 나아갔습니다. 검찰이 직접수사를 개시할 수 있는 범죄의 범주에서 공직자범죄, 선거범죄, 방위사업범죄와 대형참사 관련 범죄를 제외하고 부패범죄와 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요범죄로 그 범위를 축소했습니다. 검사가 직접수사를 개시한 범죄에 대해서는 해당 검찰청의 검사가 직접 공소를 제기하지 못하도록 해서 수사를 담당한 주체와 기소 여부를 결정하는 주체를 분리하려는 장치도 마련했습니다.

6대 범죄에서 2대 범죄로의 축소는 검찰 직접수사를 원칙에서 예외로 전환하겠다는 국회의 분명한 입법적 결단이었습니다. 검찰의 전문성을 부정한 것이 아니라 그 전문성이 무제한적인 직접수사권과 결합해서 또 하나의 권력으로 변질되는 것을 막고자 한 것입니다.

하지만 아시다시피 검찰총장 출신 대통령이 취임한 뒤에 이와 같은 국회의 입법 취지는 시행령을 토대로 크게 흔들렸습니다. 당시 정부는 검사의 수사개시 범죄의 범위에 관한 규정을 개정하면서 부패범죄와 경제범죄의 개념을 폭넓게 규정했습니다. 이른바 우리가 흔히 아는 ‘등’ 표기에 관련된 문제입니다.

그 결과 종전에는 다른 범죄 영역으로 분류되던 일부 공직자범죄와 선거범죄, 마약범죄 및 중요 민생침해범죄 등이 부패범죄 또는 경제범죄라는 이 범주에 포함해서 다시 검찰의 직접수사 대상으로 또 추가가 됐습니다. 법무부 스스로 2022년 9월 시행령 개정에 따라서 주요 마약범죄와 중요 민생침해범죄에 대한 검찰 직접수사가 다시 가능해졌다고 밝힌 바가 있습니다. 국회는 기껏 법률을 개정해서 검찰의 직접수사 범위를 6개 범주에서 2개 범주로 줄여 냈는데 정부가 그 2개 범주의 정의를 시행령을 통해 넓혀 버려서 실질적인 직접수사 범위를 다시 확대한 것입니다.

법률 문언에 ‘등’이라는 표현이 남아 있다고, 그 구체적인 범위를 대통령령에 위임했다

고 그것을 이유로 국회가 축소하려고 했던 범죄 영역을 하위법령에서 다시 직접수사 대상에 포함시킨 것입니다. 이 때문에 당시의 시행령 개정은 법률이 위임한 범위를 넘어서, 즉 국회의 입법취지를 우회하고 형해화한 것이라는 비판을 강하게 받았습니다.

실제로 이후 법무부가 2022년 개정된 검찰청법이 검사의 직접수사 대상을 부패범죄와 경제범죄로 축소했음에도 불구하고 시행령상의 수사 범위는 오히려 확대됐고 이것이 상위법에 위배된다는 지적이 계속됐다고 공식적으로 밝힌 사실도 있습니다.

보완수사에 관한 제도 역시 같은 방향으로 뒤로 후퇴했습니다. 2021년 시행된 수사권 조정 체계에서는 경찰이 송치한 사건의 수사가 부족한 부분이 있으면 검찰이 원칙적으로 경찰에 보완수사를 요구하고 경찰이 그 보완수사를 수행하도록 했었습니다. 이것은 검사가 직접수사를 확대하기보다는 기소기관 입장에서 수사의 부족한 점을 지적하고 경찰이 이것을 보완하도록 함으로써 수사와 기소의 역할을 구분하려는 취지였습니다.

그런데 2023년 정부는 수사준칙을 개정해서 이른바 보완수사 경찰 전담 원칙을 폐지했습니다. 사건의 성격과 보완수사 내용 등을 고려해서 경찰과 검찰이 보완수사를 분담하도록 했습니다. 그 결과 검사가 송치받은 사건에서 직접 보완수사를 시행할 수 있는 범위가 또다시 넓어졌습니다. 물론 정부는 사건 처리가 지연되는 것을 막고 수사 효율성을 높이기 위한 조치라고 설명했습니다.

그러나 검찰의 직접수사를 줄이고 경찰은 수사, 검찰은 기소와 공소유지라는 이 역할을 재편하려고 했던 국회의 입법정신과는 명백히 반대되는 방향으로의 움직임이자 퇴행이었습니다. 국회가 법률을 만들어서 검찰의 직접수사 범위를 줄여 놓으면 시행령으로 범죄의 개념을 확대해 버리고 또 경찰이 보완수사를 담당하도록 국회가 만들어 놓으면 다시 대통령령을 고쳐서 검사의 직접 보완수사 범위를 넓혔습니다.

이것은 단순히 법률 해석상의 차이라고만 볼 수는 없습니다. 국민의 대표기관인 국회가 오랜 논의 끝에 민의를 수렴해서 결정한 형사사법제도의 기본 방향을 행정부가 하위법령을 통해서 사실상 되돌린 것입니다. 법률이 정한 한계를 시행령의 문구와 범죄 분류방식을 바꾸어서 우회해 버릴 수 있다고 하면 국회의 입법권은 언제든 행정부와 검찰의 해석에 따라 무력화될 수 있다는 결론이겠지요.

우리는 여기에서 중요한 교훈을 얻습니다. 검찰에 직접수사권을 일부 남겨 두고 그 범위를 시행령에만 맡겨 놓으면 검찰은 그 틈을 타서 또다시 직접수사의 영역을 넓힐 수 있다는 것입니다. 보완수사라는 이름으로 직접수사의 길을 열어 두면 보완수사의 범위가 점차 확대돼서 사실상 새로운 수사개시권으로 작동할 수도 있다는 뜻입니다.

검찰이 스스로 권한을 내놓을 것이라는 기대, 시행령을 절제해서 운영할 것이라는 그런 믿음, 직접수사권을 예외적으로만 행사할 것이라는 약속, 이런 것을 우리가 단순히 순진하게 믿고 그 신뢰만 가지고는 검찰개혁을 완성할 수 없다는 사실을 우리는 이번에 이미 역사를 통해서 거듭 확인해 왔습니다.

여지를 남기면 다시 권한은 확장됐습니다. 예외를 허용하면 그 예외가 커져서 점차 원칙으로 바뀌어 갔습니다. 한시적으로 남겨 둔 권한이 검찰의 해석과 시행령 개정을 통해서 다시 또 확대되고 말았습니다. 검찰개혁을 법률에 명확하게 기재하고 완결해야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다.

검찰총장 출신 대통령이 등장한 이후로 검찰권력과 정치권력이 결합을 했을 때 우리

헌정질서가 얼마나 큰 위협에 놓일 수 있는지 우리는 이미 확인했습니다. 수사권과 기소권을 바탕으로 한 검찰 엘리트가 정치권력의 정점에 올랐고 마침내 12·3 비상계엄 사태를 통해 국민의 기본권과 국회의 권한, 민주적 헌정질서 자체를 중대한 위협으로 빠뜨리는 상황까지 이르렀던 기억이 있습니다. 검찰이 권력의 시녀에만 머무르는 것이 아니라 스스로 정치권력을 장악하고 국민 위에 군림하는 권력자가 될 수 있다는 우려가 현실의 문제가 되었던 것입니다.

그렇기 때문에 오늘의 검찰개혁은 특정 검사 개인을 벌주기 위한 것이 아닙니다. 모든 검사가 나쁘다고 규정짓거나 검사라는 직업 자체의 정당성을 부정하기 위한 것도 아닙니다. 선량한 사람이 검사가 되더라도 또 강직한 사람이 검찰총장이 되더라도 특정한 개인의 양심과 선의만으로 권력의 남용을 막을 수가 없습니다.

수사권과 기소권이 하나의 조직에 집중되어 있고 수사개시부터 강제수사, 사건 종결, 기소, 공소유지까지 동일한 조직이 좌우하고 주도한다면 구조적인 권한 남용의 가능성은 상존하는 것입니다. 그래서 우리가 해야 할 검찰개혁의 본질은 사람을 응징하는 데 있지 않습니다. 잘못된 권력구조를 바로잡는 데 있습니다.

검찰이 수사대상을 직접 선택하고 직접 수사를 진행하고, 그 수사결과를 스스로 직접 평가하고 기소하고, 법정에서 자기들 수사가 정당했다고 주장하는 이 구조를 끝내자는 것입니다. 수사를 수행하는 기관과 수사의 적정성을 객관적으로 판단하는 기관을 분리함으로써 국가형벌권 행사 과정의 견제와 재검토의 절차를 두자는 것입니다.

검찰에 대한 국민 신뢰가 낮아진 원인도 결국 이 같은 권한 집중 구조와 무관하지 않습니다. 선택적 수사, 표적수사, 별건수사와 파잉수사, 피의사실공표와 제 식구 감싸기 이런 논란이 반복될 때마다 검찰은 ‘개인의 일탈이다’, ‘개별사건의 문제다’ 이렇게 해명해 왔습니다. 하지만 비슷한 논란이 정권과 검찰 지휘부가 바뀔 때마다 되풀이됐다라면 이제 개인의 일탈이 아니라 구조의 문제를 살펴야 마땅합니다.

따라서 검사가 직접 수사를 개시하지 못하도록 한 것은 검찰개혁에 있어 매우 중요한 진전이었습니다. 그리고 오늘 우리가 논의하는 보완수사권 폐지는 그 개혁을 완성하기 위한 불가피한 다음 단계입니다.

검찰에 직접 보완수사권을 남겨 두는 순간 검찰은 경찰이 송치한 사건을 보완하겠다는 명분으로 수사대상과 범위를 또다시 넓힐 수 있습니다. 보완수사가 사실상 추가수사와 별건수사로 이어지고 검사가 다시 수사의 방향과 결론을 지배하는 그런 결과가 이어진다면 수사권과 기소권의 분리는 명목에 그칠 수밖에 없게 될 것입니다.

우리가 그렇다고 해서 검찰이 아무런 역할도 하지 않는 것이 아닙니다. 검찰은 경찰수사가 부족하다고 판단하면 구체적인 이유와 필요한 사항을 명시해서 보완수사를 요구할 수 있도록 개정안에 마련해 놓았습니다. 경찰은 그 요구에 따라서 추가적인 증거를 수집하고 사실관계를 확인합니다. 그리고 검찰은 보완된 수사결과를 바탕으로 법률가의 관점에서 다시 심사하고, 증거가 공소를 제기할 정도로 충분한지, 수사과정에 위법이나 인권침해가 없었는지를 판단하는 역할이 남아 있습니다.

경찰은 사실을 밝히는 수사에 책임을 지고 검찰은 수사의 적법성을 통제하며 객관적인 기소와 공소유지의 책임을 지는 것입니다. 책임의 두 주체를 명확히 하고 두 기관이 서로의 판단을 견제하도록 하는 것이야말로 수사과 기소 분리의 핵심입니다.

수사권을 경찰에 몰아 주자는 것이 아닙니다. 경찰 또한 강력한 수사권을 행사하는 국가기관인 만큼 민주적인 통제 그리고 외부 통제를 받아야겠지요. 경찰 수사가 미진하거나 위법한 경우에는 이를 바로잡을 절차를 두고 부당한 불송치결정에 대한 이의신청과 재수사 요구, 법원의 영장 심사와 국회의 통제는 더욱 충실하게 설계해야 합니다.

우리가 지향하는 것은 검찰 권력을 경찰에 그대로 이전하는 것이 아닙니다. 어느 기관도 수사와 기소의 전 과정을 독점하지 못하도록 권한과 책임을 나누는 형사사법체계를 지향하는 것입니다.

권력은 선한 사람에게 맡기는 것만으로 통제될 수 없습니다. 권력은 나누어져야 합니다. 권력은 투명하게 기록돼야 합니다. 권력은 외부 다른 기관의 심사를 받아야 합니다. 그리고 권력을 잘못 행사했을 때에는 반드시 책임을 물을 수 있어야 합니다. 이것이 민주주의의 원칙이고 여야를 떠나 우리 모두가 지켜야 할 법치주의의 원칙입니다.

지금 우리가 논의하는 형사소송법 일부개정법률안은 검찰에 집중된 권력을 제자리로 돌려놓기 위한 법안입니다. 경찰은 공정하고 충실하게 수사를 담당하고 검찰은 수사 결과를 객관적으로 심사해서 기소와 공소유지에 전념하도록 함으로써 기관 간의 견제와 책임이 작동하는 국민 중심 형사사법체계를 만들기 위한 출발점입니다.

검찰을 약화시키기 위해서 국민의 권리를 희생하자는 것이 아닙니다. 오히려 수사를 담당할 기관과 기소를 판단하는 기관을 분리하면 수사 오류를 한 번 더 걸러 내고 무리한 기소와 부당한 불기소를 줄일 수 있습니다. 또 피의자와 피해자의 권리를 더욱 두텁게 보호할 수 있습니다. 그런 법안입니다. 검찰을 위한 형사사법체계에서 국민을 위한 형사사법체계로 전환하는 것, 권력기관의 편익보다는 국민의 인권과 실체적 진실을 우선하는 것, 바로 그것이 이 법안이 지향하는 목적입니다.

이제 저는 앞서 말씀드린 역사적인 맥락, 제도적인 맥락을 바탕으로 해서 오늘 우리가 심의하고 있는 형사소송법 일부개정법률안이 왜 반드시 국회에서 통과되어야 하는지를 구체적으로 말씀드리겠습니다.

검사의 직접 보완수사권을 폐지하는 것이 어떻게 수사과 기소의 실질적인 분리를 완성하게 되는지, 사건 처리를 지연하는 것이 아니라 오히려 기관별 책임을 명확하게 함으로써 수사의 효율성을 더 높일 수 있는지 그리고 이 개정안이 피의자와 피해자의 인권을 어떻게 더욱 두텁게 보호하면서도 실체적 진실을 효과적으로 밝혀낼 수 있는지 차례로 설명드리겠습니다.

오늘 우리가 논의하는 이 형사소송법 개정안은 단순히 수사기관의 업무 절차를 정해놓은 기술적인 법률이 아닙니다. 국가가 국민을 수사하고 체포하고 구속하고 압수수색하며 마침내 형벌을 부과하는 일련의 과정에서 반드시 지켜야 할 한계와 절차를 명시한 국민의 기본권 보장법입니다.

이 땅의 모든 법률과 마찬가지로 형사소송법 또한 대한민국헌법에 그 뼈대와 뿌리를 두고 있습니다. 대한민국헌법 제12조제1항입니다, ‘모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포·구속·압수·수색 또는 심문을 받지 아니하며, 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌·보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다’.

이 헌법 조항은 형사사법 절차의 전반을 지배하는 가장 중요한 헌법 원리인 적법절차의 원칙을 명문화한 것입니다. 헌법재판소 역시 적법절차의 원칙은 단순히 형식적인 절차

차만 갖추라는 의미가 아니라 국가작용의 절차와 실체적 내용 모두가 합리성과 정당성을 갖추어야 한다는 독자적인 헌법 원리라고 판시했습니다.

특히 형사절차에서는 국가형벌권으로 국민의 기본권이 침해될 가능성을 최소화하도록 제도를 운영하고 형성할 것을 요구합니다. 아무리 중대한 범죄 혐의를 받는 사람이라도 국가는 함부로 체포하거나 구속할 수 없습니다. 범죄 혐의가 있다는 이유만으로 무제한적으로 압수수색이나 심문을 할 수도 없습니다. 반드시 법률에 근거해야 하고 법률이 정한 적법한 절차를 지켜야 하며 필요한 범위를 넘어서는 국민의 기본권 침해도 있어서는 안 됩니다.

이것은 범죄자를 보호하기 위한 특혜가 아닙니다. 무고한 국민이 국가의 잘못된 판단과 과도한 수사로부터 희생받는 일을 막기 위한 최소한의 안전장치입니다. 오늘은 다른 사람이 수사대상이 될 수도 있지만 내일은 우리 자신과 가족, 동료와 이웃이 국가형벌권의 대상이 될 수도 있습니다. 그래서 적법절차는 특정한 사람에게만 적용되는 권리가 아니라 모든 국민을 국가권력의 자의적인 행사로부터 지키는 가장 강력한 헌법적 방패입니다.

그러나 지난 수십 년 동안 우리의 형사사법체계는 이런 헌법적인 이상을 충분히 구현하는 데 실패했습니다. 검찰은 수사개시권과 직접수사권, 영장청구권과 기소권, 공소유지권을 독점하면서 광범위하게 행사해 왔습니다. 검찰이 스스로 수사를 시작하고 수사 방향을 결정하고 강제수사를 진행한 뒤에 자기가 진행한 수사를 토대로 기소 여부까지 판단하는 구조가 오랫동안 유지됐습니다.

검사가 수사에 참여했다는 사실 자체에만 문제가 있는 것이 아닙니다. 수사를 주도한 기관이 자신의 수사 결과를 다시 객관적으로 심사해야 한다는 구조적인 모순이 있다는 것입니다. 이미 수사의 결론을 정하고 상당한 인력과 시간을 투입한 기관이 자기 스스로 ‘우리 수사가 잘못됐습니다. 증거가 충분하지 않습니다. 기소해서는 안 됩니다’ 이렇게 판단할 수가 있겠습니까? 수사 과정에서 만들어 냈던 가설을 계속 확인해서 결과로 확정하려는 그런 확증편향이 발생할 수 있지요. 또 수사의 정당성을 입증하기 위해서 무리하게 기소하거나 과도하게 공소를 유지하는 이런 위험도 있습니다.

그렇기 때문에 수사를 담당하는 기관과 기소 여부를 판단하는 기관 사이에는 일정한 거리와 긴장이 필요한 것입니다. 수사기관은 범죄사실과 증거를 충분하게 밝히고 기소기관은 수사기관과는 구별되는 객관적인 시각에서 그 증거가 적법하게 수집이 됐는지, 공소를 제기할 만큼 충분히 있는지 또 수사 과정에서 인권침해는 없었는지 이런 것들을 다시 심사해야 합니다.

각국 형사사법제도는 저마다의 역사와 법체계에 따라서 서로 다릅니다. 그래서 검사가 수사에 관여하는 정도 또한 국가마다 차이가 있습니다. 하지만 어느 한 기관에 수사와 기소의 모든 권한을 집중시키기보다는 기능을 분담하고 기관 간의 상호 통제와 독립적인 재검토 절차를 뒤서 국가형벌권의 남용을 막아야 한다는 방향은 현대 민주주의, 형사사법체계의 중요한 원칙입니다.

그래서 더불어민주당은 헌법이 요구하는 적법절차의 원칙을 바로 세우고 수사·기소의 실질적인 분리를 완성하기 위해서 이번 형사소송법 일부개정법률안을 추진하고 있는 것입니다.

이 법안은 검찰이라는 조직을 공격하기 위한 법이 아닙니다. 검사의 전문성을 부정하거나 검사 개개인을 불신해서 만드는 법안도 아닙니다. 국가의 형벌권을 행사하는 기관이 권한과 책임을 명확하게 나누고 수사와 기소 기관이 서로를 견제하도록 함으로써 국민의 기본권을 더욱더 두텁게 보호하기 위한 제도 개혁입니다.

저는 지금부터 이 개정안이 반드시 통과되어야 하는 이유를 네 가지 핵심 축으로 나누어서 말씀드리겠습니다.

첫째로 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청 신설에 따른 권력기관 개혁을 제도적으로 완성해야 합니다.

2025년 10월 1일 공포된 개정 정부조직법은 검찰청을 폐지하고 법무부장관 소속으로 공소청을, 행정안전부장관 소속으로 중수청, 즉 중대범죄수사청을 각각 신설하도록 했습니다. 그 법 시행일이 2026년 10월 2일입니다.

이는 수사기관과 기소기관 사이에 상호 견제가 가능한 체계를 구축하려는 국가 형사사법제도의 중대한 전환입니다. 조직의 간판만 바꾼다고 개혁이 완성되지 않습니다. 검찰청을 폐지하고 공소청과 중수청을 신설하면서도 형사소송법에 검사의 직접수사 기능이 그대로 남아 있다면 수사·기소 분리는 형식적인 조직 개편으로 그치고 말게 됩니다.

새로운 조직체계에 맞추어서 형사소송법 196조를 비롯한 관련 규정을 정비해야 합니다. 검사가 직접 범죄를 수사하는 구조를 명확히 종결해야 합니다. 수사는 경찰과 중대범죄수사청과 같이 법률이 정한 수사기관이 담당하고 공소청에 있는 검사는 공소제기 여부의 결정과 공소유지, 적법절차 통제와 법률적 판단을 중심으로 직무를 수행해야 합니다.

그동안 검찰 직접수사는 권력형 비리와 대형 범죄를 밝혀내는 데 기여했다라는 그런 측면도 있습니다. 그러나 동시에 수사 대상과 시기를 자의적으로 선택한다는 선택적인 수사 논란 또 본래 혐의와 무관한 사건으로 수사를 확대한다는 별건수사 논란, 피의자와 주변인을 장기간 압박한다는 과잉수사 논란, 이런 논란들이 끊임없이 반복되어 왔습니다.

직접수사권을 폐지한다는 것이 범죄수사를 포기한다는 뜻은 결코 아닙니다. 수사기관은 수사의 전문성을 집중하고 공소기관은 증거와 법리에 기초한 기소 판단과 공소유지의 전문성을 집중하도록 국가기관의 역할과 책임을 분명하게 나누는 것입니다.

조직을 분리했다면 권한도 분리해야 합니다. 명칭을 바꾸었다면 기능도 바뀌어야 합니다. 검찰청의 폐지가 단순한 간판 갈기에 끝나지 않도록 하는 것, 그것이 이번 형사소송법 개정의 첫 번째 의미입니다.

두 번째입니다.

수사에 대한 객관적인 통제를 강화하고 국민의 인권을 실질적으로 보호하기 위함입니다. 수사와 기소가 분리되면 검사는 자신이 직접 수행한 수사의 결론을 정당화하는 그런 사람이 아니라 다른 수사기관이 수사한, 송치한 기록을 객관적으로 심사하는 법률가로서 자리매김하게 됩니다.

검사는 경찰이나 중대범죄수사청이 제출한 수사기록을 검토하면서 범죄 혐의가 충분히 입증됐는지, 증거가 적법하게 수집됐는지, 압수수색과 피의자 심문 과정에서 법령을 위반한 사실은 없는지, 피의자와 피해자의 권리가 충분히 보장됐는지 냉정하게 살펴야 합니다. 증거가 부족하면 보완수사를 요구하고 수사 과정에 위법이나 인권침해가 있으면 시정조치를 요구하고 공소제기가 불가능할 정도로 중대한 하자가 있다면 기소를 하지 말아

야 합니다. 바로 이때 검사는 수사기관의 동료나 수사기관의 지휘자가 아니라 국가형벌권의 남용을 걸러내는 객관적인 통제자로 기능할 수 있습니다.

검사가 직접수사를 하면 자신이 세운 수사의 가설과 자신이 수집한 증거로부터 완전히 자유롭게 판단을 내리기 어렵습니다. 반면 수사와 기소를 분리하면 기소기관이 수사기관의 판단을 한 번 더 독립적으로 검증하게 됩니다.

이것은 피의자의 인권만을 위한 제도가 아닙니다. 피해자를 위해서도 필요한 제도입니다. 만약에 부실한 수사로 핵심 증거가 누락되거나 잘못된 법리가 적용됐을 때 피해자는 재판에서 또다시 상처를 입게 됩니다. 반대로 객관적인 증거가 부족한 상태에서 성급하게 기소하면 무죄판결로 이어져서 피해자의 고통이 더 길어질 수 있습니다. 충실한 수사와 냉정한 기소 판단이 서로 분리될 때 피해자의 권리와 피의자의 방어권을 둘 다 함께 보호할 수 있습니다.

세 번째 이유입니다. 별건수사와 과잉수사를 억제하면서 중대범죄 수사의 전문성을 더욱 강화해야 합니다.

일부에서는 검사의 직접수사권을 폐지하면 부패범죄와 경제범죄에 대한 국가의 대응 역량이 약화될 것이라고 우려들 합니다. 그러나 직접수사를 꼭 검찰이 직접 담당해야만 중대범죄를 수사할 수 있다는 주장은 수사기관 개편의 취지를 외면한 것입니다. 부패범죄와 경제범죄, 조직범죄 같은 대형 중대범죄는 새롭게 출범하는 중대범죄수사청과 전문수사기관이 담당을 하게 됩니다. 중요한 것은 어느 기관의 간판 아래에서 수사하느냐가 아니라 전문 수사인력과 회계·금융·디지털 분석 역량을 충분하게 확보하고 기관 간에 정보 공유와 협력체계를 갖추는 것입니다.

검사의 직접수사권을 폐지하는 것은 수사의 전문성을 없애는 것이 아니라 수사의 전문성을 수사기관에 집중하는 것입니다. 공소청의 검사는 수사라는 이름의 칼을 직접 휘두르는 역할에서 벗어나서 수사 결과를 엄격하게 심사하고 재판에서 범죄사실을 입증하는 공소 전문가로 거듭나야 합니다.

특히 수사기관이 처음 설정한 혐의를 입증하지 못하면 피의자나 가족, 지인과 관련된 다른 혐의를 찾아서 무차별적으로 수사를 계속 확대해 나가는 별건수사 관행은 반드시 근절돼야 합니다. 본래의 혐의와 무관한 압수수색과 반복적인 소환으로 피의자 주변을 압박하고 별개 사건을 협상 수단처럼 활용하면 적법절차나 무죄추정 원칙은 무너질 수밖에 없습니다.

수사기관은 법률이 정한 사건과 혐의의 범위 안에서 증거를 수집하고 새로운 범죄의 단서를 발견했다면 법률이 정한 별도 절차에 따라서 수사를 개시해야 합니다. 보완수사라는 이름으로 수사의 범위를 무한정 확대하거나 기소기관이 새로운 수사를 사실상 주도해서는 안 됩니다. 수사기관은 수사의 완결성에 책임을 지고 공소기관은 기소 판단의 객관성과 재판에서의 입증에 책임을 져야 합니다. 기관별 책임이 명확해질 때 비로소 부실수사의 책임을 서로 떠넘기는 관행도 줄일 수 있습니다.

네 번째입니다. 검사의 직접 보완수사권을 폐지하는 대신에 보완수사요구제도를 실효성 있게 만들어서 사법 공백을 방지해야 합니다.

이번 개정안 논의 과정에서 법무부와 일부 법조계에서 이런 우려가 있었습니다. 검사가 직접 보완수사를 못 하게 되면 사건 처리가 지연되거나 구속사건과 긴급한 강제수사

에서 공백이 발생할 수 있다는 것이지요. 이러한 우려를 무조건 기득권의 주장으로만 치부할 수는 없습니다. 형사사법제도를 개편하는 과정에서 단 한 사람의 피해자라도 보호받지 못하는 일이 없도록 하고 부실수사나 사건 지연을 막을 구체적인 장치를 마련하는 것 또한 국회의 당연한 책무입니다.

그래서 이번 개정안은 직접 보완수사권의 폐지만 규정한 것이 아닙니다. 검사의 보완수사요구가 실제로 이행되고 그 과정과 결과를 검사와 피해자가 확인할 수 있도록 여러 가지 보완장치를 함께 마련했습니다.

개정안에 따르면 검사는 송치사건을 검토하는 과정에 추가 수사가 필요하다고 판단을 하면 직접수사를 하지는 않지만 사법경찰관에게 보완수사를 요구하게 됩니다. 이 보완수사요구를 받은 사법경찰관은 원칙적으로 1개월 이내에 보완수사를 완료하고 이행 내용을 포함한 종합적인 수사 결과와 사건기록을 다시 검사에게 송부해야 합니다. 필요한 경우에는 최대 1개월까지 기간을 연장할 수 있도록 했습니다.

검사가 이렇게 보완수사를 요구한 경우에 공소청의 사건번호를 그대로 유지하도록 합니다. 그럼으로써 검사가 보완수사 이행 여부와 사건의 진행 상황을 계속 관리하도록 했습니다. 사건을 경찰에 돌려보내면서 책임까지 함께 떠넘겨서 돌려보내는 것이 아니라 검사가 보완수사의 이행 여부를 확인하고 기소 여부에 관해서 최종적인 책임을 지도록 한 것입니다.

사법경찰관이 보완수사 요구를 이행하지 않거나 적절한 보완수사를 기대하기 어려운 경우에는 각급 공소청의 장이 해당 수사관의 직무배제나 징계를 요구할 수 있도록 했습니다. 또 해당 수사관서의 상급 수사관서나 다른 수사기관을 지정해서 보완수사를 요구할 수 있도록도 했습니다. 그럼으로써 동일한 수사팀과 공소청 사이에서 반복적으로 사건이 오가는 이른바 핑퐁, 사건 핑퐁을 막을 장치도 보완적으로 마련했습니다.

검사가 송치기록을 검토하다가 별개의 범죄단서를 발견한 경우에 이것을 덮어 두는 게 아니라 수사기관에 새롭게 수사를 요청할 수 있도록 했습니다. 다만 공소청 검사가 그 단서를 근거로 직접수사를 확대하는 것이 아닌 거고 법률이 정한 수사기관에서 별도의 책임 아래 수사를 수행하도록 한 겁니다.

검사는 공소제기나 재수사 요구 여부를 판단하기 위해 피의자나 피해자, 사건관계인 등의 의견을 들을 수도 있습니다. 또는 의견서를 제출받는 방식으로 사실관계를 확인할 수 있게 됩니다. 하지만 이것이 다시 피의자신문이나 증거수집을 통한 직접수사로 변질되지는 않도록 해당 절차에서 확보한 진술이나 자료가 재판에서 증거로 사용될 수는 없도록 구분해 놓았습니다.

사건 당사자의 권리구제 장치도 강화할 필요가 있습니다. 그래서 개정안은 수사 시작 뒤 6개월 이상 정당한 이유 없이 실질적인 수사가 진행이 되지 않는 경우 또는 수사기관이 법령상 보장된 고소인 등의 권리를 침해한 경우에는 수사관서의 장에게 이의를 제기할 수 있도록 했습니다. 이의를 제기받은 수사관서의 장은 수사공무원의 교체, 수사경과와 향후 계획의 제시, 권리보호를 위한 대책 등을 사건 당사자에게 검토해서 알려 줘야 합니다. 불송치결정을 통지할 때는 이의신청 안내와 서식도 함께 제공하도록 했습니다. 그래서 국민이 권리구제 절차를 알지 못해서 불이익을 받는 일도 줄이고자 했습니다.

이러한 제도를 충실하게 운영한다면 검사의 직접 보완수사권을 폐지하더라도 필요한

수사는 계속할 수 있습니다. 오히려 누가 수사를 담당하고 누가 보완을 요구하며 누가 기소 여부를 판단하는지가 명확해지기 때문에 기관별로 책임성이 높아질 것입니다.

물론 당연히 법을 통과시킨다고 해서 모든 문제가 마법처럼 해결되는 것은 아닙니다. 보완수사 요구가 형식적인 문서 전달에 그치지 않도록 구체적인 요구사항과 이유를 명확히 기재해야 합니다. 경찰과 중대범죄수사청에는 보완수사를 전담할 충분한 인력과 조직을 마련해야 하고요 전자적 사건기록 공유체계를 구축해서 기록 이동으로 발생하는 지연도 최소화해야 합니다. 그리고 보완수사 요구의 횟수와 처리기간, 미이행 사유와 조치 결과를 정기적으로 공개하고 국회가 점검할 수 있도록도 해야 합니다. 피해자의 의견진술권과 이의신청권, 변호인 조력을 받을 권리와 사건기록 접근권 또한 후속 입법과 하위법령을 통해서 더욱더 두텁게 보장해 나가야 할 것입니다.

경찰과 중수청도 강력한 수사권을 행사하는 권력기관입니다. 검찰의 권한을 다른 기관에 그대로 옮겨 놓는 것에 개혁이 그쳐서는 안 될 것입니다. 경찰과 중대범죄수사청 또한 외부 통제, 내부감찰, 법원 영장심사, 공소청의 적법성 심사와 국회의 민주적 통제를 받아야 합니다.

우리가 지향하는 가치는 검찰의 권력을 경찰에 넘겨주자는 것이 아닙니다. 어느 한 기관도 수사와 기소의 모든 과정을 지배하고 독점하지 못하도록 권한을 나누는 것입니다. 수사기관은 증거와 사실에 책임을 지고 공소기관은 기소 판단과 공소유지에 책임을 지도록 하는 것입니다.

기관 사이의 견제와 협력을 통해서 수사 오류를 한 번 더 걸러 내고 국민이 부당한 수사나 기소로부터 자신을 방어할 수 있도록 만드는 것입니다. 이것이 수사와 기소 분리의 본질입니다. 권력은 선한 사람의 양심만으로는 통제되지 않습니다. 권력은 분산되어야 합니다. 권력의 행사는 기록되어야 하고 권력은 다른 기관의 심사 그리고 국민의 통제를 받아야 합니다. 그리고 권력을 잘못 행사했을 때 분명한 책임을 물려야 합니다.

이번 형사소송법 일부개정법률안은 검찰에 집중되어 있던 권력을 제자리로 돌려 놓고 경찰과 중대범죄수사청이 공정하고 충실하게 수사할 수 있도록 하고 공소청의 검사는 객관적인 기소 판단과 공소유지를 담당하게 함으로써 국민 중심의 형사사법체계를 확립하기 위한 법안입니다.

반복적으로 말씀드리지만 검찰 권한을 빼앗는 것이 목적이 아닙니다. 국민에게 형사사법의 주권을 돌려 드리는 것이 목적입니다. 범죄대응 역량을 약화시키는 것이 목적이 아닙니다. 전문적인 수사와 객관적인 기소가 각자의 책임 아래 더욱 제대로 작동되도록 만드는 것이 목적입니다. 검찰청의 폐지와 공소청·중수청 출범이 조직의 명칭만 바꾸는 것이 아니라 수사와 기소의 실질적 분리의 완성이 되도록 해야 합니다. 그것이 헌법 12조가 명시한 적법절차의 정신을 현실의 형사사법제도에서 구현하는 길입니다. 그것이 국가형벌권의 남용으로부터 국민들의 기본권을 보호하는 길입니다. 그것이 오늘 우리가 이 형사소송법 일부개정법률안을 반드시 통과시켜야 하는 이유입니다.

우리가 추진하고 있는 검찰개혁의 핵심은 너무나도 분명합니다. 하나의 기관에 집중되어 있던 수사권과 기소권을 분리하고 국가형벌권을 행사하는 기관들이 서로 견제하도록 함으로써 국민을 위한 형사사법체계를 바로 세우자는 것입니다.

그러나 검찰의 직접수사권과 보완수사권을 폐지한다고 해서 모든 문제가 저절로 해결

되지 않습니다. 검찰이 행사하던 직접수사권을 경찰이나 중수청이 아무런 통제 없이 행사하게 된다면 그것은 권력의 분산이 아니라 단순한 권력의 이동이 될 것입니다.

그래서 일각에서 제기되는 이런 질문들, 가령 수사를 전담하게 될 사법경찰에 대한 통제가 약화되는 것 아니냐, 경찰의 부실수사나 과잉수사를 누가 바로잡을 것이냐 이런 우려들은 충분히 타당합니다. 개혁을 책임 있게 완수하기 위해서 반드시 경청하고 제도적으로 답변해야 할 질문들입니다.

우리 더불어민주당이 마련한 이번 형사소송법 일부개정법률안은 검사의 직접수사권을 폐지하는 데서 멈추지 않습니다. 보완수사 요구와 재수사 요구, 수사절차의 영상음성 기록, 불송치결정에 대한 이의신청, 수사 지연에 대한 불복 절차, 재정신청의 확대, 법원의 공소권 남용 통제에 이르기까지 여러 단계의 통제장치를 함께 구축하고 있습니다. 검찰의 권한을 경찰에 그대로 넘겨주는 것이 아니라 수사기관은 공소기관의 법률적 통제를 받고 수사 과정은 기록과 공개의 원칙에 따라 검증받으며 수사 결과는 당사자의 이의신청권과 법원의 사법심사를 받도록 하는 다층적 통제 체계를 마련한 것입니다.

저는 지금부터 이번 개정안에 담긴 사법경찰에 대한 통제와 국민의 인권보호장치를 네 가지로 나누어서 구체적으로 말씀드리겠습니다.

첫째는 보완수사 요구와 재수사 요구를 통한 공소기관의 실질적 통제입니다. 첫 번째 통제장치는 검사와 사법경찰관 사이의 협력과 상호통제 체계입니다. 수사와 기소를 분리한다고 해서 검사가 경찰이 보내 온 사건기록을 수동적으로 받아 보거나 수사가 잘못든 잘못됐든 간에 아무런 조치 없이 기소 여부만 결정하는 것은 아닙니다. 개정안 제197조의2에 따르면 검사는 사경이 송치한 사건을 검토한 결과 추가적인 수사가 필요하다고 판단하면 사경에게 보완수사를 요구할 수 있습니다.

이때 검사는 막연히 다시 수사하라 이렇게 요구하는 것이 아니라 어떤 부분이 부족한지, 어떤 사실을 추가로 확인해야 하는지, 어떤 증거가 더 필요한지를 구체적으로 문서에 적어서 요구해야 합니다. 구두 지시나 포괄적인 요구를 허용하지 않고 보완해야 할 대상과 이유를 문서로 남기도록 하는 것입니다.

이것은 경찰에게만 책임을 묻기 위한 것이 아닙니다. 검사의 요구 또한 기록으로 남겨서 그 내용이 적절했는지, 수사 범위를 부당하게 넓힌 것은 아닌지 사후에 검증할 수 있도록 하는 장치입니다.

사법경찰관은 정당한 이유가 없는 한 원칙적으로 1개월 이내에 보완수사 요구를 이행해야 합니다. 특별한 사정으로 기간 내에 이행이 어려우면 그 사유를 밝히고 정해진 절차에 따라 기간을 연장하도록 했습니다. 보완수사 요구의 내용과 이행기간을 명확히 해서 사건이 아무런 설명 없이 장기간 방치되는 것을 막도록 한 것입니다.

예를 들어 보겠습니다. 저희 지역구에서 가령 다수의 고령자를 상대로 한 투자 사기 사건이 발생했다고 가정해 보겠습니다. 경찰이 사건을 송치했는데 계좌 추적도 일부 누락이 됐고 차명계좌의 명의자 조사도 충분히 이루어지지 않았습니다. 공범 사이 연락 내용도 빠져 있다고 칩시다. 이런 사건에서 검사는 자기가 직접 계좌를 추적하거나 피의자를 직접 다시 불러서 조사하는 것이 아니라 ‘차명계좌의 실제 사용자를 특정해라’, ‘피해금의 최종 귀속처를 확인할 것’, 아니면 ‘공범 간 연락 내용을 분석할 것’ 이렇게 구체적으로 명시해서 문서를 통해서 보완수사 요구를 하게 됩니다.

경찰은 이 요구를 받고 법에 정한 기한 내로 이것을 이행하고 그 결과와 사건기록을 다시 검사에 송부합니다. 검사는 보완된 기록을 토대로 범죄혐의와 증거관계를 다시 심사해서 기소 여부를 결정합니다. 이런 일련의 과정에서 사건번호와 처리 경과를 계속 관리하도록 함으로써 검사가 보완수사 요구를 한 뒤에는 그 책임까지 경찰에 떠넘기는 것을 방지해야 합니다. 보완수사를 요구한 검사도 그 요구가 제대로 이행이 되고 있는지를 점검하고 최종적인 공소 판단의 책임을 져야 하는 것이지요.

그렇다면 담당 수사관이 정당한 이유 없이 보완수사를 계속 미루거나 형식적으로 처리를 하고 있다면 어떻게 대처해야 하겠습니까? 개정안에는 이것을 막기 위한, 이른바 사건 핑퐁을 막기 위한 장치를 두고 있습니다. 동일한 수사관서에 같은 요구를 반복하면서 사건이 끊임없이 오가는 사건처리 지연의 사례인데요 이처럼 적정한 보완수사를 기대하기 어려운 경우에는 상급 수사관서 아니면 다른 수사기관을 지정해서 보완수사나 재수사를 요구할 수 있도록 한 것입니다.

가령 경찰 국가수사본부가 수사한 사건이라면 필요한 경우에는 중대범죄수사청 아니면 다른 상급 수사관서가 다시 살펴보게 하고 중수청이 수사한 사건이라면 경찰 국수본 같은 다른 수사기관이 교차검증할 수 있도록 하는 방식입니다. 동일한 조직이 자신의 잘못을 스스로 덮는 일을 막고 기관 간의 견제를 통해서 수사의 신뢰도를 높이자는 그런 취지입니다.

사법경찰관이 불송치결정을 내렸거나 수사를 중지한 사건에 대해서도 검찰의 통제는 계속됩니다. 불송치결정이 위법하다고 판단하거나 부당하다고 판단하는 경우에 검사는 그 이유 그리고 재수사가 필요한 사항을 구체적으로 적어서 재수사를 요구할 수 있습니다.

재수사를 요구받은 수사기관은 이를 다시 재수사해야 합니다. 정당한 이유 없이 요구를 이행하지 않거나 수사 과정에서 중대한 법령 위반과 인권침해가 확인되는 경우에는 직무배제나 징계요구와 같이 책임을 물을 수 있는 절차도 마련하게 됩니다.

중요한 것은 이것이 과거의 검사들의 사건 지휘권을 되살리는 제도는 아니라는 점입니다. 과거처럼 검사가 수사의 시작부터 끝까지 경찰을 지휘하고 구체적인 수사 방법을 일방적으로 명령하는 구조가 아닙니다. 경찰은 독립적인 수사기관으로서 수사를 수행하되 사건을 기소할 수 있을 정도로 충실하게 수사했는지에 대해서 공소기관으로부터 객관적인 심사를 받게 하는 것입니다. 경찰은 수사에 책임을 지고 검사는 기소 판단에 책임을 지고, 두 기관이 서로의 판단을 기록으로 검증하는 구조입니다. 이것이 수사·기소 분리가 지향하는 상호견제입니다.

그러나 제도적인 기관 통제만으로는 충분치 않습니다. 수사가 실제로 어떻게 이루어졌는지 확인할 수 없다면 위법 수사가 있었는지 밝혀내기도 어렵습니다. 그래서 첫 번째로 말씀드린 기관통제장치에 이어서 두 번째로 필요한 것이 바로 수사 과정 자체를 투명하게 기록하는 절차적인 통제입니다.

두 번째 장치, 압수수색과 피의자신문을 기록하여 밀실 수사를 차단하는 절차적 통제에 대해 말씀드리겠습니다.

이 두 번째 통제장치는 강제수사와 피의자신문 과정의 투명성을 대폭 강화하는 것입니다. 국가가 국민의 주거와 사무실에 들어가서 물건과 자료를 압수하고 휴대전화와 컴퓨

터에 저장된 정보를 들여다보는 압수수색은 국민의 사생활과 재산권, 통신비밀을 직접적으로 제한하는 강력한 국가작용입니다.

압수수색영장에 특정된 장소와 물건, 범죄혐의의 범위를 넘어서는 자료까지 탐색을 하거나 사건과 관련 없는 가족이나 제삼자의 개인정보까지 무분별하게 확보한다면 국민의 기본권은 심각하게 침해될 수 있습니다.

하지만 과거에는 압수수색 현장에서 영장의 범위를 벗어난 행위가 있었는지, 수사관이 당사자에게 설명을 어떻게 했는지, 당사자와 변호인이 제기한 이의가 어떻게 처리됐는지 이런 것들을 나중에 객관적으로 확인하기 어려운 경우가 많았습니다.

수사기관에서는 당연히 적법하게 집행했다고 주장을 하고 당사자들은 과도한 수색과 강압적인 수사가 있었다라고 주장을 하면 이것의 가운데서 판단할 객관적인 자료가 부족했습니다.

이번 개정안 제220조의2는 이 문제를 해결하기 위해서 사법경찰관이 압수수색 검증을 실시할 때 원칙적으로 강제수사의 개시부터 종료까지 전 과정을 영상으로 촬영하고 녹화하도록 정했습니다. 고정형 영상장치뿐 아니라 수사관이 착용하는 신체 착용형 촬영기기 이른바 보디캠도 활용할 수 있도록 했습니다.

이것은 수사관을 불신해서 무조건 감시하자라는 조치는 아닙니다. 피압수자의 권리를 보호하는 동시에 적법하게 직무를 수행한 수사관도 허위 민원이나 왜곡된 주장으로부터 보호하자는 쌍방향 안전장치입니다.

영상을 보면 수사관이 영장을 제시했는지, 참여권을 보장했는지, 압수할 물건의 범위를 설명했는지, 당사자가 제기한 이의를 어떻게 처리했는지, 수색이 영장 범위 안에서 이루어졌는지가 기록되고 판단될 수 있을 것입니다.

예를 들어 보겠습니다. 수사관들이 회계자료를 확보하기 위해서 한 업체의 사무실을 압수수색했다고 가정을 해 보겠습니다. 영장에는 특정 사업과 관련된 회계자료와 전자정보만 기재가 돼 있습니다. 그럼에도 불구하고 사건과 무관한 직원들의 개인 이메일이라든지 거래처의 영업자료 이런 것까지 복사를 하려고 한다면 당사자와 변호인은 즉시 영장 범위를 벗어난 집행이라고 이의를 제기할 수 있습니다.

이런 과정이 영상으로 남으면 법원은 나중에 실제로 집행이 적법했는가를 객관적으로 판단할 수가 있게 됩니다. 수사기관 또한 촬영되고 있다는 사실을 알고 있으면 더욱 신중하게 영장을 집행하게 되겠지요.

다만 영상장치가 갖추어지지 않았거나 신속 수사가 불가피한 경우 등 법률이 정하는 상당한 사유가 있는 경우에는 예외를 인정하도록 했습니다. 그리고 그 예외가 자의적으로 확대되지 않도록 촬영하지 못한 구체적인 사유를 기록하게 하고 사후에 그 사유의 적정성을 검증할 수 있도록 했습니다.

장비와 저장 시설, 개인정보 보호체계 구축에는 일정한 시간이 필요한 만큼 관련 영상이나 음성 기록 의무에도 시행 준비기간을 예정해 놓았습니다. 따라서 법 시행 전까지 경찰과 중대범죄수사청의 장비, 예산, 보안 체계를 충분히 확보하는 일도 중요합니다.

피의자 신문 절차도 더 투명하게 바꿉니다. 피의자 신문은 국가가 범죄혐의를 받는 국민을 조사실에 불러들여서 진술을 요구하는 절차입니다. 피의자는 수사기관에 비해서 정보나 권한에서 현저히 불리한 위치에 놓여 있습니다. 장시간 조사, 반복적 질문, 회유와

압박이 이루어진다면 피의자가 사실과 다른 진술을 할 위험도 있습니다.

개정안 제244조의6은 피의자 신문을 영상으로 녹화하지 않은 경우 피의자나 변호인이 진술 과정을 녹음해 달라고 요구하면 원칙적으로 이를 녹음하도록 장치를 마련해 두었습니다. 변호인이 질문의 내용과 답변을 정확하게 남겨 달라 이렇게 요구하거나 피의자가 내 진술이 왜곡될 우려가 있다라는 이유로 녹음을 요청하면 수사기관이 이를 임의로 무시할 수 없도록 한 것입니다.

이 녹음자료는 단순히 수사기관의 서랍에 보관되는 자료로 남는 것이 아닙니다. 영상과 음성 기록은 지체 없이 수사기록에 편철되고 형사사법정보시스템에 등재되어서 사건 당사자와 변호인이 법률이 정한 절차에 따라 열람·복사를 신청할 수 있도록 합니다. 물론 피해자의 민감한 개인정보나 수사 기밀, 제삼자의 사생활이 무분별하게 공개돼서는 안 되겠지요. 열람·복사권과 개인정보 보호가 조화를 이룰 수 있도록 공개범위와 방법은 세밀하게 설계돼야 하겠습니다.

기록이 남는다는 것은 단순히 카메라를 설치한다는 데 그치는 것이 아닙니다. 수사기관의 권한 행사가 국민 앞에서 설명될 수 있다는 뜻입니다. 어떤 이유로 압수수색을 했는지, 영장범위를 지켰는지, 피의자의 진술이 자발적으로 이루어졌는지를 객관적인 자료를 통해 검증할 수 있어야 한다는 원칙입니다.

‘햇빛이 가장 좋은 소독제다’ 이런 말이 있습니다. 별을 비추면 어둠은 사라지고 묵은 때나 세균도 사라진다는 건데요. 수사 과정이 기록되고 검증이 될 수 있을 때에 강압수사나 과잉수사의 가능성도 줄어들고 수사 과정의 적법성에 대한 국민의 신뢰도 더 높아질 겁니다.

그러나 수사 과정이 투명하게 기록이 돼 있더라도 국민이 그 기록에 접근을 할 수 없거나 잘못된 접근배제결정에 불복하는 방법을 알 수 없으면 권리는 종이 위에 그칠 수 있지요. 그래서 세 번째 통제장치가 있습니다. 이 세 번째 통제장치는 사건당사자가 직접 수사기관의 결정에 문제를 제기하고 법원의 판단을 구할 수 있도록 권리구제의 통로를 넓히는 취지입니다.

셋째 장치는 말씀드린 것처럼 불송치나 수사 지연에 대한 이의신청과 재정신청을 확대하는 당사자 중심의 통제방식입니다. 이 세 번째 통제장치는 수사기관의 내부 판단만으로 국민의 사건이 조용히 종결되지 않도록 하는 권리구제 절차입니다.

평범한 국민이 범죄 피해를 입고 경찰에 고소를 했는데 어느 날 ‘혐의가 인정 안 돼서 불송치한다’ 이런 짧은 통지만 받았다고 생각을 해 보십시오. 법률전문가가 아닌 일반 국민은 왜 자신의 주장이 받아들여지지 않은 것인지, 어떤 증거가 부족했기 때문인지, 어디에 어떤 서류를 제출해서 이의를 제기해야 하는지 쉽게 알기 어렵습니다. 불복할 권리가 있어도 그 방법을 알지 못하면 사실상 권리가 없는 것이나 마찬가지지요.

그래서 개정안 제245조의6은 사정이 불송치 결정을 통지할 때 그 이유뿐 아니라 이의 신청 방법과 안내서식도 함께 제공하도록 정하고 있습니다. ‘당신 사건이 끝났다’ 이렇게 단순히 일방적으로 통지하는 게 아니라 이 결정에 동의하지 않을 경우에 누구에게, 어떤 기간 내에, 어떤 방식으로 이의를 제기할 수 있다라는 사실까지도 수사기관에서 적극적으로 안내하도록 한 것입니다.

이 제도는 작은 소소한 행정 절차로 보일 수는 있지만 국민의 권리 보호 차원에서 평

장히 중요합니다. 정보와 법률지식이 부족하다는 이유만으로 불복 기회를 잃게 되는 일을 막을 수 있기 때문입니다.

또 수사가 이유 없이 장기간 지연되거나 수사 과정에서 권리가 침해된 경우에 대한 통제 절차도 강화됩니다. 개정안 245조의11에 따르면 수사 개시 뒤 6개월 이상 정당한 이유 없이 실질적인 수사가 진행되지 않거나 위법·부당한 수사행위 또는 법령상 권리 침해가 발생한 경우에 고소인·고발인·피해자 등은 해당 수사관서장에게 이의를 제기할 수 있습니다.

이렇게 이의를 제기받은 수사관서장은 단순히 문제없다라는 답변으로 끝낼 것이 아니고 사건 진행상황과 지연 사유를 확인하고 수사관 교체, 수사 계획 제시, 권리 침해 시정 등 필요한 조치를 검토해야 합니다.

그 결과에도 납득하기 어렵다면 상급 수사관서에 다시 심사를 신청할 수 있도록 해서 동일한 수사팀의 판단만으로 사건을 끝내지 않도록 하는 절차도 마련했습니다.

예를 들어 한 소상공인이 수천만 원대의 물품대금을 못 받아서 사기 혐의로 고소를 했다 칩시다. 1년이 지나도록 고소인 조사 외에 아무런 수사가 이루어지지 않았다고 가정해 보겠습니다. 담당 수사관은 계속 확인 중이라고만 답변을 하고 피고소인 조사나 계좌조회, 어떤 것도 진행되지 않습니다.

이런 경우에 그동안 고소인은 수사관 개인에게 전화하고 막연히 기다리는 데 그쳤다고 한다면 개정법안에 따르면 수사관서장에게 정식으로 이의를 제기할 수 있습니다. 그러면 그 수사관서장이 수사가 실제 진행이 됐는지, 지연이 된 데 정당한 이유가 있었는지 확인하고 담당자를 교체하거나 별도 수사 계획을 마련할 필요가 있는지도 심사해야 합니다.

또 내부 통제에만 머무르지 않습니다. 검사의 보완수사요구, 재수사요구, 상급 수사관서 심사 또 다른 수사기관과의 교차 수사와 연결되어서 여러 단계로 통제가 이루어지도록 한 것입니다.

하나 더, 사회적 약자와 관련된 중대 범죄에 있어서는 법원의 판단을 구할 수 있는 재정신청 범위도 확대됩니다. 가정폭력, 노인 학대, 아동 학대, 장애인 학대, 아동·청소년 대상 성범죄 같은 사건들은 피해자가 경제적이거나 신체적이거나 정신적으로 가해자에게 종속되어 있을 수도 있고 또 스스로 피해를 충분히 진술하기 어려운 경우도 많습니다. 피해자가 직접 고소를 하기가 어렵기 때문에 보호기관이나 시민단체 또는 주변인 등 제삼자가 고발하는 사례도 많습니다. 그런데 수사기관이 불송치하거나 검사가 불기소를 했는데도 고발인이 법원 판단을 구할 수가 없다면 이런 사회적 약자 보호에 공백이 생길 수 있습니다.

그래서 개정안 260조는 이러한 범죄에 대한 고발사건의 재정신청 가능 범위를 확대했습니다. 수사기관과 공소기관이 사건을 종결한 경우에도 일정한 요건하에 법원이 그 결정의 타당성을 심사할 수 있도록 정했습니다.

이것은 법원에 사건을 무조건 기소해 달라고 요구하는 제도가 아닙니다. 수사기관과 공소기관의 불송치·불기소 판단이 적절했는지를 독립된 사법부가 다시 심사해 달라고 요구하는 제도입니다.

수사기관의 결정이유를 통지받을 권리, 기록에 접근할 권리, 수사 지연에 이의를 제기

할 권리, 불송치와 불기소에 대해서 법원의 판단을 구할 권리 이런 것들이 함께 보장되었을 때 국민들은 비로소 형사사법 절차의 객체가 아니라 기본권의 주체가 됩니다.

그렇지만 보완수사요구와 이의신청, 재정신청 같은 절차가 마련되어 있다 하더라도 위법한 수사와 부당한 기소가 실제 재판으로 이어질 가능성을 완전히 차단할 수는 없습니다. 그래서 마지막 단계에서는 법원이 국가의 수사와 기소가 적법했는지를 엄정하게 심사하는 최종적인 사법 통제장치가 필요합니다.

그것이 네 번째, 중대한 위법수사와 현저한 소추권 남용에 대한 법원의 최종 통제장치입니다. 이 네 번째 통제장치는 개정안 327조에 마련된 공소기각 판결 사유의 보완입니다.

형사재판의 목적은 범죄의 실체적 진실을 밝히는 데 있지만 그렇다고 실체적 진실을 밝히려는 목적만으로 국가가 어떠한 수단과 절차를 사용해도 된다는 것은 아니겠지요. 고문이나 협박으로 자백을 받아 내고 영장주의를 무시한 채 증거를 수집하고 정치적 보복을 목적으로 특정인만 반복적으로 기소하면서 진실을 밝히기 위해서였다고 주장할 수는 없는 것입니다.

형사사법에서 결과만큼 중요한 것이 절차입니다. 적법한 절차를 거쳐서 얻은 증거와 공정한 소추 절차를 통해서만 국가가 국민에게 형벌을 요구할 수 있다는 것이 헌법상 적법절차 원리의 핵심입니다. 현행 형사소송법 327조도 공소제기 절차가 법률을 위반해서 무효인 경우 등에는 법원이 판결로 공소를 기각하도록 정하고 있습니다. 이번 개정안은 여기에다가 중대한 위법수사에 의하여 공소가 제기된 경우 그리고 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기된 경우를 추가해서 수사와 기소 단계의 중대한 권한 남용을 법원이 명확히 통제할 수 있도록 하려는 것입니다.

분명히 해야 할 점이 하나 있습니다. 수사 과정에서 사소한 착오나 경미한 절차 위반이 있다고 해서 모든 공소가 자동으로 기각되는 것은 아닙니다. 우리 법률안은 단순한 위법이 아니라 중대한 위법수사를 요건으로 정하고 있습니다. 단순한 재량 판단의 차이가 아니라 소추재량권을 현저히 일탈한 경우를 대상으로 정하고 있습니다. 그러한 요건이 충족됐는지는 수사기관이나 피고인이 일방적으로 결정하는 것이 아니고 독립된 법원이 양측의 주장과 증거를 심리한 뒤 판단하는 것이지요.

공소기각은 피고인에게 아무런 혐의가 없다는 무죄 판결과도 구별이 됩니다. 피고인의 유무죄에 대한 본안 판단에 앞서서 국가가 공소를 제기하는 그 절차 자체에 재판을 계속하기 어려울 정도로 중대한 하자가 있는지를 판단하는 형식재판입니다.

따라서 일각에서 억측하는 것처럼 위법수사가 조금이라도 있으면 재판이 다 원천 무효가 된다거나 법원이 수사기관을 영구히 배제하고 퇴장시킨다라는 식으로 설명하는 것은 부정확한 이야기입니다. 핵심은 국가가 중대한 위법을 저지르거나 소추권을 현저히 남용해 놓고도 일단 기소만 해 놓고 나면 국민들에게 장기간 재판을 받도록 강요하면서 고통을 받도록 만드는 그런 구조를 막는 데 있습니다.

예를 들어 법률상 아무 근거 없이 피의자의 신체를 강제로 구금하고 변호인 접견을 차단한 채로 폭행·협박을 통해 진술을 받아서 그 진술을 핵심 증거로 기소했다고 가정해 보겠습니다. 아니면 동일한 행위에 대해서 이미 무혐의처분과 사법적 판단이 이루어졌음에도 불구하고 정치적 보복을 목적으로 새로운 증거도 없이 같은 사람을 반복적으로 기

소했다고 가정해 보겠습니다.

이런 사건에서 법원은 위법하게 수집된 증거 하나만 배제하고 나머지 재판을 계속해야 할지, 그것으로 충분한 것인지, 아니면 수사와 공소제기 전체 과정이 적법절차의 근본적 훼손을 시켰기 때문에 공소 자체를 기각해야 하는지 판단을 해야 되는 상황이지요.

위법수집증거배제법칙은 위법하게 수집된 개별 증거를 재판에서 사용할 수 없게 하는 장치고요. 반면에 공소기각은 위법의 정도나 소추권 남용 정도를 판단해서 공소제기 자체의 정당성이 훼손됐다고까지 심사됐는지를 판단하는 보다 근본적인 통제입니다. 이 두 제도는 서로 대체하는 관계는 아니고 국가형벌권을 단계적으로 통제하는 상호 보완적인 장치인데요.

일부에서는 우려합니다. ‘중대한 위법’이라는 표현 아니면 ‘현저한 일탈’이라는 표현 등이 너무 추상적이기 때문에 법관의 자의적인 판단이 개입될 수 있지 않느냐 이렇게 우려합니다. 입법 과정에서 충분히 검토해야 할 지적입니다.

그렇지만 우리 형사사법체계는 이미 ‘상당한 이유’, ‘정당한 자유’, ‘현저히 부당한 경우’ 이런 문구들을 구체적인 사건들에서 법원이 판례를 통해서 형성해 놓은 기준들이 있고 이런 개념들이 이미 우리 법체계에서 활용이 되고 있습니다.

그래서 법원은 우리 개정안만 가지고서도 위법행위의 내용과 정도, 고의성, 반복성 또 피고인 방어권에 미친 영향, 수사와 공소제기 사이 인과관계, 국가기관이 침해한 기본권의 중요성 이런 것들을 종합적으로 고려해서 충분히 엄격하게 판단할 만한 근거를 법원에서는 가지고 있습니다.

무엇보다 공소기각 판결에는 구체적인 이유가 명확히 제시되어야 합니다. 또 당사자는 상소를 통해서 상급심 판단도 받을 수 있습니다. 법원의 판단 또한 이유를 공개하고 상급심 통제를 받기 때문에 자의적인 적용은 막아지는 것입니다.

이 조항은 법원이 특정한 피고인을 편들도록 하는 제도가 아닙니다. 국가가 법을 어겨가면서 국민을 수사하고 기소해서는 안 된다는 원칙을 재확인하는 제도일 뿐입니다.

존경하는 국민 여러분, 그리고 동료 의원 여러분!

지금까지 제가 말씀드린 이 네 가지 통제장치는 서로 따로 떨어진 제도가 아닙니다.

검사는 구체적인 문서로 보완수사를 요구하고 그 이행 여부를 관리합니다. 수사기관이 적당한 이유 없이 요구를 이행하지 않으면 상급관서나 다른 수사기관에서 다시 사건을 살펴보고 필요한 경우에 직무배제와 징계를 통해서 책임을 묻습니다.

압수수색과 피의자 신문 과정은 영상과 음성으로 기록돼서 수사기관의 권한 행사를 사후에 검증할 수 있게 하고요. 불송치 결정을 받은 고소인과 피해자들은 이의신청 방법과 서식을 안내 받습니다. 또 장기간 수사가 지연되거나 권리가 침해되면 수사관서장과 상급기관에 심사를 요구할 수 있게 됩니다.

마지막으로 사회적 약자 관련 사건의 불기소 결정은 재정신청을 통해서 법원이 다시 살펴볼 수 있도록 하고 중대한 위법수사나 현저한 소추권 남용에 기초한 공소는 최종적으로 법원이 공소기각 판결을 통해 통제하게 합니다.

이러한 일련의 장치들은 검찰의 권력을 단순히 경찰에 넘겨주는 그런 내용이 아닙니다. 검찰에 집중됐던 권력을 여러 기관과 절차로 나누고 그 모든 권력이 국민들의 권리를 보호하고 법원의 심사를 받을 수 있게 하는 내용들입니다.

반복해서 말씀드리지만 수사를 담당하는 기관은 수사의 충실성과 적법성에 책임을 져야 합니다. 공소를 담당하는 기관은 증거를 객관적으로 심사하고 공정하게 기소하며 재판에서 공소를 유지하는 데 책임을 져야 합니다. 법원은 국가의 수사와 기소가 헌법과 법률이 정한 한계를 지켰는지 최종 심사해야 합니다. 그 과정에서 국민들은 자기 사건이 어떻게 처리되고 있는지를 알아야 하고 잘못된 수사와 결정에는 이의를 제기할 수 있어야 하고, 기록에 접근할 수 있어야 하고, 독립된 기관의 판단을 요구할 권리를 가져야 합니다.

권력이 한 기관의 선의만으로 통제될 수는 없습니다. 권력은 분산되어야 하고 기록되어야 합니다. 그리고 권력은 다른 기관의 심사를 받아야 합니다. 그리고 권력이 만약 법률에서 정한 한계를 넘는다면 책임을 물어야 합니다.

그래서 이번 형사소송법 일부개정법률안은 검찰을 무력화하고 경찰을 무소불위의 기관으로 만들기 위한 그런 법안이 아닙니다. 수사기관과 공소기관, 법원과 사건 당사자가 서로 견제하거나 서로 참여하는 새로운 형사사법체계를 세우기 위한 법안입니다.

검찰의 직접수사권을 폐지하면서 사법경찰에 대한 통제는 더 강화합니다. 밀실수사의 관행은 기록과 공개의 원칙으로 바뀌 나갑니다. 억울한 국민이 직접 이의를 제기할 권리는 확대합니다. 위법한 수사와 부당한 공소제기는 법원이 엄정하게 통제합니다.

물론 수사권과 기소권을 분리하는 것만으로 개혁이 완성되지 않습니다. 수사권이 어디에 있든지 간에 그 권력이 국민의 기본권을 침해할 수 없게 통제하는 제도와 장치까지 함께 마련되어야 비로소 개혁의 완성이라고 하겠습니다.

그래서 저희 민주당은 검찰의 권력 독점을 끝장내는 동시에 경찰과 중대범죄수사청의 권한 남용도 허용하지 않을 것입니다. 검찰도 경찰도 중대범죄수사청도 모두 법 아래에, 국민 아래에 있게 만들 것입니다. 그것이 검찰개혁의 본질이고 적법절차의 원칙이며 오늘 저희가 형사소송법 일부개정법률안을 반드시 통과시키고자 하는 이유입니다.

지금까지 저는 검찰개혁이 왜 필요한지, 수사와 기소를 분리하는 것이 어떻게 민주주의와 적법절차의 원리에 부합하는지 그리고 이번 개정안이 사법경찰의 권한을 어떻게 통제하고 국민의 인권을 어떻게 보호하는지 말씀드렸습니다.

지금부터는 이번 개정안을 둘러싸고 제기된 주요 우려에 대해서 답변드리려고 합니다.

형사사법제도는 국민의 생명과 신체의 자유, 재산과 명예, 범죄피해자의 회복과 피의자의 방어권까지 모두 다루는 국가의 핵심적인 제도입니다. 따라서 이 제도를 근본적으로 바꾸는 과정에서 우려와 비판들이 제기되는 것은 어찌 보면 당연한 과정입니다. 국회는 그러한 목소리를 불편하다는 이유로 무시하거나 배척해서는 안 됩니다. 진정으로 피해자를 걱정하시는 현장의 목소리도 있고 수사 공백과 사건 지연을 우려하는 실무자들의 문제 제기도 있었습니다. 검사와 경찰, 변호사와 학계, 피해자단체와 시민사회의 서로 다른 의견들을 충분히 듣고 제도의 빈틈을 찾아서 보완하는 것이 입법부의 책임일 것입니다.

하지만 동시에 우리는 구별해야 합니다. 국민을 보호하기 위한 정당한 우려와 기존의 권력을 계속 유지하기 위해서 국민의 불안을 부풀리는 과장된 주장은 엄격히 구별되어야 합니다. 제도적인 공백을 지적하면서 대안을 요구하는 비판과 어떤 대안을 제시해도 검찰의 직접수사권만은 포기할 수 없다는 조직의 저항은 같을 수가 없습니다.

저희가 이번에 통과시키려는 법안은 처음 제출했던 문안을 그대로 밀어붙이는 법안이

아닙니다. 법제사법위원회에서 법안소위 심사와 피해자단체, 시민단체, 법률가 등이 참여한 간담회를 여러 번 거쳤습니다. 그리고 쟁점별 보완책도 여러 차례 논의했습니다. 법사위원장께서 소위원회 심사만 여덟 차례, 관련 간담회가 열세 차례 이상 진행됐다고 이미 설명하신 바 있습니다. 물론 심사 횟수가 많다는 이유만으로 법안의 완전성이 자동 보장되는 것은 아니겠지요. 중요한 것은 제기된 우려에 대해서 어떤 제도적인 답을 마련했느냐는 것일 겁니다.

저는 사건 처리 지연, 피해자 보호 공백, 검사의 전문성 약화, 사법통제의 실효성과 공소기각 조향을 둘러싼 논란, 이렇게 네 가지 쟁점을 중심으로 해서 우려를 불식시킬 수 있도록 설명드리겠습니다.

첫 번째 우려입니다.

검사의 직접 보완수사권을 폐지하면 경찰과 공소청 사이에서 사건이 계속 반복적으로 왔다 갔다 하면서 사건 처리가 지연될 것이다, 그래서 미제사건이 증가할 것이라는 이른바 사건 핑퐁 우려입니다. 이 우려는 가볍게 여길 것이 아닙니다. 형사사건은 하루 늦어질 때마다 피해자가 불안 속에서, 고통 속에서 하루를 더 보내야 합니다. 피의자 역시 자신의 법적인 지위가 확정되지 않은 채로 일상과 생업에 커다란 제약을 받을 수가 있습니다. 특히 구속사건이나 아동학대, 가정폭력처럼 신속하게 보호조치가 필요한 사건들은 지연되는 그 상황 자체가 또 다른 피해를 낳게 됩니다. 따라서 보완수사권 폐지의 성공 여부는 검사가 직접수사를 하지 않더라도 필요한 보완수사가 신속하면서도 충실하게 이루어질 수 있는 구조를 만들어 내느냐에 달려 있다고 하겠습니다.

이번 저희 개정안에서는 검사의 직접 보완수사권은 없애는 대신에 보완수사 요구의 절차와 이행 책임을 보다 구체적으로 규정했습니다. 검사는 사법경찰관이 송치한 사건을 검토해 보고 공소제기 여부를 판단하기에 수사가 부족하다라고 보이면 보완해야 할 사실과 증거, 요구의 이유와 내용을 구체적으로 명시해서 사경에게 보완수사를 요구하게 됩니다. 막연하게 다시 조사해 오라 이런 포괄적인 지시가 아니고요, 어떤 사실관계가 밝혀지지 않았는지 어떤 증거가 누락됐는지, 공소제기 여부를 결정하려면 무엇이 더 필요한지를 분명하게 문서로 남겨야 합니다. 이렇게 보완수사 요구를 받은 사경은 원칙적으로 한 달 내에 이것을 이행합니다. 이행을 해야 되는데 만약에 정해진 기간 내에 마치기 어려운 특별한 사정이 있으면 예외적으로 1개월 범위 내에서 연장할 수 있도록 했습니다. 무기한적인 보완수사나 이유 없는 사건 방치를 막기 위해서 저희가 처리기한을 법률에 명시한 겁니다.

아까 제가 들었던 구체적인 사례 다시 말씀드리겠습니다.

다수 고령자를 상대로 한 투자 사기사건에서 경찰에서 공소청으로 사건이 송치가 됐는데 경찰이 주범은 특정했습니다. 그런데 피해금이 흘러간 차명계좌에 대한 분석이 부족하다, 공범 사이 연락 내용·증거가 부족하다, 범죄수익의 최종 귀속처가 불분명하다, 이런 경우에 공소청 검사가 직접 계좌를 추적하고 피의자 심문을 하는 것은 아닙니다. 대신에 사경에게 구체적으로 적시해서 보완수사를 요구합니다. 차명계좌의 실질적인 사용자를 특정할 것, 피해금의 최종 귀속처를 확인할 것, 공범 사이의 연락 내역이나 역할 분담을 추가로 분석할 것, 이렇게 구체적으로 적시한 보완수사 요구가 가면 경찰은 이 요구를 이행한 뒤에 수사 결과와 기록을 다시 공소청에 보내야 됩니다.

○의장대리 김정호 박지원 의원님, 잠시 토론을 멈춰 주시기 바랍니다.

오늘 본회의를 방청하러 오신 국민들이 있어 소개하겠습니다.

김용태 의원실 소개로 포천시 청소년재단 및 가평 청소년문화의집에서 오셨습니다.

국회 방문을 환영합니다.

박수로 환영합니다.

계속하셔도 되겠습니다.

○朴芝源 의원 반갑습니다.

이렇게 되면 검사가 사건에서 아예 손을 떼는 구조가 아닙니다. 수사는 경찰이 책임지고 수행을 하되 기소 여부를 결정하는 검사가 부족한 부분을 구체적으로 지적을 하고 이행 여부를 책임지고 확인하는 구조가 됩니다. 수사와 기소의 주체는 따로 구분하면서도 두 기관 사이의 협력은 계속 유지됩니다.

만약에 담당 수사관이 정당한 이유 없이 보완수사 요구를 이행하지 않거나 형식적으로만 조사하고 사건을 다시 보낸다면 어떻게 해야 되는지 아까 설명드렸지만 방청하러 오셨으니까 한 번 더 설명드리겠습니다.

이번 개정안은 같은 수사관과 같은 기관 사이에서 사건이 계속 왔다 갔다 왕복하는 이른바 사건 핑퐁을 방지하기 위한 조치를 마련했습니다. 즉 걱정한 보완수사를 기대하기 어려운 경우가 되면 각급 공소청장이 상급 관서나 다른 수사기관을 지정해서 보완수사를 요구할 수 있도록 했습니다. 동일한 조직이 자기 수사, 부실 수사를 반복하는 것을 막고 다른 기관의 시각에서 사건을 다시 살펴보고 수사할 수 있도록 한 것입니다. 그리고 정당한 이유 없이 요구를 이행하지 않거나 하면 해당 수사관에 대해서는 직무배제 아니면 징계를 요구할 수 있도록 해서 책임도 더 강화했습니다.

검사는 보완수사요구의 내용과 필요성에 책임을 지게 됩니다. 사경은 보완수사의 충실성과 처리기한에 책임을 지게 됩니다. 그리고 공소청장과 수사관서장은 그 요구들이 제대로 이행되고 있는지를 관리·감독할 책임을 지게 됩니다. 사건 처리 지연에 대한 근본적인 해법은 검사에게 직접수사권을 다시 주는 게 아닙니다. 누가 무엇을 언제까지 해야 하는지를 명확하게 정하고 이것을 정당하게 이행하지 않으면 책임을 물으면 됩니다.

물론 보완수사권이 폐지됐을 때 그 이후에 사건 지연 가능성을 전혀 걱정할 필요가 없다 이렇게 제가 말씀드리지는 않겠습니다. 당연히 새로운 제도가 시행이 되면 초기에는 기관 간의 업무 조정, 인력 배치, 전산 시스템 연계 과정 이런 데서 혼선이 발생할 수 있겠지요. 그러면 국회와 정부는 처리기간과 보완수사요구 횟수, 장기 미제 사건의 변화, 피해자 만족도, 재판 결과 등을 지속적으로 점검해 나가야 합니다. 필요하다면 수사 인력과 디지털 분석 인력도 확충하고 보완수사를 전담하는 조직도 마련하고 또 반복적으로 보완수사요구가 발생하면 그 원인도 분석을 해야 하겠지요. 하지만 이런 운영상의 앞으로의 과제가 남아 있다는 이유로 수사과 기소를 하나의 기관에 다시 집중시켜야 한다는 결론이 논리 필연적으로 나오는 것은 아닙니다. 사건 지연의 문제는 처리 기한과 책임성 또 인력과 시스템 보완으로 해결해야 할 문제지 검찰의 직접수사권을 존치시키는 방식으로 해결해야 할 문제가 아니라는 것입니다.

두 번째 우려에 대해서 말씀드리겠습니다.

두 번째 우려는 피해자 보호 공백과 사회적 약자 구제의 약화에 대한 우려입니다.

보완수사권이 폐지되면 범죄피해자가 부실수사로부터 보호받지 못하고 특히 아동이나 장애인, 가정폭력과 성폭력 피해자 등 약자들의 권리구제가 어려워질 것이라는 우려와 주장이 존재합니다. 이번 개정안에서 가장 무겁게 다루어야 할 쟁점이기도 합니다. 수사·기소 분리가 아무리 중요한 개혁이라고 하더라도 그 과정에서 단 한 명의 범죄 피해자라도 적절히 보호받지 못하는 일이 생긴다면 그 제도가 국민의 신뢰를 얻기는 어려울 것입니다.

특히 아시다시피 사회적 약자를 대상으로 한 범죄는 일반 사건과는 다른 특성을 갖고 있습니다. 가정폭력 피해자는 가해자와 생활공간을 공유하고 있을 수 있습니다. 아동과 장애인 피해자들도 마찬가지고요. 특히 아동과 장애인 피해자들은 자신의 피해사실을 정확하게 설명하거나 스스로 법률적인 절차를 밟기에 어려울 수가 있습니다. 노인 학대 피해자 또한 경제적으로나 신체적으로나 정신적으로 가해자에게 의존하고 있을 가능성이 큼니다. 이런 사건들에서는 피해자가 직접 고소를 하지 못하고 교사나 사회복지사나 의료인, 보호기관, 시민단체 이런 곳에서 대신 신고를 해 주거나 대신 고발해 주는 경우도 많습니다.

그런데 만약에 경찰이 이런 사건에서 불송치 결정을 내렸을 때 고발인에게 불복 권한이 없다고 하면 피해자의 목소리를 대신해 온 사람이나 기관은 그 결정에 대해서 문제를 제기하기 어렵게 되는 그런 문제점이 있습니다. 그래서 이번 개정안은 경찰의 불송치 결정에 대해서 이의를 신청할 수 있는 사람의 범위를 확대했습니다. 기존의 고소인과 피해자에서 고발인까지 확대했습니다. 불송치 결정에 대한 이의 신청을 준비하는 데 있어서 필요한 사건기록의 열람·등사를 신청할 수 있는 권리도 같이 강화했습니다.

이것은 대단히 중요한 변화입니다. 아무리 불복할 권리가 있다고 해도 수사기관이 무슨 이유로 불송치 결정을 내렸는지, 어떤 증거를 조사했고 무엇을 조사를 안 했는지를 알 수 없으면 제대로 된 이의 신청을 하기 어렵기 때문입니다. 피해자에게 ‘이의 신청할 수 있습니다’ 이렇게 말만 하면서 정작 기록은 보여 주지 않는다고 하면 그것은 형식적인 껍데기의 권리에 불과할 뿐입니다. 그래서 불송치 결정의 이유를 구체적으로 알리고 이의 신청의 방법과 또 필요 서식도 함께 안내를 하고 사건기록에 접근할 수 있도록 하는 것이 중요하기에 이번 개정안에 담았습니다.

이의 신청에 따라서 검사가 재수사를 요구하는 경우에는 경찰이 원칙적으로 3개월 내에 재수사를 마치도록 처리 기한도 마련했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 피해자가 언제 끝날지도 모르는 재수사만 기다리면서 끊임없이 고통받지 않도록 일정한 시간적 제한을 둔 것입니다.

또 사회적 약자 관련 사건에 대해서 재정신청제도도 확대했습니다. 아까 말씀드린 가정폭력, 노인 학대, 아동 학대, 장애인 학대, 아동·청소년 대상 성범죄와 같이 피해자가 스스로 권리를 행사하기 어려운 경우에는 일정한 고발 사건의 경우에도 법원이 불기소 결정의 타당성을 다시 심사할 수 있도록 구제 범위를 넓혔습니다.

모든 수사 과정에서 생성되는 자료를 전자화하고 형사사법정보시스템에 기록하게 한 것도 피해자 보호와 사건 관리의 투명성을 높이기 위한 장치로 마련했습니다. 누가, 언제 사건을 접수했고 어떤 수사를 진행했으며 보완수사와 재수사 요구가 어떻게 처리됐는지 기록으로 남겨서 사건이 임의로 방치되거나 사라지는 것을 막고자 했습니다.

아까 말씀드린 것처럼 전자화 자체가 피해자 보호를 자동으로 보장하는 것은 아닙니다. 피해자가 실제로 필요한 기록에 접근을 할 수 있어야 되고 개인정보나 수사 기밀을 이유로 해서 권리 행사가 과도하게 제한되지 않도록 해야 합니다. 또 한편 반대의 측면에서는 성폭력이나 아동학대 피해자의 민감한 개인정보들이 무분별하게 공개되지 않게 하는 보호조치 마련도 필요합니다.

이런 기록접근권과 개인정보 보호, 피해자의 알권리와 제삼자의 사생활까지 균형 있게 설계하는 후속 작업은 반드시 필요합니다. 다만 말씀드리고 싶은 것은 피해자를 보호하는 가장 좋은 방법이 검사가 모든 사건을 직접 다시 수사하게 만드는 것은, 그 길은 아니라는 겁니다. 피해자가 수사 진행 상황을 알 수 있게 하는 것, 불송치 결정 이유를 확인할 수 있게 하는 것, 이의신청과 재정신청을 통해서 다른 기관의 심사를 받을 수 있게 하는 것, 재수사가 이유 없이 지연되지 않게 처리기한을 정하는 것 이런 것들이 보다 근본적이고 지속가능한 피해자 보호의 길입니다.

피해자 보호를 특정 기관의 선의에 맡겨 둘 일이 아닙니다. 피해자의 권리를 법률에 명시하고 어느 기관이 사건을 담당하더라도 동일하게 보장받을 수 있도록 법적인 장치를 마련해야 합니다.

세 번째 우려 말씀드리겠습니다.

검사의 전문성 약화와 경찰 기록 의존에 대한 우려입니다.

검사의 직접 보완수사권을 폐지하면 검사가 경찰이 작성한 기록에만 의존하다 보니 부실기소와 공소유지 실패가 증가할 거라는 그런 주장입니다. 더 나아가서 검사가 더 이상 실체의 진실을 발견하는 법률가가 아니라 경찰이 넘긴 서류에 형식적으로 검토하고 도장만 찍는 사람으로 전락할 것이다 이런 우려도 있습니다. 하지만 이런 주장은 검사의 역할을 그동안에 해 왔던 직접수사와 동일시하는 관점에서 출발합니다.

검사의 전문성이라는 것이 피의자를 직접 불러서 조사하고 압수수색을 지휘하는 능력에만 있는 것이 아닙니다. 검사는 법률가로서 수사기관이 수집한 증거가 적법한 것인지, 증거 사이에 모순은 없는지, 범죄 구성요건이 충족되는지, 공소를 제기해서 법정에서 유죄를 입증할 수 있는지 이런 것들을 객관적으로 판단하는 것이 검사의 핵심적인 전문성입니다.

수사기관이 세워 놓은 가설에 매몰되지 않고 기록 전체를 비판적으로 검토하는 능력, 피의자에게 불리한 증거뿐만 아니라 유리한 증거까지 살피는 객관적인 의무와 능력, 또 재판 과정에서 증거와 법리를 통해서 공소를 유지하는 능력 이런 것들이야말로 공소기관에 해당하는, 검사에게 요구되는 본질적인 역량입니다. 따라서 직접수사권을 내려놓는다고 해서 검사의 전문성이 사라지는 것이 아닙니다. 오히려 직접수사에 투입되던 인력과 역량을 기록 검토와 법률 분석, 공판과 피해자 보호에 집중시킬 수가 있습니다. 중요한 사건의 공소유지를 수사팀 일부 업무에만 맡기는 것이 아니라 전문적인 핵심 업무로 발전시킬 수도 있습니다.

이번 저희 개정안은 검사들이 기록만 보고 기계적으로 판단하도록 방지하지 않았습다. 검사가 공소제기 여부 판단에 필요하거나 재수사 요구 여부 판단에 필요하면 피의자나 피해자, 사건관계인의 의견을 듣고 사실관계를 확인할 수 있는 절차를 마련해 놓았습니다. 검사가 사건관계인의 의견을 직접 청취하고 제출된 자료의 의미를 확인할 수 있는

통로를 열어 두었다는 것입니다. 물론 이 사실관계 확인 절차는 직접수사로 이름만 바뀌어서 부활되어서는 안 되겠지요. 검사가 과거처럼 피의자를 반복적으로 소환하고 새로운 증거를 강제로 수집하고 이런 식으로 경찰수사의 범위를 넘어서 별건의 혐의를 캐는 방식으로 운영이 되면 우리가 추구했던 수사과 기소 분리 원칙은 다시 무너질 것입니다.

따라서 검사의 사실 확인 절차는 기소 여부를 판단하기 위한 의견 청취와 기록 확인에 한정해야 합니다. 그래서 그 과정에서 확보한 진술과 자료도 검사가 새로운 유죄 증거로 사용하는 것은 막아 놓았습니다. 만약 추가적인 증거 수집이 필요하다고 판단하면 검사는 그 필요성과 범위를 구체적으로 명시해서 수사기관에 보완수사 요구를 하면 됩니다.

검사는 질문을 통해서 직접수사를 완성하는 역할이 아니라 기록과 의견을 토대로 무엇이 부족한지 판단하고 수사기관에 보완을 요구하는 객관적인 심사자로서 역할을 해야 합니다. 이것은 검사의 역할을 축소하자는 것이 아니라 수사관에서 공소 전문가로 재정립하는 것입니다.

검사의 정체성이 조직의 권한·크기에서 나오는 것이 아닙니다. 법률과 증거에 따라서 기소해야 할 사건과 하지 말아야 할 사건을 구분하는 능력, 무고한 사람을 재판에 넘기지 않는 것 그리고 범죄피해자를 법정에서 충실하게 보호받을 수 있도록 공소를 유지하는 데서 검사의 정체성은 드러나는 것입니다. 이러한 검사의 객관의무와 공판 전문성을 강화하는 것이 공소청이 출범하는 시대의 새로운 정체성이라고 하겠습니다.

마지막 네 번째 우려입니다.

사법통제 약화와 공소기각 사유 신설 논란에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 마지막 쟁점은 검사의 직접수사권을 폐지를 하면 사경에 대한 실효적인 통제 수단이 없어진다, 그리고 법안에 새롭게 포함된 공소기각 사유는 충분한 논의 없이 추가된 졸속입법이다 이런 주장들입니다.

먼저 사경에 대한 통제가 사라진다는 주장은 사실과 다릅니다. 이미 앞서서 여러 차례 말씀드렸습니다. 보완수사 요구를 할 수 있고요, 재수사 요구를 할 수 있고요, 사건관계인도 이의제기를 할 수 있고요, 수사관의 직무배제나 징계를 요구하는 절차도 다 마련해 뒀습니다. 수사과정 전자적으로 기록되고 사건당사자가 이의제기할 수 있고 일정한 사건은 재정신청해서 법원 판단 받을 수 있습니다.

그렇기 때문에 검사의 직접수사만이 사법통제다라는 전제부터가 잘못됐다는 겁니다. 수사를 직접 하는 기관이 동시에 수사를 통제한다라고 말하는 것이 논리적으로도 모순됩니다. 진정한 통제라고 부르려면 수사기관과는 분리된 공소기관이 수사의 적법성과 충실성을 심사해야 합니다. 그리고 사건당사자와 법원에서 이의제기와 판단이 이루어져야 합니다.

다음으로 이번 개정안 327조에서 새롭게 반영된 공소기각 사유에 대해서 좀 더 정확하게 말씀드리겠습니다.

개정안은 중대한 위법수사에 기하여 공소가 제기된 경우 그리고 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기된 경우, 이 두 가지를 공소기각 판결 사유로 추가했습니다.

이 해당 조항은 법사위 대안에 반영이 됐는데요. 법조계 일각에서는 요건의 추상성이나 재판 지연 가능성을 우려하는 의견도 제시했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 이러한 우려 역시 경청해야 합니다. 중대한 위법이라는 것이 어느 정도의 위법을 의미하는 것인가,

현저한 일탈이라는 것이 어떤 기준으로 판단될 것인가, 명확하게 정하지 않으면 사건마다 해석이 달라지고 불필요한 절차적인 공방이 늘어날 수도 있습니다.

하지만 이 조항이 아무런 근거 없이 갑자기 만들어진 것은 아닙니다. 대법원은 이미 판례를 통해서 검사가 자의적으로 공소권을 행사해서 피고인에게 실질적인 불이익을 주고 소추재량권을 현저히 일탈한 경우에 공소권 남용이 된다고 여러 차례 판시해 왔습니다. 위법한 함정수사에 기초한 공소제기도 절차상 무효라고 보아서 공소기각을 인정한 판례들도 많습니다. 이번 조항은 이런 판례, 법리를 법률에 보다 명확하게 규정하는 취지를 가지고 있습니다.

공소기각은 무죄판결과는 다르고요. 검사가 공소를 취소하는 것과도 다릅니다. 공소취소는 아시다시피 검사가 스스로 공소를 철회하는 행위이고 공소기각 판결은 독립된 법원이 수사와 공소제기의 절차에 중대한 하자가 있는지를 심사해서 내리는 판단입니다.

법원이 공소기각을 선고한다고 해서 피고인에게 혐의가 전혀 없다고 판단되는 그런 본안재판이 아니고요, 유무죄라는 본안 판단에 가기 전에 국가가 적법한 절차에 따라 공소제기가 됐는지를 판단하는 형식재판입니다. 따라서 수사과정에서 사소한 실수 하나가 발견됐다고 모든 재판이 자동으로 공소기각으로 끝나는 것이 아닙니다.

공소기각의 판결, 법원은 위법의 내용과 정도, 고의성과 반복성, 피고인의 방어권에 미친 영향, 위법수사와 공소제기 사이의 관련성, 국가기관이 침해한 기본권 중요성 등을 종합적으로 판단해야 합니다. 그리고 공소기각 판결 이유도 구체적으로 제시를 해야 하고 검사는 상소를 통해서 상급심 판단을 받을 수 있기 때문에 이 조항이 정치적인 사건에 자의적으로 적용되지 않도록 하는 것은 앞으로 법원과 행정부, 입법부가 함께 풀어 나가면 되는 운영상의 과제에 불과합니다.

위법하게 수집된 개별 증거를 배제하는 제도와 더불어서 수사와 공소제기 전체 과정이 적법 절차를 근본적으로 훼손한 경우에 공소를 통제하는 장치를 마련한 것입니다. 법안 심사 막바지에 이 조항이 반영됐다는 이유 때문에 그 문제의식이라든지 그동안 축적되어 온 판례상의 근거까지를 모두 줄속이라고 단정해서는 안 됩니다.

우려는 역시 외면해서는 안 될 것입니다. 적용요건은 엄격하게 해야 하고 법원의 판단 이유는 구체적이어야 할 것이고 특정한 사건이나 특정한 사람을 위해서 자의적으로 적용해서는 안 될 것입니다. 이것은 법 시행 후에 판례와 사건 처리 결과를 국회가 지속적으로 점검하고 법적인 불확실성이나 재판 지연이 현실화된다면 필요한 입법적 보완에 나서면 되겠습니다. 그것이 개혁을 책임 있게 추진하는 자세라고 생각합니다.

제가 긴 시간 동안 검찰개혁의 역사와 필요성, 수사와 기소를 분리해야 하는 이유 그리고 이번 형소법 개정안이 담고 있는 구체적인 내용과 쟁점에 대해서도 말씀드렸고 일각에서 제기되는 우려에 대해서도 설명드렸습니다.

오늘 우리가 논의하는 것은 단순히 검찰의 권한 몇 개를 경찰이나 다른 기관에 옮기는 수준의 문제가 아닙니다. 국가가 가지고 있는 강력한 권력인 수사권과 기소권을 어떤 원칙에 따라서 배분하고 통제할 것인지, 국민의 생명과 자유를 좌우할 수 있는 형사사법기관을 누구의 책임 아래 두고 어떻게 통제할 것인지를 문제입니다.

대한민국 형사사법체계는 오랫동안 검찰을 중심으로 운영돼 왔습니다. 검찰이 수사를 개시하고 강제수사를 진행하고 다른 수사기관의 수사를 지휘하고 기소 여부를 판단하고

법정에서 공소를 유지하는 이 막강한 권한을 독점적으로 행사해 왔습니다. 물론 그 과정에서 권력형 비리나 중대범죄를 밝혀낸 성과도 있었습니다. 하지만 선택적 수사, 표적수사, 별건수사, 과잉수사, 피의사실공표, 제식구 감싸기, 정치권력과의 유착 이런 것들을 둘러싼 논란은 끊임없이 반복되어 왔습니다.

정권이 바뀔 때마다 검찰개혁이 계속해서 국가적인 과제로 등장해 온 이유가 무엇이겠습니까? 검찰에 선량한 사람이 없어서도 아니고 검찰총장이 바뀌어서 해결될 문제도 아닙니다. 수사권과 기소권이 한 기관에 집중돼 있는 구조 자체가 권한남용의 위험을 품고 있기 때문입니다.

사람들의 선의에 기대는 제도는 오래갈 수가 없습니다. 훌륭한 검사가 임명될 때는 공정하게 운영되고 나쁜 검사가 임명되면 무너지고 그런 형사사법체계여서는 안 됩니다. 어떤 정당이 집권을 하든, 누가 대통령이 되든, 누가 공소청장이 되든 수사기관과 공소기관이 서로를 견제하고 모든 권한 행사가 기록을 통해 법원의 심사를 받도록 해야 합니다. 그것이 제도에 의한 통제고 민주주의에 의한 통제고 법치주의에 의한 통제입니다.

이번 개정안은 검사의 직접수사권과 보완수사권을 폐지합니다. 하지만 그렇다고 해서 검사가 사건에서 손을 떼도록 하지는 않습니다. 검사는 보완수사와 재수사를 요구할 수 있습니다. 수사기록을 객관적으로 심사하고 사건관계인의 의견을 확인할 수도 있습니다. 수사상의 위법과 인권 침해를 발견하면 시정을 요구하게 돼 있습니다. 증거가 충분하면 공소를 제기하고 증거가 부족하면 기소하지 않아야 합니다.

법정에서는 수사기관으로서가 아니라 국민과 법을 대표해서 충실하게 공소를 유지해야 합니다.

경찰과 중수청에는 수사권한과 함께 무거운 책임도 부여가 됩니다. 수사기관은 자신이 담당한 사건을 충실하게 수사해야 합니다. 보완수사와 재수사 요구를 받으면 정해진 기간 안에 이행해야 합니다. 강제수사의 과정과 사건 처리 경과를 투명하게 기록해야 합니다. 불송치결정 이유를 사건 당사자에게 충분히 설명하고 이의신청과 기록접근권을 보장해야 합니다. 정당한 이유 없이 사건을 방치하거나 국민의 인권을 침해한 경우에는 징계 등 방법으로 책임을 져야 합니다. 그리고 법원은 수사와 공소 제기의 적법성을 최종적으로 통제할 책임을 집니다. 위법하게 수집된 증거를 배제하고 수사기관이 소추권을 현저히 남용했는지는 법원이 엄격하게 심사합니다.

국민들이 형사사법 절차의 중심에 서게 됩니다. 피해자는 자신의 사건이 어떻게 처리되고 있는지 알권리를 갖습니다. 불송치와 불기소 결정의 이유를 확인하고 다른 기관에 심사를 요구할 권리를 갖습니다. 수사가 이유 없이 지연되면 이의를 제기할 권리도 갖습니다.

존경하는 동료 의원 여러분!

국민 여러분!

개혁에는 언제나 불안이 따릅니다. 오랜 제도를 바꾸는 과정에서 예상치 못한 문제가 나타날 수도 있습니다. 우리도 이번 법안이 모든 문제를 마법처럼 한 번에 해결할 완전 무결한 법이라고 주장하지 않습니다.

법률을 통과시키는 것보다 더 중요한 것이 이 법률이 현장에서 제대로 작동되도록 만드는 것입니다. 앞으로 공소청과 중수청, 경찰이 새로운 역할을 충분히 수행할 수 있도록

인력과 예산을 마련할 것입니다. 기관 간에 전자기록 공유 체계를 구축하고 보완수사 요구와 채수사 요구가 신속하게 전달되도록 할 것입니다. 사건처리 기간과 장기미제사건, 보완수사 요구 이행률과 반복 횟수, 불송치 이의신청과 재정신청 결과도 투명하게 공개 하도록 할 것입니다.

국회에서 법을 통과시킨 뒤에 책임을 다했다고 손을 놓아서 안 될 것입니다. 시행 이후의 상황을 지속적으로 점검하고 피해자와 현장의 수사관, 변호인과 법원의 목소리도 다시 들어야 합니다. 부족한 부분이 확인되면 신속하게 보완해야 합니다.

하지만 제도 시행 과정에서 어려움이 예상된다는 이유, 일각의 우려 때문에 개혁 자체를 포기할 수는 없습니다. 특권을 없애는 일은 늘상 어렵습니다. 권한을 가진 기관이 스스로 그 권한을 내려놓는 경우는 우리 역사에서 찾아보기가 어렵습니다. 그래서 민주주의에서는 국민의 대표기관인 국회가 법률을 통해 권한을 나누고 책임을 정하도록 하는 것입니다.

오늘 우리가 해야 할 일도 바로 그것입니다. 검찰의 권한을 뺏아서 다른 기관에 몰아주는 게 아닙니다. 수사기관과 공소기관, 법원과 사건 당사자 사이에 권한을 분배하고 서로를 견제하도록 만듦으로써 통제 제도를 강화하는 것입니다.

검찰을 약화시키기 위한 어떤 보복 감정에서 이루어지는 게 아닙니다. 검찰이 직접 수사기관의 자리에서 내려와서 객관적인 공소기관으로 거듭나도록 하는 것입니다. 마찬가지로 경찰을 강하게 만들기 위함도 아닙니다. 경찰이 독립적인 수사기관으로서 수사 결과와 국민의 인권에 분명하게 책임지도록 하는 것입니다.

범죄에 대한 대응을 약화시키려 함이 아닙니다. 전문적인 수사과 객관적인 기소가 각자의 책임 아래 더 충실하게 이루어지도록 만드는 것입니다. 검찰개혁의 목적은 검찰에 대한 복수가 아니라 형사사법체계의 정상화입니다.

검사 개인을 벌 주는 것이 아닙니다. 검사 개인의 성향과 의지에 따라서 국민의 권리가 좌우되지 않도록 제도를 만드는 것입니다. 과거를 지우는 것이 아니라 과거의 실패를 반복하지 않도록 미래를 만드는 것입니다.

우리가 검찰도 믿을 수 없고 경찰도 믿을 수 없기 때문에 개혁하자 이런 것이 아니라 어떠한 권력기관도 견제 없이 권력이 집중돼서는 안 된다, 그 선의를 믿어서는 안 된다라는 민주주의의 원칙, 법치주의의 원칙 때문에 개혁을 하는 것입니다.

검찰도 경찰도 중수청도 공소청도 모두 법 아래 있어야 하고 법원 또한 헌법과 국민 통제에서 자유로울 수 없습니다. 모든 국가기관은 국민 위에 존재하는 권력이 아니라 국민의 권리를 지키기 위해 존재하는 도구여야 합니다.

우리는 지금 대한민국 형사사법의 오래된 구조를 바꾸는 문 앞에 서 있습니다. 이 문을 여는 일이 두렵다고 해서 다시 과거로 돌아갈 수는 없습니다. 검찰권력의 남용을 경험하고도 아무것도 바꾸지 않는다면 다음 세대는 우리에게 왜 그때 개혁하지 않았느냐고 물을 것 아니겠습니까?

국민이 선출한 국회가 국가기관의 권한을 법률로 나누고 국민의 기본권을 보호할 절차를 만드는 것은 헌법이 국회에 부여한 책무입니다. 우리는 그 책임을 피해서는 안 됩니다.

부족한 점은 보완하겠습니다. 현장의 혼란은 최소화하겠습니다. 범죄피해자의 권리는

더 두텁게 보호하겠습니다. 수사 공백과 사건 지연이 발생하지 않도록 끝까지 점검하겠습니다.

하지만 수사와 기소를 한 기관이 독점하던 과거의 체제로 돌아가지는 않겠습니다. 국민의 인권은 타협하지 않습니다. 검찰개혁도 중단하지 않습니다. 권력기관의 저항 앞에서 민주주의원칙, 포기하지 않습니다.

이번 형소법 개정안은 끝이 아닙니다. 국민 중심의 새로운 형사사법체계를 만들어 가는 출발점입니다. 수사는 공정하게 이루어지고 기소는 객관적으로 판단되며 재판은 독립적으로 진행되고 피해자와 피의자의 권리가 모두 존중되는 나라를 향한 첫걸음입니다.

국가기관의 편익보다 국민의 기본권이 앞서는 나라, 조직의 논리보다 법과 원칙이 우선하는 나라, 힘 있는 사람에게는 관대하고 힘 없는 사람에게는 가혹한 선택적인 정의가 아니라 누구에게나 같은 절차와 같은 기준이 적용되는 나라, 바로 그런 대한민국을 만들기 위해서 오늘 이 법안을 통과시키고자 합니다.

선배·동료 의원 여러분께 호소드립니다.

검찰이라는 한 기관의 권한을 지키는 그런 시각과 관점에서 벗어나 주십시오. 이 법안이 국민의 권리를 어떻게 보장하고 국가형벌권을 어떻게 민주적으로 통제하는지를 살펴봐 주십시오. 우려가 있다면 대안을 제시해 주십시오. 또 부족한 부분은 함께 보완해 나가 주십시오. 그러나 수사와 기소의 분리라는 시대적인 방향과 권력의 분산과 견제라는 민주주의의 원칙만큼은 함께 지켜 주십시오.

검찰을 지키는 것이 법치주의가 아닙니다. 국민을 지키는 것이 법치주의입니다. 국가기관의 권한을 보존하는 것이 정의가 아니라 모든 권력을 법률과 국민의 통제 아래 두는 것이 정의입니다.

오늘의 선택은 경찰과 검찰 가운데 어떤 기관의 편에 설지를 결정하는 선택이 아닙니다. 국가권력과 국민 가운데 누구를 형사사법체계의 중심에 둘 것인가 이것을 결정하는 선택입니다.

더불어민주당은 국민들 편에 서서 국민의 기본권을 지키겠습니다. 수사와 기소의 실질적인 분리를 완성하고 어떠한 수사기관도 국민 위에 군림하지 못하도록 민주적인 형사사법체계를 세우겠습니다.

역사에는 개혁을 가로막은 사람도 기록되고 두려움을 이겨 내고 변화를 선택한 사람도 기록됩니다. 오늘 우리 국가가 특권의 편이 아니라 국민의 편에 섰다는 사실이 역사에 기록될 수 있도록 형사소송법 일부개정법률안에 동료 의원 여러분들의 책임 있는 판단과 지지를 간곡히 요청드립니다.

국민이 주인인 나라, 권력이 국민을 두려워하는 나라, 법이 권력의 무기가 아니라 국민의 방패가 되는 나라를 향해서 함께 나아갑시다.

경청해 주셔서 감사합니다.

○의장대리 김정호 박지원 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(김태규)

(10시48분)

○의장대리 김정호 다음은 김태규 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○**김태규 의원** 울산 남구갑 국회의원 김태규입니다.

한 소녀가 있었습니다. 올해 17살 고등학생이었습니다. 지난 5월의 그날도 여느 때와 같은 하루였을 겁니다. 아침에 눈을 뜨고 교복을 입고 학교에 가고 또 학교에서는 친구들과 함께 웃었을 겁니다. 그렇게 하루를 보내고 밤이 되어 집으로 돌아가는 길, 아마 내일을 생각했을 수도 있고 그날의 친구들과 즐거운 시간들을 생각했을 수도 있고 또 그 소녀의 장래를 생각했을 수도 있겠습니다. 우리의 모든 딸들이 보내는 그런 평범한 하루였습니다.

그것이 이 아이의 인생에서의 마지막 날이었습니다. 광주의 밤거리에서 소녀는 일면식도 없는 23살의 괴물에게 목숨을 잃었습니다. 비명을 듣고 소녀를 도우려 달려온 같은 나이의 남학생에게도 범인은 흉기를 휘둘렀습니다. 17살입니다. 아직 살아 보지 못한 날이 살아온 날보다 훨씬 더 많은 그러한 나이입니다.

그런데 국민 여러분, 제가 오늘 이 단상에 선 이유는 이 범행 그 자체 때문만이 아닙니다. 그 뒤에 더 엄청난 일들이 일어났기 때문입니다. 경찰이 이 사건을 수사했습니다. 그런데 그 수사에는 처음부터 많은 허점들이 있었습니다. 범인의 아버지가 현직 간부입니다. 20년 넘게 그 지역에서 근무한 경감 계급을 가지고 있는 경찰이었습니다. 그 아버지는 아들의 원룸 비밀번호를 받아 그 안으로 들어가서 범행의 성적 동기가 될 만한 핵심 증거들을 전부 폐기했습니다. 증거를 지키라고 국가에서 월급도 주고 직장도 주었습니다. 그렇지만 자신의 아들의 범행 증거를 없애기 위해 노력했습니다. 그리고 그 아버지와 당시 수사팀 사이에서는 열두 차례나 통화가 있었습니다. 경찰은 이 사건을 살인으로 송치했습니다. 강간살인이 아닙니다. 단순 살인이었습니다. 성적 동기는 애초에 수사 대상에 있지도 않았습다. 여기까지가 경찰수사였습니다.

사건을 넘겨받은 광주지검이 보완수사에 나섰습니다. 그리고 두 달이 되지 않아 검찰은 아버지의 증거 폐기 사실을 밝혀냈습니다. 증거인멸에 얽힌 당시 수사팀장은 구속되었습니다. 경찰서장과 형사과장까지 수사선상에 올랐습니다. 그리고 법정에서 범인은 강간살인죄를 인정했습니다.

국민 여러분, 여쭙보겠습니다. 경찰 간부인 아버지가 증거를 없애고 수사팀이 그 아버지와 열두 차례나 통화를 한 사건입니다. 이 사건의 진실을 그 당시의 경찰에게 ‘다시 수사해 주십시오’라고 공문을 보내서 밝힐 수 있었겠습니까? 오늘 이 본회의장에 올라온 법안은 바로 그 보완수사를 없애는 법입니다. 그 소녀의 부모는 아직도 지난 5월의 그 하루에 간혀 계실 겁니다. 저는 그분들 앞에서 이 법에 대해서 찬성표를 던질 자신이 없습니다. 그래서 오늘 이 자리에 섰습니다.

또 하나의 얘기를 이어 가 보겠습니다.

20대 여성입니다. 2022년 5월 새벽에 집으로 돌아가던 20대 여성은 오피스텔 엘리베이터 안에서 일면식도 없는 남성에게 뒤에서 머리를 가격당해 의식을 잃었습니다. 범인은 피해자를 CCTV 사각지대로 끌고 갔습니다. 결과는 1심 판결은 살인미수, 징역 12년이었습니다. 성폭력 혐의는 증거가 부족하다는 이유로 전혀 인정되지 않았습니다.

이 사건이 바로 세상에 많이 알려진 여러분들이 많이 아시는 문지 마 폭행으로 시작된 그 돌려차기 사건입니다. 검찰이 항소심에서 피해자가 입었던 121개의 부위에서 DNA를 다시 감정했습니다. 청바지 안쪽에서 범인의 DNA가 나왔습니다. 처음에 문지 마 폭행으

로 시작되었지만 그렇지 않았습니다. 강간살인미수였습니다. 형은 징역 20년으로 늘었고 대법원에서 확정되었습니다.

그 피해자가 지금 살아 있습니다. 그리고 바로 이번 달 이 국회에 세 번 찾아왔습니다. 지난 7월 23일 이 국회의원회관에서 열린 토론회에서 이분의 첫마디를 여러분께 그대로 전해 드리겠습니다. ‘저는 검찰의 보완수사권이 살아있을 때 피해를 당했던 운 좋은 피해자입니다’. 그 피해자는 본인 스스로 운이 좋았다고 말했습니다. 머리가 깨지고 기억을 잃고 그리고 평생 남을 장애를 얻은 사람이 자신은 운이 좋았다고 말했습니다. 보완수사가 있던 시절에 당해서 진실이라도 밝혀졌으니 그래서 운이 좋았다는 것입니다.

(김정호 기후에너지환경노동위원장, 조승래 재정경제기획위원장과 사회교대)

이분은 며칠 전에 국회에서 이런 말도 남겼습니다. ‘없어서 못 하는 것과 있는데 하지 않는 것은 다릅니다’.

국민 여러분!

운 좋은 피해자라는 말을 뒤집으면 이렇게 됩니다. 이 법이 통과된 뒤에 범죄 피해를 당하는 국민은 운이 참 나쁜 피해자가 됩니다. 국가가 국민의 억울함을 운수소관에 맡기는 결과가 됩니다.

저는 이 피해자가 참석한 토론회에 실제 갔습니다. 갔고 그 피해자가 내보이는 그 청바지, 121곳이나 DNA를 다시 검증했던 그 청바지를 실제 목격했습니다. 그리고 그 토론회에서 나왔던 말들, 정말 분기에 차서 나왔던 말을 여러분들께 한번 소개해 드리겠습니다.

당시 패널로 나왔던 한 법조인은 이렇게 얘기했습니다. 정말 그렇게 정말 그렇게 보완수사권이 꼭 필요한 것이라면 이 보완수사권에 찬성하는 국회의원들이 있는 그 지역구는 보완수사권을 없애고 나머지 지역구만 보완수사권을 남겨 뒤 보자고. 자신 있다고, 그렇게 자신 있는 보완수사권 폐지라면 그분들 지역구는 보완수사권 반드시 폐지하고 반대하는 분들의 지역구에는 보완수사권 남겨 두자고.

여러분, 다소 장난스럽고 다소 말도 안 되는 소리지만 이 얘기를 들으셨을 때 여러분 머릿속에 기억되는 내용은 어떨습니까? 보완수사권이 폐지된 그 지역구의 치안 상황이 어느 정도로 예상이 되십니까? 저는 제 눈에 선히 보이지만 선히 보이지 않는 사람들도 차도 아마 상당한 불안감을 느끼실 겁니다. 그래서 저는 이 법안에 동의할 수 없는 것입니다.

여러분, 이제부터 3건의 얘기를 더 들려 드리겠습니다. 아마 들으시면 더 화가 나실 수도 있겠다 싶습니다. 오늘 표결될 법률이 무엇을 없앨지 이 사건들보다 더 정확하게 보여 주는 사건들은 없어 보입니다.

첫 번째는 작년 10월 생후 4개월 된 해튼이, 이름도 제대로 지어 주지 않았기 때문에 이 해튼이라는 이름은 태명이랍니다. 해튼이가 세상을 떠났습니다. 엄마는 아기가 울음을 그치지 않는다는 이유로 18분 동안 온몸을 때렸고 물에 담긴 욕조에 방치했습니다.

여러분, 이 끔찍한 장면을 한번 상상해 보십시오. 4개월 된 아이의 크기를 한번 생각해 보세요. 그 작은 조그마한 체구에 성인이 힘을 실어서 때리면은 골절이 수십 군데가 나는 게 상식입니다. 그리고 욕조에 방치하기까지 했습니다. 그러고는 침대에서 떨어진 상처라고 말했습니다. 생후 수개월 된 아기의 몸에서 스물세 군데 골절이 나왔습니다. 그

런데 경찰은 이 사건을 아동학대치사로 넘겼습니다. 애초에 죽일 고의가 없었다고 판단을 한 겁니다.

홈캠 영상이 있었는데요. 이것도 부모가 임의로 제출한 일부만 확보해서 그 부분만 보고 판단했습니다. 하지만 검찰은 달랐습니다. 압수수색 영장을 받아서, 그 집 홈캠 녹화 파일 4800여 개입니다. 4800여 개 전부를 가져왔습니다. 그리고 영상에만 주목한 것이 아니고 소리에까지 주목했습니다. 카메라에 안 찍힌 학대가 소리에 남아 있을 수도 있다라는 판단, 착안에 기한 것이었습니다. 검사와 검찰 수사관들이 4800개의 파일을 밤낮으로 다시 들었습니다.

거기에서 나온 내용은 이러했습니다. ‘죽어, 제발 좀 죽어!’ 엄마가 아기에게 소리치며 때리는 18분이 고스란히 녹음돼 있었습니다. 치사가 아니었지요. 살인이었습니다. 검찰은 죄명을 아동학대살해로 바꿔 기소했고 1심은 무기징역을 선고했습니다. 말도 배우기 전에 떠난 아기의 죽음이 사고사로 묻히지 않은 것은 4800개의 파일을 다시 들을 귀가 있었기 때문입니다. 이 법이 통과되면 그 귀는 없어질 겁니다.

두 번째 얘기를 또 해 보지요.

20대 여성입니다. 직장 상사에게 성폭행을 당했습니다. 사건 직후부터 주변에 피해를 알렸지만 고소장을 내기까지는 2년이 걸렸습니다. 저는 제가 판사 시절에 성폭력범죄진담부를 한 6년 정도를 해 봐서 압니다. 피해를 당하면요 화도 나고 분기도 차오르지만 사회환경, 직장 같은 경우는 그 직장 내 분위기, 사회 내 분위기 때문에 선뜻 나서서 법적 조치를 바로 취하지 못하는 경우들이 많이 있습니다.

이 여성 역시도 그랬습니다. 고소장을 내기까지는 2년이 걸렸습니다. 피해자들 늘 그렇듯 세상에 알려지는 것이 두려웠을 겁니다. 가해자는 합의에 의한 관계였다고 부인했습니다. 경찰은 거짓말탐지기를 동원해서 검사를 했고 피해자의 진술이 신빙성 없다는 결과가 나오자 그것 딱 하나만 믿고 불송치 결정 내렸습니다. 그 여성의 말은 도통 믿을 수 없고 이 기계의 판단은 믿을 수 있다라는 그러한 결론이었고 그 결론은 국가가 그 여성에게 내린 통보였습니다. 닥새 뒤에 그 여성은 스스로 목숨을 끊었습니다.

유족들의 요청으로 검찰이 이 사건을 다시 들여다봤습니다. 그리고 경찰이 근거로 삼은 그 거짓말탐지기, 그 여성을 죽음으로 내몰았던 그 거짓말탐지기 검사 결과를 다시 검증했습니다.

대검찰청 법과학분석과의 회신은 이러했습니다. ‘이 검사 결과로 진술의 신빙성을 판정하는 것 자체가 잘못됐다’. 단 한 번의 검사의, 단 한 번의 거짓말탐지기 검사 결과에 경찰은 이 사건을 떨어내기에 바빴던 겁니다. 그 허술한 검사 하나로 이 사건을 끝내려 했던 겁니다. 그리고 그러한 판단에 기초한 법원의, 국가의 통보가, 경찰의 통보가 이 여성을 사지로 내몬 겁니다.

대검의 검사 결과 불송치의 근거는 무너졌습니다. 검찰은 직장 감사 자료와 상담 기록, 동료들의 증언으로 피해자의 진술이 처음부터 일관됐음을 입증했고 가해자를 직접 구속해서 기소했습니다. 징역 8년이 확정됐습니다. 고인의 명예는 회복이 되었습니다. 자칫 거짓말쟁이로 명예까지 회복 못 하고 억울한 죽음이 될 뻔했었습니다. 그러나 살아서 자신의 명예가 회복되었다는 소리는 듣지 못했습니다.

국민 여러분!

이 사건에서 불송치 결정을 다시 들여다본 것은 누구였습니까? 이 법안은 그 다시 들여다보는 눈을 없애 버리겠다는 법입니다. 앞으로 불송치 통지서를 받아든 피해자들은 어디로 가야 됩니까?

세 번째 얘기로 이어 가 보겠습니다.

장애인 학교 안에서 벌어진 성폭력을 지역사회 전체가 덮으려 했던 실화입니다. 영화화 됐고 460만 명이 그 영화를 봤고 온 국민이 분노했습니다. 그 분노가 우리 국회를 움직여서 이른바 도가니법이라는 게 만들어졌습니다.

우리는 그때 다시, 우리 모두, 우리 공동체 모두가 그때 다짐을 했지요, 다시는 이런 일이 없게 해야 되겠다고. 그런데 영화가 아니라 현실에서 바로 작년까지 같은 일이 벌어지고 있었습니다. 지금도 그 어느 곳에서는 그러한 일들이 벌어지고 있을지 모르겠습니다.

언론이 인천판 ‘도가니’라고 부르는 중증 장애인 거주시설 색동원 사건입니다. 60대 시설장이 2012년부터 작년 7월까지 무려 13년입니다. 이 긴 세월 동안 자신이 정작 보호해야 할 여성 중증 장애인들을 강간하고 학대했습니다.

저항하는 피해자에게 유리컵을 던지고 드럼 스틱으로 때렸습니다. 말로 피해를 설명하기 어려운, 자신의 피해 자신의 억울함 자신의 답답함을 제대로 말로 피력해 내기 어려운 그러한 중증 장애인들의 약점이 그대로 충분히 이용된 그러한 범죄입니다. 폐쇄 시설 안에서 일어난 범죄입니다. 그 폐쇄된 시설, 그 특수성 때문에 자칫 영원히 묻힐 뻔한 사건이었습니다. 이 사건에서 전담팀을 꾸려 피해자들을 직접 만나고 진술 분석으로 신빙성을 붙들고 경찰 단계에서 드러나지 않았던 추가 강간 범행까지 밝혀낸 것이 검찰 보완 수사였습니다. 시설장이 구속기소된 것이 올해 3월입니다. 검찰청 폐지법이 공포되던 바로 그달입니다.

넷플릭스 ‘나는 신이다’를 보신 분이 많이 있으실 거라고 생각이 됩니다. JMS 교주 정명석의 실체를 온 국민 앞에 드러낸 다큐멘터리입니다. 그런데 그 사건에서 경찰이 검찰로 넘긴 피의자가 최초 몇 명이었는지 아십니까? 교주 1명이었습니다. 교주의 범행이 조직적으로 가능하도록 도운 간부 8명을 찾아내 법정에 세운 것은 탈퇴한 신도 30명을 조사하고 수련원을 압수수색한 검찰의 보완수사였습니다.

‘도가니’에 분노해서 법을 만들었습니다. ‘나는 신이다’에 분노해서 판결을 우리 국민들이 지켜봤습니다. 그런데 지금 국회는 이 영화 같은 사건들을 현실에서 해결해 온 제도를 없애려는 표결을 앞두고 있습니다. 스크린 앞에서는 몹시도 분개하고 반드시 저들을 잡아서 법의 엄중함을 보여야 한다면서 흥분하지요. 분노합니다. 그렇지만 표결 앞에서는 그 분노를 잊습니다. 그 편리한 사고가 저는 신기하기까지 합니다.

다섯 개의 이야기를 말씀드렸습니다. 17살에 멈춰 버린 소녀, 자신을 온 좋은 피해자라고 부르는 20대 여성 생존자, 겨우 4개월에 생을 마감한 해든이, 불송치 통지 닳새 뒤에 세상을 떠난 사회 초년생 그리고 13년 동안 시설에 갇혀 있던 피해자들. 이 다섯 이야기의 공통점은 하나입니다. 경찰의 1차 수사가 놓친 것을 검찰의 보완수사가 붙들었다는 것입니다.

오늘 이 토론에서 저는 이 법안이 어떤 절차로 여기에 왔는지, 무엇을 없애고 무엇을 남기는지, 조문 하나하나가 국민의 삶에 무엇을 의미하는지 말씀드리겠습니다. 긴 시간이

될 것 같습니다. 그러나 17살 소녀가 잃은 시간에 비하면 오늘 우리가 보낼 시간은 결코 긴 시간이 아닐 겁니다.

우리는 쉽게 생각을 이리할 수도 있습니다. 범죄 피해자가 되는 확률은 글썽요, 우리 일상생활 속에서는 그리 많지는 않습니다. 그런 괴물들, 그런 흉포한 자들을 만날 기회가 적기 때문에 그것은 언론에서나 텔레비전에서나 나오는, 뉴스에서나 나오는 정도의 일로 치부할 수도 있습니다. 그래서 관여도가 다소 떨어진다. 그래서 그것이 다소 잘못되더라도 설마 나한테 저런 일이 일어나겠나. 그렇게 안이하게 생각하면서 국회에서 무슨 일이 일어나는지에 대해서 큰 관심을 두지 않고 있을 수도 있습니다.

그렇지만 그렇게 안이한 생각이 결국 어느 순간 나를 범죄의 피해자로 만들고, 범죄자들은 그러한 범망을 뚫고 나가면서 더 많은 범죄를 양산하고 범죄자의 숫자는 늘어나고, 내가 그러한 피해를 당할 확률은 높아질 가능성이 커집니다.

먼저 이 법이 어떻게 만들어졌는가부터 말씀을 드리겠습니다. 법의 내용이 아무리 훌륭해도 그것을 만드는 과정이 무너지면 그 법은 정당하지 못합니다. 하물며 이 법은 내용도 과정도 모두 무너진 법입니다.

말씀 시작하기 전에 한 가지만 분명히 해 두겠습니다.

민주당 원내대표께서 보완수사권 존치 주장이 정치검찰과 국민의힘 결탁의 증거라고 말씀을 하셨던 모양입니다. 국민의 안전을 걱정하는 것이 결탁이 될 수는 없습니다. 방금 말씀드린 다섯 사건의 피해자들을 위해 이 제도를 지키자는 것이 어떻게 결탁이 되겠습니까?

국민 여러분, 한번 생각을 냉정하게 해 보시면 계산은 바로 나올 겁니다. 저희가 검찰 편이라고요? 그래서 이 법을 막는다고 생각하십니까? 지금은 민주당 정권입니다. 그리고 그 검찰은 민주당 정권의 지휘를 받고 있습니다. 검찰이 칼을 휘두르면 오히려 다치는 것은 야당이고 그리고 우파 진영일 겁니다.

저희 당 사람들 아니면 우파 진영에 있는 사람들 수사하고 기소하는 데 오히려 결정적으로 기여를 하고 있는 게 검사들인 경우들이 많이 있고요. 특검에서 3대 특검, 종합특검 정말 말도 안 되는 특검들이 정말 많지 않았습니까? 그 특검들에 파견된 검사들이 결국 우리 당 인사들, 우리 우파 진영 인사들 형사상의 처벌 주는 데 결정적으로 기여했습니다. 그러한 것들 생각해 보면 오히려 그냥 사람 감정으로만 얘기하면 ‘잘됐다’ 이렇게 얘기하고 싶기도 합니다.

한번 당신들 권리 당신들이 직접 지켜 보라고 얘기도 하고 싶습니다. 정치적 유불리로만 따지면 오히려 그게 사리에 맞지 않겠습니까? 그러면 저는 굳이 이 자리에 서서 여러분들께 이러한 긴 얘기를 나누어 드리면서 있을 이유도 없었겠지요. 오히려 보완수사권을 잃어버리는 그 검찰들을 향해서 박수를 치고 있었어야 되지 않겠습니까?

그런데도 불구하고 제가 이 법안만큼은 안 된다고 말씀드리는 것은 이것이 옳은 길이 아니기 때문에 그렇습니다. 진영이나 정당의 이해를 접고 바른 것이 무엇인지, 국민을 위하는 것이 무엇인지, 국민의 민생과 진짜 관련된 것이 무엇인지를 말씀드려야 되기 때문에 그리고 거기에 합당한 입법이 되어야 하기 때문에 제가 이렇게 말씀을 드리는 것입니다.

○의장대리 조승래 김태규 의원님, 잠시만 토론을 멈춰 주시기 바랍니다.

오늘 본회의를 방청하러 오신 국민들이 있어서 소개하겠습니다.

신성범 의원실 소개로 거창·함양청소년교향악단에서 오셨습니다.

국회 방문을 환영합니다.

토론 계속해 주십시오.

○**김태규 의원** 여러분, 제 얘기를 들으면 지금까지 제 얘기를 들으시면 이리 생각하실 수도 있겠습니다. 그래, 경찰은 다 나쁘고 검찰은 다 옳은 것이냐? 그래서 그 옳은 검사한테만 보완수사권을 주자는 것이냐? 그렇지 않습니다.

저는 어느 기관의 평가를 선악으로 평가하려는 것이 아닙니다. 제도론으로 접근하려는 것입니다. 국민을 촘촘하게 보호할 수 있는 방법, 옳은 제도 그것을 얘기하려고 하는 것입니다.

경찰의 수사가 잘못되었을 때 보완수사권이, 나아가서 수사권이 필요하고 또 그러한 수사를 통해서 경찰의 잘못된 수사 결과를 시정하듯이 검찰 역시도 많은 잘못된 판단들을 합니다. 저 역시도 판사 생활을 하면서 형사재판장으로, 형사재판부의 판사로 8년 가까이 근무를 해 봤기 때문에 검찰의 기소 내용이 잘못된 경우들을 많이 봤습니다. 그리고 때로는 허를 차기도 하고 때로는 너무나 어처구니없어서 실소를 짓기도 했습니다.

그러한 검찰의 잘못된 판단, 그것을 누가 걸러 냅니까? 결국 그것은 법원이 걸러 내는 겁니다. 법원이 그것도 한 번의 절차로 걸러 내는 것이 아닙니다. 1심을 하고요 또 2심을 하고요 또 3심을 합니다. 상고심까지 가지요. 대법원까지 갑니다. 대법원에서 잘못되었다고 판단되면 그 판단은 또다시 2심으로 내려오기도 합니다. 이러한 지난한 절차를 거쳐서 우리 인간의 한계를 극복하고 제도로써 그 한계를 보완하게 되는 겁니다. 그래서 제가 보완수사권도 말씀드리고 더 나아가서 수사권까지 말씀드리는 겁니다.

정치검사를 얘기하시더라고요. 정치검사를 얘기하면서, 오늘 필리버스터를 하면서 많은 민주당 의원님들이 나오셔서 정치검사들이 얼마나 나쁜 수사를 했는지, 보완수사권을 통해서, 수사를 통해서 얼마나 나쁜 판단을 했는지를 장구한 설명을 통해서 피력하셨습니다. 잘 들었습니다. 예, 잘못된 부분이 분명히 있을 겁니다. 그걸 시정해야지요. 그 시정하는 것이 앞서 말씀드린 대로 법원의 판단을 통해서 시정이 되는 겁니다.

그런데요 제가 한 가지 그러한 얘기들을 들으면서 느낀 차이점을 발견했습니다. 이 제도의 폐지를, 보완수사권의 폐지를 주장하는 민주당 국회의원님들은 잘못된 부분을 지적하면서 계속 정치적인 판단을 한 검사들을 얘기합니다. 그런데요 필리버스터 폐지를 반대하는 저희 당 의원님들은 나와서 일반 국민들 피해 입은 사정들을 얘기합니다. 억울하고 힘없고 자신이 당해도 누구한테 가서 말을 해야 될지 모르는 그러한 국민들, 그 국민들의 억울한 사정에 대해서 주로 얘기를 합니다. 그 사례만 놓고 봐도 어디가 더 정치적입니다? 어디가 더 정치적입니다?

정치검사를 말씀하시지요? 정치검사를 말씀하시는데 제가 좀 재밌는 얘기를 한번 드릴까요. 우리 당에 김미애 수석부대표님이 계십니다. 이분께서도 변호사 생활을 오랫동안 하셨습니다. 한 16년을 변호사 생활을 하셨습니다. 하시면서 그 많은 사건들을 처리했는데 정치검사 한 번도 못 봤답니다. 한 번도 못 봤답니다. 그런데 국회의원이 되고 이 국회에 오니까 정치검사였던 사람들이 굉장히 많이 보이더라고요. 결국 검찰을 개혁할 게 아니고 정치검사를 없애려면 국회를 개혁해야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 국회

가 바뀌는 게 오히려 맞지 않겠습니까?

정치검사, 정치검사 얘기하시는데 검사들 처리하는 사건의 거의 99% 이상이라고 저는 봅니다. 다 민생 사건입니다. 국민들, 힘없는 국민들, 억울함 당한 국민들, 피해 입은 국민들, 그 국민들입니다. 세상 사람들이 세상사를 바라보는 관심이 정치적인 사건, 대형 사건, 권력 있는 자들의 사건 그러한 것들에 관심이 높고 언론이 그것을 좋아하니 그러니 언론에서는 그러한 것들로 도배되지요. 그러니 세상의 모든 사건이 그것만 있는 것 같습니다. 그런데 실상은요, 실상은 대부분의 사건은 민생사건입니다.

이것은 검찰의 얘기만이 아닙니다. 수사 역시도 마찬가지입니다. 수사되는 사건의 거의 대부분이 다 민생사건입니다. 법원에 오는 사건들 거의 대부분이 다 민생사건입니다. 채 1%도 안 될 것 같은 그 정치적인 사건들 그것 가지고, 그걸 핑계로 해서 70여 년 동안 지켜 온 이 형사소송법 체제를 근본적으로 뒤흔들어 버리겠다고 합니다.

제가 앞서 다섯 가지의 사례도 말씀드렸고 앞으로도 이런저런 사례를 말씀을 많이 드릴 건데요. 이 사례, 제가 이 책에서 가져왔습니다.

(책을 들어 보이며)

이 두 권의 책에서 가져왔는데, 이 사례들을 저만 인용하는 줄 알았더니 앞의 나경원 의원님이나 박형수 의원님도 이 사례들을 언급하셨더군요. 이분들이 제가 본 책하고 똑 같은 책들을 같이 보시면서 분개하고 답답함을 느끼신 겁니다. 그러시면서 그 사례들을 다 모아서 필리버스터에서 꼭 국민들께 소개시켜 드리고 싶었던 겁니다.

그런데 그 자료요, 누가 만들었겠습니까? 대한변협에서요? 아닙니다. 대법원에서 만들었을까요? 그것도 아닙니다. 법학교수회에서요? 그것도 아닙니다. 법학전문대학원협회에서 만들었을 것 같습니까? 그것도 아닙니다. 우리 당에서는 더욱더 아닙니다. 현 민주당 정부, 이재명 정부, 그 정부의 법무부에서 만든 책입니다.

이 정부의 법무부에서 만든 책입니다. 이 정부의 법무부에서 만든 책에 나오는 사례들을 이 정부 민주당 의원님들은 전혀 소개하지 않고 있습니다. 그런데 우리 야당이 이것을 소개하고 있습니다. 여기에 국민들의 삶이 들어 있습니다. 국민들이 들어 있습니다. 아무런 정치적인 사건이 없습니다, 여기에는. 민주당 의원님들이 이 자리에 나와서 소개시켜 준 내용들은 다 정치적인 내용이었습니다. 전 정부의 잘못, 전 정부에서 수사를 어떻게 했네……

그러니 제가 지난번 필리버스터 때 그리 말씀드렸지요, 이것은 사화다. 사화(士禍), 선비들의 화. 조선시대 때는 사화라는 게 있었습니다, 무오·갑자·기묘·을사. 오늘 우리 학생들이 오셨는데 아마 역사책 공부하면서 그것 많이 외웠을 겁니다. 정권이 바뀌고 권력이 바뀌면 옳고 그름을 따지지 않고 정치적인 이유로 무자비한 형벌권을 행사하지요. 그렇게 해서 조선시대 때 수십 명, 수백 명의 선비들이 한꺼번에 죽어 나가고 집안이 멸문지화가 되는 사건들이 있습니다. 그게 우리가 아는 4대 사화, 조선시대 4대 사화, 그 역사책에 나오는 내용입니다.

그 정치적인 사건들을 이 자리에 서서 설명을 하시는 것을 보면서 저는 오히려 그 장면들이 떠올랐습니다. 제가 지난번 필리버스터에도 소개를 시켜 드렸는데요. 여러분들 많이 보신 ‘왕과 사는 남자’ 거기에 단종이 나오지요. 청령포입니까, 그 건너의 단종을 바라보면서 수많은 선비들과 백성들이 통곡을 하지요. 그런 장면이 나옵니다.

수백 년이 흐른 지금 우리는 단종의 죄가 뭔지 아십니까? 단종이 무슨 죄를 지었지요? 가장 큰 죄가 하나 있습니다, 정권에서 쫓겨난 죄. 그 죄는 극악무도한 죄입니다. 살인죄보다도 무섭고 제가 실어 드린 강간·살인보다도 무서운 죄입니다, 그것은. 그래서 그것을 이 본회의장에서, 이 국회 현장에서 우리 민주당 의원님들이 끊임없이 끊임없이 소개시켜 주시고 계시는 겁니다.

저도 법률가입니다. 85년도에 법과대학 들어갔습니다. 그리고 40년 이상 법과 살아온 것 같습니다. 법을 배우기도 했고 법을 실제 집행하기도 했고 판사로서 변호사로서 그리고 때로는 행정부에 들어가서 행정부 공무원으로서도 그 법을 활용했습니다. 그래서 법사회의 경중을 분명히 압니다.

우리나라 법에는 형사소송법이라는 법이 있습니다. 이 법은 전 세계 어디를 가든지 있는 법입니다. 어느 나라든지 가지고 있는 법이지요. 형사소송 절차를 운영하려면 그 법이 있어야 됩니다. 아마 모르는 분이라도 전체주의 국가이고 극악한 독재를 행하고 있는 북한조차도 아마 그 형법이, 형사소송법은 있을 겁니다.

그 형사소송법이 그리 중요한 법입니다. 그래서 제가 사법시험 준비할 때 그 형사소송법에 나오는 그 수많은 몇백 개의 조문을 하나하나 금지옥엽처럼 외우고 외우고 또 외웁니다. 그 의미를 해석하려고 노력했습니다. 그런데요, 그때 제 심정은 어땠겠습니까? 너무 금지옥엽 같고 너무나 소중한 법이기 때문에 그 깊은 뜻을 알고 싶었습니다.

그래서 이런 법 하나 바뀔 때는 수십 년은 아니겠지만 그래도 수년이 걸릴 줄 알았습니다. 그리고 실제 이전 형사소송법 한번 대폭 개정할 때는 2년 이상 걸렸습니다. 그런데 이번에 이 법 바꾸는데요 저희 야당이 참여한 이후로 며칠 걸린지 아십니까? 야당이 상임위에 참여한 이후로 오늘까지 3박 4일입니다. 3박 4일 만에 이 법을 바꾸려고 하고 있습니다. 기가 막힌 노릇입니다, 기가 막힌 노릇이에요.

검사한테서 수사권을 뺏는다고 하더군요. 그래서 제가 물었습니다, 그게 과연 선이냐고. 수사권을 뺏는 것이 선이냐고요. 상임위에 출석한 법무부장관이나 차관님한테 그다음에 법원행정처장님한테도 여쭙었던 것 같습니다.

또 질문을 드렸습니다, 수사과 기소는 반드시 분리해야만 그게 선이냐. 그것도 물었지만 분명한 답이, 제가 원하는 분명한 답은 없었습니다. 그리고 보완수사권까지 반드시 없애는 게 선이냐라고 여쭙었을 때도 분명한 답은 돌아오지 않았습니다.

검사제도가 필요한지, 검사제도가 꼭 필요한지 안 한지, 검사한테 수사권을 주는 게 필요한지 안 한지, 검찰 수사권을 분리하고 검찰 수사권과 기소권을 분리하는 것이 꼭 필요한지 안 한지 그리고 보완수사권까지 없애는 게 꼭 필요한지 안 한지, 그 많은 질문들을 드렸지만 그 어느 것이 반드시 선이고 그 어느 것을 반드시 따라야 된다고 말씀하시는 분은 없었던 것 같습니다.

그리고 외국의 사례에서도 과연 모든 국가가 그것을 선으로 봐서 모두 다 검찰제도를 없앴는지 아니면 수사권을 다 없앴는지 그리고 수사·기소를 반드시 분리시켰는지 아니면 보완수사권을 반드시 다 없앴는지 그 부분에 대해서도 명확한 답이 돌아올 리가 없지요.

그런데 이 형사소송법을 밀어붙이는 민주당 의원님들께서는 검찰을 무력화시키는 게 선이다, 수사권을 없애는 게 선이다, 수사·기소를 분리하는 게 무조건 선이다 그리고 보완수사권까지 싸그리 없애는 게 무조건 선이다라는 전제를 대전제로 만들어 놓고 일을

진행하시는 것 같습니다. 누가 그렇게 판단을 하고 어느 나라에서 그리 판단을 하고 어느 시대에 그렇게 판단을 했는지 도대체 근거는 제시하지 않으시면서 그리 판단하고 계신 것 같습니다.

그래서 계속 왜 그러시냐고 따져 물으니까 ‘옛날에 검찰이 한 짓이 아니냐’ 다시 정치 검찰로 돌아가십니다. 그 정치검찰 앞서도 말씀드렸지만 그 정치검찰들이 차지하는 사건, 대한민국 사건의 99%에 포함되지 않는 것으로 저는 알고 있고 1%도 채 안 될 거라고 저는 생각하고 있습니다.

검사제도가 그렇게 필요 없고…… 아니요, 검사제도는 필요하다 그러기도 하더군요. 검사제도가 그렇게 필요하면, 그런데 수사권은 필요 없으면…… 그것도 잘 이해는 안 돼요. 수사권을 없애 버리면 사실 검사가 공소유지만 하면 되거든요. 공소유지만 하려고 그럴 것 같으면 굳이 검사제도 없어도 됩니다. 그냥 그냥 변호사 1명 매 사건마다 으레 일반 피고인들이나 아니면 소송 당사자들이, 형사사건은 피고인이겠네요. 피고인들이 그 사건의 변호사 선임하듯이 경찰도 검사제도 없애고 그냥 매 사건마다 변호사 선임해서 일 처리하면 상시로 검사 놔두고 직원들 배치해서 일하면서 유지하는 그 비용들 다 아낄 수 있지 않겠습니까?

요즘 변호사 시장도 안 좋은데 변호사들한테 굳이 큰돈 안 줘도 될 겁니다. 한 일이백만 원만 줘도 사건 한다고 할 겁니다. 아니면 많이 주면 10만 원대까지 떨어질 수도 있을 겁니다. 그렇게 해서 사건 여러 건 수임시켜서 국선 변호하듯이 경찰이 변호사들 고용해 가지고 그래서 소송하면 안 되겠습니까? 실제 영국은 옛날에 그리하기도 했습니다. 그리하면 될 것을 굳이 검사라는 허울만 남겨 놓고 ‘기소만 남겨 줄게’ 이러면서 검사제도를 뺏아 하러 남겨 놓습니까, 보완수사권까지 뺏아 버리면서? 참 의문이 들더라고요, 저는 그게.

의사가 있습니다. 의사가 간호사나 아니면 엑스레이 기사나 MRI 기사분들, 그다음에 간호조무사 등 의료 쪽의 많은 보조인력들이 있으시지요. 그분들이 써 온 결과지들, 그것들 다 모아서 가지고 있습니다. 그런데 그 의사보고 이 환자를 수술대로 보낼지 아니면 약물치료만 할지 아니면 지금 그리 문제가 안 되는 결과가 나왔기 때문에 집으로 보내야 될지 또 아니면 치료를 위해서 꼭 입원이 필요한지 아니면 통원치료를 해도 되는지 이런 걸 다 판단하라고 그러니까. 단 조건이 있습니다. 의사는 그 환자를 절대 보면 안 됩니다. 그러면 그 의사가 제대로 판단할 수 있겠습니까? 물론 통상적인 병이나 그럴 경우에는, 어느 정도 대강의 경우는 해결될 수도 있겠습니다. 그런데 진짜 꼭 필요한 경우가 없겠습니까? 그런 경우들이 흔치 않겠습니까? 지금 민주당에서 추진하고 있는 보완수사권 폐지가 딱 그 쪽으로 비유가 돼서 제가 그래서 드리는 말씀입니다.

민주당 의원님들께서 그리 말씀하시더군요. 검찰에 권한이 집중되어 있어서 그걸 분산을 해야 된다고요. 검찰이 보완수사권 말고 수사권 다 뺏긴 게 언제입니까? 수사권은 벌써 다 뺏겼습니다. 기본적인 수사권은 다 뺏겼습니다. 이미 자기 스스로 수사개시도 못 합니다. 그런데 그 검찰이 무서워서 남은 권력, 보완수사권까지 뺏아서 그걸 경찰에 줘야 된다고, 그래야 견제와 균형이 이루어지고 권한의 집중을 막을 수 있다고 얘기합니다.

처음 검찰과 경찰 사이의 다툼 어떻게 시작됐을까요? 예전에는 검사만이 수사의 주체였습니다. 검사만이 수사의 주체였습니다. 역사적인 연원이 있습니다. 지난번 필리버스터

에서도 이런 말씀을 드린 적이 있는데, 제가 필리버스터와 관련해서 문득 생각이 나서 탄식 하나 하고 지나가겠습니다.

제가요 지난주에도 이 회의장에 섰습니다, 필리버스터를 하기 위해서. 그런데 일주일 만에 다시 이 회의장에 섰습니다. 이게 대한민국 국회의 현실입니다. 필리버스터로 맞서지 않으면 어떠한 법도 마지막 최후의 저항까지도 못 해 보고 그대로 다 통과시켜야 되는, 이게 대한민국 국회의 현실입니다.

제가 국회에 온 지, 의원이 된 지, 올해 6월 3일 보궐선거로 국회의원이 된 탓에 채 두 달이 되지 않습니다. 그런데 저는 벌써 두 번의 필리버스터를 하고 불과 채 일주일 정도 만에 역시 두 번의 필리버스터를 하고 있습니다. 그 자체도 참 서글퍼져서 제가 발표를 이어 가는 중에 잠시 신세 한탄 한번 했습니다.

검사제도는 지난번 필리버스터에서도 말씀을 드린 것처럼 왕의 대관제도에서 출발했습니다. 왕이, 의회가 생겼지요. 의회와 많은 법률적인 다툼도 해야 됩니다. 봉건영주들을 다스려야 되지요. 그들과의 이해관계도 조율하고 그들을 통제도 해야 됩니다. 역시 법률적인 문제가 생기지요. 그러한 많은 법률적인 문제들을 해결하기 위해서 왕은 법률가가 필요했습니다. 그래서 왕의 대관을 두었습니다. 왕을 대신할 수 있는 법률전문가, 왕의 대관을 두었습니다.

그런데 우리가 잘 아는 1789년에 프랑스대혁명이 있지요. 그러고 나서 왕정은 무너지고 주권은, 왕의 주권은 이제 시민에게 돌아갑니다. 주권을 가진 왕을 위해서 봉사하던 대관은 이제는 그 자리가 없어지는 게 오히려 상식이었을 수도 있습니다. 그런데 시민들은 현명하게 생각했습니다. 시민들이라고 해서, 주권자가 되었다고 해서 아무리 직접 통치를 한다고는 하지만 여전히 국가의 통치조직을 가지지 않을 수 없고 그렇게 될 경우에 국민들은 이런저런 법률적인 피해를 당할 가능성이 있지요. 시민들은 그러한 것들을 당할 가능성이 있습니다. 그래서 시민들 스스로 그 왕의 대관을 시민의 대관으로 제도를 바꾸어서 유지시킵니다. 그래서 그 시민의 대관, 검사는 시민에게 봉사하게 되는 것입니다.

우리가 미국 드라마를 볼 경우에 이런 모습을 보셨을 겁니다. 우리는 검사 대 피고인 흥길동 이렇게 쓰지요. 검사가 원고의 의미를 그리고 피고인이 피고의 의미를 이렇게 가집니다. 그런데 영미법에서는 피플이라고 씁니다. 검사를 피플이라고 쓰는 주들이 많이 있습니다, 미국법에서는. 왜 그렇게 쓰겠습니까? 검사가 곧 시민들, 국민들을 대변하고 그들의 이익을 대변하기 때문에 그렇습니다.

그랬기 때문에 그 검사에게 수사의 주재 권한을 줬고 우리 헌정사에서는 경찰의 과도한 권한행사가 있으면서 그러한 검사제도의 역사적 연원까지 고려해서 과거에는 검사를 수사의 주체로 두고 영장청구권도 검사에게만 주었던 겁니다. 그게 그렇게 흘러 온 겁니다. 그런데 그 검사들이 수사권을 다 가지고 경찰은 수사의 보조기관 역할만 하게 되니 검사의 권한이 너무 크다, 검사의 권한을 줄이자 그렇게 해서 이런저런 논의들이 이루어져 왔지요. 그러면서 결국에는 경찰에게도 수사권을 주자고 하게 됩니다.

사실은 그 이면의 얘기도 있지요, 그러한 논의가 나오게 된 이면의 얘기도. 경찰대학이라는 엘리트 경찰관 양성 교육기관이 생겨 나고 거기에서 나온 엘리트 경찰 간부들이 검사들의 수사 주체로서의 행위에 대해서 이런저런 불만을 가지고 그들 간에 보이지 않는

자존심 싸움이 결국에는 검찰의 수사권을 제약하고 경찰의 수사권을 강화시키는, 수사권을 주면서 강화시키는 논의로 이어졌더라는 것은 공식적으로 아니면 언론을 통해서 명확하게 논의된 것은 아니지만 이런저런 언론의 뒷얘기나 아니면 세상 돌아가는 사정을 아는 분들은 어느 정도 다 알고 있는 얘기입니다.

어쨌거나 그런저런 사정을 거쳐서 검사의 수사권은 제약될 필요가 있다라는 얘기가 나오고 경찰에게 독립된 수사권을 줘야 된다는 얘기도 나왔습니다. 그러면서 시작된 것이 검경수사권 조정입니다.

그런데요 그게 아마 21년도 정도부터 시작이 된 것 같은데 그 이후부터는 검경수사권 조정이 나오기 시작하고 그다음에는 검사의 수사권을 계속 뺏는 작업들이 이루어집니다. 처음에는 6개 남겨 두고 그다음에는 2개를 남겨 두고 나중에는 보완수사권만 남겨 두고, 계속 조금씩 줄여 가지요. 그러면서 그 모든 권한들을 경찰에게 넘겨주는데 여기서 그치지 않습니다. 국정원 권한도 경찰에게 넘겨줍니다. 간첩 잡는 권한까지도 넘겨주지요.

그렇게 해서 모든 권한들이 경찰에게 집중됩니다. 이제 검찰에게 남은 것은 겨우 보완수사권 하나입니다. 직접 수사할 수도 없고 그 어떤 사건도 먼저 나서서 만져 볼 수도 없습니다. 오로지 경찰에서 수사를 개시하고 가져온 그 결과물을 보완하는 선에서만 수사를 할 수 있습니다. 그런데 그게, 그 보완수사권이 너무 무서워서, 너무너무 무서워서 검사한테 봐두면 안 되겠답니다. 검사한테 모든 권한이 집중된 걸로 보인답니다. 겁이 많으신 겁니까, 아니면 진실을 호도하시는 겁니까?

그 일련의 과정들을 쭉 지켜보면서 제가 느낀 건 낙타가 텐트 안으로 들어가는 그 모습과 똑같았습니다. 주인은 처음에 낙타가 코를 들이밀 때는 그래, 받아 주지요. 한 발짝 들어옵니다. 또 받아 줍니다. 두 발짝 들어오고 다 그렇게 해서 조금씩 조금씩 낙타는 텐트 안으로 들어갑니다. 마지막에 주인은 밖으로 나와야 됩니다.

비유가 틀린 게 아닐 거라고 생각이 됩니다. 권력 집중, 경찰에 대한 권력 집중 자꾸 얘기를 하시는데 좀 더 얘기를 드리겠습니다. 경찰 권한이, 경찰이 14만입니다, 14만. 제가 정확한 수치는…… 14만 얼마 된다는 얘기도 있고 이런저런 다른 숫자까지 포함하면 14만이 넘어 15만대에 든다는 얘기도 있지만 얼추 한 14만 정도로 통상 얘기되는 것 같습니다. 군대입니다, 이 정도면. 전쟁이 나면 그 정도 군대를 가진 나라도 흔치 않을 겁니다. 엄청난 병력입니다.

그런데 검찰은요, 검사 2000명 조금 안팎 되지요. 그 외 수사관 그리고 검찰청 직원들 다 합쳐도 1만 명이 채 되지 않습니다.

공무원의 숫자는 그 기관의 힘입니다. 14만 경찰이 있습니다. 그것도 군대 조직처럼 하이어라키(hierarchy)가, 피라미드가 엄청나게 강한 공무원 조직입니다. 그 조직이 무섭습니까, 1만 명의 검찰 조직이 무섭습니까? 그 조직이 모든 권한을 다 가져가고 모든 수사권까지 가져간다면 그게 권한 집중 아닌가요?

자, 이런 정도로 말을 드리고 나면 그리 생각하실 수도 있습니다. 그렇게 얘기하면 너는 여전히 검찰 편만 들고 역시 경찰을 비하하는구나, 경찰을 가벼이 여기는구나 이렇게 얘기하실 수 있는데 저는 전혀 그렇지 않습니다. 저는 여전히 제도를 얘기하고 있는 겁니다.

저는요 오늘도 일선 현장에서 일반 시민들의 치안을 지키기 위해서 열심히 뛰고 계시

는 우리 경찰분들의 노고를 충분히 알고 있고 저도 형사재판장 하면서 실제 파출소에 가서 경찰분들과 같이 현장에서 야간순찰을 돌아 본 적도 있습니다. 경찰분들이 얼마나 힘들게 일하시는지를 몸소 체험해 보려고 제가 단독판사 할 때인데 단독판사들끼리 오히려 의기투합해서 경찰들이 참 힘들게 일을 하는 것 같다. 그러니까 경찰분들 일하는 현장을 순찰 도는 걸 우리가 하루 실제 체험해 보자 하면서 같이 하룻밤을 지새운 적도 있습니다. 그러면서 그분들의 노고를 충분히 알고 있습니다. 그래서 경찰을 폄훼하거나 경찰의 노력을 낮게 보려는 것이 전혀 아닙니다.

그리고 검찰을 무조건 옳게 보자는 것도 아닙니다. 제가 앞서도 말씀드렸지요. 민주당 의원들 채 1%도 안 되는 정치검찰들의 행위에 대해서 말을 하고 있는데 그 부분에 대해서 저도 다는 공감 못 하겠습니다, 솔직히 말하면. 다는 공감 못 하지만 일부 공감하는 부분들도 있습니다.

그래서 이것은 검찰이 좋고 경찰이 나쁘다는 선악의 문제가 아니고 저는 제도로만 말씀드리는데 겁니다. 그만한 인원이 있고 그만한 구성원이 있고 그만한 권한을 가지게 되면 그 권한은 한쪽에 편중된 게 맞습니다. 그렇기 때문에 최소한의 견제장치라도 되어야 되는 겁니다. 그게 보완수사권입니다.

저는 항상 여기서 한 발짝 더 나아갑니다. 제 개인적으로는요 저는 보완수사권만 되어서는 안 된다는 생각입니다. 검찰수사권 100% 다 인정해야 된다는 생각입니다. 저는요 이 안이 받아들여질지 안 받아들여질지, 물론 안 받아들여질 겁니다. 안 받아들여지겠지만 저는 언젠가 국회의원 하는 동안 검찰수사권 완전 원복을 목적으로 하는 법안을 꼭 낼 겁니다. 꼭 낼 겁니다.

검찰수사권이 왜 최악입니까? 수사권을 경찰이 가지면 선이 되고 검찰이 가지면 악이 됩니까? 이 역시도 잘못된 접근법 아닙니까? ‘그러면 너는 그 옛날에 검찰이 한 모든 것들을 다 되돌려 놓을 심산이냐?’ 이렇게 말씀하시겠지요. 그렇지 않습니다.

수사권이요 수사권이 그 옛날에는 경찰에 없었지만 이제 경찰이 완전한 수사권을 가졌습니다. 대공수사권까지 가지셨지 않습니까? 그런 상황에서 검찰이 수사권을 가지면 충분히 견제와 균형이 됩니다.

제가 법사위 소위에서 차관님한테 물었습니다. 법무부차관님한테 물었습니다. 차관님, 검찰에게 완전한 수사권을 쥐어 가지고, 검찰에 완전한 수사권을 쥐어서 검사들이 모든 수사를 할 수 있도록 해 준다고 가정하고 그럴 경우에 검사님들이 절도범 잡겠다고 길에서 순찰을 도실 겁니까? 아니면 강도, 살인범들 잘 잡아 내실 자신 있으십니까? 못 합니다. 물리적으로 못 하게 돼 있습니다. 그런 겁니다.

경찰은 그만한 조직이 있고 그만큼 강력범죄에 전문화된 노하우가 있고 실력이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 경찰은 그 부분의 일 처리를 잘하고 있는 것이고 그래서 그 노하우를 충분히 활용할 겁니다.

그런데 검사는 그러한 노하우가 없을 겁니다. 없지요. 당연히 없지요. 자기가 못 하는 것 그걸 뭇 하러 하겠습니까? 그 많은 인력을 동원해 가면서 그 많은 노동력을 들여가면서. 안 합니다, 안 해요. 그렇기 때문에 여러분들이 굳이 굳이 검경수사권 조정이다, 검수완박이다, 검수원복 온갖 용어를 쓰면서 그걸 갈라놓고 찢어 놓으려고 안 하셔도 저절로 나누어집니다, 그것은.

그런데요, 그래서 검사한테 수사권을 맡겨 놓아도, 전부 다 맡겨 놓아도 결국 검사들이 수사하는 건 뭐니까? 경제사범, 특수 사범 그리고 송치된 사건에 대한 법리적 판단을 통한 공소제기 준비입니다. 결국 자기들이 직접수사를 하는 것은 자기들이 잘하는 것만 합니다. 경제사범하고요. 왜냐하면 그건 법리적으로 너무 복잡한 부분들이 많이 있기 때문에 법률전문가가 하는 것이 유리하기 때문에 그런 겁니다.

또 제 개인적인 경험을 하나 말씀을 드리면요, 제가 형사단독재판장을 7년 정도 했습니다. 형사단독재판장이 제일 싫어하는 범죄가 사기범죄, 횡령범죄, 재산범죄입니다. 오면 머리가 아픕니다. 머리가 아파요. 제 나름대로는 법과대학에서 이런저런 공부도 하고 나름대로 그러한 사건도 많이 처리했다 싶은데 그런 사건들 오면 이해당사자들 사이의 관계, 그들 사이의 과거의 행적, 그리고 일단은 표부터 만들어야 됩니다, 얼마나 많은 사람들이 관여하고 있는지. 그래서 그들 사이에 선을 긋는 관계도부터 만들어야 됩니다. 그리고 또 그 사람들이 그 계약이나 아니면 협상을 해 오는 과정이 어떠했는지를 파악하기 위해서 타임테이블을 만들어야 됩니다. 아주 복잡해 죽겠습니다, 그냥.

그렇게 해서 사건 하나를 풀고 나면 사기사건, 횡령사건은 판결문 하나 쓰는 데 하루 꼬박 걸리기도 하고 심한 것은 이삼일이 걸려서 겨우 하나 씩입니다. 그게 그렇게 복잡한 겁니다. 법리가 어려운 부분들이 있습니다.

그래서 법률과 관련된 범죄사건은 법률가들한테 맡겨 놓고 법률이 다소 약하고 실제 민생과 관련된, 국민들이 실제 일상에서 겪고 있는 그러한 범죄에 대해서는 경찰한테 맡겨 놓고, 그리고 실제 그 양 지역이 서로 그 영역에서 잘들 합니다. 그렇기 때문에 그렇게 양쪽에다 권한을 맡겨 놔도 자기들이 알아서 잘합니다.

그런데 굳이 굳이 이 범죄는 여기서만 해라, 저 범죄는 저기서만 해라, 거기에다 공수처까지 만들어서 이거는 공수처에서 해라, 거기에다 특검이 한 번 벌어지면요, 특검 또 만들어서 그거는 거기 특검에 보내라고 그러니까. 나중에는요, 나중에는 법률가도 헛갈려서 일을 못 합니다. 헛갈려 죽겠어요.

21년도부터 지금까지 형사소송법 얼마나 많이 바뀐 지 아십니까? 자고 나면 바뀌고 자고 나면 바뀌고, 그걸 법률가들은 따라가야 됩니다. 조금 게으르면 놓칩니다. 그러면 잘못된 판단을 하지요.

제가 그래서 그런 말씀도 드린 적이 있는데 이거 과연 일 처리하는 당사자들은 잘 따라오고 있는지 모르겠다, 담당 경찰이든 검사든 아니면 심지어 판사까지도. 법 바꾸는 걸 무슨 처분하듯이 합니다. 그러니 법적 안정성이 없지요. 매일 바꾸려고 그러니까.

법적 안정성은 없고 국민들은 법이 어찌 되어 있는지도 모르고 그런데 또 보완수사권 없앤답니다. 보완수사권을 남겨 두는 건요, 지금 저는 보완수사권에 대해서 얘기를 하러 올라왔기 때문에 보완수사권만 우선 말씀드리겠습니다.

제 개인적으로는 양쪽 기관에 다 수사권 줘도 됩니다. 아무 문제없습니다. 예전에도 그러했고 지금도 그렇게 한다고 해서 문제 생길 거 하나도 없고 서로 견제, 균형 잘할 겁니다. 그런데 보완수사권만 말씀을 드리라고 하니, 보완수사권은 마지막 최후 장치입니다. 그 최후 장치까지 걷어 내고 올 혼란을 과연 누가 책임질지 저는 그게 의문이고 두렵습니다.

심지어는요 제가 이런 소리까지 들었습니다. 정말 해서는 안 될 말인데 아주 예외적으

로 진짜 분에 차서 하는 말이겠지만 일부 검사들 중에서는 ‘한번 해 봐라, 사회가 혼란에 한번 빠져 봐라. 없어져 보면 알 거다’ 이런 얘기까지도 하는 사람이 있습니다.

제가 소위에서 이런 얘기를 들었습니다. 개혁은 해야 되니, 저는 왜 그게 개혁인지도 잘 모르겠는데 개혁은 해야 되니 우선은 이렇게라도 시작해 보자고 합니다. 형사소송법이라는 형사사법시스템의 근간을 바꾸는 법률을 그렇게 한번 해 보고 또 하자 이렇게 쉽게 말합니다.

21년도부터 그랬습니다. 그때도 해 보고 하자는 식으로 했지요. 그러면서 검경수사권 조정한다 그랬고 6대 범죄라는 얘기 나왔고 2개 범죄 남겨 놓겠다 그랬고 이제는 보완수사권까지 없애겠다 하고 있지요.

계속 그때그때 한번 바꿔 보자, 일단 해 보자…… 형사소송법, 사법시스템을 바꾸는데 해 보자는 말이 그렇게 쉽게 나옵니다. 민생과 관련된 국민의 삶을 실험의 대상으로, 국민을 실험실 쥐로 생각하는 겁니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까?

상임위 전체회의 때 법사위 위원장님께서 이렇게 말씀하시대요. ‘54년 이후 70년 만에 대전환점을 맞이했다’. 대전환점, 쉽게 말하면 형사소송법에 혁명이 일어난 겁니다. 쿠데타가 일어난 겁니다, 쿠데타가. 그런데 그 엄청난 일이 2박 3일 만에 일어납니다. 3박 4일, 오늘 이 날까지 합치면 3박 4일 걸린, 여야가 다 참여한 이후에는 3박 4일 만에 일어났습니다.

제가 앞서도 형사소송법이 왜 중요한지를 한번 말씀드린 적도 있고 상임위에서도 그런 말씀을 계속 드렸었는데요. 사법시험 준비할 때 형사소송법 1점이라도 더 받으려고 그렇게 공부 열심히 하면서 조문 하나라도 안 놓치려고 조문 사이의 관계가 어떻게 되는지, 이 조문이 뒤에서는 어떻게 연결되어서 해석되어야 되는지, 그걸로 보낸 세월을 생각하니까 참 자괴감이 들었습니다.

국회에 오니까요, 제가 두 달짜리 국회의원인데 국회에 오니까 선무당들이 법을 만들고 있습니다. 선무당들이 사람 잡는다는 식의 입법이 이루어지는 겁니다.

제가 왜 선무당이라고 말씀드리는지 아십니까? 예를 하나 더 들까요?

국회 상임위 자리에서 위원이…… 법제처장님이었나요? 아니, 법제처장님 아니고 법원 행정처장님이었나요, 공소기각하라고 명령을 합니다. 차관님한테 공소취소를 하라고 그랬는지 하여튼 재판 취소를 하라고 명령합니다. 대한민국 국회는 공소취소를 명령하기도 합니다. 공소기각을 명령하기도 합니다. 이게 대한민국 국회입니다. 시스템이 필요없습니다. 농담으로라도 그런 말은 하면 안 되는 겁니다, 농담으로라도. 그런데 그런 말이 국회에서는 일어납니다.

형사사법의 엄중함을 알면, 형사사법은 그 형벌의 내용에 보면 사형까지 줄 수 있게 되어 있습니다. 물론 작게는 벌금·과료·구류까지도 있지만 심하게는 사형까지 있고 생명도 뺏을 수 있고 감옥에 가워서 인신의 자유를 제한할 수 있는 게 형사사법입니다. 그렇게 중요한 형사사법을 하는데 그것을 농담 삼아서 얘기하면서 재판 취소하라는 식으로 얘기합니다. 이게 대한민국 국회입니다. 그러니 제가 선무당이 사람 잡는 입법을 하고 있다고 말을 하지요.

수사·기소를 분리하고 이게 지고지순한 선이고 그래서 이것을 이루어 내는 게 개악이

아니라 개혁이다라고 얘기하고 계십니다. 진짜 그렇습니까? 진짜 그러면요 그냥 멀리서 이렇게 어려운 논리나 아니면 법적인 해안을 가질 필요도 없습니다. 특검은 왜 그렇게 안 하십니까, 특검은? 특검도 그렇게 하면 되지 않습니까?

그래서 하도 이런 형편없는 논리로 말씀하시길래 내가 법무부차관님한테 여쭙었습니다. ‘차관님, 특검은 왜 그렇게 하는 것 같으십니까?’ 하니까 차관님께서 그렇게 말씀하시더군요. ‘효율적이라서’. 특검은 주로 정치적 사건들입니다. 그러면 정치적 사건은 효율적으로 다루어야 되고 일반 국민들의 민생과 관련된 사건은 효율적으로 안 다루도 됩니까? 말이 안 되지 않습니까?

오늘 제가 차관님 말씀드리니까 또 문득 생각났는데 이 자리에 오늘 장관님 와 계시는데 장관님한테는 제가 사죄의 말씀을 좀 드려야 될 것 같습니다. 제가 의도치 않게 비공개회의여서, 그래서 당시로서는 저도 좀 격분한 상태였고 또 민주당 의원님들 말씀에 제가 동조하기가 힘들어서 깊이 생각 못 하고 한 말인데 그 부분에 대해서는 제가 정중히 사과드리겠습니다.

자, 이렇게 생각하시면 됩니다. 경찰처럼 민생사범을 잘 해결하시는 조직은 없습니다. 잘 수사하십니다, 우리 경찰분들. 그런데요 그분들의 수사 결과는 결국 최종적으로는 사법적 판단을 받아야 됩니다. 사법적 통제가 이루어져야 됩니다. 그래야지 완성이 되는 겁니다. 그래서 그 사법적 통제를 하기 위해서 재판을 하는 것 아니겠습니까? 그리고 그 앞에 공소장을 작성하는 과정에서도 사법적 판단을 합니다. 그러한 사법적 통제가 이루어지지 않는다는 것은 결국 법을 안 따른다는 것이거든요. 법을 안 따른 수사는 그것은 폭력이기 때문에 그렇습니다. 그래서 사법적 통제를 하는 겁니다.

그런데요 제가 이 사례도 상임위원회 소위에서도 수없이 말씀드렸지만 지나가는 말로, 새겨들지 않으시더군요. 그래서 제가 또 한 번 더 말씀을 드리겠습니다.

법원을 21년도에 나왔지만 여전히 많은 후배들이 아직도 법원 안에 있고 제 지인들이 있습니다. 그래서 한 몇 년 전에 우리 형사단독 하는 후배한테 전화해서 ‘요즘 수사권 조정되고 나서 일하기가 어떠냐?’ 이러니까 그냥 경상도 식으로 말하니까 ‘행님 죽겠심다’ 이립니다. ‘왜 그러는데?’ 이러니까 경찰에서 온 것을 그냥 다 그대로 막 별 그것도 없이, 검찰수사가 일단 빠져 버리니까 피신조서를 제대로 안 받고 바로 넘기니까……

예전에는 검찰 피신조서를 받으면, 피신조서라고 그러면 우리 국민들께서 잘 못 알아 들으실 수도 있겠습니다. 검찰 피의자신문조서라고 해서 예전에는 피의자가 검찰로 송치가 되면 검사가 기본적으로 피의자를 데리고 수사를 한번 했습니다. 그러면 그 수사 내용은, 경찰에서는 당시 현장 상황에 맞게 방대하게 이것저것 그때그때 필요에 따라서 막 수사를 하면서 물어보지만 이제 어느 정도 수사가 끝난 상태고 정리가 된 상태기 때문에 검찰로 넘어오면 검찰 입장에서는 이제 재판을 생각하면서 그 수사를 하는 겁니다. 그러면서 피의자를 불러서 신문을 다시 하는데 그러면서 신문조서를 만듭니다. 그 신문조서를 만들 때 형법에 나오는 구성요건을 고려하면서 신문을 받습니다.

그렇기 때문에 정확히 형법에서 범죄의 주체가 누구이고, 목적범인지 아닌지. 그다음에 주관적 구성요건으로 고의나 이러한 것들, 과실 부분을 어떻게 평가할 것인지. 그다음에 행위태양과 관련해서는 그 행위, 법에서 정하고 있는 행위가 실제 일어난 것으로 볼 수 있는지 없는지를 다 고려해서 거기 형식에 맞춰서, 그 구성요건에 맞춰서 수사를 합니다.

그렇기 때문에 그 피의자신문조서가 굉장히 정갈하게 잘 정돈이 되어 있습니다. 그렇게 해서 그걸로 가지고 기준을 삼지요. 그걸로 기본적인 사건을 파악하고 공소장을 보면 이해가 빠릅니다. 그리고 나서 개별 기록으로 들어가면 기준이 잡히고 지도가 그려졌으니 빨리 찾아갑니다. 그러면 법원으로서도 업무의 효율성을 함께 도모하고 많은 국민들의 일을 좀 더 신속하게 신속한 재판을 통해서 배려할 수 있는 겁니다.

그런데 그걸 제대로 안 하게 되는 겁니다. 그렇게 안 하고 그냥 쉽게 말하면 로테이터를 그냥 쥐 버리는 겁니다. 그러니 그걸 누가 합니까? 판사가 하고 앉아 있는 겁니다, 판사가. 그래서 딱 표현을 이렇게 하더군요, 모래사장에서 바늘 찾는 느낌이라고. 구성요건 찾는 게 너무나 힘들다고. 그래서 일은 더더지고 재판은 느려지는 겁니다. 국민들한테 도움이 되고 신속한 재판 받을 수 있고 이래저래 다 도움이 돼서 무조건 그렇게 선이라서 했다면서요.

물론 검찰에서도 검찰의 업무처리 방식이 수사와 기소가 내부적으로 나누어져 있는 건 맞습니다. 어느 정도 분리해서 쓰는 건 맞습니다. 보통 수사검사라 그리고 공판검사라 그러지요. 그래서 공판을 담당하는 검사는 대개, 공판검사는 재판만 들어갑니다. 물론 수사검사가 공판검사가 되기도 하고 공판검사가 수사검사가 되기도 하고 업무의 성격상 서로 왔다 갔다 교류는 하지만 공판검사는 재판을 담당하고 수사검사는 수사를 담당합니다.

그렇기 때문에 그러면 수사검사를 따로 떼어 내서…… ‘너네들이 결국 안에서 이렇게 수사·기소 분리하고 있지 않니’ 이렇게 얘기하실 수는 있습니다. 이거는 루틴한 사건 처리할 때 그렇게 하는 겁니다, 그것도 조직 내에서.

조직 내에서 하니까 서로 쉽게 협력이 됩니다. 실제 한 사람이 하는 것과 같습니다. 바로 연락해서 전화…… 같은 청 안에 있고 같은 건물 안에 있습니다. 그냥 전화해서 물어보면 됩니다. 아니면 그 방에 찾아가서 일일이 캐물어 보면 됩니다. 아주 통상적인 사건에서 그렇게 처리하고 빨리빨리 교정을 할 수 있으니까.

모든 검사들이 수사 과정에 법정 가고 또 와서 수사하고 이렇게 하는 게 번거로우니까 그런 루틴한 사건은 공판검사한테 맡겨서 처리하고 자신은 수사에 몰두할 수 있게 그렇게 업무의 효율적인 효율성을 도모하기 위해서 그렇게 합니다.

그런데 그러한 현재의 내부 업무처리 방식에서도 하지 않는 부분이 뭐냐면 중대 사건입니다. 중대 사건에서는 검사와 수사가 함께 하는 게 효율적이거든요. 그런데 그걸 빌미 삼아 가지고 ‘거 봐라, 너네들도 안에서 나누어 놓으니까 밖에서도 나누면 좋지 않니’ 이렇게 얘기합니다.

밖에서 나눠 놓으면 기관 대 기관의 문제로 따지면 그게 그렇게 단순해 보여도 단순하지가 않습니다. 행정부 안에 같은 부처, 행정부 안에 수많은 부처들이 있는데 그 부처들 사이에서도 서로 협조가 안 되는 게 공무원 조직입니다. 심지어 부처까지 갈 것도 없습니다. 같은 국 안에서도, 과끼리도 서로 협조가 안 되는 게 그게 공무원 조직이고 조직의 원리입니다.

그런데 조직을 완전히 바꿔 놓고 다른 부처에 내어놓고 그렇게 나누면 된다고 그렇게 쉽게 얘기할 수 있을까요? 전혀 그렇지 않을 겁니다.

제가 이런 말씀도 한번 드립니다.

프랑스에서는 수사판사라는 게 있습니다. 판사도 필요하면 수사를 할 수 있는, 일종의

예비 단계에서의 수사를 할 수 있도록 해 놔습니다. 판사조차도 수사를 할 수 있는 제도가 있습니다. 그런데 우리나라는 검사라는 사람이 보완수사, 그냥 수사도 아니고 보완수사도 못 하게 만들어 버립니다. 외국의 입법례가 얼마나 있을까요? 저는 거의 없지 않을까 싶습니다. 영미법에서도 검사가 수사권을 가지는 경우들이 훨씬 많이 있습니다.

(「물어봐요」 하는 의원 있음)

제가 안 여쭙보렵니다. 제가 하도 소위나 아니면 여기서 장관님들이나 차관님들 그다음에 행정처장님한테 많이 여쭙봐서요 오늘은 그냥 제 발표만 하겠습니다.

제가 이 보완수사권 관련해서 또 드리고 싶은 말씀은 이런 부분도 있습니다. 보완수사권 뺀고 그것만 하면 참 좋겠는데 보완수사권을 뺀 데서 그치지 않으려고 합니다. 나는 보완수사권을 뺀 것 그리고 여기서 그치지 않고 더 나아가는 이유를 그래서 나름 짐작이 된다고 얘기를 드리는 겁니다.

그게 뭐냐 하면 마지막 남은 보완수사권까지, 제가 그렇게 표현할 거예요. 이것은 총도 아닙니다. 군인보고 총 들고 나라 지키게 하지 않습니까? 그것 총도 아닙니다. 삼단봉입니다, 삼단봉. 이 삼단봉조차도 이제 뺏어 버리겠다는 겁니다. 안보만 망가지는 게 아니고 사법시스템도 망가지고 있는 겁니다. 사법도 국민의 치안도 망가지고 있는 겁니다, 삼단봉조차도 이제 다 못 쓰게 하니까. 제가 볼 때는 검사에게 있어서의 보완수사권은 삼단봉 수준입니다. 그런데 그것조차도 못 쓰는 검찰입니다. 그렇게 검찰을 박살을 내 놓지요, 박살을 내 놓지요. 그리고 나서는 검찰이 소속하는 기관을 공소청이라 그런답니다. 내가 그냥 웃었습니다. ‘공소청? 뭐래?’ 이러면서 웃었습니다.

우리 헌법을 보시면 헌법에 사법부에 대해서는 ‘법원’ 이렇게 돼 있습니다. 그리고 법원을 어떻게 구성할 것인지에 대해서 기본적인 내용을 적어 놔습니다. 그렇기 때문에 헌법에는 법원의 존재 근거와 설립 근거까지 잘 규정되어 있습니다. 그래서 법원은 그렇게 하면 됩니다.

그런데 문제는 뭐냐 하면 법원이 그렇게 제목을 달고 ‘법원’이라고 써져 있는데 검찰은 그게 없습니다. ‘검찰청’ 이렇게 해서 없습니다. 오히려 북한 헌법에는 있습니다, ‘검찰소’ 이렇게 해서. ‘재판소’, ‘검찰소’ 이렇게 해서 북한 헌법에는 있는데 우리 헌법에는 검찰청은 없습니다. 그러니까 마음대로 없애야 된다고 생각을 하신 것 같습니다. 그런데 설립 근거는 없는데 존재 근거는 있습니다. 검찰총장이라는 용어, 검사가 영장청구권을 가진다는 그 표현 그게 바로 존재 근거입니다. 검사의 존재 근거입니다.

제가 법원행정처장님한테 물었습니다. 처장님, 아무래도 법원에서 요즘 조희대 대법원장님이 아주 수모를 많이 겪고 계시지 않습니까? 법원이 마음에 안 듭니다. 대법원장도 마음에 안 들고 대법관도 마음에 안 듭니다. ‘탄핵하겠다. 나가라’ 계속 압박도 하고 그래도 안 나갑니다. 기분 나쁩니다. 그래서 이제부터는 법률로 바꿔 가지고 ‘법원? 웃기는 소리 하지 마라. 법원 없다. 이제부터는 심판원이다’. 그리고 ‘법관’ 하니까 용어가 폼 나 보이니까 그것도 싫다, 심판관으로 바꾸겠다, 법률로. 또 아니면 미국의 영미법 제도에서는 보니까 대통령이 있고 부통령이 있는데 부통령이 좀 간지가 나 보인다, 그러니까 ‘법률로 앞으로 국무총리는 부통령이라 부르자, 이것 가능하시겠습니까?’ 이러니까 처음에 바로 답을 못 하세요. 멍뭉뭉하셔요. 명색이 대한민국 사법행정의 최고 책임자인 법원행정처장님조차도 말을 바로 못 합니다, 멍뭉뭉하시면서.

답은요 당연히 위헌이지요. 그것 법과대학 1학년도 압니다. 제가 그래서 차장님한테 여쭙었습니다. ‘이것 법과대학 1학년도 아는 것 아닙니까? 위헌 아닙니까?’, 나중에 위헌이라고 그러시대요, 법으로 그리하면. 왜 그러시냐 했더니 헌법에 그렇게 돼 있기 때문에.

그런데 검사들은, 그러면 검찰총장은…… 검찰총장이 됩니까? 검찰청의 수장이니까 검찰총장 아닙니까? 그런데 왜 그걸 공소청이라고 그러지요? 왜 공소청이라고 그러지요? 그러면 공소청이라 했으면 거기 청장은 공소청장이 돼야 되는 게 맞는 것 아닙니까? 그런데 또 청장은 검찰총장이랍니다. 무슨 이런 비합리가 어디 있습니까? 이런 아주 초보적인, 용어조차도 우습게 만들어 버리는 이런 입법이 어디 있습니까?

그래서 제가 그랬지요. 검찰, 대한민국 검사들은, 전 세계에서 유일하게 대한민국 검사들은 자기 조직을 자기 조직 원래의 이름대로 부르지 못하는, 검사가 검찰청을 검찰청이라고 부르지 못하는 홍길동 검사들만 모아 놓은 데라고. 홍길동법입니다.

(「화장실 다녀오세요」 하는 의원 있음)

시간 가는 줄도 몰랐습니다. 좀 더 하겠습니다.

왜 그랬을까요? 보완수사권도 없애고 검찰청이라는 표현조차도 안 쓰려고 그러니까. 사실은요 민주당의 얘기대로 기소가 더 검사의 본연의 업무다라고 생각을 하시면 그러면 지금 검찰청, 종전의 검찰청을 공소청과 중대범죄수사청으로 바꾸겠다는 거지 아닙니까? 그러면 두 개로 바꾸면 그중에 더 중요한 기능이, 민주당 기준으로 더 중요한 기능이 기소라면, 공소유지라면 그러면 적어도 공소청에 대해서는 검찰청이라 해 주면 됩니다. 그렇지요? 공소청이라 한다고 해서 아무런 문제가 안 생깁니다. 오히려 헌법에 합치한 표현이지요, 그게. 그게 오히려 헌법에 합치한 표현입니다. 헌법에 존재 근거가, 검사의 존재 근거, 검찰청의 존재 근거가 헌법에 표현돼 있으니 그걸 검찰청이라고 쓰면, 공소청을 검찰청이라고 쓰면 오히려 더 합헌적 입법이 됩니다.

그런데 그건 안 씁니다. 왜요? 검찰청이 꼴 보기 싫으니까. 그래서 그 표현을 쓰는 겁니다. 그 표현을 쓰는 취지는 합헌적으로 만들기 위해서 쓰는 것도 아니고요 그 표현이 꼭 써야 될 사정이 있어서 쓰는 것도 아닙니다. 오로지 하나, 검찰청을 능욕하기 위해서, 그 목적 하나입니다. 그래서 더 이상 검사들이 자기 아버지를 아버지라 부르지 못하고 자기 조직을 자기 조직 원래의 이름으로 부르지 못하게 하려고. 왜 이렇게 복수심을 담은 입법을 하시려고 하십니까? 입법을 그리해서 되겠습니까? 입법에 선악의 기준으로 접근을 해서 되겠습니까? 제가 그래서 드리는 말씀입니다.

다시 강조하지만 이 법정, 제가 계속 법정이라고…… 이 회의장에 나온 많은 민주당 의원님들께서 항상 얘기하시는 게 ‘검찰이 이렇게 했지 않냐, 검찰이 이렇게 했지 않냐’, 저도 압니다. 그 검찰이요 지금은 저희들 괴롭히고 앉아 있습니다. 제가 앞서도 얘기했지만 그 괴롭히는 거 생각하면 진짜 저 검찰 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 그렇지만 그걸 감정의 문제로, 선악의 문제로 접근할 것이 아니고 제도의 문제로 접근을 해야 되기 때문에 그래서 제가 여기서 이런 바보 같은 짓을 하고 앉아 있는 겁니다.

사법적 통제는, 경찰에 의한 사법적 통제는 수사 과정에서부터 이루어져야 됩니다. 그게 검사들이 가지는 보완수사권입니다. 그리고 형사사법은 앞서도 말씀드렸듯이 사형이나 징역과 같이 사람의 생명을 뺏거나 아니면 인신의 자유를 현저히 제한하는 그러한 중대한 불이익을 주는 것이기 때문에 거름장치들이 굉장히 많이 있게 되고 단계들이 많

이 있습니다. 그리고 그걸 굉장히 촌촌하게 해서 억울한 사람이 생기지 않도록 시스템을 만드는 겁니다. 그리고 피해자 역시도 억울하게 당하지 않도록 시스템을 만드는 겁니다. 그렇게 해서 사법적 통제를 더 하기 위해서 검사를 두는 겁니다.

그런데 그 검사의 사법적 기능의 마지막인 보완수사권 없애고, 그러면서 검사제도는 놔둬야 된답니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸지 않습니까? 그렇게 검사제도 놔둘 요량이시면 검사제도 없애시고 이름 남겨 놓은 거 없애시고, 검찰청 유지한다고…… 전국의 검찰청 조직 얼마나 방대합니까? 그거 다 남겨 놓는 거, 거기 직원들 얼마나 많습니까? 1만 명 되지 않습니까? 앞서도 말씀…… 경찰 병력에는 못하지만 그래도 검찰 병력 자체로만 놓고 보면 작은 병력이 아닙니다. 그 예산 아끼셔서 매번 변호사들 선임해서, 변호사들 법률 잘 아니까요 그 변호사들로 하여금 공소유지를 하게 하시면 됩니다. 검찰청 없애세요, 그냥. 첫째 제안, 검찰청을 없애기를 권해 드립니다.

두 번째 제안이요.

검찰청 미우시지 않습니까? 제가 이거는 앞서도 한 번 제안을 드린 적이 있는데 검찰청 미우시니까 검찰을 없애고 싶으시지 않습니까? 그래서 공소청으로 만들어 놔는데 공소청으로 만들어 놓으니까 이 검찰이 효율적으로 내가 원하는 결과를 만들어 올지 안 만들어 올지 자신이 없어요. 검찰은 마음에 안 들고, 검찰은 마음에 안 드는데 그래서 검찰을 없애고 공소청을 만들어 놔는데 공소청은 아예 수사권이 없으니까 애들이 정작 내가 필요할 때 내가 원하는 결과를 만들어 오지 못할 거라는 생각이 드시거든요. 그러니까 특검을 남발하는 겁니다. 특검을 남발하는 거예요. 그렇게 사법시스템이 망가지는 거거든요, 형사사법 시스템이.

그래서 제가 지난번에 아주 중요한 제안을 하나 드렸었습니다, 특별검찰청을 만드시라고. 그래서 모든 국민들의 사건을 특별검찰청에서 처리하시라고. 이유도 말씀드렸지요, 제가. 이유도 말씀드렸지요, 국민들께서 너무 좋아하실 거라고. 중요 사건, 효율적으로 처리되는 사건 특검에 다 넣어서 법까지 만들어서 특별검사 임명하고 하는데 내가 특별검찰청에서 수사받으니 내 수사받는 것도 특별한 대우를 받는 것 같고 중요 사건으로 분류된 것 같지 않습니까? 그러니까 특별검찰청을 만드시라고. 그러면 국민들 모두 다 대우받는 느낌이 들어서 좋아하실 거라고. 검찰청 없애고 공소유지 하는 변호사를 그때그때 선임해서 쓰시거나 아니면 특별검찰청을 만드십시오, 검사가 그렇게 필요 없는데.

왜 이렇게까지 할까? 왜 이렇게까지 할까? 저는 참 궁금했습니다. 그래서 이것도 아마 제가 법무차관님한테 여쭙본 것 같은데요. ‘차관님, 이것 왜 이렇게까지 하시는 것 같습니까? 검사 제도도 무조건 악은 아니다라고 말씀하시고 수사권을 가진 검사 제도는 전 세계에 굉장히 많은 나라에서 채택하고 있고 그다음에 보완수사권은 없는 나라가 거의 없는 것 같은데 무슨 목적으로 이렇게 하십니까? 목적이 뭐 것 같으십니까?’ 하니까 잘 대답을 못 하세요.

민주당 의원님들은 ‘정치적으로 검사가 잘못했잖아’, 다시 결국 도돌이표로 선악으로 돌아오는 겁니다. 제도로는 관심 없습니다. 선악으로 ‘나는 재들이 싫으니까. 그리고 우리 적극 지지층들이 저들을 싫어하니까. 그들은 검사가, 검찰청이 존재하는 것 자체를 불편해하니까’.

그런데 저는요 민주당 지지자라고 다 그렇다고 생각 안 합니다. 민주당의 일부 지지자

들만 그러합니다. 그것은 여론조사가 보여 주고 있지 않습니까? ‘극소수의 극렬 민주당 지지자들’ 저는 그렇게 표현을 하겠습니다. 민주당 의원님들은 우리 당 우파 쪽 극렬 지지자들한테는 극우, 극우 하시면서 극우니 뭐니 이렇게 놀림, 조롱, 빈정댐, 편잔을 주시는데 저는 그렇게 표현 안 하겠습니다. 극좌란 표현 안 하겠습니다.

강성, 강성 민주당 지지자들 일부, 검사가 노무현 대통령님을 극단적인 선택을 하게 만들었다라는 신화에 사로잡혀 있는 사람들, 검찰이 우리를 처음부터 끝까지 탄압했다라고 여기고 계시는 그 극렬 지지자들, 그 극렬 지지자들이 당권을 좌지우지하고 그 당권의 향배가 결국 어디로 갑니까? 대통령의 사법리스크로까지 연결이 되는 겁니다.

그래서, 그래야지 저는 해석이 됩니다. 그것 아니고는 해석이 안 돼요. 도대체 이렇게 까지 보완수사권 없애고 검사 제도 없애고 회한한 명칭인 공소청이라는 이름까지 쓰는데 도대체 왜 저럴까? 원인을 아무리 추론해도 그렇게까지밖에 추론이 안 됩니다.

말씀하시는 것은 검사들이 예전에 잘못했으니까 그것 뒤집는다고 얘기를 하시는데 그것은 예전 얘이지요. 그리고 그것은 아주 일부의 얘기입니다. 아주 정치적인 사건에서 일부의 얘기입니다.

대부분의 검사들은 민생 업무를 처리하고 있습니다. 이것은 검사뿐만 아니고요 저는 대한민국 모든 공무원들이 다 그렇다고 생각합니다. 지금 여론의 못매를 맞고 있고 매일 난도질당하는 선거관리위원회 그 기관 안에 있는 상당수의 공무원들조차도 일부 타락하고 잘못된 공무원들 그리고 그 지도부들 빼고는 대부분의 공무원들은 대한민국의 각 기관에 소속돼 있으면서 그 기관에 대한 자부심을 가지고 국민의 봉사자라는 자긍심으로 성실히 하루하루 자신의 삶의 목표를, 이유를 거기서 찾고 살아가고 있다고 저는 생각하고 있습니다.

그런데 그 몇 안 되는 썩은 사과 때문에 다 없애 버려야 된다 그러면서 역시 선악의 논리로 접근을 하더군요. 저는 그게 납득이 잘 안 됩니다. 제가 지혜가 짧고 지식이 짧아서 그런지는 모르겠지만 납득이 안 돼서 결국 제가 추론한 결과는 거기까지 갑니다. 결국 대통령 사법리스크 구하기, 전당대회용 입법, 그것을 의심하게 할 수 있는 정황들은 너무나 많았습니다.

3박 4일 만에 54년도에 처음 만들어지고 70여 년 만의 전환점이라는 형사소송법이 후딱 처리되고 저희들은, 그 처리되는 법률안에 공소기각 사유가 변경되었는지 파악할 수 있는 시간적인 여유나 물리적인 여유조차도 저희들한테 허락하지 않고.

법률 영역 밖으로 한번 벗어 나가 볼까요? 법률 영역 밖에서는 갑자기 호남 반도체가 나옵니다. 갑자기 호남 반도체가 나와요. 800조, 제가 경제 쪽은 원래 과문한데 아무리 과문해도 그러고 뭘 더하니까 거의 1000 단위로 올라갑니다. 그만한 사업이, 불과 수조원의 사업을 해도 예타니 뭐니 온갖 것을 다 따져야 되는 게 대한민국인데, 단 몇백억 사건을 해도 다 따져야 되는 대한민국인데, 그게 1년 전에 얘기를 했습니까? 6개월 전에 얘기했습니까? 그게 발표되기 하다못해 서너 달 전에라도 얘기가 났습니까? 불쑥, 발표되기 몇 주 전에 불쑥 튀어나왔지요.

그런 와중에 계속 개헌 얘기도 흘러나오고, 원포인트 개헌 얘기가 흘러나오고요. 이런 것을 보면서 전당대회용, 모든 국정운영 궁극에 가서는 대통령 사법리스크 없애기.

이렇게 되면요 어떤 조롱을 받으시냐면 이렇게 조롱받으십니다. 대한민국의 지존은

5000만 주권자입니다. 그런데요 한 명의 지존을 따르는 정당으로 폄훼되실 수 있습니다. 그것을 민주당이 원하지는 않으실 거 아닙니까? 오로지 한 명의 지존을 지키기 위해 국민들의 불편 따위는 고려하지 않는 정당으로 자리매김되실 수 있습니다. 제발 그러한 비난은 피하시기를 간곡히 간곡히 부탁드립니다.

얘기를 조금만 더 이어가 볼까요?

보완수사권도 없애고 검찰총장이라는 단어도 공소청이라는 표현을 쓰면서 헌법에 위반되는 표현을 그대로 쓰고. 그러고요 헌법에는요 또 뭐가 있냐면요, 검사의 영장청구권이 있습니다. 앞서도 말씀드렸지만 해괴한 논리를 동원하면서 이것을 얘기하는 게 검경수사권 분리를 얘기하는 게 아니다, 검찰을 꼭 수사의 주체로 되야 되는 것을 의미하는 게 아니다라고 얘기를 하십니다.

그러면서 헌법재판소에서요 그랬다라고 얘기를 하는데 만약 헌법재판소에서 그렇게 했으면요, 그 헌법재판관들 다 문제 있는 겁니다. 헌법재판소가 과연 진리만 얘기하는 데입니까? 저도 헌법재판소에서 1년 이상 근무해 봐서 압니다. 헌법재판소가 쉽사리 정치화되는 조직입니다, 거기가. 그래서 저는 헌법재판소가 오히려 지금 정치적으로 굉장히 편향되고 물들어 가는 법원보다도 더 정치화된 기구라고 판단하고 있는 사람입니다.

그런 헌법재판소의 판결, 그거 하나 기대 가지고 헌법의, 본래 헌법 제정할 당시에 헌법이 추구하고자 했던 그 가치를 몰각시키고 무시하고 한다면 저는 거기에는 동의가 잘 안 됩니다.

헌법재판소가 어떠했습니까? 정치적 사건이지만 꼭 사법적으로 판단하라고 하면서 헌법재판소를 만들고 판사 출신들, 고위 법관 출신들을 거기 재판관으로 주로 보냈습니다. 그런데 그 헌법재판소는요 정치적인 사건을 정치적인 판결로 푼다, 사법적 판결로 푸는 게 아니고. 거기서 나왔으니 만고불변의 진리다? 과연 나왔는지 안 나왔는지도 제가 확인은 안 해 봐서 그 부분은 좀 죄송하긴 합니다. 하지만 동의가 안 됩니다.

영장 청구는 강제수사의 일환입니다. 영장 청구를 검사만 할 수 있습니다. 그 말은 검사가 강제수사를 하는 주체라는 의미입니다. 그런데 그 검사에게 강제수사권도 뺏고 보완수사권 일체 안 된다는 겁니다. 헌법을 해괴하게 해석하더니, 제 생각에는 아마 현재 결정도 조금 달리 돼 있을 겁니다. 편의적으로 해석했을 수도 있지요.

제가 앞서 민주당 극렬 지지층의 복수심을 달래기 위해서 보완수사권도 폐지하고 검찰청이라는 이름도 없애 버리고 그리고 헌법 12조에 나와 있는 검사의 영장청구권도 형식적으로 바꿨다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 결국 이 법은 이 법을 만들려는 민주당에게는 정상적인 사법 절차를 파괴하는, 그리고 그러한 것들이 파괴됨으로써 국민에 대한, 국민의 민생에 대한 배신을 가져오는, 그리고 미래 형사사법 시스템을 망가뜨리는 그러한 행위를 하고 계신다라고 감히 단언드립니다.

저는 앞서도 수사권은 완전히 복귀되어야 된다고 말씀을 드렸었습니다. 그리 말씀을 드렸는데요. 피해자 보호, 피해자 보호 하니까 ‘사회적 약자 7대 범죄는 우리가 보호해 줄게, 그거는 전진송치시켜 줄게’ 이러십니다.

제가 이 법이 탁상으로 일어났다는 것, 제대로 실무를 해 보지 못한 사람들이 만들었다는 것, 고집으로 만들었다는 것, 물론 민주당에도 많은 율사 출신들이 있으시고 실무를 깊이 하신 분들이 있습니다. 그런데 이 법을 주도하신 분들은 실무를 충실히 못 하신 분

들 아닌가 싶은 생각이 들어서, 아니면 실무에서 충분히 쌓은 경험을 무시할 정도로 다른 정치적인 이유가 있는 것이 아닌가 싶어서 드리는 말씀입니다.

피해자는요 그 7대 범죄 이외에 어느 범죄든 피해자가 되는 순간 그 사람이 사회적 약자입니다. 돌려차기를 당한 그 20대 여성은 사회적 약자였습니까? 그런데 그 사건 이후에 사회에서 가장 약한 약자가 되었습니다. 범죄라는 게 그런 겁니다. 그냥 분류해 가지고 무슨 병아리 감별하듯이 이렇게 나누는 겁니까? 이렇게 나누면 다 해결이 됩니까, 그냥? 분류만 하면 다 해결이 되고? 범죄라는 게 그렇게 단순한 것 같습니까? 7개로 나눠 가지고 거기서 ‘이쪽은 다시 봐 줄게, 이쪽은 안 돼, 끝’. 그러면 이쪽 피해자들은요? 그 사람들은 계속 자신의 삶도 잃고 삶의 터전도 잃고 때로는 가족도 잃고 자신의 인생이 다 망가진 그 상태로 계속 살아가라는 거 아닙니까? 국가는 그래도 됩니까? 무슨 근거로요? 국가가 수사권·형사소추권 다 뺏어 가고 사적 제재할, 사적 복수할 권한 다 뺏어가 놓고 뭘 권한으로 그렇게 합니까?

그리고 범죄라는 게 딱 그 분류에만 들면 다 됩니까? 그 분류에도 들지만 역시 그 분류에 들지 않는 범죄하고 이중, 삼중, 사중, 오중으로 엮인 경우들이 훨씬 더 많습니다. 훨씬 더 많아요. 그것 어떻게 분류하실 겁니까? 어떻게 이렇게 탁상행정을 하십니까.

책상머리에 앉아 가지고 글자로만 법을 보니까 그렇지요. 법정에서 살려 달라고 무릎 꿇고 짹짹 비는 사람, 울고불고 기절하는 사람, 그 판결을 못 이겨서 구치소에서 자살하는 사람, 판사한테 욕지거리하면서 너 언제 두고보자고 분에 차 가지고 얘기하고 나가는 사람, 링거 차고 감방 들어가는 사람, 100일 된 딸아이 안고 감옥 가는 사람, 그 사람들에게 욕을 다 얻어 먹으면서까지 재판을 하고 변론을 해야 되는 게 현실의 법정이고 현실의 수사이고 현실의 법조인입니다.

제가 그런 경우들을 어찌 다 아냐고요? 제가 모질게도 그런 짓들을 했습니다. 그 짓 할 때는 제가 기분이 좋아서 ‘그래, 너 감옥 가니까 속이 후련하다’ 이렇게 했겠습니까? 그 가해자들—그 안타깝고 너무나도 불쌍해 보이는—그 가해자들의 행위로 인해서 삶이 망가지고 인생이 끝장난 수많은 피해자들이 있어서 그렇습니다.

형사법정에 서면 때로는 눈물밖에 안 납니다. 그래도 판사가, 거기서 판사까지 무너지면 안 되니 멀리 천장을 쳐다보면서 눈물을 삼켰다고 제가 지난번 필리버스터 때도 그런 말씀을 한번 드린 적이 있습니다. 현실의 법정에서는, 현실의 수사에서는 다들 그리 살아가고 있습니다.

저는 이 법을 만드시는 분들이 그러한 현실을 모르는 사람이거나 아니면 그것을 알고 있으면서 자신의 개인적인 정치적 욕심으로 그리한다라고 저는 그렇게밖에 생각이 안 됩니다. 그렇게밖에 생각이 안 됩니다.

이런 얘기를 하시는 분이 계셨습니다. 제가 ‘경찰이 수사를 하고 그것만으로 바로 법원으로 가면 미진하지 않습니까? 그러니 사법적 통제가 더 이루어져야 됩니다. 그래서 검찰에 의한 보완수사권이 필요합니다’ 이러니까 요즘 AI가 좋답니다. AI가 좋아서 AI를 잘 발달시키면 충분히 그러한 부분을 어느 정도 막아 낼 수 있답니다.

그래서 제가 그리 말씀을 드렸습니다. 뭐라고 말씀드렸냐면요, 저는 2개월 이전에 변호사로 실제 일을 했습니다. 제가 선거 일주일 전까지 법정에 갔습니다. 6월 3일 날—아마 수요일이었던 것 같은데요—그날 선거 날인데 그 전 주 수요일까지 제가 법정에 갔습니

다, 마지막까지 일 다 끝내 놓고 나오려고.

저 역시도 전문가용 AI 씁니다. 있습니다, 나와 있습니다, 시중에. 그것 유료로 꽤 많은 돈 내면 쓸 수 있습니다. 그것 씁니다. 도움이 안 되지는 않습니다. 속도도 많이 높여줍니다.

그런데 AI가요, 저를 속입니다. 거짓말합니다. 제가 전산 전문가가 아니라서…… 그렇기 때문에 AI가 판례를 얘기해 놓으면 제가 그 판례 다 다시 검색해서 확인합니다. 제가 어차피 법사위에 소속이 됐으니까 우리 직원들, 우리 보좌진들한테 보좌진들도 AI 쓰라고 얘기했습니다. 전문가용 쓰라고 얘기했습니다. 쓰면서 여러분들 그것 믿고 있다가 개 거짓말에 걸려들면 큰일 나니까 하나 없이 다 검증하라 그랬습니다. 그 이해야 됩니다.

아이디어도 주기도 합니다. 또 빨리 문장을 정리해 주기도 하고요. 도움이 많이 됩니다. 아주 큰 도움이 됩니다. 그래서 예전보다는 시간이 한 반 정도로 줄어든 것은 맞는 것 같습니다. 굉장히 속도감도 붙고 일하기가 편해진 것은 맞습니다.

그렇지만 결국 마지막에는 사람의 손이 가야 됩니다. 하나하나 다 따져야 됩니다. 그리고 결정적으로 경험을 통해서 만들어 낸 논거들, 경험을 통해서 만들어 낸 주장할 점들, 그것까지 AI가 다 찾아내지 못합니다. 내가 삶 속에서 법률을 하면서 만들어 냈던 경험치들, 그것을 담을 수 있을 정도의 AI는 아직은 없는 것 같습니다.

그래서 그 말씀을 드렸더니 ‘내가 지금 얘기하냐고. 몇 년 후에 AI가 더 발달되면 더 좋은 게 나올 거라고’, 저는 그 말도 그러실 수 있다고 생각합니다, 충분히.

그러면 그 몇 년 동안 기다릴 동안 어떻게 할까요? 그러면 이 법을 그 몇 년 후에 하세요. 그러면 되지 않습니까? 어쨌거나 지금은 AI가 안 통하는 시대 아닙니까, 완벽하게는? 도움은 되지만. 그러면 그게 완벽해질 때, 사람만 해질 때, 그때 돼서 하시면 되지 않습니까? 왜 지금 하셔야 됩니까, 불완전한 상태에서?

앞서도 말씀드린 것처럼 그냥 실험 한번 해 보고 또 바꾸시려고요? 저는 또 그러실 수 있을 거라는 생각도 듭니다, 사실은. 또 짧지 않은 시간에…… 모르겠습니다. 이제 이 22대 국회가 2년이 채 안 남았으니까 22대 국회 안에서 안 일어나면 좋은데 22대 국회에 또 한번 일어날지도 모르겠습니다. 아니면 두 번, 세 번까지도요. 그러면 저는 또 그때 나와서 또 필리버스터를 해야 될까요?

제가 이렇게 얘기할 때마다 계속 민주당 의원님들께서 말씀하시는 게 있습니다. ‘니네들은 법만 보고 정치검찰하고……’ 이런 얘기만 계속 하시면서 ‘민생을 돌봐야지. 민생을 돌봐야지. 민생을 돌봐야지’. 제가 법 얘기하면서 민생, 경제, 사회 얘기하는 것 별로 썩 내키지는 않지만 솔직히 우리 지금 어떻습니까, 민생이? 부동산 어떻습니까, 지금?

그리고 마지막, 오늘은 좀 올라갔다 그러대요, 보니까. 매수 사이드브레이크가…… 뭐라고 그러니까, 사이드카라고 그러지요. 걸렸답니다. 오늘은 또 올라갔답니다. 이게 뭐니까? 9000에서 5000까지 떨어졌다가 또 하루만에 6000까지 올라가고.

민생을 살피시려면 거기에 필요한 법률들을 하시는 게 안 맞겠습니까. 어떻게 하면 지금 주택 부족을 해결할지 거기에 맞는 입법을 하시려고 하셔야 되지 않겠습니까. 주식시장을 안정화시킬 수 있는 입법을 하려고 하셔야 되지 않겠습니까.

그런데 지금 주된 포커스는 여기에 있습니다, 전당대회용 입법.

다주택자 다 때려잡겠다 그래 가지고 국민들이 전부 똥똥한 한 채 샀지요. 문재인 정

부 때입니다. 민주당 정부 때입니다. 그런데 이제는 그 뚝뚝한 한 채 산 사람들 다 때려 잡겠습니다. 기준을 어디로 잡을지를 걱정하고 계시더군요.

저는 가끔 그 생각을 합니다. 또 잠시 주제가 벗어났는지 모르겠는데 대한민국은 사유 재산제를 인정하고 자유시장경제 질서를 인정하는 나라입니다. 그런데요 우리나라에 소유권이 정상적으로 행사될 수 있습니까? 집 사고팔고 하는 데 국가의 허가를 받아야 됩니다. 저는 그 옛날에, 지금 기억도 잘 안 납니다, 하도 옛날이라서. 처음에 토지거래허가제라는 단어가 나왔을 때 기함을 했습니다. 내 토지인데 왜 허가를 받아야 되지, 내 토지인데? 행정적 목적에 의해서 지목을 제한하고 행정개혁을 하고 수용을 하는 것까지는 이해를 하겠는데, 적어도 그러한 행정적 제약을 인정하더라도 적어도 내 물건이면 내가 내 마음대로 팔 수가 있어야지 그걸 왜 내가 허가를 받아 가면서 하나고. 그런데 그 토지거래허가제가 당연한 것처럼, 별문제 아닌 것처럼 역시 낙타 텐트 들어가기식으로 시작을 합니다.

그러더니, 주택거래허가제가 아직도 입법이 안 된 것으로 저는 알고 있습니다. 그런데 그 토지거래허가제를 회한하게 변칙적으로 쓰더니, 사실상 지금 주택도 일부 지역에서 처음에는 허가를 받아라 하더니 이제는 그 범위가 서서히 다 늘어납니다. 제가 워낙 돈, 이제에는 밝지를 못해서 부동산이고 주식이고 다 관심이 없어서 잘 모르겠는데 제가 대중 들은 바로는 아마 서울은 전부 다 토지거래 허가 받는 것 같습니다. 어떻습니까? 맞으신가요, 고 의원님? 그러신 것 맞지요, 그렇지요?

그러니까 이게 자유시장경제 질서를 채택하고 있는 국가에서 일어나는 정상적인 현상 맞습니까? 제가 그래서요 다니면서 그렇게 얘기합니다, 우리 사회주의 다 돼 간다고. 임대사업 하면요 규제가요 장난이 아닙니다. 임대사업 하면 장난이 아닙니다.

다시 제가 준비한 원고로 좀 더 말씀을 드리겠습니다.

지금 본회의에 올라온 형사소송법 일부개정법률안은 위원회 대안입니다. 10개의 법률안을 하나로 합친 것입니다. 김용민·박은정 의원안, 차규근 의원안, 김한규 의원안, 홍기원 의원안, 서영교 의원안, 김승원 의원안 2건, 손솔 의원안, 김남희 의원안 그리고 2024년도에 발의한 김예지 의원안까지 10건입니다.

이 대안이 고치는 형사소송법 조문이 몇 개인지 세어 봤습니다. 97개입니다. 9개 조문은 새로 만들고, 9개 조문은 통째로 삭제를 하고요, 83개의 조문을 고칩니다. 법사위원장님 말씀 주신 것처럼 54년 이후 70여 년 만의 대전환 맞습니다. 대전환 맞습니다. 여기서 끝이 아닙니다. 부칙 15개 조로 다른 법률 25개를 함께 고칩니다. 공수처법, 공직선거법, 국가보안법, 소년법, 통신비밀보호법, 공정거래법. 대한민국 형사사법의 뼈대가 통째로 걸쳐 있는 개정입니다.

97개, 이 숫자를 오늘 이 자리에서 처음 들으시는 분들도 분명히 계실 겁니다. 그런데 이 숫자를 모르는 것이 국민 여러분만은 아닌 것 같습니다. 제가 어제 안전조정위원회 자리에서 바뀌는 조항이 수십 개 넘는 것 같다고, 어제까지는 그리 얘기 드릴 수밖에 없었습니다. 검토할 시간을 안 주셨습니다. 그러면서 ‘들어오지 그랬냐. 왜 안 들어왔니?’ 이러셨지요? 그것은 법사위원장님뿐만 아니고 모든 위원장님과 민주당 위원님들께서 다 그리 말씀하셨습니다. 그래서 제가 어딘가에서 그리 얘기했던 것 같습니다. ‘외계에 다녀 오셨습니까? 저희들이 괜히 영문도 없이 싫어서, 놀고 싶어서 그래서 안 들어왔습니까?’

존경하는 서영교 의원님, 제가 법사위 자리 가지고 말씀드리는 게 정말 면전에 계신데 좀 불편하게 들리실 수는 있겠습니다마는 그래도 저희들이 왜 그리까지 했는지 조금 설명을 드려야지 저희들이 안 들어온 이유가 좀 설명이 될 것 같아서 말씀을 드리겠습니다.

법사위라는 곳이 참 중요한 곳 맞습니다. 우리는 단원제 국가를 채택하고 있습니다. 대통령제 국가를 채택한 최초의 국가가 여러분들 당연히 다 아시는 미국이라는 나라입니다. 그리고 그 미국이라는 나라가 대통령제를 채택하고 있으면서도 굉장히 성공적으로 250년 세월을 대통령제를 잘 운영해 오고 있습니다. 그런데 그 250년 동안 대통령제를 다른 나라에서는 대개 실패를 했는데 그 나라는 잘 운영해 오고 있습니다. 많은 이유들이 있는데 저는 그리 생각합니다. 견제와 균형, 어느 일방의 독주가 없습니다. 그리고 그 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 굉장히 촘촘하게 잘 배분을 해 두었습니다. 이러한 견제와 균형은 제가 앞서 말씀드린 보완수사권에서도 똑같이 적용되는, 여전히 관철되어야 될 원칙입니다.

어떻게 잘 나누어져 있냐고요? 보십시오. 삼권분립은 우리 모두가 아는 기본, 견제와 균형의 원리입니다. 기본 원리입니다. 그 삼권분립에서 그치지 않습니다. 상하 양원을 나눕니다. 또 거기에서 그치지 않습니다. 주정부를 두지요. 연방과 주로 또 권력이 분립됩니다.

그리고 사법부가 있지요. 그러면 미국은 3억이 넘는 인구에 하나의 대법원만 두고 있지 않냐? 그렇지 않습니다. 미국은 51개의 대법원이 있습니다. 주대법원과 연방대법원이 있지요. 그렇게 하면서 사법 역시도 사법 자체로 연방제를 통한 권력분립이 여전히 일어나는 겁니다. 그렇게 권력분립과 연방제, 상하 양원으로 나누는 것 등등을 통해서 견제와 균형이 충실히 이루어지도록 하고 있습니다.

상하 양원제는 미국의 의회제도의 안정성을 도모하는 데 굉장히 중요한 역할을 합니다. 어느 한 원에서 일방적인 입법이 이루어지는 것을 견제하도록 만들어 놔지요. 그래서 하원에서 통과된 것이라고 하더라도 상원에서 다시 한번 더 숙고할 수 있도록 만들어 줍니다. 그래서 양원이 모두 다 충분히 받아들일 만하다고 허락해 줘야지 그제서야 비로소 법이 됩니다.

그런데 우리는 어떻습니까? 단원제 국가입니다. 한판에 끝을 내 봅니다. 한판에 끝을 보니까 여기서 무조건 끝장을 보려고 하지요. 그러니 법이 쉽게 만들어지는 겁니다, 손바닥 뒤집듯이. 법이 제일 하지 말아야 될 것이 법적 안정성을 해치는 것이고 일반·추상적으로 법이 규정돼야 되는 것이고 개별·구체적인, 처분적인 법률은 만들어져서는 안 되는 겁니다. 그런데 단원제 국가고 특히 거친 정치적 환경을 가지고 있고 좌우 대립이 극심한 우리 대한민국에서는 법이 수시로 손바닥 뒤집듯이 바뀌고 변해 갑니다. 그래서 단원제가 우리한테는 독이 되고 있습니다.

그런데 단원제를 그나마 아주 미약하게나마 조금 단점을 극복해 낼 수 있는 방법이 법사위입니다. 법사위에는 모든 법률들이 법사위를 통해야 됩니다. 그런데 이제는 그 법사위조차도 통과하지 않는 입법시스템을 만드려고 하시더라고요. 그렇게까지 하지 마십시오. 그렇게 하지 마십시오. 정말 그것은 아주 작은 거름장치입니다. 거름장치, 거름망이 많고 촘촘해야지 시스템이 잘 유지되고 견제와 균형이 잘 일어나고 독재 소리 안 듣고

독선 소리 안 듣는 겁니다. 그래서 저희들이 그렇게 한 겁니다.

법사위를 그리고 그 전통을 저희들이 만든 것도 아니지 않습니까. 김대중·노무현 대통령, 민주당 정부 대통령 시절에 만든 아름다운 전통 아닙니까. 그 이전에는 너무 독주를 하니까 그렇게라도 해서 조금 균형을 잡아 보자고 하는, 그래서 나름 헌법 관행이라고도 할 수 있고 어찌 보면 관습헌법이 만들어졌던 겁니다. 그래서 저희들은 국회에서 그것을 관철시키자, 그러한 최소한의 견제장치라도 만들어 두는 것이 우리 국회가 잘못된 방향으로 가지 않고 어느 일방의 독선으로 빠지지 않는 방법이다, 그 정도라도 하자.

그것도 의원 전부 다가 어차피 민주당이 다수입니다. 압도적 다수입니다. 그것도 민주당을 포함한 여권 의원들 기준으로 하면 어차피 다수입니다. 어차피 민주당 의도대로 됩니다. 그렇지만 적어도 위원장이라도 그렇게 되서 조금 한 번 더 숙고할 수 있는 시간이라도 가지자. 그것조차 성가신 거지요. 그래서 그것조차도 절대 못 내주겠다고 하셨지 않습니까. 그래서 못 들어온 것 다 알고 계시지 않습니까. 어디 안드로메다 갔다 오셨습니까? 다 아시면서.

그러면서 와서 당일 아침에 안건 던져 놓고, 제가 요약을 하면 이렇습니다. ‘갑자기 의사일정 잡기’, ‘정해진 안건을 당일 아침에 갑자기 바꾸기’ 그리고 ‘일일이 개별 조문 따질 시간적인 여유 안 주기’.

그러한 것들을 다 하시고 전체회의에서 최종적으로 어제 통과시켰지 않습니까. 이게 날치기가 아니면 뭐가 날치기입니까? 그 와중에 끼워 넣기까지 하셨지 않습니까, 공소기각 사유 끼워 넣기. 사유가 분명합니까, 그게? 그 안에 어떤 내용이 있습니까? ‘중대’라는 모호한 기준을 넣어 놓고 그것을 유무죄 판단도 하기 전에 공소기각 할 수 있는 사유로 만들어 놓으셨지 않습니까.

앞으로 어떻게 하겠습니까? 제가 뒤에서도 다시 한 번 더 말씀을 드리겠지만 앞으로 변호사들이 어렵게 유무죄 변론할 것 뭐 있겠습니까? 공소기각 사유라고 주장하면서 거기에다가 매진하지요. 그래 가지고도 안 되면 그때 유무죄 해도 안 늦을 겁니다. 그리 안 하겠습니까?

하루도 안 된 상태에서 외계에 갔다 온 듯한 그런 공격성 말로, 정말 제가 그 불쾌함을 참고 지내기가 정말 어려운데요. 딱 이 표현이 맞습니다, 이죽거리거나 빈정대는. 그러면서 현재 두 달밖에 안 됐다 이거지요. 그러면서 가르치듯이.

많이 이 논의를 우리 앞에서 하셨다고 그러더군요. 그러면서 아홉 차례나 충분한 논의를 하셨답니다. 그런데 그 의원님들 중에서 이 법에서 몇 개 조문을 고치는지 정확히 이렇게 말씀 주시는 분이 없었습니다. 이 법을 통과시키셨는데, 아마 97개라고 제가 알려드려서 이제 오늘 아시게 되셨을 겁니다.

부칙으로 어떤 법률 25개, 여기 25개라는 것도 아마 오늘 아시게 되셨을 겁니다. 어떤 것 25개 고쳤는지, 부칙으로 어떤 법률 25개 고쳤는지 말씀하실 분도 아마 썩 많아 보이지 않습니다.

국가보안법이 함께 고쳐진다는 걸 알고 계시는지 모르겠습니다. 공직선거법도 함께 고쳐져야 한다고 합니다. 다들 모르고 그냥 찬성하셨을 겁니다. 왜냐고요? 앞서도 누차 없이 얘기했습니다. 목적을, 제가 법무차관님 계속 얘기해서 그렇긴 한데 법무차관님도 제대로 못 대는 목적. 그래서 제가 추론한 목적, 극성 지지층이, 극성 좌파 지지층인 개딸

들이 원하기 때문입니다. 그 유권자들, 전당대회 유권자들에게 보여 줘야 할 업적이 민주당에게 필요했기 때문 아니겠습니까.

형사소송법, 계속 제가 강조합니다. 국민의 신체를 구속하고 생명을 뺏을 수도 있습니다. 단지 집행을 안 할 뿐인 거지요. 집을 수색합니다. 집 한 번 수색 당하면요 본인이 멘탈 털리는 건 당연한 거고 가족들은 트라우마가 굉장히 오래갑니다. 그걸 재미삼아 하듯이 하는 게 오히려 검찰일 수도 있습니다. 사실 그게 대한민국 검찰일 수도 있습니다. 그래서 제가 마음 같으면 진짜 없애 버리자 소리가 저도 나올 지경입니다.

그런데 이 형사소송법이라는 게 그렇게 사람의 생명을 앗을 수도 있고 신체를 구속하고 집을 수색하고 재판에, 재판대, 법정에서 세우는 그러한 법입니다. 국민 한 사람 한 사람의 생명, 자유와 직결된 헌법 다음으로 중요하다고 해도 크게 반론이 없을 그만큼 중요한 법률입니다.

우리 국회가 2007년도에도 형사소송법 변화를 꾀했습니다. 당시에 뭐했냐 하면 검사의 조서 다 버려라 이래 가지고 이용훈 대법관하고 난리가 한 번 난 적도 있습니다. 공판중심주의 도입하고요, 증거개시제도 만들고, 그다음에 인신 제도를 개편하는 대대적인 개정이 있었습니다. 이 개정 시작한 게 2005년 1월, 당시 집권당이던 열린우리당입니다. 민주당의 전신입니다.

노무현 정부와 열린우리당은 법부터 고치지 않았습니까. 법을 고치기 이전에 사법제도 개혁추진위원회를 만들었습니다. 사개추위를 만들었습니다. 이게 이게 상식입니다, 그만큼 중요한 법이기 때문에.

법을 공부해 본 사람은 압니다. 제가 오죽 답답했으면 전체회의장에서 당시 법제처장님하고, 장관님이 아니고 그때는 아마 차관님이 앉아 계셨던 것 같은데요. 아, 행정처장님하고 차관님 앉아 계셨던 것 같은데요. ‘이만큼 큰 법률을 만들 때 굉장히 오랜 시간이 걸리지 않습니까? 잘 아시지 않습니까? 이 부분이 얼마나 중요한지 아시지 않습니까?’ 이러니까 말을 못 하시면서 표정으로 다 말하세요. 다 말하세요. 본인들도 다 알고 있습니다.

제가 그래서 답답해서 ‘처장님, 차관님’, 제가 장관님한테 드렸는지 모르겠습니다. 하야튼 기관장 두 분 앉아 계신데 ‘여러분들께서 용기를 안 내시면, 여러분들께서 이것을 잘못했다는 것을 알고 계시면서도…… 실무를 해 본 사람이면 누구든지 공감하고 누구든지 이해하는 부분인데, 국민들이 어찌 될 것도 변연히 아시는 분들인데 그걸 말씀 못 하시면 역사 앞에 국민들 앞에 그리고 우리 사법시스템이라는 이 제도 안에 여러분들이 과연 당당하실 수 있겠냐’고 그러한 취지로 제가 말씀을 드렸는데도 역시 말씀을 못 하시더군요.

이해는 합니다, 저도. 저도 정무직 공무원으로 국회에 끌려와서 김장겸 의원님하고 같이 과방위에서 수도 없이 난도질 당해 본 경험이 있기 때문에 저도 이해는 합니다. 이해는 하지만, 큰 기대는 아니지만 그래도 혹시나 하는 일말의 기대감을 안고 여쭙어봤지만 역시 돌아오는 답은 없었습니다.

그런데 벌써 20년이 넘었습니다. 그 옛날에 노무현 대통령 시절에도 사개추위를 만들고 거기에는 법원, 검찰, 대한변협, 학계 그리고 요즘 같으면 법전문까지 다 들어와야 됩니다. 다 들어와 있었습니다. 그때는 법과 관련된 직역의 모든 대표자들이 다 와 있었습

니다. 이렇게 하는 게 상식입니다. 우리가 보통 ‘육법전서, 육법전서’ 하면서 기본법 드는 법들이 있거든요. 사법시험 칠 때도 꼭 들어가는 법들이 있습니다, 중요한 법들. 그 법들은 바꿀 때 반드시 이런 정도의 대작업을 거칩니다. 그만큼 중요하니까, 그 법들이 바뀌면 관련된 수많은 법들이 바뀌기 때문에. 그래서 그 법들만큼은 바꿀 때 굉장히 굉장히 신중하게 합니다. 3박 4일에 하는 게 아니고요 굉장히 신중하게 합니다.

그렇게 2년 5개월을 논의했습니다. 그래서 2007년 4월 30일 본회의에서 여야 합의로 통과시켰습니다. 이게 우리 정부 때가 아닙니다. 민주당 정부 때입니다. 민주당 정부 때 노무현 대통령은 여야 합의로 이 법을 통과시켰습니다. 이 법은 그렇게 중요한 법입니다. 이러한 법은 수로 가지고 통과시키는 법이 아닙니다.

법원행정처가 당시에 낸 해설서는 이 개정을 두고 94년 제정 이래 반세기 만에 사실상 처음이라고 적었습니다. 반세기 만의 개정을 그들은 2년 5개월의 숙의와 여야 합의로 해냈습니다. 형사소송법이란 그렇게 고치는 법이라는 것을 민주당의 선배분들께서는 알고 계셨던 겁니다.

그런데 지금의 민주당 법사위원들한테 저희들이 통사정을 했습니다, 조문을 제대로 한번 읽어 볼 수 있게. 제가 99년도에 처음 변호사로 법조를 시작했습니다. 97년, 98년도에 사법연수원에서 있었습니다. 그러면 거의 몇 년입니까, 30년 정도 되나요? 그 세월 동안 법을 계속 공부하거나 법을 가지고 일을 했습니다. 그런데 아무리 그래도 97개 조문을 던져 주면서 너 여기서 문제점 찾아내고 내가 의견 얘기하라면 못 합니다, 그것은.

장관님 계시는데 제가 장관님한테 한번 그렇게 시켜 볼까요, 갑자기 안전 하나 만들어 놓고? 아니면 대법원장님이나 대법관님들한테 그렇게 한번 해 볼까요? 두세 시간의 시간도 안 주고?

회의 들어갔다 나오면 널치가 나 가지고 쓰러져 있으면 다음날 아침에 또 회의 오라고 그러고. 또 회의에 들어갔다 나오면 또…… 그렇게 사흘을 보내게 만들데요, 2박 3일을. 그리고 나서 오늘이 3박 4일째입니다. 그리고 저는 오늘 다시 여기서 필리버스터를 하고 있습니다.

이 법의 핵심인 보완수사권 폐지를 담은 것은 김용민·박은정 의원안에서 발의된 것입니다. 올해 6월 26일에 발의하셨습니다. 오늘이 7월 30일입니다. 발의부터 본회의까지 5주입니다, 5주. 추진위원회, 사개추위 같은 것은 상상을 못 합니다. 공청회도 모르겠습니다. 아마 자체적으로 하셨는지 모르겠지만 이렇게 모든 법조 영역이 다 모여서 공청회 했냐? 저는 안 한 것 같은데요.

97개 조문을 고치고 다른 법률 26개를 함께 손대는 법을 선배들이 2년 5개월 들여서 하던 일을 단 며칠 만에 해내셨습니다. 제가 이것을 칭찬을 드려야 되니까, 아니면 비난을 해야 되니까? 선배들 2년 5개월이나 걸려서 겨우 그 긴 세월이 걸리는 걸 이렇게 짧은 시일에 하셨다고 칭찬을 드린다 그러면 제가 빈정댄다고 안 하시겠습니까? 민주당의 그간의 정당 역사에 비추어 봤을 때 민주당 의원님들 정말 아마 본인들 스스로는 이상하다고 느끼고 계실 겁니다.

형사소송법 312조 1항 이것 굉장히 어려운 조항입니다. 이 조항 해석 가지고도 형사소송법 책을 보면 몇 페이지가 나오는지 모릅니다. 이해하기 굉장히 어렵습니다. 특히 여기는 전문법칙이나 이런 것들과 관련돼 있어서 시험 준비할 때도 모르고 실무에 뛰어들

어서도 매번 할 때마다 찾아봐야 되는 조항들입니다, 이게.

뭐냐 하면 검사가 작성한 피해자 신문조서의 증거능력에 관한 조항입니다. 이 조항이 2007년도에 2년 5개월 논의 끝에 정비되었던 조항입니다. 그런데 2년 반 들여서 만든 조항을 5주 만에 지웠습니다. 민주당이 성안한 법을 민주당이 지웠습니다. 지웠는데 설마 복잡해서 지운 건 아니시지요, 복잡한 것 싫으니까?

진짜 서러운 생각이 들어서 다시 말씀드리지만 ‘속기록 왜 안 읽고 왔냐’ 이러더라고요. 회의 들어올 때 민주당 의원님들 다 속기록 읽고 들어오십니까?

저는 지난주에 법제사법위원회에 배정받았습니다. 주말에 연락받고 월요일 출근하자마자 법사위와 운영위원회 전체회의에 연달아 들어갔습니다. 법사위만 들어가는 게 아닙니다. 운영위원회까지 들어갔습니다.

그런데 법사위원장 가지고 그렇게 시간을 끌던 민주당이 늦게 들어왔다고 심하게 질책을 하시더군요. 딱 느낌은 문 딱 잠가 놓고, 어차피 우리가 못 들어갈 것 알고는, 그래 놓고는 어떻게어떻게 저희들이 양보를 해서 ‘제발 좀 열어 주세요’ 하고, 제가 뭐 그렇게 까지 비굴하게 표현하고 싶지는 않습니다. 어쨌거나 열렸습니다. 여니까 ‘그동안 왜 안 들어왔냐’ 이러면서 일체 배려는 없다. 그리고 신나게 달리셨지요. 제가 그래서 어디선가에서는 ‘속도광’이라는 표현까지 말씀을 드렸습니다.

본인들끼리 소위를 했다고 하시더군요. 여덟 차례인지 아홉 차례인지 하셨습니다. 반대가 없이 그냥 본인들끼리 하셨는데 숙의 없이, 반대의견이 없이 이루어지는 그게 정상적인 논의 맞습니까? 회의는 맞습니다. 회의는 맞는데 그게 합리적이고 옳은 이상적인 회의가 된다고 할 수 있겠습니까?

제가 이 대목에서 갑자기 저도 억울한 생각이 들어서 예전 얘기 다시 한 번 더 하겠습니다. 김장겸 의원님도 굉장히 같이 공감하실 것 같은데.

제가요 방송통신위원회 부위원장 할 때 민주당은 저희들 탓을 하시지만 민주당에서는 어쨌거나 민주당 몫 2명 선임을 안 해 주셨습니다. 그래서 저희들이 2인 체제로 있을 수 밖에 없었습니다. 그런데 2인 체제로 있으면서 기관이 정지된 게 1년 이상입니다.

그런데 그때 당시 가장 큰 논거 중의 하나가 뭐였는지 아십니까, 그 2인 체제가 위법하다고 하면서? 굉장히 큰 논거 중의 하나, 어떻게 보면 2인이라는 것보다도 더 큰 논거 중의 하나가 야당의 의견이 반영이 안 된다는 것이었습니다. 일방적인 의사결정이라는 것이었습니다.

그 일방적인 의사결정이기 때문에 위법하다고 하셨지 않습니까? 그런데 여기서는 그래도 되는 모양입니다. 내가 수가 적을 때는 일방적인 의사결정이라고 해서 문제를 삼고 내가 숫자가 많아지면 그래도 되고.

제가 추억 소환이 되니까 억울해서 한말씀만 더 드릴게요.

그때 저희들이 처리한 안건 중에 실제 민주당과 이해가 얹히는 것은 방송사의 지배구조 말고는 없었습니다. 아무것도 없었습니다. 똑같은 상황입니다, 우리 오늘 상황하고. 계속 검찰청 없애야 된다고 하셨지요? 그리고 검사 힘 다 빼야 된다고 하셨지요? 그런데 대한민국 형사사건의 99%는 다 민생사건입니다. 1%만 문제, 1%도 안 되는 숫자만 아마 문제 될 겁니다. 그것 가지고 지금 검찰청을 완전히 파괴시켜 버리자고 하고 계시지 않습니까?

당시도 똑같았습니다. 방통위에 오는 사건들 대부분은 다 민생과 관련되어 있고 방송사의 실질적인 현안, 방송사의 방송 운영과 관련된 것들이었습니다. 방송사를 도와주는 것들이었습니다. 오로지 하나 방송사의 지배구조, 그것 하나입니다. 그것 하나를 이유로 ‘2인 체제가 위법하다, 왜냐하면 우리 의견을 발표할 수 없으니까’ 그랬던 게 민주당입니다.

그래서 제가 그랬지요, 하도 억울해서. 그러면 우리 그때 사회적 취약계층한테, 그 취약계층한테 맞는 시청각 수단, 그러니까 약자 맞춤형 TV 보급 사업을 했습니다. 굉장히 많은 분들한테, 그것을 무료로 양로원이나 이런 데 다 보내 드렸거든요. 우리가 위법한 결정을 했으니까 그것 가서 오히려 다 받아 와야 되겠습니다. 맞지 않습니까? 우리가 지역방송들, 조그마한 소규모 지역방송들 도와 드리려고 엄청나게 많은 의결을 했습니다. 그 지역방송들한테 준 돈 다 뺏아 와야 안 되겠습니까?

그 지역방송국들요 상당수는 방송 내용이 민주당에 우호적인 방송들 하는 방송사들 많았습니다. 그래도 우리는 그런 것 안 따지고 다 나눠 줬습니다. 그것 다 뺏아 와야 안 되겠습니까? 그렇습니다.

그런데 본인들이 다수가 되니까 우리 의견 따위는 필요 없고 심지어 우리가 그 법안을 찬찬히 살펴보는 시간조차 필요 없다. 왜? 뭐가 하나 들어가야 되는데. 아니라고 부인하실지 모르겠지만 저희들은 그렇게 생각이 됩니다. 왜? 거기에 공소 기각 사유 2개를 꼭 집어넣어야 되니까.

제가 최근 사흘 동안 겪은 일을 한번 말씀을 드려 볼게요, 사흘 동안 겪은 일을.

저는 법제사법위원회 법안심사1소위 위원이었습니다. 1소위 위원입니다. 이 법을 심사한 바로 그 소위입니다.

제가 겪은 내용들입니다.

월요일입니다, 이번 주 월요일. 사흘 전에, 나흘 전인가요? 그날 법사위 전체회의에서 저는 아주 상식적인 요청을 했습니다. 다음에 어떤 안건을 다룰지 미리 좀 알려 달라는 내용이었습니 다. 국회의원이 심사할 법안을 미리 좀 알려 달라고 요청을 한 겁니다. 돌아오는 답은 ‘경험 좀 더 쌓고 와라’ ‘알고 와야지’ 그런 취지였습니다. 심사에 필요한 정보를 안 주겠다는 얘기지요. 그리고 그것을 야당 위원이 자질 없다, 경력이 일천하다 이런 식으로 깎아내리는 겁니다.

그날 밤이 됐지요. 9시 17분경입니다. 역시 메시지가 왔습니다. 소위 개최를 하겠답니 다. 3분 뒤인 9시 20분에 선관위 특검법 심사자료가 왔고요. 특검법은 그날 실제…… 실제 월요일은 그래도 다행히 특검법 논의가 좀 이루어졌습니다. 그래서 그것까지는 제가 문제를 안 삼겠습니다. 그런데 그다음 날입니다. 그 전날 특검법이 충분히 논의가 안 됐지요. 그런데 그다음 날 파일이, 그러니까 당일 날 특검법은 논의가 되고 그러고 나서 그날 9시 20분에…… 논의가 되고 밤 11시 7분에 형사소송법 심사자료가 도착했고요. 파일이 3개였는데 159페이지, 154페이지, 85페이지, 합쳐해서 398페이지입니다. 그러니까 자료는 그날 밤에 왔습니다. 이게 밤 11시 7분에 왔습니다.

그다음 날 아침에 오전 10시에 심사가 시작됐습니다. 잠도 자지 말고 화장실도 가지 말고 밥도 안 먹고 딱 이렇게 해서 오로지, 밤 11시 7분에 받아서 이 398페이지 되는 그리고 그 안에 있는 조문들을 하나하나 다 보면, 조문 하나 보는 데 6분 45초 이렇게 봐

야지 겨우 그 회의 들어갈 수 있는 양이었습니다. 이것 심사하라고 보낸 거겠습니까? 보내는 형식만 갖추겠다는 것 아닙니까? 느그는 어차피 병풍인데, 들러리인데 들러리가 내용 보는 것 봤느냐, 병풍이 내용 보는 것 봤느냐 이런 것 아니겠습니까?

형사소송법 조문 하나하나가 판례가 되고 또 그 판례가 조문으로 구체화되기도 합니다. 196조를 지우면 어디가 구멍 나는지, 앞서 말한 312조 1항을 지우면 법정에서 뭔 일이 일어나는지 이게 하룻밤에 검토가 안 됩니다. 법을 아무리 전문으로 한 사람이라도, 민주당에도 법률가 충분히 있으십니다. 그 법률가들 솔직히 얘기하면 안 되는 것 다 알고 있습니다. 검토하라고 준 게 아니고 구색 맞추기로 준 거라는 것 다 알고 있습니다.

그래서 다음 날, 화요일입니다. 화요일 날 오전 10시에 회의장으로 들어섰습니다. 들어서니까 당연히…… 그 전날, 어제는 다행히 특검법을 좀 했고요 그다음에 밤늦은 시간에 형사소송법 개정안 파일만 날려 준 겁니다. 다음 날 아침에 가니까 그 특검법하고 형사소송법 파일이 있지요. 그런데 그 전날 특검법에 대해서 충분히 논의가 안 됐지 않습니까? 안 돼서 특검법을 당연히 먼저 하겠거니…… 그리고 그 파일이 이렇게 4개가 쌓여 있는데 특검법 관련한 게 하나, 나머지 형사소송법 관련한 판례가 3개가 쌓여 있는데 위에 하나는 특검법이니깐 상대적으로 양은 좀 적지요. 그런데 어쨌거나 제일 위에 올라온 게 특검법이었습니다. 그러니까 우리는 그렇게 쉽게 생각하지요. ‘아, 어제 특검법을 했으니까 오늘 특검법을 당연히 하겠구나’ 생각을 안 하겠습니까? 그리고 행정국에서도 아마 그렇게 알았기 때문에 그렇게 넣어 놔를 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 그런데 그날 아침에 그 현장에서 갑자기 특검법 안 하고 밑에 형사소송법을 하겠다고.

애초에 선관위 특검법을 하기로 한 자리입니다. 그리고 선관위 특검법이라는 게 당시에도, 다행히 어제 타결이 됐습니다마는 당시에도 원내대표가 합의해서 7월 임시국회에서 꼭 처리하겠다고 약속했던 거고 당시로서는 굉장히 많은 논의들이 오가고 있는 상황이었습니니다. 그리고 국민들 앞에 꼭 하겠다고, 국민들의 참정권이 훼손된 사안이기 때문에 꼭 해결하겠다고 약속한 법입니다. 그런데 예고도 없이 보완수사권 폐지를 다루는 자리로 바뀌어 버렸습니다. 전날 밤 11시에 보낸 398페이지를 그 자리에서 갑자기 심사하겠다는 겁니다.

제가 그래서 그때도 이 말씀을 드렸던 것 같은데요, 하도 화가 나서 현장에서 이 말씀을 드렸던 것 같습니다. 모든 회의는 어느 단체든 어느 집합체든 기본적으로 일주일 전에 공지하는 게 원칙이다. 그렇지만 내가 국회에서 그것이 물리적으로 가능하다고 생각은 안 한다, 당연히 국회는 항상 회의를 하는 기관이기 때문에 그게 물리적으로 불가능한 것 정도는 안다. 알기 때문에 적어도 현실적으로 준비할 수 있는, 이 정도 분량이면 이 정도 시간이라도 있으면 최소치는 볼 수 있겠구나 그런 정도의 시간이라도 확보해 줘야 되는 것 아니냐라고 제가 얘기를 했는데 그 얘기가 제대로 반향을 일으켰겠습니까? 메아리가 되어서 돌아왔겠습니까?

민주당은 이것 가지고 회의할 테니까 얘기할 것 있으면 얘기하고 없으면 말라는 식이었습니다. 결국 저희들은 답답하니 어쩔니까, 조문은 못 하겠고 기본적으로 뭐에 대해서 다루는지는, 보완수사권이 큰 이슈라는 건 알고 있으니 보완수사권이 도입될 경우에 생겨날 수 있는 문제점, 총론밖에 더 할 수 있겠습니까? 그래서 총론만 얘기를 할 수밖에 없었습니다. 총론을 얘기했습니다. 그 총론이요 제가 앞서 얘기한 것들, 그 내용들 전부

다 그 총론입니다.

그러면 이런 현상을 저희는 어떻게 해석을 하겠습니까? 우리는 전당대회용 형사소송법 개정안을 통과시켜야 된다, 통과시키는 데 필버는 당연히 올 거고 필버 시간을 줄여야 되겠다. 그리고 그 필버 시간을 줄이기 위해서 실제 회기도 줄였지 않습니까? 7월 31일로 줄였습니다. 계속 이런 상황들이 나타나는 겁니다, 그 의도가 보이는 상황들이.

그리고 이렇게 필버로 가기 위해서는 신속하게 이 안건을 본회의에 넘겨야 되는데 그러려면 시간이 너무 다급하다, 빨리 처리해야 되겠다. 빨리 처리하려면 소위에 들어오는 국회의원들, 전체회의에 들어가는 국회의원들이 조문 하나하나 따지면서 구체적으로 그 내용을 논의하기 시작하면 시간이 없겠다. 형사소송법이 아무리 중요한 법이든 말든 그것은 나의 관심사가 아니다 그런 거지요.

그렇게 해서 저들이 오히려 못 보면 못 볼수록 낫다, 못 보면 못 볼수록 끼워 넣을 수 있는 조항도 있다, 그래서 공소기각 끼워 넣고. 그러니까 시간을 안 줄수록 옳지 않을지는 몰라도 본인들이 목적인 바를 달성하는 수단으로서는 너무나 유용한 겁니다. 너무나 유용한 겁니다. 그러니 시간을 쫓을 리가 있겠습니까? 그러니 기습적으로 처리하는 데 필요한 모든 방법들을 동원해서 신속하게 처리했습니다.

제가 그리 얘기를 했지요. ‘정상적으로 되려면 사전에 검토보고서 좀 보고 전후 상황도 파악하고 그래야 제대로 말을 할 수 있는데 이것은 그냥 딱 병풍 된 느낌이다. 이래 가지고 무슨 회의를 정상적으로 할 수 있겠느냐. 이렇게 휘몰아쳐 가니까 정신이 하나도 없는데 이것을 노리신 것은 아니길 정말 정말 바란다. 최소한 원래 계획대로라도 특검법 먼저 논의하시고 그다음에 그 논의가 끝나면 보완수사권이 포함된 형사소송법에 대해서 검토할 수 있는 시간적인 여유를 좀 달라, 제발. 그렇게 다른 생각으로 하신 것은 아닐테니 그리 좀 부탁을 드린다’ 했더니 역시 그것은 나의 근거 없는 희망이었습니다. 설마 했지요. 그런데 그 설마가 사람을 잡았습니다.

저와 박형수 간사님은 강하게 항의를 했습니다. ‘이런 식으로는 심사가 아니고 통과 요식행위다. 예정된 안건부터 정상적으로 진행해라’ 이렇게 하면서 계속 요구를 했지만 끝내 답은 없었고 본인들이 원하는 대로 절차를 진행했고 저희들은 거기서 일방적으로 진행되는 그 회의를 수긍할 수 없어서 회의장을 나올 수밖에 없었습니다. 왜 나왔겠습니까? 저희들 의견을 듣는 회의 장소가 아니었습니다. 들러리로, 병풍으로 쓰겠다는 회의 장소였습니다.

법사위원장님께서 회의 진행하시면서 다른 조항은 잘 안 쓰시는데 꼭 국회 회의 진행과 관련된 의장의 질서유지 권한은 계속 그 조항을 낭독하세요. 나 이런 권한이 있다는 것은 계속 강조를 하십니다. 그러니까 ‘겁나지?’ 좀 속된 표현으로 ‘쫓리지? 그러니까 내 말 들어’ 이 말씀이시지요.

국회법 49조 제2항—저도 국회법을 말씀드리고 싶어서 그 말씀 드렸습니다—‘위원장은 위원회의 의사일정과 개최일시를 간사와 협의하여 정한다’. 그 조항만 말씀하지 마시고 이 조항도 좀 새겨 주셨으면 하는 게 제 바람입니다. 왜 이 조항은 전혀 모르시고 아니면 아시는데도 무시하시고 또 아니면 까먹으시고 그 조항만 얘기를 하시는지 모르겠습니다. 협의하게 되어 있습니다. 그런데 협의가 있었습니까?

오전에 항의의 의미로, 예정된 안건과 달리 절차가 진행되었기 때문에…… 아직까지도

저는 화요일 얘기하고 있습니다, 화요일. 얼마나 드라마틱했으면 이제 화요일 얘기하고 있겠습니까? 오전에 퇴장을 했지만 그대로 놔둘 수는 없었습니다. 또 분명히 더 어떤 절차 처리를 할지 몰랐기 때문에 그리고 어쨌거나 저희들이 해야 될 소임은 있었기 때문에 오후에는 그 회의장에 다시 들어갔습니다. 스타일이 중요한 문제는 아니지요. 자존심이 중요한 문제는 아니었기 때문에 다시 들어갔습니다. 퇴장된 채로 끝낼 수는 없었기 때문입니다.

법안이 어떻게 돼도 상관없다고 생각했으면 안 들어갔겠지요. 그러나 저와 박형수 간사님은 이 법이 어떻게 처리되는지를 꼭 지켜봐야 될 의무가 있었습니다. 그게 국회의원의 최소한의 본분이라고 생각했습니다. 들어가서 물었습니다. 그간의 경과를 모두 파악하기가 어려우니까 오늘 일정을 어떻게 진행하실 의향이냐고 여쭙었더니 또 답이 이렇습니다. ‘우리 경과 얘기하려고 그랬는데 뭐 퇴장하셨지 않냐’ ‘속기록 보고 오셨어야지’, 또 속기록 얘기하고. 그러면서 ‘경과를 물어보시면 안 되지요’. 역시 답을 듣고 싶어서 물었는데 돌아온 것은 답이 아니었고 똑같이 왜 나갔느냐, 속기록 보고 와라 그리고 비웃음이었습니다.

어쨌거나 심사가 시작되었습니다. 이제 화요일 오후가 시작됩니다. 심사라고 부르기도 민망한 시간이었습니다.

다른 국회법을 하나 더 소개시켜 드리지요. 제58조제1항에 이렇게 되어 있습니다. ‘위원회는 안건을 심사할 때 먼저 그 취지의 설명과 전문위원의 검토보고를 듣고 대체토론과 축조심사 및 찬반토론을 거쳐 표결한다’.

축조심사, 조문을 하나씩 짚어 가며 심사한다는 뜻입니다. 저는 이것 준비하면서 알았습니다. 축조라는 의미가, 저 한자를 뭐로 쓰지? 이런 의미더라고요. 조문 하나하나씩 따진다는 겁니다. ‘한번 따져 보겠습니다. 따지려니까 저희들이 자료 좀 보게 시간을 주십시오’ 하니까 ‘그건 됐고’ 그러니 어떡합니까? 저희들이 총론만 얘기를 했지요.

법이 정한 위원회의 심사 원칙입니다, 축조심사라는 게. 같은 조 제5항은 위원회의 의결로 축조심사를 생략할 수 있다고 정하고 있습니다마는 그날 그 방에서 벌어진 일은 생략이 아니었습니다. 그냥 본인들 사이의 축조심사였습니다. 저희가 개별 조문을 구체적으로 따져 보자고 요구를 해도 돌아오는 건 무시와 비아냥.

밤 9시 반경이 되었는데요. 그제야 대안이 나왔습니다. 민주당 대안이 나왔습니다. 민주당과 조국혁신당, 진보당 이 세 당이, 그러니까 여권 정당이 마련했다는 그 대안입니다. 97개의 조문을 고치는 그 대안이 그 시각에 처음으로 우리 위원들한테 쥐여졌습니다.

방금 읽어 드린 국회법 제58조제1항은 전문위원의 검토보고를 듣게 되어 있습니다. 법에 그렇게 되어 있습니다. 그런데 그날 대안을 낭독하고 설명한 사람이 누구였는지 제가 알려 드릴게요. 전문위원이 아니고요 그날 그 대안을 낭독하고 설명하신 분은 민주당의 김용민 의원님이셨습니다.

그래서 박형수 간사님께서 친구조문대비표 설명은 전문위원이 해야 하는 것 아니냐고 그러니까 그때 수석전문위원이 뭐라고 답했는지 말씀을 드리지요. ‘그건 교섭단체에서 준비한 거라서 저희들은 사전에 내용을 모르고 있었습니다’. 국회 전문위원이 그 법안의 내용을 모르고 있었습니다.

부칙안을 설명하는 자리에서는 이렇게 말했습니다. ‘저희가 아직 본칙을 잘……’ 이렇

게 된 거지요. 구어체로 얘기를 하면 ‘저희가 아직 본칙은 잘 내용을 알 수 없는 상황에서 대강의 부칙안을 만든 것을 보고드리도록 하겠습니다’, 대강의 부칙안을 만든 걸 보고드리도록 하겠습니다. 본칙도 모른 채로 대강의 부칙을 만든다. 그것이 그날 국회가 심한 자료입니다. 박형수 간사께서 다시 물었지요. 이 조문에 대한 수석전문위원의 의견은 아예 없는 것이냐고 했지만 제대로 된 답변은 없었습니다.

국회에는 전문위원이 있습니다. 저도 와서, 예전에도 있는 건 알았지만 그렇게 역할이 크고 또 어떤 일을 하는지는 국회의원이 되고 여기 와서, 또 예전에 일부 정무직으로 일할 때 좀 배운 그런 정도의 지식으로 알고 있습니다. 전문위원이 있으시고 굉장히 힘든 일들을 하고 계시더군요. 그 별난 국회의원님들 말을, 요구를 다 받아 내시면서 열심히 일을 하고 계시더군요.

전문위원은 의원들이 법을 제대로 만들 수 있도록 조문을 검토하고 의견을 내는 사람들입니다. 그날 97개의 조문을 고치는 법안을 놓고 그 전문가가 본칙을 보지 못했다고 했습니다. 내용도 모른 채 부칙을 만드셨고요 조문에 대한 의견을 낼 위치에 있지도 못했습니다. 민주당이 쓴 조문을 민주당 의원이 읽고 민주당이 결국에는 통과시킨 꼴입니다. 저는 그 자리에서 요청을 했더니, ‘대전제가 바뀌다 보니 그것을 다 막기 위해 엄청나게 많이 바뀌었는데 이것을 지금 받아서 내용을 제대로 파악한다는 것은 물리적으로 불가능합니다. 저희들이 파악해서 다시 한 번 더 논의할 수 있도록 회의를, 기회를, 시간을 주시기를 요청드립니다’ 이게 제가 한 말입니다. 그렇지만 물리적으로 불가능하다고 했습니다.

(「파이팅!」 하는 의원 있음)

고맙습니다.

제가 그때 들은 얘기 한번 말씀드려 볼게요. ‘기존에 저희가 논의했던—민주당이 논의했던—것들이지 새롭게 지금 논의하는 것은 아니고요. 논의한 것을 모아 놓은 것에 불과합니다’. 그러니까 막 보지 말라는 얘기입니다. 또 ‘너무 개별 조항에, 단어에 집중하지 마시고요’, 축조심사라는 게 원래 단어에 집중하고…… 법률가들은요 단어 하나 가지고 물고 늘어지는 게 법률가입니다. 그것 하나 가지고 몇 날 며칠을 논쟁해도 할 수 있는 것들이 법률가들입니다. 그런데 ‘개별 조항이나 단어에 너무 집중하지 마시고요’, 하지 말라는 얘기지요. 취지만 말씀을 드리면, 그 단어에 집중하지 말고…… 취지만 말씀을 드리면 저희가 그것에 대해서 취지만 말씀을 드려도 무슨 뜻인지 다 알 수 있으니까 그 부분 우리가 취지 말해 줄 테니까 그 취지만 대충 듣고 그냥 말해라. 어떻게 말합니까, 제가?

그런 ‘개별 조항에, 단어에 너무 집중하지 마시고요’라는 단어를 참 많이 들었던 것 같습니다. 법안심사가 결국 개별 조항을 따지는 거고 단어 하나 따지는 겁니다. 민사소송법에서 단어 하나가 바뀌면 현저한 차이가 납니다. 민간에서도 ‘할 수 있다’하고 ‘하야야 한다’하고 차이가 천양지차지요. 글자 차이가 몇 개 안 납니다, ‘할 수 있다’, ‘하야야 한다’가. 글자 숫자가 많지 않습니다. 그렇지만 이 표현만 바뀌어도 앞의 것은 재량행위가 되고 뒤의 것은 기속행위가 됩니다. 이 표현 하나만 바뀌도 천지차이가 나는 겁니다. 검사라는 글을 빼 버리면 행위 주체가 바뀌어 버리는 겁니다. 통째로 그 문장 전체가 의미가 없어질 수가 있습니다, 행위 주체가 바뀌었기 때문에. 그런데 그 단어를 따지지 말고 취지만 듣고 그냥 넘어가라는 겁니다. 축조심사하지 말라는 의미입니다. 국회법 58조 제1항

에서 명령한 축조심사를 소위위원장이 회의석상에서 하지 말라고 하는 것과 같습니다.

저는 그날 그래서 축조심사가 물리적으로 불가능해서 보완수사권 폐지에 대한 잘못된 부분을 총괄적으로 지적할 수밖에 없었고 그래서 당연히 오늘 총론밖에 못 하니 각론은 내일이라도 해야 안 되겠나라고 생각을 했습니다. 나는 역시 또 그때도 허황된 희망을 가졌던 것입니다.

국민 여러분!

그 대안에 무엇이 들어갔는지 조항 하나만 예로 보여 드리겠습니다. 그 대안에 병합된 10개 법안 중에서 우리 당의 김예지 의원님이 내신 법안이 하나 있습니다. 2004년 6월 5일에 발의된 법안입니다. 참 좋은 법안인데요 2022년 검수완박으로 없어진 고발인의 이의신청권, 검수완박 하면서 고발인은 이의신청 못 하게 해 놔거든요. 이의신청권을 되살리자는 내용이었습시다.

김예지 의원이 그때 밝힌 발언의 취지는 이런 겁니다. 아동이나 장애인처럼 스스로 고소하기 어려운 피해자의 사건은 대개 다른 사람의 고발로 수사가 시작되는데, 그런데 경찰이 불송치결정을 내려도 그 고발인은 이의신청을 할 수 없게 되면, 그러면 결국 그 아동이나 장애인은, 그 피해자는 결국 전혀 보호받지 못한다는 결과가 됩니다.

그래서 대한변호사협회도, 참 좋은 조항 아닙니까? 그래서 찬성 의견을 국회에 보냈습니다. 그런데 그 법안이 어떻게 됐는지 한번 보시겠습니다.

2024년 8월에 전체회의에 상정되고 2024년 9월에 소위에서 한 번 심사를 하고 그리고 1년 10개월 동안 그 조항이 방치돼 있었습시다.

(조승래 재정경제기획위원장, 조정식 의장과 사회교대)

그러다가 그날 밤, 야당이 나가 버린 그 방에서 갑자기 끌려 나와서 다행히 민주당 대안 속으로 들어갔던 모양입니다. 그런데 그것도 원안대로는 아니었던 모양입니다. 그 대안, 제245조의7제2항 고발인의 신청은 대통령령으로 정하는 범죄에 한해서만 됩니다. 어느 범죄까지 허용할지는 법률이 아니고 여전히 정부가 정하는 것입니다.

○의장 조정식 김태규 의원님 잠시 토론을 멈춰 주시기 바랍니다.

오늘 본회의를 방청하러 오신 국민들이 있어 소개하겠습니다.

윤건영 의원실 소개로 스쿨김영사에서 학생들이 오셨습니다. 국회 방문을 환영합니다.

김태규 의원님 계속해서 토론해 주시기 바랍니다.

○김태규 의원 야당 의원이, 사회적 약자가 낸 법안을 1년 10개월 동안 묵혀 두었다가 반토막을 내서 야당이 없는 방에서 자기들이 대안으로 끼워 넣었습니다. 그리고 이제 이렇게 말할 것입니다, 국민의힘 의원들이 낸 법안도 반영해 줘다.

저희 국민의힘 위원들은 그렇게 병풍으로 대우받으면서 아무런 의견도 낼 수 없는 그 자리에서 그래도 마지막까지 의견을 다 내고 총론으로나마 반박을 하려고 애를 쓰다가 표결에까지 내몰렸습니다. 그리고 그 표결에만큼은, 아무리 우리가 그 자리를 지키면서 끝까지 논의를 이어 갔지만 표결에만큼은 참여할 수 없어서 회의장을 나왔습시다. 이후 밤 11시 무렵에 민주당은 대안을 내놓고 낭독하고 끝내자고 했습니다. 조문 97개짜리 법안의 심사가 낭독으로 끝났습시다.

그리고 국민 여러분, 이 대목을 반드시 기억해 주십시오. 저희를 그 회의장에서 밀어낸 다음 민주당이 무엇을 했느냐? 제가 앞서서도 잠시 언급은 했습니다. 그렇지만 이것은

아무리 강조해도 지나치지 않기 때문에 다시 한 번 더 말씀을 드리겠습니다.

야당 위원이 1명도 남지 않은 그 방에서 민주당 위원들끼리 민사소송법 327조에 공소기각 판결사유 2개를 새로 넣었습니다, 237조 제2호에 중대한 위법수사에 기하여 공소가 제기되었을 때, 3호에 소추재량권을 현저히 일탈하여 공소가 제기되었을 때.

이 두 줄의 의미가 무엇입니까? 법원이 사건의 유무죄를 따져 보지도 않고 본안에 들어가지도 않고 재판을 끝내 버릴 수 있는 사유입니다. 유무죄 판단을 안 해도 됩니다, 공소기각이니깐요. 그것도 중대한 위법수사가 무엇인지, 소추재량권의 현저한 일탈이 무엇인지 법에 아무 기준이 없는 채로 말입니다.

누구를 위한 조항입니까? 다들, 그 누구도 말하지 않아도 이 법이 누구를 위한 조항인지, 이 법률 조항이 누구를 위한 조항인지 알 수 있습니다.

참고로 이재명 대통령에게는 5건의 형사재판이 걸려 있습니다. 공직선거법 위반 파기환송심 이것은 대법원까지 갔다 온 사건입니다. 단지 형량만 안 정해졌지 유죄라고는 확정이 된 사건입니다. 그리고 해당 재판부의 판사는 분명한 이유 대지 않고 재판을 멈춰 세워 놓고 있는 그 판결입니다. 그 재판입니다.

위증교사 항소심, 대장동·백현동·위례, 성남FC 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 경기도 법원카드 유용 사건, 이 5건이 대통령 취임 직후인 지난해 6월부터 순차적으로 멈춰 섰습니다.

헌법 제84조 대통령의 불소추 특권을 아마 근거로 한 것 같습니다, 해당 재판부는. 그래서 이것을 기일 추정, 판사들은 보통—추후 기일 지정이지요—기일을 추후로…… 이 재판부의 판사들이 기일을 추후에 지정하겠다고 결정을 했습니다. 추후에 기일을 결정하겠다고 했습니다. 그래서 판사들이 이걸 추정이라고 얘기하지요. 추정을 해 두었습니다.

국민 여러분!

헌법 84조에 이렇게 돼 있습니다. ‘대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니한다’. 소추라고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 새로 기소를 안 한다는 의미입니다. 이미 시작된 재판이었습니다. 이 재판을 멈추라는 조문은 어디에도 없습니다. 헌법에도 없는 조치를 하고 있는 겁니다.

이미 진행 중이던 5건의 재판이 단지 대통령이 되었다는 이유 하나로 전부 멈춰 섰습니다. 이 재판들 그대로 다 살아 있습니다, 아직도. 법원도 그대로 살아 있습니다. 법원도 지금 살아서 움직입니다. 공소장도 증거도 증인도 다 그대로 있습니다. 단지 분명치 않은 이유로 멈춰 있을 뿐입니다. 언제까지 붙들어 둘 겁니까?

대장동에서 벌어진 일의 진상을 국민은 아직 판결로 확인하지 못했습니다. 위증교사가 있었는지 없었는지, 대북송금이 어떻게 이루어졌는지, 법원의 최종 판단을 국민은 여전히 듣지 못했습니다. 뗏뗏하다면 재판을 받으면 됩니다.

저는 이 자리에서 다시 요구합니다. 멈춰 있는 그 재판들 반드시 재개하십시오. 그리고 법정에서 무죄를 받으십시오. 판사가 원치 않는다면 스스로 자청해서라도 받으시고 무죄를 받으시면 됩니다. 그것이 대통령이 국민에게 결백을 증명하는 유일한 길입니다.

공소취소든 공소기각이든 그러한 방식으로 그리고 그러한 것들이 결국 이재명 정부에서 만들어진 법에 의해서 이루어진다면 그것은 전혀 정당한 방법이 아니고 국민들은 그렇게 해서 피한 형사처벌을 수궁하지 못할 겁니다. 국민들이 수궁할 수 있는 것은 정당한

하게 재판받고 무죄받은 그것, 그것만을 국민들께서 수궁하시고 받아 주실 것입니다.

정말 이렇게 분명한 대의명분, 분명한 논리 법칙, 분명한 원칙이 있는데도 불구하고 재판은 멈춰 서 있고 정말 답답하게 우리가 계속 의심을 하고 있는 공소취소 특검 그리고 공소취소, 공소기각 사유가 들어가는 이러한 일들이 여전히 일어나고 있습니다.

재판이 진행 중인데 이러한 것들이 법전에 들어가면 누가 그 순수성을 의심하지 않을 수 있겠습니까? 당연히 의심하지요. 국민들 모두가 의심하고 계십니다.

아마도 본안 심리하지 말고, 본안 심리 가면 불리하실 것 같으니까 심리 들어가지 말고 ‘그 수사 참 중대하게 위법했네. 그러니 공소기각하자’ 이렇게 하고 싶으신 거 아니실까요? 아니면 ‘소추재량권을 아주 제대로 일탈했네. 그러니 이거 공소기각하자’ 이러려고 하는 거 아니실까요?

그렇게 해서 공소기각이 되면 유무죄도 아닌 채 재판은 끝날 수 있습니다. 대장동도, 위증교사도, 대북 송금도 영원히 실체를 밝히지 못할 겁니다. 무죄를 받는 것이 아니고 또 아니면 유죄를 받는 것도 아니고 재판 자체가 없어지는 겁니다.

제가 이렇게 말씀드리는 거는, 이 개정안 부칙을 한번 읽어 보겠습니다. 부칙에 이렇게 돼 있습니다. 부칙 2조부터 11조까지 보완수사요구에 관한 적용례, 영상녹화에 관한 적용례, 재수사요구에 관한 적용례, 재정신청 확대에 관한 적용례가 다 조목조목 적혀 있습니다. 그리고 특별검사와 공수처의 수사권을 남겨 두는 경과조치까지 다 따로 두었습니다.

그런데 327조에 관한 적용례나 경과규정은 단 한 줄도 없습니다. 경과규정을 두지 않으면 어떻게 되겠습니까? 형사절차법은 시행 당시에 진행 중인 법은 그 법에 따라서 적용되게 돼 있습니다. 그러니까 재판이 열릴 때 이 법은 살아 있는 법이 되고 이렇게 새로 만든 법이 살아 있으면 그 법에 따라서 법원은 판단을 할 수 있게 됩니다. 민주당이 모르고 빠뜨렸겠습니까? 그러니 그렇게 읽힌다는 겁니다.

이렇게 얘기하시지요. ‘공소취소는 검사가 하는데 검사는 행정부니까 우리가 어떻게든 영향력을 행사한다는 의심을 받을 수 있을지 몰라도 공소기각은 판사가 하는 거 아니냐, 우리가 아무것도 못 하는데 그건 뭐 말도 안 되는 소리를 하고 있느냐’.

일단은요, 일단은 국민 여러분, 검사가 공소를 취소하던 법원이 공소를 기각하던 재판이 끝나고 피고인이 처벌받지 않는 결과가 된다는 그 최종적인 종착점은 같습니다. 결국 공소취소라는 앞의 문을 막아 버리니까 공소기각이라는 뒤의 문을 연 꼴 아니겠습니까? 검사에게 시키면 웬지 행정부니까 말이 좀 나올 것 같고, 법원에게 시키면 좀 무난히 넘어갈 수 있지 않을까 이렇게 생각이 안 되겠습니까?

민주당은 이 법안을 처음부터 넣지 않았습니니다. 그리고 뒤늦게 밀어 넣었습니다. 그것이 저희들이 파악하고 있는 사실관계입니다. 몇몇한 조항이라면 당연히 넣었겠지요. 안전조정위원회에서도 전혀 언급된 바가 없습니다, 이렇게 중요한 내용이.

그렇게 해서 이제 화요일이 끝나 갑니다. 소위가 끝나고 저희가 집으로 들어가기도 전에 29일, 30일에 본회의가 있었으니까 29일입니다. 수요일입니다. 0시 2분입니다, 0시 2분. 자정에서 2분이 지난 시각에 법사위 전체회의 개최가 공고되었습니다. 그날 아침에 열릴 일을, 그러니까 29일 아침 10시에 열릴 일을 0시 2분에 통보를 한 겁니다. 그 전날 밤 회의장에서 있었던 일들을 그대로 되풀이하겠다는 겁니다. 얼마나 속도전입니까? 너무 속도가 빠르지요.

제가 아직까지 의원이 된 지가 얼마 안 돼서 말 그대로 계속 말씀하시듯이 너 좀 더 배워야 되겠다고 말씀하시니까 더 배우겠습니다. 그래서 과문해서 정확히는 모르겠는데, 일단 앞서도 한번 제가 조항은 소개시켜 드렸습니다. 그렇게 돼 있습니다, 돼 있는 모양입니다.

국회법에 위원장이 의사일정과 개회일시를 간사와 협의해서 정하도록 이렇게 돼 있는 모양입니다. 야당 간사는 들은 바가 없답니다, 우리 간사님은. 설마 우리 간사님이 거짓말했다고 말씀은 안 하시겠지요. 민주당 간사만 있었고 국민의힘 간사는 없는 위원회였습니다.

국회법 제49조제2항이 여전히 계속 무시되고 있는 그런 상황이었습니다. 이것을 협의라고 볼 수 있겠습니까? 통보도 아니다. 통보라고 하려면 상대가 읽을 시간이라도 줘야 되는데요 이것은 그냥 기록에 남기려고, 흔적 남기려고, 쉽게 말하면 절차를 위한 알리바이 만들기 이 정도로밖에 이해가 안 되는 겁니다.

그래서 남은 게 전체회의로 넘어왔고, 뭐 있습니까? 제발 우리 조문 좀 볼 수 있게 해주십시오, 조문 좀 볼 수 있게 해 주십시오. 아니, 법률가가 조문 좀 보는 게 그렇게 죄입니까, 그게? 그래서 안전조정위원회를 요청했습니다.

역시 국회법이라서 제가 좀 아직 과문하지만…… 그런데 사실 장점은 있었습니다. 제가 두 달짜리 국회의원이던데 두 달 만에 원구성 협상에 대해서 경험을 했고요. 원구성 협상 때문에 양당이 이렇게까지 치열하게 갈등을 일으키는 것을 경험했습니다. 겨우 두 달 만에 필리버스터를 두 번이나 경험하고 있습니다. 오늘 오후에 또 할 겁니다. 세 번째 경험할 겁니다. 모르겠습니다. 180석 다 오시겠지요.

그리고 또 하나가 뭐냐 하면 안전조정위원회 이것 제가 뭔지 몰랐거든요. 이것도 배우고 있습니다. 축조심사도 배웠습니다. 아주 단기간에 압축적으로 민주당에서 저를 공부를 잘 시켜 주고 계시는 겁니다. 그것 하나는 확실히 장점인 것 같습니다.

약간 옆으로 벗어났는데요. ‘위원회는 이견을 조정할 필요가 있는 안전을 심사하기 위하여 재적위원 3분의 1 이상의 요구로 안전조정위원회를 구성한다. 조정위원회 활동기간은 그 구성일로부터 90일로 한다’.

여러분, 이 90일로 하게 되어 있는 안전조정위원회 얼마 만에 끝났을 것 같습니까? 얼마 만에 끝났을 것 같습니까? 90일이니까 깎아서 30일 이런 것을 얘기하지만 지금 이미 물리적으로는 시간이 벌써, 안전조정위원회가 그렇게 갔으면 지금 여기서 이 장소에서 제가 필리버스터를 하고 있을 이유도 없습니다. 3일도 아닙니다. 약간 궁금증이 동하시지요? 조금 이따 알려 드릴게요.

‘조정위원회를 구성하는 경우에는 소속 의원 수가 가장 많은 교섭단체에 속하는 조정위원의 수와 제1교섭단체에 속하지 아니하는 조정위원의 수를 같게 한다’. 그리고 ‘조정위원회는 조정안을 재적 조정위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다’라고 되어 있습니다.

2012년 이른바 우리가 잘 알고 있는 국회 선진화법이 있습니다. 그 선진화법으로 도입된 제도입니다. 여야가 정면으로 부딪치는 법안은 다수당 3인, 나머지 3인 동수로 앉아서 최장 90일 동안 숙의해라. 동수니까 과반 나오려면 6인 중에 4인이 동의를 해야 되니까 참 나오기가 어렵지 않겠습니까? 그러니까 그렇게 동수로 해서 다수당이 숫자로만 밀어

붙이지 못하도록, 그래서 마주 앉아서 꼭 조정할 수 있도록 그렇게 설계한 장치입니다.

그런데 이 장치는 민주당의 신박한 방식을 통하면 아주 호지부지 쉽게 무너집니다. 이 장치가 어떻게 부서졌는지 국민 여러분 한번 보시겠습니다.

2022년 4월입니다. 이른바 검수완박. 그때도 법사위였고 그때도 형사소송법이었습니다. 국민의힘이 안전조정위원회를 요구하자 민주당 민형배 위원이 당을 탈당하셨습니다. 그리고 무소속 자격으로 제1교섭단체에 속하지 않는 몫의 조정위원이 되었습니다. 민주당 3인에 민형배 위원 1인, 4인입니다. 3분의 2가 채워졌고 안전조정위원회는 8분 만에 끝났습니다, 8분.

90일을 숙의하라고 만들어 놓은 제도인데 이 제도를 이렇게 피해 가도 되는 겁니까? 이 법 이제 폐기해 버리는 게 오히려 낫지 않겠습니까? 사실상 사문화된 조항이라고 봐도 틀린 말이 아니지 않겠습니까? 90일 숙의하라고 했는데 8분.

국민 여러분, 이 사건 아마 기억하고 계실 겁니다. 뭐라고 부르는데도 기억하고 계실 겁니다. 위장 탈당이라고 그랬습니다. 법안 하나를 통과시키기 위해서 소속 정당까지 잠시 벗어던지는 헌정사에 유례없는 꿈수입니다.

이 일을 헌법재판소가 어떻게 판단했는지 말씀드리겠습니다.

2023년 3월 23일, 2022헌라2 결정입니다.

헌법재판소는 당시 법사위원장의 가결선포행위가 국회의원들의 법률안 심의·표결권을 침해했다고 확인했습니다. 결정 이유 중에 이런 표현이 있습니다, 법률안의 심의·표결권을 행사했다고. 그런데……

제가 계속 읽지요.

‘제1교섭단체인 민주당 소속 조정위원 3명과 민형배 위원만으로 재적 조정위원 6인의 3분의 2인 4명이 충족되도록 함으로써 국회 내 다수세력의 일방적 입법 시도를 저지할 수 있도록 의결정족수를 규정한 국회법 제57조의2 제6항의 기능을 형해화한 것이다’ 이게 헌법재판소 결정문 이유 중에 있는 표현입니다.

또 읽어 보지요.

‘조정위원장은 축조심사와 찬반토론을 모두 생략한 채 실질적인 조정심사 없이 법률개정안을 조정안으로 가결선포하였는바, 이는 사실상 백지의결을 한 것으로 안전조정 절차 자체가 부존재한 것과 같은 중대한 절차상 하자가 존재한다’.

‘사실상 백지의결’, ‘안전조정 절차 자체가 부존재한 것과 같다’ 이 표현이 전부 다 헌법재판소 표현입니다.

그런데요. 제가 앞서도 헌법재판소…… 정치적인 사건에 대해서 사법적 판단을 하라고, 그래서 사법적 제재를 하라고 한 게 헌법재판소의 사명이고 의무라고 저는 생각하고 있습니다. 그런데 헌법재판소가 여기서도 역시 정치적 사건은 정치적으로 판단했더군요.

사법적으로는 이게 맞습니다. 맞기 때문에 이거는 그냥 무효라고 하면 됩니다. 무효도 아니지요. 무효보다도 더 심대한 하자, 부존재라고 본인 스스로 얘기를 했고 사실상 백지의결이라고 했습니다. 그런데 헌법재판소는 절차 위법이 이렇게 중하다고 하면서도 법률 자체는 무효로 하지 않고 국회의 자율성을 존중한다고 했습니다.

그래서 헌법재판소 판결 너무 금지옥엽처럼, 그게 만고불변의 진리인 것처럼 얘기하시면서 다른 논리를 쌓다 보면 그게 모래알 위에 쌓아진 성을 가지고 그 위에 또다시 탑을

쌓는 꼴이라서 전부 다 무너지시는 수가 있습니다. 어쨌거나 그래도 다행스럽게 헌법재판소에서 절차가 위법했다는 판단, 심의·표결권을 침해했다는 판단은 공식적으로 남겨둔 결과가 되었습니다.

그러면 그 결정을 받은 민주당은 어떻게 했겠습니까? 현재 결정이 나온 게 2023년 3월 23일입니다. 민형배 의원은 그로부터 한 달 뒤인 4월 26일 민주당에 복당하셨습니다. 당을 위해 공을 세우셨으니 너무나 당연한 처사입니다.

그 사이인 4월 17일에는 교육위원회 안전조정위원회에서 또 무소속 자격으로 들어가 법안 처리에 참여했습니다. 헌법재판소가 절차 위반을 확인했지만, 그 결정문의 잉크도 마르지 않았지만 그러한 것들은 결론이 바뀌지 않는 한 크게 문제가 되지 않는다, 대수롭지 않게 본 겁니다. 그것으로 인한 경각심이나 학습효과, 경험은 전혀 고려되지 않았습니다.

헌법재판소가 잘못했지요. 무효로 했으면, 원칙을 원칙대로 했으면 이런 일이 다시 벌어지지 않았겠지요. 그리고 진짜 숙의가 이루어질 수 있는, 안전조정이 정상적으로 이루어지는 그러한 국회의 아름다운 문화가 형성이 되었겠지요. 그걸 깨 버린 게 헌법재판소입니다. 잘 판단하고 결론을 달리했으니까요. 이런 식의 판결을 한 헌법재판소의 결정이 한둘이 아닙니다. 제가 헌법재판소에서 1년 이상 근무를 했지만, 헌법재판소 헌법연구관으로 근무를 했지만 참 안타깝게도 제 친정이었던 헌법재판소를 욕할 수밖에 없습니다.

그리고 그 학습효과를 저는 어제 직접 다시 제 눈으로 확인했습니다. 그제군요. 이제 시간도 지났습니다. 그제입니다, 7월 29일입니다. 저희 국민의힘, 형사소송법 개정안에 대해서 안전조정위원회 구성을 요구했고 법이 보장한 저희들에게 남은 할 수 있는 마지막 수단이었습니니다. 조정위원 여섯이 정해졌지요. 민주당에서는 박지원·김승원·김용민 위원, 국민의힘에서는 박형수 간사님과 저 그리고 교섭단체에 속하지 않는 조국혁신당 박은정 위원. 이렇게 명단만 말씀드리면 이미 결론은 다 아십니다. 오늘 결과가 이미 나왔기 때문에 제가 이 자리에 서 있지만 그렇지 않다 하더라도 이 의결이 이루어지기 전에, 안전조정위원회의 결론이 나기 전이라 하더라도 이 구성만으로 누구든지 결론은 예측할 수 있습니다.

국민 여러분, 4년 전과 무엇이 달라졌는지 보십시오. 4년 전에는 네 번째 캐스팅보트를 만들기 위해서 위장 탈당이라는 무리한 수를 뒀습니다. 그런데 지금은 그럴 필요조차도 없습니다. 민주당과 입장 차이가 전혀 없는 범여권 정당이 제1교섭단체 아닌 뒤편으로 들어왔습니다. 외형상으로는 3 대 3 맞습니다. 그런데 실제로는 4 대 2입니다.

제가 회의장을 나오면서 기자들에게 이렇게 말씀드렸습니다, ‘여야 3 대 3이라는 명분으로 들어온 정당이 조국혁신당이다’. 결국 범여권 4명에 야당 둘, 이견 없는 정당의 위원들, 서로 이견이 없는 정당의 위원을 조정위원으로 넣어 놓고 표의 우위로 일방 처리하는 표결이었습니다. 수궁하기는 당연히 어렵습니다.

한 가지 더 말씀드리지요.

그 자리에 앉은 민주당 김용민 의원은 4년 전 검수완박 법안의 발의자였습니다. 헌법재판소가 절차 위법을 확인한 그 법안의 발의자가 4년 뒤에도 같은 법률의 안전조정위원으로 다시 앉았습니다.

어제 오후 2시에 회의가 열렸습니다. 위원장으로는 박지원 위원께서 선출되셨고 곧바

로 회의는 비공개로, 그래서 그 안에서 무슨 일이 있었는지 언론에 나오지 않았습니다. 오늘 이 자리에서 그 방에 있었던 사람으로서 국민 여러분께 처음으로 보고드리겠습니다.

회의가 시작하자마자 무슨 일이 있었는지부터 말씀드리겠습니다. 전문위원의 설명이 끝나고 기관의 의견을 듣는 순서가 되었습니다. 법무부차관이 말했습니다. ‘법사위 전체 회의와 아홉 차례 소위에서 이미 상세히 말씀드렸으니’, 구체적인 내용은 그만두고—이 부분은 제가 하는 말입니다—‘그 설명 자료로 의견에 갈음하겠다’, 그러니 법무부차관도 이게 요식행위가 돼 버렸다는 걸 아시는 겁니다. 그러니 구차하게 하나하나 따지면서 말하기 싫었던 겁니다. 법원행정처장님도요 ‘저희도 그동안 충분히 말씀드린 것 같으니 기존에 제출한 자료를 참고해 달라’, 안전조정위원회가 열린 지 몇 분 만에 정부도 법원도 할 말이 없다고 한 것입니다. 저와 박형수 간사는 바로 항의를 했고요 ‘종전 의견으로 대체하겠다고 하면 안전조정위원회는 의미가 없다’라고 말했습니다.

단계가 이렇게 여러 단계로 나뉘면서 회의가 달리 정해진 것은 단계 단계마다 충분히 논의를 해 봐라. 소위에서 논의해 보고 안전조정위에서 논의해 보고 상임위 전체회의에서 논의해 보고 본회의에서 논의해 봐라. 이게 상·하원이 없는 우리 국회에서 더더욱 지켜야 될 내용 아닙니까? 그래야지 견제와 균형이 더더욱 잘 이루어지지 않겠습니까? 그런데 그러한 논의는 이루어지지 않았고 전체회의에서 말했으니 그걸로 갈음하겠다 이렇게 끝났습니다. 그리고 여당 위원께서는 충분히 밝혔다고 생각한다, 그다음 박지원 안전조정위원장은 다음 위원 의견을 들으면 어떠냐 이러면서 가능하면 빨리빨리……

사람이 달라지면 생각도 달라질 수 있고 시간이 흐르면 내용도 달라지는 건데, 사안마다 그래서 사람을 바꾸어 가면서 또 시간을 두고 이렇게 논의를 해 가는 건데 그런데 그러한 것들을 할 수 있는 시간적인 여유는 전혀 없었고 기회도 없었습니다.

법무부차관이 ‘수사·기소 분리 원칙에 따라 검사의 직접수사 개시권을 폐지한 것에 대해서는 이견이 없습니다만 지금과 같은 검사의 보완수사권을 폐지할 경우에 실체적 진실 발견, 수사 지연, 피해자 보호 약화, 수사기관 통제 약화 등 다양한 부작용이 우려되기 때문에 거기에 대한 실효적 대안이 마련되었으면 하는 입장입니다’, 이게 우리가 계속 답변을 차관님께 구걸해서 얻은 답변입니다, 구걸해서.

저는 그 얘기를 들으면서 먼저 그 전제부터가 조금 실소가 났습니다. 법무부차관님조차 수사·기소 분리가 만고의 불변의 진리다라고 전제를 깔고 시작하시니 그러니 논리가 다 망가지는 거지요. 아닌 건 아니다라고 얘기를 하셨어야지요. 그리고 검사가 직접수사 개시하는 그걸 폐지하는 게 그 역시도 진리다라고 얘기하면서 시작을 하십니다. 그러니 오늘의 검찰이 된 겁니다. 당연히 우리 차관님도 검사 출신으로, 물론 지금은 검찰청 아니고 법무부차관이시긴 하지만 안 계신 분한테 제가 이런 말씀 드리는 게 참 안타깝습니다마는…… 안 계시지요?

검사를 하셨던 분들께서 저런 걸 정치적인 이해나 정치적 필요에 따라서 당연한 것처럼 만들어 놓은 것을 그대로 따라가면서 그것이 당연히 옳다라고 되뇌이는 것 그런 것들도 이제는 좀 극복해 내셔야 되는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다.

어쨌거나 정부의 답은 그런 것이었습니다. 정부가 뽑은 것은 실체적 진실 발견 그다음에 수사, 실체적 진실 발견을 위한 수사가 지연될 것이고 피해자 보호의 약화가 생길 것

이고 수사기관 통제가 약화될 것이고 하는 것들이었습니다. 실체적 진실 발견이 어렵다, 수사 지연 그다음에 피해자 보호가 약화된다는, 수사기관의 통제가 약화된다는. 그리고 본인 역시도 마련되었으면 한다고 했습니다.

마련할 게 뭐가 있습니까? 본질적인 게 망가지니까 마련해야 된다 하면서도 본인도 될 마련해야 될지 모르는 겁니다. 그러니까 처음부터 수사권을 남겨 두고, 하다못해 보완수사권이라도 남겨 뒀으면은 이런 걸 고민할 필요도 없지요, 이런 것들은 저절로 다 해결되는 거니까. 그런데 그게 전부 다 악이라고 그건 꼭 없어져야 될 것이라고 본인 스스로 그 논리에 뛰어들어 버리니까, 그걸 다 없애 버리니까, 그러니까 이 문제들이 생겨났지요. 그러면 그 문제를 해결할 방법이 있어야 되는데 본인이 봐도 잘 안 보이지요, 왜냐하면 본인 스스로 대전제를 포기했으니까.

그러니까 어떻게 됩니까? 이 비난이 결국에는 국민들, 일반 대중으로부터 오게 되는 거지 않습니까? 국민 대중들이 당장 그런 문제들이 있지 않냐라고 얘기하고 또 차관 스스로도 생각해 보니까 그 말이 맞으니까 그렇게 얘기를 하시는 겁니다.

그러면서 마련한 대안들, 국민들 여론은 무서우니까 이것저것 다 끌어 나왔습니다. 검사의 수사 협조, 공정의 의무, 서로 간의 협조 의무 이런 것들, 그거는 원래 없어도 다 있는 겁니다, 그런 의무는. 그런 것들을 잔뜩 집어넣고 약자 보호, 7대 약자 범죄…… 아예 그런 것들을, 대전제가 무너짐으로 인해서 생겨나는 구멍들을 다른 걸로 메꾸려고 하다 보니까 누더기가 돼 버리는 겁니다. 멀쩡하고 잘 차려 입은 옷인데 그 옷을 다 찢어 버리니까 어떻게 됩니까? 그 찢은 옷들을 묶어 가지고 입고 있어야 되는 겁니다. 그러니까 누더기가 되는 거지요. 그러니까 형사소송법이 누더기가 돼 버린 겁니다.

그런데 그 대전제를 접고 들어가면서 ‘저도 대책이 없습니다. 마련해 주시길 바랍니다’, 마련이 되겠습니까? 안 됩니다. 안 되는 줄 본인도 알고 있습니다. 그런데 답변을 해야 되겠으니…… 죄송합니다, 제가 안 계신 분을 두고.

행정처장님한테도 여쭙봤지요. 했더니 법원행정처장님도 ‘수사권 분장은 입법정책 사항이라 사법부에서 특별히 할 얘기가 없다’, ‘전면적으로 개편하니까 충분한 논의를 거쳐서 부족한 부분이 없었으면 좋겠다’ 이 얘기만 하세요. 일응 들으면은 그런 식인 거지요, 일응 들으면은. 수사는 행정부의 일이니까 사법부하고는 무관하니 사법부에서 그 부분에 대해서는 아무 말 안 할란다. 그래서 제가 답답해서 ‘사법부의 공식 입장이 아니어도 좋습니다’. 오랜 동안 법관을 하셨고 저보다도 훨씬 더 학식도 높으시고 법에 대해서도 잘 아시고 제가 차마 범접할 수 없는 수준의 법학적인 지식과 소양을 갖추신 분입니다. 그건 제 생각이 그러했습니다. 그래서 그러니 법률가로서, 오랫동안 법관을 하신 분으로서 개인적인 의견이라도 말씀드려 달라라고 했더니 여전히 말씀하시기를 어려워하십니다. 제가 기대한 것은 아니었습니다. 그러실 수밖에 없었을 겁니다. 그런데 제가 그 말씀을 드렸습니다.

검사가 작성한 피의자 신문조서의 증거능력 없애고 나서 형사법원의, 형사재판부의 업무 분담이 어마어마하게 늘었습니다. 검사의 피의자 신문조서는 수사와 관련된 것이지만 그걸로 영향을 받는 것은 재판입니다. 제가 앞서도 경찰에서 정리되지 않은 기록들이 그대로 넘어와서 구성요건이 정리 안 되다 보니까 그것 때문에 판사들이 굉장히 힘들다고 말씀을 드렸지 않습니까. 결국 수사는 재판과 분리돼서 얘기될 수가 없는 겁니다. 그런데

도 불구하고 이렇게밖에 얘기를 못 하시는 그 딱한 사정도 알지만 역시 아쉬움도 남았습니다.

제가 그날도 결국에는 표정으로 하시는 것들을 앞에서 말씀을 드렸던 것 같습니다. 알만한 분들은 다 압니다. 문제점을 인식하고 표정으로 다 읽히고 있습니다. 그 말씀 차마 입으로 내지 못하는 그 모습을 보면서 참 안타깝습니다. 이건 제가 한 말입니다.

국민 여러분!

법원행정처장님, 제가 그분의 학식이나 인품을 말씀드리는 것은 아닙니다. 하지만 그래도 사법부의 어른으로서, 사법행정의 수장으로서 한 말씀해 주셨으면 하는 아쉬움이 남아서 이 자리에서 그 말씀을 드렸습니다.

의장님, 잠시 좀 쉬었다가…… 화장실에 좀 다녀와도 되겠습니까?

○의장 조정식 예, 김태규 의원님 잠시 다녀오십시오.

○김태규 의원 고맙습니다.

○의장 조정식 김태규 의원 계속 진행하십시오.

○김태규 의원 예, 고맙습니다.

제가 앞서 차관님 말씀을 좀 소개를 시켜 드렸는데 조금만 더 소개시켜 드리겠습니다. 이게 차관님을 비난하는 것도 아니고 당시에 그 안타까운 사정들을 설명하다 보니까 차관님에 대해서 자꾸 언급하는 거라서 오해는 없으셨으면 하는 바람입니다.

차관님의 답변이 이러했습니다. ‘형사사법제도라고 하는 것은 국가체계상 굉장히 중요한 제도이고 기본법과 기본절차법에 해당하는 법률인데요. 이런 절차가 하나의 실험 대상이 될 수 없기에 여러 국민 각계에서 말씀하시듯이 충분한 논의와 숙의를 거쳐 결정되는 것이 바람직한 방향이라고 생각합니다’.

실험의 대상이 될 수 없다, 충분한 숙의와 논의를 거쳐야 한다. 정부 스스로 그렇게 말했습니다.

그 말에 나온 회의가 90일을 쓰라고 만들어 놓고 있습니다. 아, 그 말이 나온 그 회의는 원래 90일 동안 진행할 수 있는 회의입니다. 그런데 제가 앞서 퀴즈를 드렸지요. 90일 동안 쓸 수 있는 일을 9일도 아니고 9시간도 아닙니다. 90분도 아닙니다. 82분 걸렸습니다. 그래도 다행인 것은 그 전에는 8분이었던 모양입니다. 그래서 한 10배 늘어났으니 저희들이 성공한 건지도 모르겠습니다. 민주당에 의해서 82분 만에 안전조정위원회는 닫혔습니다.

제가 마지막으로 이렇게 물었습니다, 기존 작동하던 제도를 이렇게까지 실험하듯이 바꾸는 목적이 무엇인지 혹시 차관님께서 그 목적이 읽히시느냐고. ‘차관님, 이거 도저히 저는 이해가 안 되는데 이렇게까지 급하게 하는 이유가 뭘 것 같습니까’라고 여쭙았습니다. 차관님께서 ‘제가 답변드리기에 걱정한 사항은 아닌 것으로……’ 이렇게, 그러시겠지요. 틀린 말이 아닙니다. 정확한 답변이십니다.

이 법을 집행한 부처의 차관님께서 말을 정확히 못 하십니다. 목적을 설명할 수 없는 법, 그래서 국민들 사이에서 이런 말이 나오고 제가 앞서도 언급드렸습니다. 전당대회용이다, 당권을 위한 것이다. 지지자들의, 그것도 민주당 모든 지지자들이 아닙니다.

저는 민주당의 많은 지지자들도 굉장히 합리적이고 또 대한민국의 자유민주적 기본질서를 존중하고 우리 자유시장 경제질서를 인정하시는 훌륭한 분들이라고 그리고 훌륭한

하신 대한민국의 국민이라고 믿고 있기 때문에 모든 분들이라고 그렇게 말씀드리지 않습니다. 아주 소수의 극렬 지지자들 그들의 불만족을 만족시켜 주고 그 복수심을 해소시켜 주기 위한 것이다. 저는 그날 그 자리에서 그렇게 말했고 오늘 이 자리에서 다시 말씀드립니다.

목적은 밝히지 못하는 입법에는 반드시 밝히지 못하는 목적이 있습니다. 그리고 김승원 위원께서 안전조정위원회에서 토론종결을 요청했고 박지원 위원장님께서도 표결에 부쳤고 역시 예상한 대로 4명의 찬성으로 원안대로 가결되고 조정된 것은 아무것도 없었습니다.

김승원 위원께서는 회의 직후에 기자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. ‘국민의힘이 안전조정과 관련한 논의를 하지 않고 웅변하듯 주장만 해 평행선을 달릴 수밖에 없다고 판단했다. 그래서 변론종결을 요청했고 박지원 위원이 잘 마무리했다’.

결론만 놓고 보면, 이 문장만 놓고 보면 어떻게 읽히십니까? 국민의힘 위원들은 회의 준비도 안 하고 그냥 괜히 들어와서 시비 걸면서 계속 총론적인 말만 하면서 구체적인 내용에 대해서는 아무것도 알지도 못하고 그리 시비만 걸더라…… 진짜 과연 그러했습니까?

제가 앞서 저희들이 그 회의장에, 원구성에 협상하지 못한 사정 그리고 뒤늦게 급하게 원구성이 되었지만 저희들이 회의를 준비할 수 있을 정도로 시간이 전혀 주어지지 않았던 사정 그리고 회의 자료의 분량 등등 많은 부분들에 대해서 다시 설명드리지는 않겠습니다. 그렇지만 그 앞에 말씀드린 그러한 사정들을 충분히 이해하고 상대에 대한 최소한의 배려라도 있었다면 그런 식의 말씀은 하시면 안 되는 거라는 게 제 생각입니다.

김승원 위원님께서도 안전조정위가 열리기도 전에, 그러니까 저희들이 안전조정위를 구성할 걸 요구하는, 요구할 듯한 그러한 예상되는 시점에 이미 이렇게 말씀을 하셨습니다. ‘대응방안이 마련돼 있다—해 봐야 소용없을 것이다라는 취지이겠지요—대응방안은 마련돼 있고 박지원 위원이 계시기에 조정위원회에서 공정하고 신속하게 처리하실 것이다’.

그런데 이렇게까지면 제가 그냥 인정하겠습니다, 대응방안이 마련돼 있고 박지원 위원이 계시기에 조정위원회는 신속하게 처리될 것이다. ‘공정’만 빼셨으면 제가 거의 공감할 수 있었겠다 싶은 생각도 듭니다. 공정하지는 않으셨지요. 조정하라고 만든 회의 들어오기 전에 이미 끝날 방법까지 다 정해져 있었던 겁니다.

헌법재판소가, 비록 결론은 달리했지만, 실질적인 조정심사 없는 가결은 사실상 백지의 결이고 안전조정 절차 자체가 부존재하는 것과 같다고 했지만 그것은 여기 이 안전조정 위원회에서는 아무런 교훈이 되지 못했습니다.

결국 그 뒤로 여러분들이 보시는 것처럼 전체회의는 개최되었고 저희 국민의힘 위원들이 퇴장한 가운데 범여권 12명의 찬성으로 이 법안은 전체회의에서 의결되었습니다. 그리고 이 법안의 최종 조문 전체가 언론과 국민에게 공개된 것은 바로 그날, 본회의 하루 전날입니다. 97개의 조문을 고치는 법의 전문을 국민은 통과하기 하루 전에야, 그리고 저희들도 그때야 볼 수 있었습니다.

법무부장관님께서 회의에서 ‘추후 보완할 점들이 나온다면 잘 보완해 주시길 부탁드립니다’라고 말씀 주셨습니다. 예, 원론적인 얘기이기도 하고 꼭 필요한 얘기이기도 하지만

일건 다시 한번 읽어 보면 이 법에 보완할 점이 나올 것이라라는 것을 당연히 알고 하신 말씀 아닐까 싶기도 합니다. 보완할 게 있으면 미리 보완해서 통과시키는 게 국회의 역할입니다. 통과시키고 보완은 나중에 하자는 것은, 제가 앞서도 말씀드렸지요, 이거는 국민을 상대로 국가 시스템을 시험하는 겁니다.

국민 여러분들 상당수가 아마 반문을 제기하실 것 같습니다. 아무리 다수당이라도 수의 논리만 앞세워서 이렇게까지 서두를 일인가라고 말이지요. 날짜를 보면 어느 정도 답이 나옵니다. 민주당 전당대회 지역순회 경선이 8월 1일로 내일 시작됩니다. 그리고 본선은 8월 17일입니다. 그리고 민주당은 8월 4일까지로 되어 있던 이번 임시국회 회기를 7월 31일로 앞당겨 끝내는 방안을 추진했습니다. 언론들도 전당대회 경선 일정을 고려한 조치라고 보도했습니다.

국회법 제106의2, 무제한토론에 관한 조항입니다. 8항에서 ‘무제한토론을 실시하는 중에 해당 회기가 끝나는 경우에는 무제한토론의 종결이 선포된 것으로 본다. 이 경우 해당 안건은 바로 다음 회기에서 지체 없이 표결하여야 한다’. 9항 ‘종결이 선포되었거나 선포된 것으로 보는 안건에 대해서는 무제한토론을 요구할 수 없다’.

이 역시도 제가 말씀드린 이유는 국민 여러분들께서도 잘 모르셨을 겁니다. 제가 배우기는 계속 열심히 잘 배우고 있습니다. 어제 갑자기 8월 4일까지로 되어 있던 일정이 7월 31일로 줄어든 겁니다. ‘왜 회기를 줄이지?’, 참 제가 무식하기는 합니다. 배우기는 많이 배워야 될 것 같습니다. 왜 줄일까? 결국에는 필버 시간을 줄이려고 그렇게 했던 겁니다.

참…… 회기가 끝나면 이 토론은 자동으로 끝납니다. 그리고 다음 회기에는 토론 없이 바로 표결됩니다. 토론을 요구할 수도 없습니다. 그러니 다수당이 회기를 짧게 끊으면 무제한토론은 더 이상 무제한이 아니게 됩니다.

2022년 검수완박법을 할 때에도 이렇게 해서 임시국회 회기 30일을 22일로 줄였습니다. 4월 27일 법안을 상정하고 국민의힘이 필리버스터로 들어가자 28일 0시에 회기가 끝나면서 토론이 자동 종결됐습니다. 그때 당시 제가 텔레비전을 보면서 이해가 안 됐던 것—국회법을 제가 굳이 그때는 찾아볼 이유가 없었으니까요—여기 와서 국회 2개월 만에 잘 배우고 있습니다.

그리고 곧바로 다음 임시회를 소집해 표결했습니다. 회기를 쪼개고 토론을 끊고 표결하고, 같은 형사소송법에 같은 수법이 4년 만에 다시 그대로 재현되고 있습니다.

자, 지금까지 우리는 그리고 저는 형사소송법 보완수사권에 대해서 말씀드리고 있고 또 공소기각 사유가 들어간 것에 대해서, 형사소송법에 대해서 말씀드리고 있습니다.

이 필리버스터가 끝나면 또 다른 필리버스터가 이어질 겁니다. 형사소송법이 법사위를 통과하던 바로 그날 국회운영위원회에서는 국회법 개정안이 민주당 주도로 통과됐습니다. 신속처리안건, 이른바 패스트트랙 심사 기간을 줄이는 법입니다.

상임위 심사 180일을 60일로, 법사위 체계·자구 심사 90일을 30일로, 본회의 부의 대기 60일은 아예 없애서 법사위가 통과되면 본회의에 바로 상정되게 했습니다. 최장 330일이 90일이 됩니다. 이 법안도 소위 통과 다음 날 바로 전체회의를 통과했습니다. 하루 만입니다. 국회 심사 기간을 줄이는 법을 심사하는 데 딱 하루 썼습니다.

개혁신당의 천하람 의원이 이 표결에서 반대하며 한 말이 있습니다. ‘빠른 입법보다 중

요한 게 바른 입법이다'. 저는 참 덧붙일 수 없이 정확히 표현했다고 생각했습니다. 그런데 이게 끝이 아니네요, 보니까.

7월 27일 운영위원회는 63건의 법안을 소위에 회부했는데요. 그 안에는 필리버스터 토론의 종결동의 요건을 재적의원 3분의 1에서 5분의 1로 낮추는 법안이 들어가 있습니다.

○의장 조정식 김태규 의원님, 잠시 토론을 멈추시기 바랍니다.

오늘 본회의를 방청하러 오신 국민들이 있어 소개하겠습니다.

이양수 의원실 소개로 강원도 인제고등학교 학생들이 오셨습니다. 국회 방문을 환영합니다.

김태규 의원님, 계속해서 토론해 주시기 바랍니다.

○김태규 의원 무제한토론 중에 의사정족수가 미달하면 의장이 회의를 중지할 수 있게 하는 조항도 있습니다.

방금 보셨듯이 안전조정위원회는 90일까지 할 수 있는데 그게 80여 분…… 84분이었나요, 80여 분. 때로는 8분만에 끝나기도, 하도록 만들어 놔습니다. 아, 운영이 되고 있습니다. 그렇게 운영이 되고 있습니다.

그리고 패스트트랙은 그나마 빠리한다고 해서 330일이었습니다. 법안 하나가 만들어지는 게 그 정도의 노고가 투입되고 시간이 투입되는 게 어떻게 보면 자연스러운 일입니다. 그런데 그것을 90일로 줄인답니까. 그래서 내가 이것을, 영어 발음은 안 좋지만은 라이트닝트랙이라고 해야 된다. 왜 그러냐. 번개트랙이다, 이것은. 이게 무슨 패스트트랙입니까? 패스트는 물리적으로 정해진 노선을 움직일 때 좀 빠른 것을 얘기하지 이것은 그냥 번쩍 치고 마는 것 아닙니까. 번개트랙이라고 해야 되겠다 이런 얘기를 드린 적이, 농담 삼아 제가 주변 분들한테 한 적이 있는데요. 그런데 그것도 성가시니 이제는 제가 오늘 이 자리에서 하고 있는 이 필리버스터도 줄이는 걸로……

그리고요 제가 지난번 필리버스터 때 그 말씀 드렸습니다. 표현의 자유와 관련해서 제가 예전에 한번 되게 화가 났던 적이 있는데 대자보입니다, 대자보.

대학에 대자보라는 게 있습니다. 제가 85학번이라서 대학교 1, 2학년 때 그때만 해도 지금 기준으로 참 엄격한 시기였다고 저는 그리 느꼈습니다. 요즘은 그 시절이 참 아름다운 시간이었다, 요즘은 그만큼도 안 된다는 게 제 생각이지만은 그때는 그때 기준으로 저는 참 답답함을 느꼈고, 그래서 그 어느 언론도 믿지 못하고 오로지 대학에서 유일하게 숨통을 틔워 주는 곳이 대학의 대자보라고 생각을 했습니다.

그런데 문재인 정부 때 그 대자보를 다는 것을 보고 벌금형을 선고하고 형사처벌을 했습니다. 그래서 제가 그때 몹시 분개했습니다. 미쳤대, 이게 제 생각이었습니다.

마지막 표현의 수단입니다. 방송도 안 되고 언론도 안 되고 마지막으로 남는 게 내 손으로 직접 써서, 내 노력으로 전지에 글자 써서 벽보 붙이는 게, 내가 할 수 있는 유일한 표현의 수단이 그건데 그것을 했다고 해서 처벌한다? 미쳤대 그랬습니다. 마지막 수단은 남겨 놓는 겁니다. 그런데 필리버스터를 줄이겠습니까.

이 필리버스터, 제가 지난번 필리버스터에도 이 말씀을 드렸는데요, 우리 민주당 의원님들한테 '수고스러우신데……'. 저도 힘듭니다, 사실. 제가 지금 이렇게 서 있는 게 4시간 한 이삼십 분, 한 일이십 분 지났나요, 힘들지요. 그러니까 저희들이 열심히 할 테니까 민주당 의원님들은 필리버스터 안 하셔도 됩니다라고 말씀을 드렸는데 참 열심히 와

주시네요. 저희들 시간을 줄여 주신다고 생각할 수도 있지만 일응 달리 생각해 보면 저희들이 마지막 저항할 수 있는 압도적인 다수의 국회 의석 구조에서 소수의 야당이 마지막 할 수 있는 저항의 수단이 이겁니다. 이거 하나라도 지켜 주셔야 안 되겠습니까?

이것조차 싫으시면 그냥 아예 선언을 하십시오, ‘앞으로 소수 의석 야당은 다수 의석이 의사결정 하는 데 병풍으로 활용되도록 한다’. 그러면 그 입법에 제가 동의해 드리겠습니다. 그리고 제가 우리 당 의원님들 설득시키겠습니다. 그리고 저희들이 병풍을 하겠습니다. 그게 최소한의 솔직함입니다. 그리라도 하시면 솔직해지는 겁니다. 적어도 국회의원이면, 이 나라를 이끌어 가는 정치 지도자들이라면 솔직하기라도 해야 되지 않겠습니까? 그 솔직함을 보여 주신다면 제가 우리 당 의원님들 다 설득해서라도 그 법안이 만장일치로 통과되도록 하겠습니다.

그 내용에 상임위원장이 회의를 열지 않거나 법안 심사를 지연시킨다고 판단되면 재적의원 3분의 1 이상의 요구와 과반 찬성으로 위원장을 교체할 수도 있다는 법안 내용도 들어 있고요. 하여튼 많은 내용들이 들어 있습니다. 제발 이런 것들이 현실이 되는 그러한 국회는 아니었으면 좋겠습니다.

또 한말씀만 더 드리지요.

민주당 원내대표께서 얼마 전에 이렇게 말씀하셨습니다. 22대 국회 들어 국민의힘이 남발한 필리버스터가 서른두 번, 750시간이라고 말씀하셨습니다. 소수의견을 보호하는 제도가 국회를 마비시키고 있다고 하셨습니다. 저는 그 숫자를 역으로 이렇게 표현할까요, 반사. 필리버스터가 서른두 번 있었다는 것은 여야가 끝내 합의하지 못한 법안을 민주당이 서른두 번 밀어붙였다는 거지요. 그 서른두 번 중에 민주당이 야당의 요구를 받아들여 조문 한 줄이라도 제대로 고친 것이 있는지, 그러한 것들이 몇 건이나 되는지 한번 듣고 싶습니다.

제가요 어저께 특검법 합의하고 나서, 제가 참 합의해서 가결되는 것 한번 경험을 했습니다. 또 그 역시도 배운 것 중의 하나입니다. 그런데 특검법 가결되고 나서 너무 신기했습니다. ‘이런 것도 있네요’ 그랬습니다, 제가 전체회의에서. ‘이런 경우도 있네요’ 그랬습니다. 그게 아름다운 모습 아닙니까? 그게 정상적인 모습이어야 되지 않습니까?

공화라는 게 뭘니까, 공화라는 게? 함께 통치해 가고 함께 화합해 가면서 견제와 균형을 통해서 대화와 토론을 하고 그렇게 해서 답을 찾아 나간다는 게 공화 아니겠습니까? 그렇게 해서 국가를 이끌어 가는 게 공화 아니겠습니까? 대한민국은 민주공화국이다. 다들 그렇게 자랑스러워하지 않습니까, 그 문장 자체를? 그런데 그 문장은 자랑스러워하면서 이 국회 안에는 공화가 없습니다.

수의 논리, 제가요 줄거가 하나 있습니다. 책을 하나 쓴 적이 있는데 제가 그 책을 쓰면서 ‘수치주의’라는 표현을 한번 써 봤습니다. 법치주의가 바른 것이지 수치주의는 독재 다라는 취지입니다.

법은 기준입니다. 기준을 만들고 서로 지키기로 약속하는 겁니다. 그래서 우리가 법치를 하는 겁니다. 그런데 수능요 기준이 아니고 그때그때의 판단입니다. 그래서 그때그때 판단을 수로만 하게 되면 결국 다수의 독재가 이루어집니다. 다수는 연합합니다. 연합해서 소수를 꺾어버리고 없앴으로써 자기들이 얻을 것을 찾습니다.

영화 하나가 떠오르는데 ‘도그빌’이라는 영화를 혹시 아시는지 모르겠습니다. 그 영화

가 약간 연극 형식을 빌린 영화입니다. 굉장히 유명한 배우인데 제가 지금 얼굴이, 이름이 갑자기 안 떠오르는데, 너무 유명해서 아마 그 영화를 보신 분……

(「니콜 키드먼」 하는 의원 있음)

니콜 키드먼 맞습니다. 그렇지요. 맞습니다.

그런데 그 도그빌이라는 영화가 그렇습니다. 어느 마을에 던져진 한 여성, 그 여성이 처음에 들어가니 마을 사람들이 다 반가워합니다. 이리저리 사람들과 친목도 쌓이고 그러면서 그 마을 속에 스며드는데 마을 사람들이, 그 마을 전체가 그 길 잃은 여성을 이용하기 시작합니다. 그 여성은 아무런 힘이 없지요. 아무런 힘이 없습니다. 그래서 도망쳐 와서 거기서 사는데 처음에는 발을 같이 매면서 도와달라고 하고, 제가 오래돼서 정확한 영화 내용은 기억이 안 나는데 다 기억을 못 하지만 제 잔상 속에 남아 있는 내용은 그런 내용입니다. 그렇게 하고 뭐 이렇게 도와달라고 그러기도 하고 이렇게 하던 것들이 서서히 바뀌어 갑니다. 그리고 나서는 그 여성의 노동력을 온 마을 주민이 착취합니다. 그리고 결국에 남성들은 그 여성을 성적 노리개로 활용을 합니다. 그리고 그 여성은 목줄을, 철 쇠줄을 두르고 살아갑니다.

그 여성의 아빠가 갱단 두목이었지요. 아마 제 오랜 기억으로는 그 아빠를 피해서 일단 도망 왔다가 오히려 잘못돼서 그렇게 갇힌 걸로 기억이 되는데, 그리고 나서 다수의 그 마을 주민 전체에 의해서 그 한 명의 인권은 처절하게 유린되고 그 마을 사람들은 그 여성에게서 얻을 수 있는 것들을 다 착취하고 짜냅니다.

그런데 그 아빠가 그 딸을 찾아냈습니다. 자기 부하를 데리고 온 아버지는 그 모습을 보고 딸에게 이들을 어떻게 했으면 좋겠냐고 말을 하지요. 마지막 장면은 그 딸의 한마디로 그 마을 사람들을 기관총으로 다 죽이는 것으로 끝났던 것 같습니다.

다수의 독재라는 것이 다수로 포장하면 옳다라는 생각이 결국 소수에 대한 착취를 만들어 냅니다. 적어도 대한민국의 국회만큼은 공화의 정신을 이해하고 견제와 균형 그리고 대화와 토론을 통해서 답을 찾아가는 그러한 국회이기를 정말 바라는 마음에서 저는 이 필리버스터를 계속 이어 가고 있습니다.

제가 필리버스터와 관련해서 또 한 가지 얘기만 더 드릴까요?

국회의장이 필리버스터 중인 의원의 마이크를 끈 적이 있습니다. 나경원 의원 때 그렇게 하셨지요. 그런데 그 얘기는 최근의 일이니 옛날 얘기를 한번 해 보겠습니다. 64년이 됩니다. 이효상 의장이 김대중 의원의 마이크를 끈 적이 있습니다. 그로부터 61년이 지난 후에 나경원 의원의 마이크가 꺼졌습니다. 김대중 대통령의 입을 막았던 그 장면이 민주당에서 일어났던 것이지요. 제발, 제발 필리버스터라도 할 수 있게 마지막 남은 소수 야당의 저항 수단이라도 지켜 주는 그러한 공화가 되었으면 합니다.

제가 문득 이 생각이 나서 또 한말씀만 더 드리겠습니다.

앞서 제가 경찰에게 수사권을 몰아주는 것이 결국 검찰에게 모든 권한을 뺏고, 14만 병력을 가진 경찰이 완벽한 수사권까지 전부 다 가져 버리면 결국 경찰에 의한 파쇼가 일어난다라는 말씀을 드렸는데요. 그렇게 몰아간 수사권 중에는 검사의 수사권, 마지막 남은 검사의 보완수사권뿐만이 아니고 국정원의 수사권도 있습니다, 국정원의 수사권도요. 국정원의 수사권도 전부 경찰에게 넘어갔습니다.

그런데 여러분, 국정원이 그 수사권을 넘기고 지금 간첩 잡는 수사를 당연히 제대로

못 하지요. 당연히 못 하지요. 그리고 간첩 잡는 수사를 경찰에게 맡기는 나라가 과연 있는지, 있으면 몇 나라나 있는지 제가 과문해서 다 체크는 못 했지만, 제가 정확히는 모르지만 그리 많지는 않은 걸로 알고 있습니다, 아마 없거나. 그리고 그 수사권을 넘기고 나서 혹시 간첩 잡았다는 소리 들어 보셨습니까, 청주 간첩단 사건 이후로? 저는 들은 적이 없습니다. 없으니까, 못 하니까 그런 일이 없다라고 얘기하시겠습니까? 그러면 마약 잡는 마약경찰들 다 없애 버리지요. 그러면 마약사범 하나도 안 잡히면 우리나라에는 마약이 없습니까? 안 그렇겠지요. 간첩을 안 잡으니 간첩이 더 많아질 거고 마약을 안 잡으니, 마약 단속을 안 하니 마약사범이 더 늘어나겠지요. 그리고 그 피해는 고스란히 국민들에게 돌아갈 겁니다.

제가 왜 이 얘기를 드리냐면 자꾸 해체를 하십니다. 국가시스템을 망가뜨리십니다. 그리고 그게 정의라고 자꾸 얘기를 합니다. 개혁이라고 얘기합니다. 개혁을 하는 것은 기존 제도의 기능이 현저히 망가져서 도저히 더 이상 쓸 수 없을 정도에 대한 국민적 공감대가 있어야지 가능한 겁니다. 그런데 그냥 즉흥적으로, 정치적 이유로 계속 만들면 그건 개혁이 아니고 개악입니다. 그런데 계속 그러한 현상들이 생겨나서 그동안 민주당이 얼마나 해체를 해 왔는지, 지금 검찰 수사권을 없애고 보완수사권까지 없애면서, 검찰을 해왔듯이 얼마나 많은 국가시스템을 해체해 왔는지를 한번 말씀드려 보겠습니다.

최근 10년만 한번 보지요. 2017년 원전 6기 백지화했습니다. 지금 호남반도체 하면서 원전이 오히려 필요하게 됐지 않습니까, 호남에서도. 2018년 국군기무사령부 해체했습니다. 2020년에 조금 전에 말씀드린 국정원 대공수사권 떼 냈습니다. 2021년에 4대강 보를 부수기로 결정했습니다. 호남 반도체 하려다 보니까 풍부한 수자원이 필요하고, 그래서 지금 다시 보사업 해야 될 것 같지 않습니까? 해야 되겠지요?

2021년 검경수사권 조정했습니다. 그리고 2022년 이른바 검수완박으로 검찰 수사는 2개의 범죄로 줄였습니다. 2026년 3월에 검찰청 폐지했습니다.

2026년 7월에 방첩사령부 해체했습니다. 기무사를 해체하고 만든 조직을 8년 만에 또 다시 해체했습니다. 그리고 이제는 육군사관학교, 해군사관학교, 공군사관학교 다 해체하고 사관학교 통합해서 만들겠습니다.

그리고 오늘 앞서도 말씀드린, 계속해서 말씀드린 검찰의 마지막 수사 기능을 없앱니다.

국민 여러분!

오늘 7월 31일, 7월 마지막 날입니다. 오늘 본회의에서 형사소송법 처리되면 검찰의 마지막 수사 기능이 사라집니다. 한때는 시민의 대관이었던 검사, 그래서 수사의 주체였던 검사, 그래서 유일하게 대한민국에서 수사권을 가지고 있었던 검사, 그래서 영장청구권을 가지고 있던 검사, 그 검사가 소속한 검찰청이 없어지고 검사들의 홍길동 조직, 홍길동 아버지 조직 공소청이 생깁니다.

좀 전 말씀드린 국군방첩사령부도 아마 오늘 또 없애는 모양입니다. 하루에 두 스트라이크입니다. 수사기관 하나 없어지고요 방첩기관 하나가 하루에 사라지는 나라, 이 기관들이 보통 기관들입니까? 위대한 대한민국은 해낼 수 있습니까? 이것이 지금 대한민국의 현실입니다. 제가 그래서 오죽 속이 상했으면 ‘나라 꼴이 잘 돼 간다’ 이랬습니다.

이 정부는 이렇게 해체했습니다. 그런데 이 정부가 무엇을 세웠는지 저는 잘 떠오르지

않습니다. 부순 것은 손가락을 셀 수 없을 정도로 많은데 세운 게 손가락에 잘 안 꼽힙니다. 꼽히는 게 집값 아주 높여 놓은 것 하나 꼽힙니다, 세운 게.

문재인 정부 5년 동안요 집값이 천정부지로 올랐습니다. 국민 여러분들 다 겪으신 일이라 구체적인 설명은 필요 없습니다. 그 정부가 스물여덟 번 대책을 내놨습니다. 그런데 집값은 2배 이상 올랐지요. 서너 배씩 오른 데도 분명히 있을 겁니다.

그런데 지금 어떻습니까? 이재명 정부 출범 1년, 2025년 6월부터 지난 5월까지 서울 아파트 매매가격이 10.25% 올랐습니다. 직전 1년은 5.95%였습니다. 꼭 2배네요. 문재인 정부보다 빠릅니다. 이재명은 합니다.

그런데 국민 여러분, 더 보셔야 할 것이 있습니다. 강남이 아니라 강북입니다. 강북구, 노원구, 도봉구, 성북구, 서울에서는 그래도 나름 좀 집값이 괜찮다, 버틸 만하다 하던 곳입니다. 이 지역 아파트 매매가는 직전 1년에 2.33% 오르던 것이 8.03%로 뛰었습니다. 전셋값은요 1.24%에서 13.36%로 뛰었습니다. 10배가 넘습니다. 월세는요 2.39%에서 14.14%입니다. 집값 오르는 것보다 전셋값·월셋값 오르는 게 훨씬 빠르지요. 전세·월세에 누가 삽니까? 누가 삽니까? 결국 집을 가진 사람이 아니라, 강남 집값 잡겠다고 그 난리를 하고 했는데 집을 가진 사람이 아니라 전세 사는 사람, 월세 사는 사람들이 피해를 봤습니다. 젊은 부부가, 사회 초년생이.

혹시 이런 말 하실 분이 있을는지 모르겠습니다, ‘아, 집 없으면 주식 사면 되지’. 이재명 대통령이 후보 시절에 이렇게 얘기했습니다. ‘집값, 세금으로 집값 잡지 않겠다. 주식 시장을 부동산의 대안으로 만들겠다’. 그 주식 시장이요 7월 28일 어제까지 코스피가 사흘 연속으로 하락해서 5000대 중반까지 떨어졌지요. 오늘 제가 들어오기 전에는 보니까 또 6000대 중반으로 뛰어오른 모양입니다.

저는 주식을 잘 모릅니다마는 이게 저는 상식적으로 잘 이해가 안 됩니다. 집은 못 사게 됐고 전세는 10배 오르고 주식은 녹아내렸다가 좀 올랐다가 또 녹아내리고. 국민들은 이제 어떻게 살아야 되지요?

새로 세워진 것은 별로 없고 해체만 되고 있습니다. 어찌 보면 그 세워진 것들 때문에 국민들의 민생까지 해체돼 버렸습니다. 해체 정부 이러면 뭐라고 답하실지 모르겠습니다.

원전, 앞서 얘기 드렸는데 다시 한번 얘기를 해 볼까요? 좀 더 상세하게 한번 얘기를 해 볼까요?

문재인 정부, 2017년 원전 6기의 건설 계획을 백지화했습니다. 경북 울진의 신한울 3·4호기, 영덕의 천지 1·2호기, 삼척의 대진 1·2호기, 그중 신한울 3·4호기는 이미 발전 사업 허가까지 받아 놓은 상태입니다. 그런데 한국수력원자력의 의견을 듣는 절차도 없이 산업통상자원부가 취소 결정을 내렸답니다. 이미 들어간 용역비와 부지 매입비 수천억 원이 그대로 사라졌습니다. 국민이 낸 돈입니다. 세금입니다.

그리고 그 뒤에 무슨 일이 있었나? 24년 9월 원자력안전위원회가 신한울 3·4호기 건설을 허가했습니다. 백지로 되었다가 7년이 지나고 다시 살아난 겁니다. 그리고 지난달 6월 경북 영덕이 신규 원전 부지로 다시 선정되었습니다, 대형 원전 2기와 소형모듈원자로 1기.

국민 여러분!

영덕은 2012년 천지원전 예정지구로 지정되었다가 2017년 문재인 정부가 백지화했던

바로 그 부지입니다. 부수었다가 다시 짓습니다. 그사이에 또 9년의 세월이 흘렀습니다.

그사이에 원전의 산업 생태계도 무너졌다 제대로 회복되지도 않았습니다. 서울대 원자력정책센터는 문재인 정부 5년의 탈원전 정책으로 2030년까지 47조 4000억 원의 비용이 발생한 것으로 추정했습니다. 47조입니다.

이 정부가 하고 있는 것을 보십시오. 정부는 호남 반도체 클러스터를 짓겠다고 발표했었지요. 광주 군공항 기지에 반도체 공장 4기 그리고 인공지능 데이터를 짓겠다고도 했습니다. 그런데 그 전기가 어디서 올까요? 지금 쓰는 전기로는 턱없이 부족한가 봅니다. 이 지역이 쓰는 전력이 2.5GW인데 24.7GW가 필요하다고 합니다. 대형 원전 약 20기에 해당하는 규모라고 합니다.

용수 역시도 완벽하게 해결되었겠습니까? 그동안 호남에서는요 호남 영광에 한빛원자력발전소가 있었습니다. 호남에서 24시간 안정적으로 전기를 만들 수 있는 사실상 유일한 전기발전소입니다.

제가 이렇게 발전소 얘기를 계속 드리는 이유는요 귀한 게 있으면 아끼고 보존할 줄도 알아야 된다는, 원전을 해체하는 그러한 방식으로 이렇게 보완수사권까지 해체하는 것은 맞지 않다는 그걸 실물로 말씀드리면 좀 더 나을까 싶어서 말씀을 드립니다.

한수원이 한빛 1·2호기 수명을 10년 연장하겠다고 신청을 했습니다. 그런데 환경단체들이 반대하고 영광 범국민대책위원회가 반대하고 호남권공동행동이 반대 집회를 열었습니다. 원전은 설계수명이 만료되면 폐기되는 게 답이다, 이게 문재인 정부에서 국가가 공식적으로 약속한 거다.

약속대로 됐습니다. 한빛 1호기 작년 12월 22일 설계수명 40년 채우고 멈춰 섰습니다. 2호기는 오는 9월에 멈춥니다. 3호기부터 6호기까지 34년부터 차례로 만료됩니다. 원전 짓지 말자고, 탈원전하자고 민주당은 문재인 정부 때부터 얘기해 왔습니다. 호남에서조차도 원전 짓지 말자고 했습니다. 그래서 한빛 1호기 멈췄고 2호기는 곧 멈춥니다.

그런데 지금 호남에서 반도체 공장을 지어야 합니다. 그 전기 어디서 가져올까요? 그리고 새 부지 선정부터 준공까지 얼마의 시간이 걸릴까요? 10년이 넘게 걸린답니다. 현실적으로 이게 가능하겠습니까? 임기 안에 다 하신다고 하셨지 않습니까? 그러니까 영광에, 저기 경북 끝 울진에 있는 3·4호기에서 전기를 동서축 송전선로 새로 놓아서 호남으로 끌어오겠다고 하는 얘기도 나오는 모양입니다.

그런데 원전이라는 게 전기를 만들어 내긴 잘 만들어 내는데 문제는 전기는 아껴 두고 저장을 하고 쓸 수 있는 게 아니거든요. 생산하면 바로 이걸 쓸 수 있는 데로 보내야 되는데, 생산은 많이 되는데 송전탑이 없습니다. 제가 알기에는요. 그렇게 되면 그 전기는 아무리 많이 만들어도 소용이 없습니다. 그런데 송전탑 만들기가 얼마나 어려운지 아시지요? 송전탑 하나 만들면 온갖 환경단체들이 와서 앞을 막아섭니다. 그렇지요? 그렇게 해서 그 송전탑 지금 제가 알기에는 아마 목표치의 70%, 못 만들고 있는 게. 그렇습니다.

그래서 그렇습니다. 송전탑을 함부로 못 만드니 전력 여건이 좋은 데, 가까운 데 하면 송전탑 그 부담을 덜면서 반도체 산업을 키울 수 있으니까. 그런데 한빛은 없애 버렸고 멀리서 끌어오려니 송전시설은, 송전탑은 제대로 건립하기도 어렵고. 무슨 이런 현실적인 모순이 있습니까? 이렇게 현실적인 모순이 있는데도 불구하고 그 사업은 임기 안에 끝

낸다.

보완수사권 문제도 보십시오. 제가 수도 없이 많은 문제점들 얘기했습니다. 그렇게 수 많은 문제점들 얘기했지마는, 그리고 심지어 AI도 얘기하시고요. 그리고 ‘앞으로 계속해 보자. 한번 해 보고 안 되면 또 보완하면 되지 않느냐’ 이런 얘기까지도 하시면서 몰아붙이십니다, 3박 4일 만에. 왜 이렇게 하십니까?

비유가 너무 길면 안 될 것 같아서, 사실은 그와 관련해서 더 많은 얘기를 하고 싶은데 그 부분은 이 정도로 하겠습니다.

아, 제가 메모를 해 왔는데 마음이 앞서서 먼저 얘기를 드려 버린 부분이 있네요. 국정원 얘기 다시 한 번 더, 메모해 온 게 더 정확한 데이터일 거라서.

2020년 12월 국정원법 개정되고 국정원은 대공수사권을 경찰에게 넘기기로 했습니다. 그리고 3년의 유예를 거쳐서 2024년 1월 1일부터 시행이 됐습니다. 명분은 훌륭했습니다. ‘과거 국정원의 정치 개입을 끊겠다. 권한을 분산하겠다’, 많이 듣던 얘가지요? 오늘 우리 보완수사권과 관련해서 민주당이 말씀하고 계신 그 논거입니다.

결과 어떻게 됐습니까? 2026년 4월 기준으로 경찰이 간첩을 검거해서 기소되고 형이 확정된 사건이 몇 건인지 혹시 아시나요? 제가 앞서도 말씀드렸지요. 여기 데이터가 정확히 있었네요, 0. 그러면 대한민국이…… 아, 검거 실적도 있습니다. 경찰 통계로는 검거 실적이 24년에 2건, 25년에 1건 있습니다마는 전부 송치 단계에서 멈춰 있습니다. 법정에서 간첩으로 확정된 사람이 한 명도 없습니다.

국민 여러분, 24년부터 앞서도 말씀드렸듯이 지금까지 이 나라에 간첩이 하나도 없었을까요? 그전에는 그렇게 있던 간첩이 24년 이후에 법을 바꿨더니 없어진 걸까요, 아니면 안 잡으니 잡히지 않았고 오히려 잡히지 않으니 더 늘어나지 않았을까요?

권한을 없애면 통제가 되는 게 아니고요 권한을 없애면 공백이 생기는 겁니다. 제가 앞서도 그런 비유를 들었었는데 썩은 사과만 들어내면 됩니다. 그러면 다른 사과들은 멀쩡히 먹을 수 있습니다.

그리고 그 썩은 사과는 제가 계속 얘기하지마는 검찰이든 법원이든 대한민국 그 어디든, 앞서도 말씀드린 것과 같이 심지어 부패할 대로 부패했다라고 지금 국민들로부터 질타를 받고 있고 국민의 참정권을 훼손했다고 온 국민이 공분하고 있는 저 선거관리위원회조차도 그 안에 있는 공무원 대부분은 열심히 일하는 공무원들입니다. 몇몇이지요, 몇몇. 1% 안팎. 그리고 그 조직들을 정치적으로 활용하려고 하는 정치세력들이지요. 사실은 정치세력들이지요. 그 조직의 잘못 크게 없습니다. 그런데 없애려고 하지요, 조직을, 그걸 이유로. 딱 빈대 잡느라고 초가삼간 태운다. 그래서 그 초가삼간이 다 타고 나면 나는 한데에서 자고 살아가야 합니다. 공백이 생기는 거지요.

검경수사권 조정이요, 이것도 할 때 얼마나 명분이 좋았습니까? 이것 안 하면 대한민국 망하는 줄 알았습니다, 하도 그래서. 저는 그리 생각 안 했습니다. 이것을 왜 하나. 그래, 정히 경찰한테 주려면 주는 건 좋다. 그런데 이것을 왜 조정을 하나. 이것 조정할 때요, 사실은 이제는 오히려 좀 심플해졌습니다. 수사권을 전부 다 경찰이 가지니까 모든 고소·고발은 경찰에 가서 하면 됩니다. 그런데 그때 당시에는 이걸 경찰에 가야 되나, 아니면 검찰에 가야 되나? 공수처는? 아니면 국정원에 신고해야 되나, 그것 법률가들도 모르는 경우들이 굉장히 많았을 겁니다, 아마.

그리고 검경수사권 조정한 후의, 그 금지옥엽 같은 검경수사권 조정한 후의 숫자들을 말씀드리겠습니다. 대검 통계입니다. 형사사건 1건 처리되는 데 걸린 평균 시간입니다. 수사권 조정 이전에 2020년에는 142일이었습니다. 조정이 시행된 2021년에는 168일, 2022년에는 185일, 2023년에는 214일 그리고 2024년에는 312일입니다. 넉 달이면 끝나던 사건이 이제 열 달 넘게 걸립니다. 4년 만에 2배가 넘습니다.

법원도 다르지 않거든요. 법원도 검찰 피신조서 증거능력 없애고 기본적으로 형사법 절차를 굉장히 많이 망가뜨리면서 법원의 재판기간도 굉장히 많이 늘어났습니다. 그래서 예전의 불구속재판 기간도—오늘 행정처장님이 나오셨는지 모르겠는데요. 하여튼 제가 지금 여기서 확인할 일은 아니니까—엄청나게 늘어났습니다. 제가 실무를 해 봐서 압니다, 최근까지도.

자, 이게 무슨 뜻입니까? 전세사기당한 사람이 1년 이상 수사를 기다리면 어찌 되겠습니까? 또 아니면 아이가 학교폭력을 당했는데 그 부모가 그 시간을 견뎌야 된다면 어떡 하겠습니까? 어떻게 되겠습니까? 폭행당한 사람이, 사기를 당한 노인이, 임금을 떼인 노동자가 그 긴 시간을 피해를 당하고 1년에 가까운 시간을 참고 지내야 됩니다. 수사가 늦어지면 증거는 사라지고 기억은 흐려지고 가해자는 도망갈 시간을 벌니다.

(「파이팅!」 하는 의원 있음)

고맙습니다.

그런데 재미있는 것이 하나 있습니다. 이번 개정안 제238조를 보면요 경찰이 고소·고발 사건을 3개월 안에 수사를 마치도록 하는 조항이 들어가 있습니다. 민주당 서영교 의원이 지난 6월에 낸 법안에서는 2개월이었습니다. 수사가 늦어지지 않는다면, 수사가 빨리빨리 이루어지는데 굳이 기한을 못 박을 필요가 없겠지요. 수사가 앞서 말씀드린 것처럼 기한이 늦어지니까 이렇게 기한을 못 박았겠지요.

민주당 스스로 잘 알고 있을 것입니다, 경찰의 수사가 늦다는 것을. 그런데 늦어지는 이유는 검사가 함께 보던 사건을 경찰이 혼자 다 떠안았기 때문입니다. 그 원인은 그대로 두고, 아니면 오히려 더 키워 놓고 법에 기한만 적어 놓겠다는 것입니다. 소방관을 절반으로 줄여 놓고 출동시간을 법으로 단축하라는 것과 같습니다.

이제 핵심을 말씀드리지요.

이 정부는 검찰을 해체했습니다. 방첩사를 해체했습니다. 국정원 수사권을 떼어냈습니다. 사관학교까지 통폐합하겠다고 합니다. 조직마다 칼을 대고 있습니다. 그런데 국민 여러분, 과연 이러한 것들이 진정한 개혁으로 포장될 수 있는 것인지 저는 반문을 하지 않을 수 없습니다.

제가 앞서도 말씀드렸지만 검찰과 경찰 그 어느 한쪽을 두고 선악으로 접근하는 것은 잘못이라고 말씀드렸습니다. 대한민국 경찰 역시 성실히 국민들을 위해 봉사하고 열심히, 자신의 임무에 충실하게 임하고 있습니다. 그리고 대부분의 검사 역시도 그러하다고 믿고 있습니다. 다만 제도적으로 볼 때 그것이 어느 한쪽에 치우친 그러한 결과가 되어서는 안 된다고 말씀드렸습니다.

경찰은 14만입니다. 검찰은 앞서도 말씀드린 것과 같이 일반 직원까지 합쳐도 1만 명 남짓입니다. 14배지요. 어렵치로 그렇습니다. 민주당은 검찰을 괴물이라고 불렀습니다. 1만 명이 법률로써 수사를 통제하는 것이 괴물이겠습니까, 아니면 14만 명이 아무런 견제

없이 독자적으로 판단하는 것이 괴물이 되겠습니까? 이것은 표현은 비록 과격하지만 제도론으로 접근해 보면 명약관화하게 그 답이 나타납니다. 그리고 경찰이 말하는, 경찰의 그 14만은 소속이 어떠합니까? 행정안전부입니다.

10월 2일 이후에 이 나라의 수사가 어떠한 모습이 되는지 그림을 나름대로 그려 보았습니다. 공소청이 생깁니다. 검사들로만 이루어져 있지만 그 청의 이름은 공소청입니다. 공소청이라는 이름을 꼭 쓰고 싶다면 검사라는 이름을 없애고 공소관이라고 짓는 것이 오히려 낫지 않았겠습니까? 그게 오히려 합리적이고 용어 표현도 자연스럽지요. 그런데도 불구하고 검사라는 표현을 남겨 둔 것은 헌법의 ‘검사’라는 표현 때문이겠지요. 공소청이 생기는데 기소만 합니다, 그 검사는. 수사는 못 합니다.

중대범죄수사청이 생깁니다. 부패, 경제, 방위사업, 마약, 내란·외환, 사이버, 6개 중대 범죄를 수사합니다. 이 역시 행정안전부장관 소속입니다. 그리고 나머지 모든 범죄는 경찰이 수사합니다. 경찰도 역시 행정안전부 소속입니다.

법사위 전체회의에서 법사위원장님께서 ‘중대범죄수사청은 한국형 FBI다’라고 말씀 주셨습니다. 예, 최대한 선해해서 그렇게 해석을 하지요. 그런데 미국의 FBI는 법무부 소속입니다. 법무장관 소속이지요. 같은 정부 안인데 그것 무슨 상관 있겠느냐고 말씀하실 수 있지만 제가 미국의 견제와 균형 제도를 말씀드리면서 상원과 하원이 나뉘고 연방과 주가 나뉜다는 말씀을 드렸습니다. 그와 마찬가지로 부처 간에도 견제와 균형은 필요한 것입니다. 수사기관이라고 하더라도 수사의 성격에 따라 필요하면 다른 부처에 소속시키는 게 오히려 자연스러울 수도 있습니다. 그리고 법률적 판단이 충분히 이루어져야 되는 수사라면, 그리고 애초에 검찰청이 법무부에 있었다는 사정을 고려한다면 그것은 오히려 법무부에 두는 것이 견제와 균형의 원리에서도 더 합리적으로 볼 수 있을 것입니다.

그런데 모두 다 행정안전부장관 한 사람에게로 모입니다. 검찰을 쪼갠 것이 아니고, 검찰을 쪼갬 데서 그친 것이 아니고 쪼개서 경찰로 합친 것입니다. 권력을 분산한 것이 아니고 정부 직할로 일원화한 것입니다. 해마다 수십만 건에 이르는 사건을 경찰이 사실상 혼자 판단해서 종결합니다. 그 판단을 밖에서 들여다보는 기관은 이제 없어집니다.

○의장 조정식 김태규 의원님, 잠시 토론을 멈춰 주시기 바랍니다.

오늘 본회의를 방청하러 오신 국민들이 있어 소개하겠습니다.

황운하 의원실 소개로 대전 검찰개혁 응원모임에서 오셨습니다.

국회 방문을 환영합니다.

김태규 의원님, 계속해서 토론해 주시기 바랍니다.

○김태규 의원 경찰의 범죄는 누가 수사합니까?

국민 여러분!

검찰을 없애고 그 권한을 경찰에 남긴 나라가 정말로 있었습니다. 중국입니다. 문화대혁명 때입니다. 검찰을 인민의 적으로 몰았습니다. 각급 인민검찰원이 차례로 문을 닫았습니다. 그리고 1975년, 중국은 헌법을 고쳤습니다. 그 헌법에 이렇게 적었습니다, ‘검찰기관의 권한은 각급 공안기관이 대신 행사한다’. 검찰제도를 헌법으로 폐지하고 경찰이 그 자리를 대신하게 한 것입니다.

결과는 무엇이었습니다? 인민재판이었습니다. 수많은 사람이 무고하게 처벌을 받았습니다.

니다. 고문으로 자백을 받아 냈습니다. 중국은 그 실험을 3년 만에 접었습니다. 1978년, 헌법을 다시 고쳤습니다. 인민검찰원을 되살렸습니다.

그리고 국민 여러분!

지금의 중국을 보십시오.

중화인민공화국 헌법 제134조입니다, ‘인민검찰원은 국가의 법률 감독 기관이다’. 헌법에 그렇게 적혀 있습니다, 중국 헌법에.

중국에서 사람을 체포하려면 어떻게 해야 하는지 아십니까? 공안이 체포가 필요하다고 판단하면 인민검찰원에 심사를 청구합니다. 그리고 인민검찰원이 체포 여부를 결정합니다. 공안이 사건을 입건하는 것도 인민검찰원이 감독합니다.

국민 여러분!

저는 지금 중국을 칭찬할 이유도 없습니다. 제가 드리려는 말씀은 오히려 이러한 중국조차도 경찰 수사를 통제하는 기관을 두고 있습니다. 그것도 헌법에 명시해 두고 있습니다. 저 역시도 우리 헌법에서도 헌법 12조를 통해 명시하고 있다고 생각하고 있습니다. 그런데 우리는 지금 그 통제장치를 없애려고 하고 있습니다. 중국이 1975년도에 했다가 3년 만에 되돌린 실험을 2026년 대한민국이 하고 있는 것입니다. 인권이 어찌 될까요?

그러면 새로 만든 기관은 준비가 되어 있습니까? 10월 2일에 중대범죄수사청이 출범합니다. 오늘부터 계산하면 아마 60여 일이 남을 것 같습니다. 지난 6월 22일 중수청법 시행령 제정안이 입법예고됐습니다. 그런데 그 시행령에서 조직과 인사에 관한 내용은 빠졌습니다. 조직을 만드는 법인데 조직에 관한 내용이 없습니다. 청사는 어떨까요? 본청과 서울청 자리가 정해진 것이 지난달 24일, 개청을 딱 100일 앞둔 날이었습니다. 지방청 다섯 곳은 이달 2일에야 정해졌습니다.

국민 여러분!

그 청사들이 어떤 건물인지 혹시 아실는지 모르겠습니다. 여섯 곳 전부 민간 건물입니다. 전부 빌려서 씁니다. 그것도 세 곳은 건물 전체가 아니라 일부 층만 씁니다. 대전청은 더하다고 하네요. 대전에 적당한 건물이 없어서 세종시로 간답니다. 대전청이 대전에 없습니다. 나중에 대전으로 옮기는 것을 검토하겠다고 합니다.

중대범죄를 수사하는 국가기관입니다. 압수한 증거물을 보관하고 피의자를 조사하고 수사기록을 다루는 곳입니다.

그 기관 여섯 곳이 개청 두 달 앞두고 급히 민간 건물 몇 개 층을 빌려서 문을 엽니다. 방음장치, 도청을 제거할 수 있는 장치, 이러저러한 수사에 필요한 기본적인 장치들이 과연 되어 있겠습니까? 그럴 리가 없지요. 인력은 어떻습니까? 3000명 규모라고 하는데 검사와 수사관을 대상으로 한 전입 수요조사를 8월이나 9월에 하겠다고 합니다. 예산은 어떻습니까? 조직 규모가 정해지지 않았는데 예산 산정 당연히 안 되고 있겠지요. 홈페이지는 이달 10일에야 구축사업을 긴급 공고했습니다.

국민 여러분!

어느 언론이 이 상황을 이리 표현했습니다, ‘개문발차’. 의미는 잘 아시지요? 문을 열어 놓고 출발하는 차. 한 신문은 이런 제목을 달았습니다, ‘준비 안 된 중수청 출범, 현판만 바꿔 다나’.

이 법이 시행되는 날 국민 여러분 사건은 어디로 갑니까? 수사받던 사건은 과연 누가

이어받습니까? 청사도 없는 기관입니까? 인력도 안 뽑은 기관입니까?

부칙 12조에요 시행 당시 검사가 수사하던 사건은 90일 동안만 계속 수사할 수 있게 되어 있습니다. 그것도 공소시효가 임박했거나 불가피한 사건에 한해서 그렇게 합니다. 90일 뒤에는 어떻게 됩니까? 아무도 답하지 않습니다.

앞서 말씀드린 법무부장관의 발언, 추후 보완할 점이 나오면 보완해 달라던 그 말이 무슨 뜻인지 이제 어느 정도 드러나는 것 같습니다. 준비가 안 됐다는 것을 정부 스스로도 알고 있다는 뜻입니다. 그런데 준비 여부가 어떠한 상관없이 일단 통과부터 시키자고 합니다. 원전을 부של 때도 그랬습니다. 4대강 보를 부순다고 할 때도 그랬습니다. 국정원 수사권을 떼어 낼 때도 그랬습니다. 일단 부수고 나서 보완하겠다. 해 보고 아니면 고치겠다.

국민 여러분!

전기요금은 다시 낼 수 있습니다. 그러나 잡지 못한 범인은 다시 잡기가 쉽지 않습니다. 억울하게 처벌받은 사람의 시간은 되돌릴 수가 없습니다. 죽은 사람은 돌아오지 않습니다. 형사사법은 실패해도 되는 실험이 결코 아닙니다.

정리하지요. 이 정부는 부수는 데 능했습니다. 세우는 데는 능하지 않습니다. 원전을 부수고 다시 짓고 있습니다. 4대강 보 해체를 결정했다가 스스로 취소했습니다. 국정원 수사권을 떼어 내 간첩을 놓치고 있습니다. 그리고 오늘 검찰을 해체합니다. 또 방첩사가 문을 닫습니다. 그리고 그 모든 권한을 행정안전부로 보내고 경찰과 합쳐 버렸습니다. 누구에게 주느냐, 그리고 아무런 준비 없이 준다는 것이 무슨 의미인지 이러한 것들에 대한 깊은 고민은 없어 보입니다.

이러한 조치들이 있고 난 다음에 그 억울한 일들을 당하는 사람은 검사가 아닙니다. 제가 앞서도 그런 말씀을 드렸는데 일부 소수의 검사들은 비록 진심은 아니겠지만 정말 보완수사권이 없어지고 난 뒤 그 혼란된 사법시스템을 국민들이 한번 겪어 보게 하는 것도 맞는 방법일지 모르겠다라는 자조 섞인 말을 하는 경우도 있다고 합니다. 결코 억울한 일을 당하게 되는 사람은 검사가 아니라 바로 국민, 우리 국민들이십니다.

국민 여러분!

지금까지 이 법이 어떻게 만들어졌는지 그리고 어떤 흐름 위에 서 있는지 말씀드렸습니다.

민주당이 이렇게 밀어붙여서 성공한 법이 있었는지 정말 반문하고 싶습니다. 한 번이라도 있었다면 제 머릿속에 번뜩 들어올 것인데 아무리 생각해도 떠오르지 않습니다.

2020년 7월입니다. 이른바 임대차 3법이 통과됐습니다. 갱신계약청구권, 전월세상한제, 전월세신고제. 그때 역시도 명분은 훌륭했고 민생을 위한 것이고 꼭 해야 되는 법률이었습니다. 서민의 주거를 안정시키겠다. 그때도 절차는 똑같았습니다. 국회 법사위에서 안건조정위원회를 무력화했고 상임위 통과 이틀 만에 본회의를 통과했습니다. 야당 의원들이 반대토론하는 도중에 표결이 이루어졌습니다. 그리고 시행 사흘 후에 국무회의에서 공포했습니다.

많이 본 풍경입니다. 그래서 결과는 어땠습니까? 서울의 전셋값이 2020년부터 2년 동안 23.8% 올랐습니다. 그 전 4년 동안 해마다 3%가 안 났습니다. 안정적이던 시장이 법 하나로 뒤집어진 것입니다. 그래서 제도는 소중하고 신중해야 되는 것입니다. 전세 매물

은.....

○의장 조정식 김태규 의원님, 잠시 토론을 중지해 주시기 바랍니다.

무제한토론 중인 형사소송법 일부개정법률안(대안)에 대한 무제한토론 종결동의가 제출된 때로부터 24시간이 경과하였습니다.

토론을 마무리해 주시기 바랍니다.

○김태규 의원 토론의 취지는 반복되어서 충분히 발표되었기 때문에 일단 이 상황에서 잠시 토론을 중단하도록 하겠습니다.

○의장 조정식 김태규 의원 수고하셨습니다.

○ 무제한토론 종결동의의 건(천준호 의원 등 161인 서면동의)

(16시07분)

○의장 조정식 그러면 무제한토론 종결동의의 건을 표결하도록 하겠습니다.

종결동의가 가결되는 경우 무제한토론이 종료되고 부결되는 경우 무제한토론을 이어갈 수 있다는 점을 말씀드립니다.

무제한토론 종결동의의 건은 국회법 제106조의2제6항에 따라 무기명투표로 표결하도록 토론을 하지 않고 재적의원 5분의 3 이상의 찬성으로 의결한다는 점도 말씀드립니다.

국회법 제114조제2항에 따라 감표위원을 지명하겠습니다.

김기표 의원, 박민규 의원, 박지혜 의원, 이주희 의원, 임문영 의원, 황정아 의원, 강경숙 의원, 손설 의원, 이상 여덟 분이 수고해 주시겠습니다.

감표위원께서는 감표위원석으로 나와 주시기 바랍니다.

의사국장으로부터 투표 방법에 관한 설명을 들은 다음 투표를 시작하겠습니다.

○의사국장 김승묵 투표 방법에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 명패와 투표용지를 받은 후 투표용지의 ‘가·부란’에 한글이나 한자로 ‘가’ 또는 ‘부’를 기재하면 됩니다.

‘가’ 또는 ‘부’ 이외의 문자나 기호를 표시하면 무효로 처리되며 투표용지에 어떠한 표시도 하지 않을 경우 기권으로 처리됨을 유념해 주시기 바랍니다.

이상으로 설명을 마치고 투표를 시작하겠습니다.

(16시09분 투표개시)

○의장 조정식 투표를 다 하셨습니까?

(16시24분 투표종료)

그러면 투표를 마치고 개표를 시작하겠습니다.

(명패함 및 투표함 폐함)

먼저 명패함을 열겠습니다.

(명패함 개함)

(명패수 점검)

명패수는 183매입니다.

다음은 투표함을 열겠습니다.

(투표함 개함)

(투표수 점검)

투표수도 183매로서 명패수와 같습니다.

투표 결과는 잠시 후에 말씀드리겠습니다.

(계표)

투표 결과를 말씀드리겠습니다.

무제한토론 종결동의의 건은 총 투표수 183표 중 가 183표로서 가결되었음을 선포합니다.

무제한토론 종결동의가 가결되었으므로 무제한토론이 종결되었음을 선포합니다.

6. 형사소송법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장 제출)(의안번호 2220257)

(16시32분)

○의장 조정식 그러면 형사소송법 일부개정법률안(대안)을 의결하도록 하겠습니다.

투표해 주시기 바랍니다.

(전자투표)

투표를 다 하셨습니까?

그러면 투표를 마치겠습니다.

투표 결과를 말씀드리겠습니다.

재석 178인 중 찬성 175인, 반대 2인, 기권 1인으로서 형사소송법 일부개정법률안(대안)은 가결되었음을 선포합니다.

(찬반 의원 성명은 끝에 실음)

7. 국회법 일부개정법률안(대안)(국회운영위원장 제출)(의안번호 2220259)

(16시34분)

○의장 조정식 의사일정 제7항 국회법 일부개정법률안(대안)을 상정합니다.

국회운영위원회 김한규 위원 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.

○국회운영위원장대리 김한규 존경하는 조정식 국회의장님 그리고 선배·동료 의원님 여러분!

국회운영위원회 김한규입니다.

국회법 일부개정법률안은 안전신속처리제도, 즉 패스트트랙의 기간을 현행 최대 330일에서 최대 90일로 단축하는 법안입니다.

20대 국회의 법률안 평균 심사기간은 309일, 21대는 303일로 패스트트랙의 330일의 기간이 오히려 더 길어 패스트트랙이 아니라 슬로트랙이라는 평가를 받아 왔고 실효성이 없는 제도가 되었습니다. 그래서 19대 국회에서는 새누리당 의원님들께서도 패스트트랙의 기간을 단축하는 개정안을 발의한 바 있습니다.

이번 개정안은 패스트트랙의 기한을 상임위는 60일, 법사위 체계·자구 심사는 30일로 단축하고 처음으로 개의하는 본회의에 상정하도록 했습니다.

부디 운영위에서 제안한 대로 의결하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

(대안은 부록으로 보존함)

○의장 조정식 김한규 위원 수고하셨습니다.

이 안전에 대해 정점식 의원 등 109인으로부터 무제한토론요구서가 제출되었으므로 국회법 제106조의2제1항에 따라 무제한토론을 실시하도록 하겠습니다.

- 무제한토론 의원(김미애)

(16시36분)

○의장 조정식 그러면 김미애 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○김미애 의원 사랑하고 존경하는 국민 여러분!

조정식 국회의장님과 선후배·동료 의원 여러분!

국민의힘 정책수석부대표, 부산 해운대읍의 김미애 의원입니다.

저는 국민의 삶을 외면한 이재명 정부의 무능과 대한민국국회를 정부 여당의 통법부로 전락시키려는 민주당의 입법 폭주를 고발하기 위해 이 자리에 섰습니다.

민주당은 일하는 국회를 표방하며 패스트트랙 안전을 최장 330일에서 90일로 단축시키는 국회법을 단 4일 만에 통과시키려 하고 있습니다.

제가 생각하는 정치의 역할은 국민의 삶의 질 제고에 있습니다. 힘없는 국민을 보호하고 땀 흘려 일하는 사람이 희망을 잃지 않도록 하는 것이 제가 정치를 하는 이유입니다. 존경하는 의원님 여러분도 다 같을 거라고 저는 생각합니다.

정치가 국민의 고통을 외면한다면 존재할 이유가 없습니다. 그런데 이재명 정부 출범 이후 대한민국의 현실은 어떻습니까?

세계적인 AI 투자 확대와 반도체 호황에 힘입어 올해 상반기 반도체 수출은 전년 같은 기간보다 162.5% 증가했습니다. 정보통신산업 수출도 사상 최대를 기록했습니다. 기업 실적과 증권 거래가 늘면서 올 4월까지 건한 국세도 지난해보다 21조 9000억이나 증가했습니다. 반도체 기업들이 벌어들인 수익으로 법인세가 늘고 주식 거래가 활발해지면서 증권거래소도 크게 증가했습니다.

정부 공간은 넉넉해지고 있습니다. 그러나 국민의 살림살이는 과연 나아졌습니까? 정부가 자랑하는 수출액과 세수 증가가 우리 국민의 장바구니를 채워 주고 있습니까? 반도체 기업의 실적이 좋아졌다고 소상공인의 경영 상태 나아졌습니까? 나라 공간이 늘었다고 청년 일자리 늘어났습니까? 내 집 마련에 희망이 생겼습니까? 주식 증권 거래가 늘어 개미 투자자인 국민의 수익도 늘어났습니까?

고물가·고금리·고환율로 서민들의 실제 삶은 더욱 팍팍해지고 있습니다. 월급은 그대로인데 장바구니 물가는 오릅니다. 평범한 국민은 오늘도 마트에서 물건 하나를 들었다가 가격표를 보고 다시 내려놓는 게 현실입니다.

정부는 주가지수가 오른 것을 성과처럼 자랑했습니다. 그러나 주식시장은 국민의 재산을 건전하게 키우는 투자시장이 아니라 빚을 내서 한탕을 노리는 도박판으로 변질되고 있습니다.

(영상자료를 보며)

2025년 9월 18일에 이재명 대통령은 ‘국장 복귀는 지능순이라는 말이 생기도록 하겠다’고 했습니다. 그리고 2026년 6월 8일 ‘아직 저평가되었다. 주가 이익의 상승은 모든 국민이 혜택을 보고 있다. 가장 직접적으로 국민연금이 엄청나게 늘었다’고 했습니다. 그런데 불과 11일 후인 올해 6월 19일에는 ‘내가 조심스러워 주가 얘기 안 하고 있다. 일체 한

변도 언급한 적 없다'고 했습니다. 같은 사람이 한 말입니다.

6월 9일에는 코스피 종가가 8096이고 6월 8일에 저평가됐다고 했을 때는 7484입니다. 오늘은 어떻습니까? 우리 국민들 매일매일 주가 확인하는 게 너무나 두렵고 떨리는 심정입니다. 그것을 좀 알고 계십니까?

그리고 6·3 지방선거 앞두고 전재수 당시 부산시장 후보는 '주식 오르니 국힘 지지자도 이재명 지지자로' 이렇게 했습니다. 그리고 올해 5월 29일에 정청래 민주당 당시 당대표는 '주식 올랐으니 1번 뽑아 달라'고 했습니다. 주식 내렸으면 지금은 어떻게 해야 하나요?

그리고 제가 6년 동안 국회 보건복지위원회에서 위원으로 활동했습니다. 이재명 대통령께서 취임 100일 기자회견으로 '연기금들은 국내주식 투자 비중이 왜 그렇게 낮냐, 설명을 들어도 이해가 안 된다'고 했습니다. 그리고 지난해 12월 16일에는 보건복지부 업무보고 때 '주가 올라 연금 고갈 늦춰졌다'고 했습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 올 6월 8일에는 그게 마치 현실화된 것처럼 자랑했습니다.

그런데 국민연금 모든 국민이 혜택을 보고 있다고 했는데 지금은 어떻습니까? 주가가 폭락했을 때도 발표 좀 해 주십시오.

그리고 어떻게 했습니까? 국민연금의 국내주식 비중이 어떻게 확대됐습니까? 기존에 14.9%인 게 20.8%로 변경이 됐습니다. 그리고 지방선거 전에는 어떻게 했습니까? 리밸런싱 유예하겠다고 했습니다. 그런데 지방선거 끝나고 7월부터 리밸런싱하겠다고 했습니다. 이게 과연 국정 책임자로서 해야 할 자세입니까?

국민들은 대통령의 입을 바라보면서 신뢰를 해야 됩니다. 그런데 지금 어떻습니까? 과연 신뢰할 수 있습니까?

정부는 주가지수가 오른 것을 성과처럼 자랑했습니다. 그러나 주식시장은 국민의 재산을 건전하게 키우는 투자시장이 아니라 빚을 내서 한탕을 노리는 도박판으로 변질시켜 버렸습니다. 그리고 매일매일 주가는 냉탕·온탕을 왔다 갔다 하고 있습니다. 국민을 빚을 내서 투자하게 만들더니 시장이 폭락하자 개인의 선택이라고 책임을 떠넘기고 있습니다.

주거 현실은 더욱 참담합니다. 서울과 수도권 부동산은 집값·전셋값·월세가 동반 폭등하는 트리플 폭동에 신음하는 반면 지방에는 미분양이 쌓이고 있습니다. 규제만 늘리면 집값을 잡을 수 있다고 믿었던 문재인 정부 시즌2 그 실패를 그대로 반복하고 있습니다.

지난 20대 대선 때는 뭐라고 했습니까? 규제를 낮추겠다 하지 않았습니까? 그때 문재인 정부 부동산정책 실패로 국민들 마음이 돌아설 때는 그랬다가 이제 와서 달라진 게 없는데 왜 바뀌지 않습니까?

최근에 부동산 세금 관련해서 우리 국민들이 SNS에 여러 한탄 섞인 말들을 쏟아 내고 있습니다. 상당히 웃픈 현실이지요.

'사자니 취득세, 살자니 종부세, 보유하니 보유세, 팔자니 양도세, 주자니 증여세, 죽자니 상속세, 안 사자니 전월세, 아파트 값 급등세', 갈피를 잡지 못합니다.

저는 정치의 가장 중요한 것은 신뢰고 예측 가능성이라고 생각합니다. 그리고 우리가 그렇게 국민들께 신뢰와 희망, 예측 가능한 제도와 정책을 설계할 책임이 있다고 생각합니다.

성실하게 월급을 모아 집을 사겠다는 평범한 청년과 무주택 서민에게 내 집 마련은 갈

수록 멀어지고 있습니다.

제 경험을 하나 말씀드릴게요.

저는 포항여고 1학년 때 버스비가 없어서 부산으로 와서 공장에 다녔습니다. 3교대 방직공장에 다녔지요. 그리고 그때 가장 힘든 게 야간이었습니다. 밤 10시에 출근해서 다음 날 6시까지 일하는 게 너무나 힘들었습니다. 방직공장에는 실타래가 돌아가는데 자칫 잘못하면 거기에서 졸다가 이마가 갈릴 수도 있고 팔이 갈릴 수도 있고 그랬습니다.

그러다가 너무 힘들어서 여기서는 제 꿈도 다 사라지겠다 싶어서 1년 지나서 도망 나 오다시피 해서 봉제공장에 스스로 찾아갔습니다. 이유는 딱 하나입니다, 낮에 일한다. 나인 투 식스인데 한 8시 반쯤에 출근해서 6시까지 일했습니다. 그리고 저녁에 공부하러 다녔습니다.

그리고 20대 때, 참 살기가 힘들지요. 그때도 월세를 전전했고 단 한 번도 저는 공인중개사무소가 있는지를 몰랐습니다. 왜냐, 전봇대에 방 한 칸, 부엌 한 칸이 붙여진 거, 그 것 보고 제가 집을 얻으러 다녔거든요.

그러다가 20대 중반 어느 비 오는 날 좀 고층 건물에서 친구들과 커피를 마셨던 것 같습니다. 비 오는 날 창밖을 보니 불빛이 너무나 반짝이는데 집들이 너무 많이 보였습니다. 그때 제가 ‘야, 나는 언제쯤 저런 집 하나를 마련할 수 있을까’ 그 생각을 했습니다.

그러나 제게는 너무나 먼 꿈같은 일이었습니다. 그래도 그때는 희망이 있었습니다. 계획을 세울 수 있었습니다. 계획을 세워서 장사를 해서 돈을 모으고 돈 3000만 원 모아서 스물아홉에 대학도 갔고 죽으라고 공부했고 사법시험도 합격해 봤습니다.

사법시험 2차 공부할 때 제가—2002년이었습니다—신림9동에서, 그때 원룸에서 살 때 어느 날 문득 나도 시험에 합격해서 변호사가 되면 집을 마련해야 되겠다 그래서 가서 한 게 신림9동에 있는 은행에 가서 청약통장을 만들었습니다. 최하 불입액이 2만 원입니다. 최하 불입액만 채우고 1년 6개월, 2년 지나고 남은 금액 채우면 1순위가 될 수 있었습니다.

감사하게도 제 계획대로 사법시험에 합격했고 변호사가 되었습니다. 그래서 저는 300만 원을 채우고 내 집 마련의 꿈을 가졌습니다. 그리고 부산에서 변호사를 하면서 정말 살고 싶은 곳에 집을 마련해야 되겠다 싶었습니다. 2005년에 변호사를 시작했습니다.

제가 시골 바다가 있는 곳에서 자랐습니다. 제 부모님은 제주도 우도 해녀 출신입니다. 그래서 포항 구룡포에서 해녀를 했습니다. 저는 어릴 때부터 엄마의 숨비소리를 듣고 자고 놀았습니다. 그래서 바다가 엄마의 품 같습니다. 그래서 꼭 바다가 보이는 곳에서 살고 싶어서 다니다가 부산에서 정말 좋은 곳을 찍었습니다. 여기에 꼭 나는 분양을 받아야 되겠다.

그때는 꿈같은 일이었지만 제가 열심히 일하면 할 수 있겠다는 생각을 했고 다행히 2008년에 무주택 기간이 길고 그 덕분에 청약 가점제로 당첨이 됐습니다. 그래서 저는 생애 첫 주택을 그렇게 마련할 수 있었습니다. 그리고 그때는 중도금이 무이자 대출이었습니다. 그리고 잔금을 납부할 수 있었지요. 그런데 과연 지금 1969년생 김미애가 아니라 2000년생, 1990년생 김미애가 과연 그렇게 가능할까요? 저는 그래서 우리 미래세대들에게 너무나 미안합니다.

저는 꿈꾸고 열심히 공부하고 열심히 일했더니 계획대로 될 수 있었습니다. 물론 제가

살 때도 멸시를 많이 받았습니다. 함부로 말하고 조롱하는 사람들 많았습니다. 물론 지금도 있을 수 있지요. 그러나 그때는 예측 가능했습니다. 열심히 공부하고 열심히 일하고 돈도 모을 수 있었고 집도 살 수 있었고, 그렇습니다.

그런데 지금 어떻습니까? 대한민국 너무나 살기 좋은 나라라고 하는데 우리 미래세대들 꿈을 펼칠 수 있습니까? 계획적으로 살 수 있습니까? 예측 가능한 대한민국을 우리가 만들어 주고 있습니까? 저는 너무나 미안합니다. 우리가 청년들, 미래세대들의 꿈의 사다리, 주거 사다리를 걷어차고 있습니다. 이것 되돌려 놔야 됩니다. 사다리 다시 복원시켜야 되지 않겠습니까?

당을 가리지 않고 여러분 각자 나름대로 사명감 가지고 저는 여기에 왔으리라고 생각합니다. 그런데 그게 왜 지켜지지 않습니까? 잘나가는 우리가 아니라, 잘나가는 우리 자식이 아니라 그저 평범한, 엄마가 어떤 사람이든 그 엄마가 대한민국 국민으로 계시는 그 엄마의 뱃속에 있는 어떤 아이라도 대한민국에서 태어난다면 다시 사다리를 올라탈 수 있도록 만들 책무가 우리 모두에게 있지 않습니까?

상황이 이런데 이재명 정부와 민주당은 무엇을 하고 있습니까? 오늘 제가 필리버스터 하는 이 법, 국회법 85조의 이것이 오늘 꼭 통과시켜야만 되는 법입니까? 이것이 일 못 해서 이 법 통과 안 되면 안 되는 법입니까? 이것이 민생입법입니까? 이런 것보다 아까 제가 말씀드린 변동성이 너무나 큰 대한민국 주식, 집을 살 수 없는 이 절망에 빠진 국민들을 위해서 우리가 머리를 맞대고 고민해야 될 때 아닙니까?

민생경제의 어려움을 해결하고 국민의 고통을 덜어 주는 데 집중해야 할 집권세력 아닙니까? 그렇게 하겠다고 한 것 아닙니까? 준비된 대통령이라는 구호 아니었습니까? 뭘 준비하셨습니다? 의료개혁, 원하는 대로 법 통과 안 된 것 있습니까? 개혁됐습니까? 연금개혁, 개혁이 무슨 한 번 하고 끝납니까? 끊임없이 해야지요. 미래세대들과 약속한 것, 지속가능성을 담보하기 위한 그 개혁을 멈추지 않아야 되는데 온데간데없습니다. 오로지 대통령 방탄과 정쟁에 국정의 에너지를 낭비하고 있지 않습니까? 고환율, 고물가, 주거 불안 앞에서 국민은 하루하루 버티고 있는데 민주당은 국회를 대통령 한 사람을 지키기 위한 거수기, 방탄 입법 공장으로 만들고 있습니다.

조금 전 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안이 본회의를 통과했습니다. 분노하지 않을 수 없습니다.

그런데 저는 아까도 말씀드렸지만 16년간 변호사를 했습니다. 제게는 그렇게 대단한 사건이 오지 않습니다. 말씀드렸지만 검정고시로 고등학교를 졸업하고 동아대를 나온 제게 그렇게 대단한 사건이 오지 않습니다. 어떤 사건을 했냐? 여러분이 검찰개혁 하겠다고 외치면서 허구한 날 외친 게 뭘니까? 정치검찰, 정치검찰을 없애야 된다 아닙니까? 단 한 번도 변호사 하면서 정치검사를 만난 적이 없습니다. 왜인 줄 아세요?

그리고 여기 계시는 변호사 출신 의원님들께 여쭙습니다. 여러분들, 변호사 하실 때 정말 정치검사 얼마나 만났습니까? 저는 10여 년 동안 800여 건의 국선변호를 했습니다. 범죄피해자도 도왔고, 진술조력인이라는 이름으로 도왔고 보호소년들, 여러분들이 싫어하는 보호소년들, 촉법소년 연령 낮추자고 하는 그 소년들, 연령만 낮추면 되는 게 아니라 이 소년들의 성행을 교정해서 건전한 사회인으로 만들기 위해서 뭘 해야 될까에 저는 고군분투하면서 소년원, 소년분류심사원을 200여 차례 들락거렸습니다. 그런 사건 200여

건, 형사피고인, 돈 없고 백 없는 사람들 사건, 그래서 800여 건을 해 봤습니다. 그때 정 치검사 안 만났습니다. 형사부지요.

(조정식 의장, 송기현 과학기술정보방송통신위원장과 사회교대)

최근에도 우리가 광주에서, 제가 마음이 아픈데, 장윤기 사건을 보면서 저도 딸을 키우 고 조카를 키우는 사람으로서 너무나 마음이 아픈 사건이지요. 어느 날 날벼락 같은 일 이 생긴 것 아닙니까, 피해자 입장에서는? 그런데 저도 제 조카가 지금 수능 재수를 하 고 있어요. 밤늦게 집에 옵니다, 스터디 카페에서 공부하고. 그래서 제가 이 사건을 보면 서 덜컥 겁이 났습니다. 그 희생당한 고등학생도 공부하고 늦게 여느 때처럼 똑같은 방 법으로 집으로 돌아가는 길이었습니다. 그게 그렇게 처참하게 하늘로 떠나는 마지막 날 인지 그날 아침에 부모님은 알았겠습니까? 너무나 끔찍한 살인을 당했습니다. 그 부모님 입장에서는 어떻게 해야 됩니까? 국가가 나의 억울함을 풀어 줄 것이다, 기다리는 것 아 닙니까? 내가 미처 알지 못하는 모든 실체적 진실을 국가가 제대로 파헤쳐 줄 것이다, 그걸 신뢰하지 않았겠습니까?

그런데 어떻게 됐습니까? 단순 살인죄로 송치했습니다. 아시다시피 단순 살인죄는 형 법 250조에 따라서 징역 5년 이상이지요. 그런데 어떤 일이 생겼습니까? 아버지가 경찰 간부입니다. 큰아버지도 경찰 간부입니다. 그 안에서 국가를 신뢰한 피해자 유족들은 국 가를 신뢰했는데 알고 보니까 너무나 큰 배신을 당한 거지요. 핵심적인 증거를 인멸해 버렸습니다. 검사의 보완수사를 통해서 실체적 진실이 하나하나 발견이 되었습니다. 만약 여러분의 손으로 보완수사권 폐지 찬성 버튼을 누르셨잖아요? 그대로 시행될 겁니다. 두렵지 않습니까? 두렵지 않습니까?

부산 돌려치기 사건 피해자도 만나고 그 당시의 수사검사가 지금 변호사인데 변호사도 만나 봤습니다. 그때도 어떻게 했습니까? 단순 돌려치기 사건이 아니었지요. 항소심에 이 르러서 DNA 검사 결과를 토대로 공소장 변경이 이루어진 거 아닙니까? 이게 앞으로 가 능할까요?

저보다 훨씬 뛰어난, 피해자를 지원하는 변호사님들이 많습니다. 그분들의 SNS 여부 를 한번 보세요. 그리고 민주당을 지지했던 대학교수님들 SNS를 한번 보세요. 절규하는 거 여러분 안 보입니까? 저는 매일매일 봅니다. 그런데 여러분들은 왜 이런 걸 안 보시 지요?

저는 깨진 유리창 이론이라는 말을, 우리 지역의 골목길에 불법 주정차 차량이, 폐차해 야 될 차량을 불법 주차해 버렸고 거기에 깨진 유리창 안이 쓰레기 더미가 되었고 이것 을 학교에서 저한테 좀 해결해 달라는 민원이 있어서 갈 때 깨진 유리창 이론을 설명하 면서 신속한 개선을 요구했는데 제가 오늘도 보니까 이 깨진 유리창 이론을 말씀하시는 분도 계셨어요, 확인이 안 되는데.

저는 변호사 시절에 피고인들도 많이 변호했잖아요, 국선 사건으로. 반드시 변호인이 있어야지 공판 절차가 진행되는 사건이 있거든요. 그때 정말 흉악범들은 국선변호도 하 려 하지 않습니다, 친족 간 강간이나 끔찍한 살인이나 이런 거. 그런데 사건을 진행해야 되기 때문에 저희가 법원에서 요청이 들어오면 한 적이 종종 있습니다. 있었습니다, 과거 에. 그런 것도 있었고 처음에 국민참여재판을 제가 국선변호를 하면서 한 3건 정도를 했 습니다. 강도, 강간, 살인도 있었습니다. 제가 그런 거 하면서 변호사의 입장에서 최선을

다해서 하는데 그걸 하면서도 제가 악한 도구로 쓰여지면 안 되는데라고 하는 늘 두려운 마음도 있었습니다. 그래서 피고인의 이익을 위해서 일은 하되 혹시나 거짓말을 해서 제가 이용당하지는 않아야 되겠다는 두려운 마음도 있었습니다.

저는 여기 와서도 마찬가지입니다. 국회의원으로서는 법을 만들지만 내가 생각하는 것이 다 옳지 않을 수도 있겠구나. 그래서 민주당 의원님들, 다른 당 의원님들 말씀하시는 것 들립니다. 들어 봅니다. 그리고 현장의 목소리도 들립니다. 그래서 과연 어느 게 더 나은 방향인지 고민을 합니다. 그런데 어떻게 여러분은…… 보완수사권 폐지에 대해서는 여러분의 주된 지지층도 반대했잖아요. 국민들 다수도 반대하고 민변을 포함한 변호사 단체도 반대하고 또 어제에도 대학교수 육십여 분이 반대 성명도 내고 여성계도 반대하고 다 반대하는데 여러분들은 왜 이것을 금과옥조처럼 여기면서 밀어붙입니까? 그다음 일어난 혼란에 대해서 깊이 생각하셨습니까?

올 10월 2일부터 중수청·공소청 체계로 우리나라 형사사법체계가 완전히 바뀌지요. 대한민국 안녕할까요? 세계 최고의 치안을 자랑하는 대한민국이 과연 안녕할까요? 치안이 유지될 수 있었던 이유는 대한민국의 형사사법체계에 대한 신뢰가 있기 때문이라고 생각합니다. 물론 그 과정에서 여러분들이 말한 정치검찰의 폐단이 있었지요. 그것만 고치면 되지 않습니까? 그래서 수사개시권 없잖아요. 없었잖아요. 인지수사 못 하게 됐잖아요. 그런데 보완수사는 실체적 진실 발견과 피해자 보호를 위해서, 실질적 정의 구현을 위해서 저는 반드시 필요한 거라고 생각하는데 그것을 왜 국민 다수의 뜻에 반해서 무리하게 없앴습니까?

그러면서 국민들 관심이 모두 보완수사권 존폐 여부에 집중돼 있을 때 법사위 심사 과정에서 대통령의 재판에 영향을 줄 수 있는 공소기각 판결 사유 확대하는 조항을 끼워 넣었습니다. 법을 수호해야 할 국회에서 사기도박의 밑장 빼기와 같은 입법을 자행한 것입니다.

저는 이것을 보면서 어떤 생각을 했냐 하면, 과거에 금융권에 악습이 있었습니다. 기업에 대출을 하면서 끼워팔기를 했었지요, 금융상품을. 그런데 그것의 폐단에 대해서 비판을 하면서 그건 근절이 됐습니다. 그런데 저는 이걸 보면서 법도 끼워팔기처럼 하나, 이에 대해서는 사전에 논의조차 제대로 되지 않았는데 법사위 심사하면서 갑자기 끼워 넣기를 했습니다.

민주당 의원님들도 일부가 보완수사권 폐지에 반대하는 법안도 발의하셨잖아요. 그리고 법무부장관도 우려를 해서 반대를 하셨고 또 최근에 검찰총장직무대행도 우려를 했습니다. 그러면 보완수사권 폐지에 대해서는 이렇게 신속하게 할 이유가 없지요. 국민 목소리를 더 귀담아듣고 제대로 법을 만들어 가야 되는 과정을 거쳐야 되는데 하지 않고 일사천리로 해서 거기에 공소기각 사유를 확대해 버렸습니다.

저는 왜 그랬을까를 생각했습니다. 이것이 우리 국민의힘에서 한 달 전쯤부터 법무부장관도 반대하는 보완수사권 폐지에 대해서 반드시 법무부장관은 이재명 대통령께 이 보완수사권 폐지, 형소법 개정안이 국회를 통과하면 법률안 거부권 행사를 건의해 달라고 요청드렸습니다. 그래서 이걸로 바꿔치기한 건가? 이걸로 그냥 거래한 건가?

공소기각 사유를 확대하니 대통령은 거부권을 행사할 이유가 없을 겁니다. 본인에게 유리한 법을 만들었으니까요.

이 자리에서 다시 한번 요청드립니다. 대한민국헌법과 법률은 대통령 혼자만을 위해 있는 것이 아니라 우리 국민들 생명과 안전, 재산을 지키기 위해 존재하는 것입니다. 따라서 이재명 대통령께서는 오늘 국회를 통과한 보완수사권 폐지를 포함한 형소법 개정안에 대해서 반드시 재의요구, 거부권을 행사해 주실 것을 강력히 촉구합니다.

잘못된 수사와 부실한 수사로 피해를 보는 사람은 결국 평범한 국민입니다. 돈 있고 권력 있는 사람은 뭐가 걱정이겠습니까? 요즘은…… 이제 검사가 보완수사를 하지 않기 때문에 경찰의 손에 다 달려 있지요. 그러니까 돈 있는 사람은 변호사를 마음껏 선임할 수 있습니다. 변호사 선임해서 의견서를 계속 잘 써내겠지요. 이 범죄자가 죄가 없다고 하나하나 조목조목 주장하면서 국내 사례, 해외 사례, 해외 입법례까지 전부 다 붙여서 의견서를 내면 경찰이 그것 일일이 다 따져 가면서 제대로 수사하기가 얼마나 벅차겠습니까? 그러면 사건처리는 아무리 사건처리 기한을 둔다 한들 그게 지켜지겠습니까, 현실에서? 지금도 수백 건이 쌓여 있는데. 검경수사권 조정 이후에 저는 지금도 민원을 받습니다. 지역에서, ‘형사고소를 했는데 경찰에서 아직도 연락이 없습니다’.

그리고 제가 현장을 들여다보니 경찰을 비판할 수 없습니다. 왜냐하면 형사부 경찰·검사들 정말 고생하거든요. 사건이 밀려 가지고 쌓아 놓고 고생합니다. 그분들 잘못 아니에요. 정말 열심히 합니다. 아무리 열심히 해도 속도를 낼 수가 없습니다. 처리해 낼 수가 없습니다.

법만 만든다고 현장이 돌아갑니까? 현장을 작동하게 하고 법을 만들어야지요. 그러면 현장을 작동할 수 있도록 만들기 위해서 앞으로 또 뭐 할까요? 경찰관 엄청나게 또 늘려야 됩니까? 그러니 유전무죄 유권무죄, 무전유죄 무권유죄 이런 말이 이제 그냥 국민들 입에 평범하게 회자되지 않습니까?

잘못된 수사와 부실한 수사로 피해를 보는 사람은 결국은 평범한 국민입니다. 제가 만나 왔던 돈 없고 힘없는 피해자는 수사결과가 잘못돼도 다시 살피 달라고 호소할 기회마저 잃게 됩니다.

그래서 현장에서 피해자를 지원하든 피의자를 지원하든 활동하는 분들은 불송치사건도 진건송치를 해야 된다. 피해자의 억울함이…… 이의신청을 해야 됩니다.

원래 국가가 피해자를 보호해야 되는데 또 돈을 들여서 변호사를 선임해서 이의신청을 해야지 됩니다. 왜 그렇게 해야 됩니까, 당연한 국가의 의무인데? 국민들이 왜 세금 내고 국방의 의무를 이행합니까? 국가가 국민의 생명과 재산을 안전하게 지킬 것이라는 그 신뢰지요.

그런데 국민이 신체에 상해를 당하고 목숨을 잃어도, 재산권이 침해돼도 국가가 실제적 진실을 발견하고 피해자를 보호하는 것이 아니라 피해자가 또 불송치하면 여전히 돈을 들여서 변호사를 선임해야 되고, 그런 나라를 왜 만듭니까?

2012년부터, 제가 알기로는 범죄피해자 진술조력인제도가 생겼습니다, 2012년부터. 그 전에는 피해자를 조력하는 국선제도가 없었습니다. 왜입니까? 당연한 국가의 책무거든요. 국가가 당연히, 피해자가 변호사를 선임 안 해도 피해자 편에서 당연히 피해자의 억울함을 풀어 줬기 때문입니다.

그래서 범죄피해자 중에 저한테 그런 상담을 하신 분들이 왕왕 계셨습니다. ‘변호사님, 왜 나쁜 짓을 한 사람은 법정에서 자기 말 저렇게 하는데 저는 왜 똑같이, 법정에서 똑

같이 저도 그렇게 싸우고 싶은데 저에게는 왜 기회를 안 줍니까?’ 그런 말을 한 적이 있어요.

그래서 제가 그랬지요, ‘선생님의 편은 경찰과 검사인 국가입니다. 국가가 당연히 선생님 편 들어서 형사법정에서는 검사가 선생님 편에서 저 피고인과 싸웁니다. 그게 민사와 차이입니다’.

물론 피고인들이 인정하지 않으면 증인으로 나가서 말을 하기도 하지만 인정하면서 약간씩 다른 주장을 할 때는 양형에 영향을 미치기 때문에 그런 요청을 한 경우도 왕왕 있었습니다.

그런데 지금 대한민국은 왜 그 틀을 바꾸려고 합니까? 검사가 이 기록만 보고 기소를, 불기소를 정해야 됩니다. 그리고 보완수사 요구를 할 수 있게 했다는데 보완수사 요구랑 직접 궁금한 거 참고인으로 불러서 물어볼 수도 있고 피해자로 불러서 물어볼 수도 있는데 보완수사 요구를 하고 그래서 실체적 진실이 얼마나 잘 발견될 수 있겠습니까?

저도 지금 국회의원 하고 있지만 지역에 구석구석 돌아다니며 민원인들을 만납니다. 저한테 3주 전에도 주민이 저를 보더니 ‘골목길에 전선이 너무 쳐져 가지고 2층으로 올라갈 수가 없습니다’, 그런데 공중선 정비를 완료했다는데 왜 우리 집 앞은 이렇게 쳐져서 짐 들고 계단으로 올라도 못 가고 걸리게 해 놔다고 이것 좀 고쳐 달랍니다. 그러면 제가 내 일 아니라고 ‘구의원한테 시키겠습니다, 구청에 말하겠습니다’ 이렇게 하는 것보다 제가 직접 그 단계를 생략하고 한전에 연락할 수도 있지 않습니까? ‘이러이러한 민원이 있는데 좀 해결해 주시면 좋겠습니다’, 합법적인 방법으로 민원 해결이 가능할 수도 있지 않겠습니까?

그걸 그렇게 단계를 거쳐야지 꼭 되는 것도 있겠지만 아닌 것도 있지요. 어느 것이 실체적 진실 발견과 피해자 보호에 부합하겠습니까?

반면에 권력자는 수사 과정의 문제를 내세워 공소 자체를 취소하려는 특검법을 시도하기도 하고 공소기각 판결사유를 확대해서 오늘 이 자리에서 형소법 개정안을 통과시킬 수 있게 되었습니다. 통과했습니다.

국민 일반을 위한, 서민 약자들은 법의 보호에서 내쳐지고 권력자는 법의 감시에서 벗어나는 게 이게 2026년의 자유민주주의, 법치주의 대한민국 현실입니다. 민주당은 이것을 사법개혁이라고 부르지만 국민의 눈에는 대통령의 사법 리스크를 해소하기 위한 개악일 뿐입니다. 더 나아가 민주당은 이러한 쟁점 법안을 더 빠르게 처리하기 위해서 국회의 절차까지 바꾸려 하고 있습니다.

형사소송법 개정안과 오늘 제가 이 자리에서 말씀드리는 국회법 개정안은 따로 떨어진 법안이 아닙니다. 앞에서는 대통령에게 유리한 법을 만들고 뒤에서는 앞으로도 권력자에게 유리할 법, 그 법을 신속하게 통과시킬 수 있도록 하려는 의도입니다. 법안의 결론을 미리 정해 놓고 상임위원회는 통과를 확인하는 장소로, 본회의는 손을 드는 장소로 만들겠다는 것 아닙니까? 한마디로 국회 거수기법, 통법부 국회로 전락시키는 겁니다. 국회를 거수기로 만들고 앞으로는 더 빨리 손을 드는, 말 잘 듣는 기계로 만들겠다는 독재 악법입니다.

오늘 처리하는 형소법 개정안과 국회법 개정안이 민주당이 말하는 일하는 국회입니까? 우리 국민들 이 법들 반대합니다. 이런 일은 제발 하지 말라는 게 국민들 목소리입

니다.

그리고 대한민국 국회가 너무 법을 많이 발의합니다. 너무 많이 통과시켜서 문제입니다. 제가 사실은 이 본회의장에 앉아서 가장 맥 빠질 때가 자구수정 하나 이런 걸 통째로 이렇게 하고 하나하나 통과시켜야 될 때……

진짜 일하는 국회는 민생 입법을 해야 되고 보완수사권 존치를 해야 되고 오히려 불송치 사건도 전건송치 하는 법을 만드는 것 그것이 평범한 서민, 일반 국민들을 위한 일하는 국회가 해야 할 일입니다. 국민을 위해 일하는 국회가 아니라 이재명 대통령의 재판을 지우고 도피로를 만들어 주기 위해 일하는 국회일 뿐입니다.

2012년 5월 25일 18대 국회 마지막 무렵에 국회법 제85조의2를 신설해서 안전신속처리 제도를 도입했습니다. 그런데 지금과 상황이 정반대입니다. 그때 국민의힘 전신이 다수당이었습니다. 그것도 민주당보다 2배 정도 더 많았습니다. 당시 새누리당이 165석, 민주통합당이 81석일 때입니다.

정말 아이러니 아닙니까? 국민의힘 전신이 다수당일 때 165석, 민주당 전신이 그 절반도 안 되는 81석일 때 국회선진화법을 만들었습니다. 만약 지금의 민주당이라면 절대 만들지 않았을 법이지요. 왜 만듭니까, 국회선진화법 없어야 되는데. 그러면 오늘같이 제가 여기 나와서 필리버스터를 할 수도 없었는데요. 일사천리로 통과시킬 수 있었을 것 아닙니까.

과거 우리 선배들이 욕을 얻어먹고 있습니다. 동물국회라는 비판에 이제 대한민국국회도 진짜 일하는 국회, 선진적인 국회를 만들어 보자고 국회선진화법을 국민의힘 전신이 압도적인 다수일 때 이 법을 야당과 협치해서 만들었습니다.

민주당 의원님들 어떻게 생각하십니까? 그때 민주당 81석, 국민의힘 165석이었습니다. 바보짓이었습니까? 국회선진화법 만든 게 바보짓이었습니까? 이렇게 될 줄 몰랐겠지요. 입법 취지대로 국회가, 그래도 입법기관인 국회가 입법 취지를 존중해서 그대로 운영할 줄 알았겠지요.

국회선진화법은 어느 하나의 제도만 떼어 놓고 볼 수 없습니다. 여야 간 이견이 큰 쟁점 안건이 장기간 처리되지 못하는 입법 교착을 해소하기 위해 안전신속처리 제도를 도입했습니다. 다수당이 수적 우위로 법안을 일방적으로 처리하지 못하도록 최대 330일의 심사기간을 두어서 대화와 협상의 시간을 확보했습니다. 소수당이 본회의에서 국민에게 법안의 문제점을 조목조목 설명할 수 있도록 필리버스터를 보장했습니다. 국회 안에서 몸싸움으로 의사를 관철하지 못하도록 물리적 충돌을 막는 규정도 마련했습니다.

그때 국회의 모습은 제가 과거를 돌아가 보니까 의장님도 상당히 위협을 받는 그런 상황이 많이 있었습니다. 의장석으로 몸을 날리며 저지하는 모습도 있었고 그리고 최루탄을 던진 사례도 있었습니다. 만약 우리 국민의힘 전신에서 이 법을 안 만들었다면…… 민주당이면 만들 이유가 없었을 것 같습니다, 지금 하는 것 보니까.

저런 장면…… 세계 10대 경제대국, K-컬처로 세계문화를 선도하는 대한민국이, 국회가 동물국회로 대한민국을 부끄럽게 했겠지요. 우리 선배들은 그런 국회를 종식하고 대화와 타협으로 협상하라고 했는데 지금 우리는 뭐 하고 있습니까? 민주당 의원 여러분, 그 당시의 국회의원 선배님 안 계십니까?

천년만년 여당, 다수당 할 수 있는 것 아닙니다. 천년만년 한다 해도 그렇게 하면 안

되지요. 패스트트랙과 필리버스터, 몸싸움 방지 규정은 서로 떨어진 제도가 아닙니다. 입법 교착은 해소하되 소수당의 의견을 보장하고 물리적 충돌 대신 대화와 타협으로 결론을 내리도록 설계한 하나의 균형체계입니다.

신속처리안건으로 지정된 법률안은 지정일부터 최대 330일이 지나면 본회의에 상정될 수 있습니다. 현행법은 신속처리대상안건에 대해 소관 상임위원회가 최대 180일 동안 심사하도록 하고 있습니다. 법제사법위원회는 체계·자구 심사를 위해 최대 90일을 보장합니다. 본회의에 부의된 뒤에도 최대 60일의 조정기간을 둡니다.

아시다시피 신속처리안건은 상당한 이견이 있는 법들이겠지요. 민생을 위한 법 중에서도 국민들 이해관계가, 여러 직역 간에 이해관계가 첨예하게 대립되는 법들일 겁니다. 왜냐하면 상당수의 법들은 여야 합의 처리 다 하지 않습니까?

그런데 이 제도를 이용하기 전에는 그만큼 이견을 좁히기 어려운 그런 법안들입니다. 그래서 전문가와 이해관계자의 의견을 듣고 정부로부터 자료를 제출받고 법안의 영향을 검토하고 여야가 수정안을 마련하는 시간입니다. 각 단계마다 합의의 가능성을 찾도록 만든 헌정적 완충장치입니다.

그런데 이번 개정안은 소관 상임위원회의 심사기간을 180일에서 60일로 줄여 버렸습니다. 법제사법위원회의 체계·자구 심사기간을 90일에서 30일로 축소합니다. 본회의에 부의된 뒤 주어지던 60일의 조정기간은 아예 삭제해 버렸고 부의된 날 이후 처음 열리는 본회의에 바로 상정하도록 합니다.

상임위원회 중심주의를 그렇게 외치고 있는데 상임위원회의 시간은 3분의 1로 토막 내고 법사위의 심사시간도 3분의 1로 줄이고 본회의 직전의 마지막 협상기간마저 삭제하려는 것입니다. 상임위원회의 심사권한을 약화하고 위원장의 의사정리권과 의사일정 및 개회일시 결정권을 사실상 무력화하는 제도 변경입니다.

우리 국회법 제49조는 위원장의 직무 규정입니다.

제1항 ‘위원장은 위원회를 대표하고 의사를 정리하며 질서를 유지하고 사무를 감독한다’. 제2항 ‘위원장은 위원회의 의사일정과 개회일시를 간사와 협의하여 정한다’라고 규정하고 있습니다.

그런데 지금 민주당은 뭐가 아쉬워서 이것까지 손을 댈니까? 민주당 출신 국회의장 그리고 오랜 국회의 관습법인 제1야당에게 법사위원장을 줬는데 그것마저 뺏어 갔는데 마음대로 다 할 수 있잖아요. 마음대로 다 할 수 있잖아요. 330일이 최장기간이지만 사실상 마음대로 하잖아요. 이 국회법도 4일 만에 여기에 왔습니다. 월요일 날 전체회의 상정, 화요일 날 법안심사소위, 수요일 날 전체회의 의결, 목요일 어제 법사위 의결, 오늘 본회의 의입니다. 이렇게 일사천리로 할 수 있는데 구태여 국회선진화법으로 그렇게 우리 선배들이 어렵게 마련한 동물국회가 아니라 대화와 협상을 통해서 선진 국회로 나아가라고 만든 이 제도마저 이렇게 형해화시킵니까?

이유는 딱 하나입니다. 7개 상임위원장을 국민의힘이 가지고 있습니다. 이 상임위원장을 무력화시키는 겁니다. 민주당 뜻대로 움직이지 않는 야당 소속 상임위원장을 겨냥한 개정안입니다. 그것 말고 어떻게 달리 설명할 수 있습니까? 자신들이 원하는 법안은 즉시 상정하지 않고 법안의 문제점을 따지고 충분한 논의를 요구하는 야당 위원장이 걸림돌이 된 겁니다. 대놓고 그렇게 말하지 못하니 패스트트랙 이것을 슬로트랙이라는 교묘

한 말장난을 앞세워서 개정……

이것은 슬로트랙이 아닙니다. 지금도 180일이 그 안에 상임위를 처리하라는 기간이지 30일 만에 처리할 수도 있고 법사위에서 90일 안에 처리하라는 것이지 10일 만에도 협치하면 가능하고 본회의 부의도 마찬가지입니다. 마치 330일 동안 그렇게 반드시 지켜야 되는 법정기한처럼 말씀하시는데 전혀 그렇지 않습니다. 최장 처리기한이 그렇고 그 기한 내에 처리 안 하면 간주하는 것이 이 규정의 취지지요. 이 규정의 의미지요.

국민의힘 소속 상임위원장이 회의를 조정하고 쟁점을 협상할 수 있는 시간 그것마저 없애려는 겁니다. 상임위원장이 안건을 조정하고 심사 일정을 관리하는 것은 상임위원회의 독립성과 자율성을 지키기 위한 제도적 권한입니다. 위원장이 법안의 문제점을 충분히 검토하도록 요구하는 것은 정당한 의정활동이지 다수당이 제거해도 되는 장애물이 아닙니다.

국회는 상임위원회를 중심으로 운영됩니다. 조문 하나하나를 살펴보고 충돌하는 이해관계를 조정하고 그리고 여러 지역 간의 이해관계가 충돌할 때는 각 지역의 의견도 듣습니다. 그것을 우리는 국민의 목소리라 하지 않습니까? 그래서 국회 안에서는 입법공청회도 합니다. 상임위에서 안 하더라도 여러 의원님들이 각 지역별로 토론회도 하고 공청회도 합니다. 그렇게 해서 충돌하는 이해관계 갈등을 조율하는 것이 정치 아닙니까? 그렇게 해서 여야가 자기주장만 고집하는 것이 아니라 과도한 거는 걸러 내고 조금씩 조금씩 양보하고 타협해서 만들어 낸, 그래서 수정안이나 대안을 만들어 내는 곳 그게 상임위원회입니다.

이 제도를 밀어붙인다는 것은 전문성과 계속성을 가진 상임위원회 중심주의를 몰각시키는 겁니다. 왜냐하면 이렇게 하면 상임위원회에서 심사 잘 안 하지 않습니까? 그동안에 패트에 태운 법안들을 보세요. 상임위 심사했습니까?

신속안전처리제도 이 기한을 세 배 이상 축소시키는 이 개정안은 이러한 상임위원회 중심주의를 정면으로 후퇴시킵니다. 위원회가 법안을 충분히 심사하지 못해도 시간이 지나면 자동으로 다음 단계로 넘어갑니다. 위원장이 합의를 시도하고 또 여야 간사 간에 끊임없이 합의를 시도합니다. 소위원회가 아니어도, 밖에서도 수차례 합의를 시도하지 않습니까? 그렇게 해서 대안을 만듭니다.

이제는 그렇게 수정안과 대안을 만들려고 해도 물리적으로 불가능할 수 있게 돼 버린 겁니다. 위원회의 심사 결과보다 민주당 지도부가 정한 처리 시간표가 우선하게 될 것입니다. 국회의원은 국가와 국민에게 이익되는 법률을 만드는 사람이 아니라 당 지도부가 정한 결론에 찬성표를 던지는 거수기가 될 겁니다. 정부와 여당이 법안을 만들고 민주당 지도부가 처리 시한을 정하고 상임위원회는 통과 의례만 거친 뒤 본회의가 이를 추진하는 구조가 됩니다.

이것은 양심이 있고 소신이 있는 민주당 의원님들까지 통법부의 거수기로 전락하게 만드는 법입니다. 더 이상 입법부라고 할 수 없습니다. 행정부와 집권당이 만든 법을 그대로 통과시키는 통법부입니다.

최근 단일 종목 레버리지 상품의 사례가 보여 주듯이 안전장치를 충분히 검토하지 않고 제도부터 시행하면 우리 국민이 얼마나 혼란을 갖게 되고 얼마나 재산상 손실을 입게 되고 도탄에 빠지는지…… 그리고 나서 정부는 이런저런 규제를 만들겠다고 합니다. 그

리고 부작용을 수습해야 합니다. 불과 1년여 지난 정부입니다. 그런데 이렇게 밀어붙여서 혼란을 초래한 경험을 하고도 법까지 그렇게 해서야 되겠습니까?

단일 종목 레버리지 ETF 이 상품은 당초에는 선거 전에 출시하려고 하지 않았다고 제가 알고 있습니다. 계획을 검토해서 3분기에 출시할 계획이었습니다. 그런데 선거 앞두고 밀어붙였습니다.

금감원장이 뭐라 했습니까? 드러누워서라도 말려야 된다고 했습니다. 그게 무슨 무책임한 국민들 염장 지르는 소리입니까? 책임 있는 당국자라면 사전에 그런 혼란을 예상하고 막아야지요. 그때도…… 세계에 이렇게 하는 나라가 없지 않습니까? 그런 것도 충분히 현장의 목소리도 듣지 않고 전문가의 의견도 듣지 않고 무리하게 그걸 속도전으로 할 이유가 없습니다. 하등의 이유가 없습니다. 그런데 성급하게 출시해서 대한민국 증시를 이렇게 세계 유례없는 변동성이 큰 시장으로 전락시킨 것 아닙니까? 해외투자자들이 우리 정부를 신뢰하겠습니까, 이렇게 해서는? 저는 그게 걱정입니다.

사실 이런 비판을 하면서도 걱정되는 건 ‘해외투자자들 이렇게 우리나라 기업에 투자하지 않으면 어떻게 되나’ 이 걱정이 들기 때문에 제발 잘하기를 바랍니다. 정부가 제발 책임감 가지고 잘하길 바랍니다. 그래야 우리 국민들 삶이 나아지니까요. 그런데 제가 이 걱정을 하고 있습니다.

여당 의원님들, 진심으로 국민을 위하고 국가의 이익을 위할 때는 한목소리를 내 주시면 좋겠습니다.

입법도 마찬가지입니다. 부실하게 만든 법률은 잘못된 행정과 국민 피해, 소송과 사회적 갈등으로 되돌아오게 됩니다. 민주당이 정말로 일하는 국회를 원한다면 이제라도 법사위원장을 야당에게 돌려주고 야당 상임위원장의 권한부터 빼앗으려 할 게 아니라 설득하고 협상하길 바랍니다. 그것이 상임위원회 중심주의이고 그것이 국회가 진짜 일하는 방식입니다. 반대 의견을 듣지 않고 소수당의 시간을 빼앗고 자신들에게 유리하도록 절차와 규칙까지 바꾸는 것은 민주주의가 아닙니다. 힘에 의한 의회폭력이며 의회독재로 가는 길입니다.

국회선진화법 배경에 대해서 좀 말씀드리겠습니다.

과거에 제가 종종 뉴스를 보면 늘 어떤 분은 몸을 날리는 모습도 봤고 신발을 던지는 모습도 봤습니다, 여기에서. 그리고 제가 이번에 이 토론회를 준비하면서 보니까 별의별 일들이 더 있었습니다, 과거에.

한미 FTA 반대할 때도 상당히 치열한 몸싸움이 있었고 또 고 노무현 대통령 탄핵소추 의결할 때도 상당한, 치열한 몸싸움이 있었습니다. 그것을 반면교사로 삼아서 우리 선배들이 2012년 18대에 국회선진화법을 만들기 위해서 애썼습니다.

당시 새누리당은 165석, 민주통합당은 81석, 국민의힘 전신이 2배 이상 의석수가 많았습니다. 2012년 국회선진화법은 폭력과 날치기로 얼룩졌던 국회를 바꾸자는 여야의 약속이었습니다. 민주당보다 국민의힘이 2배 이상 많았습니다. 그런데 다수당이 먼저 손을 내민 겁니다, 소수당 보호하자고, 앞으로 이런 동물국회 비판을 더 이상 듣지 말자고.

국회의장의 직권상정을 제한하고 안전조정위원회와 무제한토론, 신속처리안건제도를 하나의 패키지로 만들었습니다. 다수에게는 결론을 낼 길을 열어 주되 소수에게는 말하고 설득할 시간을 보장하는 것으로 효율성과 숙의, 다수결과 소수 보호를 상호 보완하는

절충이었습니다.

제가 이번 토론을 준비하면서 국회선진화법 도입 관련한 국회법 개정안 심사 경과를 살펴보니 정말 신중했습니다. 그리고 배려하고 양보하고 타협하고 협치하기를 정말 애를 썼습니다.

2011년 3월 3일 제298회 국회운영위원회 제1차 법안심사소위원회 주요 내용은 국회법 개정안 21건과 질서유지, 폭력 방지 관련 법안 5건 등 총 26건을 일괄 상정하고 실질 심사에 착수함. 자동상정제, 필리버스터, 법안조정제도, 의장 직권상정 제한, 국회 폭력행위 처벌 등이 주요 쟁점으로 제시됨.

5일 뒤인 3월 8일 제298회 국회운영위 2차 법안심사소위원회, 3월 3일에 상정한 26건을 계속 심사함. 자동상정, 처리기한, 법안조정제도, 필리버스터, 직권상정 요건 강화, 위원회 심사배제, 질서유지, 폭력행위 처벌 등을 쟁점별로 구체화하고 외국 사례를 검토함. 이후 쟁점별 각 당의 입장을 정리해 다시 심의하기로 함.

이틀 뒤인 3월 10일 3차 법안심사소위원회, 각 당의 의견을 토대로 자동상정, 처리기한제, 직권상정 제한, 필리버스터, 의안조정제도 등 7개 핵심 쟁점을 비교 논의함.

한나라당은 이후에 새누리당으로 이름이 바뀌었고, 당시는 한나라당입니다. 한나라당은 자동상정, 처리기한제와 필리버스터를 함께 도입해야 한다고 주장했고 민주당은 직권상정 제한을 우선 논의해야 된다고 맞섰습니다.

이것 보세요. 국회선진화법에서 소수당을 보호하기 위해서는 오늘 제가 토론하는 처리기한제, 신속안전 처리기한제와 필리버스터와 함께 국회의장의 직권상정 이 제도, 제안을 같이 논의해야 된다는 게 국민의힘 입장이었습니다. 맞지 않습니까? 민주당은 우선 직권상정만 제한하자, 소수당에서는 그게 가장 절실했을 겁니다. 국회의장이 마음대로 직권으로 상정해 버렸으니까요.

심사 순서와 제도 간 연계 여부를 둘러싼 이견으로 합의에 이르지 못했습니다.

그리고 4월 14일 제299회 국회운영위원회 1차 법안심사소위원회, 국회 선진화 관련 국회법 개정안과 질서유지 관련 법안 27건을 다시 일괄 상정함. 다만 이날은 다른 국회 제도개선 사항 논의에 시간이 소요돼 해당 법안에 대한 실질 심사는 진행하지 못하고 다음 회의로 미룸.

그로부터 2012년으로 넘어갑니다. 2012년 4월에는 총선이 있었습니다. 2012년 2월 10일 제305회 국회운영위원회 법안심사소위원회, 여야 6인 소위원회의 협의 결과와 그동안의 법안소위 논의를 토대로 국회선진화법의 구체적인 개정안을 정리함. 직권상정 제한, 자동상정, 안전조정위원회, 신속처리안건, 무제한토론 등 최종 입법안의 골격이 마련된 단계임. 이후 이 안이 운영위원회 위원회안의 기초가 됨. 그로부터 17일 이후인 제306회 제1차 국회운영위원회에서 국회법 일부개정법률안(위원회안)을 정식 상정하고 제안설명을 진행함. 직권상정 제한, 자동상정, 안전조정위원회, 신속처리안건, 무제한토론 등 주요 제도가 포함됨. 다만 민주통합당 위원들이 당내 사정으로 참석하지 않아 대체토론과 의결은 다음 회의로 연기함.

2012년 4월 17일 총선 이후에 6일 만에 국회 다시 열었습니다. 제306회 국회 제2차 국회운영위원회, 2월 27일 상정된 위원회안을 대상으로 대체토론을 진행하고 여야 합의로 국회선진화법을 운영위원회 안으로 의결함. 운영위원회 차원의 최종 의결임.

2012년 5월 2일 제307회 국회 제1차 본회의, 운영위원회 안을 바탕으로 한 수정안을 본회의에서 의결해 국회선진화법이 최종 통과됨. 직권상정 제한, 자동상정, 안전조정위원회, 신속처리안건, 무제한토론, 예산안 자동부의 등의 제도가 도입됨.

어떻습니까? 이때는 18대 국회 마지막입니다. 5월 29일까지잖아요. 5월 2일 날, 이렇게 우리 선배 여야 의원님들이 국회 선진화를 위해서 애를 쓰셨습니다.

좀 더 구체적으로 설명하면 2011년 3월 3일 국회운영위 법안심사소위는 국회법 개정안 21건과 질서 유지, 폭력 방지 법안 5건, 모두 26건을 일괄 상정하였습니다.

3월 8일 소위에서는 자동상정, 처리기한, 법안조정제도, 필리버스터, 직권상정 요건 강화, 위원회 심사 배제, 질서 유지, 폭력 행위 처벌 등을 쟁점별로 구체화하고 외국 사례를 검토했습니다. 이후 쟁점별 각 당의 입장을 정리해서 다시 심의하기로 했습니다.

3월 10일 각 당의 의견을 토대로 자동상정, 처리기한, 직권상정 제한, 필리버스터, 의안조정제도 등 7개 핵심 쟁점을 논의했습니다. 당시 165석을 가진 한나라당은 자동상정, 처리기한제와 필리버스터를 함께 도입해야 한다고 주장했고 민주당은 81석이었습니다. 직권상정 제한을 우선 논의해야 한다고 맞서면서 합의에 이르지 못했습니다. 논의는 해를 넘겼습니다.

여야 6인 소위원회의 협의를 거쳐 2012년 2월 10일 최종 골격을 만들고 4월 17일 운영위원회에서 여야 합의로 의결했습니다. 5월 2일 본회의 수정안 의결까지 첫 실질 심사 일로부터 약 14개월이라는 시간이 걸렸습니다. 공식 회의 일정만 여덟 차례였습니다.

존경하는 민주당 의원님들!

그때 국민의힘 전신이 165석이었고 민주당 81석이였다는 사실을 기억하시기 바랍니다.

왜 이처럼 신중히 논의했습니까? 직권상정 제한과 자동상정, 안전조정위와 필리버스터는 서로 떼어 낼 수 없는 하나의 균형이었기 때문입니다. 한쪽 장치만 고치면 다른 장치의 무게가 달라집니다. 그런데 절대다수 의석을 가진 국민의힘 전신에서 소수당에게 필리버스터와 신속안전처리기한 이런 제도를 주겠다고 한 겁니다. 그러면 그것은 뭐냐? 이 제도가 실질적으로 제대로 작동하게 해야 하겠다는 책임감이라고 저는 생각합니다. 그렇게 해서 만든 겁니다.

직권상정 제한과 자동상정, 안전조정위와 필리버스터는 서로 떼어 낼 수 없는 하나의 균형이었기 때문입니다. 한쪽 장치만 고치면 다른 장치의 무게가 달라집니다. 의회의 경기 규칙을 바꾸는 일은 그만큼 신중해야 한다는 것을 2012년 제18대 여야 정치 선배님들은 엄중히 인식했기 때문입니다. 18대에 딱 만들고, 18대에는 시행이 안 되고 19대에 바로 시행이 됐습니다. 이래야 되는 것 아닙니까?

그런데 지금 우리는 어떻게 합니까? 다수당을 가진 민주당은 입맛대로 4일 만에 본회의까지 국회법 개정안을 상정해서 밀어붙이고 또 곧이어 시행하겠다고 합니다. 18대 당시의 정치 선배님들이 오늘날을 예상했다면 그렇게 어렵게 이 제도를 도입했겠습니까? 하나 마나 하다 한탄하지 않겠습니까?

패스트트랙의 330일은 법안을 330일 동안 잠재우라는 의미가 아닙니다. 상임위원회가 최장 180일 동안 이해관계자와 전문가 의견을 수렴하고 법제사법위원회가 최장 90일 동안 체계와 자구를 검토하며 본회의에서도 최장 60일 동안 정치적 타협의 문을 열어 두라는 뜻입니다. 그 기간을 꼭 채우라는 의미가 아닙니다. 그 안에 타협이 되면 기간은 빨라

진다는 겁니다.

다만 그 최장 기간 동안 국민 목소리도 듣고 충분히 서로 심사를 해서 국민들에게 이익 되게 삶의 질을 높이는 방향으로 법을 만들어야 된다, 국가에 이익 되는 방향으로 법을 만들어야 된다는 숙고의 산물이고 숙의의 산물입니다.

합의하면 각 단계의 최장 기한을 다 채우지 않고 신속하게 처리할 수 있습니다. 현행 국회법 제85조의2제8항은 국회의장이 각 교섭단체의 대표의원과 합의하면 지정과 기한에 관한 제2항부터 제7항까지를 적용하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 330일은 의무 대기 기간이 아니라 합의가 끝내 이루어지지 않을 때 자동으로 다음 단계로 넘어가는 최후의 안전장치입니다. 정말 시급하고 여야가 동의한 민생법안은 현행법 아래서도 330일을 기다릴 필요가 없습니다.

그런데 이번 개정안은 안전장치를 들어냈습니다. 상임위 180일을 60일로, 법사위 90일을 30일로 줄이고 본회의 부의 후 60일의 조정 공간은 아예 없애 버렸습니다. 법사위에서 넘어온 뒤 처음 열리는 본회의에 자동상정할 수 있습니다. 그렇게 해서 330일에서 90일로 단축시킨 겁니다.

민주당 천준호 의원님은 일반 법률안 평균 처리기간, 아까 제안설명한 김한규 위원님도 같은 말씀을 하셨습니다. ‘일반 법률안 평균 처리기간이 약 310일인데 패스트트랙이 330일이면 이름과 맞지 않다. 슬로트랙이다’ 이런 비판을 하셨습니다.

그러나 평균과 최장 기한을 비교하는 것부터 맞지 않습니다. 일반 법의 평균에는 합의된 민생법안, 정부 제출안, 장기 계류안 모두 섞여 있습니다. 패스트트랙은 애초부터 여야가 첨예하게 충돌하는 예외 절차입니다. 평범한 법안의 평균 처리일과 헌정 갈등을 다루는 예외 절차의 최장 안전 기한은, 나란히 놓고 20일 더 길다고 하는 것은 정치적 수사에 불과합니다.

더 노골적인 것은 시점입니다. 오늘 검찰의 보완수사권을 완전히 폐지하는 검수완박의 완결이지요. 검사의 수사권을 완전히 폐지했으니깐요. 검찰의 보완수사권마저 완전히 폐지하여 검수완박을 이룬 민주당으로서는 역사적인 날, 이 형소법 개정안을 민주당은 강행 처리했습니다. 민주당은 서민, 약자, 피해자 인권을 권력자를 위해 외면했습니다. 역사의 죄인으로 기억될 것이며 반드시 국민의 심판을 받게 될 것입니다. 저는 2026년 10월 2일부터 걱정입니다.

또한 개정안에는 중대한 위법수사와 소추제량권을 현저히 일탈하여 기소한 것을 공소기각 판결 사유로 추가하는 내용까지 슬쩍 끼워 넣었습니다. 이재명 대통령의 죄를 어떻게든 없애 보고자 하는 목적 외 다른 이유는 없습니다. 왜냐? 구태여 지금 이 시점에 모든 국민들의 시선이 검찰의 보완수사권 존폐에 관심이 집중되어 있고, 법조인도 교수들도 반대의 목소리가 이렇게 높을 때 전혀 국민들이 알지도 못하는 사이에 법사위에서 공소기각 사유를 확대하는 그 이유가 뭐가 있습니까? 이재명 대통령의 죄 없애기 빌드업 말고는 달리 설명할 길이 없습니다.

민주당은 사법개혁 3법이라고 하지만 국민들은 사법파괴 3법으로 알고 있습니다. 대법원까지 3심제를 대법원 확정판결까지 헌법재판소에서 또 헌법소원 청구할 수 있도록 한 사실상 4심제, 온갖 흉악범들도 판결에 대해서 헌법소원 청구하는 이 끔찍한 일이 일어났습니다.

그리고 법왜곡죄, 입맛에 맞지 않게 수사하고 판결했다는 이유로 검사와 판사를 법왜곡죄로 고소하는 사건이 안 그래도 경찰이 고소 사건을 다 처치하지 못해서 범죄 피해를 입은 국민들이 아우성인데 여기에 법왜곡죄로 고소·고발까지 늘어나게 만들고 또 대법관수를, 14명의 대법관을 26명으로 늘리겠다는 겁니다. 망한 베네수엘라를 왜 닮아 가는지 모르겠습니다. 14명의 대법관에서 12명을 더 늘립니다. 그리고 22명이, 결국은 이재명 대통령이 임명하는 대법관으로 채우게 됩니다. 왜 그렇게 무리수를 두니까? 그것이 민생 입법입니까? 범죄피해자를 보호하는 법입니까?

범죄피해자의 억울함을 어떻게 하면 늦게늦게 풀까, 어떻게 하면 미룰까, 저는 그런 것이라고밖에 생각이 안 듭니다. 왜냐하면 법을 만들 때는 현장이 어떻게 작동할까 고민해야 하거든요. 그리고 이 법으로 인해서 현장이 제대로 작동하도록 해야 되고 그렇게 입법을 하는 게 국회의원의 책무 아닙니까?

헌법 7조 1항은 ‘공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다’라고 되어 있습니다. 국회의원만큼 이 헌법 7조 1항의 명령에 충실해야 되는 기관이 있습니까? 각각이 헌법기관 아닙니까?

우리 국민의 삶에 너무나 나쁜 영향을 미치게 되는 이 법을 사법개혁 3법이라고 둔갑을 시키고 있습니다. 사법파괴 3법이지요. 그것도 부족해서 조작기소라는 이름이지만 실질을 들여다보면 공소취소 특검을 만들려고 하는, 밀어붙이다가 지난 지방선거 앞두고 민심이 안 좋으니까 잠시 보류한 것 언제 다시 들고나올지 모르겠습니다.

그런데 정말 생각지도 못했는데 어제, 그제 갑자기 법사위에서 공소기각 판결 사유를 추가했습니다. 이재명 대통령의 죄를 어떻게든 없애 보고자 1심·2심·3심 재판 중에도 공소기각 판결로 죄를 지워 버리기 위해서 이것까지 형소법을 개정하는 겁니다. 다른 이유가 뭐가 있습니까? 그러면 충분히 논의를 했어야지요. 국민들 소리도 들어 봐야지요.

대통령도 법무부장관도 검찰총장직무대행도 검찰의 보완수사권 폐지가 우려가 된다고 하지 않았습니까? 그런데 그 법만 형소법에 있었던 게 아니라 갑자기 법사위에서 공소기각 판결 사유를 추가하니까 이제는 청와대도 법무부장관도 침묵합니다. 그래서 법안을 뒷거래한 것 아니냐 하는 국민들의 의심이 합리적이지요. 그렇지 않다면 이재명 대통령은 이제 남은 것은 하나입니다. 그 의심에서 벗어나기 위해서는 반드시 거부권을 행사하시면 됩니다.

한쪽에서는 공소기각 사유를 넓히는 형사소송법을 밀어붙이고 다른 한쪽에서는 앞으로는 쟁점 법안을 제도적으로 90일 만에 본회의에서 처리하겠다고 합니다. 법을 특정인을 위해 만들었다는 의심을 받는 순간 법의 일반성과 추상성은 무너집니다.

민주당은 오늘 원하는 것을 얻었고 이재명 대통령을 지켰다고 환호할지 모르겠지만 권력과 정권은 유한하다는 사실을 기억해야 합니다. 반드시 정치적 책임을 지게 될 겁니다.

21대에 이어 22대 국회 다수당 민주당이 어떻게 했습니까? 국회선진화법을 민주당보다 2배나 많은, 국민의힘 전신에서 국회선진화법을 만들었는데 그와 반대로 민주당은 일방적인 국회 운영으로 협치·견제·균형의 원리는 사라지게 했습니다.

국민들께서 이번 개정안을 하나만 떼어 놓고 보면 패스트트랙을 조금 더 빠르게 만드는 법처럼 보일 수 있습니다. 이름을 패스트트랙이라고 하니 그런 오해를 하실 수 있습니다. 그러나 이것은 신속안전처리 기한을 정하는 겁니다. 실제 22대 국회에서 국회의장·

법사위원장, 민주당이 다 독점하고 있습니다. 의사일정, 안전조정위와 본회의를 차례로 장악해 온 민주당이 마지막으로 소수당의 시간마저 빼앗는 법입니다. 22대 국회에서 상임위원장과 의사일정, 안전조정위와 본회의를 차례로 장악해 온 민주당이 마지막으로 소수당의 시간마저 빼앗는 법이 오늘 국회법 일부개정안입니다.

또 22대 국회 출범 후 반복되는 일방적인 의사 운영 방식, 이재명 정부 출범 후 대통령의 사법 리스크와 맞물려 추진된 법안들을 같이 놓고 판단하면 우려하지 않을 수 없습니다. 22대 전반기와 후반기 모두 그간의 관행을 깨고 제1당 민주당이 법사위원장을 가져갔습니다. 협상하다 안 되면 표결한다가 아니라 표결할 수 있으니 협상은 안 하거나 생색만 낸다는 원리입니다.

22대 전반기 상임위 표결 처리 현황을 한번 보겠습니다.

22대 국회 전반기 위원회와 소위원회에서 의의가 제기됐는데도 표결로 처리한 안건은 320건입니다, 전반기 2년 동안. 20대 국회는 4년 동안 7건입니다. 20대 국회는 4년 동안 7건인데 22대는 2년 동안 320건입니다. 이것을 4년으로 환산하면 90배가 되겠지요. 2년 동안은 45배나 많습니다. 최악이라고 평가받은 21대 국회도 61건입니다. 21대 국회 4년 동안 61건인데 22대 전반기 2년 동안 320건입니다. 5배가 더 넘습니다. 그냥 무조건 힘으로 밀어붙이고 있습니다. 국회가 합의를 위한 노력보다는 다수의 힘에 의해서 운영됐다는 방증입니다.

이재명 정부 출범 전후 민주당이 쌓아 올린 입법 목록을 보십시오. 대통령 재판 중지법, 민주당 의원 105명의 공소취소 모임, 재판소원과 법왜곡죄, 대법관 증원, 사법파괴 3법, 조작기소—실질은 공소취소—특검법, 그다음 오늘 통과한 공소기각 판결 사유 확대한 형사소송법 그리고 오늘의 패스트트랙 단축법입니다. 이재명 대통령의 재판을 멈추고 흔들고 넘겨받고 끝낼 수 있는 길을 하나씩 하나씩 닦아 온 겁니다.

첫째, 대통령이 되면 진행 중 재판을 멈추는 이른바 대통령 재판 중지법입니다. 2025년 5월 법사위를 통과했고 대선 후에 본회의 처리까지 거론됐다가 여론의 비판에 밀려서 보류됐습니다. 통과하지 않았으니 없던 일이라고 할 수 없습니다. 대선후보 이재명의 재판을 멈추기 위해 국회가 먼저 방탄조끼를 재단했다는 사실은 지워지지 않습니다.

둘째, 민주당 의원 105명이 참여한 공소취소 추진 모임입니다. 특정한 구제가 아니라고 둘러봤지만 주최 측에서는 이재명 대통령 사건 공소취소가 최종 목표라는 취지의 발언까지 나왔습니다. 국회의원 105명입니다. 일부 강경파의 돌출 행동이 아니라 집권 여당 전체가 대통령 죄 지우기, 죄 없애기를 집단과제로 삼았다는 고백과 다름없습니다.

셋째, 재판소원, 법왜곡죄, 대법관 증원을 묶는 사법파괴 3대 악법입니다. 권리구제와 법 왜곡 방지라는 그럴듯한 간판을 달았지만 재판소원은 사실상 4심제로 이어질 수 있고 법왜곡죄는 마음에 들지 않는 판사와 검사를 형사처벌로 겁박할 수 있습니다. 사법개혁이 아니라 사법부 길들이기 악법입니다.

대법관도 14명에서 26명으로 대폭 늘립니다. 하필 이재명 대통령 사건을 유죄 취지로 파기환송한 대법원과 민주당이 정면 충돌한 직후에 최고법원의 구성을 바꾸는 법을 밀어붙였습니다. 판결이 마음에 들지 않자 법원의 판부터 갈아엎는 보복 입법입니다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까, 이제? 이재명 대통령이 대법관 26명 중 22명을 입맛대로 임명하게 됩니다. 그러니 공소기각 판결 사유를 끼워 넣기 위해서 형소법을 통과시킨 겁니다.

넷째는 이른바 조작기소 특검법입니다. 실질은 공소취소, 이재명 대통령 죄 없애기 특검법입니다. 발의안은 12개 사건을 수사 대상으로 삼았지만 그중에 8개가 이재명 대통령 관련 사건입니다. 대통령이 임명한 특별검사가 대통령 자신의 공소를 넘겨받아 유지 여부를 결정합니다. 피고인과 임명권자는 대통령 이재명입니다. 피고인과 임명권자 또 공소취소 결정권자가 하나의 권력으로 이어지는 기막힌 이해충돌입니다. 이것을 공정한 형사사법이라고 국민이 믿겠습니까?

다섯째는 지금의 형사소송법입니다. 공소기각 사유를 추가하는 형사소송법입니다. 중대한 위법 수사와 소추재량권의 현저한 일탈이라는 문구를 공소기각 사유로 집어넣어서 진행 중인 대통령 재판을 끝낼 문을 열어 주었습니다.

여섯째가 오늘의 국회법 개정입니다. 이재명이라는 이름 한 글자 없어도 정치적 목적은 선명합니다. 공소기각법, 특검법, 사법파괴법 등의 악법을 330일의 검증 통로가 아니라 90일짜리 초고속 차선에 올리려는 것입니다.

이재명 대통령은 잘못된 기소라면 취소하고 아니면 두면 된다며 국회가 판단할 문제라고 했습니다. 그러나 국회는 민주당이 압도적 의석으로 장악하고 있습니다. 대통령은 국회 뒤에 숨고 민주당은 대통령 뜻을 법으로 만들고 다시 대통령은 국회의 판단이라고 말합니다. 책임을 떠넘기는 완벽한 방탄 순환구조입니다.

위법수사와 공소권 남용은 재판에서 증거와 법리로 엄정하게 다투면 됩니다. 그런데 재판 도중 규칙을 고치고 현직 대통령 사건에 적용할 수 있게 만들고 처리기간까지 줄이는 것은 권력이 법을 자기 사건의 변호사로 고용하는 법치의 사유화입니다.

선거에서 이겼다고 무엇이든 할 수 있는 것이 민주주의라면 헌법도, 권력분립도, 야당도 필요 없습니다. 다수가 자기 사건에 유리한 규칙을 만들고 반대 당을 배제하며 수사기관과 법원의 견제 장치까지 동시에 바꾸는 것이 바로 독재적 국정 운영입니다. 민주당은 지금 선거로 얻은 권력을 이용해 민주주의를 허물고 있는 것입니다.

국민은 이런 국회를 혐오하고 정치를 외면하고 있습니다. 특히 우리 청년세대, 미래세대들은 민주당의 오만, 독선, 불공정, 내로남불 행태에 등을 돌리고 있습니다. 이번 6·3 지방선거에서 청년들의 표심으로 드러났습니다. 그런데도 민주당은 더 빨리, 더 많이, 우리끼리 통과시키겠다며 불신을 키우고 있습니다.

국회가 열려도 민주당 결론만 통과된다면 국회는 거수기에 불과합니다. 검찰, 경찰, 공수처, 감사원, 법원이 존재해도 권력의 필요에 따라 조직과 권한을 뜯어고친다면 법치는 껍데기에 불과합니다. 언론사가 있어도 대통령과 여당을 비판하는 순간 거액의 소송 비용과 행정제재를 걱정해야 한다면 언론의 자유도 이름뿐입니다.

국회가 대통령을 견제하기는커녕 형사적 부담을 덜어 줄 법안을 주문 생산한다면 이곳 국회는 민의의 전당이 아니지요. 이곳 국회는 국민의 대표기관이 아니라 이재명 정권의 입법 하청 공장에 불과합니다. 회의를 열고 표결 숫자를 남기는 형식만으로 민주주의라 우길 수 없습니다. 결론은 이미 정해져 있고 반대 의견이 단 한 글자도 반영되지 않는다면 그것은 바로 답정너식 의회독재입니다. 오늘 민주당은 대화와 타협의 국회를 숫자로 압도하는 폭력적 국회로 바꾸려는 것입니다. 민주당의 정치적 폭력이 더 신속하고 더 잔인해지는 순간입니다.

다 나가고 안 계시네요. 민주당 의원님들이 한 분도 안 계시는 것 같은데…… 아, 위원

장님이 계시네요. 존경하는 위원장님 계시네요.

민주당 의원 여러분께 묻습니다.

야당일 때 필리버스터를 민주주의의 최후 보루라고 외치던 그 목소리는 어디 갔습니까? 야당일 때는 협상의 시간이라던 330일이 다수당이 되니 거추장스러워졌습니까?

다시 말씀드리지만 패스트트랙 기간 단축 이 개정안은 국민의힘 전신 한나라당, 새누리당이 165석일 때 민주당의 전신 통합민주당이 81석일 때 여야 협치로 만든 제도입니다. 선진적인 국회로 나아가라고 우리 선배들이 어렵게 어렵게 만든 결단의 산물입니다. 그런데 민주당 어떻게 하고 있습니까? 다수당 됐다고 일방적으로 4일 만에 국회선진화법의 주요 제도인 패스트트랙 기간 단축 개정안을 이렇게 밀어붙입니까?

국민은 여당과 야당이 영원히 고정되지 않는다는 것을 압니다. 그래서 국회법은 어느당을 위한 법이 아니라 모든 국회를 위한 법이어야 합니다. 국회 본관에 들어오다 보면 위에 ‘모든 권력은 국민으로부터 나온다’라고 되어 있습니다. 다수당이라고 마음대로 밀어붙이라는 게 국민주권이 아니지요. 오늘의 다수에게 편한 규칙이 아니라 내일의 소수도 신뢰할 수 있는 규칙이어야 합니다. 그래서 2012년에 우리 선배 정치인들이 국회선진화법을 만든 겁니다.

그러면 85조의2 개정안 내용을 살펴보겠습니다.

국회법 개정안은 제85조의2제3항, 제5항, 제6항을 고치는 것입니다. 제3항의 상임위 심사기한 180일을 60일로 단축시키고 법사위 체계·자구 심사기한 90일을 30일로 단축시켰습니다. 제6항은 본회의 부의 후 60일 이내 상정하도록 한 규정인데 이 규정을 삭제했습니다. 그리고 부의된 날이 지난 뒤 처음 개회되는 본회의에 상정하도록 했습니다. 따라서 다수당과 국회의장이 90일 직후 본회의를 잡으면 즉시 상정될 수 있습니다.

쟁점법안에 대해 전문가 등 이해관계자 공청회를 열고, 따라서 다양한 국민의 목소리를 듣고 쟁점을 검토하고 여야 간에 충분히 심사하고 그래서 대안을 작성해서 축조심사를 하려면 60일은 실제 심사일 기준 몇 차례 회의에 불과합니다.

오늘 이 패스트트랙 기간 단축 개정을 비롯해서 국회선진화법이, 아까 제가 말씀드렸지만 2011년 3월 3일에 시작해서 2012년 5월 2일까지 1년 넘는 시간이 걸려서 여야 협치로 어렵게 만들어 낸 협치의 산물입니다. 그런데 이것을 이렇게 국회선진화법의 취지를 몰각시키는 제도를 꼭 만들어야 되겠습니까?

쟁점법안에 대해 전문가 등 이해관계자 공청회를 열고 쟁점을 검토하고 대안을 작성해 축조심사를 하려면 60일은 실제 심사일 기준 몇 차례 회의에 불과합니다. 민주당이 위원장인 법사위에서 30일이 지나면 자동으로 처리되어 야당의 견제권은 무력화될 겁니다. 이것은 최장기간이기 때문에 단 하루로도 심사 종료하지요. 왜냐하면 오늘 본회의를 통과한 형소법 개정안 또 제가 토론하는 패스트트랙 기간 단축, 이 국회법 개정안도 하루 만에 법사위 통과했습니다. 민주당이 위원장인 상임위 60일로 했지만 3일 만에 통과를 시킵니다. 전체회의 열어서 상정하고…… 아니, 하루로도 되지요. 오전에 상정하고 오후에 소위 열고 그다음 날 전체회의 하든지, 하루로도 하겠지요, 마음만 먹으면.

민주당이 삭제한 본회의 부의 뒤 60일은 단순 대기 기간이 아닙니다. 원내대표 간의 협상, 수정안이든 대안을 마련할 시간, 여론 수렴할 시간, 대통령이 재의 요구할 가능성까지 고려해서 최종적으로 타협할 수 있는 마지막 완충지대입니다. 이 기간이 있기 때문

에 패스트트랙으로 지정한 법안도 본회의 직전 합의의 여지가 있는 것입니다.

그런데 본 개정안은 그 마지막 출구를 닫았습니다. 더구나 적용 대상에 제한이 없습니다. 국가안보위기, 재난, 법적 공백처럼 정말 긴급한 법안만 90일로 보내는 것이 아닙니다. 선거제도, 형사사법체계, 언론 규제, 노동관계, 권력기관 설치법처럼 헌정질서를 바꾸는 법도 똑같이 적용됩니다. 사실상 이 후자에게 더 많이 적용되지요.

민주당이든 국민의힘이든 국가안보위기고 재난상황일 때 제가 알기로는 대부분 협치를 한 걸로 압니다. 대표적인 게 코로나19 때지요. 제가 21대 때도 보건복지위원회에 있었기 때문에 압니다. 코로나19 때 국정감사도 단축했고 장관과 질병청장도 현장에서 우리 국민들 더 살피시라고 영상으로 감사도 했습니다. 그리고 그야말로 그런 실질적인 민생법안은 크게 다투지도 않았습시다.

그러나 오늘 토론하는 패스트트랙 기간 단축 개정안은 여야 이견이 상당하고 국민들 이해관계도 첨예하게 대립되고 다양한 목소리가 나올 법한 오히려 더 심사숙고해야 하는 그런 법입니다. 오늘 두 건의 법이 그렇지 않습니까?

민주당은 크게 네 가지 이유로 개정안을 통과시키려 하고 있습니다. 일반법 평균 310일보다 패스트트랙 330일이 길다는 주장, 5분의 3 지정요건이 남아 있다는 형식 논리, 90일이면 충분히 일할 수 있다는 근거 없는 장담, 야당 위원장이 회의를 열지 않는다는 책임 전가입니다. 그럴 듯해 보이지만 결론은 자신들의 입법 폭주에 걸리는 브레이크를 모두 없애겠다는 뜻입니다.

첫째 주장부터 보겠습니다. 평균 310일과 최장 330일은 서로 다른 통계입니다. 무엇을 기산점으로 삼았는지, 가결 법안만 켜는지 폐기 법안도 포함했는지, 중간값은 얼마인지, 쟁점 법안과 합의 법안을 구분했는지 공개해야 제대로 비교할 수 있습니다. 평균과 상한을 나란히 놓는 것만으로 240일 330일에서, 240일을 확 줄여서 90일로 단축시키는 근거가 되지 않습니다. 거듭 말씀드리지만 최장 330일은 330일의 최장기간을 보장한다는 거지 그렇게 하라는 취지가 아닙니다.

둘째, 5분의 3이 안전장치라는 주장도 기만입니다. 이미 오늘 필리버스터를 종료시킬 때도 5분의 3 정족수가 요구됩니다. 180명이지요. 이미 범여권만으로 5분의 3을 채울 수 있는 의석구조 아닙니까? 이러한 의석구조, 22대 국회에서는 야당의 동의는 필요하지 않습니다. 패스트트랙으로 올릴 법안의 지정부터 종결까지 같은 편의 표로 밀어붙이면서 가중 정족수라는 간판만 남겨 놓은 것입니다.

셋째, 90일이면 충분하다는 장담에는 아무런 실증 자료가 없습니다. 공청회도, 축조심사도, 사후평가도 없이 열심히 하면 된다는 말로 국민의 권리와 의무를 도박판에 올렸습니다. 어떻게 90일이면 충분합니까? 어떻게 그게 충분하지요?

노란봉투법, 온라인 입찰법 그다음에 제가 주로 보건복지위에서 해 왔던 지역의사제법, 필수의료지원법, 간호법 이런 것들은 우리 국민들 직역 간의 이해관계가 첨예하게 대립되는 그런 법들입니다. 그런 법들이 90일이면 충분히 직역 간의 갈등을 조정할 수 있습니까?

넷째, 야당 위원장 탓은 가장 비겁한 책임 전가입니다. 숫자로, 힘으로 밀어붙이려는 시도가 반복되기 때문에 회의를 열지 못하는 겁니다. 그것이 야당이 할 수 있는 몇 안 되는 견제장치입니다.

사실 저도 마찬가지입니다. 제가 보건복지위에서 2년 동안 간사를 했는데, 이대로 통과하면 안 되겠다 싶은 건데 숫자의 힘으로 밀어붙이면, 이대로 하면 안 되는데 그나마 조금이라도 나쁜 법들을 걸러 내기라도 해야 되겠다 그 마음으로 참여한 경우도 있습니다. 회피하기보다 참여해서 기록으로 남겨야 되겠다. 국회회의록에 다 기록이 남아 있잖아요. 2012년에 18대 국회선진화법 통과시킬 때 이 기록이 남아 있잖아요. 우리가 법안심사소위 회의록에 다 남아 있습니다. 오늘 제가 말씀드리는데 이 발언도 다 회의록에 남아 있습니다.

그래서 반드시 역사의 평가를 받아야 된다. 제가 수가 부족해서 막지 못했습니다 이걸로는 안 되겠다. 그래도 국민들 목소리 대변은 해야 되겠다. 그래서 참여해서 남겨 줘야 되겠다. 기록으로 남겨 줘야 되겠다. 그리고 나중에 현장에 혼란이 발생했을 때…… 그때 이렇게 주장했습니다. 부끄럽기는 하지만 그래도 이런 주장을 했는데 반영되지 않았습시다. 죄송합니다. 제가 지금도 그 말씀들을 드리지만 그래도 그거라도 해야 된다고 생각을 했습니다. 어떨 때는 그렇게 하고 나서 집에 가면 정말 눈물 납니다. 내가 이렇게 무력한가? 국민들 삶이 어떻게 될까.

저는 사실 제가 하는 이 패스트트랙 기간 단축보다 형소법 개정안이 더 정말 정말 통탄할 노릇입니다. 어떻게 하려고 그러지, 어떻게 하려고? 지금도 힘없는 사람들은 형사 피해를 입고 형사고소 하고 나서 하염없이 시간을 기다리고 있는데 저한테 하소연해도 제가 뭘 할 도리가 있습니까? 뭘 할 수 있습니까? 경찰도 사건이 밀려서 처리해 내지 못하고 있는데, 검사도 사건 더미에 쌓여 있는데.

그런데 이 상황에서 고소한 사건이 2년, 3년 기다려도 끝이 안 나는데 이 상황에서 올해 10월 2일이면 검사는 공소청 검사만 남고 중수청, 경찰 이들이 수사를 하고 검사가 기록만 가지고 기소를 하면 정말 힘없는 사람들은 어떡하지? 그리고 대한민국에 이렇게 혼란이 생기면 어떡하지? 이러면 안 되는데.

그리고 국민의힘 의견은 안 들어도 그동안 민주당을 지지했던 분들의 말씀은 좀 들어주시지. 민변 변호사들도 다수가 존치를 원한다고 또 한양대학교 박찬운 교수님은 절절하게 페이스북에 글을 많이 쓰시더군요. 그런 분들 말씀은 좀 새겨들으셔야 되는 것 아닙니까?

그리고 현장에서 정말 사회적 약자들을 위한 피해자 지원을 해 왔던 변호사님들, 그분들이 무슨 정치적인 계산이 있겠습니까? 오로지 국민들 생각하는 것 아닙니까? 힘없는 약자들의 편에서 억울함이 묻히지 않게 하기 위해서 그렇게 간절히 목소리 내잖아요, 국내에서만 아니라 해외에 출장 가서까지 그렇게 목소리를 내는 분도 저는 봤는데.

그래서 저는 정말 두렵습니다. 대한민국이 어떻게 될까. 안녕할까요? 대한민국이 안녕할까요? 부디 안녕하길 바랍니다. 완벽한 경찰의 수사가 이루어지기 바랍니다. 서민·약자들이 피해를 입지 않도록 정말 완벽한 수사가 이루어지기 바랍니다. 암장 수사, 증거 인멸, 은폐 되지 않기를 바랍니다. 기도하는 것밖에 없는 것 같습니다, 제발 대한민국이 안녕하기를.

넷째, 야당 위원장 닷은 가장 비겁한 책임 전가입니다.

숫자의 힘으로 밀어붙이려는 시도가 반복되기 때문에 회의를 열지 못하는 겁니다. 그것이 야당이 할 수 있는 몇 안 되는 견제장치입니다. 오죽하면 그렇게라도 하겠습니까?

회의 열면 뻔하잖아요, 표결하자 그러고 아니면 소리 지르고.

그런데 이제 그 마지막 남은 소극적인 견제장치마저 무력화되고 국회 숙의기능을 부수는 명백한 과잉입법을 하고 있습니다. 결론은 분명합니다. 민주당의 네 가지 주장은 개정의 근거가 아니라 독주의 구실입니다. 반대와 견제를 귀찮아하는 민주당이 더 폭주하겠다는 대국민 선포입니다.

저만 그럴까요? 제가 여론도 봤습니다. 언론의 사실도 봤습니다. 볼까요?

7월 28일 자 대전일보 ‘협치 정신에 반하는 여당 일방의 국회법 개정’.

신속 처리 대상 안건(패스트트랙)에 대한 심사 기간을 크게 단축하는 국회법 개정안이 28일 열린 국회운영개선소위원회에서 민주당 등 범여권 주도로 의결됐다. 단계별 패스트트랙 안건 심사 기간을 90일 정도로 확 줄인 것이 개정안의 골자다. 현행 국회법에서는 패스트트랙 지정 안건의 경우 상임위 180일, 법사위 90일, 본회의 부의 60일 등을 합치면 최장 330일이 소요된다. 개정안은 상임위 60일, 법사위 30일로 심사 기간을 대폭 단축하는 한편 안건이 법사위 전체회의를 거쳐 본회의로 넘어오면 첫 회의 때 상정할 수 있도록 했다.

패스트트랙은 지난 2012년 국회법 개정을 통해 도입돼 안착한 제도다.

한 14년이 지났습니다. 그러니까 안착한 거지요.

이미 14년째 비교적 잘 작동해 왔으며 22대 국회 전반기까지는 전체 심사 기간을 놓고 여당 진영에서 문제의식을 드러내지 않았다. 아주 예외적인 경우가 아니면 여야가 특정 법안을 패스트트랙에 태울지 말지를 놓고 다툴 일은 드물다. 더구나 민주당은 절대다수 의석을 보유하고 있어 패스트트랙에 기대지 않더라도 마음만 먹으면 못 할 게 없다. 그럼에도 성에 차지 않았는지 330일에서 240일을 잘라내는 국회법 개정안을 이날 운영소위에서 일방적으로 처리하는 강수를 뒀다.

패스트트랙 기간 단축 개정안에 이어 여당은 필리버스터(무제한토론) 종결 요건도 완화시킬 것이 확실시된다. 관련 내용이 담긴 법안도 이날 운영소위에 회부돼 논의를 개시한 상태다. 재적의원 3분의 1 이상 서명을 5분의 1 이상으로 완화하고 필리버스터 도중에도 의사정족수 미달 시 국회의장이 회의를 중지할 수 있도록 했다. 소수 야당인 국민의힘이 나름 저항선으로 삼은 게 필리버스터였다. 그러나 24시간을 채우는 순간 여당의 해제요구안 앞에서 무력해지기 일쑤였다.

오늘도 형소법 개정안이 그랬지요.

지금도 여당 의원 100명 이상만 본회의장에 앉아 있으면 종결 요건이 충족되는데 60명 이상으로 더 낮추겠다고 한다. 야당의 민생 입법 지연 수단으로 악용되고 있다는 이유에서다.

패스트트랙 안건 심사 기간 단축은 기정사실화됐으며 여당 입맛에 맞춘 필리버스터 종결 요건을 완화하는 개정안 처리도 시간문제다. 국회 작동의 틀을 이런 식으로 비트는 것은 지나치다. 협치 정신에 정면으로 반하며 국민이 피해를 보게 된다.

지난 7월 2일 조선일보 사설 ‘민주당, 천년만년 다수당 할 것 같은가’입니다.

22대 후반기 국회도 더불어민주당의 독주로 시작됐다. 18개 상임위 중 11개를 일방 선출한 민주당은 나머지 7곳을 국민의힘에 던져 주고는 싫으면 도로 내놔라는 식이다. 야당은 안중에 없는 이런 독주는 2020년 이후 벌써 네 번째로 일상화되다시피 했다.

민주당은 이제 한술 더 뜨고 있다. 한병도 원내대표는 1일 필리버스터(무제한토론) 신청·유지 요건을 강화하고 패스트트랙(안전 신속 처리 제도)의 법안 심사 기간을 줄이겠다고 예고했다.

그 예고편이 오늘 실현되네요.

국민의힘의 태업과 정쟁을 막겠다는 것을 이유로 들었다. 지금까지 민주당이 하고자 했는데 하지 못한 일은 하나도 없다. 검찰청 폐지, 법 왜곡죄 신설, 4심제와 대법관 증원 등 사법체계의 근간을 흔드는 법안들을 위헌 논란 속에서 일방 처리했다.

오늘 형소법 개정안도 80여 년의 형사사법체계를 완전히 허물어 버렸지요.

무제한토론으로 합법적으로 의사 진행을 방해하는 제도인 필리버스터도 아무런 장애물이 되지 못했다. 재적의원 5분의 3(180명) 이상이 찬성하면 하루 만에 필리버스터를 강제 종료시킬 수 있는데 범여권의 의석수가 이를 넘어서기 때문이다. 법안 1개당 하루짜리 필리버스터는 소수 야당의 마지막 발버둥처럼 돼 버렸지만 민주당은 이마저도 두고 보지 않겠다는 것이다.

과거 권위주의 시기를 돌아보더라도 이토록 야당을 원천 배제하는 정치는 찾아보기 어렵다. 지금 수적 우위를 쥐고 있더라도 장차 민심이 언제 어떻게 변할지 몰라서였다. 민주당 독주에 대한 경고등은 이번 6·3 지방선거를 통해 이미 커졌다. 민주당 지지율과 이재명 대통령의 국정 평가가 급격히 변동하고 있는데 일부 조사에서는 부정이 긍정을 넘어서기도 한다. 민주당이 앞으로 야당을 뭉개려 하려는 일과 무관하지 않다.

민주당이 이런 민심을 제대로 읽고 있는지 의문이다. 민주당은 자신들이 천년만년 다수당이 될 것이라는 확신이 없으면 할 수 없는 일들을 해치우고 있다. 그렇지 않고서는 견제와 균형, 대화와 타협이라는 의회주의의 대원칙을 이토록 무시하긴 어렵다. 영원한 여당도 영원한 야당도 없다. 도대체 무엇을 믿고 민주주의가 소수 야당에 부여해 온 기본 권리들을 함부로 짓밟는가.

7월 29일 자 문화일보입니다.

국회가 민의의 전당으로 불리는 이유는 국민의 수많은 다양한 의견을 토론으로 조정하는 국가기관이기 때문이다. 그래서 다수결에 앞선 충분한 숙의는 의회민주주의의 대전제이다. 그런데 그런 당연한 의회주의 원칙이 갈수록 허물어지고 있어 걱정된다. 국회 법제사법위원회 소위원회는 28일 밤 검사의 보완수사권 완전 폐지를 담은 형사소송법 개정안을 국민의힘 불참 속에 처리했다. 법사위 전체회의, 본회의 상정, 필리버스터 강제 종료 등을 거쳐 31일 최종 처리할 예정이다. 형사사법 근간을 바꿀 입법을 2박 3일 만에 벼락치기로 만들려 한다.

제가 지금 토론하는 패스트트랙 기간 단축, 국회법 개정안도 마찬가지지요.

숙의를 제도화한 법안도 개악하고 있다. 현재 330일(상임위 180일, 법사위 90일, 본회의 60일)인 이 패스트트랙 기한을 상임위 60일, 법사위 30일, 본회의 부의 후 첫 본회의 상정으로 대폭 축소하는 국회법 개정안이 민주당 주도로 국회운영위원회 소위원회를 통과했다.

하루 만에 유감을 표명하긴 했지만 조정식 국회의장이 28일 ‘현직 대통령 연임 개헌은 국민 선택의 문제’라고 한 발언도 문제다.

현행 헌법 128조에 딱 규정이 있는데 말이지요.

헌행 헌법에는 그런 해석의 여지가 전혀 없다. ‘5년은 짧다’는 김민석 전 총리, ‘국민 결단 문제’라는 조원철 법제처장의 발언과 맞물려 이재명 공소취소라는 플랜 A가 어려워질 때를 대비한 플랜 B라는 의구심만 키웠다. 민주당도 영원히 다수당에 머물러 있을 수는 없다. 의석수만 앞세워 국회를 맘대로 휘두르는 것은 전형적인 반의회주의 행태이다.

제가 말씀드리는 것과 크게 다를 바 없어 보입니다.

그뿐만 아닙니다. 내용도 정당성이 없지만 절차적 정당성에도 반합니다. 이번 대안의 처리 경위를 보겠습니다. 4건을 병합했습니다.

진성준 의원안은 24년 6월 10일, 박홍근 의원안은 24년 6월 26일에 각 발의됐습니다. 김남근 의원안은 26년 3월 24일에, 송영길 의원안은 26년 7월 14일에 발의됐습니다. 그리고 2026년 7월 27일 운영위 전체회의에서 김남근 의원안이 상정되어 소위로 회부됐습니다. 송영길 의원안은 같은 날 국회법 제58조제4항에 따라 소위로 직접회부됐습니다.

바로 다음 날인 7월 28일 국회운영개선소위원회가 4건을 병합해 대안을 만들었습니다. 그런데 그 전날 27일 날 국회운영위에 상정됐는데 27일 밤에 검토보고서가 보내졌습니다. 저는 밤에 확인도 못 했습니다.

그다음 날 28일 소위가 10시에 열렸습니다. 그리고 4건을 병합해서 일사천리로 민주당 주도로 대안을 만들었습니다. 그리고 다음 날인 7월 29일 운영위 전체회의에서 대안을 의결했고 어제 30일 법사위가 의결했고 오늘 31일 본회의의 의결을 앞두고 있습니다.

이게 국민들이 원하는 법안 처리 절차에 맞습니까? 이런 식으로 속전속결로 해야 할 어떤 이유가 있습니까? 재난 상황입니까? 국가안보가 위급한 상황입니까? 민생 입법도 아니지요. 이거 안 한다고 해서 처리 못 하는 법도 하나도 없었으면서.

딱 하나지요. 국민의힘이 상임위원장인 위원회를 무력화시키기 위해서입니다. 그래서 패스트트랙을 태워서 90일 안에 끝내려고 하는 거 아닙니까? 거기에 가장 빨리 올라올 법이 뭘까 몹시 궁금해집니다. 민주당이 위원장인 법들은 안 올라오겠지요.

한 차례 소위에서 논의한 뒤 다음 날 전체회의에서 처리한 것으로 사실상 법안 처리를 위한 시간은 단 하루입니다.

2012년 국민의힘의 전신인 한나라당이 165석일 때, 민주당의 전신인 통합민주당이 81석일 때, 소수당보다 다수당이 두 배 이상일 때 국회선진화법이 만들어졌습니다. 이 국회선진화법 논의 과정과 비교하면 어떻습니까? 부끄럽지 않습니까?

다수당이 소수당 보호를 위해서 먼저 배려하고 숙의 과정을 거쳐서 대한민국국회 선진화하기 위해서 만든 그 법은 1년 넘는 시간을 숙고했습니다. 숙의 과정을 거쳤습니다. 그런데 지금은 민생입법도 아니오, 일하는 국회를 표방했지만 일하는 국회랑 상관없습니다.

오로지 민주당 입맛대로 법 날치기로 통과시키기 위해서 날치기로 패스트트랙 기간 단축하는 이 국회법 개정안을 숙의 과정 없이 처리한 것이지요. 반대의견을 단 한 줄이라도 반영했습니까? 기간 단축의 실증 근거를 제시했습니까? 악용될 것을 우려해서……

민주당이 소수당도 될 수 있습니다. 그때도 생각해야지요. 그런 거 우려해서, 누가 소수당이 될지 모르겠지만 그런 악용을 생각해서 폐단을 근절하는 방안을 마련했습니까? 2012년 여야가 합의 처리한 내용이 그때는 압도적 다수당인 국민의힘과 절반도 안 되는 소수당인 민주당이 바뀐 상황에서 이제는 이렇게 일방적으로 변경해야 하는지 민주당 의

원님들, 답해 보십시오. 그때 잘못된 겁니까? 그때 압도적 다수당인 새누리당이 이런 제도를 만든 게 잘못입니까? 바보였습니까? 지금 민주당처럼 힘으로 밀어붙이지 그 제도를 왜 만들었는지 참으로 바보스러웠습니까? 국회의장 직권상정 하고 일사천리로 철회해서 국회에서 몸싸움하고 그렇게 해도 처벌받지 않고 최루탄을 던져도 괜찮고 그런 국회를 그대로 두지, 다수당일 때 그렇게 두지 왜 이런 소수당 보호장치를 만들었는지 약올릴 겁니까? 너네들이 바보다라고 이렇게 말씀하실 겁니까? 그것은 아니지 않습니까? 존중해야 됩니다. 역사는 어느 한 단계에 머물지 않습니다. 돌고 도는 것 아닙니까?

여당은 이름이 패스트트랙인데 느리다고 합니다. 신속처리안건은 즉시처리안건이 아닙니다. 교착을 끝내는 자동 진행 장치이지 숙의를 생략해도 된다는 의미가 아닙니다.

제가 22대 전반기에 보건복지위원회 간사를 했습니다. 아시다시피 대한민국이 몹시 혼란스러웠습니다. 간호법 처리 문제 있었고 의료개혁, 필수의료·지역의료 붕괴로 정상화하라고 이 관련법, 의료개혁이라는 이름의 많은 법들이 쌓여 있었습니다. 그리고 국민들은 응급실 뺑뺑이라는, 언론에 허구한 날 응급실 뺑뺑이 뉴스가 나왔습니다. 특히 소아청소년과, 우리 소중한 아이들이 제때 병원에 가지 못해서 안타까운 일을 당하는 그런 뉴스가 지난해에도 있었습니다. 부산에 몇 건 있었습니다. 제 주변의 아이도 있었습니다. 이제 초등학생, 중학생, 고등학생…… 그때 이렇게 하지 않았습니다.

왜 이렇게 하지 않았냐? 저는 저도 틀릴 수 있다고 생각합니다. 부족하다고 생각합니다. 그래서 전문가 의견을 많이 들어야 된다고 생각을 하고 또 각 지역, 직역의 현장의 소리를 많이 들어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 제 생각은 이렇지만 민주당이나 다른 분 법안이 다르면 저것은 왜 저럴까 들어 봅니다. 그리고 더 중요한 것은 이것이 우리 국민의 건강을 증진시킬까, 그 방안이 뭐일까를 고민합니다.

그래서 지금보다 조금이라도 낫다면 그 길을 가자 이렇게 마음먹었습니다. 최소한 우리 국민의힘 의원들은 그랬습니다. 그 혼란스러운 상황에서도 서로 다른 의견을 성실하게 조정해서 국민에게 필요한 해법을 만들어야 된다고 생각했고 그것을 공유했기 때문에 저는 그렇게 이루어 냈다고 생각을 합니다.

특히 보건복지 분야는 이해관계가 몹시 복잡합니다. 의사와 약사의 대립도 있고 또 의사와 간호사의 대립도 있고 간호조무사와 의료기사의 대립도 있고 또 간호사와 간호조무사의 대립도 있고 간호사와 의료기사의 대립도 있고 의료의사와 의료기사의 대립도 있고 의사와 약사의 대립도 있고 또 약사와 한약사의 대립도 있고 의사와 병원 간의 대립도 있고, 병원도 1차 병원, 2차 병원, 3차 병원 각각의 목소리가 다 다릅니다.

다 우리 국민들은 본인들 입장에서 말씀하십니다. 저는 그게 틀리다는 생각을 하지 않았습니다. 왜냐하면 그 입장에서는 그게 맞거든요. 그런데 우리는 그 입장이 맞고 하면 상대 입장은 또 그 입장도 맞는 겁니다. 그러나 이 갈등을 어떻게 조정해서 지금보다 조금이라도 낫게 할까, 각 직역의 현실을 지금보다 좀 나은 방향으로 할까 또 그것이 어떻게 국민의 건강을 조금이라도 증진시키는 방향으로 할까 그렇게 고민을 합니다.

환자와 의료기관, 가입자, 특히 건강보험 또 국민연금도 마찬가지지요. 가입자와 미래세대 입장이 다릅니다. 재정건전성을 지켜야 될지 아니면 소득을 높여 줘야 될지, 그게 옳고 그름의 문제가 아니라 한정된 재원으로 어떻게 조화를 이루어 낼까 끊임없이 고민을 합니다. 견해가 다르다는 이유로 논의를 포기해서도 안 되고, 그래서 끝까지 합의를

하려고 애를 썼습니다. 그 중심에는 정당의 유불리가 아니라 국민의 건강을 기준으로 판단하고 당장의 정치적 성과가 아니라 국민의 삶의 질을 높이는 결과를 만들어야 한다는 것이었습니다.

필수의료법을 심사할 때도, 지역의사제법을 심사할 때도 지역에 근무할 의사를 어떻게 확보할 것인지 입장이 갈렸습니다. 당장 필수 의사가 부족한데 지역의사제를 도입한다고 해서 필수 의료를 얼마나 지원해야…… 당장 지역의사제를 대학입학 전형으로 해서 도입한다고 하더라도 배출하기까지 10년 이상의 시간이 걸립니다. 그러면 그 전에는 어떻게 합니까, 당장? 2026년을 살아가는 지금부터 2035년까지는 어떻게 합니까? 그래서 저는 지역의사제도 두 트랙으로 가야 된다.

저는 그걸 반대했습니다. 입학 전형이 아니라 계약형 지역필수의사가 필요하다, 이것은 사적 자치의 원칙이 존중되고 직업선택의 자유를 보호하는 방법이다, 그리고 유능한 시니어 의사들이 지역에 가서 필수 의료 영역에서 본인의 자유의지에 따라서 일을 할 수 있다면 좋겠다 저는 그런 생각을 했습니다. 그래야, 10년 동안은 그러면 어떻게 합니까? 이 붕괴된 상황을 지켜 두고 볼 수는 없지 않습니까?

그래서 고집을 해서 두 트랙을 유지시켰습니다. 그러나 지역의사제법, 의전원법, 민주당은 빨리 밀어붙이려고 했지만 거기에 문제가 더러더러 있는 곳이 있었습니다. 그러나 문제에 대해서 충분히 의견 개진을 했습니다.

여기 복지위의 한지아 의원님도 계시는데, 우리가 계속 어떻게 말을 했냐? 지금 위치에서 최선을 다하는 방법은 우려되는 것 조금이라도 고쳐서 걸러 내고 조금이라도 낮게 만드는 것, 뜻대로 안 되더라도 그거라도 해야 된다는 그 마음이었습니다. 그래서 기록으로는 남겨야 된다, 나중에도 우리 후손들에게 부끄럽지 않아야 된다는 그 마음으로 임했습니다. 표결에는 밀리지요. 그럼에도 끝까지 최선을 다했습니다.

필수의료법을 심사할 때도 지역에 근무할 의사를 어떻게 확보할 것인지를 두고 입장이 갈렸습니다. 의대 입학 단계부터 별도로 선발해 일정기간 지역 근무를 의무화하자는 방안이 있었고 전문의가 지역 의료기관과 자발적으로 계약하면 국가가 처우와 정착을 지원하자는 방안도 있었습니다. 저는 당연히 후자였지요, 지금도 마찬가지고. 지금도 저는 계약형 지역필수의사에게 대폭적인 지원을 해 주고 처우를 강화해서 우리 필수 의료가 제대로 작동되기를 바랍니다.

저는 법 시행만으로 10년 이상 걸리는 이 전문의, 그동안에 어떻게 해야 되는지의 문제, 또 강제 복무만으로 의료인의 장기적인 지역 정착을 담보하기 어렵다. 왜냐하면 가족과 같이 또 살아야 되기 때문에 정주여건도 상당히 중요하지 않습니까? 그걸 도외시한 채 본인들도 못 하면서 지역의사제라고 어느 지역에 가서 10년, 15년 살아라 이렇게 강제하면 사망감만으로 그 제도가 제대로 정착될 수 있겠습니까?

그래서 저는 인간의 본성을 존중하지 않는 제도는 성공하지 않는다고 생각합니다. 그거는 위선이고 기만이라는 생각입니다. 과거에 로스쿨 도입할 때도 법률서비스 문턱을 낮추자, 무변촌에도 변호사가 늘어나야 된다 이런 말씀을 하셨고 저도 그때 그런 생각이 있었지만, 그러나 막상 변호사 수는 늘어났는데 또 다른 문제가 생기지 않았습니까? 그런데 이거는 그거랑 또 다른 문제지요, 10년 이상 걸리는데.

그러면은 지역의사제, 지역의사를 위해서 대학 입학 전형으로 한다면 또 다른 문제가

또 생길 거라고 염려가 됐을 겁니다. 커트라인 높은 순서대로 그럼 밀리나?

그리고 저는 인간의 본성을 숨기면 안 된다고 생각합니다, 법을 만들 때. 왜냐하면 지역의료·필수의료 붕괴가 왜 생겼습니까? 그런 말들을 많이 하잖아요, KTX가 생기고 나서라고. 대한민국이 일일 생활권으로 만들어지니까 지역에서도, 대구에서도 부산에서도 대전에서도 전부 다 서울에 당일치기로 빅5 병원에 왔다 갔다 할 수 있잖아요. 그런데 지원을 해 주고 강제한다고 해서 지역의사제가 과연 성공할 수 있을까? 그런 우려를 상당히 했습니다.

그럼에도 불구하고 저는 뭐가, 자신을 못 하겠습니다. 제가 주장하는 계약형 지역필수의사제 이것만으로 이 문제가 해결이 될까? 그러면은 민주당 의원님들과 또 일부 전문가들도 말씀하시는 그것, 그것도 하나의 방법이 되지 않을까, 장래에는? 그런 생각도 하게 되었습니다. 그러나 전부, 그 법안 내용을 전부 찬성하지는 않았지요. 그래서 법안 심사 과정에 참여해서 지역의 의료인력 부족을 해결하면서도 의료인의 선택권과 지속 가능한 정착 가능성을 함께 고려한 접점을 어느 정도는 만들었다고 생각합니다.

간호법도 마찬가지였습니다. 21대 때부터 상당한 지역 간의 이해관계 충돌이 있었습니다. 22대 들어와서 24년 여름에 보건의료단체가 파업을 한다고 했습니다. 그런데 국회의원 입장에서는 ‘안 그래도 국민들 의료서비스 받는 데 힘든데 전공의들이 의대 정원 이사로 현장을 떠나 있는 이 상황에서 간호사분마저 현장을 이탈하면 결국은 국민이 피해를 입게 되는데 이걸 어떻게? 가급적이면 지역 간의 갈등을 조절해서 현장에서 이미 이루어지는 것은 그대로 존중하는 게 옳겠다’ 그런 생각을 했습니다.

그래서 법안소위도 원 포인트 소위를 열어 가지고 했고 소위 전에도 위원장, 양당 간사가 같이 따로 논의도 했고 복지부도 같이 참여해서 논의도 했고 또 지역 간에 일일이 연락해서 의견을 수렴하는 절차도 밟고 그렇게 했습니다.

법률의 명칭부터 또 진료지원간호사의 업무 범위, 간호조무사의 국가시험 응시자격까지 지역 간 이견이 첨예했습니다. 법안소위에서도 합의에 이르지 못했습니다. 그런데 아까 말씀드린 대로 파업은 예기됐고 현장에서 일하는 진료지원간호사들을 법적 근거 없이 계속 방치하는 것은 국회가 할 일이 아니라는 생각도 들었습니다. 그래서 소위 재의를 요구하고 간호법만 논의하는 원 포인트 법안소위를 열도록 조율도 했습니다. 당시 야당이 제시한 요구도 전향적으로 수용했습니다. 법안 이름, 진료지원간호사의 업무 범위, 또 지금도 제가 가장 미안하게 생각하는 게 간호조무사의 학력 상한 이 부분은 계속 논의하는 것으로 부대의견을 달았습니다.

이때도 제가 큰 틀에서 생각했습니다. 국민을 위한 게 뭘까? 지금 하지 않는 것인지, 그래도 조금씩 대폭 양보하고 만드는 게 맞는지 그 고민을 했습니다. 그래서 저는 민주당 주장하는 걸 대부분 수용했습니다. 그때도 12조에 간호사 업무 규정이 있었습니다. 3항에 뭐가 있었냐 하면 간호사 업무에 ‘의료기사법 제2조, 제3조의 의료기사등 업무는 원칙적으로 제외한다’ 이것도 그대로 하자고 했습니다.

저는 ‘이것은 그대로 하면 대혼란이 생기는데 자신 있습니까?’라고 반문했습니다. ‘1차 병원에서는 의료기사가 채혈을 하는 곳이 과연 얼마나 있습니까? 그런데 이 대혼란을 감당할 수 있겠습니까? 자신 있으면 하세요’ 그래서 결국은 원칙적으로 제외하되 구체적인 범위와 한계는 대통령령으로 정한다라고 이렇게 합의를 한 겁니다.

모든 쟁점을 한꺼번에 관철하려고 했다면 간호법은 다시 멈춰 섰을 것입니다. 그리고 안 그래도 혼란스러운 의료 현장은 더 혼란스러웠겠지요. 시급한 법적 공백은 먼저 해소하고 직역 간 충돌 가능성이 큰 문제는 충분한 논의를 이어 가도록 했기 때문에 돌파구를 마련할 수 있었습니다. 물론 여전히 안타까운 일은 많지요. 그러나 소수의 힘으로 할 수 없는 일들은 어떻게 해서라도 우리 국민께 혼란을 적게 드리고 건강 증진을 위해서 그 길을 선택할 수밖에 없었습니다.

그리고 국민연금개혁은 더욱 어려운 과제였습니다. 98년에 보험료율 9%였는데 27년 동안 못 올렸습니다. 계속 3%씩 이렇게 올리기로 했는데 보험료율 올리는 게 국민적 저항이 크기 때문에 못 한 거예요. 어떤 정부도 어떤 정치권도 국민들이 싫어하는 것을 하기를 힘들어했습니다. 국민들에게 부담을 드리는 것을 하기 힘들어했습니다. 그런데 그게 책임정치인데 참…… 하지를 못했습니다.

그러나 아시다시피 그때 뭐라고 했습니까? 2055년이면 국민연금 고갈된다 이렇게 했지요. 그러면서 더 늦출 수 없다고 했고 연금개혁을 위해서 특위가 구성되어서 특위 권한을 연장까지 해서 계속 논의했습니다.

그래서 보험료율을 13%로 단계적으로 인상하고 소득대체율을 40%로 조정하는 문제뿐만 아니라 국가지급보장 의무, 군복무 및 출산 크레딧 확대, 저소득 가입자 지원, 자동조정장치와 구조개혁을 어디까지 함께 처리할지를 두고 마지막까지 의견이 엇갈렸습니다.

25년 3월 19일에 당시 복지위원장, 양당 간사 또 복지부장관 등과 함께 실무협상을 하기도 했습니다. 이것도 결국은 결단을 한 겁니다. 그대로 있는 것보다 조금이라도 처리하고 가는 것이 나은 방향이라면 가야 된다고 생각했습니다.

그래서 결국은 모수 조정은 먼저 법제화하고 자동조정장치, 기초연금, 퇴직연금 등 구조개혁은 연금개혁특위에서 계속 논의하기로 이렇게 하고 통과시켰지요.

개혁이 한 번으로 끝납니까? 그런데 지금 연금개혁 논의가 중단된 것 같습니다. 모든 개혁을 한 번에 어떻게 합니까, 사회는 급변하고 있는데. 저는 그래서 그게 참 위험하다는 생각을 합니다. 조금씩 바꿔 나가는 거지 자기 진영만 보면서 그 목소리만 대면하니 끊임없이 국회는 갈등 속에서 조정이 안 된다고 생각합니다.

개인적으로는 2030 세대들에게 상당한 비판을 받았습니다. 보험료율은 단계적으로 인상하면서 소득대체율은 왜 바로 43%로 조정했냐, 자동조정장치는 왜 도입하지 않았냐? 정말 하고 싶었습니다. 끝까지 자동조정장치는 정말 도입하고 싶었습니다.

그런데 절대 안 하겠다고 하니, 그런데 이것을 안 하고 가만히 있는다고 해서 됩니까? 민주당이 일방적으로 강행할 수 있지요. 그렇게 하면 더 나빠질 수 있고 또 하나, 국민연금 고갈의 문제는 베이비부머 세대가 가장 생산인구로 많이 있을 때 보험료율을 높여서 보험료를 납부하도록 하는 것이 오히려 미래세대들에게 더 이익이라는 생각이 들었습니다. 그래서 합의를 했습니다. 그렇게 합의를 해서 지금 국민연금이 27년 만에 보험료율 9%에서 13%로 이렇게 인상하게 된 겁니다.

싫은 소리 듣기 싫으면 하지 않아야 될 일이지요. 그러나 해야 될 일은 해야 된다고 생각을 했습니다. 누군가의 일방적인 승리도 어느 한쪽의 일방적인 양보도 아니라고 생각했습니다. 서로가 중요하게 여기는 요구를 주고받으면서 18년간 미뤄졌던 연금개혁의 문을 연 겁니다.

문신사법도 마찬가지입니다. 문신사법 제정안이 상당히 오랫동안 발의됐다가 폐기되고 그랬잖아요. 문신업계의 현실과 의료계의 안전 우려가 정면으로 충돌한 법이었습니다. 문신업계는 대부분의 시술이 제도권 밖에서 이루어지는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다고 주장했습니다. 반면에 의료계는 감염과 알레르기, 염료의 안전성, 응급상황 대처 문제를 제기했습니다. 타당한 주장입니다, 양쪽 다.

보건복지부와 국회 전문위원, 법안을 발의한 의원들이 함께 안전관리기준을 담은 종합대안을 마련하도록 했습니다. 법안소위에서 심사할 때 법안에 나와 있지 않은 것도 대안에 포함시켰습니다. 특히 문신사에게 시술 일자, 사용한 염료의 종류와 양, 시술 부위와 범위를 기록하고 보관하도록 제안했습니다. 부작용이 발생했을 때 원인을 추적하고 적절한 의료 조치와 피해 구제가 가능하도록 하기 위한 장치였습니다. 이 중심에도 오직 문신을 하는 일반국민의 건강, 만약 부작용이 생겼을 때 원인을 분석하고 신속한 대처를 할 수 있는 통제장치가 마련돼야 했습니다. 그래서 이런 것들은 제정안에, 발의된 안에 없는 것들도 법안심사를 하면서 만들어 냈습니다.

문신 시술은 국가면허와 위생관리체계 안으로 편입하되 문신 제거는 의료기관의 영역으로 남겨 의료계의 우려도 반영했습니다. 이것을 할 때도 끊임없이 직접 소통하면서 목소리를 들었습니다. 그리고 일반적으로 해 달라, 안 된다 하는 이 양극단에 있는 국민들의 목소리를 끊임없이 조율하기 위해서 이 정도는 해야 됩니다. 그래서 이 안전장치를 마련했습니다라고 설명을 드리고 이 정도는 해야 됩니다라고 갈등을 조율하는 과정을 거쳤습니다. 그렇게 해서 문신사법은 33년간 이어진 불법의 사각지대를 해소하고 2025년 9월 25일 여야의 동의를 얻어 본회의를 통과했습니다.

이처럼 이견이 있다고 해서 입법을 포기할 필요도 없고 다수 의석이 있다고 해서 상대방의 우려를 짓밟을 이유도 없습니다. 쟁점을 분리하고 수용할 것은 수용하고 국민의 안전과 직결된 우려는 법률의 안전장치로 바꾸기 위해 노력했습니다.

타협은 소신을 버리는 일이 아닙니다. 서로의 걱정을 법문 속 책임과 보호장치로 전환하는 과정이라 생각합니다. 이것이 제가 경험한 국회의 합의 정신입니다.

필수의료법은 지역 환자가 제때 치료받을 수 있도록 하기 위한 법이었습니다. 간호법은 의료현장의 법적 공백을 해소하기 위한 법이었습니다. 국민연금법은 국민 노후의 불안을 덜고 제도의 지속가능성을 높이기 위한 법이었습니다. 문신사법은 국민의 건강과 소비자의 안전을 지키기 위한 법이었습니다.

목적은 언제나 국민이었습니다. 법안 통과 자체가 목표가 아니라 국민의 건강과 삶의 질을 실질적으로 개선하는 것이 목표였습니다. 그런데 지금도 의료개혁을 위해서 그 많은 법들을 처리했는데 지금 필수의료·지역의료 정상화되었습니까? 아닙니다. 그렇게 빨리 되는 게 아닙니다.

그래서 저는 법을 만들 때 현장이 어떻게 작동될지 생각하고 현장을 봐야 된다고 봅니다. 그래서 현장의 목소리가 중요하다는 생각입니다.

저는 지역구 국회의원으로 지역을 참 많이 다니는 편인데요. 제 지역도 그렇지만 전국에 하얀 코끼리, 화이트 엘리펀트(White Elephant)가 얼마나 많습니까? 몇억부터 수십억, 수백억, 때로는 수천억을 들여 만든 시설들이 당초 취지대로 잘 운영되지 않는 것 보지 않습니까? 그때그때 정말 심사숙고해서 이 지역의 인구 분포는 어떻게 되는지, 이 지역

주민의 라이프 스타일은 어떻게 되는지, 이걸로 인해서 앞으로 어떻게 이 지역이 변화할지, 이를 이용할 국민의 범위는 어떻게 늘어나게 될지, 지금이 아니라 5년 뒤, 10년 뒤에는 어떻게 될지 이런 걸 고민하면서 해야 된다고 저는 생각합니다. 그것이 국민의 혈세를 제대로 쓰는 입법기관의 자세라는 생각을 가집니다.

하나를 제가 더 말씀드리겠습니다.

제 가슴에는 항상 1308 이 배지가 있습니다. 이것은 뜻밖의 임신한 여성이—위기임신 여성이라 하지요—전국 어디서나 24시간 국번 없이 1308로 전화하면 상담을 받을 수 있습니다. 여성 혼자인 일이 아니라 남녀의 일인데 대개는 여성 혼자 어찌할 바를 몰라 합니다.

제가 변호사 시절에 이런 상담을 더러 받았습니다, ‘어떻게 하면 좋겠습니까’. 만삭이 되어서, 미리 알지 못하고 어떤 경우에는 만삭이 돼서 안 경우도 있었습니다. 어떻게 하면 좋을까요?

어떨 때는 부모님하고 왔습니다. 결혼을 안 했기 때문에 친정 부모님이라고 부르기는 그래도 부모님하고 오셨는데 남자는 연락이 안 될 때도 있습니다. 제가 뭐라도 도움드려야 되는데 알고 있는 법 지식밖에 말씀을 못 드렸습니다, ‘낳으면 친권자·양육자 지정을 받고 양육비 청구를 할 수 있습니다’, 그것 하면 뭐 합니까? 상대방이 경제력이 없으면 오롯이 여성의 몫으로만 남거든요. 그러면 낙태를 권유할 수 있습니까? 저는 제 개인적으로는 그렇게 못 하지만 그것은 제가 뭐라고 할 일은 아닌 것 같습니다.

그리고 또 하나 합법적인 방법은 낳아서 본인 이름으로 출생신고해서 합법적인 입양을 보낼 수도 있습니다. 제가 대한민국에 있는 합법적인 제도를 알려드리는 것밖에 없었습니다.

그런데 그때도 한 해 100여 건의 영아가 태어나자마자 모텔이나 화장실에서 버려지거나 살해당하는 사건이 있었습니다. 형사입건된 것만 그러니까 밝혀지지 않은 암수범죄는 얼마나 많았겠습니까? 그런데 국회는 거기에 대한 아무런 대책을 세우지 않았지요. 낙태 약만 도입하면 대책입니까? 여성의 자기결정권이 하나밖에 없는 것은 아니지요.

그래서 제가 다른 나라 제도를 살펴봤더니 프랑스는 1941년에 익명출산법, 독일은 2011년에 보호출산법을 도입해서 시행하고 있었습니다. 물론 폐단도 있었습니다.

그런데 대한민국에는 2009년부터 베이비박스, 이종락 목사님이 베이비박스를 교회 앞에 운영하고 있었습니다, 본인의 경험으로. 어느날 교회 앞에 나갔더니 생선상자가 있었는데 그 안에 아기가 있었어요. 중증장애입니다. 그래서 그 아기를 입양해서 키웠습니다, 아들이지요. 그러면서 아기가 어떻게 생선상자에 있었느냐, 그리고 추운 날이었으면 이 아기는 어떻게 되었겠느냐.

그래서 따뜻한 베이비박스를 만들었습니다. 전문적으로 특수제작을 했습니다. 문을 열면 따뜻해요. 그래서 앞으로는 교회 앞에 위험에 아기를 노출시키지 말고 따뜻한 공간에 데려다 놓으라고 그렇게 했습니다. 그렇게 해서 만들었는데 2009년부터 지금까지 2200명 넘는 아기를 살렸습니다.

그런데 제가 2020년에 국회의 첫 번째 국감 때, 10월 말인지 11월 초인지 뉴스에 베이비박스 앞에 두고 간 아기가 저체온증으로 사망한 뉴스를 봤습니다. 기가 막혔습니다. 어떻게 거기까지 갔으면 그냥 베이비박스에 담아 두지.

그래서 제가 점심 때 가 봤습니다, 국화꽃을 사 들고. 택시를 타고 내려서 저 구석진 데인데, 저는 서울 지리를 잘 모릅니다. 구석진 데인데 열두 계단을 올라서 딱 갔는데 폭이 3m도 안 되는 것 같습니다. 열 발자국도 안 가서 왼쪽으로 두 발자국 가면 옛날 주택의 물통 위에, 물통이 있는데 그 위에 아기를 두고 간 거예요. 그런데 이 아기가 저체온증으로 몇 시간만에 사망한 거예요.

그래서 제가 그것을 보고 오른쪽에 두 발자국, 문을 열었습니다. 11월 초였습시다. 제가 문을 열었더니 따뜻한 온기가 제 얼굴을 덮는데 펄펄 울었습니다. 여기에 담아 두지 왜 여기에 뒀서 아기가 이렇게 죽었나…… 여기까지 왔는데, 여기까지 왔는데 왜 이랬을까. 왜 그랬겠습니까? 신원 노출에 대한 두려움 아니겠습니까.

제가 그래서 아기랑 약속을 했지요, 다시는 이런 일이 안 생기게 하겠다고. 그래서 돌아와서 12월 1일에 위기임신보호출산법 특별법 제정안을 발의했는데…… 대안을 마련해야 하잖아요. 안 해요. 왜 안 합니까? 베이비박스도 법적 근거를 마련해 주지 않아요, 유엔아동권리협약에 반한다면서. 저는 그렇게 생각하지 않습니다.

그러면 어떻게 합니까? 여전히 아기를 낳자마자 버리거나 살해하는 것을 두고도 그대로 있는 게 대한민국 정부가 할 일이고 국회가 할 일입니까? 제가 이것은 어느 정부나 국회를 비난, 비판하는 게 아닙니다. 대안을 마련해 줘야지요, 옳고 그름의 문제로 따질 게 아니라.

그래서 그럴 경우에 먼저 상담을 통해서 여성에게, 불안한 여성에게 안심을 시키고 병원 진료를 지원하고 스스로 양육하겠다고 하면 출산해서 양육할 수 있는 시설에 연계도 하고 양육을 지원하는 제도 그게 핵심입니다.

그런데 어떤 경우에는 도저히 자기 이름으로 출생신고 못 하는 경우가 있어요. 그러면 어떻게 합니까? 그때는 프랑스나 독일처럼 익명으로 출산, 이것은 보호출산이라고 이름 했어요. 이것도 제가 지었던 게 아니라 그 당시에 문재인 정부 시절에 박능후 보건복지부장관 입에서 나온 겁니다. 보호출산제에 대해서 물어봤거든요, ‘어떻게 생각합니까?’. 필요하다고 했습니다.

그러면서 다만 출생등록제와 병행 도입해야 된다고 했습니다. 뭐냐? 그때는 우리가 보호자의 출생신고의무가 있었잖아요, 아기를 출산해도. 그런데 병원에서 출산하고 나서 바로 통보를 하든지 등록하는 시스템을 마련해야 된다는 겁니다. 이것이 의료계의 반대가 있었어요. 그래서 제가 병행 도입하면 되지 않냐고, 그것도 하시라고 그랬더니 정부안으로 내겠다고 그랬습니다. 그게 2020년 정기국회 국감 때입니다. 그런데 안 해요. 21년이 가도 안 해요. ‘왜 발의 안 합니까? 정부안 발의하세요’, 안 합니다.

그러면서 이 위기임신보호출산법에 대해서 반대를 하는 분들이 계세요. 논리가 뭐냐? 아동 유기를 조장한다였습니다. 그래서 제가 여성에 대한 모독이다, 어떤 여성이 열 달을 아기를 품었다가 버리기 위해서 출산하는 여성이 어디 있냐고, 여성에 대한 모독이다. 그리고 계획하지 못했고 뜻밖에 예상치 못한 일이 생긴 건데 그러면 그것을 비판만 하고 그냥 있다고 달라지냐고요. 대안을 마련해 줘야 되지 않습니까. 그러면 여성이 범죄인이 되도록 둘까요?

그때 베이비박스에 아기를…… 저는 버린다는 표현을 안 합니다. 왜냐? 거기까지 가는 여성은 아기를 버리는 게 아닙니다. 맡긴 겁니다, 당분간. 내가 지금 키우지 못하니까 당

분간 아기를 맡기는 거지요. 그리고 그렇게 운영됐습니다. 베이비박스에 아기를 두고 가면 상담을 통해서 신원을 보장해 주고 어떤 여성은 ‘얼마 동안만 좀 키워 주세요’ 하면 키워 주고 또 어떤 여성은 ‘입양 보내 주세요’ 하기도 하고 그러니까. 그리고 어떤 여성은 한참 이따가 다시 와서 ‘저는 남친과 결혼합니다’ 해서 또 아기를 데려가기도 하고 그랬습니다.

그래서 그때도 직접 양육하는 비율이 50% 넘었습니다. 그리고 아예 그냥 두는 경우가 지금처럼 한 30% 그리고 또 합법적인 입양을 보내고, 지금 보호출산제 시행과 비슷하게 됐어요. 그때는 시행 전이기 때문에 저는 몰라요. 그러나 베이비박스가 이렇게 운영되고 아기의 생명을 살리지 않냐 이런 주장을 하면서 이것을 법적 근거를 마련하고 여성의 자기결정권·건강권을 지켜 주고 아기의 생명권과 알권리를 보호해 주자 그래서 서로 기본권을 보호해 주자, 그래서 보호출산으로 이름을 한 겁니다.

그런데 이것을 마치 제가 지어냈다고 생각해서 덮어 두고 이 이름을 반대하기도 했어요. 그래서 제가 민주당 의원님들께 ‘이거 제가 지어낸 이름 아닙니다. 문재인 정부 때 박능후 보건복지부 장관이 말씀하신 겁니다’ 그렇게까지 했어요. 아이의 생명, 여성의 자기결정권·건강권 이것은 이념의 문제가 아닙니다.

그렇게 해서 어쨌거나 이 법이 통과됐는데 23년 10월 6일 날 국회 본회의를 통과했어요. 발의한 날로부터 2년 다 됐지요. 여기서 제가 두 번 눈물로 호소했습니다. 지금은 제가 이렇게 담담하게 말씀드리지만 여러분들은 우리 국민의 사회적 참사 현장, 안타까운 현장에 가서 눈물 흘리고 국정조사를 하고 특검을 도입하겠다, 특별법 만들겠다 하지 않습니까? 그런데 왜 이렇게 가장 목소리 작은 아기들의 죽음에 대해서는 냉담합니까? 저는 그 아기들을 위해서 눈물을 흘리는데, 호소했습니다, 제발 그 아기들도 좀 봐 주세요 라고.

그렇게 했지만 2년 가까운 세월이 흘러서 2023년 10월 6일에 본회의를 어렵게 찬성 58%로 통과했습니다. 반대토론도 했습니다. 도대체 반대토론…… 똑같은 논리로 아동 유기를 조장한다, 알권리를 침해한다. 말이 됩니까? 그냥 아기를 유기하면 100% 알권리 침해입니다. 그러나 이것은 아기에 대한 정보를 다 기록으로 영구 보존합니다, 아동권리보장원. 상대적인 겁니다. 그리고 생명을 지키는 겁니다. 생명권보다 더 우선한 게 어디 있습니까? 아무리 설명을 해도 똑같은 말씀 합니다.

그러나 출생통보제와 함께 보호출산제가 통과되고 1년 후인 2024년 7월 19일부터 제도가 시행되었습니다. 얼마 전에 2년이 지났습니다. 어떤 기적이 일어났겠습니까? 726명의 아기를 살렸습니다, 711일 동안 하루에 한 명 이상. 이게 아동 유기를 조장한 겁니까, 아동의 생명을 살린 겁니까? 그런데 이 제도가 제도 안으로 들어왔잖아요. 제도 안으로 들어오니깐 어떻게 됐습니까? 베이비박스에 가던 아동의 수가 현저히 줄어들었습니다. 제도의 보호를 받게 됐습니다. 그러나 반대하는 분들의 논리대로가 아니라 원가정 양육, 직접 낳은 엄마가 56%, 409명의 아기를 양육하게 됩니다. 그리고 보호출산 206명, 보호출산 신청 철회도 47명을 합니다. 상담을 통해서 다시 아기를 키웁니다.

이것은 제가 최선책이라고 말하지 않고, 지금도 그렇게 생각합니다. 없어져야 될 제도다, 차선책이다. 모든 부모가 아기를 직접 양육하는 세상, 그런 날이 왔으면 좋겠습니다.

그리고 제가 입양 엄마이기는 하지만 입양도 단 1건도 이루어지지 않는 이 참담한 현

실에서 모든 부모가 직접 아기를 양육하는 날을 기대합니다.

이것 좀 보세요. 공적 입양체계 강화하겠다고 하면서, 정인이 사건이 생기고 나서 그래서 작년 7월 19일부터 민주당 의원님들, 진보당 의원님들 그렇게 좋아하는 공적 입양체계가 시행됐습니다. 지금까지 단 3건밖에 가정법원에서 입양 허가가 안 났습니다. 360명의 아기가 입양을 기다리고 있고 그 2배 이상의 입양을 원하는 부모가 있는데 이 제도가 아기들을 시설에 머물게 하고 있습니다. 과연 이 아기들의 인권은 누가 지켜 줍니까?

제가 부산지방변호사회 인권위원장을 했었습니다. 제가 아는 인권은 약자를 살피는 겁니다. 제가 볼 때 제일 약자는 목소리 내지 못하는 아기들입니다. 그렇잖아요? 그리고 뱃속에서부터 언제 죽을지 모르는 이 아기들만큼 약자가 있습니까? 그런데 왜 인권을 그렇게 외치는 분들이 이런 데 대해서는 참 냉담한지……

저는 제가 여공 출신이잖아요. 그래서 저보고 여공 출신이 왜 그 국민의힘에 갔냐고 합니다. 그래서 제가 민주당에 ‘왜요?’…… 저도 20대, 30대 때 상당히 친한 분들 많았어요, 부산에서. 저는 그 위선이 싫어서입니다. 저는 제가 약한 거 알고 부족한 거 알고 그래서 저분 말씀 맞는 것 같다, 전문가를 존중하고 그러는 게 저는 맞다고 생각하거든요.

좋은 거 가지고 싶은 거 그거 당연하지요. 집 없는 설움을 가졌기 때문에 좋은 집 가지고 싶고 그 당연한 거를…… 이상하게 말로는 그렇게 안 하면서 본인의 자녀들은 특목고·외고·자사고 보내고 수입차도 타고 미국 유학도 가고 명품도 좋아하시고, 저도 명품 좋아하는데 국회의원 되고 나서는 돈도 없고 해서 못 사지만요. 그래서 저는 그 위선이 싫었던 겁니다.

이것도 마찬가지로 아닙니까? 말로 인권을 얘기하고 약자 보호를 얘기하면서 약자의 눈으로 왜 가장 약자는 안 봅니까? 민노총은 이제 약자가 아닙니다. 거대한 권력이잖아요.

진심으로 우리가 인간의 본성에 겸손해져야 된다고 생각하고 존중하면서 저는 법을 만 들어야 된다고 생각합니다. 이것이 제가 국회에 와서 그래도 부끄럽지 않은 국회의원이 되고자 몸부림친 그런 시간들의 기록입니다.

그리고 그때 함께 법안 심사해 주셨던 보건복지위의 민주당 위원님들께도 감사드립니다. 왜냐하면 저랑 다른 의견을 냈지만 그 다른 의견 때문에 저는 ‘아, 저럴 수도 있겠네’. 그래서 더 세심하게 법안을 다듬어 보는 계기도 됐거든요. 아동 유기를 조장한다고 해서 ‘아, 진짜 그럴까?’ 하고 더 그런 게 없어야 되겠다 생각을 했고. 또 하나는 장애라는 이유로 보호출산을 한다면 반대하는 사람이 있었어요. 그래서 저는 절대 그런 일이 있어서는 안 된다 생각을 했기 때문에 시행령을 만들 때 더 세심하려고 애를 썼습니다.

그런데 더 아이러니한 것은 어떤 거냐? 보호출산에서는 장애아동을 이유로 반대하는 사람이 약물 낙태 도입은 찬성을 해요. 너무 모순 아닙니까? 장애라는 이유로 약물 낙태는 해도 돼요? 그래서 저는 제가 다 옳다 생각지 않고 언제라도 틀릴 수 있다고 생각합니다. 그래서 충분히 듣고 치열하게 조정하면서, 갈등을 조율하면서 법안을 처리할 수 있었습니다. 오히려 그렇게 만들어진 법이 현장에서 오래 작동하고 국민의 신뢰를 얻을 수 있습니다.

그런데 지금 민주당은 이걸을 조정했던 경험에서 교훈을 얻는 대신 그리고 2012년에 2배 이상 다수당인 우리 국민의힘 전신 새누리당이 다수당일 때 81석인 민주당과 협치를 해서 만든 국회선진화법 중의 하나인 패스트트랙의 심사 기간을 줄이고 필리버스터까지

약화시키려고 하는데 통탄할 노릇 아닙니까? 그러면 역사에서 배우는 게 없습니다.

의원님, 죄송한데 제가 2시간 이상은 더 할 것 같습니다. 참고해 주십시오.

역사에서 배우야 되지 않습니까? 먼일도 아닙니다. 2012년의 일입니다. 그런데 이것은 우리가 왜…… 이제 다수당, 소수당 바뀌었습니다. 우리가 다수당이 되어도 저는 그렇게 하면 안 된다는 생각을 합니다.

오늘의 이 법안 처리는 효율적인 국회의 모습이 아닙니다. 합의를 만드는 정치의 책임을 포기하고 다수의 힘으로 숙의의 시간을 삭제하는 것입니다. 국회의 합의 정신을 훼손하면서 국민을 위한 입법이라고 말할 수는 없습니다. 국민을 위한 법이라면 국민에게 미칠 영향을 충분히 검토하고 반대 의견까지 법안에 담아낼 수 있어야 합니다. 그리고 다양한 국민의 목소리를 반영해야 합니다. 그것이 제가 국회 보건복지위원회 위원과 간사로서 지키고자 했던 원칙이며 앞으로 저는 그렇게 지켜 나갈 것이고 우리 국회가 그리해야 된다고 생각합니다.

오늘 처리하려는 이 패스트트랙 법안 처리 시한을 3배 이상으로 단축하는 이 법안이 통과되면 어떤 효과가 생길까요? 정말로 진짜 일 잘하는 국회의 모습이 실현될까요?

패스트트랙에 태우는 법은 상당한 이견이 있는 법입니다. 다양한 직역에 있는 우리 국민들 이해관계가 첨예하게 대립되는 그런 법입니다. 그런데 이것을 이렇게 무리하게 통과시키면 입법 품질과 예측가능성이 사라집니다. 입법 품질이 저하될 것입니다. 이견 있는 법은 공청회, 토론회 등을 통해서 다양한 국민의 목소리를 듣고 또 부처 간에 협의를 해야 되고, 다양한 직역에 있는 국민들, 이해관계인들의 소리를 들어야 합니다. 그러면서 서로 양보할 건 양보하고 꼭 가져가야 될 건 가져가고 그렇게 하는 과정이 필요합니다.

그런데 국민들이 놓고 있습니까, 다 바쁜 국민들인데, 각 분야에서 일하시는 분들인데? 이렇게 하면 언제 국민들 목소리 듣고, 이해관계 대립되는 국민들, 직역 간에 대립되는 거 언제 조정할 수 있겠습니까?

국회의원들이 각 직역마다 찾아가면서 들습니까? 별로 그렇게 하지 않잖아요. 현장 간담회 같은 것 그렇게 많이 안 하시잖아요. 국회에서 의원회관에서 공청회하고 토론회하시잖아요. 국민들 계시는 삶의 현장에 가서 우리가 하는 게 얼마나 됩니까? 안 그래도 먹고살기 힘든 국민들, 갈등하는 법 만든다고 또 국회로 오게 해서 공청회를 하니 뭘 하면서 우리가 시간을 빼앗아야 되겠습니까?

국회선진화법을 도입하면서 패스트트랙 기간을 330일 이상 보장한 이유는 분명합니다. 이런저런 그런 사정들을 다 감안해서 다양한 국민들 목소리도 듣고 전문가 의견도 듣고 해외 입법례도 참고하고 그리고 대한민국에 적용할 때 현장에 어떻게 작동될지 고민하고 그리고 각 당에서 발의한 법안을 하나하나 대비하면서 걸러 내서 국민께 가장 이익되는 법을 만들기 위해서는 그 정도 시간은 필요하다는 겁니다.

심사 시간이 줄게 되면 가장 먼저 생략되는 것은 다수당의 주장, 설명이 아닙니다. 반대하는 소수의 주장과 반대하는 국민의 목소리가 줄어들고 대안을 검토할 시간이 없게 되는 겁니다.

그다음으로는 법적 예측가능성이 떨어질 것입니다. 부실 심사로 모호한 개념이 들어가게 되고, 그렇게 되면 시행령에 위임하는 사항이 늘고 법원이 사후적으로 경계를 정하게 됩니다. 국회가 해야 할 선택을 행정부와 사법부에 넘기는 겁니다. 이는 입법부 스스로

권한을 약화시키는 길입니다.

세 번째는 정치적 양극화입니다.

소수당이 제도 안에서 말할 통로를 잃으면 제도 밖의 강한 수단을 선택할 수밖에 없게 됩니다. 즉 필리버스터는 더욱 증가하고 장외투쟁의 요인은 커지게 될 것입니다. 국회의원이 국회 안에서 협의하고 심사해야 되는데 이런 식으로 거칠게 가면 장외로밖에 갈 수가 없지요. 어디 가겠습니까? 국민들 계시는 현장으로 갈 수밖에 없지요. 속도를 높였지만 갈등과 혼란은 더욱 커지게 될 것입니다.

네 번째는 정권교체 때의 보복 입법입니다.

이는 여야의 문제가 아닙니다. 우리 당이 다수당일 때 소수당 보호하라고 만든 법인데 민주당이 다수당되니까 그마저도 과거를 생각지 않고 바꾸려고 하는, 더하면 더했지 덜하기는 쉽지 않을 것 같습니다.

오늘 다수가 만든 규칙은 내일 다른 다수가 그대로 사용합니다. 상대를 제압하기 위해 절차적 정당성 기준을 낮추면 정치는 정책 경쟁이 아니라 다음 차례의 보복을 준비하는 동물의 왕국이 될 것입니다.

여러 언론의 사설은 논조와 강조점은 달라도 한 가지 결론에서는 일치하고 있습니다. 이번 국회법 개정안은 일하는 국회를 위한 제도개선이 아니라 민주당의 입법 독주를 막는 마지막 브레이크를 철폐하는 법이라는 것입니다.

주요 내용을 말씀드리면 국회선진화법은 2012년 여야가 폭력과 날치기를 끝내기 위해 어렵게 만든 정치적 타협의 산물입니다.

다수당에는 패스트트랙이라는 최종 처리 수단을 주고 소수당에는 필리버스터와 충분한 심사 시간을 보장했습니다. 현행 330일도 반드시 기다려야 하는 의무 기간이 아니라 합의가 없을 때 적용되는 최장 기한입니다. 여야가 합의하면 언제든 더 빨리 처리할 수 있습니다.

그런데 민주당은 제도를 제대로 운영할 노력은 하지 않은 채 상임위 180일을 80일로, 법사위 90일을 30일로 줄이고 본회의 60일의 조정 기간까지 없애려 합니다. 정치가 일하지 않는 책임을 달력에 떠넘기는 꼴입니다. 더욱이 지금 민주당에는 제거해야 할 입법 장애물조차 없습니다.

22대 국회에서 민주당은 열여덟 개 상임위원장 가운데 열한 개를 일방적으로 선출했고 범여권 의석만으로 필리버스터도 24시간 뒤 강제 종료할 수 있습니다. 오늘도 아까 강제 종료했잖아요, 형소법 개정안. 실제 22대 국회에서 진행된 서른두 차례의 필리버스터 가운데 스물여덟 차례가 하루 만에 강제 종료되었습니다. 벌써 24시간짜리 필리버스터 제도조차도 형해화·무력화되었습니다.

노란봉투법, 방송4법, 상법개정안 등 민주당이 처리하려던 쟁점 법안도 대부분 통과됐습니다. 이미 하고 싶은 법을 모두 처리해 놓고도 심사 기간과 소수당의 발언권을 더 줄이겠다는 것은 효율화가 아니라 권력의 과잉입니다.

민주당의 태도 변화는 더욱 뻔뻔합니다. 민주당은 야당이던 2016년 테러방지법에 반대해서 민주당 의원 38명이 192시간 25분 동안 필리버스터를 이어 갔습니다.

당시에는 필리버스터를 의회독재를 막는 민주주의의 최후 보루라고 했습니다. 의회독재를 막는 민주주의의 최후 보루라고 했던 민주당 의원님들, 지금은 필리버스터가 됩니

까? 그때그때 다릅니까? 표결을 막지는 못했지만 국민에게 반대 이유를 설명할 수 있었기 때문입니다. 마찬가지로입니다. 소수당 보호를 위해서, 소수당에게 그래도 목소리 낼 기회를 보호해 준 거 아닙니까? 자신들이 소수일 때는 민주주의의 최후 보루라던 제도를 다수당이 되자 무력화하려는 것입니다. 민주주의의 원칙이 의석수에 따라 바뀐다면 그것은 원칙이 아니라 당리당략입니다.

형사사법체계와 국민 기본권에 직결된 법안마저 벼락치기로 처리되는 현실을 지적하기도 합니다. 검사의 보완수사권 폐지, 경찰의 긴급체포에 대한 검사 승인 삭제처럼 국민의 신체의 자유와 형사사법의 근간을 바꾸는 법일수록 더 많은 검토와 외부의 견제가 필요합니다.

그런데 민주당은 법안 내용에서는 견제 장치를 없애고 국회 절차에서는 속의 시간까지 없애려 합니다. 국민의 권리를 제한하는 법을 더 쉽게 더 빠르게 통과시키겠다는 것입니다. 이보다 위험한 반의회주의가 어디 있습니까?

국회의장은 여당의 입법 속도전을 지휘하는 당대표가 아닙니다.

(「힘내세요. 잘 듣고 있습니다, 모든 국민들이」 하는 의원 있음)

감사합니다, 잘 들어 주셔서.

다수당의 독주와 소수당의 무리수를 함께 막고 여야가 양보하고 타협할 공간을 만드는 국회의 마지막 브레이크여야 합니다. 국회의장마저 이제는 속도를 외치며 가속페달을 밟는다면 국회에는 민주당의 독주를 제어할 장치가 하나도 남지 않게 됩니다. 그것은 민주당에도 좋지 않습니다. 절대 권력은 절대 부패하게 됩니다. 그래서 반대의견이 있는 걸 저는 감사하게 생각할 때가 종종 있습니다. 반대하기 때문에 다시 한번 내 주장을 더 다듬어 보는 계기가 되거든요.

민주당 의원님 여러분!

왜 반대하는지도 한번 살펴보시기 바랍니다. 반대하는 국민들 소리도 좀 들어 주시기 바랍니다. 영원한 여당도, 영원한 야당도 없습니다. 민주당이 천년만년 다수당을 할 것처럼 국회의 경기 규칙을 자기들에게 유리하게 고친다면 언젠가 그 규칙은 민주당 자신을 향하게 될 것입니다. 경기에서 앞선 팀이 경기 도중 경기 시간과 규칙을 바꾸는 것은 개혁이 아니라 반칙입니다.

이번 개정안은 일하는 국회를 만드는 법이 아닙니다. 반대하지 못하는 국회, 질문하지 못하는 국회, 민주당의 결론만 남는 국회를 만드는 법입니다. 상임위원장에서도 민주당 상임위원장이 퇴장을 밥 먹듯이 일삼고 발언권을 뺏고 하는 그런 모습이 결코 좋아 보이지는 않습니다. 민주당 강성 지지층인 개혁의 딸이라 불리는 개딸들의 환호를 받을 수는 있겠지만 일반 국민은 결코 좋게 보지 않습니다.

오늘 제가 토론하는 패스트트랙 심사 기간 단축 국회법과 검찰의 보완수사권을 폐지하는 형소법 개정안, 마찬가지로입니다. 이번 개정안은 일하는 국회를 만드는 법이 아닙니다. 반대하지 못하는 국회, 질문하지 못하는 국회, 민주당의 결론만 남는 국회를 만드는 법입니다. 민주당은 야당의 입을 막는 90일짜리 입법 고속도로를 즉각 철회하고 패스트트랙, 필리버스터, 안건조정위원회 등 국회선진화법 전체를 여야 합의로 다시 논의해야 합니다.

우리 국회의 안전신속처리제와 유사한—좀 다르기도 합니다—해외 사례를 좀 보겠습니다. 민주당은 미국과 영국도 신속입법제도를 운영한다며 90일 단축을 정당화할지도 모를

니다. 그러나 국회입법조사처의 해외 사례 분석을 보면 미국과 영국이 빠른 입법을 허용하는 방식은 이번 민주당 개정안과 근본적으로 다릅니다. 해외는 신속입법의 대상과 조건을 엄격하게 제한하지만 이번 개정안은 모든 쟁점 법안을 90일로 처리할 수 있게 됩니다.

미국 의회의 패스트트랙은 모든 법안에 적용되는 일반적인 지름길이 아닙니다. 국제무역협정 이행법안, 전쟁 권한 관련 결의안, 국가비상사태, 핵무기 비확산, 무기 수출 통제 등 특정한 범주의 안건에 한정합니다. 국제무역협정 이행법안은 90일 이내에 표결하도록 하지만 그 대신 법률에 수정 가능 범위, 토론시간, 위원회 심사기한과 본회의 표결기한을 구체적으로 규정합니다. 행정부가 의회에 대한 자료의 제공과 협의의무를 지키지 않으면 의회가 신속처리권한을 철회하고 일반 입법 절차로 돌려보낼 수도 있습니다.

영국의 신속입법도 경제위기, 테러, 법원의 판결로 발생한 법적 공백, 코로나19와 같은 비상상황에 주로 활용됩니다. 2008년 금융위기 당시 은행법은 이틀 만에, 코로나 바이러스법은 6일 만에 처리됐습니다. 그러나 그것은 쟁점법안을 빨리 통과시키기 위한 것이 아니라 국가적 위기에 즉시 대응하기 위한 예외 조치였습니다.

더 중요한 것은 안전장치입니다. 영국 상원 헌법위원회는 신속입법을 추진할 때 소관 장관이 긴급한 이유를 의회에서 직접 설명하고 법안 자료에 구체적으로 기록하도록 권고했습니다. 관련 위원회와 이해관계자가 사전에 협의할 기회를 보장하고 일정 기간 뒤 효력이 끝나는 일몰조항을 두며 통과 후 1년 이내에, 늦어도 2년 이내에 의회가 다시 검토하도록 했습니다. 신속입법이 일상화되면 정부의 의회 통제가 약화되고 부실 입법이 양산될 수 있다는 경고도 함께 제시했습니다.

국회입법조사처의 결론은 안전신속처리제는 각 입법단계의 심사를 생략하는 예외 절차이므로 입법이 시급한 경우에만 제한적으로 이용해야 하며 다수세력이 여야 간 이견이 큰 쟁점법안을 통과시키는 수단으로 사용해서는 안 된다는 것입니다.

민주당 의원님들께 여쭙습니다. 입법조사처의 결론처럼 안전신속처리제는 각 입법단계의 심사를 생략하는 예외 절차이며 입법이 시급한 경우에만 제한적으로 이용해야 합니다. 다수세력이 여야 간 이견이 큰 쟁점법안을 통과시키는 수단으로 악용해서는 안 된다고 합니다. 이렇게 하시려고 오늘 이 법안을 밀어붙입니까? 여야 간 이견이 큰 쟁점법안을 통과시키지 않으실 거지요?

기간을 줄려면 국가안보·외교·경제위기, 헌법재판소 결정에 따른 법적 공백 등 긴급성이 인정되는 사안으로 대상을 먼저 한정해야 합니다. 이것은 제가 소위 때도 주장했습니다. 그런데 이번 개정안에는 대상 제한도, 긴급성 설명의무도, 사전협의도, 일몰조항도, 사후 입법 평가도 없습니다. 선거제도든, 형사사법체계든, 언론 규제든, 노동법이든 민주당이 5분의 3 의석만 확보하면 모두 90일 고속도로에 태울 수 있습니다.

제가 진심으로 질문드립니다, 민주당 의원님들께. 진심으로 일하는 국회를 만들기 위해서 패스트트랙 기간 제한을 하는 것 맞습니까? 민주당이 일방적으로 밀어붙이기 위한, 소수당을 무력화시키는 그런 절차 아닙니까?

민주당은 해외 제도의 속도만 훔쳐 오고 그 속도를 정당화하는 안전장치는 모두 버렸습니다. 이것은 미국식도 영국식도 아닙니다.

저는 이 1308, 아까 말씀드린 위기임신·보호출산법에 독일식, 프랑스식, 미국의 세이프

헤이븐 로(Safe Haven Law)까지 두루두루 살폈습니다. 그리고 우리 대한민국의 정서, 문화, 국민 인식, 두루두루 살펴서 아기들 생명을 살리고 여성의 건강을 지켜 주고 자기 결정권을 보호하고 아기의 알권리를 보호하는 법을 조화롭게 만들고자 애를 썼던 겁니다. 이 제도를…… 오늘 이 개정안을 처리하겠다면 이 속도를 정당화하는 안전장치도 마련하셔야지요. 해외 제도의 가장 나쁜 부분만 취해 다수당의 입법 독주에 이용하는 민주당식 폭주 제도일 뿐입니다.

올 2026년 1월 호 국회보에는 미국 연방 상원의 필리버스터가 실제로 어떻게 작동하는지를 보여 주는 중요한 사례가 소개되어 있습니다. 지난해 10월부터 미국 연방정부의 셧다운, 즉 정부 운영 중단 사태가 역사상 가장 긴 43일 동안 이어졌습니다. 셧다운이 장기화되고 행정부와 공화당을 비판하는 여론이 커지자 트럼프 대통령은 공화당 상원 의원들에게 필리버스터 종결 요건을 완화하라고 압박했습니다. 민주당과 타협하지 않고 공화당 힘만으로 사태를 끝내기 위해서였습니다.

그러나 공화당 상원 의원들은 대통령의 요구를 따르지 않았습니다. 자신들이 다수당이라는 이유로 필리버스터 제도를 뜯어고치지 않았습니다. 미국 민주당 중도와 의원들과 물밑 협상을 벌였고 결국 상원 의원 100명 가운데 60명의 찬성을 확보했습니다. 제도를 자신들에게 유리하게 바꾼 것이 아니라 상대방을 설득해 제도가 요구하는 정족수를 채운 것입니다. 이것이 의회정치입니다.

미국 공화당 의원들은 당장의 정치적 이익보다 상원의 오랜 규칙을 지켰습니다. 자신들이 영원히 다수당일 수 없다는 사실을 알고 있었기 때문입니다. 오늘 다수당이 없앤 소수당의 권리는 내일 자신들이 소수당이 되었을 때 똑같이 사라진다는 사실을 외면하지 않은 것입니다. 미국의 다수당도 더불어민주당처럼 대통령이 요구한다고 해서 필리버스터 규칙을 함부로 바꾸지 않았습니다. 미국의 다수당은 우리 대한민국의 더불어민주당 다수당과 달랐습니다.

그런데 대한민국 민주당은 지금 자신들이 다수당이라는 이유로 본인들이 소수당일 때 다수당에서 협치로 만들어 준 국회선진화법의 일환인 패스트트랙 기간 단축을, 민주당은 왜 지금 자신들이 다수당이라는 이유로 소수당의 마지막 발언권까지 줄이고 거수기를 자처하는 것입니까?

미국 연방 의원은 100명으로 구성됩니다. 상원 의원은 원칙적으로 본회의에서 시간제한 없이 발언할 수 있습니다. 미국 상원이 이러한 토론권을 보장하는 이유는 435명으로 구성된 하원이 다수결에 따라 신속하게 의사결정을 내린다면 상원은 다수의 충동을 견제하고 충분한 논의를 거쳐 입법을 신중하게 결정해야 된다는 제도적 철학이 있기 때문입니다.

필리버스터는 표결을 늦추는 기술이 아닙니다. 다수당이 법안을 일방적으로 처리하지 못하도록 하고 소수당의 문제 제기를 법안 내용에 반영하도록 만드는 협상의 장치입니다.

미국 상원도 필리버스터를 무제한으로 방치한 것은 아닙니다. 1917년 필리버스터를 종결할 수 있는 종결동의, 이른바 클로처(cloture) 제도를 도입했습니다. 당시에는 출석의원 3분의 2 이상이 찬성해야 토론을 제한할 수 있었습니다. 1975년에는 그 요건을 재적의원 5분의 3, 즉 100명 중 60명으로 변경했습니다. 1985년에는 종결동의가 가결된 뒤 30시간

이 지나면 안건을 표결할 수 있도록 제도를 보완했습니다.

여기서 중요한 점이 있습니다. 종결동의가 가결됐다고 해서 즉시 토론을 중단하고 곧바로 표결하는 것이 아닙니다. 표결 전까지 일정한 토론시간을 보장하고 제출할 수 있는 수정안의 범위를 정하는 방식으로 절차를 운영합니다. 다수당에 최종 결정권을 주면서도 소수당이 문제점을 설명하고 수정안을 제시할 기회를 남겨 놓은 것입니다.

입법 교착을 심화시키고 의회의 기능을 떨어뜨린다는 지적이 있지만 이러한 부작용이 있다고 해서 필리버스터가 가진 민주적 기능까지 부정할 수는 없습니다. 토론을 쉽게 끝낼 수 있게 만들면 갈등이 사라지는 것이 아닙니다. 다수당은 협상의 필요를 느끼지 못하고 소수당은 정치적 부담 없이 필리버스터를 반복하게 됩니다. 결국 제도는 남아 있지만 숙의와 타협의 기능은 약해지는 역설이 발생합니다.

미국 상원에서는 단 한 명의 의원이 반대 의사를 표시해도 필리버스터의 가능성이 생깁니다. 법안을 추진하는 쪽에서 60명의 찬성을 확보하지 못하면 본회의 심의가 쉽지 않습니다. 따라서 법안을 통과시키려는 다수당은 두 가지 가운데 하나를 선택해야 합니다. 처음부터 60명 이상의 동의를 얻을 수 있는 합리적인 법안을 만들거나 반대하는 의원들이 요구하는 수정안을 받아들여 추가적인 지지를 확보해야 합니다.

필리버스터가 있기 때문에 다수당은 소수당을 만나야 합니다. 필리버스터가 있기 때문에 법안의 문제점을 수정해야 합니다. 필리버스터가 있기 때문에 표결에 앞서 대화와 타협을 시도하게 됩니다.

미국에서는 필리버스터가 제기되면 종결동의를 제출하고 표결하는 절차에 상당한 시간이 필요합니다. 경우에 따라 한 안건을 처리하는 데 약 2주가 걸릴 수 있고 그동안 다른 법률안 심의 일정에도 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 다수당이 무조건 표결을 밀어붙이기보다 사전에 협상해서 필리버스터의 위험을 피해야 합니다. 필리버스터로 인한 시간적 부담이 다수당에 협상할 유인을 제공하는 것입니다.

미국 상원이 모든 법안을 이런 방식으로 처리하는 것도 아닙니다. 비쟁점 법안은 의원들에게 미리 안건을 알리고 이의 여부를 확인한 뒤 반대가 없으면 만장일치로 처리합니다. 민생 법안과 합의 법안은 신속하게 처리하고 사회적 갈등이 크거나 헌법적 논란이 있는 법안에는 충분한 토론과 더 높은 수준의 합의를 요구하는 것입니다. 오늘 통과시킨, 검사의 보완수사권을 완전히 폐지하는 형소법 개정안이 그런 겁니다. 민생 법안과 정쟁 법안을 구분하지 않고 모든 법안의 처리 기간을 일률적으로 줄이는 민주당의 개정안과는 근본적으로 다릅니다.

해외 입법례를 참조하려면 안전장치도 같이 참조해서 마련하는 게 맞습니다.

미국은 다수당이 불편하다는 이유만으로 소수당의 발언권을 없애지 않았습니다. 트럼프 대통령이 필리버스터 종결 요건을 완화하라고 요구했지만 공화당 상원 의원들은 규칙을 고치는 대신 민주당 의원들을 설득했습니다. 반면 지금 민주당은 신속처리안건의 심사기간을 330일에서 90일로 줄이면서 필리버스터까지 악화하려고 했습니다.

그리고 이 법안을, 줄이면서 어떤 노력을 했습니까? 국민의힘을 둘러리 세운 것 아닙니까? 국회 절차를 요식행위로, 국회를 통법부로 만드는 것 아닙니까? 법안을 숙의할 수 있는 사전 심사기간을 줄이고 본회의에서 문제점을 알릴 수 있는 사후 토론 기회마저 축소하려는 것입니다.

미국 사례가 우리에게 주는 교훈은 필리버스터를 없애라는 것이 아닙니다. 필리버스터를 형해화시키라는 것이 아닙니다. 필리버스터가 제기되지 않도록 사전에 협상하고 반대 의원을 설득하며 필요한 수정안을 받아들이라는 것입니다.

다수당의 책임은 반대의견을 힘으로 종결하는 데 있지 않습니다. 더 많은 의원이 동의할 수 있는 법안을 만드는 데 있습니다. 더 많은 국민이 동의할 수 있는 법안을 만드는 데 있습니다. 현장의 혼란을 최소화하는 법안을 만드는 데 있습니다. 그것이 힘 있는 집권 여당 민주당이 할 일입니다.

지금 필요한 것은 필리버스터를 무력화하는 국회법 개정이 아닙니다. 야당을 만나고 법안의 문제점을 설명하고 반대의견을 반영한 수정안을 만드는 정치의 복원입니다.

21대와 22대 국회에서 패스트트랙에 올린 법안들 그리고 탄핵을 남발하고 특검을 남발한 21대·22대 국회 어땠습니까? 국민들이 국회에 희망을 가집니까? 국회를 존중합니까? 저도 그 비판에서 자유롭지 못합니다.

21대·22대 패스트트랙 사례를 분석하면 330일이 문제가 아니라 민주당의 협상 부재가 문제입니다. 힘으로 밀어붙인 게 문제입니다. 협상하면 어렵습니다. 끊임없이 듣고 설득해야 되고, 어렵지요. 그래도 그렇게 하라는 것이 의회주의 아닙니까?

민주당은 패스트트랙의 최장 기간이 330일이라 너무 느리다고 주장합니다. 그러나 실제 패스트트랙 지정 사례를 보십시오. 21대와 22대 국회에서 지정된 11건 가운데 본회의 처리가 완료된 8건은 모두 330일을 채우기 전에 처리됐습니다. 21대 국회의 4건은 193~245일이 걸렸습니다. 아까 민주당 의원이 제안설명할 때 말씀하신 평균 법률안 처리 기간보다 훨씬 빨랐지요. 그리고 22대 국회에서 처리가 완료된 안건도 187~287일이 걸렸습니다. 어느 법안도 330일을 의무적으로 기다리지 않았습니다. 330일은 실제 평균 처리 기간이 아니라 합의가 끝내 이루어지지 않을 때 적용되는 법정 최장 기한입니다.

민주당은 일반 법률안의 평균 310일과 패스트트랙 최장 330일을 나란히 세워 제도가 무용하다고 주장합니다. 그러나 이는 평균과 최댓값을 비교하는 전형적인 통계 왜곡입니다.

22대 국회 사례는 충분한 심사시간이 왜 필요한지를 오히려 보여 주고 있습니다.

가맹사업법 개정안은 패스트트랙 지정 뒤 238일 만에 본회의를 통과했습니다. 처음에는 가맹점주단체의 난립과 반복적인 협의 요구에 대한 우려가 컸습니다. 이후 협의 요청 절차와 요건이 조정됐고 최종 표결에서는 241명 가운데 238명이 찬성했습니다. 처음부터 합의된 법이 아니었습니다. 패스트트랙에 태웠지만 논쟁하고 수정했기 때문에 압도적인 합의가 가능해진 것입니다.

통계법 개정안도 마찬가지입니다. 민주당 원안을 그대로 밀어붙인 것이 아니라 민주당 의원안과 국민의힘 구자근 의원안을 함께 심사해 위원회 대안을 만들었습니다. 논란이 됐던 위원회 명칭 변경과 공공·민간데이터 연계 심의권은 최종안에서 빠졌습니다. 그 결과 209명 가운데 207명이 찬성했습니다.

저 아직 멀었는데 그러면 한 9시……

알겠습니다. 제가 존중을 합니다. 민주당 의원님도 존중하고 국민의힘 의원님도 존중하고 존중합니다. 아까 제가 민주당 의원님께 10시라고 했는데 9시…… 12시까지도 할 수는 있겠지만, 알겠습니다.

아까 말씀드린 것 마저 하겠습니다.

논란이 됐던 위원회 명칭 변경과 공공·민간데이터 연계 심의권은 최종안에서 빠졌습니다. 그 결과 209명 가운데 207명이 찬성했습니다.

이것이 국회가 해야 할 일입니다. 상대 당의 법안을 폐기하는 것이 아니라 함께 심사하고 문제가 있는 조항은 빼고 합의할 수 있는 내용은 살리는 것입니다.

반도체특별법은 287일 만에 투표 의원 206명 가운데 199명의 찬성으로 통과했습니다. 국민의힘은 반도체산업 지원에는 처음부터 찬성했습니다. 다만 연구개발인력에 대한 주 52시간제 예외가 빠진 반쪽짜리 법안이라는 문제를 제기했습니다. 결국 지원 조항은 먼저 처리하고 근로시간 문제는 추가로 논의하기로 했습니다. 완벽한 합의는 아니지만 쟁점을 분리해 처리한 것입니다. 이것 역시 시간이 있었기 때문에 가능한 정치적 조정이었습니

다. 반대로 은행법 개정안은 240일 만에 통과됐지만 국민의힘은 표결에 참여하지 않았습니 다. 법정비용을 가산금리에서 제외해도 은행이 우대금리를 줄이거나 저신용자 대출을 축소하면 실제 소비자 금리가 낮아진다는 보장이 없다는 문제를 민주당이 해소하지 못했기 때문입니다. 240일 동안 합의를 만들지 못한 책임이 기간에 있습니까? 민주당이 야당과 전문가의 지적을 받아들이지 않은 데 있습니까?

기간을 90일로 줄인다고 정책의 부작용이 사라지는 것은 아닙니다. 합의를 거부한 민주당의 책임만 더 빨리 본회의로 옮겨 갈 뿐입니다. 더 심각한 것은 그 부작용이 우리 국민들의 삶에 영향을 미친다는 겁니다.

현재 본회의 처리가 끝나지 않은 세 건도 보겠습니다. 민주유공자법, 공익신고자 보호 법, 공공기관운영법은 패스트트랙 지정 뒤 308일이 지났지만 아직 본회의에서 의결되지 않았습니 다. 민주유공자법은 인정 기준과 대상자 범위, 이른바 운동권 셀프 특혜 논란이 남아 있습니다. 공익신고자 보호법은 공익침해행위를 포괄주의로 확대하고 최대 5배의 징벌적 손해배상까지 도입하는 중대한 법안인데도 소관 상임위에서 한 차례도 제대로 심사하지 않은 채 패스트트랙으로 지정됐다는 비판을 받았습니다. 공공기관운영법은 새로운 독립행정위원회와 사무기구를 설치해 옥상옥 조직과 공공기관 운영에 정체를 초래할 우려가 있기 때문입니다.

그런데 민주당은 모든 걸 제쳐 두고 90일만 지나면 자동으로 본회의에 올리겠다고 합 니다. 제대로 심사하고 토론하지 않아도 통과할 수 있도록 법을 고친 것입니다.

21대·22대 국회의 사례가 패스트트랙 처리기한 90일은 안 된다는 것을 증명하고 있습 니다.

첫째, 330일은 의무 대기 기간이 아닙니다. 처리된 법안은 모두 187일에서 287일 사이 에 본회의에 도달했습니다.

둘째, 기간이 길어서 갈등이 생긴 것이 아닙니다. 특검법처럼 정치적 신뢰와 추천 구조 에 대한 합의가 없으면 기간을 줄여도 재의 요구와 재표결, 재발의만 반복됩니다.

셋째, 충분한 시간이 주어지고 실질심사를 하면 합의가 만들어집니다. 가맹사업법은 238명, 통계법은 207명, 반도체특별법은 199명의 찬성으로 처리됐습니 다. 원안을 고치고 쟁점을 조정했기 때문에 가능한 것이었습니다.

심사기간을 3분의 1로 줄이고 본회의 조정기간을 없애는 것은 해법이 될 수 없습니다.

민주당이 말하는 속도는 합의의 속도가 아닙니다. 야당의 반대를 뛰어넘는 속도이고 국민의 검증을 피하는 속도이며 자신들이 원하는 법을 수정 없이 통과시키려는 폭주의 속도입니다. 패스트트랙의 성과는 법안을 얼마나 빨리 처리할지가 아니라 국민이 수용할 수 있는 지속가능한 결론을 만들었는지로 평가해야 합니다. 국회에 필요한 것은 더 짧은 시기가 아닙니다. 더 성실한 심사, 더 치열한 토론, 더 책임 있는 협상입니다.

앞서 살펴본 패스트트랙 사례는 법안을 빨리 본회의에 올린다고 정치적 갈등이 해결되는 것이 아니라는 사실을 보여 줍니다. 그렇다면 민주당이 압도적인 의석으로 야당의 반대와 전문가들의 경고, 국민들의 목소리를 무시하고 밀어붙인 법들은 대한민국을 얼마나 나아지게 했습니까?

공수처법, 노란봉투법, 정보통신망법 개정안을 보겠습니다.

세 법의 입법과정과 시행 결과에는 놀라울 정도로 똑같은 문제가 반복됐습니다. 민주당은 고위공직자 비리 척결, 하청노동자 보호, 허위 조작 정보 근절이라는 구호를 내세웠습니다. 그러나 실제 그렇게 작동하고 있습니까? 입법은 민주당이 했지만 부작용과 혼란은 국민 몫이 되었습니다.

공수처법 먼저 보겠습니다. 공수처법은 2019년 4월 패스트트랙으로 지정됐고 같은 해 12월 30일 본회의를 통과했습니다. 최종안은 제1야당이 참여하지 않은 4 플러스 1 합의체가 만들었고 자유한국당 의원들이 퇴장한 가운데 처리됐습니다. 민주당은 공수처가 출범하면 살아 있는 권력을 성역 없이 수사하고 고위공직자 비리를 뿌리 뽑을 것처럼 선전했습니다. 그러나 결과는 어떻습니까?

공수처가 국회에 제출한 자료에 따르면 2021년 출범한 이후 25년 8월까지 접수된 사건은 1만 988건입니다. 하지만 직접 기소한 사건은 단 6건, 검찰에 공소제기 요구한 사건은 딱 8건입니다. 같은 기간 투입된 예산은 약 777억 원입니다. 777억 써서 6건 기소하고 8건 공소제기 요구했습니다. 별도의 국가수사기관을 만들고 막대한 예산과 권한을 주었음에도 직접 기소한 실적이 6건에 그친 현실을 어떻게 성공이라 하고 고위공직자 비리를 척결하는 수사를 했다고 할 수 있겠습니까? 공수처의 첫 번째 직접 기소 사건인 김형준 전 부장검사 사건은 1심, 2심에 이어 25년 대법원에서도 무죄 확정되었습니다. 출범을 상징했던 1호 기소 사건부터 수사와 법리검토 역량에 의문을 남긴 겁니다. 공수처는 오히려 야당 의원과 언론이 기자의 가족과 지인에 이르기까지 통신 자료를 광범위하게 조회해 사찰 논란을 일으켰습니다. 수사 대상과의 관련성이 명확하지 않은 야당 인사와 언론인까지 광범위하게 조회한 것은 공수처의 정치적 중립성에 대한 국민적 불신만 키웠습니다.

검사 정원 25명도 출범 약 5년 만인 25년 12월이 되어서야 비로소 채웠습니다. 강력한 수사권과 일부 범죄에 대한 기소권까지 가진 기관을 먼저 출범시키고 필요한 역량과 필요한 인력과 수사 역량은 나중에 채운 겁니다.

민주당은 검찰에 수사권·기소권 모두 주는 것이 권력 집중이라고 비판하면서도 공수처에는 판사, 검사 등 특정 고위공직자 사건에 수사권·기소권을 함께 부여하는 모순을 보였습니다. 검찰의 권한 집중은 나쁘고 민주당이 만든 공수처의 권한 집중은 괜찮다는 겁니까? 그런데 왜 이렇습니까?

노란봉투법은 또 어떻습니까. 민주당은 노란봉투법을 통과시키면 하청노동자가 원청과

직접 교섭하고 노동자의 정당한 권리가 두텁게 보장될 것처럼 말했습니다. 그러나 누가 사용자인지, 원청이 어느 근로조건까지 교섭해야 하는지, 여러 하청 노조가 동시에 교섭을 요구하면 누구와 어떤 단위로 교섭해야 하는지 명확하게 정하지 않았습니니다. 근로조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위라는 문구만 법에 넣고 그 의미는 노동위원회와 법원이 사후 판단하도록 떠넘겼습니니다. 그 결과 시행 100일 동안 원청 439 곳을 상대로 하청 노조 1161개가 교섭을 요구했습니다. 지금 어떻습니까?

최근의 한국일보 7월 23일자 사설입니다.

온 사방서 노봉법(노란봉투법) 분쟁, 정부가 이해당사자 되니 보이는 문제.

이재명 대통령이 삼성전자 노조가 전남광주 반도체 공장 건설 문제를 교섭 의제로 다루겠다고 한 것을 두고 그렇게 따지면 경영권 행사와 관련이 없는 게 없지 않느냐고 했다. 3월 시행된 노란봉투법에 근로조건에 영향을 미치는 사업 경영상 결정도 노동쟁의 대상으로 규정돼 있는데 노동계가 이를 지나치게 확대 해석하고 있다는 것이다. 정부가 역점을 둔 정책에 발목을 잡을 것으로 보이자 법의 현실적 문제점을 깨닫게 된 것으로 보인다.

이 대통령은 21일 국무회의에서 삼성전자 초기업노조가 광주 반도체 팹(공장) 건설 반대 의견이 84%에 달한다며 내년 교섭 의제로 다루겠다고 한 점을 비판했다. 이 대통령은 광주에 공장을 지으면 광주로 전보될 수 있다는 것 때문에 노동쟁의 대상이라고 하는 것 같이라며 이런 식으로 광범위하게 확장하면 끝이 없다고 했다. 이 대통령은 삼성전자, SK하이닉스에서 시작된 영업이익 N% 성과급 확산을 두고도 노동쟁의 대상이 아닌 쪽이 더 높다고 생각된다는 의견을 내놓았다.

노란봉투법은 2014년 쌍용차 파업에 대해 47억 원의 손해배상 판결이 내려진 이후 노동계의 염원이었다. 사용자 범위를 원청까지 넓히고 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 등 한국 노동사에 중요한 획을 그은 의미 있는 사건임이 분명하다.

하지만 쟁의 대상을 임금, 근로시간 등 근로조건에서 사업 경영상 결정까지 확대한 조항을 두고는 진보진영 내에서도 이현령비현령식 공방을 날을 수 있다는 우려가 적지 않았다. 당시 더불어민주당과 정부는 이런 지적에 귀를 닫았지만 이 대통령이 사실상의 이해당사자가 되고 나서야 같은 문제의식을 갖게 된 셈이다.

이제라도 정부에 기준 마련을 주문한 것은 다행스럽다. 이 대통령은 온 사방에서 분쟁이 벌어지고 있지 않느냐며 대통령령이나 시행규칙 등을 통해 보완하라고 고용노동부장관에게 주문했다. 그게 올바른 정부의 역할이다. 향후 다른 정책을 추진할 때도 당위성만 고집하지 말고 당사자 입장에서 고민하기 바란다라고 사설이 말합니다.

당시에 우리 국민의힘에서 주장한 내용들 아닙니까? 사용자성을 이렇게 넓히고 쟁의 대상을 이렇게 넓히고 손해배상책임을 이렇게 어렵게 한다면 노동 현장에 얼마나 혼란이 초래될지…… 그때 왜 그 의견을 듣지 않으셨습니까? 이제야, 이제서야 대통령이 되어서 집권을 해 보니까 그게 문제고 발목이 잡히니 바뀌야 한다고 하십니까? 그래도 다행입니다. 지금이라도 진심으로 바꾸기를 바랍니다.

그때 민주당이 노란봉투법을 그렇게 밀어붙일 때 근거가 된 법이, 하급심 판결이 대법원에서 패소가 되었습니다. 그 근거가 허물어진 겁니다. 노란봉투법 입법의 모태가 된 게 2020년 CJ대한통운이 택배기사들과 단체교섭을 거부한 것을 부당노동행위라고 본 하급

심 판단을 뒤집은 겁니다.

민주당은 당시에 서울행정법원이 23년에 CJ대한통운이 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자여서 사용자로 봐야 한다고 판결했다는 이유로 이걸 밀어붙였습니다. 하급심 판결로 밀어붙이면 안 된다는 거지요. 대법원 확정판결이 나기 전까지 다른 목소리를 좀 경청하면서 그렇게 갔어야 맞지 않습니까?

그다음 온라인 입틀막법, 정보통신망법 개정안은 또 어떻습니까? 악의적인 허위 조작 정보와 사이버폭력으로부터 국민을 보호해야 한다는 목적에는 누구도 반대하지 않습니다. 그러나 민주당은 허위 또는 조작된 정보에 최대 5배의 손해책임을 묻고 불법성이 확정된 정보를 반복 유통하는 경우 최대 10억 원의 과징금을 부과하며 플랫폼에 신고 처리와 자율규제 의무까지 부과했습니다.

문제는 무엇이 허위이고 무엇이 정당한 의혹 제기인지, 어디까지가 비판이고 어디부터가 증오심을 심각하게 조장하는 정보인지 그 경계가 불명하다는 겁니다.

권력형 비리와 대기업의 위법행위를 추적하는 초기 보도는 모든 사실관계가 확정되기 전에 이루어집니다. 취재 당시 합리적인 근거가 있었다더라도 일부 사실이 나중에 다르게 확인될 수도 있습니다. 이때 최대 5배의 손해배상 위험이 있다면 언론이 권력자를 상대로 의혹을 제기할 수 있겠습니까?

최종적으로 소송에서 이길 수 있다는 것과 소송을 당하지 않는 것은 전혀 다른 문제입니다. 정치인과 고위공직자, 대기업이 거액의 손해배상소송을 제기하는 순간 시민은 변호사를 선임하고 수년간 재판을 견뎌야 합니다. 최종적으로 승소하더라도 소송을 당하는 과정 자체가 처벌이 될 수 있습니다. 언론을 옥죄고 권력에 충성하도록 만드는 것입니다. 과거 독재시대에 버금가는 언론탄압 입법인 겁니다.

미국 국무부도 정보통신망법에 대해서 표현의 자유를 훼손할 심각한 우려가 있다, 과도한 콘텐츠 규제가 된다, 미국 기업에 부담이 돼서는 안 된다, 구글 메타 X 틱톡 등 네 곳이 규제 대상이다 이러면서 상당한 우려를 제기했습니다.

네트워크법 개정안이 과도한 콘텐츠 규제를 초래하고 표현의 자유를 훼손할 수 있다는 점에 심각한 우려를 갖고 있다, 한국은 미국 기업들에 과도한 부담을 부과해서는 안 되며 법 시행을 표현의 자유에 대한 검열을 요구하는 수단으로 이용해서는 안 된다고 했습니다.

국무부가 대변인 명의로 성명도 냈지요. 우리는 개정안 시행이 표현의 자유를 위축시키지 않도록 한국 정부와 주요 이해관계자들 특히 미국 테크기업과의 지속적인 대화가 있기를 기대한다, 미국은 모든 사람을 위한 자유롭고 개방된 디지털 환경을 조성하기 위해 계속 협력해 나갈 것이라라고 했습니다. 지난해 12월부터 정통망법이 국회를 통과했을 때도 미 국무부가 공식적인 입장을 냈습니다. 이것은 국제적인 문제이기도 하지요. 대한민국이 좀 더 신중해야 되는 문제입니다.

공수처법, 노란봉투법, 온라인 입틀막법, 민주당은 세 법을 모두 개혁이라고 불렀습니다. 그러나 시행 후 국민 앞에 나타난 것은 무엇입니까? 법안 통과가 민주당의 정치적 실적이 될지 어떨지는 모르겠지만 부실한 법이 만든 비용은 국민과 기업, 언론이 부담하고 있습니다.

민주당은 실패에서 배우려 하지 않는 오만한 정당입니다. 같은 실패를 더 빠르게, 더

많이 만들어 내려고 하는 것이 이번 국회법 개정안입니다. 법률의 빈틈을 발견할 시간도, 이해관계자의 목소리를 들을 시간도, 위험 가능성과 산업현장의 부작용을 검토할 시간도 사라집니다. 충분한 숙의는 결과적으로 국가권력의 남용을 막고 국민의 기본권과 산업현장의 예측가능성을 지키기 위한 국회의 책무입니다.

민주당 의원 여러분께 묻겠습니다. 공수처법을 그렇게 서둘러 만들었지만 고위공직자 비리가 사라졌습니까? 노란봉투법을 일방 처리했지만 산업현장의 갈등이 줄었습니까? 온라인 입찰막법을 강행했지만 허위 정보는 사라지고 국민의 표현의 자유는 더 두터워졌습니까?

마무리하겠습니다.

존경하는 국민 여러분!

국회가 해야 할 일은 법안을 많이 만드는 것이 아닙니다. 국민이 겪는 문제를 해결하는 것입니다. 통과 건수가 국회의 실적이 될 수는 있지만 국민의 삶의 질이 국회의 진짜 성적표입니다.

국회가 빨라야 할 때가 있습니다. 재난, 감염병, 금융위기, 법원의 결정으로 생긴 명백한 법적 공백, 국민안전에 즉각적인 위험이 있는 경우입니다. 그러나 그때도 왜 긴급한지 설명하고 적용 기간을 제한하고 시행 뒤 평가를 해야 합니다.

반대로 선거제도, 형사사법, 언론의 자유, 노동관계, 권력기관 구조처럼 민주주의의 규칙을 바꾸는 법은 더 천천히 더 공개적으로 논의해야 합니다. 게임의 규칙은 선거에서 이겼다고 해서 지금처럼 민주당 마음대로 바꾸어서는 안 됩니다.

현행 제도를 한 글자도 고칠 수 없다고 주장하지 않습니다. 패스트트랙이 실제로 작동하지 않는 부분은 고쳐야 합니다. 다만 330일을 90일로 일괄 단축하는 방식이 아니라 다음의 안전장치를 먼저 합의해야 합니다.

첫째, 신속처리대상을 재난, 경제위기, 법적 공백, 국민생명과 안전의 긴급 사안 등으로 제한하거나 한정질서, 기본권 관련 법률은 별도의 강화된 심사를 거치게 해야 합니다.

둘째, 상임위의 심사권을 보장해야 합니다.

법사위의 체계·자구 심사 범위를 명확히 하되 30일로 기계적으로 줄이지 말고 쟁점과 법안 규모에 따라 합리적인 기한을 정해야 합니다.

셋째, 본회의 자동 상정 전에 국회의장 주재 교섭단체 협상과 공개된 조정 보고서를 의무화하여 마지막 타협의 공간을 남겨야 합니다.

넷째, 개정된 국회법은 다음 국회부터 적용해야 합니다. 경기에서 앞선 팀이 경기 도중 규칙을 고쳐 즉시 이익을 챙기는 것은 개혁이 아니라 반칙입니다. 민주당이 현 의석으로 현 정권의 방탄법을 처리하기 위해 즉시 시행한다면 민주당 셀프 특혜법 오명을 지울 수 없을 것입니다.

국민의힘이 상임위원장인 이 법들, 이 법들 제대로 심사할 수 있도록 국회법이 정한 그 원칙대로 적용되도록 부디 다시 살펴 주시길 바랍니다.

민주당 의원 여러분, 힘이 있다고 법을 사유화할 권리까지 생기는 것은 아닙니다. 국민이 준 의석을 대통령 개인의 범죄를, 재판을 없애는 데 쓰는 순간 그 권력은 정당성을 잃습니다.

국회법은 오늘의 민주당만을 위해 존재하지 않습니다. 여러분이 다시 야당이 되는 날

똑같은 90일짜리 고속도로가 여러분을 향할 것입니다. 그때 가서 민주주의와 소수 보호를 외쳐도 국민은 믿지 않을 것입니다.

지금 민주당은 국민도, 국회의 전통도 모두 무시한 채 폭주하고 있습니다. 힘에 취해 야당의 입을 막고 사법부의 판을 바꾸며 대통령의 재판을 법으로 덮으려는 정치는 반드시 국민의 심판을 받습니다.

이재명 대통령 한 사람을 지키겠다고 법치와 의회를 무너뜨리지 마십시오. 죄가 없다면 법정에서 당당히 재판받고 무죄 받으면 됩니다. 재판을 멈추고 공소취소하고 법원에 가서, 1심·2심·3심에 가서 공소기각 판결까지 받기 위해 공소기각 판결 사유를 만들고 대법원 구성을 바꾸는 이런 일로 앞으로 모든 악법을 여야 합의 없이 90일 만에 처리하려고 한다면 머지않아 민주당은 거대한 민심의 파도에 좌초되고 말 것입니다. 대한민국은 이재명 한 사람보다 훨씬 중요합니다. 한 사람의 사법 리스크를 덮기 위해 대한민국의 사법체계와 의회 절차를 망가뜨릴 수는 없습니다.

국회 선진화법은 폭력 대신 토론을, 날치기 대신 협상을 선택한 국민과의 약속이었습니다. 민주당은 소수당이 말할 시간까지 빼앗는 더 교묘한 정치 폭력을 제도화하려 합니다. 이것은 선진화가 아니라 야만으로의 후퇴입니다. 패스트트랙을 진짜 빠르게 만들고 싶다면 소위를 열고 공청회를 열고 자료를 내고 대안을 만드십시오. 330일 동안 일하지 않은 책임을 법 탓으로 돌리고 90일로 줄이는 것은 개혁이 아닙니다. 무능을 감추기 위한 조작에 불과합니다.

법률은 민주당의 전리품이 아닙니다. 국회는 이재명 대통령의 방패가 아닙니다. 민주당은 이 법안을 즉각 철회하십시오. 국회의 목표는 이재명을 지키기가 아니라 국익과 국민의 삶의 질을 높이는 일이어야 합니다.

야당의 입을 막는 90일짜리 폭주법을 멈추고 처음부터 다시 논의하십시오. 민주당은 유한한 권력인 이재명 대통령보다 무한한 대한민국과 국민을 선택해야 합니다. 내일의 국민 심판을 두려워하십시오.

(송기현 과학기술정보방송통신위원장, 남인순 부의장과 사회교대)

저 김미애는 국민의 이름으로 이 국회법 일부개정법률안에 단호히 반대합니다.

경청해 주셔서 감사합니다.

○부의장 남인순 김미애 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(문금주)

(20시59분)

○부의장 남인순 다음은 문금주 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○문금주 의원 존경하는 남인순 부의장님, 그리고 선배·동료 의원 여러분!

그리고 무제한토론 방송을 밤늦게까지 지켜보고 계시는 사랑하는 국민 여러분!

전남 고흥·보성·장흥·강진군 국회의원 문금주입니다.

오늘 앞서 무제한토론을 해 주신 존경하는 김미애 의원님, 잘 들었습니다. 무제한토론이라는 시간을 통해서 존경하는 김미애 의원님이 어떻게 과거에 생활을 하셨고 여공 출신 변호사라는 것을 여기서 듣게 됐고 또 유아의 권리에 대한 그런 부분들을 관심을 많이 가지고 계신 부분에 대해서 아이러니하게도 무제한토론을 통해서 알게 됐습니다. 국

힘에 윤석열 같은 피고인, 장동혁 의원 같은 분만 계신 줄 알았는데 김미애 의원님같이 이렇게 훌륭한 분도 계시구나 하는 것을 새삼 느끼게 되었습니다.

국회법 일부개정법률안에 대한 찬성토론을 시작하도록 하겠습니다.

멈춰 서 버린 대한민국국회의 입법 엔진을 다시 가동하고 오직 국민의 삶을 돌보는 일하는 국회를 만들기 위해 이 무제한토론의 단상에 섰습니다. 우리가 이 자리에서 논의하고 있는 국회법 일부개정법률안은 지난 12년 동안 국회 선진화법이라는 이름 뒤에 숨어 대한민국국회를 만성적인 입법 마비 상태로 몰아넣었던 거대한 교착의 사슬을 끊어 내는 역사적인 의회 개혁안입니다.

지금 이 순간에도 국민들께서는 국회를 향해 묻고 계십니다. 시급한 민생법안 하나 통과시키는 데 왜 1년 가까운 세월을 흘려보내야 하는가, 여야가 머리를 맞대고 민생을 돌봐야 할 국회가 왜 날마다 정쟁과 발목 잡기로 시간을 허비하는가, 국민의 삶은 당장 오늘 하루도 팍팍하고 힘겨운데 국회는 대체 언제 일을 할 것인가. 국민들의 이 지엄한 질타와 목소리 앞에 국회는 고개를 숙이고 겸허히 스스로를 되돌아봐야 합니다.

오늘 제가 이 자리에 선 이유는 명확합니다. 국회가 더 이상 정쟁의 늪에서 허우적대며 민생을 방치하는 무능한 집단이 되어서는 안 되기 때문입니다.

(「문금주 파이팅!」 하는 의원 있음)

감사합니다. 수고하셨습니다.

상임위원회와 법제사법위원회라는 어두운 골방에 묶여 썩어 가는 수많은 민생법안들을 다시 살려 내고 정쟁의 늪에 빠진 대한민국국회를 비상가동하기 위해 이 자리에 섰습니다.

저는 패스트트랙 심사기한을 단축하는 개정안이 왜 시급히 통과되어야 하는지 그 역사적 당위성과 객관적인 데이터를 바탕으로 동료 의원 여러분과 국민 여러분께 아주 상세하게 설명해 드리고자 합니다.

먼저 2012년의 기억을 되살려 볼 필요가 있습니다. 당시 18대 국회 끝자락에서 여야는 국회의장의 직권상정과 본회의장 내에서의 물리적 충돌, 이른바 몸싸움 국회, 최루탄 국회, 해머 국회라는 불명예스러운 고리를 끊어 내자는 온 국민의 염원을 담아 합의로 국회법을 대폭 개정했습니다. 이것이 바로 우리가 잘 알고 있는 2012년 국회 선진화법입니다.

2012년 국회 선진화법이 도입된 이후 확실히 국회 본회의장과 상임위장에서 해머와 최루탄이 사라졌고 국회의원들이 몸싸움을 벌이는 불상사는 자취를 감추었습니다. 그것은 대한민국 의회정치사에서 분명한 성과였고 일정한 진전이었습니다.

하지만 12년이라는 시간이 흐른 지금 우리는 국회 선진화법이라는 빛 뒤에 그늘처럼 드리워진 커다란 제도적 부작용을 목도하고 있습니다.

폭력은 사라졌지만 그 자리에 입법 거부, 만성적 계류, 의도적 지연이라는 법률적 파행이 무섭게 자리를 잡았습니다. 정작 긴급한 국가적 특검 법안이나 민생을 살릴 경제 법안, 국민의 생명과 안전을 지킬 법안들이 국회의 문턱을 넘지 못하고 고사하는 식물국회의 불명예스러운 사슬을 이제 2026년 오늘 우리 손으로 끊어 내야 합니다.

입법 교착을 막기 위한 최후의 안전밸브로 2012년 국회법 제85조의2에 신설된 제도가 바로 안전신속처리 제도, 즉 패스트트랙입니다. 그러나 신속이라는 영문 이름이 무색하게

현행 패스트트랙 제도는 슬로트랙이라 불려야 할 지정입니다.

선배·동료 의원 여러분!

이번 국회법 일부개정법률안(대안)이 어떤 경위를 거쳐 이 자리에 오게 되었는지 그 과정을 상세히 설명드리겠습니다.

국민의힘 의원들이 주장하는 느닷없이 국회법 개정안을 가지고 나와 속도전을 벌인다, 충분한 논의도 없이 급하게 밀어붙인다, 4일 만에 심의를 끝냈다, 입법 독주니 급조된 법안이니 하는 자극적인 프레임을 씌우고 있기에 짚고 넘어가겠습니다.

첫째, 진성준 의원님께서 발의하신 의안번호 제2200255호 국회법 일부개정법률안을 보십시오.

이 법안이 언제 발의되었습니까? 지금으로부터 무려 2년 전인 2024년 6월 10일에 발의되었습니다. 2년 전입니다. 2년이라는 세월 동안 우리는 이 법안을 품에 안고 고민하고 논의해 왔습니다.

이 안건은 제417회 국회(임시회) 제1차 전체회의가 열린 2024년 8월 27일에 공식 상정되어 제안설명을 듣고 전문위원의 정밀한 검토보고를 받았습니다. 그리고 여야 위원님들이 참석한 가운데 치열한 대체토론까지 거쳤습니다.

어디 그뿐입니까? 같은 해 제418회 국회(정기회) 제2차 전체회의가 열린 2024년 9월 9일에 다시 상정되어 법안을 심도 있게 다루기 위해 국회운영개선소위원회로 회부되었습니다. 2024년 여름과 가을 내내 상임위에서 심의하고 토론했던 법안입니다.

둘째, 박홍근 의원님께서 발의하신 의안번호 제2200990호 국회법 일부개정법률안을 보십시오.

이 법안 역시 2년 전인 2024년 6월 26일에 발의되었습니다. 이 안건 역시 제417회 국회(임시회) 제1차 전체회의가 열린 2024년 8월 27일에 상정되어 제안설명과 검토보고, 대체토론을 차례로 마쳤습니다. 그리고 제418회 국회(정기회) 제2차 전체회의가 열린 2024년 9월 9일에 상정되어 소위원회로 회부되었습니다.

이미 2년 전부터 상임위원회의 회의록에 수백 페이지에 달하는 토론 기록이 차곡차곡 쌓여 온 법안입니다.

셋째, 김남근 의원님께서 발의하신 의안번호 제2217711호 국회법 일부개정법률안입니다.

2026년 3월 24일에 발의되어 제437회 국회(정기회) 제2차 전체회의가 열린 2026년 7월 27일에 상정되었습니다. 법안의 세부 조항 하나하나 기존 진성준·박홍근 의원안과의 차이점 그리고 완충 지점을 찾기 위해 제안설명과 검토보고, 대체토론을 거쳐 소위원회로 회부되었습니다.

넷째, 송영길 의원님께서 발의하신 의안번호 제2219947호 국회법 일부개정법률안입니다.

2026년 7월 14일에 발의되어 국회법 제58조제4항에 따라 2026년 7월 27일에 소위원회로 직접 회부되었습니다.

이처럼 제22대 국회가 개원하자마자 2024년 6월부터 시작되어 오늘에 이르기까지 무려 2년이 넘는 시간 동안 수많은 입법공청회와 대체토론, 전문위원 검토, 소위원회 병합 심사를 거쳐 온 법안입니다. 이래도 이 법안이 날치기입니까? 이래도 이 법안이 갑자기

가져온 급조 법안입니까? 2년 동안 법안을 서랍 속에 넣어 두고 심사를 지연시키며 보이콧으로 일관했던 것은 누구입니까? 2년이라는 숙의의 시간 동안 대안 하나 내놓지 않고 있다가 막상 법안을 처리하려고 하니 왜 이렇게 급하게 하느냐고 발목을 잡은 것은 전형적인 지연을 위한 핑계이자 국회 무력화 시도에 불과합니다.

이 네 가지 개정안을 바탕으로 제437회 국회(임시회) 제1차 국회운영개선소위원회는 2026년 7월 28일에 회의를 열어 위 4건의 법률안을 병합하여 심사하였습니다. 그 결과 각각의 법률안을 본회의에 직접 부의하지 아니하고 각 법률안의 핵심 내용을 통합하고 조정하여 국회운영위원회의 대안으로 제안하기로 의결하였습니다. 이어 2026년 7월 29일에 열린 제437회 국회(임시회) 제3차 국회운영위원회에서 소위원회가 심사보고한 대로 대안을 제안하기로 최종 의결하여 오늘 본회의에 상정된 것입니다.

그렇다면 이번 국회운영위원회 대안이 담고 있는 제안 이유와 핵심 내용은 무엇입니까?

패스트트랙은 위원회에서 안건이 장기간 계류되는 문제를 해소하기 위하여 지난 2012년 국회법 개정, 일명 국회선진화법으로 도입되었습니다. 하지만 제도 도입 취지와는 달리 신속처리 대상 안건으로 지정되어도 본회의 의결까지 최대 330일 이상이 소요됨에 따라 시급성을 요하는 안건이 적시에 처리되지 못한다는 비판이 끊이지 않았습니다.

이에 본 대안은 신속처리 대상 안건의 심사기한을 획기적으로 줄였습니다. 소관 위원회 심사기한을 60일로 축소하고 법제사법위원회의 체계 및 자구 심사기한을 30일로 단축하였습니다. 그리고 본회의에 부의된 것으로 보거나 부의된 날이 지난 후 처음으로 개의되는 본회의에 상정하도록 규정함으로써 당초 최장 330일 이상 걸리던 전체 심사기한을 최장 90일 수준으로 단축하는 내용을 골자로 하고 있습니다. 또한 법제사법위원회의 체계·자구 심사를 거친 신속처리 대상 안건에 대해서도 본회의 자동 상정 절차가 명확히 적용되도록 현행 제도의 미비점을 보완한 것입니다.

국민 여러분!

그렇다면 국회가 왜 신속처리안건 심사기한을 90일로 단축해야 하는지 국회사무처가 집계한 제19대 국회부터 제22대 국회까지의 가결 법률안 평균 심사기간 데이터를 보겠습니다.

제19대 국회부터 살펴보겠습니다.

제19대 국회에서 본회의를 통과하여 가결된 법률안은 위원회안과 대안을 제외하고 총 6149건이었습니다. 이 6149건의 법률안이 접수된 날부터 본회의에서 처리되기까지 걸린 평균 심사기간은 무려 311.9일이었습니다. 법안 하나가 가결되는 데 평균 10개월이 넘는 세월이 걸린 겁니다. 이를 단계별로 나누어 보면 소관 상임위원회에서 심사하는 데 소요된 기간이 평균 261.1일이었습니다. 그리고 소관 상임위를 거쳐 법제사법위원회로 넘어가 체계와 자구를 심사하는 데만 평균 43.3일이었습니다.

제20대 국회의 실태는 어떠했습니까? 20대 국회에서 가결된 법률안은 총 7346건이었습니다. 이 7346건의 법률안이 처리되기까지 걸린 평균 심사기간은 309.5일이었습니다. 여전히 300일이 넘는 긴 시간이 소요되었습니다. 소관 위원회에서의 평균 심사기간은 258.9일이었으며 법제사법위원회의 체계·자구 심사기간은 제19대보다 더 늘어나 평균 46.3일에 달했습니다.

제21대 국회 상황을 보겠습니다.

제21대 국회에서 가결된 법률안은 총 7707건입니다. 이 법률안들의 평균 심사기간은 303.5일로 집계되었습니다. 소관 위원회 심사기간은 평균 252.2일이었고 법제사법위원회의 체계·자구 심사기간은 더욱 늘어나 평균 47.7일을 기록했습니다.

제19대 43.3일, 제20대 46.3일, 제21대 47.7일로 법사위 체계·자구 심사에 걸린 기간은 국회가 거듭될수록 오히려 길어졌습니다. 거기에 요즘은 어떻습니까? 법사위를 통과해도 바로 본회의에 상정되지 못하고 원내 지도부의 방침을 받아야 되는, 또 다른 기구가 하나 더 생긴 것 같은 그런 상황이 되고 있습니다. 아직도 본회의에 법사위를 통과한 법안들 39건이 현재 계류 중에 있습니다.

현재 진행 중인 제22대 국회 집계 자료를 보겠습니다.

제22대 국회에서 가결된 법률안은 총 4407건입니다. 이 법률안들의 평균 심사기간은 235.3일로 집계되고 있습니다. 세부적으로는 소관 위원회 심사기간이 평균 198.3일이고 법제사법위원회의 체계·자구 심사기간이 평균 21.4일입니다. 이 통계 수치들이 시사하는 바가 무엇입니까? 일반적인 법률안이 접수되어 처리되는 평균 기간이 300일이 넘습니다. 그런데 국회가 시급한 현안을 신속하게 처리하겠다고 도입한 신속처리안건 제도의 심사기한이 현행법상 최대 330일 이상이라는 점입니다. 일반 법안을 처리하는 데 걸리는 평균 기간보다 패스트트랙 안건을 처리하는 기한이 더 길다는 이 모순된 현실을 우리는 어떻게 받아들여야 합니까? 이것이 바로 신속이라는 이름을 부끄럽게 만드는 국회법의 허점이며 오늘 우리가 운영위 대안을 반드시 통과시켜야 하는 이유가 되겠습니다.

다음으로 제20대 국회부터 제22대 국회까지 신속처리안건으로 지정되었던 총 20건의 법률안을 통해 심각한 지연 실태를 살펴보겠습니다.

첫 번째 사례입니다.

제20대 국회에서 박주민 의원 등 11인이 2016년 12월 19일에 발의한 사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안입니다. 이 법안은 2016년 12월 26일에 신속처리안건으로 지정되었습니다. 그러나 법제사법위원회로 회부된 날은 그로부터 반년이 지난 2017년 6월 24일이었고 본회의에 상정된 날은 2017년 11월 24일이었습니다. 지정된 날로부터 본회의 상정까지 무려 11개월, 333일이 걸렸던 것입니다.

두 번째 사례입니다.

제20대 국회에서 임재훈 의원 등 11인이 2018년 12월 24일에 발의한 사립학교법 일부개정법률안입니다. 이 법안은 2018년 12월 27일에 신속처리안건으로 지정되었습니다. 법사위 회부일은 2019년 6월 25일이었으며 본회의 상정일은 2020년 1월 13일이었습니다. 패스트트랙 지정 후 본회의 상정까지 무려 1년 1개월, 382일이 소요되었습니다.

세 번째 사례입니다.

임재훈 의원 등 11인이 2018년 12월 24일에 발의한 유아교육법 일부개정법률안입니다. 2018년 12월 27일에 신속처리안건으로 지정되었고 2019년 6월 25일에 법사위 회부를 거쳐 2020년 1월 13일에야 본회의에 상정되었습니다. 유치원 비리를 막고 아이들을 지키는 법안이 382일 동안 갇혀 있었던 것입니다.

네 번째 사례입니다.

임재훈 의원 등 11인이 2018년 12월 24일에 발의한 학교급식법 일부개정법률안입니다.

이 역시 2018년 12월 27일에 신속처리안건으로 지정되었고 2019년 6월 25일 법사위를 거쳐 2020년 1월 13일에 본회의에 상정되었습니다. 역시 382일이라는 기나긴 시간이 걸렸습니다.

다섯 번째 사례입니다.

제20대 국회에서 심상정 의원 등 17인이 2019년 4월 24일에 발의한 공직선거법 일부개정법률안입니다. 2019년 4월 30일에 신속처리안건으로 지정되었고 2019년 8월 29일에 법사위로 회부된 후 2019년 12월 23일에 본회의에 상정되었습니다. 지정 후 상정까지 8개월이 소요되었습니다.

여섯 번째 사례입니다.

백혜련 의원 등 12인이 2019년 4월 26일에 발의한 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률안입니다. 2019년 4월 30일에 신속처리안건으로 지정되었고 법사위 회송 절차를 거쳐 2019년 12월 30일에 본회의에 상정되었습니다. 8개월이 걸렸습니다.

일곱 번째 사례입니다.

권은희 의원 등 10인이 2019년 4월 29일에 발의한 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법안입니다. 2019년 4월 30일에 신속처리안건으로 지정되어 법사위 회송을 거친 후 2020년 1월 13일에 본회의에 상정됩니다.

여덟 번째 사례입니다.

백혜련 의원 등 19인이 2018년 11월 12일에 발의한 검찰청법 일부개정법률안입니다. 2019년 4월 30일에 신속처리안건으로 지정되었으며 법사위를 거쳐 2020년 1월 13일에 본회의에 상정됩니다.

아홉 번째입니다.

채이배 의원 등 11인이 2019년 4월 26일에 발의한 형사소송법 일부개정법률안은 2019년 4월 30일에 신속처리안건으로 지정되고 법사위를 거쳐 2020년 1월 13일에 본회의에 상정됩니다.

21대 국회로 넘어가 보겠습니다.

강은미 의원 등 12인이 2023년 2월 20일에 발의한 화천대유 '50억 클럽' 뇌물 의혹 사건의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안입니다. 2023년 4월 27일에 신속처리안건으로 지정되었고 법사위 소관 심사를 거쳐 2023년 12월 28일에 본회의에 상정됩니다. 지정 후 본회의 상정까지 8개월이 넘게 걸렸습니다.

열한 번째입니다.

이은주 의원 등 12인이 2023년 3월 24일에 발의한 대통령 배우자 김건희의 도이치모터스 주가조작 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안입니다. 2023년 4월 27일에 신속처리안건으로 지정되었고 법사위 소관 심사를 거쳐 2023년 12월 28일에 본회의에 상정됩니다.

열두 번째 사례입니다.

뒤에 게시는 존경하는 우리 남인순 의원님 등 183인이 2023년 4월 20일에 발의한 10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법안입니다. 2023년 6월 30일에 신속처리안건으로 지정되었고 2023년 8월 31일 법사위 회부를 거쳐 24년 1월 9일에 본회의에 상정됩니다. 유가족의 눈물을 닦아 주어야 할 참사 특별법이 패스트

트랙 지정 후에도 193일이나 걸렸습니다.

열세 번째입니다.

박주민 의원 등 24인이 2023년 9월 7일에 발의한 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안입니다. 23년 10월 6일에 신속처리안건으로 지정되었고 법사위 소관 심사를 거쳐 24년 5월 2일에야 본회의에 상정됩니다. 209일이 소요되었습니다.

이어서 제22대 국회를 살펴보겠습니다.

열네 번째 사례입니다.

민병덕 의원 등 11인이 2024년 6월 26일에 발의한 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안입니다. 25년 4월 17일에 신속처리안건으로 지정되었고 25년 10월 14일 법사위를 거쳐 25년 12월 9일에 본회의에 상정되었습니다. 영세 자영업자를 위한 법안조차 지정 후 8개월 이상 지연이 됩니다.

열다섯 번째입니다.

민병덕 의원 등 11인이 2024년 12월 30일에 발의한 은행법 일부개정법률안입니다. 25년 4월 17일에 신속처리안건으로 지정되었고 25년 10월 14일 법사위 회부를 거쳐 2025년 12월 12일에 본회의에 상정됩니다.

열여섯 번째입니다.

김태년 의원 등 48인이 2024년 7월 3일에 발의한 반도체산업 생태계 강화 및 지원을 위한 특별조치법안입니다. 2025년 4월 17일에야 신속처리안건으로 지정되었고 25년 10월 14일에 법사위로 회부됐으나 현재 본회의에 상정조차 되지 못하고 미상정 상태로 남아 있습니다. 국가 미래먹거리와 직결된 안전조차 패스트트랙이라는 이름 아래 기약 없이 표류하고 있는 것입니다.

열일곱 번째 사례입니다.

전재수 의원 등 10인이 2024년 6월 10일에 발의한 민주유공자 예우에 관한 법률안입니다. 25년 9월 25일에 신속처리안건으로 지정되고 26년 3월 24일에 법사위로 회부되었으나 역시 본회의에 상정되지 못하고 미상정 상태로 표류하고 있습니다.

열여덟 번째 사례입니다.

신장식 의원 등 11인이 2025년 7월 18일에 발의한 공익신고자 보호법 일부개정법률안입니다. 25년 9월 25일에 신속처리안건으로 지정된 후 26년 3월 24일에 법사위에 회부됩니다.

열아홉 번째는 김병기 의원 등 166인이 25년 9월 16일에 발의한 공공기관 운영에 관한 법률 일부개정법률안인데 25년 9월 25일에 신속처리안건으로 지정된 후 26년 3월 24일에 법사위로 회부되었습니다.

스무 번째 사례입니다.

김병기 의원 등 166인이 2025년 9월 16일에 발의한 통계법 일부개정법률안입니다. 25년 9월 25일에 신속처리안건으로 지정된 후 소관 상임위에서 26년 3월 17일에 대안 반영 폐기되었고 법사위에서 26년 3월 31일에 대안 반영 폐기됩니다.

방금 제가 단 한 건도 빠짐 없이 구구절절하게 읽어 드린 제20대 국회부터 22대 국회까지의 패스트트랙 지정 법률안 20건의 기록을 들으시면서 과연 무슨 생각을 하셨습니

까? 이 20건의 명단과 날짜 그리고 소요 일수 하나하나가 가리키는 대한민국국회의 참담한 자화상은 너무나도 명확하지 않습니까?

20건의 안건 중 단 한 건도 신속하게 처리된 적이 없다는 엄연한 팩트입니다. 짧아야 190여 일, 길게는 382일이 넘는 기나긴 세월이 걸렸습니다. 법안 하나를 신속하게 처리하겠다고 지정해 두고 1년 1개월 동안 국회 골방에 가두어 두는 것이 도대체 어떻게 신속 처리될 수 있겠습니까?

또한 현행 패스트트랙 제도가 오히려 반대파나 일부 세력의 의도적인 심사 거부와 지연 전략에 합법적인 명분을 제공하는 지연의 가이드라인으로 악용되어 왔다는 점입니다.

상임위원회에서 최대 180일, 법제사법위원회에서 최대 90일, 본회의 부의 후 상정까지 최대 60일, 도합 330일 이상을 기계적으로 꼭 채우고서야 겨우 본회의 표결에 부칠 수 있는 현행 구조는 일하는 국회를 만드는 제도가 아니라 아무것도 하지 않고 330일을 버티는 국회를 만드는 독소조항으로 전략하고 말았습니다.

야당 측에서는 이번 패스트트랙 기한 단축안을 두고 소수파의 표결권을 침해한다, 다수의 독주를 위한 악법이라고 주장하고 계십니다. 그러나 이는 헌법이 보장하는 국회 자율권과 의회민주주의의 본질을 크게 오해하고 계신 겁니다.

대한민국헌법 제64조제1항은 국회는 법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 의사와 내부규율에 관한 규칙을 제정할 수 있다고 명시하여 국회의 자율권을 엄격히 보장하고 있습니다.

헌법재판소 역시 1997년 7월 16일 선고 96헌라2 등 다수의 판례를 통해 국회는 국민의 대표기관이자 입법기관으로서 의사와 내부규율 등 국회 운영에 관한 폭넓은 자율권을 가지며 국회의 의사 절차나 입법 과정에 관한 자율적 판단은 권력분립의 원칙상 최대한 존중되어야 한다고 확고하게 설파한 바 있습니다.

의회자율권의 본질은 소수파에게 무한정한 의사방해 권한을 부여하는 것이 아닙니다. 의회주의의 참뜻은 토론은 자유롭게 하되 결론은 다수결로 내린다는 원칙에 있습니다.

소수파의 의견을 경청하고 숙의하는 과정은 반드시 필요하지만 그 토론이 무한정 길어져 국회의 입법 기능 자체가 마비되는 지경에 이른다면 이는 민주주의가 아니라 소수파에 의한 독재이자 입법 마비에 불과합니다.

해외 선진국의 입법 사례를 보더라도 현행 대한민국국회처럼 신속처리안건에 1년 가까운 시간을 허비하는 나라는 존재하지 않습니다.

미국 의회의 경우 1974년 무역법 승인 절차나 비상경제안정화법 등 시급성을 요하는 법안에 대해서는 상·하원 합쳐 최소 14일에서 최장 90일 이내에 반드시 본회의 최종 표결을 마치도록 엄격한 시한을 두고 있습니다.

의원내각제 형태를 취하는 영국 의회 역시 정부와 여당이 입법의 시급성을 인정할 경우 비상입법 절차나 의사일정 통제권을 행사하여 단 며칠 혹은 수주일 이내에 법안 심사를 마치고 법률로 확정 짓습니다.

독일 연방의회 역시 기본법 제77조 및 의사규칙에 따라 법안 심사의 시한을 효율적으로 통제하며 소수파의 부당한 의사 지연이 전체 국가 기능의 마비로 이어지지 않도록 철저한 제도적 장치를 두고 있습니다.

그렇다면 세계 10대 경제대국의 역동적인 민주주의를 자랑하는 대한민국국회가 유독

330일이라는 거대하고 무거운 사슬에 묶여 있어야 할 법리적·제도적 이유가 어디에 있습니까? 앞에 해외 선진 사례를 보듯이 오히려 더 빠르고 더 신속하게 처리해야 되지 않겠습니까?

이번 국회법 개정안은 소수파의 정당한 심사 권한을 박탈하는 것이 아닙니다. 소관 상임위원회에 60일, 법제사법위원회에 30일이라는 총 90일간의 충분한 정밀 심사 및 토론 기간을 보장하고 있습니다. 90일 동안 소위원회와 전체회의에서 조항 하나하나를 검토하고 여야가 타협안을 모색하기에는 결코 짧지 않은 시간입니다.

다만 90일이 지났음에도 불구하고 합의에 이르지 못하고 의도적인 정쟁으로 일관할 경우 헌법상의 다수결 원리에 따라 본회의에 부의하여 전체 국회의원의 투표로 최종 결론을 내리자는 것입니다. 이것이야말로 헌법이 국회에 부여한 의사자율권을 가장 정당하게 행사하는 것이며 법치국가적 입법 정상화를 이루는 길입니다.

국힘당에서는 해외 사례를 상당히 중시하고 말씀들을 많이 하시기 때문에 해외의 사례를 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 미국을 한번 봐 보겠습니다.

미국 연방의회는 각 주별로 2명씩 선출된 임기 6년의 100명의 의원으로 구성된 상원과 인구비례에 의해 선출된 임기 2년의 435명으로 구성된 하원으로 이루어진 양원제를 채택하고 있습니다. 입법 과정도 법안의 동일한 내용의 조문이 상원과 하원의 심의와 승인을 모두 거쳐야 제·개정됩니다.

미국은 전형적인 권력분립 원리에 기초하여 입법권은 의회만이 가지고 있고 대통령 및 정부는 법률제출권이 없습니다. 그러나 헌법은 국가기관 간의 견제와 균형의 관점에서 행정부의 입법 과정에 대한 관여를 허용하고 있으며 대통령이 의회의 제3원으로 참여하고 있습니다.

따라서 대통령과 행정부의 정책의제가 여당 의원을 통해 발의되는 경우가 많고 대통령은 관례에 따라 매년 1월 일반교서를 통해 입법계획을 권고하고 그 이후에도 수시로 교서를 제공합니다.

일반적으로 입법 과정은 전형적인 위원회 중심주의로 운영되며 법률안의 수용 또는 폐기, 법률안 내용 실질심사 등이 상임위원회 심사 단계에서 이루어집니다.

주요 입법 과정은 의안 제출, 소관 상임위원회 회부, 의안목록 등재, 하원의 심사, 상원의 심사, 상·하원의 법률안 수정 또는 양원 불일치의 경우 양원합동위원회의 조정, 상·하원 의장의 서명 및 대통령에 이송·공포 과정으로 진행됩니다.

상대적으로 규모가 큰 하원에서는 의사 절차의 효율성이 강조되고 규모가 작은 상원에서는 개별 의원과 소수당의 입법권을 보다 존중하는 특징을 보입니다.

미국 의회에서의 신속한 입법을 위한 절차로는 개별 법률상의 조문으로 신속입법 절차를 규정하는 패스트트랙 절차와 일반적 입법 절차를 우회하는 제도들을 이용한 신속입법 절차가 있습니다.

신속한 입법을 위한 제도입니다.

미국 하원 위원회 단계에서 법률안이 특정 위원회에서 보류되어 본회의에 상정되지 못하는 경우 구제 제도로 첫째, 상임위원회에서 회기일 기준 30일 이상 계류되고 있을 때 재적의원 과반수의 동의를 얻어 위원회 심사배제 요청을 하여 본회의에 상정할 수 있습니다.

니다. 동의를 가결되면 위원회의 심사 권한이 배제되고 바로 본회의 처리를 위한 심사배제 의안목록에 등재되고 등재 후 7일 이후 우선적으로 처리됩니다.

둘째, 규칙위원회에 의해 다른 위원회로 회부하거나 본회의 강제부의 규칙을 채택할 수 있습니다. 그러나 상임위원회 중심주의 전통의 미국 의회에서 이러한 위원회 심사배제 절차들은 거의 사용되지 않습니다.

비논쟁적인 법안으로 다수의 지지를 받는 법안이나 초당적 합의가 이루어진 법안의 신속처리를 위한 제도로는 첫째, 재적의원 3분의 2의 동의를 얻어 소관 상임위에서 의결되지 않은 법안을 합의 의안목록에 올리고 본회의에서 심사하는 제도가 있습니다.

둘째, 하원 다수의 지지를 받는 법안에 대해 매주 월·화·수요일 및 회기 마지막 6일 동안에 규칙중지 동의를 한 경우에 총 40분 동안의 규칙중지 동의에 관한 토론 후 재적의원 과반수 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어 통상적인 본회의 심의를 중지시킬 수 있는 의사규칙 적용중지 제도가 있습니다. 의사규칙 적용중지 동의는 회기 말에 주요 법안 통과를 위해 주로 이용됩니다.

규칙위원회가 인정하는 특별규칙에 의한 신속처리는 소관 상임위원회의 위원장이 심사가 끝난 안건에 대해 우선처리를 규칙위원회에 요청하면 본회의 심의의 제 조건에 대해서 정하게 되고 하원의 특별규칙은 출석의원 과반수로 가결됩니다. 이때 토론과 수정안에 대한 금지가 결정되면 신속한 심의가 가능합니다.

미국 의회 패스트트랙 제도를 보겠습니다.

미국 의회는 특정 범주의 법안이나 결의안이 위원회 및 본회의에서 신속히 처리되는 것이 중요하다고 판단되면 해당 법안이나 결의안 조문에 신속입법 절차를 미리 포함시키기도 합니다.

패스트트랙 절차는 대통령 및 행정부의 결정에 대해 의회가 승인이나 거부를 결정하여 최종 효력을 부여하는 구조를 이루고 있는데 대체로 안건의 의무적 제안, 위원회 심사기간 제한, 본회의 우선 심사, 수정 및 토론 제한 등으로 되어 있습니다. 이렇게 하면 조문에 포함되어 있는 패스트트랙에 의해 심사하게 되어 위원회 및 본회의에서 신속한 심사가 보장되게 되는 것입니다.

패스트트랙 절차에 의해 신속입법이 추진되었던 사례를 보면 정부조직이나 행정규칙, 예산집행 영역, 에너지·환경·국방·통상과 같이 주로 행정부 주도가 필수적인 법률들의 심사를 위한 것입니다.

영국입니다.

영국 의회는 선거에 의하지 않고 세습되거나 국가에 대한 봉사를 인정받아 임명된 의원들로 구성된 상원과 선거에 의해 선출된 650명의 의원으로 구성된 하원으로 이루어진 양원제를 채택하고 있습니다.

법안 발의 권한은 의원에게만 있고 정부는 발의 권한이 없지만 내각 구성원 대부분이 하원의원 중에서 선출되며 각료인 의원에게 의해 정부 성안 법률안이 제출됩니다.

정부를 구성하는 의원에게 의해서 제출되는 법률안은 정부제출 법률안, 각료가 아닌 일반 의원에게 의해서 제출되는 법률안은 의원발의 법률안이라고 합니다.

정부제출 법률안은 대부분 하원에 우선 제출되며 의회에서 입법을 정부가 사실상 주도하고 있으므로 정부제출 법률안은 원안의 실질적 내용 변경 없이 의회를 통과합니다.

영국 의회의 신속한 입법을 위한 제도를 말씀드립니다.

영국 하원의사규칙 제14조에서는 ‘정부제출안건은 모든 회의에서 우선권을 갖는다’고 규정하고 있고 제27조에서는 정부각료에게 정부제출안건을 의사일정에 배정하는 권리를 부여하고 있어서 정부는 입법주도권과 의사일정통제권을 이용해 신속한 입법을 추진하고 있습니다. 위원회가 심사에 들어가기 전 본회의에서 위원회 심사에 관한 지시를 할 수 있습니다.

어떤 법률안에 관해 위원회 단계와 보고 단계의 일정 조정이 이루어지지 않는 경우 하원의사규칙 제83조에 의하여 정부각료가 특정 법안에 관한 의사진행을 특정 일시에 종료시키거나 안전별 의사 시간 제한을 동의할 수 있습니다. 그 시간 배정 일수 또는 시간은 법률안의 내용, 긴급성, 심의 진행상황에 따라 다르나 강력한 심의촉진 절차로 이를 길로틴이라 부르기도 합니다.

국무위원이 의사규칙 제83조의A에 의해 심사계획 동의를 제출한 안건은 별도의 심사일정에 따라 심사됩니다. 이 심사계획 동의에는 안전처리 과정 및 시간까지 정할 수 있으며 동의 채택에는 100인 이상 의원의 찬성이 있어야 됩니다.

영국 하원의사규칙 제29조 및 제37조. 대부분의 정부안은 심사계획 법안으로 제출되고 있으며 1970년에 도입된 심사일정은 공식적 심사기간지정제도인 길로틴과 비공식 절차에 의한 의사일정 합의의 중간 형태입니다.

제2독회위원회제도를 소개하겠습니다.

영국 하원에서 모든 법률안이 제2독회를 거치는 것이 아니고 문제가 없는 법률안에 대해서는 상임위원회인 제2독회위원회에 회부할 수 있고 이 위원회의 권고에 의하여 본회의에서의 제2독회를 생략할 수 있습니다.

다음은 독일 사례를 봐 보겠습니다.

독일 기본법은 2개의 입법기구를 규정하고 있는데, 국민으로부터 직접 선출된 임기 4년의 의원으로 구성된 연방의회와 주정부의 구성원으로 주정부에서 임명되어 자신이 소속된 주정부를 대표하는 의원으로 구성된 연방참의원이 그것입니다. 연방의회와 연방참의원은 하원과 상원으로 하나의 입법부를 구성하는 것이 아니라 각각 독립된 연방최고기 관입니다.

독일 입법과정은 연방정부, 연방의회 연방참의원의 상호 협력에 의해 이루어지는 특징을 가집니다. 연방정부 제출 법률안은 연방참의원에 송부되어 의견을 구하도록 되어 있는데 연방참의원이 정부법률안에 대한 의견을 제출하면 정부는 연방참의원 의견과 그에 대한 정부 의견을 첨부하여 연방의회에 제출하게 됩니다.

또한 연방참의원 제출 법률안은 연방정부를 경유해야 하는데 연방정부는 3개월 내에 의견을 제출하고 연방참의원은 이 의견을 첨부하여 연방의회에 제출하게 됩니다. 연방의회 의원은 발의 법률안을 재적의원 5%의 서명을 받아 제출합니다.

독일 의회의 입법절차는 영국의 본회의 중심주의와 미국의 상임위원회 중심주의를 절충한 형태를 가지게 되는데, 법률안 심사 시 영국 의회식의 3독회 제도를 채택하고 법률안 심사의 핵심적 역할은 미국의 경우와 같이 소관 위원회가 맡고 있습니다.

독일의 신속한 입법을 위한 제도는, 독일기본법 제59조제2항에 의한 조약은 원칙적으로 2독회로 할 수 있고 추가예산안은 1독회에서 최종적으로 처리할 수 있습니다.

교섭단체 또는 연방의회 의원 5%의 동의에 의해 안건을 위원회에 회부하지 않고 제1독회에서 제2독회로 바로 들어갈 수 있도록 출석의원의 3분의 2의 찬성으로 의결할 수 있습니다.

비상입법 절차에 의한 법률입니다.

입법긴급사태 법률, 독일 기본법 제81조 규정에 의하면 연방대통령은 기본법 제68조에 의해 신임을 요구하는 연방수상의 동의를 연방의회 의원 과반수의 찬성을 얻지 못하고 연방의회가 해산되지 않은 경우에 연방정부가 어떤 법률안을 긴급하다고 표명하였음에도 불구하고 연방의회가 법률안을 부결한 경우, 연방수상이 어떤 법률안과 기본법 제68조의 신임요구 동의를 결부시켰음에도 그 법률안이 부결된 경우 연방정부의 신청에 의해 연방참의원의 동의를 얻어 그 법률안을 입법긴급사태 법률안으로 선언할 수 있습니다.

이 제도는 정부가 긴급한 법률안의 조속한 성립을 기대함에도 의회가 심의를 지연할 경우 일정한 기간 내에 그 의결을 요구하는 제도로 입법긴급사태가 선언된 후 연방의회가 법률안을 다시 부결하거나 연방정부가 동의할 수 없다고 표시한 안으로 법률안을 가결하면 연방참사원이 법률안을 동의하는 한 법률은 성립된 것으로 간주됩니다.

연방이 무력으로 공격받거나 그 공격에 직접적으로 위협받고 있는 외부적 위기상태에 처했을 경우 특별한 입법절차가 적용됩니다. 방위사태 시에는 연방정부가 긴급하다고 표시한 연방정부 법률안은 연방의회에 제출됨과 동시에 연방참의원에 송부되고 연방의회와 연방참의원은 지체 없이 이 법률안을 일괄 심의하게 됩니다.

다시 국회선진화법으로 돌아가 보겠습니다.

2012년 5월 2일 개정된 국회법은 연혁적으로 보면 제43차 개정 국회법입니다. 이 개정 국회법이 담고 있는 내용이 쟁점안건 입법 과정의 물리적 충돌을 방지하고 대화와 타협을 통하여 처리되도록 하는 제도개선이 주된 것이어서 언론에서는 이 개정 국회법을 국회선진화법이라는 명칭으로 불렀습니다.

국회선진화법은 제18대 국회 마지막 본회의에서 통과되었지만 이 법에 담긴 제도개선 내용은 제18대 국회 4년간에 걸쳐 국회 폭력 충돌 방지 등의 국회 선진화를 위하여 발의되었던 여러 국회법 개정안들의 주요 부분을 수용하고 있습니다.

따라서 시기별 주요 개정안 내용들을 살펴보면 어떠한 방식으로 여야 간에 대립되는 방향성을 가진 제도 개선안들이 발의되었고, 최종적으로 통과된 국회법에서는 여러 개정안 내용 중 어떠한 부분들이 반영되었는지 알 수 있습니다.

이하에서는 시기별 국회법 개정안을 살펴보며 어떠한 부분이 최종 가결된 제43차 개정 국회법에 반영되었는지 살펴보겠습니다.

제18대 국회에서 국회 폭력 충돌 방지를 위한 국회법 개정이 처음 시도된 것은 한나라당 이범래 의원 대표발의 국회법 전부개정법률안으로 2008년 11월 12일 제출되었습니다. 이 전부개정안은 물리적 의사진행 방해에 대한 제재 강화, 의안 자동상정제, 안건처리시한 지정, 의장의 직무정지명령권 등을 도입하고 있습니다.

의사진행 방해에 대한 강력한 제재를 도입하고 있는 이범래 의원의 국회법 전부개정법률안은 제18대 국회 첫 정기국회에서 이명박 정부 임기 개시 후 여당의 중점 처리 법안을 신속히 처리하고자 하는 목적으로 선제적으로 제출된 것이었습니다.

2008년 12월에는 국회 외교통상통일위원회의 한미 자유무역협정 비준동의안 상정을

둘러싸고 한나라당과 민주당의 해머와 소화기를 동원한 격렬한 몸싸움이 있었고, 여당에서는 국회에서의 물리적 의사 방해에 대해 강력한 처벌규정을 도입한 국회에서의 폭력행위 등 방지를 위한 특별법안을 제출했습니다.

이에 대해 민주당에서는 강경한 내용을 담고 있는 여당의 개정안에 맞서서 2009년 1월 29일 박병석 의원 대표발의로 여당이 쟁점법안 처리에서 반복적으로 사용해 온 심사기간 지정과 직권상정에 대해 이를 제한하는 내용을 담고 있는 국회법 개정안을 발의했습니다.

한편 2009년에는 핵심 쟁점인 미디어 관계법으로 여야가 충돌했습니다. 국회의장은 3월 2일 15시까지로 심사기간을 지정했고 2월 25일 문화체육관광방송통신위원회에서 미디어 관계법에 대한 여당 단독 상정 시 물리적 충돌이 있었고 심사기간 내에 심사 의결을 하지 못하여 7월 22일 본회의에서 직권상정 후 통과되는 과정에서 큰 몸싸움이 발생하였습니다.

이러한 여야 충돌 과정에서도 한나라당 조선의원 모임인 민본21에서는 2009년 3월 13일 국회 운영 방식 개선과 정당 개혁을 위한 보고서를 발간하면서 여당과 야당안을 아우르는 타협안을 제출하였습니다.

이 시기 야당에서는 2009년 4월 9일 박상천 의원 대표발의로 물리적 충돌이 아닌 의사결정 지연 수단으로 법률안 조정절차와 필리버스터 제도를 도입하는 국회법 개정안이 발의되었습니다.

2009년 4월 13일 한나라당 유정복 의원은 친박계 중심 의원연구모임인 선진사회연구포럼을 통한 대안으로 당 지도부안에 비해 온건한 내용을 담고 있는 국회법 개정안을 발의했는데 이 개정안에는 물리적 회의 진행 방해에 대한 규제와 의안 처리기한과 자동상정 조항을 담고 있었습니다.

2009년 7월 9일 한나라당 조선의원 모임인 민본21 소속 권영진 의원은 소장개혁과의 타협안을 담은 국회법 개정안을 발의하게 됩니다. 이 법률안에는 야당이 제시한 법안 조정절차제도, 필리버스터 허용, 예산안을 제외한 법안의 직권상정 폐지 제도와 여당 주류측이 제시한 안건 자동 상정, 상임위·본회의 처리기한 설정, 법사위 체계·자구 심사권 제도 폐지 등의 내용을 담고 있었습니다.

2009년 12월 3일 한나라당 소속 주성영 의원은 법률안 조정제도, 안건 자동 상정, 의사방해 규제제도 도입 등을 담은 국회법 개정안을 발의했습니다.

2010년 12월에는 23명의 한나라당 의원들에 의해 의사처리 강행에 대해 동참 거부 선언되었고 이후 국회 바로세우기 모임이 결성되었습니다. 이에 대해 민주당 의원 24명도 물리적 의사방해 거부 동참을 선언하였고 민주적 국회운영 모임이 결성되었습니다.

2011년 1월 19일 국회 바로세우기 모임 소속 의원들은 홍정욱 의원 대표발의로 의장 직권상정을 제한하는 국회법 개정안을 발의했습니다.

2011년 초까지 여당의 지도부는 물리적 의사방해 행위에 대한 제재 강화와 신속한 입법을 위한 강정책 위주의 국회법 개정 추진을 계속했습니다.

여당과 야당의 방향성 다른 국회법 개정안 발의로 이때까지 국회법 개정은 진척을 보이지 못했습니다. 그러나 2011년 2월 15일 원내수석부대표 회답에서 국회제도 개선에 대한 합의가 이루어지면서 국회운영위원회 법안심사소위원회에 계류되어 있던 국회법 개정

안과 국회 질서유지 관련 법안이 논의되기 시작합니다.

2011년 5월 30일에는 교섭단체대표 회담에서 의안처리 개선법 처리를 합의했고 2011년 6월 의안처리 개선을 위해 여야 원내대표들로 6인 소위원회가 구성되어 6월 27일 6인 소위원회 의견이 발표되었습니다.

2012년은 총선을 앞둔 시점이었고 당시 여야는 모두 선거에 대한 확신이 없었기 때문에 여당이나 야당 한쪽에만 유리하게 국회법을 개정하는 데 부담을 가지고 있었습니다.

2012년 4월 17일 국회운영위원회에서 6인 소위원회 의견에 각 교섭단체 의견을 담은 국회법 개정안이 통과되었고 국회운영위원회에서 통과된 국회법 개정안에 대해서는 2012년 5월 2일 국회본회의에서 여야 원내대표가 합의한 본회의 수정안이 발의되었고 이에 대해 반대토론과 찬성토론이 있던 후 표결 처리되어 가결되게 됩니다.

국회선진화법의 입법 배경에서 살펴본 바와 같이 국회선진화법은 제18대 국회에서 여당이었던 한나라당과 야당이었던 통합민주당의 합의에 의해서 만들어진 법입니다. 따라서 여당과 야당이 가지고 있던 국회 입법 과정에 대한 불만이나 우려를 해소하는 제도들을 모두 받아들이는 내용으로 구성되었습니다.

소수당 입장에서는 다수당의 수적 우위를 이용한 일방적이고 자의적인 의사 절차 진행을 방지하고 소수의견을 개진할 수 있는 기회를 보장받는 제도 도입이 필요했습니다. 반면 다수당 입장에서는 의안의 상임위원회 상정과 심사기간을 제도적으로 보장하고 소수당이 물리적인 힘에 의해서 국회의 입법 과정을 방해하는 것을 막기 위한 제도 도입의 필요성이 있었던 것입니다.

결과적으로 국회선진화법에서는 국회의장의 본회의 직권상정 요건 강화, 안전조정위원회 제도, 본회의 무제한토론 제도를 통해 소수당을 위한 권리 보호와 입법 과정에서의 민주성을 강화하고자 했습니다.

또한 동시에 다수결 원리 강화를 위해 국회법 제59조의2인 의안 자동 상정 제도, 국회법 제85조의2인 안전신속처리 제도, 국회법 제85조의3인 예산안 및 세입예산안 부수 법률안 본회의 자동 부의 제도, 국회법 제86조 제3항·제4항인 법사위 체계·자구 심사 지연 법률안에 대한 본회의 부의 제도, 국회법 제148조의2, 제148조의3, 제155조, 제156조, 제157조, 제163조에 해당하는 국회 질서유지 관련 조항 강화를 통해 다수당을 위한 입법 과정의 효율성을 강화하고자 했던 것입니다.

이와 같이 국회선진화법은 통일적이고 일관된 정치개혁의 방향성을 가진 제도들로 이루어진 것이 아니라 다수결 원리 강화와 소수 권리 강화라는 서로 상이한 방향성을 가진 일련의 제도들로 이루어진 개혁적 의사절차의 패키지입니다.

국회의장의 본회의 직권상정 요건 강화에 대해서 말씀드려 보겠습니다.

국회의장의 직권상정이란 안전 소관 위원회 심사나 법제사법위원회 체계·자구 심사 단계에서 소수당의 저지로 계류되고 있는 쟁점법안에 대한 기한을 지정하고 그 해당 일시 이후 본회의에 자동 부의해서 처리하는 제도로 1972년 10·17 비상조치에 의하여 제8대 국회가 해산되고 비상국무회의법 제3조에 의해 국회의 권한을 대행하던 비상국무회의의 1973년 2월 2일 전문 개정된 국회법에 의해 처음 도입되었습니다.

이 개정 이전까지는 국회 의결에 의해서 심사기간이 지정되었는데 이를 국회의장에 의해서 지정될 수 있도록 하였고 법제사법위원회의 체계·자구 심사에 대해서도 심사기간을

지정할 수 있도록 했습니다.

민주화 이후 제13대 국회에서는 심사기간을 지정할 때 교섭단체와 협의하도록 하는 규정이 도입되기도 하였지만 여전히 쟁점법안을 처리하기 위한 수단으로 악용되었고 제17대 국회에서는 29차례, 제18대 국회에서는 103차례나 국회의장에 의한 심사기간 지정이 이루어지면서 이때마다 극한적인 여야 대립으로 국회 폭력과 파행이 되풀이되었던 것입니다.

국회선진화법은 이전에는 의장의 재량에 전적으로 맡겨져 있었던 국회의장 심사기간 지정 요건을 엄격히 하여 천재지변이 발생한 경우, 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태가 발생한 경우, 의장이 각 교섭단체 대표의원과 합의한 경우로 한정하였으며 천재지변이나 국가비상사태의 경우도 교섭단체 대표의원과의 협의를 거쳐야 하는 것으로 요건을 엄격히 했습니다.

이렇게 국회의장의 직권상정을 엄격히 제한한 것은 여야 간 원만한 대화와 타협이 이루어지지 않는 안전에 대해 쉽게 직권상정으로 문제를 해결해 온 관행을 시정하려는 의지의 표현입니다.

안전조정위 제도에 대해서 잠깐 말씀드려 보겠습니다.

국회선진화법 제정 전에는 위원회 단계의 심사 과정에서 안전에 대한 여야의 의견 충돌이 있으면 일정한 타협과 절충 노력 후에는 소수당의 반대가 있더라도 다수당의 의견에 따라 처리되었습니다. 그러나 국회선진화법에서는 안전조정위원회 제도를 도입하여 이견 조정이 힘든 쟁점안전에 대해 적법한 방법으로 소수당에 의한 입법 지연을 보장하고 다수당과 소수당의 대화와 타협을 확대하는 장치를 마련했습니다.

안전조정위원회 제도에 의하면 조정위원회 개시요구 조건인 재적위원 3분의 1 이상을 가진 소수당은 예산안, 기금운용계획안, 임대형 민자사업 한도액안 및 체제·자구 심사를 위하여 법제사법위원회에 회부된 법률안을 제외한 그 외의 반대하는 안전에 대해 조정위원회 절차를 요구할 수 있고 조정위원회에서는 제1교섭단체와 나머지 교섭단체 및 무소속 위원들이 동수로 참여해 조정안을 만들고 조정위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 하기 때문에 다수당과 소수당의 철저한 평등이 보장됩니다. 다만 소수당에게 주어진 입법지연 가능 시간은 90일이고 이 기간 안에 조정안이 마련되지 않으면 기존의 안전 처리절차에 의해 처리되게 됩니다.

다음은 무제한토론 제도에 대해 말씀드려 보겠습니다.

국회법상 위원회에서의 발언시간은 제한되지 않지만 본회의에서의 발언시간은 제헌국회에서의 무제한발언 제도 이래로 발언시간 제약이 점점 강화되었습니다. 국회선진화법에서는 본회의에서 심의되는 안전에 대해서 예외적으로 국회 재적의원 3분의 1 이상의 요구가 있으면 발언시간의 제한 없이 무제한토론이 가능하도록 했습니다. 이는 미국 연방의회 상원의 필리버스터 제도를 모델로 도입된 것으로 소수당의 의견 보호와 입법 참여 제고를 위한 대표적 장치라 할 수 있습니다.

무제한토론요구서가 제출된 안전에 대해서는 의원 1인당 1회에 한해 토론할 수 있으며 무제한토론 진행 중에는 의사정족수인 재적의원 5분의 1 이상이 출석하지 아니한 때에도 무제한토론이 계속됩니다. 무제한토론이 실시되면 해당 안전에 대한 무제한토론을 할 의원이 없거나 재적의원 5분의 3 이상의 찬성으로 무제한토론 종결동의가 가결되어 의장이

토론 종결을 선포하거나 토론 중 회기가 종료되는 경우 토론이 종결되게 됩니다.

의안 자동상정간주 제도에 대해 잠깐 말씀드려 보겠습니다.

국회법 제59조에서는 의안이 위원회에 회부된 이후 일정한 기간이 지난 후에 상정되도록 하는 최소한의 기간을 정하고 있습니다. 이를 의안 숙려기간이라고 하는데 의안이 상정되기 전까지 최소한 법안을 검토할 수 있는 기간을 정함으로써 졸속입법 방지와 충실한 법안 검토를 하기 위한 제도입니다.

국회선진화법에서는 숙려기간이 지나도 상정되지 못한 의안은 숙려기간 경과 후 30일이 경과한 날 이후 처음 개최하는 회의에 상정된 것으로 보는 의안 자동상정간주제도를 도입하고 있습니다. 이 제도는 쟁점안건의 처리와 관련하여 위원회에서 의안의 최초 상정 여부를 둘러싸고 위원회 회의장 점거나 물리적 충돌이 일어난 사례가 있었던 점을 고려하여 이를 방지하기 위한 취지에서 도입되었습니다.

이 제도를 적용하면 개정법률안은 숙려기간 포함 평균 45일, 제정법률안·전부개정법률안은 숙려기간 포함 50일 후에 위원회에 상정되어야 하는데 실제로 제19대 국회 전반기에 법안이 위원회에 상정되기까지 94.9일이 소요되었습니다. 이는 이 규정 단서에서 위원장이 간사와 합의하는 경우 의안자동상정제를 적용하지 않을 수 있는 예외를 두었기 때문으로 보입니다.

안전신속처리 제도에 대해서 설명드려 보겠습니다.

국회선진화법상 안전신속처리 제도는 위원회에 회부된 안전 중 신속한 처리가 필요하다고 요구되어 재적의원 5분의 3 이상 또는 소관 상임위 재적위원 5분의 3 이상의 찬성으로 신속처리 대상으로 지정된 안전에 대하여 위원회의 심사기간을 제한하고 그 심사기간이 종료되는 경우 해당 안전을 바로 법제사법위원회로 회부하거나 본회의에 부의된 것으로 간주하는 제도입니다. 즉 신속처리가 필요한 안전이 여야 대치로 위원회 단계에서 처리가 지연되고 있을 때 국회선진화법 이전에는 그의 신속한 처리를 위해 국회의장의 심사기간 지정과 직권상정 제도를 사용했는데 심사기간 지정요건이 강화되면서 위원회 처리 지연 안전을 본회의에 부의하기 위한 방법으로 도입된 것입니다.

예산안 등 본회의 자동부의 제도에 대해 설명드려 보겠습니다.

헌법 제54조는 국회에 예산심사권을 부여하면서 국회는 회계연도 개시 30일전까지 이를 의결하여야 한다고 규정함으로써 국회의 예산안에 대한 심사기한을 명시하고 있습니다.

이처럼 헌법에 처리 시한이 명시되어 있음에도 불구하고 국회선진화법이 개정되기 전까지는 예산안이 헌법에 정한 심사기한 내에 처리되지 못하고 회계연도 개시 전후에 강행 처리된 사례가 많았고 본회의에서 강행 처리된 후에는 여야 간 대립과 국회 파행 운영이 반복되었습니다.

이러한 예산안 심사기한 미준수의 위험적인 사례가 반복되고 예산안에 대해 정치적으로 대립하면서 소수당은 예산안 처리를 볼모로 삼고 다수당은 강행 처리하는 정치 행태를 시정하기 위해서 국회법 제85조의3을 신설하였고 예산안 심의기간 확보를 위해 예산안은 회계연도 120일 전까지 국회에 제출되도록 하였습니다. 이는 예산안 등의 법정 기한 내 처리를 위한 제도적 장치로서 의미가 있습니다.

법사위 체계·자구 심사 지연 법률안에 대한 본회의 부의 제도는 위원회에서 의결한 법

률안의 헌법 위반 여부와 타 법률과의 상충 여부를 검토하고 법률안의 법문을 다듬는 권한입니다.

그러나 그동안 체계·자구 심사 권한은 특정 법률안의 통과 지연의 수단으로도 이용되는 경우가 있었습니다. 국회선진화법에서는 법제사법위원회에 체계·자구 심사에 회부된 법률안에 대해서 이유 없이 장기간 지연되는 것을 방지하기 위하여 법제사법위원회가 일정 기간 이내에 심사를 마치지 아니한 때에는 해당 소관 위원회 위원장이 의장에게 해당 법안의 본회의 부의를 요구할 수 있게 했습니다.

즉 법제사법위원회가 체계·자구 심사를 위하여 회부된 법률안에 대해 이유 없이 120일 이내에 심사를 마치지 않은 경우 소관 위원회 위원장은 일정한 절차를 거쳐 의장에게 해당 법률안의 본회의 부의를 서면으로 요구할 수 있습니다. 의장은 이러한 본회의 부의 요구가 있으면 교섭단체 대표의원과 합의하여 본회의에 부의하게 됩니다.

국회선진화법에서는 물리적 충돌이 아닌 대화와 타협을 통한 선진국회 조성을 위해 도입된 새로운 제도들의 실효성을 뒷받침하기 위해 물리적 충돌을 유도하거나 질서문란 행위를 한 의원의 징계를 강화했습니다.

의원이 본회의장 의장석 또는 위원회 회의장 위원장석을 점거하지 못하도록 하고 이를 위반하고 점거했을 때 이를 해제하기 위한 의장이나 위원장의 조치에 불응할 경우 윤리특별위원회의 심사를 거치지 않고 징계안을 바로 본회의에 부의하여 처리했습니다.

또한 의원의 본회의 또는 위원회 출석 목적의 회의장 출입을 방해하는 행위를 금지하는 것을 명문화하고 이를 위반하면 징계할 수 있도록 하였고 질서문란 행위를 한 의원들에 대해 국회법상의 징계와 함께 수당 등을 감액하도록 했습니다. 공개회의에서의 경고 또는 사과의 경우에는 2개월간 수당 등의 2분의 1을 감액하고 30일 이내의 출석정지의 경우 3개월간 수당 등을 전액 감액하도록 했습니다.

2012년 5월 개정된 국회법으로 강화된 징계 규정은 실질적으로 국회 폭력 방지에 미흡하다는 지적에 따라 2013년 8월 처벌 규정이 강화되어 국회법 제15장 국회 회의 방해 금지 조항이 국회법에 추가되었습니다.

다음은 안전신속처리제도의 현황과 문제점입니다.

안전신속처리제도는 위원회에 회부된 안전이 원내 정당 간 입장 대립이 첨예하여 처리되지 못하는 경우 활용할 수 있는 제도로 신속처리대상으로 지정된 안전은 해당 위원회 입법 과정이 종료되지 않아도 일정 기간 경과 후 자동으로 다음 입법 과정으로 진행하게 되는 제도입니다.

이 제도는 국회의 위원회 중심주의를 기반으로 하면서도 여야 대립으로 쟁점 안전이 장기간 위원회에 계류되는 문제를 해결하기 위한 것으로 사실상 이전까지 신속처리 절차의 기능을 했던 국회의장의 심사기간 지정 요건이 국회선진화법 도입으로 엄격하게 제한되면서 그에 대한 대안으로 제시되었고 별도의 신속처리 입법 절차로 도입되었습니다.

대상안전 지정 요건 및 처리 절차입니다.

신속처리대상안전은 법률안·예산안·결산·동의안·결의안 등 종류에 관계없이 위원회에 회부된 모든 안전으로 법제사법위원회에 체계·자구 심사를 위해 회부된 안전을 포함합니다.

위원회에 회부된 안전이 신속처리대상안전으로 지정되기 위해서는 신속처리안전 지정

요구 동의를 있어야 합니다.

지정요구 동의는 두 가지가 있는데 국회 전체 차원에서 추진하는 경우는 재적의원 과반수가 서명한 지정요구 동의를 의장에게 제출하고 안건 소관 위원회 차원에서 추진하는 경우는 소관 위원회 재적의원 과반수가 서명한 지정요구 동의를 위원장에게 제출합니다.

지정요구 동의가 제출되면 지체 없이 본회의 또는 소관 위원회에서 무기명투표로 표결하고 국회 재적의원 5분의 3 이상의 찬성 또는 소관 위원회 재적의원 5분의 3 이상의 찬성 의결로 지정됩니다.

신속처리 지정요구 동의가 가결되면 의장은 해당 안건을 신속처리대상안건으로 지정하여야 하고 위원회 심사 과정에서 지정 안건에 대해 대안이 입안된 경우 그 대안을 신속처리대상안건으로 간주합니다.

위원회 심사 단계에서 신속처리대상안건으로 지정되면 소관 위원회는 법률안·국회규칙안의 경우 지정일로부터 180일 이내에 심사를 마쳐야 하고 심사 미완료 시 그 기간이 종료한 다음 날 법제사법위원회의 체계·자구 심사 단계로 자동 회부되며 자동 회부 간주일부터 90일 이내에 심사를 마쳐야 합니다.

법제사법위원회가 90일 이내에 체계·자구 심사를 마치지 못할 경우 기간이 종료한 다음 날 본회의에 자동 부의됩니다. 법률안 또는 국회규칙안이 아닌 경우는 법제사법위원회의 체계·자구 심사를 거치지 않으므로 자동으로 본회의에 부의된 것으로 간주합니다.

법제사법위원회 체계·자구 심사 단계에서 신속처리대상안건으로 지정된 경우는 그 지정일로부터 90일 이내에 체계·자구 심사를 마쳐야 하며 심사 미완료 시 본회의에 자동 부의됩니다. 본회의에 자동 부의된 신속처리대상안건은 그 부의 간주일부터 60일 이내에 본회의에 상정돼야 합니다. 그 기간이 경과할 때까지 상정되지 않으면 60일이 경과된 이후 처음 개의되는 본회의에 자동 상정됩니다.

다음은 신속처리제도를 이용한 입법 과정 현황에 대해 살펴보겠습니다.

먼저 사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안입니다.

2014년 4월 16일 세월호 침몰 사고로 승선자 중 304명이 사망·실종되는 참사가 발생하였습니다. 국회에서는 2014년 11월 7일 4·16세월호참사 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법을 통과시켜 1기 세월호 특별조사위원회인 4·16세월호참사 특별조사위원회가 설치되었고 18개월 동안 활동할 수 있도록 했습니다.

더불어민주당은 1기 세월호 특별조사위원회의 임기 종료일인 2016년 6월을 앞두고 특조위 연장을 요구했지만 당시 새누리당의 반대로 실패했습니다. 이에 더불어민주당 박주민 의원은 2016년 12월 19일 의안번호 2004473인 사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안을 발의하게 됩니다.

박주민 의원은 1기 세월호 특별조사위원회 설치를 위해 특별법을 통과시킨 국회 농림축산식품해양수산위원회가 아닌 가습기 살균제 사건을 담당하는 환노위에 법안을 제출했습니다.

사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안은 신속처리대상안건으로 지정되어 통과된 1호 법안입니다. 더불어민주당과 국민의당은 당시 여당인 새누리당의 반대로 신속처리대상안건 지정이 여의치 않자 이 법률안을 2016년 12월 20일 환경노동위원회로 회부하게 됩니다.

2016년 12월 23일 제347회 국회(임시회) 제1차 환경노동위원회에 한정애 위원 등 10인이 제출한 신속처리안건 지정동의의 건이 상정되어 새누리당 위원 4인을 제외한 10인이 표결하여 전원 찬성으로 신속처리안건 지정동의가 가결되었고 2017년 12월 26일 의장에 의해 신속처리대상안건으로 지정되었습니다.

이후 2017년 2월 13일 제349회 국회(임시회) 제1차 환경노동위원회에 상정되어 박주민 의원의 제안설명이 있는 후 전문위원의 검토보고는 유인물로 대체되었고 대체토론 후 소위원회에 회부가 됩니다. 이후 소위 심사는 이루어지지 못한 채 국회법 제85조의2제4항에 따라 2017년 6월 24일 법제사법위원회 체계·자구 심사에 회부되었습니다. 그러나 법사위 체계·자구 심사가 완료되지 못해 2017년 9월 22일 본회의에 부의된 것으로 간주됩니다.

사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안은 본회의에 부의된 후 60일이 경과함에 따라 국회법 제85조의2제7항에 의해 2017년 11월 24일 제354회 국회(정기회) 제13차 본회의에 상정되었습니다. 본회의에 상정된 원안에 대해서 박주민 의원 등 43인으로부터 수정안이 제출되었고 반대토론과 찬성토론이 있는 후 표결하여 본회의 수정안이 통과되게 됩니다. 사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안은 2017년 12월 1일 정부로 이송되어 2017년 12월 12일 법률 15213호로 공포되게 됩니다.

다음은 사립학교법 일부개정법률안, 유아교육법 일부개정법률안, 학교급식법 일부개정법률안에 대한 신속처리안건 지정 상황을 살펴보겠습니다.

사립유치원이 갖추어야 할 공공성 확립을 위한 입법 목적으로 2018년 10월 23일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 박용진 의원 대표발의로 의안번호 2016045인 유아교육법 일부개정법률안, 의안번호 2016046인 사립학교법 일부개정법률안, 의안번호 2016047인 학교급식법 일부개정법률안이 발의되었고 이 3개의 패키지 성격을 가진 법률안을 유치원 3법이라고 불렀습니다.

교육위원회에서는 법안심사소위 과정에서의 개정안을 토대로 바른미래당의 중재안으로 2018년 12월 24일 임재훈 의원 대표발의로 유아교육법 일부개정법률안, 사립학교법 일부개정법률안, 학교급식법 일부개정법률안을 발의하게 됩니다.

중재안에 기초해서 임재훈 의원 등 11인에 의해 발의된 유치원 3법은 2018년 12월 24일 교육위원회에 회부되어 2018년 12월 26일 국회법 제58조제4항에 따라 직접 교육위원회 법안심사소위에 회부되어 상정되게 됩니다.

2018년 12월 24일 조승래 위원 등 8인에 의해 신속처리안건 지정동의가 제출되었고 2018년 12월 27일 제365회 국회(임시회) 제2차 교육위원회에서 임재훈 의원 대표발의 유치원 3법을 신속처리대상안건으로 지정하는 것과 관련한 투표가 있었습니다.

자유한국당은 유치원 3법이 사유재산을 과도하게 통제하는 법안이라며 반대하여 재적위원 14인 중 자유한국당 5인을 제외한 9인이 투표에 참여하여 9인 찬성으로 신속처리안건 지정동의가 가결되었고 의장이 12월 27일 신속처리대상안건으로 지정합니다.

교육위원회는 국회법 제85조의2제3항에 따라 정해진 180일 기한 동안 법률안을 처리하지 못했고 국회법 제85조의2제4항 절차에 따라 2019년 6월 25일 법제사법위원회 체계·자구 심사 회부 간주가 됩니다. 이후 법사위 체계·자구 심사가 이루어지지 못한 채 신속

처리대상안건으로 지정된 이후 한 차례의 위원회 심사 없이 2019년 9월 24일 국회법 제 85조의2제5항에 따라 본회의에 부의 간주됩니다.

2019년 11월 6일 임재훈 의원 등 30인으로부터 유아교육법 일부개정법률안, 사립학교법 일부개정법률안, 2019년 11월 29일 김한표 의원 등 108인으로부터 유아교육법 일부개정법률안, 사립학교법 일부개정법률안에 대해서 본회의 수정안이 제출됩니다. 2019년 11월 6일 임재훈 의원 등 31인으로부터 학교급식법 일부개정법률안에 대한 본회의 수정안도 제출되게 됩니다.

2020년 1월 13일 제375회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 김한표 의원 등 108인이 발의한 유아교육법 일부개정법률안에 대한 수정안은 부결되고 임재훈 의원 등 30인이 발의한 유아교육법 일부개정법률안에 대한 수정안이 가결되게 됩니다.

또한 김한표 의원 등 108인이 발의한 사립학교법 일부개정법률안에 대한 수정안도 부결되고 임재훈 의원 등 30인이 발의한 사립학교법 일부개정법률안에 대한 수정안과 임재훈 의원 등 31인으로부터 발의된 학교급식법 일부개정법률안에 대한 수정안은 가결되게 됩니다.

유치원 3법은 2020년 1월 17일 정부로 이송되어 2020년 1월 29일 법률 제16874호 사립학교법, 법률 제16875호 유아교육법, 법률 제16876호 학교급식법이 공포되게 됩니다.

다음은 공직선거법 일부개정법률안 신속처리안건 상황을 말씀드리려 보겠습니다.

2018년 12월 15일 여야 5당의 원내대표는 연동형 비례대표제 도입을 위한 선거제도 개혁에 합의하였습니다. 2019년 3월 17일 정개특위 위원장인 정의당 심상정 의원, 정개특위 간사들인 더불어민주당 김종민 의원, 바른미래당 김성식 의원, 민주평화당 천정배 의원은 선거제 개편안에 대한 세부 쟁점에 합의를 합니다.

2019년 4월 22일 자유한국당을 제외한 4당의 원내대표들이 선거제 개혁과 공수처 설치 등을 골자로 한 신속처리안건 추진에 합의하고 2019년 4월 24일 심상정 의원 대표발의로 여야 4당이 합의한 공직선거법 일부개정법률안이 발의되게 됩니다. 2019년 4월 24일 심상정 의원 등 17인으로부터 발의된 공직선거법 일부개정법률안은 같은 날 정치개혁특별위원회에 회부됩니다.

2019년 4월 29일 제368회 국회(임시회) 제9차 정치개혁특별위원회가 정무위원회 회의실에서 심상정 위원장에 의해 질서유지권이 발동된 가운데 개최되었고 이날 회의에서 김종민 위원 등 11인이 제출한 신속처리안건지정동의가 상정됩니다. 이 안건은 29일 자정을 넘겨 2019년 4월 30일 제10차 정치개혁특별위원회에서 재적위원 18인 중 자유한국당 6인을 제외한 12인이 투표에 참여하여 12인 찬성으로 가결, 2019년 4월 30일 국회의장에 의해 심사기간 2019년 10월 18일까지 신속처리대상안건으로 지정되게 됩니다.

이후 2019년 5월 8일 국회법 제58조제4항에 따라 정개특위 소위원회에 직접 회부되었고 2019년 6월 25일 제369회 국회(임시회) 제17차 정치개혁제1소위에 상정된 이후 2019년 6월 26일 제18차 정치개혁제1소위, 2019년 6월 27일 제19차 정치개혁제1소위, 2019년 8월 22일 제20차 정치개혁제1소위, 2019년 8월 23일 제21차 정치개혁제1소위, 8월 26일 제22차 정치개혁제1소위에서 심사되었습니다.

2019년 8월 26일 4건의 공직선거법 일부개정법률안에 대해 장제원 의원 등 7인으로부터 안건조정위 구성요구서가 제출되었고 2019년 8월 27일 정개특위 위원장 직권으로 안

건조정위원회가 구성되게 됩니다.

19년 8월 28일 정치개혁특별위원회 안전조정위원회 2차 회의에서 비공개회의 중 심상정 의원 대표발의 공직선거법 일부개정법률안이 조정안으로 의결되게 됩니다. 2019년 8월 29일 제16차 정치개혁특별위원회에서 개정안 의결 후 법사위에 체계·자구 심사 회부된 이후 법제사법위원회에서 체계·자구 심사는 없었으며 국회법 제85조의2제5항에 따라 19년 11월 27일 본회의에 자동 부의 간주되었습니다.

2019년 12월 23일 제372회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 제372회 국회(임시회) 회기결정의 건에 대해 자유한국당으로부터 무제한토론 요구가 제출되었는데 의장은 회기결정의 건은 무제한토론이 적합하지 않다고 불허하였고 윤후덕 의원으로부터 임시회 회기를 12월 25일까지로 하는 수정안이 제출되게 됩니다.

이 수정안이 가결된 후 공직선거법 일부개정법률안이 본회의에 상정되고 자유한국당의 무제한토론 요구가 있어 2016년 테러방지법에 대한 무제한토론 이후 약 3년 10개월 만에 야당에 의한 무제한토론이 실행되게 됩니다. 자유한국당 주호영 의원을 시작으로 총 15명의 찬성 측과 반대 측 의원들이 무제한토론에 참여하였고 국회법 제106조의2제8항에 의하여 12월 25일 임시회 회기가 종료되어 무제한토론도 종결되게 됩니다.

공직선거법 일부개정법률안은 국회법 제106조의2제8항에 따라 2019년 12월 27일 제373회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 의사일정 제1항으로 상정되었고 김관영 의원이 발의하고 155인이 찬성한 공직선거법 일부개정법률안에 대한 수정안이 가결되게 됩니다. 자유한국당 의원 108명은 회의장에 착석도 투표도 하지 않았습니다. 공직선거법 일부개정법률안은 드디어 2020년 1월 3일 정부로 이송되었으며 2020년 1월 14일 공포되게 됩니다.

국회법의 개정은 일하는 국회를 만들자고 하는 것입니다. 그만큼 국회는 국민들에게 부정적인 곳으로 비춰지고 있습니다. 그래서 이번에는 국회 신뢰도에 대한 이야기를 해보고자 합니다.

대한민국 민주주의가 처한 구조적 위기의 중심에는 국민 대의기관인 국회에 대한 깊고 만성적인 불신이 자리 잡고 있습니다. 1987년 절차적 민주주의가 확립된 이래 수많은 제도적 개선이 이루어졌음에도 불구하고 국민의 삶을 실질적으로 개선해야 할 입법부는 여전히 국가적 과제를 해결하기는커녕 갈등을 증폭시키는 발원지로 지목받고 있습니다.

매년 실시되는 공공기관 신뢰도 조사에서 국회가 최하위를 벗어나지 못하는 현상은 개별 정치인의 윤리적 탈선이나 일시적인 정치 파행 때문이 아니라 지연과 정쟁을 구조적으로 유발하도록 설계된 입법 절차의 내적 한계에서 비롯된 심각한 제도적 병리 현상입니다.

국민이 입법부에 느끼는 절망감의 본질은 정치적 무력감, 즉 효능감의 부재에 있습니다. 급변하는 국제 정세와 경제적 불확실성, 인구 구조의 격변 그리고 민생 현장의 절박한 목소리 속에서 국민은 국회가 신속하고 과단성 있는 결단으로 삶의 안정망을 구축해주기를 갈망합니다.

(남인순 부의장, 조정식 의장과 사회교대)

그러나 입법부의 현실은 기약 없는 법안 방치와 표류, 당리당략에 따른 안전 인질극 그리고 무한한 소모적 대처로 일관해 왔습니다. 국민이 청원을 올리고 사회적 합의를 모

아 입법을 요구하더라도 국회라는 거대한 공룡 안으로 진입한 수많은 법안은 소관 상임위원회의 문턱조차 넘지 못한 채 임기 만료와 함께 폐기되는 운명을 되풀이해 왔습니다. 이 과정에서 민주적 의사결정체계에 대한 국민의 회의감은 깊어졌고 정치 냉소주의는 사회 전반으로 급속히 확산되었습니다.

국회법 개정을 통한 일하는 국회의 구축은 이러한 만성적 불신의 고리를 끊어 내기 위한 가장 근본적이고도 시급한 과제입니다. 일하는 국회를 만드는 것은 의원들의 회의 참석률을 높이거나 형식적인 의사일정을 늘리는 차원의 문제가 아닙니다. 국민이 절박하게 필요로 하는 법안을 정해진 절차에 따라 밀도 있게 심사하고, 합리적인 시한 내에 가부를 명확히 결정하여 실질적인 정책으로 구현해 내는 제도적 역량을 확보하는 것을 의미합니다.

입법 절차가 명확한 기한 내에 결론을 도출하지 못하고 무한정 지연될 수 있도록 방치하는 현재의 법적 구조는 정치인 개개인의 성찰이나 도덕성 고양만으로는 결코 극복될 수 없습니다. 제도 자체가 파행과 방치를 허용하고 있다면 그 제도를 뿌리부터 바꾸는 것만이 유일하고 확실한 해법입니다.

2012년 도입된 국회선진화법상의 신속처리안건 제도는 식물국회를 방지하고 합리적인 의사결정을 보장하기 위한 최후의 안전장치로 고안되었습니다. 그러나 현행 법제하에서 신속처리안건으로 지정되더라도 본회의 표결에 이르기까지 최대 330일이라는 장기간이 소요되는 구조적 모순을 지니고 있습니다. 1년에 가까운 시간 동안 안전이 표류하고 그러는 동안 현장의 골든타임은 소멸하며, 법안이 가져야 할 적시성은 상실되고 정치권은 대화와 타협 대신 시간 끌기와 무력화 전략에 몰두하게 됩니다. 이름은 신속처리이지만 실상은 전혀 신속하지 않은 이 역설이 국회에 대한 국민의 불신을 더욱 깊게 만드는 토양이 된 것입니다.

법학에는 ‘지연된 정의는 정의가 아니다’라는 오랜 원칙이 존재합니다. 이는 사법적 구제 절차뿐만 아니라 입법의 영역에서도 동일하게 적용되어야 하는 엄중한 명제입니다. 국민이 절박한 삶의 현장에서 입법적 해법을 갈구할 때 입법부가 적기에 응답하지 못하고 지루한 절차적 지연 속에 법안을 묶어 두는 것은 국민에 대한 입법적 불법행위이자 대의적 위임에 대한 심각한 배임입니다.

22대 국회 전반기 1년간 17개 상임위원회 중 국민의힘 소속 위원장 상임위 7곳 중 4곳, 민주당 소속 위원장 상임위 10곳 중 3곳이 법안 처리율 하위권을 차지한 것으로 나타납니다. 이재명 정부 출범 이후 1년, 예산결산특별위원회를 제외한 17개 상임위원회는 총 766번 회의 개최를 하고 법안 8041건 중 1636건, 20.03%를 처리한 것으로 집계되는데 국민의힘이 위원장인 상임위 7곳 가운데 4곳이 처리율 하위 7위권에 머물러 있습니다.

성일종 위원장이인 국방위는 11위입니다. 법안 처리율 18.5%, 소위 포함 총 회의 28회, 법안 접수 195건, 법안 처리 36건.

김석기 위원장이 계신 외교통일위는 13위입니다. 법안 처리율은 16%, 법안 접수 94건, 법안 처리 15건.

윤한홍 위원장이 계신 정무위는 15위입니다. 법안 처리율 12.3%, 법안 접수 657건, 법안 처리 81건.

신성범 위원장이 계신 정보위는 16위를 기록합니다. 법안 처리율 11.1, 법안 접수 9건,

법안 처리 1건.

4곳 모두 전체 평균 20.03%를 크게 밑도는 수치입니다. 낮은 법안 처리율의 원인으로 상임위 가동률 저하가 꼽힐 수밖에 없습니다. 소위원회를 포함한 월 평균 개최 수를 보면 국민의힘 소속 위원장이 이끄는 상임위가 하위권에 집중돼 있다는 것을 볼 수 있습니다.

또한 입법학적 관점에서 볼 때 현재 국회가 가진 가장 큰 문제는 절차적 예측 가능성의 완전한 부재입니다. 국민과 이해관계자들은 자신들이 제안한 법안이 국회에 진입한 이후 언제 심사되고 언제 표결에 부쳐져 언제 최종 결론이 날지 전혀 예측할 수 없습니다. 법안의 생사 여부가 국민적 필요성이나 합리적인 토론 결과에 따라 결정되는 것이 아니라 정치적 대치 상태나 원내지도부의 전략적 선택에 의해 기약 없이 좌우되기 때문입니다.

신속처리안건의 심사기한을 획기적으로 단축하는 국회법 개정은 이러한 절차적 불확실성을 제고하고 의회의 입법행위에 대한 명확한 예측 가능성을 부여하는 결정적 계기가 될 것입니다.

우선 입법의 골든타임을 구조적으로 보장할 수 있게 됩니다. 급변하는 사회적 문제나 경제적 위기 상황은 국회의 느긋한 사정을 기다려 주지 않습니다. 제때 통과가 되지 못한 법률은 아무리 내용이 훌륭하다 하더라도 사후약방문에 불과하며 사회적 비용을 키우는 결과만을 초래합니다. 심사기한 단축을 통해 국가적 현안에 즉각적으로 응답하는 입법 체계를 갖추는 것은 선진 외국 사례에서도 볼 수 있듯이 국회가 국가적 위기관리자로서 국민에게 신뢰를 주는 가장 기본적인 바탕이 됩니다.

또한 기한의 단축은 역설적으로 더욱 밀도 있고 체계적인 숙의 공간을 만들어 냅니다. 심사기한이 무한정 길고 느슨할 때 깊이 있는 논의가 이루어질 것이라는 생각은 현장의 실상과 전혀 맞지 않는 환상입니다. 언제든 미룰 수 있다는 안일함은 상임위원회와 법안 심사소위원회를 형식화하고 법안을 안건함 속에 묵혀 두는 결과를 낳을 뿐입니다. 반면 명확하고 엄격한 시한의 압박이 존재할 때 의원들은 정해진 기한 내에 핵심 쟁점을 다투고 대안을 도출하기 위해 집중적인 심사에 나설 수밖에 없습니다. 무의미한 시간 끌기와 방임이 사라진 자리에 밀도 높은 논의가 채워질 때 비로소 입법의 질이 향상되고 국회의 전문적인 심사 역량에 대한 신뢰가 형성될 수 있습니다.

정치학적 관점에서 의회에 대한 신뢰는 단순한 친절함이나 외형적 정돈에서 나오는 게 아니라 사회적 문제를 해결하는 능력과 명확한 정치적 책임성에서 비롯됩니다. 국민이 정치에 냉소적인 태도를 취하는 이유는 정쟁 그 자체보다 정쟁 끝에 아무런 결과물도 내놓지 못한 채 서로에게 책임을 전가하며 유야무야 넘어가는 정치권의 무책임함 때문입니다.

현행의 장기 표류 구조는 여야 모두에게 합법적인 책임 회피의 공간을 제공하고 있습니다. 여당은 야당의 발목 잡기를 핑계 대고 야당은 여당의 독단을 핑계 대며 안건을 1년 가까이 방치한 뒤 임기 만료와 함께 폐기시켜 버리면 그만이기 때문입니다. 아무도 최종 표결 결과에 자신의 정치적 이름을 걸지 않으니 국민은 선거를 통해 누구에게 책임을 물어야 할지조차 불분명해지는 악순환이 지속되어 왔습니다.

신속처리안건 심사기간 단축은 이러한 무책임의 정치를 종식시키고 책임정치를 구현하

는 가장 확실한 제도적 도구입니다. 심사기한이 대폭 줄어들면 소모적인 시간 끌기 전략은 더 이상 정치적 효용을 갖지 못합니다. 결국 정해진 시점에는 찬성이든 반대든 표결이라는 명확한 입장을 밝혀야 합니다. 각 정당과 국회의원이 민생 현안에 대해 어떤 선택을 했는지가 명확한 기록으로 남게 되며 국민은 이 표결 결과를 바탕으로 엄정한 정치적 평가를 내릴 수 있게 됩니다. 자신들이 내린 선택에 대해 표결로서 책임을 지는 국회의 모습이야말로 잃어버린 국민의 신뢰를 되찾는 진정한 출발점이라고 생각합니다.

일각에서는 기한을 단축할 경우 다수당의 독주가 심화되거나 소수파의 의견이 무시될 수 있다는 우려를 제기하기도 합니다. 그러나 실제 정치 현장에서는 오히려 정반대의 역동이 작동하게 됩니다. 무한한 시간 끌기라는 소극적 거부권이 소멸되면 소수파 역시 무작정 거부하고 회의장을 이탈하기보다는 정해진 기한 내에 자신들의 의견을 조금이라도 반영시키기 위해 적극적인 협상에 임하게 될 것입니다. 엄격한 시한의 존재가 여야 모두를 실질적인 협상 테이블로 이끄는 강한 동인이 되는 것입니다. 무한정 지연이 가능한 구조에서는 대화와 타협이 일어나는 것이 아니라 시간 끌기와 대치만이 반복되지만 명확한 마감시한이 존재할 때 비로소 타협을 통한 안건 조정이 이루어지게 될 것입니다. 이는 대화와 타협이라는 대의제 민주주의의 본래적 기능을 복원하는 계기가 될 것입니다.

국민이 정치를 신뢰하게 되는 가장 강력한 순간은 자신의 목소리가 담긴 입법안이 국회의 문턱을 넘어 실제 삶의 변화로 이어지는 과정을 눈으로 확인하고 체감할 때일 것입니다. 국민청원이든 민생 현안이든 국회에 제출된 중요한 안건이 수개월 내에 명확한 가부간의 결론으로 귀결되는 과정을 목도할 때 국민은 정치가 작동하고 있다는 실증적 확신을 갖게 될 것입니다. 이러한 경험의 축적이 곧 민주적 효능감으로 이어지며 이 효능이야말로 수십 년간 고착화된 정치 냉소를 깨부수고 국회의 신뢰도를 바닥에서 끌어올릴 수 있는 유일한 마중물이 될 것입니다.

대의제 민주주의의 성패는 제도적 공간이 사회적 요구를 얼마나 신속하고 공정하게 처리하느냐에 달려 있습니다. 국회가 스스로의 권한을 절제하고 입법 절차에 엄격한 시한을 스스로 부여하는 국회법 개정은 단순한 테크닉적 개혁이 아니라 대한민국 민주주의의 체질을 성과 중심의 해결형 정치로 바꾸는 위대한 진진입니다.

의원들의 개인적 선의나 일회성 반성만으로는 결코 국민의 마음을 돌릴 수 없습니다. 시대에 맞지 않는 제도를 그대로 둔 채 윤리만을 강조하는 것은 무의미합니다.

국회법 개정을 통해 신속처리안건 심사기한을 획기적으로 줄이는 것은 국회가 스스로를 엄격한 절차적 규율 속에 묶어 두겠다는 국회 스스로의 자성입니다. 스스로를 엄격한 가이드라인에 묶어 둬으로써 입법의 적시성을 확보하고 무책임한 방임 정치를 종식시키며 명확한 표결을 통해 결과로 말하는 모습을 보여 줄 때 국회는 비로소 정쟁의 발원지라는 오명을 벗게 됩니다.

입법부가 스스로 제도를 혁신하여 국민의 삶에 실질적인 변화를 만들어 낼 때 국민은 비로소 국회에 빼앗겼던 신뢰를 다시 보내 줄 것입니다. 국회법 개정은 일하는 국회를 향하고 무너진 의회민주주의의 신뢰를 되찾는 가장 확실한 길입니다.

존경하는 남인순 부의장님 그리고 선배·동료 의원 여러분!

그리고 이 늦은 밤까지 국회 본회의장에서 펼쳐지는 무제한토론 방송을 유심히 지켜보고 계신 사랑하는 국민 여러분!

긴 시간 동안 제 부족한 이야기를 가만히 들어 주신 여러분께 참 고맙다는 말씀을 먼저 드립니다.

밤을 새우면서까지 이렇게 길게 이야기하는 모습이 누군가에게는 참 답답해 보일 수도 있고 또 누군가에게는 그저 정치인들끼리 싸우는 소리로 들릴지도 모르겠습니다. 하지만 제가 오늘 이 자리에 서서 끝까지 마이크를 놓지 않았던 이유는 딱 하나였습니다. 우리가 지금 다루고 있는 이 국회법 개정안이 국회 안에서 쓰는 규칙을 넘어 결국 오늘 하루도 고단하게 버텨 낸 우리 이웃들의 진짜 삶과 바로 맞닿아 있기 때문입니다.

패스트트랙, 그러니까 어떤 안건을 조금 더 빠르게 처리할 수 있게 국회 심사기간을 줄이자는 내용입니다. 이름은 ‘신속’이라고 붙어 있지만 사실 지금의 제도는 참 너무할 정도로 느리고 더딥니다. 답답합니다. 뭐 하나 지정해 놓고 나면 상임위원회에서 6개월, 법사위에서 3개월, 본회의 오기까지 또 2개월 이렇게 다 합치면 거의 1년 가까운 시간을 그냥 기다려야만 합니다.

그런데 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 1년이라는 시간 동안 현장에서 버티는 사람들의 마음은 어떨까요? 당장 하루하루가 급한 가게 사장님들, 발을 일구며 농사짓는 분들 그리고 힘들어서 누군가의 도움이 당장 필요한 분들에게 1년은 너무나 길고 아득한 시간입니다.

아무리 좋은 법을 만든다고 해도 때를 놓치면 아무런 소용이 없어집니다. 신속하게 처리하겠다고 만든 제도가 정작 법을 1년 동안 묶어 두는 끈이 되어 버렸다면 이건 당연히 고쳐야 맞지 않겠습니까?

물론 어떤 분들은 시간을 너무 줄이면 제대로 따져 보지 못하고 얼렁뚱땅 넘어가게 되는 것 아니냐고 걱정하시기도 합니다. 그 걱정도 충분히 이해가 갑니다. 하지만 기한도 없이 계속 미루기만 하는 것을 가지고 신중하게 고민한다고 말할 수는 없을 것입니다. 진정으로 고민하는 것은 정해진 시간 안에 다 같이 마주 앉아 머리를 맞대고 끝까지 이야기해서 답을 찾아내는 것이라고 봅니다.

세상을 살아가는 보통 사람들이 아침에 출근할 때 마음이 조금이라도 가벼워지고 저녁에 집에 돌아와 잠자리에 들 때 그래도 내일은 조금 더 낫겠지 하고 편하게 숨 쉴 수 있게 도와주는 것, 그게 우리 국회가 해야 할 진짜 일입니다.

그런데 우리는 그동안 소모적인 싸움에 매여서 정작 제일 중요한 사람들의 목소리를 너무 쉽게 놓쳐 왔습니다. 제때 처리되지 못해 서랍 속에 먼지만 쌓여 가는 법안들을 보면서 국민들이 정치를 향해 실망하고 돌아서는 것은 너무나 당연한 일이었습니다. 서로 생각이 다르고 살아온 방식이 다르다 보니 바라보는 눈도 다를 수밖에 없습니다. 그 다른 생각들을 모아서 대화하고 타협하는 것이 당연합니다. 하지만 생각이 다르다는 이유로 일 자체를 멈춰 버리고 안건을 기약 없이 쌓아 두기만 하는 것은 옳지 않습니다.

오늘의 무제한토론이 끝난 뒤에도 우리가 서로 마주 앉아 가볍게 웃으며 다시 이야기할 수 있는 자리가 남아 있기를 바랍니다. 이 법을 계기로 국회가 꽉 막힌 벽이 아니라 언제나 대화가 통하는 진정한 민의의 장이 되기를 바랍니다.

오늘 긴 시간 동안 지친 기색 없이 자리를 지켜 주신 몇 안 되시는 동료 의원 여러분 그리고 뒤에서 묵묵히 보좌해 주신 국회 직원 여러분들께 정말 고맙다는 말씀을 드립니다. 그리고 무엇보다 멀리서 혹은 TV 화면으로 정치가 내 삶에 조금이라도 도움이 될까

하는 마음으로 지켜봐 주신 수많은 국민 여러분께도 깊이 감사드립니다.

여러분이 계시기에 정치가 있고 여러분의 삶이 있기에 대한민국은 쉼 없이 움직이고 있습니다. 국민 여러분의 삶 속으로 가깝게 다가가 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 제 때제 때 응답하는 정치를 해 나가겠습니다.

장시간 들어 주셔서 감사합니다.

○의장 조정식 문금주 의원 수고하셨습니다.

- 무제한토론 의원(김민전)

(22시48분)

○의장 조정식 다음은 김민전 의원 나오셔서 토론해 주시기 바랍니다.

○김민전 의원 존경하는 국민 여러분!

그리고 국회의장님과 선배·동료 의원 여러분!

국민의힘 국회의원 김민전입니다.

저는 오늘 참으로 참담한 마음으로 이 자리에 섰습니다. 한국 민주주의가 후퇴하는, 한국 의회민주주의가 후퇴하는 현장에 서 있기 때문입니다. 왜 그런지 지금부터 설명드리겠습니다.

간단하게 국회의 역사를 말씀드리겠습니다.

우리 국회의 초대 선거는……

PT가 나오고 있나요?

(영상자료를 보며)

우리 국회의 초대 선거의 모습을 좀 보여 드리겠습니다.

1948년 5월 10일 제헌국회의 선거입니다. 그 당시에 석 달간 있었던 선거방해의 인명 피해는 사망이 500여 명에 이르고 부상이 700여 명에 이릅니다. 뿐만 아니라 선거사무소와 관공서와 경찰이 피습을 당하고 또 방화와 통신시설의 파괴, 철도시설의 파괴 등이 있는 가운데 선거가 치러졌습니다. 특히 제주에서는 선거가 치러지지 못해서 다음 해에 선거가 치러지기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 95.5%의 투표율을 보이면서 좌익들의 선거운동 방해에 대한, 반대에도 불구하고 단독정부 수립에 열성을 온 국민이 다 보였다고 이렇게 말씀드리겠습니다.

제헌국회만 해도 무소속이 1대 선거에서 40% 이상 당선이 되었습니다. 그래서 정당정치라고 하는 것이 1대 국회의 모습을 보면 아직 뿌리를 내리지 못한 상태에서 시작을 했다 이렇게 말씀드리겠습니다.

6·25 전쟁 당시에는 1·2대 국회의원의 약 60여 명이 납북되고 실종되었습니다. 우리 국회의 얼마나 어려운 역사를 보내 왔는가, 대한민국이 얼마나 어려운 역사를 보내 왔는가라고 하는 것은 국회의사를 찾아보아도 확인할 수가 있습니다.

제3공화국에 들어오게 되면 정당 중심주의라고 하는 것과 상임위원회 중심주의라고 하는 것이 도입이 됩니다. 그래서 국회의 운영은 상임위원회가 중심이 된다, 법안이 발의되면 상임위원회가 먼저 심사하고 그리고 그 상임위원회를 통과한 법안이 본회의로 올라가는 오늘날과 같은 절차가 도입된 것이 3공화국입니다. 그리고 다수당이 상임위원장직을 모두 가지게 됩니다. 이것을 다수당중심주의다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.

그러나 3공화국 당시의 의장은 사실상 대통령이 낙점했다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 이 때문에 국회의장의 역할은 사실상 날치기를 하는 게 국회의장의 가장 핵심적인 본분이었다 이렇게 얘기드릴 수가 있고요. 이 때문에 행정부 법안이 유신 시절에는 90% 이상 통과되는 것을 보실 수가 있고요 3공화국 당시에도 85% 가까이 행정부의 법안은 다 통과되는 것을 보실 수가 있습니다.

4공화국에 들어오면 유신체제가 등장하면서 국회 활동은 더 위축이 됩니다. 국정감사 제도가 폐지되었고요. 국정조사 제도는 폐지되지 않았지만 유명무실해 집니다. 뿐만 아니라 의장의 심사기간 지정, 상임위원회의 심사기간 지정 제도 그리고 본회의 부의권이라고 하는 제도가 도입이 됩니다. 오늘날 우리가 얘기하는 직권상정 제도라고 하는 게 바로 유신시대의 산물이다 이렇게 얘기하겠습니다.

왜 유신시절에 이 직권상정 제도를 도입하느냐라고 한다면 상임위원회에서 한 번 날치기를 하고 본회의에서 한 번 날치기하고 두 번의 날치기를 하는 것이 상당히 힘들다라는 생각하에 의장의 직권상정 제도를 통해서 본회의에서만 날치기를 하면 되는 것으로 이렇게 바뀌어 갔습니다. 그래서 우리가 3·4공화국, 5공화국을 거치면서 대한민국국회는 통법부라고 하는 별칭을 얻게 되었습니다. 행정부가 내놓는 법안을 그대로 통과시킨다라고 하는 의미가 되겠습니다.

민주화와 함께 대한민국국회의 개혁 방안이라고 하는 것은 어떻게 하면 통법부의 오명을 벗을 것이냐라고 하는 것이었습니다. 특히 국회의장은 선거에 의해서 선출하게 되고 국회의장의 당적 이탈 제도를 도입합니다. 이것은 국회의장이 다수당의 혹은 여당의 얼굴마담이 아니라 진정한 중립적인 사회자의 역할을 해야 한다라고 하는 의미로 의장의 당적 이탈 제도가 도입이 되었습니다.

뿐만 아니라 교섭단체의 협의에 의한 국회운영원칙이라고 하는 것이 도입됩니다. 이것은 다수당이 마음대로 법안을 통과시키는 국회가 아니라 적어도 교섭단체가 서로 협의하는 가운데 국회를 운영하자라고 하는 의미입니다. 이 때문에 교섭단체 의석수에 따라서 상임위원장직을 배분하고 특히 17대 국회 이후로는 의장직을 가지지 않은 원내 2당이 상임위원장직을 갖는 것으로 관행이 만들어지게 됩니다.

그리고 민주화 이후에는 이 직권상정 제도를 조금 고치게 됩니다. 의장이 심사기간을 지정할 때는 교섭단체와 협의해서 지정하는 것으로 했지만 그러나 민주화 이후에도 의장의 직권상정 제도는 숫자가 많지는 않지만 계속되었고 소위 날치기라고 하는 것의 역사는 민주화 이후에도 일부 계속된다 이렇게 말씀드리겠습니다.

민주화 이후에 국정감사와 국정조사 제도는 복원이 됩니다. 이런 가운데 2012년 국회선진화법이 도입됩니다. 국회선진화법에서는 의장의 직권상정 제도를 어떻게 하면 좀 더 민주화시킬 것이냐 이것에 대한 고민을 하게 됩니다. 그래서 의장의 직권상정이라고 하는 것은 천재지변, 전시, 사변 등 국가비상사태 그리고 교섭단체 간의 협의가 아니라 합의가 있을 때 직권상정이 가능하도록 직권상정 제도를 약화시키게 됩니다. 유신시대에 만들어진 이 제도가 2012년에 와서야 이제 완전히 약화되게 되었다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.

그 대신에 특정 상임위원회에서 지나치게 오랫동안 법안을 잡고 있는 것을 막기 위해서 안전신속처리제도라고 하는 것이 도입됩니다.

안전신속처리제도를 도입하면서 또 다른 한편에 있어서는 그렇게 하는 경우에 있어서 야당의 힘이 너무 약화되는 것이 아니냐 하는 고민을 하게 되고 또 다른 한편에 있어서는 전 국민의 다양한 의견을 수렴하지 못하는 것이 아니냐 하는 고민을 하게 됩니다. 이 때문에 무제한토론 제도의 도입과 더불어서 안전조정위원회를 설치하게 됩니다. 이 국회선진화법은 이렇게 토론의 문을 활짝 여는 대신 폭력에 대해서는 엄격한 처벌을 하도록 한 것이 2012년 국회선진화법의 특징이다 이렇게 말씀드리겠습니다.

그러면 21대·22대 국회에는 어떻게 변화해 왔는가 얘기를 좀 드리겠습니다.

국회의장의 중립성이라고 하는 것은 당적 이탈을 통해서 굉장히 강화되어 왔고 민주화 이후의 역대 국회의장들의 경우에는 여당이 다수당인 경우에는 간혹 몇 개의 날치기는 한 적이 있습니다마는, 직권상정을 한 적이 있습니다마는 가능한 한 중립성의 전통을 지키고자 노력했습니다. 그리고 국회의장이 되면, 의장의 직을 마치고 나면 더 이상 정치를 하지 않는 것으로 본인의 중립성을 지키고자 했습니다.

그러나 최근에 와서는 당파성이 21대부터 매우 강화되고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 최근에 국회의장의 말씀도 상당히 당파성이 강한 것으로 들을 수밖에 없었습니다. 현직 대통령의 연임 개헌이 가능하다고 하는 것은 대통령의 대변인이 아니고서야 어떻게 저런 말씀을 하실 수 있는가 하는 생각을 할 수밖에 없었고 이것은 국회의장의 중립성을 지키고자 하는 그동안의 민주화 이후의 노력이 상당히 후퇴한 것으로 이렇게 볼 수가 있습니다.

원내교섭단체가 상임위원장을 나누어 가지는, 의석수에 비례해서 나누어 가지는 전통도 21대·22대 국회에 들어와서는 매우 약화됩니다. 21대 전반기에는 다수당이 상임위원장직을 독식한 적도 있고요 21대·22대에는 17대 이후 만들어진 전통인 법사위원장을 역시 다수당이 다 가져가 버리는 이런 상황이 만들어졌습니다.

뿐만 아니라 21대·22대에 들어오게 되면 상임위원회에서의 협의의 전통이라고 하는 것도 사라집니다. 이 때문에 상임위에서의 일방 표결 처리가 아주 증가하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 지금 현재 나와 있는 법안이 바로 신속처리제도를 더 신속하게 만들겠다, 무제한토론도 단축하겠다고 하는 것이어서 이 21대·22대 국회의 모습은 3공·4공·5공 시대 국회의 모습으로 가고 있는 것이 아니냐 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 이것은 다시 말하면 그 시대의 소위 권위주의 정부와 싸웠던 분들이 오히려 그 시대를 닮아 가고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다.

앞에서 문금주 의원께서도 일하는 국회 말씀을 하셨고요 우리 국회가 일을 너무 느리게 한다 말씀을 주셔서 우리가 정말 느린가라고 하는 질문을 좀 드려 보겠습니다.

19대·20대·21대·22대의 가결 법률 건수와 심사기간이 나와 있는 표가 되겠습니다.

19대 국회만 해도 가결 법률안 건수는 6149건인데 평균 심사기간은 311일이었습니다. 소관 상임위원회에서 261일 그리고 법사위에서 43일 이렇게 해서 평균 311일이 걸려서 1건의 법안이 통과되었다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

이것이 20대 국회에서는 309.5일로 조금 더 짧아집니다. 소관 상임위원회에서도 258일로 좀 더 짧아지고요. 그러나 법사위에서는 약간 늘어나는 것을 보실 수가 있습니다.

21대 국회 보겠습니다. 21대 국회는 총 7707건의 법률안을 처리합니다. 평균 심사기간은 303.5일이었고요 소관 위원회에서는 252.2일간 심사를 했습니다. 법사위 체계·자구 심

사기간은 평균 47.7일이 걸렸습니다.

22대 국회 2년이 지났는데요 이 2년 동안에 4407건을 처리했습니다. 평균 심사기간은 235.3일입니다. 22대 국회는 19대 국회와 비교한다면 약 80일, 75일 정도가 더 빨라진 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다. 상임위원회에서도 역시 빨라졌습니다. 상임위원회에서 22대 국회는 199.3일, 1건을 처리하는 데 199.3일이 평균 1건이 통과하는 데 걸린 것으로 나타나는데요 19대 261.1일에 비교한다라고 하면 약 65일이 빨라진 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다. 법사위 체계·자구 심사기간 역시도 마찬가지입니다. 1건이 21.4일, 22대 국회에서는 21.4일이 걸린 것에 반해서 19대 국회에서는 43.3일이어서 이것 역시도 약 18일이 빨라졌다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

그래서 이 표를 통해서 제가 드리고 싶은 말씀은 우리 국회에서의 법률안의 심사라고 하는 게 특히 22대에 들어와서는 얼마나 어마무시하게 빨라졌는가라고 하는 것을 볼 수가 있는데요. 그럼에도 느리다라고 얘기하는 것이 저는 매우 이해하기가 어렵다 이런 얘기를 드리겠습니다.

다른 나라와 비교를 좀 해 드리겠습니다. 미국은 한 대가 2년이고요 우리는 한 대가 4년이기 때문에 미국의 두 대와 우리의 한 대 그래서 미국의 117대·118대 의회와 우리의 21대 국회를 비교해 보겠습니다.

비교해 보면 우리는 4년간에 7007건을 처리했고요. 미국 연방의회에서는 636건, 사실 이때만 해도 법안이 많이 통과된 해이다 이렇게 얘기할 수 있고 평균적으로 이것보다 더 적게 통과가 됩니다. 그래서 미국과 비교해 본다고 해도 우리가 얼마나 빨리 많은 법안을 통과시키고 있는가 하는 얘기를 드릴 수가 있습니다.

그래서 여기서 하나 말씀드리고 싶은 것은 법안을 빨리 많이 통과시키면 좋은 국회이고 일하는 국회인가라는 질문을 할 수가 있고요. 결코 저는 그렇지 않다라고 생각합니다. 많은 민주주의 국가의 국회들은 빨리 많은 법안을 통과시키는 것이 목적이 아니라 어떻게 하면 더 숙고할 것이냐가 목적이 되겠습니다.

그다음 페이지 보시면 미국 법안의 심사과정이 나와 있습니다. 미국의 경우에는 여러 분들이 잘 아시다시피 양원제이고요 양원제 국가이기 때문에 상원과 하원에서 각각 법률안을 발의하게 됩니다. 각각 법률안을 발의하면 상임위원회를 거칩니다. 하원과 상원 각 상임위원회를 통과하는 비율은 보통 10%밖에 안 됩니다. 대부분의 법률안이 상임위원회를 통과하지 못하고 90%는 죽는다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다. 이 때문에 미국의 상임위원회들은 법률안의 무덤이다 이런 별명을 가지고 있습니다. 대부분의 법률안들이 상임위원회에서 죽고 이 상임위원회를 통과하는 것은 10건 중 1건 정도이다 이렇게 얘기드릴 수가 있고요. 이 법안들이 다시 본회의에 가서 심의를 하게 됩니다.

그런데 상원과 하원에서 심의한 법안이 유사하지만 다른 경우가 대부분입니다. 이렇게 때문에 양원 협의체라고 하는 것을 운영하고요. 이 양원 협의체에서 상원에서 통과된 법률안과 하원에서 통과된 법률안을 다시 서로 협의해서 하나의 법률안으로 만들게 됩니다.

이 하나의 법률안으로 만들어진 것은 다시 상원과 하원의 본회의에 보내게 되고 이 본회의에서 어느 한 원이라도 통과시키지 않으면 이 법안은 죽는 것이 되겠습니다.

다시 말하면 미국의 심사과정은 많은 법안을 빠른 시간에 빨리 통과시키기 위한 것이

아니라 어떻게 하면 더 꼼꼼하게 천천히 갈 것인가라고 하는 것이 심사의 목적이다 이렇게 말씀드리겠습니다.

사실 법을 지키는 사람들의 입장에서 본다고 해도요, 어떤 법이 어떻게 바뀌는지 어떻게 알고 그 법들을 다 지키겠습니까? 그렇기 때문에 특히 법 하나에는 수많은 시행령이 따르게 되고 그 시행령 하나하나를 어떻게 시민들이 다 알고 지킵니까? 이 때문에 법이 빨리 바뀌는 것은 결과적으로 법을 지키지 못하게 만드는 것이라라고 하는 것이 소위 민주국가들의 상식이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

그런데 우리는 일하는 국회라고 하는 이름하에 일하는 국회가 마치 법안을 많이 빨리 통과시키는 것처럼 생각한다고 하면 이것은 권위주의 시절에나 통하던 얘기이다 이렇게 얘기드리겠습니다.

그다음 넘어가겠습니다.

국회운영위원회에서 최근에 신속처리법안이 통과되는 그 과정에 대한 얘기를 제가 좀 드리겠습니다.

국회운영위는 사실 국회 운영의 모범이 되어야 하는 곳이다 이렇게 얘기할 수가 있는데요. 신속처리법안을, 국회운영위원회가 이 법안을 심사한다고 각 위원들에게 알린 것은 그 전날 밤 7시 30분이었고요, 그다음 날 10시에 갑자기 모여서 이 법안을 심사하고 통과시키게 됩니다. 그렇다라고 하면 이 법안에 대한 숙고가 과연 가능했겠는가 이런 얘기를 드릴 수가 있고요.

물론 국회운영위원회의 상황은 법사위원회의 상황보다는 조금 낮습니다. 법사위원회는 그날 새벽 12시 5분에 공지를 하고 그날 10시에 법사위원회를 열어서 심사를 하기도 했습니다.

이렇게 번갯불에 콩 구워 먹으면서 제대로 된 심사가 되겠는가, 정말 숙고할 수 있는가, 이런 생각을 할 수밖에 없습니다.

사실 제가 국회운영위원회에서 들은, 이 신속처리안건 법안을 고쳐야 되겠다 하는 논리로 많이 들은 것은 신속처리안건의 테드라인이 330일인데 이것은 국회가 실제로 운영하고 있는 법안의 처리기간보다 짧다, 그러므로 이걸 더 빨리해야 되겠다 이 논리였습니다.

그러나 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 우리 국회는 너무 많은 법안을 너무 빨리 통과시키고 있는 상황이었기 때문에 그것을 기준으로 해서 그것이 짧기 때문에 더 빨리해야 된다 이것은 논리가 맞지 않는 것이다 이렇게 얘기드리겠습니다.

지금 현재 신속처리제도는 위원회에서 180일인데 이것을 60일로 줄이겠다, 법사위에서 90일인데 이것을 30일로 줄이겠다 그리고 본회의로 오게 되면 60일 내에 상정하게 돼 있는 것을 즉각 상정하도록 하겠다 해서 90일 내에 신속처리하겠다고 하는 것이 목적이 다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

사실 지금까지 민주당은 본인들이 원하는 법안을, 놀라운 법안들을 엄청나게 통과시켰습니다. 그런데 무엇을 위해서 이 신속처리 제도를 이렇게 바꾸려고 하는 것인가 하는 질문을 하지 않을 수가 없습니다.

그동안에 통과된 법률들을 보면 정말 대한민국이 수립된 이후로 계속되어 왔던 검찰청을 없애 버리는 법안을 통과시켰고요. 대법관을 26명으로 늘리는 법안을 통과시켰습니다.

대한민국이 수립된 이후로 계속되어 오던 3심제를 무너뜨리는 법안을 통과시켰고요. 우리 헌법에서 얘기하고 있는 ‘법관은 양심과 법률에 따라서 심판, 판단해야 된다’라고 하는 것, 이 양심도 무너뜨려서 법왜곡죄라고 하는 것을 만들기도 했습니다. 그런데 무엇을 더 하겠다는 얘기인가 하는 질문을 하지 않을 수가 없는 것입니다.

이번 본회의에 올라오지는 않았습시다라는 국회운영위원회에서는 필리버스터 제도도 고치겠다라고 하는 법안들도 있었습니다. 물론 이것은 아마 전략적으로 이번에 올리지는 않은 것 같습니다.

그래서 국회운영위원회에 올라와 있는 필리버스터 제도를 고치겠다라고 하는 법안들의 내용을 보면 필리버스터의 시작을 위한 요구 지금 현재는 재적의원의 3분의 1로 요구하는 것을 5분의 1로 요구하는 대신에 3분의 1의 찬성이라고 하는 관문을 하나 더 만들겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 뿐만 아니라 더 중요한 것은 필리버스터를 하고 있는 도중에 5분의 1의 의사정족수를 지켜야 한다, 이것이 지켜지지 않는 경우에는 회의를 중지 가능하다 이런 제도를 넣고 있고요. 그리고 종결은 좀 더 쉽도록 해서 5분의 1의 요구로 5분의 3의 찬성 이렇게 하도록 하고 있습니다.

그래서 요는 필리버스터 제도에 있어서 지금과 같이 이렇게 빈자리가 있는 것이 아니라 적어도 정족수의 5분의 1을 채워야 된다 이것을 얘기하는 것인데요 이것은 필리버스터 제도와 맞지 않습니다.

미국의 필리버스터 제도의 경우에는 5분의 1의 요구, 3분의 1의 요구 이런 것도 없습니다. 한 의원이 요구하면 하게 되는 것이고요. 역시 미국의 필리버스터도 발언의 종결은 5분의 3으로 하고 있습니다라는 5분의 3으로 종결하는 경우에도 30시간 더 발언하도록 하고 있습니다. 필리버스터는 원래 본인 혼자도 계속 발언하는 것이기 때문에 여기에 의사정족수를 요구하겠다는 이런 제도 자체는 전혀 없습니다.

그래서 필리버스터 제도를 왜 이렇게 강화하려고 하는 것이냐? 이것은 단 하루의 필리버스터 이후에 법안을 통과시키는 것 이것도 못 견디겠다라고 하는 다수당의 오만이 아닌가 이런 생각을 합니다. 아무리 저희가 반대해도 아무리 이 필리버스터를 해도 다수당은 하루가 지나고 나면 다 법안을 통과시키고 있습니다. 그런데 그것도 하지 않겠다라고 하는 게 필리버스터 제도를 더 강화시키겠다라고 하는 그런 법안이 나온 이유가 아닌가 이런 생각을 합니다.

그동안 또 22대 국회에서 얼마나 다수당이 일방적으로 국회를 운영해 왔는가 몇 가지 지표로 보여 드리겠습니다.

지금 보여 드리는 표는 18대에서 22대 국회 각 위원회에서 일방 표결, 타협하지 않고 일방으로 표결로 끝낸 경우입니다. 18대가 44건이고요, 19대는 10건이고요, 20대는 7건입니다. 그리고 21대는 63건이었는데 22대는 320건입니다. 그래서 22대 국회가 다수당이 얼마나 일방적으로 운영했는가라고 하는 것은 이 위원회에서의 표결 건수로도 우리가 확인을 할 수가 있습니다.

문금주 의원께서는 앞에서 22대 국회 어느 위원회가 가장 법안을 통과시키지 않았는지 퍼센티지로 보여 주시던데요. 저는 반대의 퍼센티지를 보여 드리겠습니다.

22대 상임위원회에서 가장 일방 다수결 표결을 많이 한 곳이 어디냐? 법제사법위원회가 단연 1위입니다. 192건을 했고요. 그다음에 과방위가 61건, 행안위가 23건을 했습니다.

법제사법위원회는 사법체제와 관련된 법안에서 주로 일방 표결을 했다 이렇게 얘기드릴 수가 있고요. 과방위는 아시다시피 과방위가 다루고 있는 언론과 관련된 제도들이다, 미디어와 관련된 제도들이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

그런데 검찰, 법원 또 방송, 언론 이런 기관들은 그 사회의 심판에 해당하는 기관들입니다. 그 사회가 얼마나 민주적이나를 보는 척도 중의 하나는 심판의 중립성입니다. 그런데 이 심판과 관련된 제도들을 이렇게 일방적으로 통과시켰다라고 하는 것은 심판이 중립적일 수 없게 만들었다라는 얘기가 아닌가 이런 생각을 합니다.

여러분들께서 많이 보신 ‘어떻게 민주주의는 무너지는가’라는 책에서도 민주주의가 무너지는 조건 중의 하나로 심판 매수를 얘기하고 있는데요. 심판이 중립적이지 않으면 민주주의가 무너진다고 하는 것이지요.

그런데 법제사법위원회가 다루는 기관도 한 사회의 심판과 관련된 기관이고 과방위도 마찬가지입니다. 그런데 이런 기관에서 일방적으로 표결을 했다고 하는 것은 우리 사회의 심판들이 중립적이지 못하도록 만들었다 이렇게 얘기드리겠습니다.

다음 그래프를 보겠습니다. 다음 그래프는 탄핵소추 건수가 되겠습니다.

제가 앞에서 시작할 때는 우리 국회가 통법부로 행정부가 제출하는 법안을 거의 그대로 통과시키던 시대가 있었다 이런 말씀을 드렸는데요. 그 반대의 현상으로 21대, 22대 1년의 경우에는 국회가 행정부를 어떻게 탄핵했는가라고 하는 것을 오히려 보여 주는 것이 아닌가 이런 생각을 합니다.

역대 국회의 탄핵소추 건수는 총 54건입니다. 그런데 21대 국회에서 13건의 탄핵소추안이 발의되었고요. 22대 첫 1년 동안에 20건의 탄핵소추안이 발의되었습니다.

미국의 탄핵소추 제도의 경우에는 탄핵소추안이 의회를 통과한다라고 해도 직무정지가 되지 않습니다. 그러나 우리는 탄핵소추안이 통과되면 직무정지가 되기 때문에 사실 32건의 안이 발의되었고 그중에 통과된 안들을 본다고 하면 월평균 1.6건이 발의되었는데요. 이 안들이 결국 행정부를 마비시키는, 행정부의 직무정지를 통해서 마비시키는 역할을 했다 이렇게 얘기드리겠습니다.

그러면 제가 앞에서도 말씀드렸습니다마는 민주당은 원하는 법안을 다 통과시켰는데 왜 또 이 신속처리의 시간을 이렇게 줄이겠다라고 하는 것이냐, 지금 현재 330일에서 90일로 줄이겠다라고 하는 것이냐 이에 대한 얘기를 드리겠습니다.

민주당이 원하는 법안들, 대한민국 국민들은 다 깜짝 놀라서 나자빠질 수밖에 없는 법안들, 그런 것이 바로 검찰청의 폐지 또 대법원 법관의 수를 26명으로 늘린 것 그리고 그에 따라서 이재명 대통령이 22명의 법관을 임명하게 되는 것 그리고 법왜곡죄를 도입하고 그것도 모자라서 3심제를 폐지하고 사실상 4심제가 가능하도록 하는 제도들, 우리가 그동안 70여 년 동안 지켜 왔던 사법 제도를 완전히 무너뜨리는 법안들을 다 통과시켰는데 무엇이 모자라서 이렇게 하는 것이냐 하는 질문을 할 수밖에 없습니다.

그에 대한 저의 답변은 이렇습니다. 결국은 이재명 대통령에 대한 특검을, 공소취소를 위한 특검을 빠른 시일 내에 통과시키기 위한 것이 아니냐 이런 생각을 합니다.

사실 이번에 개정된 형사소송법만 해도 공소기각을 하기 굉장히 쉽게 만들어서 그것도 이재명 대통령이 빠져나갈 수 있는 하나의 길이 되는 것이 아니냐 이렇게들 생각하고 있습니다마는 그것으로도 여전히 부족하기 때문에 이렇게 신속처리 제도를 더 빠르게 만드

는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되고요. 또 국회의장님이 말씀하신 현직 대통령의 연임 가능성이라고 하는 것도 바로 대통령과 관련되어서 나온 얘기가 아니냐 이런 생각 하는데요.

우선 대통령의 지금 현재 다 아시다시피 8개 사건, 12개 혐의로 5개 재판이 중단되어 있습니다. 이 8개 사건, 12개 혐의, 5개 재판에 대해서 조금 구체적으로 살펴보겠습니다.

첫째는 공직선거법 위반 사건입니다.

지난 20대 대선 과정에서 특정 관계자를 몰랐다, 그분의 성함은 얘기하지 않겠습니다. 몰랐다고 얘기했을 뿐만 아니라 백현동과 관련해서 국토부의 협박이 있었다라고 얘기한 것이 허위사실공표 혐의로 기소되어서 1심에서 징역 1년, 집행유예 2년이 선고되었습니다. 2심에서는 무죄 선고가 되었습니다라는 대법원에서는 이에 대해 유죄 취지로 파기환송이 되었습니다. 이것은 다시 말하면 이제 다시 고등법원에서 대통령에 대한 형량만 확정하면 대통령직이 중지 혹은 중지부를 찍을 수 있는 상황도 올 수가 있다 이렇게 얘기될 수가 있고요.

특히 대법원에서 유죄 취지로 파기환송될 때 그 판결문을 본다고 하면 1심에서의 판결문과 굉장히 유사했습니다. 그렇다라고 하면 1심에서의 징역 1년 그리고 집행유예 2년 선고되었던 이 형과 굉장히 유사한 형이 선고되어야 되는 것이 아니냐 이런 생각을 하고 있는데요, 이것이 하나의 재판이다 이렇게 얘기할 수가 있고요.

둘째는 대장동, 위례신도시, 백현동 개발사업 및 성남FC 후원금과 관련된 특검법상의 배임 및 제삼자 뇌물 혐의겠습니다. 민간사업자에게 유리한 사업 구조를 승인하여 공공에게 피해를 입히고 인허가를 대가로 거액의 후원금을 수수한 혐의를 받고 있는 것이 두 번째 혐의가 되겠습니다.

그리고 세 번째는 쌍방울 대북송금 사건입니다. 민간기업이 방북비용 300만 불을 대납하는 과정에서 당시 경기도지사였던 이 대통령의 인식과 승인이 있었는지가 재판의 핵심 쟁점이다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 이미 국회에서는 이에 대한 국정조사도 했고 이 국정조사에서 마치 그 당시에 검사가 연어회와 술로 회유한 듯이 국정조사를 진행했습니 다라는 결과는 오히려 이화영 씨가 위증을 한 것으로 국민참여재판에서 유죄를 받기도 했습니다.

또 이외에도 위증교사 혐의, 검사 사칭과 관련해서 위증교사 혐의도 있는 것이 사실이고요. 그리고 배우자의 경기도 법인카드 사적 유용에 따른 업무상의 배임 혐의 등의 쟁점들이 남아 있습니다. 이것은 대통령의 임기가 종료된다고 하면 결국 다수의 사건들에서 사법 절차가 아마 재개될 수밖에 없을 것이다 이렇게 얘기할 수가 있고요. 이 건수 하나하나가 다 엄청난 건수들이기 때문에 굉장히 많은 형량이 나올 수도 있을 것으로 예상할 수가 있습니다.

이런 상황에서 민주당이 발의한 특검법은 1심 재판이 끝나지 않은 대북송금·대장동·백현동 사건에 대해서 특검이 사건을 강제로 이첩받아서 공소유지를 결정하게 하고 그리고 그 특검이 공소를 취소할 수 있는 이런 권한을 주는 특검법을 민주당이 발의한 적이 있습니다. 이것을 강행 처리하려고 하는 것이 아니냐, 최근에 통과시킨 형사소송법의 공소기각만으로는 불안해서 이 특검법을 강행 처리하기 위해서 이런 신속처리법안을 또 통과시키는 것이 아니냐 이런 추정을 하게 됩니다.

특히 이 특검법에, 민주당이 발의한 특검법을 보면 기존에 공소 업무를 담당했던 검사
가 특검의 지휘를 따르지 않으면 직무에서 배제하는 조항, 이런 놀라운 조항조차도 있는
것이 사실인데요. 그런데 문제는 이 특검의 임명권이 대통령에게 있다라고 하는 것이지
요. 물론 추천은 대통령이 하지 않겠습니까마는 결국 임명은 대통령이 한다라고 한다면
스스로 재판관이 되는 것이 아니냐, 누구도 자신의 사건에 있어서 재판관이 될 수 없다라
고 하는 근대 사법의 법치주의의 대원칙과는 정면으로 위반하는 것이 아니냐 이런 생각
을 하게 됩니다.

그럼에도 민주당이 이 패스트트랙 법안을 밀어붙이는 것은 공소기각제도, 공소기각제
도도 형사소송법에 그야말로 몰래 끼워 넣다시피 한 이 공소기각제도만으로는 성이 차지
않아서 이 특검법도 통과시키겠다, 밀어붙이겠다라고 하는 의미가 아닌가 이런 추정을
해 봅니다.

사실 대한민국은 그동안에 어느 권력자도 자기 스스로가 스스로의 재판관이 된 적도 없
습니다. 모든 대통령들이 자신의 친인척을 현직에 있으면서 다 그 죄를 받도록 했습니다.
대표적으로 예를 든다라고 한다면요 우리가 3김 시절의 예를 들면 김영삼·김대중 대통령
도 본인의 아들들을 다 현직에 있으면서도 그 죄값을 받도록 했고요. 또 그 이전으로 간
다라고 하면 전두환·노태우 대통령도 자신의 동생 또 처남 그리고 장인까지도 다 죄값을
본인이 현직에 있으면서 물도록 했습니다. 그 이후에도 마찬가지입니다. 노무현 대통령이
나 이명박 대통령도 본인의 형들을 다 죄값을 물거나 무는 과정을 거치도록 하기도 했습
니다. 그래서 역대 대통령들 누구도 대통령이라는 이유로 자신의 죄나 자신의 친인척의
죄를 현직에 있으면서 사한 적이 없습니다.

그런데 이재명 대통령은 아주 끈질기게 지금은 삼각파도처럼 공소기각, 공소취소 그리
고 연임제, 이 세 가지로 지금 본인의 죄를 없애기 위해서 애쓰고 있는 것이 아닌가 이
런 생각을 하게 되고요, 이것은 대한민국 국민이 저를 용납하지 않을 것이다 이런 생각
을 하게 됩니다. 또 우리가 그런 것을 용납하는 역사가 없었다 이렇게 얘기드리겠습니다.

사실 지금 현재 민주당이 대통령의 사법 리스크로 인해서 만들고 있는 이 사법제도를
정말 참 심란하고 슬프기 짝이 없는 제도들이다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 제가 앞
에서도 말씀드렸습니다마는 검찰청의 폐지만 해도 그렇습니다. 수사와 기소를 분리하겠
다라고 해서 이것은 이미 2021년부터 시작이 된 겁니다. 그러나 수사와 기소가 분리되고
난 이후에, 분리하겠다고 한 이후부터 사실 미제사건들은 엄청나게 늘어나고 있고 그
리고 강력범죄들은 더 늘어나고 있고 경찰은 경찰대로 현직에서 힘들어하고 이렇게 하고
있는데 왜 이 제도를 결과적으로 아예 검찰청 자체를 폐지하는 것으로 가고 있느냐 이런
질문을 하지 않을 수가 없고요.

행정안전부에 중대범죄수사청을 설치하기 때문에 괜찮다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
마는, 법무부가 산하에 공소청을 두고 행안부에 중대범죄수사청을 두겠다 이렇게 얘기를
하고 있습니다마는 이런 조직의 개편이 하루아침에, 70년 동안 만들어 온 제도가 있는데
이것이 하루아침에 이렇게 고친다라고 해서 제대로 작동할 수 있겠는가 하는 근본적인
질문을 하지 않을 수 없고요. 이것은 결과적으로 우리 국가의 중대범죄 수사의 역량을
아주 약화시킬 수밖에 없다 이런 얘기를 드리겠습니다.

지금 많은 검사들이 중수청에는 가지 않겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이어서 중

수청이라고 하는 게 결과적으로 권위주의 시절에 있던 치안본부와 뭐가 달라지겠는가 이런 예상들도 나오고 있는 것이 사실입니다.

뿐만 아니라 검찰은 오랜 기간에 부패, 경제, 금융, 마약, 방위사업 등의 고도의 법리 판단과 증거 분석이 요구되는 범죄수사에서 독보적인 전문성을 축적해 왔는데 이 전문성이라고 하는 게 하루아침에 중수청에서 만들어질 수 있겠는가 이런 질문을 할 수가 있습니다.

실제로 헤럴드경제가 보도한 2026년 7월 16일 자입니다. 이재명 정부가 출범하고 난 이후에 13개월간 212명의 검사가 퇴직을 했다 이렇게 얘기를 하고요 지난해에는 175명이 검찰을 떠나서 최근 10년 이내에 가장 많이 검찰이 현직에서 떠났다 이렇게 알려지고 있습니다. 아마 민주당은 검사가 떠나니 잘된 일이다 이렇게 생각하시는지 모르겠습니다. 마는 그동안에 축적된 검사의 수사력이라고 하는 것, 이것이 붕괴되는 경우에 있어서 결국 누구에게만 좋은가라고 한다면 범죄자들에게만 좋은 것이 아닌가 이런 생각을 할 수가 있고요. 이것은 결국 대규모의 수사 공백과 국민 피해가 예상된다 이렇게 얘기드리겠습니다. 그리고 그 피해는 결국 국민들이 다 지게 되는 것이다 이렇게 얘기할 수가 있겠지요.

또 이 거대 수사기관에 대한 사법적인 견제장치, 특히 특사경에 대한 사법적인 견제장치가 없는 경우에 특사경은 주로 민생과 관련된 범죄 혐의에 대한 수사를 하게 될 텐데 결과적으로 이 특사경들이 부패하는 경우에 있어서는 민생의 침해가 엄청나게 커질 것이다 이런 생각도 해 볼 수가 있습니다.

이번 형사절차법의 개정으로 인해서 보완수사권도 완전히 폐지가 되었는데요 이 보완수사권이 폐지된다고 한다면 결국 장윤기 사건처럼 파렴치한 사건이 부당하게 축소되는 것이 아니냐 또 은폐되거나 암장되는 것이 아니냐 이런 우려도 할 수밖에 없습니다.

결국 국민들은 치안이 잘 유지되기를, 죄 지은 사람들이 벌 받기를 바라는 것이고 그것이 공정한 사회다 이렇게 얘기할 수 있는데 왜 그것을 못 하게 하려고 이렇게 하시는 것이냐 이런 질문을 드릴 수밖에 없습니다.

법왜곡죄 얘기 좀 드리겠습니다.

지난 2026년 2월 26일입니다. 올해 2월 26일 이것도 역시 민주당이 일방으로 강행 처리했습니다. 법왜곡죄는 이미 시행이 되었고요. 이 법왜곡죄는 형사 사건의 수사·기소·재판 과정에서 법관이나 검사, 수사 담당자가 타인에게 위법하거나 부당한 이익을 주거나 권익을 해칠 목적으로 법령을 의도적으로 잘못 적용한 경우, 증거를 조작하는 경우 행위를 처벌한다라고 하는 것인데 사실 이 법왜곡죄의 1호 고소·고발 사건이 대법원장입니다. 이렇게 되면 사법의 권위라고 하는 것은 결국은 땅에 떨어지는 것이 아니냐 이런 생각도 해 볼 수가 있습니다.

물론 그동안의 검찰 수사나 경찰 수사에서 증거를 명백하게 조작하거나 이런 의혹이 있던 사건이 하나도 없다 이렇게 생각을 하지는 않습니다. 그럼에도 법왜곡죄의 도입은 결과적으로 국가사법시스템 전반에 상당한 위축을 초래할 것이다 이렇게 생각이 들고요. 특히 사법부의 위축이 가장 큰 문제가 아닌가 이런 생각 합니다. 사법부는 각 재판부가 자율적으로 재판을 한다 또 법관의 양심에 따라서 재판한다 이렇게 되기 때문에 조직적으로 보호되는 검찰이나 경찰 조직과는 다르다, 이게 결과적으로 외부의 압력에 더 취약

하게 만드는 것이 아니냐 이런 걱정을 하게 됩니다.

그래서 이 법왜곡죄가 의도적으로 잘못 적용된 것, 합리적인 범위, 재량적 판단 등 그 구성요소가, 지금 법왜곡죄의 구성요소가 매우 추상적이고 모호해서 사실상 죄형법정주의상의 명확성의 원칙에 위반될 소지도 역시 있음에도 불구하고 이런 법왜곡죄를 통과시킨 것은 사법을 여론으로 혹은 권력으로 위축시키겠다라고 하는 것으로 보일 여지가 충분히 있다 이런 얘기를 드릴 수가 있습니다.

최근에 형사절차법에 공소 기각을 시킬 수 있는 요건을 완화시키고 사법부가, 재판부가 공소 기각시킬 수 있는 여지를 열어 놓은 것도 법왜곡죄와 함께 엮어서 본다라고 한다면 역시 상당히 권력자에게 유리한 제도로 보일 수밖에 없다 이런 생각을 하게 됩니다.

이 법왜곡죄가 특히 이미 악성 고소·고발 남발, 민생 수사의 공백을 초래하고 있다라고 하는 얘기도 나오고 있습니다.

뉴스1이 2026년 5월 10일 보도한 것에 따르면 법 시행 두 달 만에 전국 경찰에 접수된 고소·고발 대상자는 무려 3272명에 달하고 이 중에 경찰관이 1067명, 검사가 269명, 법관이 193명에 달한다라고 합니다. 또 고소인 1명이 경찰관을 포함해서 800여 명을 한꺼번에 고소한 사례도 있다 이렇게 알려지고 있습니다.

결국 법왜곡죄라고 하는 게 일종의 만인 대 만인의 투쟁 상태를 사법체계에서 만든 것이 아니냐 이런 생각을 하게 되고요. 결과적으로 악성 고소가 쏟아지는 가운데, 고소·고발이 남발하는 가운데 수사 현장도 막대한 지장을 받고 경찰도 역시 마찬가지입니다. 법왜곡죄의 고소에 대비해야 되는 상황이 되고요. 검사들도 마찬가지지요.

그래서 경찰들도 지금 사건 처리에 있어서 법왜곡죄의 대상이 되지 않아서 방어용 보고서를 쓰는 데 엄청난 시간을 보내고 있다 이렇게 알려지고 있습니다. 가해자와의 격리, 접근 금지, 재량적 판단이 필요한 사안에서 경찰은 몸을 사리게 되고 사기, 폭력, 성범죄 등 민생 사건 수사가 지연되면서 수사 공백 사태가 발생하고 있다라고 하는 현장의 목소리들이 나오고 있습니다. 그 피해는 결국은 국민에게 고스란히 돌아가는 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

세 번째는 형사사법체계의 붕괴와 정치권력에 종속이라고 얘기할 수가 있을 겁니다.

판결에 불만이 있으면 결국 항소나 상고를 통해서 다뤄야 합니다. 다시 말해서 사법체계 내에서 다뤄져야 됩니다. 그런데 법왜곡죄는 대법원의 확정 판결이 난 사건조차도 담당 법관을 고소해서 판결을 뒤집으려고 하는 이런 상황들이 발생하고요. 이로 인해서 사실상 사법부의 독립을 흔들고 있다, 법관이 양심에 따라서 판결하는 것을 흔들고 있다 이렇게 얘기들이 나오고 있습니다.

법 시행 첫날 제1호 고발 대상이 이재명 대통령 사건의 파기환송심 재판을 담당했던 조희대 대법원장과 박영재 대법관이었다는 사실은 바로 권력자에게 사법부가 종속되도록 만드는 것이 아니냐 이런 우려를 하게 됩니다. 결국 정치권력이 여론을 앞세워서 수사·기소·재판에 관여하고 최종적으로 형사사법을 정치권력에 종속시키는 그런 상황이 발생하는 것이 아니냐, 사법부의 무력화가 일어난다 이런 의심을 할 수밖에 없습니다.

이처럼 국가 형사사법체계의 근간을 흔들고 국민에게 돌이킬 수 없는 피해를 줄 수 있는 중대한 부작용이 속출하고 있음에도 법안이 무리하게 추진이 되었습니다. 그것도 너

무 빨리 추진되었습니다. 그런데도 더 빨리하겠다고 합니다. 과연 이 법안이 진정으로 국민의 이익을 위한 것인가 하는 질문을 드릴 수밖에 없지요.

앞에서도 말씀드렸습니다만 대법관의 증원, 26년 2월 민주당의 일방적인 강행처리로 법사위원회를 통과했고요 결국 본회의도 통과했습니다. 3월 12일 공포된 법원조직법 개정안이 28년 3월 본격적인 시행을 앞두고 있는 상황이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

대법관 증원의 주요 내용을 본다고 하면 대법관 수를 대법원장을 포함해서 현행 14명에서 26명으로 대폭 확대하겠다고 하는 것이고요. 증원되는 대법관 12명은 공포 후 2년이 지난 시점부터 3년에 걸쳐서 매년 4명씩 단계적으로 충원하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 사실 이렇게 되면 재판부는 완전히 가분수 조직이 됩니다. 대법관의 숫자는 많은데 팔과 다리는 빈약하기 그지없는 가분수 조직이 되는 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있고요.

미국의 경우에는 헌법재판소와 대법원이 분리되어 있지 않습니다. 미국 대법원이 헌법재판소의 역할도 같이 하고 있습니다. 그럼에도 대법관 수는 13명이다 이렇게 얘기드릴 다라고 하면 왜 이렇게 많은 숫자를 늘려야 되느냐, 결국 이재명 대통령이 원하는 사람들로 대법원을 다 구성하겠다는, 이 의미 이외에 무엇이 있는가 하는 질문을 하지 않을 수가 없습니다.

이렇게 대법관을 증원하면 하급심 법원 법관이 유출되어서 결국 1심·2심 재판이 급격하게 약화된다는, 가분수 조직이 되니까 1심과 2심이 약화된다는 이런 얘기를 드릴 수가 있고요.

대법관을 증원하면 그 대법관의 사건을 검토하고 보조하는 재판연구관도 함께 증원해야 되는데 대법관이 12명이 증원되는 경우에는 재판연구관도 최소 24명에서 101명까지 추가로 필요하다고 하는 그런 계산이 나옵니다.

재판 경험이 축적된 중견 판사들이 대거 대법원으로 차출된다고 하면 사실상 1심과 2심을 담당할 숙련 법관들이 줄어서 하급심 재판이 질적으로 저하될 것이다, 그리고 재판이 지연될 것이다, 이것은 거대한 공백을 발생시킬 것이다 이런 얘기를 드릴 수가 있습니다.

두 번째는 26명의 대법관이 전원합의체를 구성한다고 한다면 속의 기능은 심각하게 저하될 것이고 오히려 상고심이 적체될 수도 있다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

대법원 전원합의체는 기존 판례를 변경하거나 중요한 법리를 결정할 때 치열한 토론과 설득을 거치는 핵심기구입니다. 하지만 26명이 한꺼번에 토론한다고 하는 것은 물리적으로 굉장히 쉽지 않고 이것은 결국은 전원합의체가 토론보다는 표결 중심의 우리 위원회에서 일방 표결하듯이 일방 표결하는 체제로 만들어지는 것이 아니냐 이런 우려도 하게 됩니다.

사실상 사실심 강화나 상고제도 개편 없이 대법관 수만 늘리는 것은 결국은 이 심의를, 더욱더 하급심의 약화로 항소와 상고가 빗발치는 사태를 초래할 수 있고 이것은 오히려 대법원의 사건 부담이 다시 커지는 악순환을 초래할 수도 있다 이런 생각을 합니다.

셋째는 특정 권력에 의해서 사법부가 장악되고 정치적 중립성에 심각한 훼손이 일어날

수 있다라고 하는 것입니다. 이 법안대로라고 한다면, 이미 통과됐으니까 법이지요. 이 법대로라고 한다면 이재명 대통령은 임기 중에 기존 대법관 10명의 후임과 새롭게 증원되는 12명을 합쳐서 22명의 대법관을 임명하게 됩니다. 이것은 결국은 정권과 코드 맞는 코트 패킹, 법원의 장악이 이루어지는 것이 아니냐 이런 생각을 하게 됩니다.

많은 사람들이 얘기합니다. 독재자들이 꿈꾸는 대표적인 꿈, 그것은 독립된 법원을 파괴하는 것이다. 독립된 법원이 있다라고 하면 독재자가 마음대로 할 수 없기 때문에 결국 사법장악을 통해서 본인의 권력하에 모든 것을 놓으려고 하는 것이다, 본인이 항상 옳은 것으로 하려고 하는 것이다 이런 경고들을 많이 하고 있는데요. 지금 현재 우리가 나타나고 있는 이 현상, 바로 이것 역시도 마찬가지로 상황이 아닌가 이런 생각을 해 보게 됩니다.

재판 헌법소원제, 4심제 재판소원법은 2026년 3월 12일 이것 역시도 강행 처리했습니다. 제가 지금 이 얘기를 다시 하는 이유는 이렇게 중대한 법안들을 다 강행 처리했는데 왜 또 신속처리법안을 통과시키려고 하는 것이냐라고 하는 질문 때문입니다. 그것은 결국 공소 취소 특검법을 빨리 해치우겠다라고 하는 목적이 있기 때문에 그렇게 하는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되는데요.

재판 헌법소원제 다시 한번 살펴보겠습니다.

재판소원제의 주요 내용은 일정한 요건에 해당하는 법원의 확정재판도 헌법소원의 대상으로 포함시키자라고 하는 것입니다. 결국 헌법재판소가 법원이 결정한 사안에 대해서도 현재가 이에 대해서 헌법 취지에 맞지 않는다고 결정할 수 있도록 함으로써 사실상 4심제가 가능하도록 하자라고 하는 것이다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 이것은 우리가 대한민국 정부가 수립된 이후로 계속해서 유지되어 왔던 3심제의 사법체계 근간을 훼손하는 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있고요.

결국 재판소원이 허용되게 되면 대법원의 확정판결이 나고 난 이후에도 현재가 판결을 취소하고 다시 법원이 재판할 수 있도록 할 수 있다라고 하는 것이지요. 이중, 삼중의 안전장치를 하는 것이 아니냐 하는 느낌을 가질 수밖에 없습니다. 이는 대법원을 최고법원으로 규정한 헌법 101조를 위반하는 것이다 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 헌법 101조는 대법원을 최고법원으로 하고 있는데 우리 현재가 대법원의 판결조차도 사실상 취소할 수 있게 한다면 이것은 헌법정신을 위반하는 것이다 이런 생각을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 구체적인 환송 절차도 명시하고 있지 않아서 지금 현재는 법원과 현재 간의 해석 충돌도 빚어질 가능성이 매우 크다 이런 얘기를 드릴 수가 있고요.

둘째는, 물론 최근에 통과된…… 아직 통과시키지는…… 통과되었지요, 통과된 형사절차법도 핑퐁 수사로 이어질 우려가 매우 높은 그런 절차법입니다라는 헌법소원제 역시도 마찬가지로, 핑퐁 재판으로 이어질 우려가 매우 크다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

결국 이렇게 소송이 장기화되는 경우에 있어서는 오히려 결국 많은 변호사를 살 수 있는 재력이 있는 인물들, 그들만 이 제도의 효능을 느낄 수 있는 것이고 일반 국민들의 피해는 더 커지는 것이 아니냐 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 일반 국민은 이 과도한 소송비용 부담에 기약 없는 희망고문과 소송의 지옥에 빠져들게 될 것이다, 그러나 권력자와 재력가들은 판결 불복의 수단으로 삼음으로써 결국 권력자와 재력가들은 악용하게 될 것이다 이런 생각을 하게 됩니다.

또 하나 말씀드리겠습니다.

최근에 통과된 정통망법, 2025년 12월 민주당의 일방적인 강행 처리로 국회 본회의를 통과한 정보통신망법 개정안이 26년 7월 7일 본격 시행에 들어갔습니다. 이 정통망법 역시도 개인의 의사표현의 자유를 심대하게 침해할 수 있는 법안입니다마는 결국 민주당은 이 역시도 일방 처리했습니다.

소위 이 법안의 내용은 이런 것입니다. 온라인상의 이른바 허위조작정보 유통 시 발생한 손해액의 최대 5배까지 징벌적 손해배상 책임을 지우고 확정된 불법·허위조작정보를 두 차례 이상 다시 유통하면 최대 10억 원의 과징금을 부과하도록 한 것입니다. 아울러 네이버 카카오 등 대형 플랫폼 사업자에게 해당 정보의 삭제 및 차단 등 유통 방지 의무를 강제하고 있습니다.

이미 온라인상에는 굉장히 많은 온라인 유저들이 자기의 콘텐츠가 사라졌다 이런 얘기를 하는 경우들을 많이 볼 수가 있습니다. 이 개정 정보통신망법의 무리한 시행과 과도한 규제로 인해서 대한민국 민주주의의 핵심 가치인 표현의 자유와 언론의 비판 기능 전반에 심각한 우려가 제기되고 있는 상황이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

가장 큰 문제는 첫째, 허위조작 정보의 추상적 기준과 헌법적 가치인 표현의 자유의 붕괴이다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 무엇이 허위이고 무엇이 조작인가 이에 대한 기준이 모호할 뿐만 아니라 시대적으로 허위이던 것이 시간이 지나고 나서 보면 허위가 아닌 것으로 밝혀지는 경우들도 많이 있습니다. 갈릴레오 갈릴레이의 ‘그래도 지구는 돈다’와 같이 그 시대에는 허위였던 게 시간이 지나고 나서 보면 허위가 아닌 것일 수도 있는데 이것을 처벌하겠다고 하는 것은 결과적으로 과학적 사고도 그리고 표현의 자유도 다 위협하는 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

뿐만 아니라 개정안의 내용의 전부 또는 일부가 허위인 정보나 사실로 오인하도록 변형된 정보를 광범위하게 허위조작 정보로 규정하고 있습니다. 이것은 지나치게 많은 본인의 의사표현을 허위조작 정보로 규정할 수 있는 위험을 안고 있다 이렇게 얘기할 수가 있습니다.

정치사회적 논쟁은 확인된 사실과 의혹 제기 전반이 결합되는 경우가 많고 정보의 일부가 틀렸더라는 이유만으로 전체 표현을 허위조작 정보로 판단하는 것은 굉장히 위험하다 이렇게 얘기할 수가 있습니다.

그런데 이 정보가 허위인지, 명확하지 않은 경우임에도 불구하고 언론과 일반 이용자들은 거액의 손해배상을 피하기 위해 정당한 의혹조차도 스스로 포기하는 자기 검열에 빠지게 된다, 그래서 스스로 검열하게 되고 이 때문에 가능한 한 두려워서 글을 쓰지 않게 된다, 결국 의사표현의 자유를 심각하게 침해하게 되는 것이다 이렇게 얘기할 수가 있습니다.

실제로 미국 정부는 이 법을 향해서 ‘침습적 검열이다’ 이렇게 비판을 하기도 했고요. 워싱턴 포스트나 AP통신 등 외신들은 ‘국가가 진실 여부를 판단하는 칼자루를 쥐는 것은 위험하다. 세계에서 가장 강력한 가짜뉴스는 가짜뉴스 규제법이다’ 이렇게 평가하고 있습니다.

세계에서 가장 강력한 가짜뉴스 규제법이다라고 하는 것은 세계에서 가장 강력하게 의사표현의 자유를 침범할 수 있다라고 하는 의미가 되겠습니다. 그리고 이것은 민주주의

의 공론장을 위축시킬 것이다 이런 생각을 하게 됩니다.

저는 소위 이 입틀막법 때문에 젊은 세대들이 얼마나 두려워하고 있는가, 굉장히 많이 두렵습니다. 뿐만 아니라 제가 굉장히 아이러니로 느끼는 것은 그렇게 민주주의를 얘기했던 분들이, 서울 광화문광장에서 김일성 만세도 외칠 수 있는 것이 민주주의라고 얘기했던 분들이 왜 이런 법을 통과시키는가, 너무 자가당착적이다 이런 생각을 하게 되는 것이지요.

둘째는 검열 공포로 인한 대규모 디지털 망명과 일반 국민들의 피해입니다. 정통방법 개정으로 대형 인플루언서뿐만 아니라 일반 이용자의 게시물 역시 언제든지 플랫폼의 일차적 판단에 따라 신고, 삭제, 계정 제한이 이루어질 수가 있습니다.

중앙일보 26년 7월 7일 자 보도에 따르면 대형 온라인 커뮤니티 게시물 본문을 분석한 결과 개정안에 대한 부정적 반응이 무려 80.4%에 달할 정도로 국민적 불안감이 팽배해 있다고 합니다. 저는 그 이상일 것이다 이렇게 생각합니다. 정말 많은 젊은 분들이 입틀막법에 대한 우려…… 그들이 SNS를 많이 사용하는 층이기 때문에, 더더욱이나 자기 글이 이에 해당될까 봐 굉장히 우려하는 것을 볼 수가 있었습니다.

그래서 이 온라인 커뮤니티 이용자들 사이에서는 ‘거액의 처벌을 피하기 위해서 단정적 표현 대신에 간접 화법을 써야 한다’거나 ‘위험하니 댓글은 이모티콘으로 달아야 한다’ 같은 그런 매뉴얼까지 공유되고 있는 것 잘 알고들 계실 겁니다.

급기야 국내 서비스 이용을 포기하고 미국의 레딧 등 규제가 덜한 해외 공론장으로 떠나는 가상사설망을 이용해 접속을 우회하는 이른바 디지털 망명 사태가 속출하고 있는 것도 사실입니다.

이것은 어떻게 보면 노란봉투법과도 유사한 현상입니다. 노란봉투법이 노동자 보호를 위한 조치들을 하니 결과적으로 해외자본이 들어오지 않는 것과, 오히려 자본이 해외로, 국내자본이 해외로 나가는 것이나 또……

○**의장 조정식** 김민전 의원, 잠시 토론을 중지해 주시기 바랍니다.

제437회 국회(임시회)가 곧 종료됩니다. 5분 내로 토론을 마무리해 주시기 바랍니다.

○**김민전 의원** 마찬가지로 상황이다 이런 생각을 하게 됩니다.

헌법이 보장하는 표현의 자유를 누리지 못하고 선량한 국민들이 숨죽여야 하는 억압과 공포를 누려야 한다면 이것이 민주주의냐라는 얘기를 할 수밖에 없고 이러려고 우리가 민주화를 했느냐 이런 질문을 던질 수밖에 없습니다.

셋째는 정치권력에 대한 견제장치 상실과 사법적 흥기로서의 악용 위험성이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다. 이 법안은 감시를 받아야 할 대통령과 정부 여당 인사, 고위공직자 등 권력자들마저 자신에 대한 정당한 비판과 의혹 제기를 허위조작정보라 주장하며 거액의 징벌적 손해배상을 청구할 수 있는 무기를 쥐어 준 것이 아니냐 이런 얘기를 드릴 수가 있고요.

결국 이 법 역시도 그동안에 민주당이 을지로위원회다, 약자를 위한다, 말들 해 오셨습니다는 결과적으로 정치권력과 대기업 등 입막음용 소송을 남발하게 될 수 있는 능력을 가진 자들만 유리하고 또 언론과 시민의 감시 기능은 오히려 무력화시키는 것이 아니냐 이런 우려를 하게 됩니다. 결과적으로 권력형 비리의 초기 보도, 내부 고발이 부당하게 축소되거나 은폐될 가능성도 배제할 수 없는 것이 사실이다 이런 생각을 하게 됩니다.

이처럼 지금까지 민주화 이후 그 누구도, 어느 정부도 생각해 보지 않았던 법안들이 속속 국회를 통과하고 또 이 법안, 법들이 실시되고 있는 이런 상황에서 무엇을 위해서 더 빨리 일하자고 하는 것이냐, 더 빨리 많은 법안을 통과시키는 것이 정말 대한민국 민주주의와 민생을 위한 것이냐 아니면 민주당의 핵심 지지층의 만족을 위한 것이냐 하는 질문을 하지 않을 수가 없습니다.

뿐만 아니라 이 신속처리법안이 오늘, 이 패스트트랙이 오늘 필리버스터의 대상인 법안인데요. 이미 우리 22대 국회는 너무 많은 법안을 너무 빨리 시키고 있고 이것은 세계적인 민주주의 국가들과 비교해도 역시 너무 많은 법안을 너무 빨리 통과시키고 있으며 국민들이 많은 법안을 통과시킨다고 더 행복해지는 것이 아니라 법을 지키기 더 어렵게 만드는 것이다 이렇게 얘기드릴 수가 있습니다.

법 하나에 따라오는 시행령들이 무수하게 많고 그 시행령들을 다 지켜 나가려고 한다면 그 변화된 시행령을 어떻게 인지하고 지켜 나갈 것이냐, 법의 안정성을 어떻게 지킬 것이냐 이런 문제의식을 가질 수밖에 없습니다.

그래서 저는 민주당이 제발 초심으로 돌아가시기를 바란다 이런 생각을 합니다. 학창 시절 민주주의를 그렇게 얘기했듯이 어떻게 하면 대한민국의 민주주의를 더욱 공고히 할 것이냐에 대한 문제의식을 가지고 방안을 저희와 머리를 맞대고 같이 연구해 나가시기를 바랍니다.

그렇다라고 하면 저희가 그것을 막아설 이유는 하나도 없다 이렇게 얘기드리겠습니다. 국민의 민생을 위하고 민주주의를 더욱 공고하게 하자는 데 누가 반대를 하겠습니까? 그렇지 않고 지금과 같이 대한민국이 70년 동안 축적해 온 시스템을 무너뜨리고 있기 때문에 저희가 이렇게 필리버스터도 하고 반대의견도 내놓는 것이다 이렇게 얘기드리겠습니다. 반대만 불쾌하게 생각하지 마시고 같이 무엇이 진정한 민주주의인가, 무엇이 진정한 민생인가 같이 머리를 맞대시기를 바랍니다.

이렇게 마무리하겠습니다.

○의장 조정식 김민전 의원 수고하셨습니다.

국회법 제106조의2제8항에 따라 무제한토론을 실시하는 중에 회기가 종료되는 때는 무제한토론도 종결되는 것으로 간주됩니다.

오늘 회의는 제437회 국회(임시회)가 오늘 자정에 종료되므로 무제한토론을 더 이상 실시할 수 없습니다.

늦은 시간까지 자리를 함께해 주신 의원님들 수고 많으셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(7월31일 24시 산회)

제437회국회(임시회) 회기 전체 의사일정

2026. 7. 6.(월)~7. 31.(금)

일자	부의안건	비고
7. 6.(월)~ 7. 19.(일)		○위원회 활동 - 법률안 등 안전심사

일자	부의안건	비고
7. 20.(월) 14:00	1. 안건심의	
7. 21.(화)~ 7. 22.(수)		○위원회 활동 - 법률안 등 안건심사
7. 23.(목) 15:00	1. 상임위원장 선거 2. 안건심의	
7. 24.(금)~ 7. 29.(수)		○위원회 활동 - 법률안 등 안건심사
7. 30.(목) 14:00	1. 안건심의	
7. 31.(금)		○위원회 활동 - 법률안 등 안건심사

상임위원장 투표 결과

위원회	투표 결과									
성평등가족	김정재 211	백혜련 5	이수진 5	강선영 4	정춘생 4	곽상언 3	전은수 3	김 건 2	이주희 1	임종득 1
										조지연 1
										기권 7

【전자투표 찬반 의원 성명】

○제437회국회(임시회) 회기결정의 건

투표 의원(229인)

찬성 의원(142인)

강득구 강준현 고민정 곽상언 권철승 김교홍 김남국 김남근 김남준 김남희
 김동아 김문수 김민석 김병기 김병주 김선민 김성범 김성희 김승원 김영진
 김용만 김우영 김원이 김 윤 김의겸 김재원 김정호 김종민 김준혁 김준형
 김준환 김태년 김태선 김한규 김 현 남인순 노종면 모경종 문금주 문진석
 박균택 박민규 박상혁 박성준 박용갑 박은정 박정현 박주민 박지원 朴芝源
 박지혜 박해철 박홍배 박희승 백선희 백승아 백혜련 복기왕 부승찬 서미화
 서영교 서영석 소병훈 손명수 손 솔 송재봉 신장식 신정훈 안태준 양부남
 어기구 염태영 오기형 오세희 우원식 유동수 윤건영 윤종균 윤종오 윤준병
 윤후덕 이강일 이개호 이건태 이광희 이상식 이수진 이연희 이용선 이용우
 이인영 이재강 이재관 이재정 이정문 이정현 이주영 이주희 이준석 이춘석
 이학영 이해민 이해식 이훈기 임문영 임오경 임호선 장경태 장종태 장철민
 전용기 전은수 전종덕 전현희 정일영 정준호 정진욱 정태호 정혜경 조계원
 조승래 조인철 조정식 주철현 진선미 진성준 차규근 차지호 채현일 천준호
 최기상 최민희 최혁진 한병도 한준호 한창민 허성무 허종식 홍기원 황명선
 황운하 황정아

반대 의원(87인)

강대식 강명구 강선영 강승규 고동진 곽규택 구자근 권영세 김 건 김기웅
 김기현 김도읍 김미애 김민전 김상훈 김석기 김선교 김성원 김승수 김예지

김용태	김위상	김정재	김종양	김태규	김형동	김희정	나경원	박대출	박상웅
박성민	박성훈	박수영	박정하	박준태	박충권	박형수	배준영	백종현	서명옥
서범수	서지영	서천호	송석준	신동욱	신성범	안상훈	안철수	엄태영	우재준
유상범	유영하	유용원	윤상현	윤영석	윤용근	윤재옥	윤한홍	이달희	이만희
이상휘	이성권	이양수	이종배	이종욱	이진숙	이철규	임이자	임종득	장동혁
정동만	정연옥	정점식	정희용	조배숙	조승환	조은희	조정훈	조지연	주진우
주호영	최보운	최수진	최은석	최형두	한기호	한동훈			

○국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안

투표 의원(223인)

찬성 의원(218인)

강대식	강득구	강명구	강선영	강승규	강준현	고동진	고민정	곽규택	곽상언
구자근	권철승	김 건	김교홍	김기웅	김기현	김남국	김남근	김남준	김남희
김도읍	김동아	김문수	김미애	김민전	김병주	김상훈	김석기	김선교	김선민
김성범	김성원	김성희	김승원	김영진	김용만	김용태	김우영	김원이	김위상
김 윤	김의결	김재원	김정재	김정호	김종민	김종양	김준혁	김준형	김준환
김태규	김태년	김태선	김한규	김 현	김형동	김희정	나경원	남인순	노종면
모경종	문금주	문진석	박균택	박민규	박상웅	박상혁	박성민	박성준	박성훈
박용갑	박은정	박정하	박정현	박주민	박준태	박지원	朴芝源	박지혜	박충권
박해철	박홍배	박희승	배준영	백선희	백승아	백종현	백혜련	복기왕	부승찬
서명옥	서미화	서범수	서영교	서영석	서지영	서천호	소병훈	손명수	손 솔
송석준	송재봉	신동욱	신성범	신장식	신정훈	안상훈	안철수	안태준	양부남
여기구	엄태영	염태영	오기형	오세희	우원식	우재준	유동수	유상범	유영하
유용원	윤건영	윤상현	윤영석	윤용근	윤종근	윤종오	윤준병	윤한홍	윤후덕
이강일	이개호	이건태	이광희	이달희	이만희	이상식	이상휘	이성권	이소영
이수진	이연희	이용선	이용우	이인영	이재강	이재관	이재정	이정문	이정현
이종배	이종욱	이주영	이주희	이준석	이진숙	이철규	이춘석	이학영	이해민
이해식	이훈기	임문영	임미애	임오경	임이자	임종득	임호선	장경태	장동혁
장종태	장철민	전용기	전은수	전종덕	전현희	정동만	정연옥	정일영	정점식
정준호	정진욱	정태호	정혜경	정희용	조계원	조승래	조승환	조인철	조정식
조정훈	조지연	주진우	주철현	진선미	진성준	차규근	차지호	채현일	천준호
최기상	최민희	최보운	최수진	최은석	최혁진	최형두	한기호	한동훈	한병도
한준호	한창민	허성무	허종식	홍기원	황명선	황운하	황정아		

기권 의원(5인)

김병기 박수영 윤재옥 조배숙 주호영

○제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안(대안)

투표 의원(228인)

찬성 의원(226인)

강대식	강득구	강명구	강선영	강승규	강준현	고동진	고민정	곽규택	곽상언
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

구자근	권영세	권칠승	김 건	김교홍	김기웅	김기현	김남국	김남근	김남준
김남희	김도읍	김동아	김문수	김미애	김민석	김민전	김병주	김상훈	김석기
김선교	김선민	김성범	김성원	김성희	김승수	김승원	김영진	김예지	김용만
김용태	김우영	김원이	김위상	김 윤	김의겸	김장겸	김재원	김정재	김정호
김종민	김종양	김준혁	김준형	김준환	김태규	김태년	김태선	김한규	김 현
김형동	김희정	나경원	남인순	노종면	모경중	문금주	문진석	박균택	박민규
박상웅	박상혁	박성민	박성준	박성훈	박수영	박용갑	박은정	박정하	박정현
박주민	박준태	박지원	朴芝源	박지혜	박충권	박해철	박형수	박홍배	박희승
배준영	백선희	백승아	백종헌	백혜련	복기왕	부승찬	서명옥	서미화	서범수
서영교	서영석	서지영	서천호	소병훈	손명수	손 솔	송석준	송재봉	신동욱
신성범	신장식	신정훈	안상훈	안철수	안태준	양부남	어기구	엄태영	오기형
오세희	우원식	우재준	유동수	유상범	유영하	유용원	윤건영	윤상현	윤영석
윤용근	윤재옥	윤종균	윤종오	윤준병	윤한홍	윤후덕	이강일	이개호	이건태
이광희	이달희	이만희	이상식	이상희	이성권	이소영	이수진	이연희	이용선
이용우	이인영	이재강	이재관	이재정	이정문	이정현	이종배	이종욱	이주희
이진숙	이철규	이춘석	이학영	이해민	이해식	이훈기	임문영	임미애	임오경
임이자	임종득	임호선	장경태	장동혁	장종태	장철민	전용기	전은수	전종덕
전현희	정동만	정연욱	정일영	정점식	정준호	정진욱	정태호	정혜경	정희용
조계원	조배숙	조승래	조승환	조은희	조인철	조정식	조정훈	조지연	주진우
주철현	주호영	진선미	진성준	차규근	차지호	채현일	천준호	최기상	최민희
최보윤	최수진	최은석	최혁진	최형두	한기호	한동훈	한병도	한준호	한창민
허성무	허종식	홍기원	황명선	황운하	황정아				

반대 의원(2인)

이주영 이준석

○제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건**투표 의원(225인)****찬성 의원(225인)**

강대식	강득구	강명구	강선영	강승규	강준현	고동진	고민정	곽규택	곽상언
구자근	권영세	권칠승	김 건	김교홍	김기웅	김기현	김남근	김남준	김남희
김도읍	김동아	김문수	김미애	김민석	김민전	김병주	김상훈	김석기	김선교
김선민	김성범	김성원	김성희	김승수	김승원	김영진	김예지	김용만	김용태
김우영	김원이	김위상	김 윤	김의겸	김장겸	김재원	김정재	김정호	김종민
김종양	김준혁	김준형	김준환	김태규	김태년	김태선	김한규	김 현	김형동
김희정	나경원	남인순	노종면	모경중	문금주	문진석	박균택	박대출	박민규
박상웅	박상혁	박성민	박성준	박성훈	박수영	박용갑	박은정	박정하	박정현
박주민	박준태	박지원	朴芝源	박지혜	박충권	박해철	박형수	박홍배	박희승
배준영	백선희	백승아	백종헌	백혜련	복기왕	부승찬	서명옥	서미화	서범수
서영교	서영석	서지영	서천호	소병훈	손명수	손 솔	송석준	송재봉	신동욱

신성범	신장식	안상훈	안철수	안태준	양부남	어기구	엄태영	엄태영	오기형
오세희	우재준	유동수	유상범	유영하	유용원	윤건영	윤상현	윤영석	윤용근
윤재옥	윤종균	윤종오	윤준병	윤희홍	윤후덕	이강일	이개호	이건태	이광희
이달희	이만희	이상식	이상희	이성권	이소영	이수진	이연희	이용선	이용우
이인영	이재강	이재관	이재정	이정문	이정현	이종배	이종욱	이주영	이주희
이준석	이진숙	이철규	이춘석	이학영	이해민	이해식	이훈기	임문영	임미애
임오경	임이자	임종득	임호선	장경태	장동혁	장종태	장철민	전용기	전은수
전종덕	전현희	정동만	정연욱	정일영	정점식	정준호	정진욱	정태호	정혜경
정희용	조계원	조배숙	조승래	조승환	조은희	조인철	조정식	조정훈	조지연
주진우	주철현	진선미	진성준	차규근	차지호	채현일	천준호	최기상	최민희
최보운	최수진	최은석	최혁진	최형두	한기호	한동훈	한병도	한준호	한창민
허성무	홍기원	황명선	황운하	황정아					

○형사소송법 일부개정법률안(대안)

투표 의원(178인)

찬성 의원(175인)

강경숙	강득구	강준현	고민정	권칠승	권향엽	김교홍	김기표	김남국	김남근
김남준	김남희	김동아	김문수	김민석	김병주	김선민	김성범	김성환	김성희
김승원	김영배	김영진	김영호	김영환	김용만	김용민	김우영	김원이	김 윤
김의겸	김재원	김정호	김주영	김준혁	김준형	김준환	김태년	김태선	김한규
김 현	김현정	남인순	노종면	맹성규	모경종	문금주	문대립	문정복	문진석
민병덕	민홍철	박균택	박민규	박범계	박상혁	박선원	박성준	박용갑	박은정
박 정	박정현	박주민	박지원	朴芝源	박지혜	박해철	박홍근	박홍배	박희승
백선희	백승아	백혜련	복기왕	부승찬	서미화	서삼석	서영교	서영석	서왕진
소병훈	손명수	손 솔	송기현	송영길	송옥주	송재봉	신장식	신정훈	안도걸
안태준	안호영	양부남	어기구	엄태영	오기형	오세희	용혜인	우원식	유동수
윤건영	윤종균	윤종오	윤준병	유효중	윤후덕	이강일	이개호	이건태	이광재
이광희	이기현	이상식	이성운	이수진	이연희	이용선	이용우	이인영	이재강
이재관	이재정	이정문	이주희	이학영	이해민	이해식	이훈기	임문영	임미애
임오경	임호선	장경태	장종태	장철민	전용기	전은수	전종덕	전진숙	전현희
정동영	정일영	정준호	정진욱	정청래	정춘생	정태호	정혜경	조계원	조승래
조인철	조정식	주철현	진선미	진성준	차규근	차지호	채현일	천준호	최기상
최민희	최혁진	한민수	한병도	한정애	한준호	한창민	허성무	허 영	허종식
홍기원	황명선	황운하	황정아	황 희					

반대 의원(2인)

곽상언 이주영

기권 의원(1인)

이소영

○출석 의원(288인)

강경숙	강대식	강득구	강명구	강민국	강선영	강승규	강준현	고동진	고민정
곽규택	곽상언	구자근	권영세	권영진	권철승	권향엽	김 건	김교홍	김기웅
김기표	김기현	김남국	김남근	김남준	김남희	김도읍	김동아	김문수	김미애
김민석	김민전	김병기	김병주	김상훈	김석기	김선교	김선민	김성범	김성원
김성환	김성희	김소희	김승수	김승원	김영배	김영진	김영호	김영환	김예지
김용만	김용민	김용태	김우영	김원이	김위상	김 윤	김의겸	김장겸	김재원
김정재	김정호	김종민	김종양	김주영	김준혁	김준형	김준환	김태규	김태년
김태선	김태호	김한규	김 현	김현정	김형동	김희정	나경원	남인순	노종면
맹성규	모경종	문금주	문대립	문정복	문진석	민병덕	민홍철	박균택	박대출
박민규	박범계	박상웅	박상혁	박선원	박성민	박성준	박성훈	박수민	박수영
박용갑	박은정	박 정	박정하	박정현	박정훈	박주민	박준태	박지원	朴芝源
박지혜	박충권	박해철	박형수	박홍근	박홍배	박희승	배준영	배현진	백선희
백승아	백종현	백혜련	복기왕	부승찬	서명옥	서미화	서범수	서삼석	서영교
서영석	서왕진	서일준	서지영	서천호	소병훈	손명수	손 솔	송기현	송석준
송언석	송영길	송옥주	송재봉	신동옥	신성범	신장식	신정훈	안규백	안도걸
안상훈	안철수	안태준	안호영	양부남	어기구	엄태영	염태영	오기형	오세희
용혜인	우원식	우재준	유동수	유상범	유영하	유용원	유의동	윤건영	윤상현
윤영석	윤용근	윤재옥	윤종균	윤종오	윤준병	윤한홍	윤호중	윤후덕	이강일
이개호	이건태	이광재	이광희	이기현	이달희	이만희	이상식	이상휘	이성권
이성윤	이소영	이소희	이수진	이양수	이연희	이용선	이용우	이인영	이재강
이재관	이재정	이정문	이정현	이종배	이종욱	이주영	이주희	이준석	이진숙
이철규	이춘석	이학영	이해민	이해식	이훈기	임문영	임미애	임오경	임이자
임종득	임호선	장경태	장동혁	장종태	장철민	전용기	전은수	전종덕	전진숙
전현희	정동만	정동영	정성국	정성호	정연욱	정일영	정점식	정준호	정진욱
정청래	정춘생	정태호	정혜경	정희용	조경태	조계원	조배숙	조승래	조승환
조은희	조인철	조정식	조정훈	조지연	주진우	주철현	주호영	진선미	진성준
진종오	차규근	차지호	채현일	천준호	최기상	최민희	최보윤	최수진	최은석
최혁진	최형두	한기호	한동훈	한민수	한병도	한정애	한준호	한지아	한창민
허성무	허 영	허종식	홍기원	황명선	황운하	황정아	황 희		

○개의 시 재석 의원(222인)

강대식	강득구	강명구	강선영	강승규	강준현	고동진	고민정	곽규택	곽상언
구자근	권영진	권철승	김 건	김교홍	김기웅	김기표	김기현	김남국	김남근
김남준	김남희	김도읍	김동아	김문수	김미애	김민전	김석기	김선교	김선민
김성범	김성원	김성희	김승수	김승원	김영진	김영환	김예지	김용민	김용태
김우영	김원이	김위상	김 윤	김의겸	김정재	김종양	김준혁	김준형	김준환
김태규	김태년	김태선	김태호	김한규	김 현	김현정	김형동	김희정	나경원
남인순	모경종	문금주	문대립	문정복	문진석	박균택	박민규	박범계	박상웅
박상혁	박선원	박성민	박성준	박수영	박용갑	박은정	박정하	박정현	박정훈
박주민	박지원	朴芝源	박지혜	박충권	박해철	박희승	배준영		

백선희 백승아 백종현 백혜련 복기왕 부승찬 서명옥 서미화 서범수 서삼석
 서영교 서영석 서지영 서천호 소병훈 손명수 손 솔 송기현 송석준 송언석
 송옥주 송재봉 신동욱 신성범 신장식 신정훈 안상훈 안철수 안태준 안호영
 양부남 어기구 엄태영 염태영 오기형 오세희 용혜인 우원식 우재준 유동수
 유상범 유영하 유용원 유의동 윤건영 윤상현 윤영석 윤용근 윤재옥 윤종균
 윤종오 윤준병 윤한홍 이강일 이견태 이광희 이달희 이만희 이상식 이상휘
 이성권 이수진 이연희 이용선 이용우 이인영 이재강 이재관 이정현 이종배
 이종욱 이주희 이진숙 이철규 이학영 이해민 이해식 이훈기 임문영 임이자
 임종득 임호선 장경태 장종태 장철민 전용기 전은수 전현희 정동만 정성국
 정연욱 정일영 정점식 정준호 정진욱 정청래 정춘생 정태호 정혜경 정희용
 조배숙 조승래 조승환 조인철 조정식 조정훈 조지연 주진우 주철현 주호영
 진선미 진성준 차규근 차지호 천준호 최기상 최수진 최은석 최혁진 최형두
 한기호 한동훈 한병도 한준호 한창민 허성무 허종식 홍기원 황명선 황운하
 황정아 황 희

○산회 시 재석 의원(20인)

김민전 김성희 김소희 김승수 윤상현 윤영석 윤용근 이만희 이종배 이종욱
 정점식 조배숙 조정식 진성준 진종오 최수진 최은석 최형두 한지아 황명선

○출장 의원(5인)

김대식 박덕흠 성일종 이인선 이현승

○청가 의원(5인)

강선우 김윤덕 김은혜 이연주 천하람

○국회 참석자

사무총장 고용진
 입법차장 정명호
 사무차장 김상수
 의사국장 김승묵

○출석 국무위원

법무부장관 정성호

○출석 정부위원

법무부
 차관(장관직무대리) 이진수

【보고사항】

○소위원장 선임

위원회	소위원회	소위원장	교섭단체	연월일
국회운영	국회운영개선	천준호	더불어민주당	2026. 7. 27.
	예산결산심사	김승수	국민의힘	
	청원심사	윤종오	어느 교섭단체에도 속하지 아니하는 의원	

○상임위원 선임 및 개선

위원회	사임위원	보임(선임)위원	교섭단체	연월일
국회운영	박선원	장종태	더불어민주당	2026. 7. 27.
재정경제기획	신정훈	.		2026. 7. 30.
	정성호	.		
기후에너지 환경노동	.	신정훈		
	.	정성호		
성평등가족	.	강선영 김 건 김소희 김정재 임종득 조지연	국민의힘	

○특별위원 개선

위원회	사임위원	보임위원	교섭단체	연월일
예산결산	박성준	황명선	더불어민주당	2026. 7. 27.

○의안 제출

국가인권위원회법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 전용기 의원 대표발의)(의안번호 2220131)

7월 24일 국회운영위원회에 회부

출입국관리법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김한규 의원 대표발의)(의안번호 2220117)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 이상식 의원 대표발의)(의안번호 2220128)

형법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 이상식 의원 대표발의)(의안번호 2220129)

스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2220130)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김승원 의원 대표발의)(의안번호 2220133)

이상 5건 7월 24일 법제사법위원회에 회부

청년기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김동아 의원 대표발의)(의안번호 2220118)

전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2220124)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김현정 의원 대표발의)(의안번호 2220127)

이상 3건 7월 24일 정무위원회에 회부

공공외교법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김건 의원 대표발의)(의안번호 2220122)

7월 24일 외교통일위원회에 회부

군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 박형수 의원 대표발의)(의안번호 2220116)

7월 24일 국방위원회에 회부

농업협동조합법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김선교 의원 대표발의)(의안번호 2220126)

7월 24일 농림축산식품해양수산위원회에 회부

유통산업발전법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 강명구 의원 대표발의)(의안번호 2220132)

7월 24일 산업통상자원중소벤처기업위원회에 회부

응급의료에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 임종득 의원 대표발의)(의안번호 2220115)

아동복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2220119)

이상 2건 7월 24일 보건복지위원회에 회부

소음·진동관리법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 박정 의원 대표발의)(의안번호 2220125)

7월 24일 기후에너지환경노동위원회에 회부

대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 박형수 의원 대표발의)(의안번호 2220121)

생활물류서비스산업발전법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2220123)

이상 2건 7월 24일 국토교통위원회에 회부

형법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2220154)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220161)

이상 2건 7월 27일 법제사법위원회에 회부

국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 강명구 의원 대표발의)(의안번호 2220136)

개인정보 보호법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 강명구 의원 대표발의)(의안번호 2220137)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김현정 의원 대표발의)(의안번호 2220140)

이상 3건 7월 27일 정무위원회에 회부

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 임종득 의원 대표발의)(의안번호 2220143)

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2220146)

이상 2건 7월 27일 재정경제기획위원회에 회부

교육기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2220135)

학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2220141)

이상 2건 7월 27일 교육위원회에 회부

지역방송발전지원 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2220147)

방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이주희 의원 대표발의)(의안번호 2220159)

이상 2건 7월 27일 과학기술정보방송통신위원회에 회부

지방세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2220142)

선거관리위원회법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 한동훈 의원 대표발의)(의안번호 2220144)

인구감소지역 지원 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2220145)

지방자치분권 및 균형성장에 관한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2220153)

이상 4건 7월 27일 행정안전위원회에 회부

출판문화산업 진흥법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이재정 의원 대표발의)(의안번호 2220139)

7월 27일 문화체육관광위원회에 회부

농지법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 문금주 의원 대표발의)(의안번호 2220155)

7월 27일 농림축산식품해양수산위원회에 회부

지식재산 기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2220148)

7월 27일 산업통상자원중소벤처기업위원회에 회부

예방접종관리법안

(2026. 7. 24. 서미화 의원 대표발의)(의안번호 2220138)

생명윤리 및 안전에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 백혜련 의원 대표발의)(의안번호 2220149)

장애인복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김예지 의원 대표발의)(의안번호 2220150)

재난 노출자 보건관리 및 건강영향평가에 관한 법률안

(2026. 7. 24. 백혜련 의원 대표발의)(의안번호 2220152)

국민건강보험법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이수진 의원 대표발의)(의안번호 2220157)

첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이수진 의원 대표발의)(의안번호 2220162)

이상 6건 7월 27일 보건복지위원회에 회부

고용보험법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김정호 의원 대표발의)(의안번호 2220156)

토양환경보전법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김정호 의원 대표발의)(의안번호 2220158)

일하는 사람의 권리보장에 관한 기본법안

(2026. 7. 24. 이수진 의원 대표발의)(의안번호 2220160)

근로기준법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220163)

이상 4건 7월 27일 기후에너지환경노동위원회에 회부

대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2220166)

공직자의 이해충돌 방지법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 김기현 의원 대표발의)(의안번호 2220175)

금융혁신지원 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2220181)

부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220183)

이상 4건 7월 28일 정무위원회에 회부

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 안철수 의원 대표발의)(의안번호 2220187)

7월 28일 재정경제기획위원회에 회부

지방교육재정교부금법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 이종배 의원 대표발의)(의안번호 2220171)

7월 28일 교육위원회에 회부

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 안철수 의원 대표발의)(의안번호 2220174)

7월 28일 과학기술정보방송통신위원회에 회부

자연재해대책법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 조지연 의원 대표발의)(의안번호 2220167)

보행안전 및 편의증진에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2220169)

지방세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2220180)

이상 3건 7월 28일 행정안전위원회에 회부

저작권법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 박지원 의원 대표발의)(의안번호 2220173)

7월 28일 문화체육관광위원회에 회부

동물보호법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 한지아 의원 대표발의)(의안번호 2220168)

수산업협동조합법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 주철현 의원 대표발의)(의안번호 2220178)

축산법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 조경태 의원 대표발의)(의안번호 2220184)

농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 조경태 의원 대표발의)(의안번호 2220185)

스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 조경태 의원 대표발의)(의안번호 2220186)

이상 5건 7월 28일 농림축산식품해양수산위원회에 회부

중소기업진흥에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 김주영 의원 대표발의)(의안번호 2220164)

산업 디지털 전환 및 인공지능 활용 촉진법 전부개정법률안

(2026. 7. 27. 장철민 의원 대표발의)(의안번호 2220176)

이상 2건 7월 28일 산업통상자원중소벤처기업위원회에 회부

노인복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2220172)

국민기초생활 보장법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 소병훈 의원 대표발의)(의안번호 2220179)

이상 2건 7월 28일 보건복지위원회에 회부

폐기물관리법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 진종오 의원 대표발의)(의안번호 2220170)

전기사업법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 고동진 의원 대표발의)(의안번호 2220177)

이상 2건 7월 28일 기후에너지환경노동위원회에 회부

부동산서비스산업 진흥법 일부개정법률안

(2026. 7. 27. 안태준 의원 대표발의)(의안번호 2220165)

교통기본법안

(2026. 7. 27. 염태영 의원 대표발의)(의안번호 2220182)

이상 2건 7월 28일 국토교통위원회에 회부

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 소병훈 의원 대표발의)(의안번호 2220204)

7월 29일 법제사법위원회에 회부

신용협동조합법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220190)

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2220199)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 박지혜 의원 대표발의)(의안번호 2220203)

대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2220206)

이상 4건 7월 29일 정무위원회에 회부

군용항공기 운용 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 김병주 의원 대표발의)(의안번호 2220202)

7월 29일 국방위원회에 회부

새마을금고법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220188)

공공단체등 위탁선거에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220191)

공직선거법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이상희 의원 대표발의)(의안번호 2220197)

이상 3건 7월 29일 행정안전위원회에 회부

수산업협동조합법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220192)

농업협동조합법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220193)

산림조합법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220194)

수의사법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 서삼석 의원 대표발의)(의안번호 2220205)

동물복지기본법안

(2026. 7. 28. 서삼석 의원 대표발의)(의안번호 2220208)

이상 5건 7월 29일 농림축산식품해양수산위원회에 회부

산업도시의 지역상생 촉진 및 지원에 관한 특별법안

(2026. 7. 28. 전은수 의원 대표발의)(의안번호 2220189)

7월 29일 산업통상자원중소벤처기업위원회에 회부

마약류 관리에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 서영석 의원 대표발의)(의안번호 2220207)

7월 29일 보건복지위원회에 회부

고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 김주영 의원 대표발의)(의안번호 2220195)

대기환경보전법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이학영 의원 대표발의)(의안번호 2220198)

동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이학영 의원 대표발의)(의안번호 2220200)

잔류성오염물질 관리법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 이학영 의원 대표발의)(의안번호 2220201)

이상 4건 7월 29일 기후에너지환경노동위원회에 회부

자동차관리법 일부개정법률안

(2026. 7. 28. 송기현 의원 대표발의)(의안번호 2220196)

7월 29일 국토교통위원회에 회부

국회법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김영진 의원 대표발의)(의안번호 2220236)

인사청문회법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김영진 의원 대표발의)(의안번호 2220237)

이상 2건 7월 30일 국회운영위원회에 회부

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김동아 의원 대표발의)(의안번호 2220209)

아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2220221)

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220226)

스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220227)

이상 4건 7월 30일 법제사법위원회에 회부

국유재산특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 최은석 의원 대표발의)(의안번호 2220215)

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 최은석 의원 대표발의)(의안번호 2220218)

이상 2건 7월 30일 재정경제기획위원회에 회부

고등교육법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2220219)

교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2220223)

초·중등교육법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2220224)

이상 3건 7월 30일 교육위원회에 회부

국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김남준 의원 대표발의)(의안번호 2220211)

군사기지 및 군사시설 보호법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김남준 의원 대표발의)(의안번호 2220213)

이상 2건 7월 30일 국방위원회에 회부

자전거 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 박정현 의원 대표발의)(의안번호 2220225)

전자정부법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김영진 의원 대표발의)(의안번호 2220238)

이상 2건 7월 30일 행정안전위원회에 회부

농지법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 문금주 의원 대표발의)(의안번호 2220232)

7월 30일 농림축산식품해양수산위원회에 회부
환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 박상웅 의원 대표발의)(의안번호 2220216)

7월 30일 산업통상자원중소벤처기업위원회에 회부
응급의료에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2220217)

장애인복지법 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220228)

노인복지법 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220229)

기초연금법 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 박민규 의원 대표발의)(의안번호 2220235)

이상 4건 7월 30일 보건복지위원회에 회부
청년고용촉진 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 최은석 의원 대표발의)(의안번호 2220212)

생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 김정호 의원 대표발의)(의안번호 2220233)

자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 김정호 의원 대표발의)(의안번호 2220234)

이상 3건 7월 30일 기후에너지환경노동위원회에 회부
역세권의 개발 및 이용에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김남준 의원 대표발의)(의안번호 2220210)

공항시설법 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 김남준 의원 대표발의)(의안번호 2220214)

건설기계관리법 일부개정법률안
(2026. 7. 29. 윤종균 의원 대표발의)(의안번호 2220230)

이상 3건 7월 30일 국토교통위원회에 회부
아동·청소년의 성보호에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 29. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220231)

7월 30일 성평등가족위원회에 회부

한부모가족지원법 일부개정법률안
(2026. 7. 23. 이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2220120)

형사소송법 일부개정법률안
(2026. 7. 23. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220134)

아동·청소년의 성보호에 관한 법률 일부개정법률안
(2026. 7. 24. 전용기 의원 대표발의)(의안번호 2220151)

집단수용시설등 인권침해사건 진상규명 및 피해자 명예회복 등에 관한 특별법안
(2026. 7. 29. 김미애 의원 대표발의)(의안번호 2220220)

불평등 완화 기본법안

(2026. 7. 29. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220222)

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 최은석 의원 대표발의)(의안번호 2220285)

경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 이재관 의원 대표발의)(의안번호 2220286)

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 김태선 의원 대표발의)(의안번호 2220287)

조세특례제한법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2220288)

아동복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 김태선 의원 대표발의)(의안번호 2220289)

고등교육법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 최은석 의원 대표발의)(의안번호 2220290)

해양레저관광진흥법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220291)

재건축초과이익 환수에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220292)

도로법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220293)

하수도법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220294)

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220295)

지방재정법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220296)

도시가스사업법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220297)

혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220298)

동·서·남해안 및 내륙권 발전 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220299)

초·중등교육법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220300)

기상법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 김태선 의원 대표발의)(의안번호 2220301)

재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 김태선 의원 대표발의)(의안번호 2220302)

관광진흥법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220303)

노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2220304)

박물관 및 미술관 진흥법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220305)

고등교육법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220307)

공직선거법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 이강일 의원 대표발의)(의안번호 2220310)

사회기반시설에 대한 민간투자법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220311)

주차장법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220312)

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220313)

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220314)

아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 이주희 의원 대표발의)(의안번호 2220315)

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 신동욱 의원 대표발의)(의안번호 2220316)

남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220317)

고용정책 기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220318)

파견근로자 보호 등에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220319)

근로기준법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220320)

노동위원회법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 정태호 의원 대표발의)(의안번호 2220321)

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220322)

아동복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220323)

지역보건법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220324)

영유아보육법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220325)

응급의료에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220326)

전자정부법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 김영진 의원 대표발의)(의안번호 2220327)

보건의료기본법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220328)

산업입지 및 개발에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 복기왕 의원·엄태영 의원 대표발의)(의안번호 2220329)

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 박희승 의원 대표발의)(의안번호 2220330)

사회복지사업법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220331)

노인복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 광규택 의원 대표발의)(의안번호 2220332)

긴급복지지원법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 이연희 의원 대표발의)(의안번호 2220333)

도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 강득구 의원 대표발의)(의안번호 2220334)

아동복지법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 이연희 의원 대표발의)(의안번호 2220335)

아이돌봄 지원법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 이연희 의원 대표발의)(의안번호 2220336)

생활물류서비스산업발전법 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 엄태영 의원 대표발의)(의안번호 2220337)

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 일부개정법률안

(2026. 7. 30. 김우영 의원 대표발의)(의안번호 2220338)

이상 56건 소관위원회에 회부하겠음

국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 일부개정규칙안(위원회안)

(2026. 7. 29. 국회운영위원장 제출)(의안번호 2220258)

국회법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 국회운영위원장 제출)(의안번호 2220259)

형사소송법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 법제사법위원장 제출)(의안번호 2220257)

개인정보 보호법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220246)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220247)

보험업법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220248)

전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220249)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220250)

하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220251)

할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 정무위원장 제출)(의안번호 2220252)

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220239)

광주과학기술원법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220240)

국가연구개발혁신법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220241)

대구경북과학기술원법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220242)

방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220243)

울산과학기술원법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220244)

한국과학기술원법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 과학기술정보방송통신위원장 제출)(의안번호 2220245)

농어업회의소법안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220267)

농업·농촌 및 식품산업 기본법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220270)

산지관리법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220271)

수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220272)

수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220273)

수산업법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220274)

수산자원관리법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220275)

수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220276)

어선법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220283)

항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 농림축산식품해양수산위원장 제출)(의안번호 2220284)

계량에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 산업통상자원중소벤처기업위원장 제출)(의안번호 2220253)

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 산업통상자원중소벤처기업위원장 제출)(의안번호 2220254)

산업표준화법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 산업통상자원중소벤처기업위원장 제출)(의안번호 2220255)

주얼리산업 기반조성 및 진흥에 관한 법률안(대안)

(2026. 7. 29. 산업통상자원중소벤처기업위원장 제출)(의안번호 2220256)

국민연금법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 보건복지위원장 제출)(의안번호 2220277)

사회보장기본법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 보건복지위원장 제출)(의안번호 2220278)

심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 보건복지위원장 제출)(의안번호 2220279)

의료기기법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 보건복지위원장 제출)(의안번호 2220280)

첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 보건복지위원장 제출)(의안번호 2220281)

화장품산업 육성 및 지원에 관한 법률안(대안)

(2026. 7. 29. 보건복지위원장 제출)(의안번호 2220282)

국가기간 전력망 확충 특별법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 기후에너지환경노동위원장 제출)(의안번호 2220261)

분산에너지 활성화 특별법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 기후에너지환경노동위원장 제출)(의안번호 2220262)

석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법안(대안)

(2026. 7. 29. 기후에너지환경노동위원장 제출)(의안번호 2220263)

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 기후에너지환경노동위원장 제출)(의안번호 2220264)

전원개발촉진법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 기후에너지환경노동위원장 제출)(의안번호 2220265)

전기사업법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 기후에너지환경노동위원장 제출)(의안번호 2220266)

항공안전기술원법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 국토교통위원장 제출)(의안번호 2220260)

자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 국토교통위원장 제출)(의안번호 2220268)

철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)

(2026. 7. 29. 국토교통위원장 제출)(의안번호 2220269)

제437회국회(임시회) 회기결정의 건

(2026. 7. 30. 국회운영위원장 제출)(의안번호 2220306)

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안 (대안)

(2026. 7. 30. 법제사법위원장 제출)(의안번호 2220309)

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 활동기간 연장의 건(위원회안)

(2026. 7. 30. 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리 개혁을위한국정조사특별위원장 제출)(의안번호 2220308)

○의안 심사

제9회 전국동시지방선거 투표 농단 사건 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안

(2026. 6. 8. 김은혜 의원 대표발의)(의안번호 2219125)

2026년 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 등 선거관리 부실 사태의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안

(2026. 6. 8. 백혜련 의원 대표발의)(의안번호 2219127)

제9회 전국동시지방선거 선거 부정 및 국민 참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안

(2026. 6. 9. 유상범 의원 대표발의)(의안번호 2219146)

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 및 선거관리 부실 등 국민참정권 침해 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안

(2026. 7. 9. 한병도 의원 대표발의)(의안번호 2219873)

형사소송법 일부개정법률안

(2024. 6. 5. 김예지 의원 대표발의)(의안번호 2200159)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 6. 26. 김용민 의원·박은정 의원 대표발의)(의안번호 2219564)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 6. 30. 차규근 의원 대표발의)(의안번호 2219614)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 9. 김한규 의원 대표발의)(의안번호 2219875)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 14. 홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2219937)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 20. 손술 의원 대표발의)(의안번호 2220051)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 20. 서영교 의원 대표발의)(의안번호 2220052)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 22. 김승원 의원 대표발의)(의안번호 2220114)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김승원 의원 대표발의)(의안번호 2220133)

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 24. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220161)

(이상 14건 본회의에 부의하지 아니하고 이에 대한 대안 제출)

이상 14건 법제사법위원장 보고

국회법 일부개정법률안

(2024. 6. 10. 진성준 의원 대표발의)(의안번호 2200255)

국회법 일부개정법률안

(2024. 6. 26. 박홍근 의원 대표발의)(의안번호 2200990)

국회법 일부개정법률안

(2026. 3. 24. 김남근 의원 대표발의)(의안번호 2217711)

국회법 일부개정법률안

(2026. 7. 14. 송영길 의원 대표발의)(의안번호 2219947)

(이상 4건 본회의에 부의하지 아니하고 이에 대한 대안 제출)

이상 4건 국회운영위원장 보고

○의안 철회

형사소송법 일부개정법률안

(2026. 7. 23. 김남희 의원 대표발의)(의안번호 2220134)

7월 24일 발의자 철회 요구

○심사기간 지정

2025회계연도 결산

(2026. 5. 29. 정부 제출)(의안번호 2219079)

2025회계연도 예비비지출 승인의 건

(2026. 5. 29. 정부 제출)(의안번호 2219080)

이상 2건 7월 23일 정보위원회에 심사기간을 예산결산특별위원회의 심사의결 전까지로 지정함

○예비심사기간 지정

2025회계연도 결산

(2026. 5. 29. 정부 제출)(의안번호 2219079)

7월 23일 소관 상임위원회(교육·외교통일·산업통상자원중소벤처기업·보건복지·국토교통),

7월 30일 소관 상임위원회(성평등가족)에 예비심사기간을 예산결산특별위원회의 상정

30분 전까지로 지정함

2025회계연도 예비비지출 승인의 건

(2026. 5. 29. 정부 제출)(의안번호 2219080)

7월 23일 소관 상임위원회(교육·보건복지·국토교통)에 예비심사기간을 예산결산특별위

원회의 상정 30분 전까지로 지정함

○청원 제출

제9회 전국동시지방선거 국민 참정권 침해 및 선거 관련 의혹 진상규명을 위한 특검법 촉구에 관한 청원

(2026. 7. 25. 최지예 외 53,107인 국민동의로 제출)(청원번호 2200322)

- 7월 28일 행정안전위원회에 회부
- 국군방첩사령부의 폐지 철회 촉구에 관한 청원**
(2026. 7. 26. 박민우 외 54,462인 국민동의로 제출)(청원번호 2200323)
- 7월 28일 국방위원회에 회부
- 코스피·코스닥 양극화 심화 및 특정 단일종목 레버리지 상품에 의한 시장 왜곡 개선에 관한 청원**
(2026. 7. 30. 정상현 외 50,855인 국민동의로 제출)(청원번호 2200324)
- 소관위원회에 회부하겠음

○보고서 제출

- 2025년도 국정감사결과 시정 및 처리요구사항에 대한 처리결과보고서**
위 건에 대한 보고서가 아래와 같이 각각 제출되었음
- 2026. 7. 8. 국군방첩사령부(비공개)
 - 2026. 7. 10. 사이버작전사령부(비공개)
 - 2026. 7. 13. 국가정보원(3급비밀)
 - 2026. 7. 20. 경찰청(2급비밀)
 - 2026. 7. 21. 국방정보본부(2급비밀)
- 이상 5건 7월 24일 정보위원회에 송부

2026년 2분기 공적자금 운용현황

- (2026. 7. 24. 금융위원회 제출)
- 7월 27일 정무위원회에 송부

2026년도 2분기 국제개발협력위원회 의결 사업 변경 신설 내역

- (2026. 7. 26. 국제개발협력위원회 제출)
- 7월 27일 정무위원회·재정경제기획위원회·외교통일위원회에 송부

○제438회국회(임시회) 집회 요구

일시	2026년 8월 2일 오후 2시
집회근거	헌법 제47조제1항
이유	민생법안 처리 등
요구자	국민의힘 정점식 의원 외 108인

(2026. 7. 30.)

